

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
GÖREVDE YÜKSELME

SAİR MEVZUAT



KDV KANUNU – ÖTV KANUNU – TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN VE İKİNCİL DÜZENLEMELERİ – İTHALAT GENELGESİ – DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCILAR KANUNU – YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR – İTHALATTA HAKSIZ REKABET KANUN VE YÖNETMELİKLERİ – KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA KARAR – GÖZETİM ÖNLEMLERİ – STA'LAR / KÜMÜLASYONLAR – TESLİM ŞEKİLLERİ – ÖDEME ŞEKİLLERİ – TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI – ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ TEBLİĞLERİ – İTHALAT TEBLİĞLERİ – TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (2006/10895) – SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ – KKDF HAKKINDA KARAR – ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN G.G.T. (SIRA NO 1)

Harun ALTINSOY
2026

İÇİNDEKİLER

1/95 sayılı ortaklık konseyi kararının içeriği.....	4
Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Karar (2006/10895).....	9
İthalatta HAKSIZ REKABETİN Önlenmesi Hakkında KANUN (3577).....	28
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında karar (99-13482).....	34
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında yönetmelik	38
İthalatta KORUNMA ÖNLEMLERİ Hakkında Karar (2004/7305).....	49
İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği	53
İthalatta KOTA VE TARİFE KONTENJANI İdaresi Hakkında Karar (2010/339.....	58
İhracatta KOTA VE TARİFE KONT.BELİRLENMESİ ve İdaresine İlişkin Karar.....	59
İthalatta GÖZETİM Uygulaması Hakkında Karar (2004/7304)	60
İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği	61
Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar.....	63
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA Hakkında Kanun (1567)	65
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 SAYILI KARAR	70
Türk Parası Kıy. Kor. Hak. 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2018-32-48)	82
Türk Parası Kıy. Kor. Hak. 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2008-32-34)	86
İthalat genelgesi (2020/1)	93
Nakit beyan formu ve nakit kontrolleri GENELGESİ (2024/1).....	94
Doğrudan yabancı yatırımlar Kanunu (4875)	97
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Hakkında Karar (2025/9903)	99
Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (SERİ NO 9).....	114
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2025-1).....	122
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği	132
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU (Kanun No. 3065).....	155
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar (2007/13033).....	172
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU (Kanun No: 4760)	176
KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU Hakkında Karar.....	189
ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No 1).....	192
GTS Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar (2014/7064)	208
GTS Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin MENŞE BEYANI Uygulamasına İlişkin Karar.....	222
G.G.T (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) (REX – KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİ)	230
STA'LAR / KÜMÜLASYONLAR ve KISA ÖZET TABLO.....	235
TESLİM ŞEKİLLERİ.....	250
ÖDEME ŞEKİLLERİ.....	257
G.G.T (Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)	263
G.G.T (Gümrük işlemleri) (Seri No: 71) (Gümrük işlemi takip kartı)	265
Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı (2022/6038) Dış Ticarete Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği	266
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞLERİ.....	274
İTHALAT TEBLİĞLERİ	348

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE AB İLE 1/95 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARI

12 Eylül 1963

ALTI (6) BATI AVRUPA ÜLKESİNİN aralarında imzaladıkları **ROMA ANLAŞMASI'NIN** 1958 yılında yürürlüğe girmesinin ardından, 15 Temmuz 1959 tarihinde Yunanistan, **31 TEMMUZ 1959 TARİHİNDE** de Türkiye Topluluğa katılmak için müracaat etmiştir.

Türkiye'nin ivedilikle AET'ye bağlanma isteğinin iki önemli nedeni bulunduğu, zamanın Türk yetkililerince aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

"Türkiye, uzun dönemde, Batı Avrupa'da kurulabilecek siyasi bir birliğin dışında kalmak istememektedir.

Öte yandan, Türkiye, gümrük birliği içinde Yunanistan'a verilecek ticari tavizlerden de yoksun kalmamak amacındadır".

Türkiye ile AET arasındaki görüşmeler 4 yıl sürmüş ve taraflar arasında bir "ortaklık" kurmuş olan **ANKARA ANLAŞMASI, 12 Eylül 1963'de** imzalanarak, **1 Aralık 1964 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.**

ANKARA ANLAŞMASI'NIN AMACI VE İLKELERİ

İmzalandığı yer dolayısıyla Ankara Anlaşması olarak bilinen Ortaklık Anlaşması'nın **AMACI**, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının istihdam seviyesinin ve yaşama şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari, ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir.

Anlaşma'nın **İLKELERİ** ise giriş bölümünde sıralanmaktadır.

- Hızlandırılmış bir ekonomik kalkınma ve uyumlu bir biçimde ticaretin arttırılması ile Türk ekonomisi ve Topluluk üyesi devletler ekonomileri arasındaki açığı kapatmak,
- Türk halkı ile AT üyesi ülke vatandaşları arasında sıkı bağlar kurmak,
- Türk halkının yaşam seviyesinin yükseltilmesi çabasına destek vermek suretiyle Türkiye'nin ileride Topluluğa "tam üye" olmasını kolaylaştırmak,
- Roma Antlaşması'nın esinlendiği ülküyü birlikte izleyerek, barış ve hürriyet güvencesini pekiştirmek,

Anlaşma'da, Türk ekonomisinin kalkınmasına yardımcı olmak üzere, Topluluğun, belli bir sürede Türkiye'ye ekonomik yardımda bulunmasının gerekliliği de ayrıca vurgulanmaktadır.

ANKARA ANLAŞMASI'NIN KAPSAMI

Yukarıda belirtilen amaç ve ilkeleri gerçekleştirmeyi hedef alan **ANKARA ANLAŞMASI**; Esas Anlaşma (33 Madde), Geçici Protokol (11 Madde), Mali Protokol (9 Madde), Son Senet ve işgücü konusunda taraflar arasında teati edilen mektuplardan oluşmaktadır. Ankara Anlaşması'na ayrıca, bir adet Niyet Bildirisi; iki adet Yorum Bildirisi ve F. Alman Hükümeti'ne ait iki Bildiri eklenmiştir.

Bu belgeler içinde ağırlık "Esas Anlaşma" da olup, bu Anlaşma ile; ortaklık ilişkisinin amacı, gümrük birliğinin esasları, tarım, malların, kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımı, ulaştırma, rekabet, mevzuat ile ekonomik ve ticari politikaların uyumlaştırılması, ortaklık organları, Türkiye'nin tam üyelik imkanları, ortaklık ilişkisinde çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü gibi konular hükme bağlanmıştır.

Madde 2(2) de ise, gösterilen amaçlara erişilebilmesini teminen taraflar arasında bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde kurulmasını öngörülmektedir. Bu çerçevede, gümrük birliğine ulaşılması üç aşamalı bir takvime bağlanmıştır.

Anlaşmaya ek iki Protokol, ortaklık ilişkisinin hazırlık döneminde AT'nun tek taraflı olarak Türkiye'ye tanıdığı ticari ve mali ayrıcalıkları tanımlamaktadır.

Geçici Protokol (Protokol No 1) Türkiye için önem taşıyan dört ana ihraç malı (tütün, kuru üzüm, kuru incir, fındık) ile ilgili olarak AT'nun tanıdığı ayrıcalıklara ilişkin ayrıntılar ile hazırlık döneminden geçiş dönemine geçişi sağlayacak koşul ve süreleri belirlemektedir.

2 no'lu Protokolü oluşturan Mali Protokol ise, Anlaşma'nın 3. maddesinde belirtilen ve hazırlık dönemi içinde Türk ekonomisinin kuvvetlendirilmesi suretiyle geçiş ve son dönem şartlarını yerine getirmesini teminen AET Konseyi tarafından 9 Mayıs 1963 tarihinde Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan 175 milyon ECU'lük kredi ile ilgilidir ve kredinin uygulama esaslarını içerir.

Hukuki açıdan bakıldığında Roma Antlaşması'nın 238 inci maddesine dayanan Ankara Anlaşması, ortaklık ilişkisinin temel ilkelerini belirlemektedir. Ayrıntılar ise, daha sonra imzalanacak olan Protokollerle tespit edilecektir ki, Anlaşma'nın 30 ncu maddesine göre, bu Protokoller de Ankara Anlaşması'nın "ayrılmaz parçaları" olarak kabul edilmiştir.

ANKARA ANLAŞMASI'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Ankara Anlaşması, 12 Şubat 1964 tarihinde GATT'ın onayına sunulmuş; Topluluk üyesi ülkeler ile Türkiye'nin Parlamentolarında da onaylandıktan sonra, **1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.**

Ankara Anlaşması, Türkiye'nin Topluluğa tam üye sıfatıyla katılabilmesi yolunu açık tutmakta ve yürürlük süresine ilişkin bir hüküm de taşımamaktadır. Bir diğer deyişle, Anlaşma'nın fesih hükmü yoktur. Bu nedenle, Anlaşma, amaçları gerçekleşene kadar yürürlükte kalacaktır.

ANKARA ANLAŞMASI'NIN DÖNEMLERİ

Ankara Anlaşması, Türkiye ile Topluluk arasında **HAZIRLIK**, **GEÇİŞ** ve **SON DÖNEM** olarak adlandırılan üç kademedede tamamlanacak bir ortaklık ilişkisi kurmaktadır.

HAZIRLIK DÖNEMİNDE Türkiye-AET ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından, **Türkiye herhangi bir yükümlülük üstlenmemekte olup**, geçiş dönemi ve son dönem boyunca üstleneceği yükümlülükleri yerine getirebilmesi için Topluluğun yardımı ile ekonomisini güçlendirmesi öngörülmüştür. Bu dönem içinde kullanılmak üzere, Türkiye'ye 175 milyon ECU tutarında kredi de sağlanmıştır (I. Mali Protokol). Bu dönemin **en az 5, en çok 10 yıl sürmesi öngörülmüştür.**

Hazırlık döneminin uzatılmış süresi içinde, Türkiye'nin isteği üzerine bir sonraki dönemin (geçiş dönemi) koşullarını, süre ve sıralarını belirlemek üzere Topluluk ile yeniden müzakerelere başlanmış ve 23 Kasım 1970 tarihinde Katma Protokol imzalanmıştır. Üye ülkelerin Parlamentoları tarafından onaylanması gereken Katma Protokol'ün ticari hükümleri, onay işlemlerinin zaman alabileceği düşüncesiyle, ayrıca akdedilen Geçici Anlaşma ile 1.9.1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Anlaşmayla **HAZIRLIK DÖNEMİ SONA ERMİŞ VE GEÇİŞ DÖNEMİ FİİLEN BAŞLAMISTIR.**

Ancak, geçiş döneminin hukuken başlaması, Katma Protokol'ün 1 Ocak 1973 günü yürürlüğe girmesiyle olmuştur. Bir diğer ifadeyle, gümrük indirimlerinin gerçekleştirilme amacına yönelik Topluluk yükümlülükleri 1971'de, Türkiye'nin bu alandaki yükümlülükleri ise, 1973'te başlamıştır.

Geçiş döneminin amacı, karşılıklı ve dengeli yükümlülükler esası temelinde gümrük birliğinin, gelişen bir şekilde yerleşmesini sağlamak ve Türkiye'nin ekonomi politikalarını Topluluğun ekonomi politikalarına yaklaştırmaktır (Madde 4/1). Bu dönemin en fazla 12 yıllık bir süreyi kapsamı öngörülmüştür.

Ankara Anlaşması'nın Katma Protokol ile düzenlenen Geçiş Dönemi'nin tamamlanmasını izleyen dönemde ise, "**SON DÖNEM**" başlamaktadır. Bu dönem Türkiye ile AET arasındaki **GÜMRÜK BİRLİĞİNE DAYANIR.**

Ankara Anlaşması, **SON DÖNEM İÇİN BİR SÜRE SAPTAMAMIŞ**, bunu Madde 28 ile taraflara bırakmıştır:

ANKARA ANLAŞMASI, ortaklığın **SON DÖNEMİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ** temelinde olacağını tespit etmiş; **KATMA PROTOKOL** ise 22 yıllık bir süre sonunda gümrük birliğine ulaşılmasını öngörmüştür.

Söz konusu Kararın Ortaklık Konseyi'nin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında kabul edilmesinin ardından, **TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ 1.1.1996 TARİHİ İTİBARIYLA** yürürlüğe girmiştir.

ORTAKLIK ORGANLARI

Türkiye-AET ortaklık organları aşağıda sıralanmaktadır.

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| * Ortaklık Konseyi | * Ortaklık Komitesi | * Karma Parlamento Komisyonu (KPK) |
| * Gümrük İş birliği Komitesi (GİK) | * Gümrük Birliği Ortak Komitesi | |

1. ORTAKLIK KONSEYİ

Ortaklık Anlaşması'nın 6. maddesi, akit tarafların, ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gittikçe gelişmesini sağlamak için Anlaşma ile verilen görevlerin sınırları içinde eylemde bulunacak Ortaklık Konseyi çerçevesinde toplanmalarını hükme bağlamaktadır.

Ortaklık Konseyi, gümrük birliğinin gelişen şekilde yerleşmesi ve ortaklığın iyi işlemesi hedefiyle Türkiye'nin ekonomi politiklarının Topluluğunkine yakınlaştırılmasını ve gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlamak için, Anlaşma kapsamına giren alanlara ilişkin hükümlerin uygulama koşul, usul, sıra ve sürelerini ve yararlı görülecek her türlü korunma kurallarını tesbit etmek üzere kurulmuştur.

Türkiye-AET Ortaklığı'nın en önemli organı olan Ortaklık Konseyi'ne, Anlaşma ile belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için "karar alma yetkisi" verilmiştir. Taraflar, bu kararların yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Konsey ayrıca tavsiyelerde de bulunabilir. Konseyin karar alma yetkisi, Ankara Anlaşması'nın 22/3 ncü maddesindeki "Geçiş döneminin başlaması ile, Ortaklık rejiminin gerçekleşmesi yolunda, Anlaşma amaçlarından birine ulaşmak için, akit tarafların bir ortak davranışı gerekli görüldüğü takdirde, Anlaşma bunun için gerekli davranış yetkisini öngörmese bile, Ortaklık Konseyi uygun kararları alır" şeklindeki hüküm ile, geçiş dönemi esnasında özellikle arttırılmaktadır.

Ortaklık Konseyi Anlaşma'nın hedeflerini gözönünde tutarak, ortaklık rejiminin sonuçlarını belirli aralıklarla inceler. Bu incelemenin, Türkiye'nin geçiş dönemi ve son dönem boyunca kendisine düşecek yükümlülükleri üstlenebilmek için ekonomisini Topluluğun yardımı ile güçlendirmesi esasına dayanan hazırlık dönemi boyunca bir görüş teatisi sınırları içinde kalması öngörülmüştür

Ankara Anlaşması'nın 25 inci maddesi gereğince, akit taraflar, Anlaşma'nın uygulama ve yorumu ile ilgili olarak Türkiye'yi, Topluluğu veya Topluluk üyesi bir devleti ilgilendiren her anlaşmazlığı Ortaklık Konseyi'ne getirebilir. Konsey, anlaşmazlığı, karar yolu ile çözebileceği gibi, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'na veya mevcut herhangi bir başka yargı merciine götürmeyi kararlaştırabilir. Taraflardan herbiri, kararın veya hükmün yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür.

Ortaklık Konseyi, bir yandan Türk Hükümeti temsilcilerinden, öte yandan, AET Konseyi ile Komisyonu ve üye ülke hükümetlerinin temsilcilerinden oluşmaktadır. Ortaklık Konseyi Başkanlığı, altışar aylık süreler için Türkiye ile Topluluk temsilcilerinden biri tarafından, sıra ile yürütülür.

Konsey, kararlarını oybirliği ile alır. Türkiye'nin ve Topluluk tarafının birer oyları vardır.

Ortaklık Konseyi, iç tüzüğü gereğince, en az altı ayda bir defa Bakanlar düzeyinde toplanır. Bu oturumlar dışında Konsey, anılan Konsey üyelerinin temsilcileri düzeyinde biraraya gelir.

Konsey Başkanı her oturumun geçici gündemini belirleyerek, taraflara, oturumun gerçekleşmesinden en az 15 gün önce iletir. Geçici gündem, oturumun gerçekleşmesinden en az 21 gün önce, oturumda ele alınması talebi ile Başkan'a ulaştırılmış olan hususları kapsar. Gündem, her oturumun başlangıcında, Ortaklık Konseyi tarafından kararlaştırılır. Geçici gündemde yer alan hususların dışında bir hususun gündemde yer alabilmesi, bir yandan Topluluğun ve üye devletlerin, öte yandan Türkiye'nin uzlaşmasına bağlıdır.

Ortaklık Konseyi, görevlerinde kendisine yardım edebilecek ve özellikle Anlaşma'nın iyi yürütülmesi için gerekli iş birliğini sağlayacak bir Komiteyi kurma yetkisini haizdir. Nitekim, 1964 yılında yapılan Ortaklık Konseyi toplantısı ile Ortaklık Komitesi, 1965 tarihli bir toplantı ile de Karma Parlamento Komisyonu kurulmuştur.

Ortaklık Konseyi, yukarıda açıklanmış bulunan yapısı ve yetkileri çerçevesinde, Türkiye-AET ilişkilerinin şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi bakımından en etkin kuruluş olarak, siyasi konularda olduğu kadar, ekonomik ve ticari ilişkilerde de önem arz etmektedir.

2. ORTAKLIK KOMİTESİ

Ortaklık Konseyi'nin 3/64 sayılı Kararı ile kurulmuş bir "yardımcı organ"dır. Yapısı Ortaklık Konseyi'ne benzeyen Komite'nin görevi, Ortaklık Konseyi'nin gündemini hazırlamak ve Ortaklık Konseyi'nin vereceği talimatlara uygun olarak, Ortaklık ilişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmaktır. Ortaklık Komitesi **teknisyenlerden oluşan bir organdır**. Komite'nin hazırladığı **raporlar oylama yapılmaksızın doğrudan Ortaklık Konseyi'ne sunulur**.

3. KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU (KPK)

Ankara Anlaşması'nın 27. maddesi uyarınca oluşturulan Karma Parlamento Komisyonu, 14 Mayıs 1965 tarihli Avrupa Parlamentosu Kararı, 22 Haziran 1965 tarihli TBMM Kararı, 14 Temmuz 1965 tarihli Cumhuriyet Senatosu Kararları ve nihayet 27 Temmuz 1965 tarihli **1/65 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARI'NA DAYANARAK KURULAN**, ortaklığın "demokratik" denetim organıdır.

KPK, TBMM ve Avrupa Parlamentosu'ndan 18'er üye olmak üzere toplam 36 üyeden oluşur ve yılda 2 kez toplanır.

KPK'nun görevi, Ortaklık Konseyi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve ortaklığa ilişkin konularda fikir teatisinde ve tavsiyelerde bulunmaktır.

4. GÜMRÜK İŞ BİRLİĞİ KOMİTESİ (GİK)

GÜMRÜK İŞ BİRLİĞİ KOMİTESİ, Ankara Anlaşması'nın, Ortaklık Konseyi'ni, görevlerinde kendisine yardımcı olabilecek her Komite'yi kurmaya yetkili kılan 24 ncü maddesine dayanılarak 15.12.1969 tarihinde **ALINAN 2/69 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARI İLE TESİS EDİLMİŞTİR.**

İlk toplantısını 28.10.1979 tarihinde gerçekleştiren ve 12.11.1982 tarihinde yaptığı 9 uncu toplantısından sonra 10 yıl süre ile toplanamayan Komite, 3 Aralık 1992 tarihinde gerçekleştirdiği 10 uncu toplantısından itibaren düzenli işleyen ve gümrük birliğinin tamamlanması sürecinde gümrüklerle ilgili teknik hususları ele alarak Ortaklık Konseyi'ne önemli ölçüde yardım sağlayan bir platform haline gelmiştir. Gümrük Birliği'nin tamamlanmasından sonra ise Komite, görev alanı çerçevesinde karşılaşılan teknik sorunların ele alınıp çözümler arandığı aktif bir zemin halini almıştır.

Görevi, Ortaklık Anlaşması'nın gümrükle ilgili hükümlerinin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacıyla akit taraflar arasında idari iş birliğini sağlamak ve Ortaklık Komitesi'nin gümrük alanında kendisine tevdi edebileceği her türlü diğer görevi yürütmektir. 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı, Topluluk Gümrük Kodu ile Uygulama Yönetmeliği ile düzenlenen bazı alanlarda (ürünlerin menşei, gümrük değeri, gümrük beyanları, serbest dolaşıma giriş, askıya alma düzenlemeleri, gümrük borcu, başvuru hakkı, vb) mevzuat uyumunun sağlanması ve ilgili hükümlerin uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğunu Gümrük İş Birliği Komitesi'ne vermiştir.

Gümrük İş Birliği Komitesi, üye devletler gümrük uzmanları ve Komisyon servislerinin gümrük sorunları ile ilgili memurları ile Türk gümrük uzmanlarından oluşur.

5. GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda (ortak ticaret politikası, ortak rekabet politikası, gümrük mevzuatı vb.), Türk mevzuatının Topluluk mevzuatıyla sürekli uyumu ilkesini getirmiş ve bu ilkeyi hayata geçirmek için de "Gümrük Birliği Ortak Komitesi" adı altında yeni bir organ tesis etmiştir.

Gümrük Birliği Kararı'nın 50/1. maddesiyle kurulan ve akit tarafların temsilcilerinden oluşan Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin başlıca ilgi alanı teknik konulardır. Ortaklık Anlaşmasıyla oluşturulan diğer kurumlar varlığını sürdürmeye devam edecektir.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ, bilgi ve görüş alışverişini yönlendirir, Ortaklık Konseyi'ne tavsiyelerde bulunur ve gümrük birliğinin doğru işleyişini sağlamak amacıyla görüş bildirir. Komite bazı konularla sınırlı olmak üzere, **YENİ BİR MEVZUAT YARATMAYACAK** ve Topluluk mevzuatında değişiklik oluşturmayacak teknik nitelikli kararlar alabilir.

Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin **TEMEL FONKSİYONU**, Türkiye'nin gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda öngörülen mevzuat uyumu ilkesine bağlı kalmasına yönelik bir danışma prosedürünün oluşturulmasıdır. Amaç, mevzuat ve uygulamalar arasındaki farklılık ve çelişkilerin, malların serbest dolaşımı ilkesini etkilemesini, ticarete sapma meydana getirmesini ve ekonomik sorunlara yol açmasını engellemektir.

Gümrük Birliği Kararı'nda **AYDA BİR DÜZENLİ OLARAK TOPLANMASI ÖNGÖRÜLMEKLE BİRLİKTE**, Gümrük Birliği Ortak Komitesi **BUGÜNE KADAR 9 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.**

1/95 SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARI'NIN İÇERİĞİ

Kapsadığı alanlar ve içerdiği hükümler itibarıyla Türkiye ile AB arasında klasik anlamdaki gümrük birliğinin ötesinde bir entegrasyon süreci başlatan Gümrük Birliği Kararı'nın öngördüğü hukuki ve kurumsal düzenlemeler, dünya ticaretinde GATT kuralları bazında gelişen yeni koşullar ve AB'nin 1992 yılında hayata geçirdiği Tek Pazar uygulamaları çerçevesinde, Topluluğun Ortak Ticaret ve Ortak Rekabet Politikalarına uyumu da kapsamaktadır.

Bu çerçevede **GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI**; aşağıdaki hükümler ve eklerden oluşmaktadır.

Malların <u>serbest dolaşımı</u> ve <u>ticaret politikası</u> ,	OGT ve tercihli tarife politikası,
<u>İşlenmiş tarım</u> ürünleri,	<u>Tarım</u> ürünleri,
Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi,	Kurumsal yapı,
Yerleşme hakkı ve hizmetler,	Korunma tedbirleri,
Danışma ve karar prosedürleri,	Uyuşmazlıkların çözümü,
<u>Mevzuatın yakınlaştırılması</u> (fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması, rekabet, devlet yardımları, kamu ihaleleri, vergilendirme),	<u>Gümrük vergilerinin</u> , miktar kısıtlamalarının ve eş etkili vergi ve tedbirlerin <u>kaldırılması</u> ,
<u>GÜMRÜKLER</u> ,	

(GÜMRÜK HÜKÜMLERİ)

1. Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte, Türkiye, Topluluk Gümrük Kodu'nu ihdas eden 12 Ekim 1992 tarih ve (EEC) 2913/92 sayılı Konsey Yönetmeliği ile onun uygulama hükümlerini belirleyen 2 Temmuz 1993 tarih ve (EEC) 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliğini temel alan aşağıdaki konulara ait hükümleri kabul eder.

Malların menşei	Malların gümrük değeri
Malların dolaşımı	Serbest dolaşıma giriş
Malların Gümrük Birliği bölgesine girişi	Gümrük beyannamesi
Gümrük borcu	İtiraz hakkı
Ekonomik etkisi olan gümrük işlemleri ve erteleme rejimleri	

ORTAKLIK KONSEYİ'NİN 6 MART 1995 TARİHLİ TOPLANTISINDA 1/95 SAYILI GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARININ YANISIRA,

- Taraflar arasındaki ilişkilerin Ortaklık Anlaşmasının öngörmediği alanlarda da güçlendirilmesini amaçlayan bir Tavsiye Kararı,
- Türkiye'nin üçüncü ülkelere karşı 1 Ocak 2001 tarihine kadar Ortak Gümrük Tarifesinin üzerinde vergi uygulayacağı hassas ürünleri belirleyen 2/95 sayılı Karar,
- Türk ekonomisinin Gümrük Birliğine bağlı olarak geçireceği değişiklikler esnasında ihtiyaç duyacağı mali yardım ve iş birliğinin çerçevesini belirleyen Topluluk Deklarasyonu, Kabul edilmiştir.

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN KAPSAMI

GÜMRÜK BİRLİĞİ, esas itibarıyla **SANAYİ** ürünlerini kapsamaktadır.

Ancak, hassas maddeler olarak nitelendirilen bazı sanayi ürünlerinin üçüncü ülkelere ithalatında Topluluk tarafından uygulanan OGT hadlerine uyum, kademeli olarak 1.1.2001 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, Topluluğun 3448/93 sayılı Konsey Yönetmeliği ekinde listelenen

- "**İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ**" Gümrük Birliği **kapsamında yer alırken**,
- Bu ürünler dışındaki **TARIM ÜRÜNLERİNİN** serbest dolaşımı, Türkiye'nin, **Topluluğun Ortak Tarım politikasına uyumu ertesinde mümkün olabilecektir.**
- **İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA**, Topluluk sistemi ile uyumlu olarak oluşturulan yeni mevzuat çerçevesinde, **TOPLU KONUT FONU (DİĞER BİR İFADEYLE TARIM PAYI)** bütün ülkeler kaynaklı ürünler için uygulanırken, Gümrük Vergisi Oranı (sanayi payı) sadece üçüncü ülkeler menşeli ürünlerde uygulanmaktadır.

Öte yandan, **AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU ANLAŞMASINA DAHİL ÜRÜNLERDE İŞE**,

- AB ile Türkiye arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını öngören Anlaşma 1 Ağustos 1996 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2006/10895

12/9/1963 tarihinde imzalanan ANKARA ANLAŞMASI'IN 24. maddesine göre Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 2/69 sayılı Kararı uyarınca kurulan Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesinin 1/2006 sayılı Kararına ilişkin ekli "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 11/8/2006 tarihli ve 5927 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 23/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR – Md.1

(1) Bu Karar, **TÜRKİYE** ve **AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA** oluşturulan Gümrük Birliği'nin uygulanması amacıyla, Türkiye veya Avrupa Topluluğu'nda **SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN** eşyanın ticareti ile Gümrük Birliği taraflarının üçüncü ülkeler üzerinden yaptıkları ticaret ile ilgili gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

DAYANAK – Md. 2

(1) Bu Karar, **12 EYLÜL 1963** tarihinde imzalanan **ANKARA ANLAŞMASI'NIN** 24. maddesine göre Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 2/69 sayılı Kararı uyarınca kurulan Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İş birliği Komitesi'nin, iki taraf arasında oluşturulan Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin esaslara dair 1/2006 sayılı Kararı'na dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR – Md. 3

AVRUPA TOPLULUĞU'NA ÜYE ÜLKELER: aşağıda adları belirtilen ülkeler,

ALMANYA (Kurucu)	FİNLANDİYA,	İSVEÇ	MALTA
AVUSTURYA	FRANSA (Kurucu)	İTALYA (Kurucu)	POLONYA
BELÇİKA (Kurucu)	HIRVATİSTAN (2013)	KIBRIS	PORTEKİZ
BULGARİSTAN (2007)	HOLLANDA (Kurucu)	LETONYA	ROMANYA (2007)
ÇEK CUMHURİYETİ	İNGİLTERE 31.12.2020 KUZEY İRLANDA (07.05.2021)	LİTVANYA,	SLOVAKYA
DANİMARKA	İRLANDA	LÜKSEMBURG (Kurucu)	SLOVENYA
ESTONYA	İSPANYA	MACARİSTAN	YUNANİSTAN

TOPLULUK: Avrupa Topluluğu,

GÜMRÜK BİRLİĞİ: Türkiye ile Topluluk arasında tesis edilen Gümrük Birliği,

TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ: Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi,

TOPLULUK GÜMRÜK BÖLGESİ: Topluluk Konseyi'nin Topluluk Gümrük Kodu'nu oluşturan 2913/92 sayılı Tüzüğü'nün 3. maddesinde yer aldığı şekliyle, bu maddenin (a) bendinde belirtilen ülkelerin gümrük bölgelerinin tamamı,

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜMRÜK BÖLGESİ: Topluluğun Gümrük Bölgesi ile Türkiye'nin Gümrük Bölgesi,

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜMRÜK BÖLGESİ'NİN BİR PARÇASI: Bir taraftan Topluluğun Gümrük Bölgesi'ni öte yandan da Türkiye'nin Gümrük Bölgesi,

ÜÇÜNCÜ ÜLKE: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi dışında kalan ülke veya bölgeler,

SERBEST DOLAŞIMDAKİ EŞYA: Tümüyle Türkiye veya Topluluk'ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşya,

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Topluluk'ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge,

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ: Serbest dolaşımdaki eşyanın harifte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet tanınmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim,

ÜÇGEN TRAFİK: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulü,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasında serbest dolaşımda olup, ait olduğu gümrük bölgesinden ihraç edildikten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin diğer parçasına **ÜÇ (3) YIL İÇİNDE GERİ GELEN** ve serbest dolaşıma giren eşya,

INF 2 BİLGİ FORMU: Harifte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkân veren belgeyi,

INF 3 BİLGİ FORMU: İhracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belge,

MENŞE İSPAT BELGESİ:

- EUR.1 Dolaşım Belgesi
- EUR-MED Dolaşım Belgesi
- Fatura beyanı
- EUR-MED fatura beyanı *(Not: Form A menşe ispat belgesi yok)*

TEDARİKÇİ: Ticarete konu olan eşyayı Türkiye veya Topluluk'ta üreten veya Türkiye ya da Topluluk'taki alıcıya tedarik eden satıcı;

TEDARİKÇİ BEYANI: Tedarikçi tarafından düzenlenip ihracatçının kullanımına sunulan, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine yönelik başvuruları ya da fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanlarını tevsik etmek üzere kanıt olarak kullanılan, eşyanın Türkiye veya Topluluk'un ilgili tercihli ticaret anlaşmalarında yer alan **menşe kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini belirten** yazılı menşe beyanı;

UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI: Tedarikçi tarafından menşe statüsü uzun bir süre aynı kalması beklenen eşyanın belirli bir müşteriye düzenli olarak tedarik edilmesi halinde söz konusu eşyanın müteakip sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde hazırlanan, düzenlendiği tarihten itibaren ancak **1 YILA KADAR GEÇERLİLİK** taşıyabilen tek bir **tedarikçi beyanı**;

INF 4 BİLGİ FORMU: Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçıya sunulan belge;

EFTA DEVLETLERİ: LIHTENŞTAYN dahil İSVİÇRE, İZLANDA ve NORVEC,

AKDENİZ ÜLKELERİ: Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus ve Ürdün,

PAN-AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAMKS): Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA devletleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarete, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemi,

PAN-AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAAMKS): Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA devletlerinden oluşan Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkeler, Faroe Adaları ile Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, Ürdün, Fas, Suriye, Tunus, Batı Şeria ve Gazze Şeridinden oluşan Akdeniz ülkeleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya; Muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarete, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemi,

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (BBMKS): Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Topluluğu ile Avrupa Birliğinin İstikrar ve Ortaklık Sürecinde yer alan ARNAVUTLUK Cumhuriyeti, BOSNA VE HERSEK, HIRVATISTAN Cumhuriyeti, KARADAĞ, MAKEDONYA Cumhuriyeti ve SİRBİSTAN Cumhuriyeti arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarete, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemi,

SEVKİYAT: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

ELEKTRONİK SİSTEM: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı, ifade eder.

A.TR DOLAŞIM BELGESİNİN ŞEKLİ – Md.4

(1) **A.TR Dolaşım Belgeleri**, bu Kısımın Yedinci Bölüm hükümleri ile 36. ve 67. madde hükümleri saklı kalmak üzere,

- Gümrük Birliği uyarınca serbest dolaşıma ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde,
- İhracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin talebi üzerine; gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip GÜMRÜK İDARESİNCE VİZE EDİLEN BELGELERDİR.

(2) Belge formatı, 210x297 mm. ebatlarında olmalıdır. Belgenin basımında kullanılan kâğıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kâğıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25 g/m2'den az olmamalıdır.

- Söz konusu belge, mekanik ya da kimyasal yollarla yapılabilecek tahrifatı gözle görülür hale getiren **YEŞİL MENEVİŞ DESENİ ZEMİN ÜZERİNE BASILMIŞ OLMALIDIR.**

(3) Türkiye ve Topluluk üyesi ülke gümrük idareleri, sertifikaları kendileri bastırabilir ya da onaylanmış matbaacılar vasıtasıyla bastırabilirler. Belgelerin söz konusu matbaalara bastırılması halinde, hazırlanan her belgede söz konusu onay belgesine atıf yapılır. Her formda matbaanın adı ve adresi veya matbaa sahibinin kimliğini belirten bir işaret bulunur. Basım sırasında her belgeye ayrı bir seri numarası verilir.

A.TR DOLAŞIM BELGESİNİN DÜZENLENECEĞİ HALLER – Md.5

(1) A.TR Dolaşım Belgesi, **Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında DOĞRUDAN NAKLEDİLEN;** Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere;

- **İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ** ile **SANAYİ ÜRÜNLERİ** için düzenlenir.

(2) **ANCAK, tek bir sevkiyat kapsamına giren eşya, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde üçüncü ülkeler üzerinden aktarılma veya geçici depolama yoluyla nakledilebilirler.**

- **Ancak bu eşya transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmalı ve**
- **Boşaltma, tekrar yükleme işlemleri dışında bir işlemde ya da ürünleri iyi koşullarda saklamaya yönelik işlemler dışında bir işlemde geçmemiş olmalıdır.**

(3) **Eşya, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında üçüncü ülkeler üzerinden BORU HATTIYLA NAKLEDİLEBİLİR.**

(4) Yukarıda belirtilen koşulların yerine getirildiğinin ithalatçı ülke gümrük idarelerine ispatı;

- Üçüncü ülke üzerinden geçişi kapsayan tek bir taşıma belgesi ya da,
- Üçüncü ülkenin Gümrük makamları tarafından düzenlenen
 - Ürünlerin tam bir tanımını veren,
 - Ürünlerin boşaltma ve yeniden yüklenme tarihlerini ve gerektiğinde gemilerin ya da kullanılan diğer taşıma araçlarının adlarını belirten
 - Ürünlerin üçüncü ülkede bulunduğu koşulları belirten belgelerin veya;
- Bu belgelerin ibraz edilememesi halinde kanıtlayıcı nitelikteki diğer belgelerin ibrazı suretiyle yapılır.

A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI – Md.6

- (1) Dolaşım belgeleri bastırıldıktan sonra Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşça ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. İhracatçılar dolaşım belgelerini gümrük idarelerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlardan alırlar.

TÜRKİYE'DEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHRACATLAR İÇİN A.TR BELGELERİNİN DOLDURULMASI – Md.7

- (1) A.TR Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler 3. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.
- (2) A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.
- (3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve Gümrük Birliği hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerinden aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur.
- a) A.TR Dolaşım Belgeleri, **TÜRKÇE** veya **TOPLULUĞUN RESMİ DİLLERİNDEN BİRİNDE**, gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. Belgeler Türkçe hazırlandığında, aynı zamanda Topluluğun resmi dillerinden birinde de düzenlenir.
- b) A.TR Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur.
- Beyan edilen ve A.TR Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.
- c) Elektronik sistem üzerinde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için beyanda bulunulan eşyanın Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğu hususunda, tevsik edici tüm bilgi ve belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi amacıyla elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgiler Gümrük Kanunu'nda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.
- ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden tamamlanır.
- d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde yer alan bilgiler, 4. maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve 6. maddede belirtilen şekilde temin edilen **YEŞİL MENEVİŞ ZEMİNLİ** matbu A.TR Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (13) numaralı "İhracatçının Beyanı" kutusu ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından **BEŞ (5) YIL** süresince saklanır.
- e) A.TR Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (13) numaralı "İhracatçının Beyanı" alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.

ELEKTRONİK SİSTEMDE DÜZENLENEN A.TR DOLAŞIM BELGELERİNE İLİŞKİN GÜMRÜK İDARESİNCE VEYA BAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLEN KİŞİ VE KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER – Md.8

- (1) 7. madde uyarınca elektronik sistem kullanılarak A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 7. maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.
- (2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanır.
- (3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.

ELEKTRONİK SİSTEMDE DÜZENLENEN A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN GÜMRÜK İDARELERİNCE İNCELENMESİ VE VİZE EDİLMESİ – Md.9

- (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gönderilen A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun olması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.
- (2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;
- a) A.TR Dolaşım Belgelerinin bu Karar hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek,
 - b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla A.TR Dolaşım Belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,
 - c) İhraç konusu eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunup bulunmadığını belirlemek,
 - ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından verilen belgeleri incelemek,
 - d) İhraç konusu eşyayı, Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek, suretiyle işlem ifa eder.
- (3) 7. maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde, belgenin (12) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve beyanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya kaşesi yer alır.

DOLAŞIM BELGELERİNİN VİZE EDİLMESİ – Md.10

- (1) Belge üzerinde gümrük vizesine ayrılmış olan bölümün doğru olarak ve eksiksiz doldurulması şarttır,
- **YANLIŞ veya EKSİK OLARAK YAPILAN VİZE İŞLEMİ BELGEYİ GEÇERSİZ KILAR veya SONRADAN KONTROL SEBEPLERİNDEN BİRİNİ TEŞKİL EDER.**
 - Gümrük idareleri vizeye ayrılmış olan bölüme gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin adını, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlar.
- (2) Gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen ihraç evrakından veya dolaşım belgelerinde kayıtlı bilgilerden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgelerini VİZE EDEMEZLER
- (3) Gümrük idareleri, ihracatın gerçekleşmesinden sonra dolaşım belgelerinin ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilecek **YEŞİL RENKTE ZEMİNİ OLAN İLK NÜSHASI** ile ihracatçıda kalacak **BEYAZ NÜSHAYI İHRACATÇIYA VERİRLER.**
- Gümrük İdareleri, **KALAN BEYAZ RENKLİ NÜSHALARDAN BİRİNİ gümrük idaresinde alıkoyar** ve
 - **DİĞER NÜSHAYI**, ihracatı takip eden **İLK İŞ GÜNÜ İÇİNDE** teyit nüshası olarak alıkonulmak üzere **ilgili kişi ve kuruluşa gönderirler.**

DOLAŞIM BELGELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ – Md. 11

- (1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’ndeki bir gümrük idaresinin kontrolü altındaki eşyanın, tamamının ya da bir kısmının Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi içinde bir yere gönderilmesi amacıyla **A.TR DOLAŞIM BELGESİNİN ASLININ, BİR YA DA BİRÇOK A.TR DOLAŞIM BELGESİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ MÜMKÜNDÜR:**

- a) Bir veya birçok A.TR Dolaşım Belgesi, bir veya birçok A.TR Dolaşım Belgesiyle, bu Karar hükümleri uyarınca **AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR:**
 - Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi talebi belgeyi düzenleyen kuruluş ve belgeyi vize eden gümrük idaresince incelenir.
 - Bu belgelerde cins, nevi, nitelik ve miktarı kayıtlı eşyanın ilk belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan sonra yeni belgenin vize işlemi yapılır.
 - Gümrük idaresince iptal edilen eski belge yeni belgenin beyaz renkli nüshaları ile birlikte ilgili kişi ve kuruluşa gönderilir.
 - b) Bir sevkiyat kapsamı eşyanın ve bu eşyaya ait A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idarelerince eşyanın ithali sırasında BELGE ASLI ÜZERİNDE DÜŞÜM YAPILMAK SURETİYLE BÖLÜNMESİ MÜMKÜNDÜR.
- **DÜŞÜM İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK gümrük idaresi**, sevkiyatın her bir kısmı için orijinal A.TR Dolaşım Belgesi üzerinde düşüm işlemini yapar.

A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN SONRADAN VERİLMESİ – Md.12

(1) Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmemesi veya teknik nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, **EŞYANIN İHRACINDAN SONRA DA** A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

(2) A.TR Dolaşım Belgeleri;

- A.TR Dolaşım Belgesinin **HATA, UNUTULMA, İHMAL** ya da **ÖZEL DURUMLAR** nedeniyle ihracat yapılırken düzenlenmemiş olması,
- A.TR Dolaşım Belgesinin **DÜZENLENMİŞ, ANCAK TEKNİK NEDENLERLE** ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili yetkili kişi ve kuruluş ve gümrük idarelerine ispat edilmesi,
- Eşyanın "**VARIŞ ÜLKESİ**" **ÜÇÜNCÜ ÜLKE İKEN** Topluluk üyesi bir ülke olarak değişmesi,
- Topluluk üyesi bir ülkeye ihracat edilen eşyanın ihracı sırasında Topluluk üyesi başka bir ülkeye gönderilmesi halinde, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgesinde "**VARIŞ ÜLKESİNİN**" **DEĞİŞTİRİLMESİNİN TALEP EDİLMESİ**,

Durumlarında belge kapsamı eşyanın ihracından sonra istisnai olarak düzenlenebilir.

A.TR DOLAŞIM BELGESİNİN SONRADAN VERİLMESİNE İLİŞKİN ELEKTRONİK SİSTEM ÜZERİNDEN BAŞVURU – Md.13

(1) 12. maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

- Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunur.
- Söz konusu eşya için ihracat sırasında A.TR Dolaşım Belgesi verilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elektronik sistem üzerinden beyan eder.

TEKNİK NEDENLERLE A.TR DOLAŞIM BELGESİNİN REDDİ – Md.14

(1) A.TR Dolaşım Belgeleri bu Kararda öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise "**TEKNİK NEDENLERLE**" reddedilebilir.

Aşağıda örnekleri verilen **teknik nedenlerle kabul edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri sonradan düzenlenebilir**:

- A.TR Dolaşım Belgesinin, **ÖNGÖRÜLEN FORM DIŞINDA BİR FORM KULLANILARAK DÜZENLENMESİ**
(Örneğin, *ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması*),
- A.TR Dolaşım Belgesinde **DOLDURULMASI ZORUNLU KUTULARDAN BİRİNİN DOLDURULMAMASI**,
(Örneğin *A.TR Dolaşım Belgesi (5) numaralı kutu*)
- A.TR Dolaşım Belgesinin **MÜHÜRLENMEMESİ, KAŞELENMEMESİ** veya **İMZALANMAMASI**
(*A.TR Dolaşım Belgesi (12) numaralı kutu*)
- A.TR Dolaşım Belgesinin **YETKİLİ OLMAYAN BİR MAKAM TARAFINDAN ONAYLANMASI**,
- A.TR Dolaşım Belgesi **vize edilirken kullanılan MÜHRÜN** veya **KAŞENİN**, 37. madde hükümleri uyarınca **ÖRNEĞİ GÖNDERİLMEYEN YENİ BİR MÜHÜR VEYA KAŞE OLMASI**,
- İbraz edilen A.TR Dolaşım Belgesinin **ORJİNAL OLMAYIP FOTOKOPİ** veya **SURET OLMASI**,
- A.TR Dolaşım Belgesinin **(5) numaralı kutusuna TÜRKİYE VE TOPLULUK ÜLKESİ OLMAYAN ÜLKELERDEN BİRİNİN YAZILMASI**.

(2) Teknik nedenlerle ithalatçı ülke tarafından reddedilen A.TR Dolaşım Belgesi, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir A.TR Dolaşım Belgesi alması için ihracatçıya iade edilir. Ancak, gümrük idareleri reddedilen A.TR Dolaşım Belgesinin bir fotokopisini saklarlar.

(3) Türkiye'ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen **A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN TEKNİK NEDENLERLE REDDEDİLMESİ DURUMUNDA**,

- Eşyaya Gümrük Birliği kapsamında **TERCİHLİ REJİM UYGULANMAZ** ve
- Kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak **VERGİLER TAHSİL EDİLİR**.

➤ Bu durumda, 4458 sayılı Gümrük **KANUNU'NUN 234. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ UYGULANMAZ**.

ELEKTRONİK SİSTEM ÜZERİNDEN A.TR DOLAŞIM BELGESİNİN SONRADAN VERİLMESİ İŞLEMLERİ -Md.15

(1) 13. maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin başvurusu, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

SONRADAN VERİLMİŞTİR MEŞRUHATI – Md.16

(1) Sonradan düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin **(8) numaralı kutusunda** yer alan **“GÖZLEMLER”** bölümüne; aşağıdaki ifadelerden biri yazılır.

- **“ISSUED RETROSPECTIVELY”**
- **“SONRADAN VERİLMİŞTİR”**

(2) İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir.

İKİNCİ NÜSHA A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENMESİ – Md.17

(1) A.TR Dolaşım Belgesinin **ÇALINMASI**, **KAYBEDİLMESİ** veya **HASAR GÖRMESİ** hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini elektronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir.

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait asıl A.TR Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra, başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir.

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgelerinin **(8) NUMARALI “GÖZLEMLER”** kutusuna aşağıdaki ibarelerden biri ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem tarafından doğrudan kaydedilir.

- **“DUPLICADO”**
- **“İKİNCİ NÜSHADIR”**

(5) Elektronik sistem tarafından asıl A.TR Dolaşım Belgesi, bu belgeye dayanılarak düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgesiyle ilişkilendirilir.

A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN İBRAZ SÜRELERİ – Md.18

(1) **A.TR Dolaşım Belgesinin**, ihracatçı ülke gümrük idaresince **VİZE EDİLDİĞİ TARİHTEN** itibaren **DÖRT (4) AY** içinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

(2) **“SONRADAN VERİLMİŞTİR”** kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de ihracatçı gümrük idaresinin **VİZE TARİHİNDEN** itibaren **DÖRT (4) AY** içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(3) 20. madde hükümleri uyarınca **“BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM USULLERİ”**ne göre düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı tarafından dolaşım belgesinde belirtilen **FİİLİ İHRAÇ TARİHİNDEN** itibaren **DÖRT (4) AY** içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(4) **“İKİNCİ NÜSHADIR”** kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de **ilk A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden** itibaren **DÖRT (4) AY** içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(5) A.TR Dolaşım Belgesinin, **ithalatçı gümrük idaresine BİRİNCİ FIKRADA BELİRTİLEN SÜRENİN BİTİMİNDEN SONRA SUNULMASI HALİNDE**,

- **Gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması durumunda belge gümrük idaresince kabul edilebilir.**

(6) **Dolaşım Belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlarda, EŞYANIN SÜRESİ İÇİNDE İLGİLİ GÜMRÜĞE ARZ EDİLMİŞ OLMASI ŞARTIYLA A.TR Dolaşım Belgesi KABUL EDİLİR.**

BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEMLER

BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEMDEN YARARLANMA İZİNİ – Md.19

(1) Bu Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak Bakanlıkça “**ONAYLANMIŞ İHRACATÇI**” yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilen kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan, **A.TR DOLAŞIM BELGELERİ DÜZENLEME YETKİSİ VERİLEBİLİR.**

(2) Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarete, “**ONAYLANMIŞ İHRACATÇI**” YETKİSİ;

- a) Sık sık A.TR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,
- b) Eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren,
- c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 71. maddesine dayanılarak basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Bakanlıkça belirlenen genel ve özel koşulları taşıyan,
- d) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkân verecek kayıtlara sahip olan,

Gerçek ve tüzel kişilere verilebilir. Bu kişiler Basitleştirilmiş İşlemlerden yararlanır.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM USULLER – Md.20

(1) Basitleştirilmiş işlem usulleri, gümrük idarelerinin tercihi göre ve izin belgesinde belirtildiği üzere, aşağıdaki şekillerde uygulanır:

- a) EK-I’de bir örneği verilen **A.TR Dolaşım Belgesinin** "Gümrük Vizesi" sütunu gümrük idaresi tarafından idarenin damgası basılmak, imza ve kaşe konulmak suretiyle **FİİLİ İHRACATTAN ÖNCE ONAYLANARAK İHRACATÇIYA VERİLİR.**
- b) EK-II’de verilen örneğe uygun olarak ihracatçılar tarafından yaptırılan ve Müsteşarlıkça verilen **ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİ NUMARASINI İÇEREN ÖZEL MÜHÜR,** ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin "**GÜMRÜK VİZESİ**" sütununa basılarak vize işlemi yapılır.
- Onaylanmış ihracatçının özel damgasını taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça usul ve şartları belirlenmek kaydıyla, önceden belirlenmiş matbaalara bastırılarak kullanılabilir.

(2) Her iki şekilde de ihracat tarihi, ihracatçı tarafından dolaşım belgesinin (13) numaralı "**İhracatçının Beyanı**" sütununda belirtilir.

(3) Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için basitleştirilmiş usul kapsamında elektronik sistem üzerinden düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinde, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen **ÖZEL MÜHRÜN**, 4. maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve 6. maddede belirtilen şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu A.TR Dolaşım Belgesi üzerine basılması suretiyle yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Ayrıca, sonradan kontrol taleplerini sonuçlandıracak gümrük idaresinin adı elektronik sistem tarafından düzenlenen belgeyle ilişkilendirilir.

BAŞVURU – Md.21

(1) **BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEMLERDEN YARARLANMAK İSTEYEN İHRACATÇILAR,**

- Müracaat formunu ve taahhünameyi doldurarak **BAKANLIĞA BAŞVURUR.** (İlgili gümrük ve dış ticaret bölge müd.)

(2) Onaylanmış ihracatçıya verilen yetki belgesinde, yararlandırılacak basitleştirilmiş işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirtilir.

(3) Bakanlık (İlgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü) tarafından **VERİLEN YETKİ BELGESİNDE;**

- a) Varsa belgelerin ön tasdikinden sorumlu gümrük idaresi,
- b) Onaylanmış ihracatçının söz konusu belgelerin kullanıldığını kanıtlama şekli,
- c) Bu Kararın 20. maddesinin (b) bendi hükümlerinde belirtilen durumlarda bu Karar çerçevesinde sonradan kontrol taleplerini sonuçlandıracak gümrük idaresi, Belirtilecektir.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM MEŞRUHAT – Md.22

(1) Bu Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri çerçevesinde basitleştirilmiş işlem usullerinden yararlanan ve onaylanmış ihracatçı tarafından imzalanan dolaşım belgelerinin, **(8) NUMARALI “GÖZLEMLER”** bölümünde; aşağıdaki ifadelerden birisinin bulunması şarttır.

- “Simplified procedure”
- “Basitleştirilmiş işlem”

(2) Yukarıda belirtilen ifadeyi taşıyan dolaşım belgeleri de dahil olmak üzere, 20. madde hükümlerine istinaden düzenlenen ve (13) numaralı bölümü onaylanmış ihracatçı tarafından imzalanan belge, bu Karar hükümlerine uygun olarak düzenlenen ve gümrük idaresi tarafından vize edilen A.TR Dolaşım Belgesine eşdeğer sayılır.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM İZNİNİN İPTALİ – Md.23

(1) Onaylanmış ihracatçıların bu Karardaki hükümlere aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen şartlara uymamaları ya da bu Karar'da belirtilen koşulların ortadan kalkması veya sonradan kaybedilmesi halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Bakanlıkça (ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

TOPLULUK TARAFINDAN VERİLEN BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEMDEN YARARLANMA İZİNLERİNİN KABUL EDİLMESİ – Md.24

(1) Topluluk üyesi ülkelerin yetkili gümrük idarelerince onaylanmış ihracatçı yetkisi verilen ihracatçılar tarafından basitleştirilmiş işlem usulleri çerçevesinde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri gümrük idarelerince kabul edilir.

(2) Bulunduğu Topluluk üyesi ülke haricinde bir başka üye ülkeden sık sık ihracat gerçekleştiren ve bu kapsamdaki ihracatları için, bulundukları ve gerekli kayıtları tuttukları üye ülke tarafından onaylanmış ihracatçı yetkisi verilen ve bu statüleri bulundukları üye ülke yetkili makamlarınca ihracatın gerçekleştirildiği üye ülke yetkili makamlarına iletilmiş olan ihracatçılarca, basitleştirilmiş işlem usulleri çerçevesinde düzenlenen A.TR Belgeleri de gümrük idarelerince kabul edilir.

(3) İkinci fıkra hükümleri çerçevesinde düzenlenen bir A.TR Dolaşım Belgesinin 14 nolu kutusunda sonradan kontrol adresinin önceden basılı olarak bulunmaması halinde ihracatçı, dolaşım belgesinin (8) numaralı "Gözlemler" bölümünde, Bakanlığın (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) sonradan kontrol talebinde bulunabileceği, kendisine onaylanmış ihracatçı yetkisi veren üye ülkenin yetkili gümrük idaresinin adresini belirtir.

DOLAŞIM BELGELERİNİN İTHALATÇI ÜLKE GÜMRÜK İDARESİNE SUNULMASI – Md.25

(1) Dolaşım belgeleri, ithalatçı ülkenin mevzuatına uygun olarak bu ülkenin gümrük idarelerine sunulur.

- Gümrük idareleri, dolaşım belgesinin **TERCÜMESİNİ TALEP EDEBİLİRLER.**
- Gümrük idareleri ithalatçının eşyanın serbest dolaşım koşullarını karşıladığını belirten beyanının gümrük beyannamesine eklenmesini de talep edebilirler.

İTHALATTA İBRAZ EDİLEN BELGELERE İLİŞKİN İŞLEMLER – Md.26

(1) Gümrük idareleri gümrük beyannamesinin tescilinden sonra beyanname ile birlikte ibraz edilen dolaşım belgesinin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini, ihracatçı gümrük idaresi tarafından vize edilip edilmediğini, süresi içinde gümrüğe verilir verilmeyişi kontrol eder.

- Söz konusu dolaşım belgesindeki bilgilerin, beyannamenin tescili sırasında ibraz edilen fatura ve ithalat ile ilgili diğer belgelerdeki bilgilere uygun olup olmadığı incelenir.
- Fiziki muayene yapıldığı takdirde, ithal konusu eşyanın ayırt edici özelliklerinin, dolaşım belgesinde kayıtlı eşyaya uygun olup olmadığına bakılır.

(2) Bu kontrollerin UYGUN SONUÇ VERMESİ halinde, dolaşım belgesinin aslı beyannamenin birinci nüshasına eklenir.

- KONTROLLERİN OLUMSUZ SONUÇ VERMESİ HALİNDE ise, dolaşım belgesi bu Karar hükümleri uyarınca kontrol edilmek üzere **"KONTROL İSTEMİ"** bölümü doldurulup ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderilmek üzere **BAKANLIĞA (AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) İNTİKAL ETTİRİLİR.**

İTHALAT SIRASINDA DOLAŞIM BELGELERİNİN İBRAZ EDİLEMEMESİ – Md.27

(1) Eşyanın tercihlî rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken **A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN**,

- Bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında **İBRAZ EDİLEMEMESİ** ve ilgili ithalatçı tarafından **EŞYANIN BEKLETİLMEYEN İTHALİNİN İSTENİLMESİ DURUMUNDA**,
- **TERCİHLİ REJİM UYGULANMAZ** ve
- Kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak **VERGİLER KESİN OLARAK TAHSİL EDİLİR.**

➤ **ANCAK**, bu kabil eşyanın fiilen ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun dolaşım belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde,

a) İbraz olunan dolaşım belgesi, ihracatçı ülke gümrük idarelerince fiili ihraç sırasında düzenlenip vize edilmiş A.TR Dolaşım Belgesi veya,

b) İbraz olunan A.TR Dolaşım Belgesi ihracatçı üye ülkeden eşyanın fiili ihracatından sonra verilmiş ve "Sonradan Verilmiştir" kaydını taşıyan dolaşım belgelerinden ise,

- Her iki halde de ibraz olunan dolaşım belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve eki belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve eşyanın süresi içerisinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olduğunun tespiti kaydıyla Gümrük Kanunu hükümleri gereğince **GÜMRÜK VERGİSİ TUTARI YÜKÜMLÜYE İADE EDİLİR.**

ÖNEMSİZ FARKLILIKLAR VE ŞEKLİ HATALAR – Md.28

(1) A.TR Dolaşım Belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında **KÜÇÜK FARKLILIKLARIN BULUNMASI,**

- Belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesinlikle ortaya konması kaydıyla,
- Söz konusu dolaşım **BELGELERİNİN GEÇERLİLİĞİNİ KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALDIRMAZ.**

(2) A.TR Dolaşım Belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, **DAKTİLO HATASI GİBİ BARİZ MADDİ HATALAR,** bu belgelerin **REDDEDİLMESİNİ GEREKTİRMEZ.**

SONRADAN KONTROL TALEBİ – Md.29

(1) **İthalatçı ülke gümrük idareleri,** A.TR Dolaşım Belgelerinin **SONRADAN KONTROLÜNÜ TALEP EDEBİLİRLER.**

(2) İthalatçı ülke gümrük idaresi, ihracatçı ülke gümrük idaresince verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin gerçekliği veya eşyaya ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 30. madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderir.

(3) İthalatçı ülke gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgesini, sunulması halinde faturayı veya örneklerini araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatı gerçekleştiren devletin gümrük makamlarına geri gönderir. Dolaşım belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgiler de kontrol talebini desteklemek üzere ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine gönderilir.

SONRADAN KONTROL İŞLEMLERİ – Md.30

(1) A.TR Dolaşım Belgelerinin **SONRADAN KONTROL TALEBİ,**

- Bu belgelerin **BAKANLIĞA** gönderilmesi suretiyle yapılır. **(AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)**

(2) Bakanlıkça A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrol talebi, belgenin (14) numaralı bölümüne; kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar, tarih ve imza atar ve idarenin okunabilir mührünü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi basarak, tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemini tamamlar.

(3) İthalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesinin ardından sonradan kontrol işlemine tabi tutulan A.TR Dolaşım Belgesi muhteviyatı eşyanın, ithalatçısı tarafından serbest dolaşıma konulmasının talep edilmesi halinde tercihi rejim uygulanmaz ve eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla, ithalatçı ülke gümrük idaresince gerekli görülen bütün önlemler alınır.

(4) Bu çerçevede, söz konusu belge kapsamı eşyanın 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan

- İthalat Rejim Kararı ve tadillerine ek listelerde "**AB**" SÜTUNU VERGİ ORANI İLE "**DİĞER ÜLKELER**" SÜTUNUNDAKİ **VERGİ ORANI ARASINDAKİ FARK KADAR**
- **NAKİT** veya **TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK,** eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır.

(5) Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı gümrük idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

SONRADAN KONTROL TALEBİNİN İNCELENMESİ – Md.31

(1) **Sonradan kontrol, İHRACATÇI ÜLKE GÜMRÜK İDARESİ TARAFINDAN YAPILIR.** Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

(2) İhracatçı ülke gümrük idareleri A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrol sonucunu (15) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtirler:

- a) Birinci veya ikinci haneden uygun olanın önüne (**x**) işareti konulur,
- b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır,
- c) İmzalanır ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylatılır.

SONRADAN KONTROL SONUÇLARI – Md.32

- (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrüğü, kontrol sonucundan en kısa sürede haberdar edilir.
- (2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilip edilemeyeceği ve bu Kararın diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilmelidir. Topluluk ülkelerinden kontrol talebi ile gönderilen dolaşım belgelerinin sonuçları Bakanlık kanalıyla ithalatçı ülkeye gönderilir.
- (3) Makul şüphenin mevcudiyetinde, **SONRADAN KONTROL TALEBİNE**,
- Talep tarihinden itibaren **ON (10) AY İÇERİSİNDE CEVAP ALINAMAMASI** veya
 - Cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da eşyanın serbest dolaşım statüsünün tespitine imkân verecek ölçüde **YETERLİ BİLGİNİN BULUNMAMASI HALİNDE**,
 - Talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Gümrük Birliği çerçevesinde **SERBEST DOLAŞIM HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI REDDEDEBİLİR**.

GEÇERSİZ A.TR DOLAŞIM BELGELERİ – Md.33

- (1) Gümrük Birliği kapsamı dışında kalan eşya için **A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEMEZ**.

- Bu eşya için A.TR Dolaşım Belgeleri ibraz edilse dahi gümrük idarelerince işleme konulmaz.

YOLCU EŞYASI – Md.34

- (1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından diğer parçasına **YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN EŞYA**;

- Ticari nitelikte **OLMAMASI**,
- Bu Karar gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde

A.TR DOLAŞIM BELGESİ ARANMAKSIZIN Gümrük Birliği çerçevesinde **SERBEST DOLAŞIMDA KABUL EDİLİR**.

POSTA GÖNDERİLERİ – Md.35

- (1) Ambalajları veya refakat belgeleri üzerinde; **EŞYANIN SERBEST DOLAŞIM ŞARTLARINA UYMADIĞINI GÖSTERİR** ihraç ülkesi yetkili makamları tarafından yapıştırılan, **SARI ETİKETİ BULUNMAYAN** ve doğrudan doğruya posta yoluyla gönderilen posta kolileri dahil eşya,

- **A.TR DOLAŞIM BELGESİ ARANMAKSIZIN** Gümrük Birliği çerçevesinde **SERBEST DOLAŞIMDA KABUL EDİLİR**.

MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI EŞYA – Md.36

- (1) **Pan-Avrupa Menşe Kümülayon Sistemi** ve **Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülayon Sistemi** kapsamında yer alıp, bu Karar'ın 67. maddesinde yer alan koşulları sağlayan eşya,

- **A.TR DOLAŞIM BELGESİ ARANMAKSIZIN** Gümrük Birliği çerçevesinde **SERBEST DOLAŞIMDA KABUL EDİLİR**.

MÜHÜR, KAŞE VE ADRESLERİN İLETİLMESİ – Md.37

- (1) Türkiye ve Topluluk gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgesini vize ederken kullandıkları mühürlerin veya kaşelerin örnek baskıları ile A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini, Avrupa Komisyonu vasıtasıyla birbirlerine ileteceklerdir.

KARŞILIKLI YARDIM – Md.38

- (1) Türkiye ve Topluluk, yetkili gümrük idareleri vasıtasıyla birbirlerine A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilikleri ve bu Kararın doğru uygulanmasını teminen bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ – Md.39

- (1) Bu Karar esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Karara ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kişi ve kuruluşlarca Bakanlığa iletilir ve **BAKANLIKÇA ÇÖZÜMLENİR**.
- (2) Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan 29 ila 32 nci maddelerde belirtilen sonradan kontrol işlemlerine ilişkin olup, taraf ülkeler gümrük idarelerince kendi aralarında çözülemeyenler veya ilgili Gümrük Birliği hükümlerinin yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İş birliği Komitesi'ne sunulur.
- (3) İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, ilgili ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözüme bağlanır.

CEZALAR – Md.40

- (1) Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejimden yararlanmak amacıyla **YANILTICI MAHİYETTE** bilgiler içeren belge düzenleyen ya da düzenlenmesine neden olan kişiler, ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde cezalandırılır.

GÜMRÜK KIYMETİNE DAHİL EDİLMEYECEK UNSURLAR- Md.41

- (1) Üçüncü ülke eşyasının **GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜMRÜK BÖLGESİ'NE VARISINDAN SONRA** eşyanın taşınması ile ilgili nakliye, sigorta masrafları, yükleme ve elleçleme giderleri,
- Eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmesi koşuluyla, **GÜMRÜK KIYMETİNE DAHİL EDİLMEZ.**

ÜÇGEN TRAFİK İZNİ – Md.42

- (1) Hak sahibinin talebi üzerine hariçte işleme rejimi çerçevesinde **ÜÇGEN TRAFİĞİN KULLANILMASINA İHRACAT İŞLEMİNİN YAPILDIĞI GÜMRÜK İDARESİ TARAFINDAN İZİN VERİLİR.**
- **ÜÇGEN TRAFİK İZNİNİ VEREN GÜMRÜK İDARESİ** aynı zamanda hariçte işleme **REJİMİNİN BAŞLADIĞI GÜMRÜK İDARESİDİR.**
- (2) Hariçte işleme rejimi üçgen trafik sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren işlem görmüş eşya ya da ikame ürünün **TAM ya da KİSMİ İTHALAT VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANMASI İÇİN INF 2 BİLGİ FORMU KULLANILIR.**
- INF 2 Bilgi Formu geçici ihraç eşyasının üçgen trafik kapsamında bulunduğunu ispatlar.

INF 2 BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ – Md.43

- (1) Hariçte işleme rejimine konu olan ve işlem gördükten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin başka bir parçasına götürülmek istenen eşya ile ilgili olarak, talep halinde hariçte işleme iznini veren gümrük idaresi tarafından Ek-IV'teki örneğe uygun
- **BİRİ ASIL OLMAK ÜZERE İKİ (2) NÜSHA** INF 2 Bilgi Formu,
 - **TÜRKÇE** veya **TOPLULUĞUN RESMİ DİLLERİNDEN** birinde düzenlenir.
- (2) **INF 2 BİLGİ FORMU**, Hariçte İşleme Rejimine giren **EŞYANIN MİKTARINI GÖSTERİR.**
- İşlem görmüş ya da ikame ürünlerin birden fazla sevkiyatı halinde farklı gümrük idarelerinde yeniden ithal edilmesi söz konusu olduğunda, izni veren gümrük idaresi, izin sahibinin talebi doğrultusunda, rejime giren eşyanın miktarı için gerekli sayıda INF 2 Bilgi Formu düzenler.
- (3) İzni veren gümrük idaresi, bilgi formunda yer alan bilgilere ek bilgi ilave edilmesi gerektiği kanaatindeyse, bu bilgileri bilgi formuna girecektir. Form üzerinde yeterli boşluk bulunmuyorsa, orijinal nüshada belirtilmek ve forma ekli olmak üzere ilave form düzenlenir
- (4) İzni veren gümrük idaresi tarafından ilk düzenlenen bilgi formu ilave bilgi formları ile değiştirilebilir ya da tek bir formun kullanıldığı durumlarda, formun üzerine gümrük idaresi tarafından eşyanın miktarı belirtilir. Eğer form üzerinde yeterli boşluk yoksa, orijinal nüshada belirtilmek ve forma eklenmek üzere ilave form düzenlenir.
- (5) Gümrük idareleri, belli bir dönem içindeki tüm ihracat ve ithalatı kapsayacak birden fazla sayıda işleme faaliyetini içine alan üçgen trafiğe konu eşya için birleştirici bilgi formları kullanımına izin verebilirler.
- (6) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi, **İSTİSNAİ DURUMLARDA GERİYE DÖNÜK INF 2 BİLGİ FORMU DÜZENLEYEBİLİR.**
- Ancak, geriye dönük geçerlilik süresi, belge saklamak için gerekli olan süreyi aşamaz.

İKİNCİ NÜSHA INF 2 BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ – Md.44

- (1) INF 2 Bilgi Formunun **ÇALINMASI, KAYBEDİLMESİ** veya **HASAR GÖRMESİ** hallerinde hariçte işleme izni belgesi sahibi bilgi formunu üçgen trafik iznini veren gümrük idaresinden belgenin **İKİNCİ BİR NÜSHASINI DÜZENLEMESİNİ TALEP EDEBİLİR.**
- Söz konusu gümrük idaresi, ikinci nüshasının talep edildiği belge kapsamı geçici ihraç ürünlerinin yeniden ithal edilmediğinin anlaşılır olması halinde bu talebi yerine getirir.
- (2) İkinci nüsha olarak düzenlenen INF 2 Bilgi Formunun aslı ve nüshası üzerine; aşağıdaki ibarelerden biri yazılır
- "DUPLICADO" "İKİNCİ NÜSHADIR"

İHRACATA İLİŞKİN GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.45

(1) INF 2 Bilgi Formunun aslı ve bir örneği üçgen trafik kullanma izni veren gümrük idaresi tarafından formun (16) numaralı kutusu mühürlenerek onaylanır.

- Bu formun **BİR NÜSHASI anılan idare tarafından saklanır, ASLI başvuru sahibine iade edilir.**

(2) INF 2 Bilgi Formunun **ASLI**, geçici ihraç eşyasının gümrük bölgesinden **ihraç edildiği gümrük idaresine ibraz edilir.**

- Bu gümrük idaresi, eşyanın söz konusu bölgeyi terk ettiğini belgenin aslı üzerinde formun (17) numaralı kutusu mühürlenmek suretiyle onaylar ve belgeyi ibraz eden kişiye iade eder.

GEÇİCİ İHRAÇ EŞYASININ AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ – Md.46

(1) Üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresinden INF 2 Bilgi Formunun onaylaması istenildiğinde, idare geçici ihraç eşyasının ayırt edici özelliklerini tespit etmek için kullanılan yöntemi (16) numaralı kutuda belirtir.

(2) Eşyanın numunesinin alınması, tahlile tabi tutulması veya teknik dokümanlarının kullanılması halinde üçgen trafik kullanımına izin veren idare, gümrük mührünü eşyanın cinsine göre üzerine ya da ambalajın üzerine bozulmayacak biçimde yapıştırarak bu örnekleri, resimleri ya da teknik tanımları onaylar.

(3) İdarenin mührünü ve ihracat beyannamesinin referans bilgilerini taşıyan etiket, değiştirilmelerini önleyecek biçimde söz konusu örneklerle, resimlere ya da teknik tanımlara iliştilir.

(4) **İdare tarafından onaylanan ve mühürlenilen örnekler, resimler** ya da teknik tanımlar işlem görmüş ya da ikame ürünün yeniden ithalinden sonra bu örnekleri, resimleri ve tanımları mühürleri bozulmaksızın sunan ihracatçıya iade edilir.

(5) Eşyanın tahlilinin yapılması gerektiğinde ve tahlil sonuçları INF 2 Bilgi Formu gümrük idaresi tarafından onaylanana kadar belli olmadığında, tahlil sonuçlarını içeren belge mühürlü bir zarf içinde ihracatçıya verilir.

İTHALATA İLİŞKİN GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.47

(1) INF 2 Bilgi Formunun sağladığı **HAKLARDAN** bu belgeyi serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz eden **BEYAN SAHİBİ YARARLANIR.**

(2) İşlem görmüş ürüne veya ikame ürüne ait **INF 2 BİLGİ FORMUNUN ASLI İLE NUMUNE VE BELGELER**

- **Serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte eşyanın serbest dolaşıma gireceği gümrük idaresine ibraz edilir.**

INF 2 BİLGİ FORMLARININ KAPATILMASI – Md.48

(1) İşlem görmüş veya ikame ürünlerin tek bir partide veya aynı gümrük idaresine parti parti getirilerek serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük idaresi, INF 2 Bilgi Formunun aslına işlem görmüş ürünlerin bünyesinde kullanılan **GEÇİCİ İHRACAT EŞYASININ MİKTARINI YAZAR.**

(2) Bu şekilde **işlemi biten INF 2 Bilgi Formu serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenir.** INF 2 Bilgi Formunun işlemi tamamen bitmemiş ise, eşyanın düşümü yapılmak suretiyle belge sahibine iade edilir. Yapılan işlem serbest dolaşıma giriş beyannamesinin (44) Numaralı kutusuna yazılır.

(3) İşlem görmüş veya ikame ürünlerin birden fazla parti halinde farklı gümrük idarelerinden serbest dolaşıma sokulması halinde ve bu Kararın 43. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamış olması halinde ilk serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ibraz edildiği gümrük idaresi, beyan sahibinin talebi üzerine orijinal INF 2 Bilgi Formunu kalan geçici ihraç eşyası miktarına göre düzenlenen yeni bir INF 2 Bilgi Formuyla değiştirir.

(4) Gümrük idareleri, yeniden düzenlenen bilgi formuna önceki orijinal belgenin sayı ve tarihi ile verildiği gümrük idaresinin adını yazar. Orijinal INF 2 Bilgi Formuna ise, hangi miktarda geçici ihracat eşyası için hangi belgenin düzenlendiği kaydedilir. Düzenlenen her bir bilgi formu ilgili serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenir.

ÜÇGEN TRAFİK KONUSU EŞYANIN VERGİLENDİRİLMESİ – Md.49

(1) Topluluğa üye ülkelerden üçüncü ülkelere gönderilerek işlem görmüş ürünlerin INF 2 Bilgi Formu kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi'nde serbest dolaşıma girmesi talep edildiğinde, hariçte işleme rejimi kapsamı eşyanın vergileri, yükümlünün talep etmesi ve söz konusu eşyanın, Topluluk veya Türkiye menşeli olması veya Topluluk veya Türkiye Gümrük Bölgesi'nde sıfırdan yüksek bir gümrük vergisi oranı ile serbest dolaşıma sokulmuş üçüncü ülke menşeli olması halinde, gümrük kıymeti olarak hariçte işleme rejimi kapsamında yapılan işlemin maliyetine eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Eşyanın menşesinin belirlenmesinde Gümrük Kanunu'nun tercihsiz menşe hükümleri esas alınır.

(2) Bununla birlikte, Topluluk veya Türkiye menşeli olmayıp sıfır gümrük vergisiyle serbest dolaşıma sokulan geçici ihracat eşyasının, serbest dolaşıma sokulmasının yegâne amacının bu maddenin birinci fıkrası hükümlerinden yararlanmak olduğunun, işlem görmüş ürünler serbest dolaşıma girmeden önce tespit edilmesi halinde, işlem görmüş ürünlerin ithalat vergilerinin hesaplanmasında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Söz konusu eşyanın vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edildiğinde uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır.

SONRADAN KONTROL TALEBİ – Md.50

(1) İşlem görmüş ürünlerin veya ikame eşyanın serbest dolaşıma sokulduğu her gümrük idaresi, INF 2 Bilgi Formunu onaylayan gümrük idaresinden INF 2 Bilgi Formunun gerçekliğini belge üzerindeki bilgilerin doğruluğunu veya işlemleri sonuçlandırılan eşyaya ilişkin gerekli bulunduğu diğer hususların sonradan kontrolünü talep edebilir.

(2) Sonradan kontrol talebi talepte bulunan gümrük idaresi tarafından INF 2 Bilgi Formunun (18) numaralı kutusunun aşağıdaki şekilde doldurulması suretiyle yapılır:

(3) Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılır.

(4) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip, mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

SONRADAN KONTROL SONUÇLARI – Md.51

(1) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi istenilen bilgileri en kısa sürede talepte bulunan gümrük idaresine bildirir.

(2) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi kontrol sonucunu INF 2 Bilgi Formunun (19) numaralı kutusu aşağıdaki şekilde doldurulmak suretiyle belirtir:

- a) Birinci veya ikinci haneden uygun olanın önüne (X) işareti konulur.
- b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır.
- c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

GERİ GELEN EŞYAYA MUAFİYET UYGULANMASI – Md.52

(1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasında serbest dolaşımda olup ihraç edildikten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin diğer parçasına **ÜÇ YIL (3) İÇERİSİNDE GERİ GELEN** ve serbest dolaşıma giren eşya, beyan sahibinin talebi üzerine **İTHALAT VERGİLERİNDEN MUAF TUTULUR**.

- **ÜÇ (Y3) İLLİK SÜRE** Gümrük Kanunu'nun 168. maddesine göre **UZATILABİLİR**.

(2) Ancak, eşyanın geri gelen eşya statüsünden faydalanarak ithalat vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için **İHRAC EDİLDİĞİ HALİYLE YENİDEN İTHAL EDİLMİŞ OLMASI** gerekir.

ÖZEL AMACA YÖNELİK EŞYANIN GERİ GELMESİ – Md.53

(1) Geri gelen eşyanın, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nden ihraç edilmeden önce **ÖZEL AMACA YÖNELİK** kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş olduğu hallerde,

- Eşyanın **AYNI AMACA YÖNELİK** olarak tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda, **BU EŞYA İTHALAT VERGİLERİNDEN MUAF TUTULUR**.

(2) İthal **AMACININ AYNI OLMAMASI HALİNDE**, söz konusu eşyaya uygulanacak ithalat vergileri tutarı, serbest dolaşıma **İLK GİRİŞİ SIRASINDA ALINMIŞ TUTAR KADAR İNDİRİLİR**.

- Ancak, serbest dolaşıma girişi sırasında alınmış tutarın geri gelen eşyanın yeniden serbest dolaşıma girişi sırasında alınacak tutardan daha **FAZLA OLMASI HALİNDE HİÇBİR İADE YAPILMAZ**.

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA GERİ GELEN EŞYA – Md.54

(1) Değişmemiş eşya dışında, **HARİÇTE İŞLEME REJİMİ** çerçevesinde Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından ihraç edilen eşyaya bu Kararın 52. maddesinde belirtilen **İTHALAT VERGİLERİNDEN MUAFİYET TANINMAZ**.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE TABİ GERİ GELEN EŞYA – Md.55

(1) **Dahilde İşleme** Rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha sonra **geri gelen** işlem görmüş ürünlere de bu Kararın 52. maddesindeki **hükümler uygulanır**. Aynı hüküm yeniden ihraç edilen işlem görmüş ürünler için de geçerlidir.

(2) Bu gibi hallerde işlem görmüş ürünün **YENİDEN İHRAC TARİHİ serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilir** ve ithalat vergileri tutarı Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine göre belirlenir.

İHRAÇ EDİLEN EŞYANIN GERİ GELEN PARÇALARI – Md.56

- (1) Geri gelen eşya, daha önce Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından ihraç edilen eşyanın bir kısmına ait olması durumunda da ithalat vergilerinden muaf tutulur.
- (2) Bu hüküm Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından ihraç edilen makinelere, araçlara, aletlere veya diğer ürünlere ait olan parça veya aksesuarları içeren eşyaya da uygulanır.

BAKIM VE KONTROLE TABİ TUTULAN EŞYA – Md.57

- (1) 52. madde hükümlerine istisna olarak aşağıdaki durumlarda geri gelen eşyaya ithalat vergisi muafiyeti tanınır:
- a) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından ihraç edildikten sonra eşyanın, korunma veya elleçleme dışında asli niteliklerini değiştirecek herhangi bir işleme tabi tutulmaması,
 - b) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından ihraç edildikten sonra eşyanın, korunma veya elleçleme dışında asli nitelikleri değişmeksizin farklı bir işleme tabi tutulması durumunda, kusurlu veya amaçlanan kullanıma uygun olmadığı saptanan eşyanın geri getirilmesi,
- I) Söz konusu işlem veya elleçlemenin eşyayı sadece iyi durumda tutmak veya tamir etmek için uygulanmış olması veya,
- II) Eşyanın amaçlanan kullanıma uygun olmadığına sadece bu tür bir işlem veya elleçleme sonucunda anlaşılmış olması,
- Şartlarından birinin yerine getirilmesi halinde muafiyet tanınır.
- (2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlarda, işleme tabi tutulan eşyanın bünyesinde ve niteliğinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ithalat vergileri tahsil edilir.
- (3) Ancak, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi dışında beklenmeyen bir sebepten dolayı iyi durumda tutulmak amacıyla gerekli tamir veya bakım işlemine tabi tutulmuş ve gümrük idarelerine ispat edici belgeleri ibraz edilmiş eşya ithalat vergilerinden muaf tutulur. Bu durumda, geri gelen eşyanın kıymeti bu işlem yüzünden Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından ihraç edildiği tarihteki kıymetinden daha yüksek olmamalıdır.
- (4) Bu tamir ve bakım, eşyanın normal kullanımını imkânsız hale getiren arızaların ya da maddi hasarın önlenmesi için zorunlu olan işlemler anlamında kullanılmaktadır. Geri gelen eşyanın kıymetinin tespiti esnasında, söz konusu tamir ve bakıma ilişkin harcamalar zorunlu harcamalar olarak kabul edildiğinden kıymet artışı olarak kabul edilmez.
- (5) Eşyayı iyi durumda tutmak için yapılması zorunlu olan bu tamir ve bakım yedek parça kullanımını gerektirdiğinde bu yedek parçaların eşyayı ihraç edildiği sıradaki durumundan daha iyi duruma getirmemiş olması gerekir.

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ TESPİT BELGESİ – Md.58

- (1) İhracat işlemleri sırasında gümrük idareleri ilgili kişinin talebi halinde, eşyanın Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasına geri gelmesi durumunda, eşyanın ayırt edici özelliklerinin tespiti amacıyla gerekli bilgileri içeren bir belge verirler.

İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA GERİ GELEN EŞYA – Md.59

- (1) Aşağıda yer alan eşya geri gelen eşya olarak kabul edilir:
- a) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin yanı sıra aşağıdaki belgelerin ibraz edildiği eşya.
İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın beyanı, beyannamenin tescili, eşyanın muayenesi ve diğer gümrük işlemleri serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre yapılır. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte, eşyanın ihracatına ilişkin beyannamenin veya ihracat ülkesi makamlarınca onaylanmış örneğinin ya da EK-V'te yer alan INF 3 Bilgi Formunun verilmesi gerekir. Eşyanın yeniden ithalatının yapıldığı gümrük idaresinde bu belgelerden birinin olması halinde söz konusu belgeler istenmez.
 - b) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasında düzenlenen ATA Karnesi kapsamında gelen eşya.
ATA Karnesi kapsamında gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ATA Karnesinin süresi dolmuş olsa bile 52.madde hükümleri çerçevesinde aynı Karne üzerinde yapılır. Bu işlemler yapılırken, ATA Karnesinin yeniden ithalat koçanının (A)'dan (G)'ye kadar olan kutularında belirtilen bilgiler doğrulanarak yeniden ithalat yapığının (H) kutusu ve dipkoçanı doldurulur. Yeniden ithalat koçanı arşivlenmek üzere gümrük idaresi tarafından alıkonulur.
- (2) Uluslararası anlaşma hükümlerine tabi eşya ile ambalaj malzemeleri veya taşıma araçlarına yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenmeksizin, sözlü beyan veya gümrük idaresince kabul edilen herhangi bir tasarruf yoluyla rejime giriş yapıldığı durumlarda da bu hükümler uygulanmaz.

EK BİLGİ VE BELGELERİN SUNULMASI – Md.60

- (1) Yeniden ithalatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi, beyan sahibinden geri gelen eşyanın ayırt edici özelliklerinin tespiti için ek bilgi ve belge talep edebilir.

INF 3 BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ – Md.61

(1) **GERİ GELEN EŞYA İLE İLGİLİ OLARAK**, talep halinde ihracatın yapıldığı gümrük idaresi tarafından Ek-V'teki örneğe uygun **biri asıl olmak üzere ÜÇ (3) NÜSHA INF 3 BİLGİ FORMU** Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde düzenlenir.

(2) **INF 3 BİLGİ FORMU**, geri gelen eşyanın ayırt edici özelliklerinin tespiti için gerekli olan her türlü bilgiyi içerir ve ihracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından diğer parçasına **GERİ GELMESİ MUHTEMEL OLAN** durumlarda ihracatçının talebi üzerine, **ihracat esnasında düzenlenir**.

(3) Ancak, ihraç edilen eşyaya ilişkin gerekli ayrıntıların gümrük idaresince **RESEN TESPİT EDİLEBİLDİĞİ HALLERDE**, ihracatçının talebi üzerine mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda

– **İHRACAT İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA DA** INF 3 Bilgi Formu düzenlenebilir.

(4) İhracatın yapıldığı gümrük idaresi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından ihraç edilen eşyanın, ihraç işlemi yapılan gümrük idaresi dışında Gümrük Birliği taraflarının birden fazla gümrük idaresine geri getirilmesi söz konusu olduğunda, ihracatçının talebi doğrultusunda, her bir gümrük idaresine getirilecek **GERİ GELEN EŞYA MİKTARI İÇİN** toplam miktarı kapsayacak şekilde ayrı ayrı INF 3 Bilgi Formu düzenler.

(5) Aynı şekilde, ihracatçının talebi üzerine, ihracatın yapıldığı gümrük idaresi tarafından ihracat esnasında düzenlenen orijinal INF 3 Bilgi Formu yerine bu bilgi formunda yer alan eşyanın toplam miktarını kapsayacak şekilde ayrı ayrı INF 3 Bilgi Formu düzenlenir.

(6) İhracatçının talebi üzerine ihraç edilen eşyanın sadece bir kısmını kapsayacak INF 3 Bilgi Formu da düzenlenir.

İHRACATA İLİŞKİN GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.62

(1) **INF 3 BİLGİ FORMUNUN ASLI VE BİR ÖRNEĞİ** gümrük idaresi tarafından mühürlenerek onaylanır.

– Bu formun bir nüshası anılan idare tarafından saklanır, aslı ve bir nüshası yeniden ithalatın yapıldığı gümrük idaresine sunulmak üzere ihracatçıya iade edilir.

İTHALATA İLİŞKİN GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.63

(1) Geri gelen eşyaya ait **INF 3 BİLGİ FORMUNUN ASLI VE NÜSHASI** serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte eşyanın **serbest dolaşıma gireceği gümrük idaresine ibraz edilir**.

(2) Rejime giriş işlemi yapan gümrük idaresi formun aslına ve nüshasına gümrük vergilerinden muaf tutulan eşyanın miktarını kaydederek aslını alıkoyar, diğer nüshayı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tarih ve tescil numarasını taşıyacak biçimde düzenleyerek belgeyi düzenleyen gümrük idaresine gönderir.

(3) INF 3 Bilgi Formunu düzenleyen gümrük idaresi, bu nüshayı kendilerinde bulunan nüsha ile karşılaştırarak işlemi tamamlar.

İKİNCİ NÜSHA INF 3 BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ – Md.64

(1) INF 3 Bilgi Formunun **ÇALINMASI**, **KAYBEDİLMESİ** veya **HASAR GÖRMESİ** hallerinde ihracatçı bilgi formunu düzenleyen gümrük idaresinden belgenin **İKİNCİ BİR NÜSHASINI DÜZENLEMESİNİ TALEP EDEBİLİR**. Söz konusu gümrük idaresi, gerekli şartların taşınması halinde ikinci nüsha INF 3 Bilgi Formunu düzenler.

(2) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha INF 3 Bilgi Formunun üzerine; aşağıdaki ibarelerden birisi yazılır.

– "DUPLICADO" "İKİNCİ NÜSHADIR"

Ayrıca gümrük idareleri, arşivlerindeki INF 3 Bilgi Formu üzerine bunun bir suretinin düzenlendiğine dair meşruhat düşer.

SONRADAN KONTROL TALEBİ – Md.65

(1) Geri gelen eşyanın serbest dolaşıma sokulduğu her gümrük idaresi INF 3 Bilgi Formunu onaylayan gümrük idaresinden INF 3 Bilgi Formunun gerçekliğini, belge üzerindeki bilgilerin doğruluğunu veya işlemleri sonuçlandırılan eşyaya ilişkin gerekli bulunduğu diğer hususların sonradan kontrolünü talep edebilir.

(2) Sonradan kontrol talebi, talepte bulunan gümrük idaresi tarafından INF 3 Bilgi Formunun "Yeniden ithalat gümrük idaresinin talebi" kutusunun aşağıdaki şekilde doldurulması suretiyle yapılır:

(3) Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılır.

(4) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip, mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

SONRADAN KONTROL SONUÇLARI – Md.66

- (1) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi istenilen bilgileri en kısa sürede talepte bulunan gümrük idaresine bildirir.
- (2) INF 3 Bilgi Formunun sonradan kontrol sonucu, üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi tarafından formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle talepte bulunan gümrük idaresine iletilir.

MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI EŞYA – Md.67

(1) Pan-Avrupa Menşe Kümülayon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülayon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülayon Sistemi kapsamında yer alıp, hem Topluluk'la hem de Türkiye ile çapraz kümülayon imkanı bulunan ülkelerden birine **TOPLULUK'TAN İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA**,

- O ülkede hiçbir işçilik veya işleme tabi tutulmaması ya da yalnızca yetersiz işlem veya işçiliğe tabi tutulması nedeniyle Topluluk menşeyini koruyan sanayi veya işlenmiş tarım ürünlerine,
- O ülkede düzenlenen **MENŞE İSPAT BELGELERİ EŞLİĞİNDE** Türkiye'ye ithal edilmesi durumunda,
- **DOĞRUDAN TOPLULUK'TAN A.TR DOLAŞIM BELGESİ EŞLİĞİNDE GELMESİ HALİNDE TABİ OLACAĞI TERCİHLİ TARİFE UYGULANIR.**

(2) Birinci fıkra hükümlerine benzer bir şekilde Pan-Avrupa Menşe Kümülayon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülayon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülayon Sistemi kapsamında yer alıp, hem Topluluk'la hem de Türkiye ile çapraz kümülayon imkanı bulunan ülkelerden birine **TÜRKİYE'DEN İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA**,

- O ülkede hiçbir işçilik veya işleme tabi tutulmaması ya da yalnızca yetersiz işlem veya işçiliğe tabi tutulması nedeniyle Türkiye menşeyini koruyan sanayi veya işlenmiş tarım ürünlerine,
- O ülkede düzenlenen menşe ispat belgeleri eşliğinde Topluluğa ithal edilmesi durumunda,
- **Doğrudan Türkiye'den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelmesi halinde tabi olacağı tercihli tarife uygulanır.**

SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN EŞYANIN TERCİHLİ MENŞE STATÜSÜ – Md.68

(1) Gümrük Birliği kapsamında **SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN** eşyanın Türkiye ve Topluluğun **AYNI MENŞE KURALLARI** ve gümrük **VERGİLERİNİN GERİ ÖDENMESİ İLE BUNLARDAN MUAFİYET TANINMASINI YASAKLAYAN HÜKÜMLERİ İÇEREN** serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde Pan-Avrupa Menşe Kümülayon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülayon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülayon Sistemine taraf ülkelerden birine ihraç edilmesi mümkündür.

(2) Bu çerçevede Gümrük Birliği kapsamında **SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN** Pan-Avrupa Menşe Kümülayon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülayon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülayon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşya aynı halde veya işlendikten sonra sistemde yer alan diğer ülkelere ihraç edilirken EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, Fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenebilmesi için **SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN EŞYANIN MENŞE STATÜSÜNÜN KANITLANMASI GEREKMEKTEDİR.**

(3) **SERBEST DOLAŞIMDA BULUNAN SÖZ KONUSU EŞYANIN** Türkiye'den Pan-Avrupa Menşe Kümülayon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülayon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülayon Sistemine taraf ülkelerden birine ihracatında ilgili ülkelerle ticarete geçerli **MENŞE KURALLARININ SAĞLANDIĞINI GÖSTEREN**

- **TEDARİKÇİ BEYANLARI** ile **INF 4 BİLGİ FORMUNUN DÜZENLENEBİLMESİ** ile Türkiye ve Topluluk gümrük idareleri arasında bu kapsamda gerekli idari işbirliğine ilişkin usul ve esaslar, bu Karar hükümleri çerçevesinde sağlanır.

TEDARİKÇİ BEYANI – Md.69

(1) Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülayon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülayon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülayon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü **TEDARİKÇİ BEYANI** ile kanıtlanır.

(2) Türkiye'den Topluluğa ve Topluluk'tan Türkiye'ye sevk edilen Pan-Avrupa Menşe Kümülayon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülayon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülayon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan-Avrupa Menşe Kümülayon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülayon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülayon Sistemine taraf ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında tercihli rejimden yararlanmak üzere menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda **MENŞEİ KANITLAYICI BELGE OLARAK TEDARİKÇİ BEYANI** kullanılır.

(3) Tedarikçi beyanı ilgili ülkelerle ticarete geçerli menşe kuralları uyarınca söz konusu eşyanın menşe kurallarını sağladığı ve beyan sahibinin bu beyanı destekleyici her türlü kanıtı ibraz etmeye hazır olduğunu gösterir.

TEDARİKÇİ BEYANININ DÜZENLENMESİ – Md.70

(1) **TEDARİKÇİ BEYANI** alıcının talebine istinaden, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan söz konusu eşyanın;

- a) Türkiye’den Topluluğa veya Topluluk’tan Türkiye’ye ihracatı esnasında veya
- b) Türkiye’den Topluluğa veya Topluluk’tan Türkiye’ye ihracatın yapılmasının ardından söz konusu eşyanın aynı halde ve işlenmesinin ardından Pan-Avrupa Menşe Kümülyasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülyasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülyasyon Sistemine taraf bir ülkeye yeniden ihraç edilmesi amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebine istinaden tedarikçi tarafından düzenlenir ve Türkiye veya Topluluk’taki alıcısına verilir.

(2) Söz konusu eşyanın tedarikçisi, söz konusu eşyanın üreticisi olabileceği gibi alıcısı da olabilir. Bu durumda her tedarikçi ticarete konu olan aynı halde veya işledikten sonra Türkiye veya Topluluk’taki alıcısına ihraç edilen eşyanın tercihli menşe statüsünü beyan ederken kendi tedarikçisi veya tedarikçilerinden aldığı beyana veya beyanlara dayanabilir.

(3) Serbest dolaşımda bulunan eşyanın Pan-Avrupa Menşe Kümülyasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülyasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülyasyon Sistemine taraf bir ülke veya ülkelerden ithal edilmiş olması halinde ise ithalata ilişkin EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi ya da fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanına ve diğer tevsik edici belge ve bilgilere dayanılarak söz konusu eşyanın ithalatçı-tedarikçisi tarafından tedarikçi beyanı düzenlenebilir.

UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI – Md.71

(1) Bir tedarikçinin belirli bir alıcıya tercihli menşe statüsü uzun dönemde aynı kalması beklenen bir eşyayı düzenli olarak tedarik etmesi halinde, bu dönem boyunca gerçekleştireceği tüm sevkiyatlarını kapsayan bir tedarikçi beyanı (Bundan sonra Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı olarak adlandırılacaktır) verebilir. Uzun dönem tedarikçi beyanı düzenlendiği tarihten itibaren **EN ÇOK BİR (1) YIL** için geçerlidir.

(2) Uzun dönem tedarikçi beyanı geçmişe yönelik sevkiyatları kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Bu tür durumlarda beyanın geçerliliği, beyanın düzenlendiği tarihten itibaren **GEÇMİŞE YÖNELİK OLARAK BİR (1) YILI GEÇEMEZ**.

(3) Tedarik edilen eşyanın tercihli menşe statüsünün, beyanın geçerlilik süresi içerisinde değişmesi halinde tedarikçi, uzun dönem tedarikçi beyanının artık geçerli olmadığını alıcıya derhal bildirmekle yükümlüdür.

TEDARİKÇİ BEYANININ ŞEKLİ – Md.72

(1) **TEDARİKÇİ BEYANI**, 71 inci maddede belirtilen hükümler hariç olmak üzere her bir sevkiyat için ayrı ayrı düzenlenir.

- Beyan, tedarikçi tarafından ilgili sevkiyata ilişkin **TİCARİ FATURA** veya **TESLİMAT NOTU** veya **HERHANGİ BİR TİCARİ BELGE ÜZERİNDE** yapılacaktır.
- Anılan belgeler, söz konusu eşyanın teşhis edilebilmesini sağlayabilecek derecede eşyayı ayrıntılı olarak tanımlayan belgeler olmalıdır.

(2) **TEDARİKÇİ BEYANI** bu Karar’ın VI nolu ekinde, **UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI** ise Ek-VII’de gösterildiği şekilde

- **EL YAZISI** ile veya **DAKTİLO** ile tedarikçi tarafından hazırlanarak **İMZALANIR**.
- Ancak, faturanın veya tedarikçi beyanının **BİLGİSAYARLA** hazırlanmış olması halinde beyanın **EL YAZISI İLE İMZALANMASI GEREKMEZ**.
- Bu tür durumlarda tedarikçi tarafından müşteriye **YAZILI BİR TAAHHÜTNAME VERİLMESİ** ve taahhütnamede tedarikçinin, tüm beyanları el yazısıyla imzalamasında olduğu gibi **DOĞACAK BÜTÜN SORUMLULUKLARI KABUL ETTİĞİNİ BELİRTMESİ GEREKMEKTEDİR**.

TEDARİKÇİNİN SORUMLULUĞU – Md.73

(1) Tedarikçi, beyanının doğruluğunun gerektiğinde Bakanlıkça kontrol edilebilmesini sağlamak üzere,

- a) Beyanında belirttiği eşyanın işlenmesinde veya üretiminde kullandığı girdilerin miktarı, kıymeti ve eşya fabrika çıkış fiyatındaki yüzdeleri, tarife istatistik pozisyonları ve tanımı gibi menşe tespitinde kullanılabilecek kayıtları tutar,
- b) Eşyanın menşei hakkında şüpheye düşmesi halinde veya gerektiğinde destekleyici belge olarak kullanmak üzere kendi tedarikçisinden INF 4 Bilgi Formunu talep edebilir,
- c) Kayıt ve belgeleri, yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı olmak üzere **ÜÇ (3) YIL SÜREYLE SAKLAR**.

(2) Tedarikçi, yaptığı her beyanın doğruluğundan ve kanıtlanmasından sorumludur.

GÜMRÜK İDARELERİNCE INF 4 BİLGİ FORMU ARANMASI – Md.74

(1) Karar'ın 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Türkiye ve Topluluk Gümrük idareleri, sunulan tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek üzere birbirlerine yardım edeceklerdir.

(2) Gümrük idaresi, **TEDARİKÇİ BEYANININ GERÇEKLİĞİNİ ve beyanda yer alan BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU KONTROL ETMEK ÜZERE,**

- ilgili ülkelerle ticarete geçerli menşe kuralları uyarınca bir menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebi halinde ihracatçıdan **INF 4 BİLGİ FORMUNU TALEP EDEBİLİR.**
- ihracatçı, tedarik ettiği eşyanın tedarikçisinden beyanın doğruluğunu teyit ettirmek üzere INF 4 Bilgi formunu talep eder. Tedarikçinin yerleşik olduğu yerdeki veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği **GÜMRÜK İDARESİNCE DÜZENLENMİŞ INF 4 BİLGİ FORMU TEDARİKÇİ TARAFINDAN İHRACATÇIYA VERİLİR.**

(3) Topluluk gümrük idarelerince Topluluk mevzuatına uygun şekilde düzenlenen INF 4 Bilgi Formları kabul edilir.

GÜMRÜK İDARELERİNCE INF 4 BİLGİ FORMUNUN ONAYLANMASI – Md.75

(1) Bir **TEDARİKÇİ**, kendisinden **INF 4 BİLGİ FORMU TALEP EDİLMESİ HALİNDE**, örneği Ek-VIII'de gösterilen Formu ve Başvuru Formunu 76. maddede belirtilen şekilde doldurarak, ilgili tedarikçinin yerleşik olduğu yerdeki veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla, ihracatın gerçekleştirildiği **GÜMRÜK İDARESİNE BAŞVURUR.**

- Formlara, ilgili faturaların kopyaları ile birlikte, A.TR veya EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, kapasite raporları, firma kayıtlarının kopyaları veya bilgisayar çıktıları gibi menşei kanıtlayıcı diğer bilgi ve belgeler de eklenir. Gümrük idaresi kendisine sunulan belgelerde yer alan bilgilerin tercümesini talep edebilir.

(2) **GÜMRÜK İDARESİ**, başvuruya ekli kanıtlayıcı belgeleri, kendi kayıtlarını ve gerektiğinde firma kayıt ve belgelerini inceler ve tedarikli beyanının doğru olup olmadığını belirterek kontrol sonucuna göre, imzalar ve okunabilir mühür veya kaşe uygulamak suretiyle onaylama işlemini ÜÇ (3) AY içinde tamamlar.

- **ÜÇ NÜSHA** halindeki INF4 Bilgi Formunun aslı talep edene iletmek, bir nüshası da kendisinde kalmak üzere tedarikçiye verilir, diğer nüsha gümrük idaresince, yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere, **ÜÇ (3) YIL MUHAFAZA EDİLİR**

(3) Menşe ispat belgesinin düzenlendiği gümrük idaresinin talebinden itibaren DÖRT (4) AY İÇİNDE ihracatçı tarafından INF 4 Bilgi formunun **SUNULAMAMASI HALİNDE** söz konusu ürünlerin ilgili tercihli ticaret anlaşmaları uyarınca menşeli olup olmadıklarını teyit etmek üzere ilgili gümrük idaresince tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresine doğrudan girişimlerde bulunulabilir.

(4) Bu amaca yönelik olarak kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, talebini destekleyici mahiyette olmak üzere tedarikçi beyanının tam olmadığını beyan ederek tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresine, yürüttüğü soruşturmanın esas ve biçimine ilişkin sebepleriyle birlikte mevcut tüm bilgileri gönderir. Bu çerçevede yürütülen kontrol esnasında tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi tarafından üreticinin kayıtlarına ilişkin her türlü soruşturmayı veya gerekli gördüğü diğer tüm kontrolleri yapmak amacıyla her türlü kanıtı talep edebilir.

(5) Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, INF 4 Bilgi Formu aracılığıyla kontrolün sonuçlarından mümkün olan en kısa zaman içerisinde haberdar edilir.

(6) Kontrol talebinden itibaren **BEŞ (5) AY İÇİNDE CEVAP GELMEMESİ** veya cevabın ürünlerin gerçek menşe statüsünü kanıtlayacak derecede yeterli bilgi taşıyamaması halinde, menşe ispat belgesinin düzenlendiği ülkenin ilgili gümrük idaresi söz konusu belgeler çerçevesinde menşe ispat belgesinin geçersiz olduğunu bildirecektir.

INF 4 BİLGİ FORMUNUN BASIMI VE DOLDURULMASI – Md.76

(1) INF 4 Bilgi Formu ve Başvuru Formu, **BAKANLIKÇA** basılır veya bastırılır.

(2) INF 4 Bilgi Formu, **TOPLULUK RESMİ DİLLERİNDEN BİRİNDE** veya **TÜRKÇE** olarak doldurulur.

- Formlar, el yazısı kullanıldığında mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile doldurulmalıdır.
- Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılan kutulara, boş satır bırakılmadan ve tanımın sonuna yatay bir çizgi çekilip, kalan boşluğa çapraz çizgi konulmak suretiyle yapılır.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 3577 Kabulü: 14.6.1989

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

Bu Kanun, ithalatta haksız rekabet hallerinden **dampinge** veya **sübvansiyona** konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir Kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

TANIMLAR – Md.2

DAMPİNG: Bir malın Türkiye'ye **İHRAÇ FİYATININ**, benzer malın normal değerinin altında olmasını,

DAMPİNG MARJİ: NORMAL DEĞERİN ihrac fiyatını aştığı miktarı,

NORMAL DEĞER:

1. İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyatı,
2. İhracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde benzer malın satışlarının olmaması ya da bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı veya menşe ülkedeki maliyetine makul bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı,

SÜBVANSİYON: Menşe veya ihracatçı **ÜLKENİN FAYDA SAĞLAYAN**, doğrudan veya dolaylı malî katkısını veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini,

SÜBVANSİYON MİKTARI: Menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihrac edilen malın imal, üretim, ihracat veya taşıma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı malî katkı veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği şeklindeki faydaların tutarını,

İHRAÇ FİYATI: İhrac amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatı,

BENZER MAL: Dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir malı, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir malı,

YÖNETMELİK: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ZARAR: Bir üretim dalında maddî zararı, maddî zarar tehdidini veya bir üretim dalının kurulmasının fizikî olarak gecikmesini,

BAKANLIK: İthalat Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı,

GENEL MÜDÜRLÜK: İthalat Genel Müdürlüğünü,

KURUL: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

GATT 1994: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994'ü,

SÜBVANSİYONLAR VE TELAFİ EDİCİ TEDBİRLER ANLAŞMASI: 26.1.1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3.2.1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1'de yer alan Anlaşmayı,

GATT 1994'ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma: 26.1.1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3.2.1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1'de yer alan Anlaşmayı, ifade eder.

ÖNLEM ALINMASINI GEREKTİREN HALLER – Md.3

Önlem alınmasını gerektiren haller; dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın Türkiye'de bir üretim dalında

- MADDİ ZARARA YOL AÇMASI veya
- MADDİ ZARAR TEHDİDİ OLUŞTURMASI veya
- BİR ÜRETİM DALININ KURULMASINI FİZİKİ OLARAK GECİKTİRMESİDİR.

Ancak, sübvansiyona konu ithalata karşı önlem alınabilmesi için, sübvansiyonun Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'nın 2. maddesi çerçevesinde bir firma/firma grubu veya bir üretim dalı/üretim dalı grubuna yönelik olduğunun da tespit edilmiş olması gerekir.

ŞİKÂyet VE İNCELEME – Md.4

GENEL MÜDÜRLÜK şikâyet üzerine veya gerektiğinde re'sen dumping veya sübvansiyon incelemesi yapabilir.

- Dumpinge veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddî zarar gördüğünü veya maddî zarar tehdidi altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fizikî olarak geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzelkişi veya kuruluşlar Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.
- Şikâyet ve incelemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edilir.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ – Md.5

➤ **GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ** şunlardır:

- a) Şikâyet üzerine veya gerektiğinde re'sen, verilen bilgi ve belgeler veya mevcut diğer bilgilerin ışığı altında **ön incelemeyi yapmak**,
- b) Soruşturma açılıp açılmayacağı hususunda **Kurula teklif sunmak**,
- c) Soruşturma açılması halinde, soruşturmayı yürütmek ve önlemlerle ilgili olarak **Kurula teklif sunmak**,
- d) **Kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütmek** ve Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİ DEĞERLENDİRME KURULU VE GÖREVLERİ – Md.6

➤ **KURULUN GÖREVLERİ** şunlardır:

- a) Soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış bir soruşturmanın durdurulmasına **karar vermek**,
- b) Soruşturma sırasında yeterli delil olması halinde **geçici önlem** kararını **Bakanlığın onayına sunmak**,
- c) Soruşturma sonuçlarını **değerlendirmek**, bunun gerektireceği **tedbirleri almak** ve **kesin önlem kararını Bakanlığın onayına sunmak**,
- d) **Soruşturma sırasında taahhütte bulunulmasını önermek** ve taahhütte bulunulması halinde, taahhüdü kabul edip etmemek hususunda karar vermek ve taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda gerekli önlemleri almak,

Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edilir.

DAMPİNGE KARŞI VERGİ VE TELAFİ EDİCİ VERGİ – Md.7

Yapılan soruşturma sonucunda Kurul tarafından belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan **DAMPİNG MARJİ** ve **SÜBVANSİYON MİKTARI KADAR**

- Dampinge konu malın ithalinde DAMPİNGE KARŞI VERGİ,
- Sübvansiyona konu malın ithalinde ise TELAFİ EDİCİ VERGİ alınır.

İTH. KORUNMA ÖNLEMLERİ (CİDDİ ZARAR)
- Gümrük vergisinde artış yapılması
- Ek mali mükellifiyet getirilmesi
- Miktar/Değer kısıtlaması
- Tarife kontenjanı uygulaması
- Bunların birlikte uygulanması

Bununla birlikte,

- Dumpinge veya sübvansiyona konu ithalat nedeni ile meydana gelen zararın telafisinin, tespit edilen **DAMPİNG MARJİ** veya **SÜBVANSİYON MİKTARINDAN DAHA AZ BİR MİKTAR VEYA ORANDA VERGİ KONUSULMASIYLA** mümkün olabileceğinin belirlenmesi halinde **BU ORAN VEYA MİKTARDA VERGİ UYGULANIR**.

Bu vergilerin, ithali evvelce gerçekleştirilen mallar için, **GERİYE DÖNÜK OLARAK UYGULANMASINA** ilişkin esaslar **CUMHURBAŞKANI KARARI** ile tespit edilir.

➤ Ancak, **GERİYE DÖNÜK UYGULAMANIN SÜRESİ**

- Geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren DOKSAN (90) GÜNÜ GEÇEMEZ.

MÜKELLEF – Md.8

Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi mükellefi; dumpinge veya sübvansiyona konu malı ithal eden gerçek ve tüzel kişilerdir.

TAHSİL MERCİİ – Md.9

Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi Gümrük İdarelerince,

- İthalde alınan diğer vergilerden AYRI OLARAK tahsil olunur veya teminata bağlanır.

SORUŞTURMA – Md.10

Re'sen veya şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda dampedinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması durumunda soruşturma açılır.

Soruşturmanın usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik ile tespit edilir.

SORUŞTURMANIN AÇILMASI – YÖNT.-20: Genel Müdürlük, şikâyet üzerine veya re'sen yapacağı incelemeyi azami **45 GÜN** içinde tamamlayarak, soruşturma açılıp açılmaması hususunda Kurula teklifte bulunur.

İHMAL EDİLEBİLİR ORANLAR – Yönt.-28

Damping marjının veya sübvansiyon miktarının veya ithalat miktarının ihmal edilebilir oranları şunlardır:

A) DAMPİNG SORUŞTURMASINDA;

- a) İhraç fiyatının yüzdesi olarak ifade edilen **DAMPİNG MARJININ %2** oranından düşük olduğu, veya
- b) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen dampedinge konu olan ithalat miktarının benzer mal **İTHALATININ %3'ÜNDEN** düşük olduğu;
- Birden fazla ülkenin soruşturmaya konu olması halinde ise, söz konusu ithalat payı tek tek %3'ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %7'Yİ geçmediği, haller.

B) SÜBVANSİYON SORUŞTURMASINDA;

- a) **SÜBVANSİYON MİKTARININ** soruşturma konusu mal değerinin **%1'İNDEN** düşük olduğu, veya
- b) **GELİŞMEKTE OLAN** ülkeler menşeli mallar için;
- 1) Sübvansiyon miktarının soruşturma konusu mal değerinin **%2'SİNİ** geçmediği, veya
- 2) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ve sübvansiyona konu olan ithalat miktarının benzer mal **İTHALATININ %4'ÜNDEN** düşük olduğu;
- Birden fazla gelişme yolundaki ülkenin soruşturmaya konu olması halinde ise, söz konusu **İTHALAT** payı tek tek %4'ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %9'U geçmediği, haller.

DAMPİNG (237)

SÜBVANSİYON (1249)

Damping **MARJİ** %2' den düşük

Sübvansiyon **MİKTARI** %1' den düşük

Gelişmekte olan ülkelerde %2

İTHALAT Miktarı %3' den düşük

İTHALAT Miktarı %4' den düşük

BİRDEN FAZLA ÜLKE VARSA

İthalat payı tek tek %3'ün altında olan ülkelerin toplam payı **%7' yi** geçmemesi

BİRDEN FAZLA ÜLKE VARSA

İthalat payı tek tek %4'ün altında olan ülkelerin toplam payı **%9' u** geçmemesi

BİLGİLERİN TOPLANMASI VE DOĞRULANMASI- Yönt.-21

- Soruşturma açılmasını takiben, soruşturma konusu malın bilinen ithalatçılarına ve ihracatçılarına **SORU FORMLARI** gönderilir.
- **SÜBVANSİYON** soruşturmalarında, **İHRACATÇI ÜLKEYE** de soru formu gönderilir.
- Bu formların gönderildikleri tarihten itibaren
- ✓ **1 (BİR) HAFTA** içinde alındığı kabul edilir ve
- ✓ **CEVAPLANDIRILMALARI** için **30 GÜNLÜK SÜRE** tanınır.

SORUŞTURMANIN KAPATILMASI VE DURDURULMASI- Yönt. - 29

- Soruşturma sonucunda;
- ✓ Soruşturma konusu ithalatın dampedinge veya sübvansiyona KONU OLMADIĞININ veya
- ✓ Bu ithalattan kaynaklanan ZARARIN BULUNMADIĞININ veya
- ✓ Damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının **İHMAL EDİLEBİLİR DÜZEYLERİN ALTINDA OLMASI** halinde, Kurulca **SORUŞTURMA KAPATILIR.**
- Şikayetin geri çekilmesi,
- ✓ Şikayet konusunun ortadan kalkması veya
- ✓ Başvuruda bulunan tarafın işbirliğini sürdürmemesi hallerinde Kurulca **SORUŞTURMANIN KAPATILMASINA** karar verilebilir.
- **TAAHHÜTLERİN** kabul edilmesi halinde soruşturma durdurulabilir.

SORUŞTURMA SÜRESİ - Yönt. - Md.30

- **SORUŞTURMA**, özel durumlar dışında **1 (BİR) YIL** içinde **SONUÇLANDIRILIR.**
- Bu süre, gerektiğinde, Kurulca **6 (ALTI) AYI GEÇMEMEK** üzere **UZATILABİLİR.**

NOT:

Korunma önlemlerinde soruşturma 9 ayda tamamlanır.

6 AY uzatılabilir.

TAAHHÜTLER – Md.11

Soruşturma sırasında **menşe ülke, ihracatçı ülke veya ihracatçı,**

- Soruşturma konusu dumpingli veya sübvansiyonlu ithalattan kaynaklanan **zararı ortadan kaldıracak şekilde**
- Kendiliğinden veya Kurulun önerisi üzerine taahhütte bulunabilir.

Kurulun **TAAHHÜDÜ KABUL ETMESİ** halinde soruşturma,

- Geçici veya kesin **ÖNLEM ALINMAKSIZIN** durdurulabilir veya sonuçlandırılabilir.

SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMIŞ OLMASI, taahhüdün yürürlüğe girmesine kadar uygulanmış olan geçici önlemlerin gerekli kıldığı tahsilatı engellemez.

TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ halinde,

- Kurulca mevcut verilere dayalı olarak geçici veya kesin önlem alınabilir.

Taahhütler ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte, taahhütlerin geçerlilik süresi ve gözden geçirilme esasları ise Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tespit edilir.

GEÇİCİ ÖNLEMLER – Md.12

Şikâyet konusu ithalata ilişkin soruşturma sırasında, dumpingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu konusunda ön belirlemeler yapılması halinde, **SORUŞTURMA SÜRESİNCE ZARARIN ÖNLENMESİ AMACIYLA**,

- Kurulca belirlenen **DAMPİNG MARJİ** veya **SÜBVANSİYON MİKTARI** kadar veya
- Zararı ortadan kaldırmaya yetecek DAHA AZ bir ORAN veya MİKTARDA
- **TEMİNAT** şeklinde **GEÇİCİ ÖNLEM UYGULANMASI Bakanlık makamının onayı** ile kararlaştırılabilir.

Bu durum Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle ilgililere duyurulur.

Soruşturmanın açılması tarihinden itibaren **ALTMİŞ (60) GÜN** içerisinde **GEÇİCİ ÖNLEM UYGULANMAZ.**

Geçici önlemlerin geçerlilik süresi (4) DÖRT AYDIR.

Ancak, dumping soruşturmasına konu malın Türkiye'ye ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştiren ihracatçıların talebi halinde, bu süre,

- Kurulun kararı üzerine Bakanlık onayı ile **(6) ALTI AYA KADAR ÇIKARILABİLİR.**

Damping soruşturması sırasında, zararın önlenmesi için dumping marjından daha düşük oranda bir kesin önlemin yeterli olup olmadığının incelenmesi amacıyla,

- Bu süreler sırasıyla ALTI (6) ve DOKUZ (9) AY olarak belirlenebilir.

Geçici önlemlerin uygulama esasları Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tespit edilir.

KESİN ÖNLEMLER – Md.13

Soruşturma sonucunda dumpingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu belirlendiğinde, bu zararın önlenmesi amacıyla, **KURULCA BELİRLENEN** ve **BAKANLIKÇA ONAYLANARAK**

- Kesinleşen **DAMPİNG MARJİ** veya **SÜBVANSİYON MİKTARI** kadar veya
- Zararı ortadan kaldıracak **DAHA AZ BİR ORAN VEYA MİKTARDA**,
- Dampinge karşı **VERGİ** veya **TELAFİ EDİCİ VERGİ** alınır.

Daha önce teminat alınmış olması halinde 14. maddeye göre işlem yapılır.

Ancak, kesin önlem kararının maddî zarar tehdidi veya bir üretim dalının kurulmasının fizikî olarak gecikmesine ilişkin olarak alınması durumunda, soruşturma sırasında alınan teminatın tahsil edilebilmesi için Kurulun, geçici önlem alınması sebebiyle maddî zarar oluşmadığı hususunda bir belirleme yapması gerekir.

Böyle bir belirleme yapılmadığı takdirde, soruşturma sırasında geçici önlem olarak alınan teminat iade edilir.

Yürürlüğe konulan dampinge karşı verginin veya telafi edici verginin geçerlilik süresi, uygulanması, askıya alınması, gözden geçirilmesi ve iadesi ile yürürlükte bulunan önlemlerin etkisiz kılınması halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar **CUMHURBAŞKANI KARARI** ile tespit edilir.

Soruşturmaya konu olan mal için **HEM DAMPİNG YAPILMIŞ OLMASI HEM DE SÜBVANSİYON VERİLMİŞ OLMASI HALİNDE**,

- Aynı durumun telafisi için dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi **BİRLİKTE UYGULANAMAZ.**

Dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi konulmuş olması, **İLGİLİ MALIN İTHALATINI ENGELLEMEZ.**

GERİ ÖDEME – Md.14

KESİNLEŞEN dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi,

- Daha önce alınan teminattan **YÜKSEK** ise **FARK TAHSİL EDİLMEZ.**

KESİNLEŞEN VERGİ,

- Daha önce alınan teminattan **DÜŞÜK** ise **FARK GERİ ÖDENİR.**

Soruşturmanın kapatılmasına karar verilmesi halinde geçici önlemler kaldırılır ve alınan teminatlar iade edilir.

Satış akdi hükümlerine aykırı olmasından dolayı **İADE** veya **İMHA** edilmek istenen malın **EVVELCE ALINMIŞ OLAN DAMPİNGE KARŞI VERGİSİ** veya **TELAFİ EDİCİ VERGİSİ,**

- Gümrük mevzuatının bu konuda **GÜMRÜK VERGİSİNİN GERİ VERİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ DAHİLİNDE İADE EDİLİR.**

İADE SORUŞTURMASI – Yönt. - 37

Kesin önlemin konulmasına esas teşkil eden dumping marjı veya sübvansiyon miktarının ortadan kalkmış olması veya azalmış olması nedeniyle gerçek dumping marjı veya sübvansiyon miktarından daha fazla ödenmiş olan verginin iadesini talep eden ithalatçının,

- Önlemlerin tahsili tarihinden itibaren **6 AY İÇİNDE**, delilleriyle birlikte, yazılı olarak Genel Müdürlüğe başvuruda bulunması gereklidir.*

*İade talebi hakkında yeterli delilleri içeren bir başvuruyu müteakip, **12 AY İÇERİSİNDE KARAR VERİLİR.***

*Gerekli görülen hallerde bu süre **18 AYA KADAR UZATILABİLİR.***

*İade kararının verilmesini izleyen **90 GÜN İÇERİSİNDE** ise gerekli **ÖDEME YAPILIR.***

DİĞER MEVZUAT – Md.15

Gümrük mevzuatının; gümrük vergisinin **tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına** ilişkin bu Kanuna aykırı olmayan usul ve şekle müteallik hükümleri, dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

ÖDENMEYEN DAMPİNGE KARŞI VERGİ VEYA TELAFİ EDİCİ VERGİ,

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince kovuşturulur.
- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, GATT 1994'ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması hükümleri dikkate alınır.

SORUŞTURMANIN KAPATILMASI VE DURDURULMASI – EK Md.1

Soruşturma sonucunda,

- Soruşturma konusu ithalatın **DAMPİNGE VEYA SÜBVANSİYONA KONU OLMADIĞININ** veya
- Bu ithalattan kaynaklanan **ZARARIN BULUNMADIĞININ BELİRLENMESİ** halinde veya
- **ŞİKÂyet KONUSUNUN ORTADAN KALKMASI** durumunda Kurulca **SORUŞTURMA KAPATILIR.**

Damping marjının veya sübvansiyon miktarının veya ithalat miktarının **İHMAL EDİLEBİLECEK DÜZEYDE OLDUĞUNUN TESPİTİ** durumunda da dumping veya sübvansiyon **soruşturması kapatılır.**

Damping marjının veya sübvansiyon miktarının veya ithalat miktarının ihmal edilebilecek düzeylerine ilişkin oranlar yönetmelik ile belirlenir.

Şikâyetin geri çekilmesi halinde Kurulca soruşturmanın kapatılmasına karar verilebilir.

Taahhütlerin kabul edilmesi halinde soruşturma durdurulabilir. Sübvansiyonun uygulamadan kaldırılması halinde de soruşturma durdurulabilir veya kapatılabilir.

KESİN ÖNLEMLERİN VE TAAHHÜTLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ – EK Md.2

Kesin önlemler ve taahhütlerle ilgili kararlar, ilgili taraflardan birinin talebi üzerine veya re'sen gözden geçirilebilir.

Kurulca gözden geçirme kararı verilmesi halinde, yeniden soruşturma açılır ve yürütülür.

Ancak, yeniden soruşturma açılması, yürürlükte bulunan kesin önlemlerin ve taahhütlerin uygulanmasını engellemez.

Soruşturma sonucunda kesin önlem ve taahhüt uygulaması hakkında Kurulca karar verilir.

Kesin önlem kararı, soruşturma döneminde soruşturma konusu malı ihraç etmemiş olan üretici veya ihracatçıların talebi üzerine de gözden geçirilebilir.

Böyle bir talep üzerine açılacak soruşturma sonucuna ilişkin karar yürürlüğe girene kadar, uygulanmakta olan kesin önlem, talepte bulunan üretici veya ihracatçının ihraç ettiği soruşturma konusu mal ithalatı için teminata bağlanır.

Soruşturma sonucunda, alınan teminat ile ilgili olarak, 14. maddeye göre işlem yapılır.

KESİN ÖNLEMLERİN VE TAAHHÜTLERİN SÜRESİ VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ – Md.7 (Karar)

Kesin önlemler, dampedinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın neden olduğu zararın etkisini ortadan kaldırmaya yetecek süre kadar yürürlükte kalır.

*Kesin önlemler, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren **EN AZ BİR YIL SONRA** ilgili taraflardan birinin talebi üzerine veya re'sen **GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR.***

***KESİN ÖNLEMLER,** damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren **5 YIL** süreyle yürürlükte kalır.*

GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI AÇILMASI, yürürlükte bulunan kesin önlemlerin UYGULANMASINI ENGELLEMEZ.

*Kesin önlemlerin süresi ve gözden geçirilmesi ile ilgili olarak bu maddede yer alan hükümler, **TAAHHÜTLER İÇİN DE AYENEN UYGULANIR.***

NOT: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNİN SÜRESİ 4 YILDIR.

*Bu süre uzatılabilir. Ancak **DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ** üyesi ülkeler için **10 YILI AŞAMAZ***

KALDIRILAN VE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER – Md.16

1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Kanunun tatbikatında, Gümrük Kanunu ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz.

BAKANLAR KURULU KARARLARI VE YÖNETMELİKLER – Md.17

Bu Kanunun;

- 7, 12 ve 13'üncü maddelerinde öngörülen Bakanlar Kurulu Kararları ile,
- 4, 6, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen Yönetmelikler,

Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılır.

YÜRÜRLÜK – Md.18

Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

Bu Karar, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemleri ve alınacak önlemleri kapsar.

TANIMLAR – Md.2

DAMPİNG: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,

DAMPİNG MARJİ: Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı,

SÜBVANSİYON: Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini,

SÜBVANSİYON MİKTARI: Menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihraç edilen malın imal, üretim, ihracat veya taşıma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı mali katkı veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği şeklindeki faydaların tutarını,

İHRAÇ FİYATI: İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatı,

BENZER MAL: Dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir malı, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir malı,

NORMAL DEĞER:

- 1) İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyatı,
- 2) İhracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde benzer malın satışlarının olmaması ya da bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı veya menşe ülkedeki maliyetine makul bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı,

ZARAR: Bir üretim dalındaki maddi zararı, maddi zarar tehdidini veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak gecikmesini,

ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASI:

- 1) Yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke veya Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğine ve yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin iyileştirici etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu halleri,
- 2) İhraç fiyatlarını düşürmek suretiyle; dampinge karşı verginin, önlem konusu ithal malların Türkiye pazarındaki satış fiyatları üzerindeki beklenen etkisinin azaltıldığına veya ortadan kaldırıldığına ve böylece kesin önlemin yerli sanayi üzerindeki zararın giderilmesine yönelik iyileştirici etkisinin zaafa uğratıldığına dair delillerin bulunduğu halleri,

BAKANLIK: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığı,

GENEL MÜDÜRLÜK: İthalat Genel Müdürlüğü'nü,

KURUL: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nu,

GATT 1994: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994'ü,

SÜBVANSİYONLAR VE TELAFİ EDİCİ TEDBİRLER ANLAŞMASI: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1'de yer alan Anlaşmayı,

YÖNETMELİK: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

ŞİKAYET, İNCELEME VE SORUŞTURMA – Md.3

GENEL MÜDÜRLÜK şikayet üzerine veya gerektiğinde re'sen damping veya sübvansiyon incelemesi yapabilir.

Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördüğünü veya maddi zarar tehdidi altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşlar Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.

Re'sen veya şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması durumunda soruşturma açılır. Şikayet, inceleme ve soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.

ÖNLEM ALINMASINI GEREKTİREN HALLER VE ÖNLEMLER – Md.4

Önlem alınmasını gerektiren haller, dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın Türkiye'de bir üretim dalında

- **MADDİ ZARARA YOL AÇMASI** veya
- **MADDİ ZARAR TEHDİDİ OLUŞTURMASI** veya
- **BİR ÜRETİM DALININ KURULMASINI FİZİKİ OLARAK GECİKTİRMESİDİR.**

Şikayet konusu ithalata ilişkin soruşturma sırasında, dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu konusunda ön belirlemeler yapılması halinde, soruşturma süresince zararın önlenmesi amacıyla, damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldırmaya yetecek daha az bir oran veya miktarda teminat şeklinde **GEÇİCİ ÖNLEM UYGULANABİLİR.**

Soruşturma sırasında soruşturma konusu dampingli veya sübvansiyonlu ithalattan kaynaklanan zararı ortadan kaldıracak şekilde menşe ülke, ihracatçı ülke veya ihracatçının **TAAHHÜTLERİ KABUL EDİLEBİLİR.**

Soruşturma sonucunda dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu belirlendiğinde, bu zararın önlenmesi amacıyla,

- **DAMPİNG MARJİ** veya **SÜBVANSİYON MİKTARI** kadar veya **ZARARI ORTADAN KALDIRACAK DAHA AZ BİR ORAN VEYA MİKTARDA** dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi **KESİN ÖNLEM OLARAK ALINIR.**

GEÇİCİ VE KESİN ÖNLEMLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR – Md.5

Alınacak teminat veya verginin miktar veya oranı, malın ihracatçıları ile menşe veya ihraç ülkesi de belirtilmek suretiyle tespit edilir. Ancak, bir veya birden fazla ülkeden çok sayıda ihracatçının mevcut olması ve hepsinin belirtilmesinin tatbik edilebilir bulunmaması halinde, geçici veya kesin önlemler, yalnızca söz konusu ülke veya ülkeler belirtilmek suretiyle de uygulanabilir. Geçici veya kesin önlemler, taahhütleri kabul edilen firma veya ülkelerden yapılan ithalat hariç, dampingli veya sübvansiyonlu olduğu ve zarara yol açtığı belirlenen soruşturma konusu ithalatın tamamına ayırım yapılmaksızın uygulanır.

Herhangi bir soruşturma sonucunda kesin önlem alınmasına karar verilmesi halinde, daha önce soruşturma sırasında geçici önlem alınmış ise, bunlar kesin önleme dönüştürülür. Bir taahhüdün kabul edilmesi üzerine soruşturmanın durdurulması veya sonuçlandırılması daha önce alınan geçici önlemlerin gerekli kıldığı tahsilatı engellemez.

VERGİLERİN GERİYE DÖNÜK UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR – Md.6

DAMPİNGLİ MALLAR İÇİN; zarara yol açan dampingli ithalatın daha önce de yapılmış olması veya ithalatçının, ihracatçının damping yaptığını ve bu uygulamanın zarara yol açacağını bilmesi veya bilecek durumda olması ve kısa bir dönem içinde ve zarara yol açacak miktarda dampingli ithalatın gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, uygulanacak kesin önlemin iyileştirici etkisinin azalacağını belirlenmesi halinde, tespit edilen vergiler **GERİYE DÖNÜK OLARAK UYGULANABİLİR.**

SÜBVANSİYONLU MALLAR İÇİN; kısa bir dönem içinde, giderilmesi güç bir zarara yol açacak miktarda, GATT 1994 ve Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması hükümlerine aykırı sübvansiyonlara konu olan ithalatın yapılmış olması ve böyle bir zararın tekrarının önlenmesinin gerekli görülmesi halinde **GERİYE DÖNÜK UYGULAMA YAPILABİLİR.**

Yukarıdaki iki fıkrada sözü edilen geriye dönük uygulama, soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek kaydıyla,

- Geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 GÜN İLE SINIRLI OLUP,
- Geriye dönük uygulama konusunda ithalatçılara görüşlerini bildirme fırsatı tanınır.

Dampingli veya sübvansiyonlu mallar için verilen bir taahhüdün ihlal edilmesi halinde de, taahhüdün ihlal edildiği tarihten öncesine gitmemek ve geçici önlemin alındığı tarihten geriye **90 GÜNÜ AŞMAMAK** üzere, **GERİYE DÖNÜK UYGULAMA YAPILABİLİR.**

KESİN ÖNLEMLERİN VE TAAHHÜTLERİN SÜRESİ VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ – Md.7

KESİN ÖNLEMLER, dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın neden olduğu zararın etkisini ortadan kaldırmaya yetecek süre kadar yürürlükte kalır.

KESİN ÖNLEMLER, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren **EN AZ BİR (1) YIL SONRA** ilgili taraflardan birinin talebi üzerine veya re'sen gözden geçirilebilir.

Gözden geçirme talebinde bulunan taraflarca, gözden geçirmeyi haklı kılacak delillerin Genel Müdürlüğe sunulması gereklidir. Gözden geçirmeyi gerekli kılan duruma bağlı olarak damping veya sübvansiyon ile zarar birlikte veya ayrı ayrı incelenmek üzere gözden geçirme soruşturması açılır ve yürütülür.

KESİN ÖNLEMLER, damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

- **5 (BEŞ) YIL SÜREYLE YÜRÜRLÜKTE KALIR.**

Ayrıca, kesin önlemin yürürlük süresinin sona ermesinden evvel, yerli üretim dalının destekleyici delilleri içeren talebi üzerine veya re'sen, nihai gözden geçirme soruşturması açılabilir. Bu soruşturmada; önlemin sona erdirilmesinin, dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açıp açmayacağı tespit edilir.

Gözden geçirme soruşturma açılması, **YÜRÜRLÜKTE BULUNAN KESİN ÖNLEMLERİN UYGULANMASINI ENGELLEMEZ.**

Kesin önlemlerin süresi ve gözden geçirilmesi ile ilgili olarak bu maddede yer alan hükümler, **TAAHHÜTLER İÇİN DE AYNIEN UYGULANIR.**

Gözden geçirme soruşturmaları ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

YENİ İHRACATÇI İÇİN GÖZDEN GEÇİRME – Md.8

Kesin önlem kararı; soruşturma döneminde soruşturma konusu malı ihraç etmemiş olan ve ürünleri halen önleme tabi tutulan ihracatçılar veya üreticiler ile bağlantısı bulunmayan yeni üretici veya ihracatçıların talebi üzerine gözden geçirilebilir. Ancak, bu tür gözden geçirme talebinde bulunacak üretici ve ihracatçıların soruşturma döneminden sonra önleme konu olan malı Türkiye'ye ihraç etmiş olmaları ya da önemli miktarda ihraç etmek hususunda gayri kabili rücu bir akdi yükümlülük altına girmiş bulunmaları gerekmektedir. Yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması, talepte bulunanlar için damping marjını veya sübvansiyon miktarını belirlemek üzere hızlandırılmış şekilde yürütülür. Yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

KESİN ÖNLEMLERİN ASKIYA ALINMASI – Md.9

Pazar koşullarının geçici olarak değişmesi nedeniyle, önlemlerin askıya alınması sonucunda yerli üretim dalındaki zararın devam etme veya yinelenme ihtimalinin bulunmaması ve ilgili üreticilerin konuya ilişkin görüşlerinin de dikkate alınması kaydıyla,

- **En az BİR (1) YIL YÜRÜRLÜKTE BULUNAN** önlemlerin uygulanması,
- Kurulun kararı ve Bakanlık onayı ile **DOKUZ (9) AY** süresince **GEÇİCİ OLARAK DURDURULABİLİR.**
- Bu süre, en fazla **BİR (1) YIL** daha **UZATILABİLİR.**

Pazar koşullarındaki değişimin savaş hali, doğal afet, yangın, grev, lokavt gibi mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumunda, önlemin **BİR YIL YÜRÜRLÜKTE BULUNMASI KOŞULU ARANMAZ.**

Önlemlerin uygulanmasının durdurulma gerekçesinin ortadan kalkması halinde ise Kurulun kararı ve Bakanlık onayı ile önlemlerin tekrar yürürlüğe konulmasına karar verilebilir.

Kesin önlemlerin askıya alınmasına ve tekrar yürürlüğe konulmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanacak bir tebliğle ilan edilir.

FAZLA ALINAN VERGİLERİN İADESİ – Md.10

Gerçek damping marjı veya sübvansiyon miktarından daha fazla ödenmiş vergilerin iadesi için ithalatçılar delilleriyle birlikte yazılı olarak Genel Müdürlükten geri ödeme talebinde bulunabilirler. Başvurunun yeterli bilgi ve belgeleri içermesi halinde açılacak soruşturma neticesinde ödenen dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin gerçek damping marjını veya sübvansiyon miktarını aştığının belirlenmesi halinde, aşan kısmın iadesine Kurulca karar verilir. İadeye ilişkin işlemler ve yürütülecek soruşturma ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASININ ENGELLENMESİ – Md.11

Kesin önlemlerin, yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda etkisiz kılındığının açılacak soruşturma neticesinde belirlenmesi halinde, dampinge karşı vergiler ile telafi edici vergiler, önleme konu ülkeden benzer mallar ya da parçaları ile bunların üçüncü ülkelere ithalatını da kapsayacak şekilde genişletilerek uygulanabilir.

Dampinge karşı vergi ya da telafi edici verginin önleme konu ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların belirtilmesi suretiyle ayrı olarak tespit edildiği hallerde, ayrı miktar veya oranlara tabi olan firmalar için uygulanan dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, o ülke için geçerli en yüksek oran ya da miktardaki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiyi geçmeyecek şekilde yükseltilebilir.

Bu fıkra göre yürütülecek soruşturmalar süresince, soruşturma konusu malların ithalatı, etkisiz kılındığı öngörülen önlem tutarı kadar teminata bağlanabilir.

Kesin önlemlerin ihrac fiyatlarını düşürmek suretiyle etkisiz kılındığının açılacak soruşturma neticesinde belirlenmesi halinde, belirlenen yeni damping marjına göre dampinge karşı vergi yeniden tespit edilir. Bu fıkra göre yürütülecek soruşturmanın, normal değer yeniden incelenmesini de kapsamı halinde, soruşturma konusu malların ithalatı soruşturma süresince, etkisiz kılındığı öngörülen önlem tutarı kadar teminata bağlanabilir.

Soruşturma konusu malların ithalatının teminata bağlanması ve bilahare soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde; karar verilen önlem ile mevcut önlem arasındaki farka tekabül eden teminatlar hazineye irat olarak kaydedilir.

Karar verilen önlem ile mevcut önlem arasındaki farktan fazla olan teminat iade edilir, az olan kısım için ise tahsilat yapılmaz. Soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmesi halinde teminat uygulamasına son verilir ve alınan teminatlar iade edilir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasının engellenmesine ilişkin işlemler ve yürütülecek soruşturmalar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

YÜRÜTME – Md.14

Bu Kararı, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

AMAÇ – Md.1

Bu Yönetmelik, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM – Md.2

Bu Yönetmelik, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması için yapılacak işlemleri ve alınacak önlemleri kapsar.

TANIMLAR – Md.4

DAMPİNG: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,

DAMPİNG MARJİ: Normal değer in ihraç fiyatını aştığı miktarı,

SÜBVANSİYON: Menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini,

SÜBVANSİYON MİKTARI: Menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihraç edilen malın imal, üretim, ihracat veya taşıma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı mali katkı veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği şeklindeki faydaların tutarını,

İHRAÇ FİYATI: İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatı,

BENZER MAL: Dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir malı, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir malı,

NORMAL DEĞER:

- 1) İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyatı,
- 2) İhracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde benzer malın satışlarının olmaması ya da bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırılabilir fiyatı veya menşe ülkedeki maliyetine makul bir kâr marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı,

ZARAR: Bir üretim dalındaki maddi zararı, maddi zarar tehdidini veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak gecikmesini,

BAKANLIK: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığı,

GENEL MÜDÜRLÜK: İthalat Genel Müdürlüğünü,

KURUL: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASI:

- 1) Yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke veya Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğine ve yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin iyileştirici etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu halleri,
- 2) İhraç fiyatlarını düşürmek suretiyle; dampinge karşı verginin, önlem konusu ithal malların Türkiye pazarındaki satış fiyatları üzerindeki beklenen etkisinin azaltıldığına veya ortadan kaldırıldığına ve böylece kesin önlemin yerli sanayi üzerindeki zararın giderilmesine yönelik iyileştirici etkisinin zaafa uğratıldığına dair delillerin bulunduğu halleri,

GATT 1994: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994'ü,

GATT 1994'ÜN VI NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA: 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1'de yer alan Anlaşmayı,

SÜBVANSİYONLAR VE TELAFİ EDİCİ TEDBİRLER ANLAŞMASI: 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1'de yer alan Anlaşmayı, ifade eder.

DAMPİNGİN TESPİTİ

NORMAL DEĞERİN BELİRLENMESİ – Md.5

NORMAL DEĞER, ihracatçı ülke veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından fiilen ödenmiş veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyattır.

Ancak, ihracatçının ihraç ülkesi iç piyasasında benzer malı üretmediği ya da satmadığı hallerde, normal değer, diğer satıcı veya üreticilerin fiyatları esas alınarak hesaplanabilir.

Aralarında bir ortaklık ilişkisi veya telafi edici düzenleme bulunan taraflar arasındaki satışlarda uygulanan fiyatlar, fiyatların bu ilişkiden etkilenmediği kanıtlanmadıkça, normal ticari işlem kabul edilmeyebilir ve normal değerın hesaplanmasında göz önüne alınmayabilir.

İhracatçı ülke iç piyasasında benzer malın normal ticari işlemler içinde satışının bulunmadığı veya benzer mal satışlarının hacminin düşük olması veya ihracatçı ülke piyasasının özel durumu nedeniyle bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmadığı hallerde; benzer malın menşe ülkedeki imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulan değer veya benzer malın uygun bir üçüncü ülkeye ihracatında temsil niteliğini taşıyan karşılaştırılabilir fiyat, normal değer olarak kabul edilir.

Benzer mal satışlarının hacmi açısından; ihracatçı ülkenin iç piyasasında tüketime konu olan benzer mal satışları, bu satışların söz konusu malın Türkiye'ye satışlarının %5 veya daha fazlasını oluşturması halinde, normal değerın tespit edilmesi için yeterli miktarda sayılır.

Ancak, satış miktarının uygun bir karşılaştırma yapılabilmesi için yeterli büyüklükte olduğu tespit edildiği takdirde, daha düşük bir oran da kabul edilebilir.

Benzer malın ihracatçı ülkenin iç piyasasında veya üçüncü bir ülkeye ihracatında, birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderlerinin eklenmesinden oluşan tutardan daha düşük bir fiyatla satıldığı hallerde; bu satışlar, fiyatları nedeniyle, normal ticari işlemler içinde gerçekleşmiş olarak kabul edilmeyebilir ve uzun bir dönem süresince büyük miktarlarda yapıldığının ve satış fiyatlarının makul bir süre içinde tüm maliyetleri karşılamayacağınıın tespit edilmesi halinde, bu satışlar normal değerın tespitinde göz önüne alınmayabilir. Satış tarihinde birim maliyetin altında olan fiyatlar, soruşturma döneminde ağırlıklı ortalama birim maliyetin üstünde ise bu fiyatların makul bir süre içinde maliyeti karşıladığı kabul edilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen uzun bir zaman süreci, altı aydan az olmamak kaydıyla, normalde bir yıllık bir süreyi ifade eder.

Normal değerın tespiti amacıyla incelenen işlemlerin ağırlıklı ortalama satış fiyatlarının, ağırlıklı ortalama birim maliyetlerin altında olduğu veya birim maliyetin altındaki satışların hacminin normal değerın tespiti amacıyla incelenen işlemlerdeki satış hacminin en az **%20'si** kadar olduğu hallerde ise, birim maliyetin altındaki satışların büyük miktarlarda yapıldığı kabul edilir.

MALİYET VE KÂR – Md. 6

Maliyetler normal olarak, kayıtların ihracatçı ülkede genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olması ve incelenmekte olan ürünün üretim ve satışı ile ilgili maliyetleri makul ölçüde yansıtmayı kaydıyla, soruşturmaya konu olan ihracatçı veya üretici tarafından tutulan kayıtlar esas alınarak hesaplanır.

Üretici veya ihracatçının, maliyetlerin dağıtımı ile ilgili olarak sunacağı deliller, uygulaya geldikleri maliyet dağıtımı esasları çerçevesinde olması kaydıyla, dikkate alınır. Daha uygun bir yöntemin bulunmaması halinde, ciroya dayalı maliyet dağıtımı tercih edilir.

Satış giderleri, genel ve idari giderler ile kârın belirlenmesinde, soruşturmaya konu olan üretici veya ihracatçının normal ticari işlemler çerçevesinde yaptığı benzer mal üretimi ve benzer mal satışlarına ilişkin giderler ve kâr esas alınır. Satış giderleri, genel ve idari giderler ile kâr bu çerçevede belirlenemez ise;

- Söz konusu üretici veya ihracatçının aynı genel kategoride yer alan mallarının menşe ülke iç piyasasındaki üretim ve satışlarına ilişkin gider ve kârları, veya
- Soruşturmaya konu olan diğer üretici veya ihracatçıların benzer malın menşe ülkenin iç piyasasında üretimi ve satışına ilişkin gider ve kârlarının ağırlıklı ortalaması, veya
- Belirlenen kârın aynı genel kategoride yer alan malların başka üretici veya ihracatçı tarafından menşe ülke iç piyasa satışlarında normal olarak gerçekleştirilen kârı aşmaması koşuluyla, makul bir başka yöntem, esas alınır.

PIYASA EKONOMİSİ UYGULAMAYAN ÜLKELER – Md.7

Piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalatta normal değer aşağıdaki esaslardan biri göz önüne alınarak hesaplanır:

- a) **PIYASA EKONOMİSİNİN UYGULANDIĞI** üçüncü bir ülkenin iç piyasasında tüketime konu olan benzer mal için fiilen ödenmiş veya ödenmesi gereken fiyat, veya
 - b) **PIYASA EKONOMİSİNİN UYGULANDIĞI** üçüncü bir ülkeden, Türkiye dahil, diğer ülkelere ihrac fiyatı, veya
 - c) **PIYASA EKONOMİSİNİN UYGULANDIĞI** üçüncü bir ülkedeki benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulan değer, veya
 - d) **TÜRKİYE'DE** benzer mal için fiilen ödenmiş veya ödenmesi gereken fiyat veya
- ✓ **TÜRKİYE'DE** benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulan değer veya makul diğer bir yöntem.

NORMAL DEĞERİN TESPİTİNDE DİĞER HALLER – Md.8

Malın menşe ülkeden doğrudan ithal edilmeyip aracı bir ülkeden ithal edilmesi durumunda normal değer, ihracatçı ülkenin iç piyasasında benzer mal için fiilen ödenmiş veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyattır.

Malın ihracatçı ülkeden yalnızca transit olarak yüklenmesi, ihracatçı ülkede üretilmemesi veya bu mal için ihracatçı ülkede karşılaştırılabilir fiyatın bulunmaması gibi hallerde, normal değer belirlenmesinde menşe ülkedeki fiyat esas alınır.

İHRAÇ FİYATININ BELİRLENMESİ – Md.9

İhraç fiyatı, ihrac amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyattır.

İhraç fiyatının bulunmadığı hallerde veya ihracatçı ile ithalatçı ya da da üçüncü bir taraf arasında ortaklık veya telafi edici bir düzenleme bulunması nedeniyle ihrac fiyatının güvenilir olmadığı durumlarda; ihrac fiyatı, bağımsız ilk alıcıya yeniden satış fiyatı esas alınarak oluşturulabilir. Mal bağımsız bir alıcıya yeniden satılmamışsa veya ithal edildiği vasıf ve şartlarda yeniden satılmamışsa, ihrac fiyatı, makul herhangi bir temele dayanarak oluşturulabilir.

Böyle durumlarda, ithalat ile yeniden satış arasında gerçekleşen tüm gider ve kârlar hesaba katılır. Bu kapsamda özellikle; mutaat taşıma, sigorta, muamele ve yükleme giderleri ile ek giderler; ithalat veya malların satışı nedeniyle ithalatçı ülkede ödenmesi gereken gümrük vergileri ve diğer vergiler ile ek mali yükümlülükler; satış, genel ve idari giderler ve kârlar dikkate alınır.

ADİL KARŞILAŞTIRMA – Md.10

İhraç fiyatı ile normal değer arasında adil bir karşılaştırma yapılmasını teminen bu karşılaştırma, aynı ticari aşamada, tercihen fabrika çıkış aşamasında ve mümkün olduğu kadar yakın tarihler dikkate alınarak yapılır.

Fiyat karşılaştırmasında; satış şartları, vergilendirme, ticari aşamalar, miktarlar ve fiziksel özelliklerdeki farklılıklar ile karşılaştırmayı etkileyen diğer farklılıklar göz önüne alınır.

Söz konusu farklılıkların dikkate alınmasına ilişkin olarak yöneltilecek taleplerin, ilgili taraflarca, destekleyici delillerle birlikte sunulması gerekmektedir.

DAMPİNG MARJİ – Md.11

DAMPİNG MARJİ, normal değer ve ihrac fiyatının, ağırlıklı ortalama veya işlem bazında karşılaştırılması suretiyle hesaplanır. Ancak, ihrac fiyatlarının farklı alıcı, bölge veya dönemler arasında önemli ölçüde değişkenlik göstermesi ve ağırlıklı ortalama ya da işlem bazında karşılaştırma ile dampingin büyüklüğünün tam olarak belirlenememesi halinde, ağırlıklı ortalama normal değer işlem bazında ihrac fiyatı ile karşılaştırılabilir.

SÜBVANSİYONUN TESPİTİ – Md.12

Menşe veya ihracatçı **ÜLKENİN FAYDA SAĞLAYAN**, doğrudan veya dolaylı mali katkısı veya GATT 1994'ün XVI. maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteği sübvansiyon olarak kabul edilir.

Sübvansiyona konu olan ithalata karşı önlem alınabilmesi için sübvansiyonun, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'nın 3. maddesinde belirtilen yasak sübvansiyonlardan olması ya da 2. maddesi çerçevesinde bir firma/firma grubu veya bir üretim dalı/üretim dalı grubuna yönelik olduğunun tespit edilmiş olması ve aynı Anlaşmanın 8. maddesinde yer alan önlem alınamayan sübvansiyonlardan olmaması gerekir.

ÖNLEM UYGULANABİLİR SÜBVANSİYON MİKTARININ HESAPLANMASI – Md.13

Önlem uygulanabilir sübvansiyon miktarı, alıcıya soruşturma döneminde sağlandığı tespit edilen fayda esasında hesaplanır. Normal olarak bu dönem sübvansiyondan yararlanan tarafın en son muhasebe dönemidir. Ancak, güvenilir mali ve diğer bilgilerin bulunması halinde, soruşturmanın başlatılmasından önceki döneme ait **EN AZ 6 AYLIK** bir dönem de olabilir.

ALICIYA SAĞLANAN FAYDANIN HESAPLANMASI – Md.14

Alıcıya sağlanan faydanın hesaplanmasında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

- a) Devletin öz sermaye temin etmesi, yatırımın menşe veya ihracatçı ülkedeki özel yatırımcıların olağan yatırım uygulamasına (risk sermayesi sağlanması da dahil) uygun olmadığı belirlenmediği sürece fayda sağlama olarak kabul edilmez.
- b) Devletin sağladığı bir kredi, krediyi alan firmanın bu kredi için ödediği miktarla piyasadan fiilen elde edebileceği karşılaştırılabilir bir ticari kredi için ödeyeceği miktar arasında fark olmaması halinde fayda sağlama olarak kabul edilmez. Aksi halde fayda iki miktar arasındaki farktır.
- c) Devletin sağladığı bir kredi garantisi, garantiyi alan firmanın, devlet tarafından garanti edilen krediye ödediği miktarla, devlet garantisi olmayan karşılaştırılabilir bir ticari krediye ödeyeceği miktar arasında fark olmaması halinde, fayda sağlama olarak kabul edilmez. Aksi halde fayda, masraflardaki farklılıkların düzeltildiği bu iki miktar arasındaki farktır.
- d) Devletin mal veya hizmet temini veya mal satın alması, temin gereğinden daha az bir ödemeye karşılık yapılmamışsa veya satın alma gereğinden daha fazla bir ödeme ile gerçekleştirilmemişse, fayda sağlama olarak kabul edilmez. Ödemenin yeterliliği, temin veya satın almanın gerçekleştiği ülkedeki söz konusu mal veya hizmetin mevcut piyasa şartlarına (fiyat, kalite, bulunabilirlik, pazarlanabilirlik, taşıma ve diğer satın alma veya satış şartları da dahil) göre belirlenir.

HESAPLAMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER – Md.15

Önlem uygulanabilir sübvansiyon miktarı aşağıdaki hükümlere göre belirlenir:

- a) Önlem uygulanabilir sübvansiyon miktarı Türkiye'ye ihraç edilen sübvansiyonlu malın birim miktarı başına hesaplanır. Bu miktarın belirlenmesinde; sübvansiyondan yararlanabilmek için ödenen başvuru harcı ve diğer masraflar ile ihraç vergileri ve malın Türkiye'ye ihracatında sübvansiyonu azaltmak amacıyla alınan tüm mali yükümlülükler toplam sübvansiyon miktarından indirilebilir. İndirim talebinde bulunan ilgili tarafın talebin haklılığını kanıtlaması gerekir.
- b) Sübvansiyonun imal edilen, üretilen, ihraç edilen veya taşınan miktarlara göre verilmediği hallerde; önlem uygulanabilir sübvansiyon miktarı, toplam sübvansiyon değerinin, soruşturma döneminde soruşturma konusu malın üretim, satış veya ihracat seviyesine uygun bir şekilde dağıtılması suretiyle belirlenir.
- c) Sübvansiyonun sabit varlıkların halihazırda veya gelecekte alınmasıyla ilişkilendirilebildiği hallerde; önlem uygulanabilir sübvansiyon miktarı, bu varlıkların ilgili üretim dalında geçerli olan normal amortisman süresine sübvansiyon değerinin yayılması suretiyle hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan ve soruşturma dönemine atfedilebilen miktar, bu dönemden önce alınan sabit varlıklara ilişkin miktar dahil olmak üzere, bu maddenin (b) bendi hükümleri çerçevesinde dağıtılır.
- Yıpranmayan varlıklar söz konusu olduğunda, sübvansiyon faizsiz bir kredi olarak değerlendirilir ve bu Yönetmeliğin 14. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca ele alınır.
- d) Sübvansiyonun sabit varlıkların alınmasıyla ilişkilendirilemediği hallerde, soruşturma döneminde sağlanan fayda miktarı, farklı bir döneme yansıtılmasını gerektiren özel durumlar bulunmadıkça, ilke olarak, bu döneme yansıtılır ve bu maddenin (b) bendi hükümleri çerçevesinde dağıtılır.

ZARAR KAVRAMI – Md.16

Bir üretim dalında maddi zarar, maddi zarar tehdidi veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak gecikmesi zarar olarak kabul edilir.

ZARAR TESPİTİ – Md.17

Maddi zarar tespiti somut delillere dayanmalı ve dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile yerli üretim dalı üzerindeki etkilerinin nesnel incelemesini içermelidir.

Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın hacmi ile ilgili olarak; bu ithalatı, mutlak anlamda veya Türkiye'deki üretim veya tüketim oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenir. Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın fiyatları üzerindeki etkisi ile ilgili olarak, dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın fiyatlarının Türkiye'deki benzer malın fiyatının önemli ölçüde altında kalıp kalmadığı veya bu ithalatın, önemli ölçüde, fiyatları düşürücü ya da fiyat artışlarını engelleyici etki yaratıp yaratmadığı incelenir. Bu etkenlerin biri veya birkaçı mutlaka belirleyici bir yargıya temel teşkil etmeyebilir.

Bir ürünün birden fazla ülkeden ithalatının eş zamanlı olarak soruşturmaya konu olması halinde, bu ithalatın etkileri toplu olarak değerlendirilebilir. Böyle bir değerlendirme; her bir ülkeden yapılan ithalat için damping marjı veya sübvansiyon miktarının ve ithalat miktarının ihmal edilebilir oranlardan fazla olması ve ithal malların kendi aralarındaki ve ithal mallarla yerli benzer mal arasındaki rekabet şartları bakımından, ithalatın etkisinin toplu olarak değerlendirilmesinin uygun olduğunun belirlenmesi halinde yapılabilir.

Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın üretim dalı üzerindeki etkisinin incelenmesi; satışlar, kârlar, üretim, piyasa payı, verimlilik, yatırım hasılatı ve kapasite kullanımındaki fiili ve potansiyel azalma; yurt içi fiyatları etkileyen unsurlar; damping marjının büyüklüğü; nakit akışı, stoklar, istihdam, ücretler, büyüme, sermaye veya yatırımları artırma yeteneği üzerindeki fiili veya potansiyel olumsuz etkiler dahil olmak üzere, üretim dalının durumu ile ilgili tüm etkenleri ve göstergeleri kapsar. Bu liste sınırlayıcı değildir ve bu etkenlerin biri veya birkaçı mutlaka belirleyici bir yargıya temel teşkil etmeyebilir.

Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği hususu yukarıda yer alan faktörler çerçevesinde ortaya konulmalıdır. Dampingli veya sübvansiyonlu ithalat ile yerli üretim dalının maruz kaldığı zarar arasındaki nedensellik bağının mevcut delillere dayandırılması gerekmektedir. Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalat dışındaki nedenlerden kaynaklanan zarar bu ithalata atfedilmemelidir.

Bu açıdan ilgili olabilecek etkenler; diğerlerinin yanı sıra, dampingli veya sübvansiyonlu olmayan ithalatın hacmi ve fiyatları, talepteki daralma veya tüketim kalıplarındaki değişimler, yabancı ve yerli üreticilerin ticareti kısıtlayıcı uygulamaları ve aralarındaki rekabet, teknolojiadaki gelişmeler ile yerli üretim dalının ihracat performansı ve verimliliği gibi etkenleri kapsar.

Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın üretim dalı üzerindeki etkisi; üretim süreci, satışlar ve kârlara ilişkin bilgilerin benzer ürün için ayrı olarak elde edilebilmesi halinde bu bilgilere dayanılarak tespit edilir.

Böyle bir tanımlamanın mümkün olmaması halinde ise, dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın etkisi, hakkında bilgi sağlanabilen ve benzer ürünü de kapsayan en dar mal grubu ya da yelpazesinin üretiminin incelenmesi suretiyle yapılır.

Maddi zarar tehdidi; iddialara, tahminlere veya uzak olasılıklara değil, maddi delillere dayandırılmalıdır. Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın zarara neden olacağı bir ortamı yaratacak koşullardaki değişiklikler açıkça öngörülebilir ve meydana gelmesi yakın olmalıdır. Maddi zarar tehdidinin belirlenmesinde aşağıdaki etkenler dikkate alınır:

- a) İthalatta büyük ölçüde artış ihtimalini gösteren, iç piyasa dampingli veya sübvansiyonlu ithalatta önemli ölçüde bir artış oranı,
- b) İlave ihracatı emebilecek başka ihraç pazarlarının da bulunduğu dikkate alınarak; Türkiye pazarına yönelik dampingli veya sübvansiyonlu ihracatta önemli ölçüde artış ihtimalini gösteren, ihracatçının yeterli ölçüde ve serbestçe elden çıkartılabilir bir kapasitesi bulunması veya kapasitesinde gerçekleşmesi yakın önemli ölçüde bir artış olması,
- c) İthalatın, yurt içi fiyatları önemli ölçüde düşürecek veya bunların artışlarını engelleyecek ve ithalatta talebi artıracabilecek fiyatlarla yapıp yapılmadığı,
- d) Soruşturma konusu malın stokları,
- e) Sübvansiyon soruşturmalarında; soruşturma konusu sübvansiyonun niteliği ve yaratabileceği ticari etkiler.

Bu etkenlerden hiçbirisi tek başına kesin biçimde belirleyici bir yargıya temel teşkil etmeyebilir. Bu faktörler bir bütünlük içinde ele alındığında, daha fazla dampingli veya sübvansiyonlu ihracat yapılmasının yakın ve muhakkak olduğu ve önlem alınmadığı takdirde, maddi zarar meydana geleceği sonucunu doğurmalıdır.

ŞİKÂyet VE İnceleme Yerli Üretim Dalı – Md.18

Yerli üretim dalı, benzer malın Türkiye'deki tüm üreticilerini veya bu malın Türkiye üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren üreticileri ifade eder.

Ancak; üreticilerin ihracatçılar veya ithalatçılarla ilişkili bulunmaları veya kendilerinin dampinge veya sübvansiyona konu olduğu iddia edilen malın ithalatçısı olmaları halinde, yerli üretim dalı, üreticilerin geri kalan bölümünü ifade edebilir.

Üreticilerin ihracatçılar veya ithalatçılarla ilişkili olduğu yalnızca aşağıdaki hallerde kabul edilecektir:

- a) Biri doğrudan veya dolaylı olarak diğerini kontrol ediyorsa, veya
- b) Her ikisi doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir şahıs tarafından kontrol ediliyorsa, veya
- c) Bu ilişkinin ilgili üreticinin ilişkili olmayan üreticilerden farklı davranmasına neden olduğuna dair inandırıcı veya şüphe uyandıran geçerli gerekçeler bulunması şartıyla, ikisi birlikte doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir şahsı kontrol ediyorsa.

Bu maddede belirtilen taraflardan biri, hukuken veya işlevsel olarak, diğer taraf üzerinde kısıtlama uygulayacak veya diğerini idare edecek bir konumda bulunuyor ise, bu tarafın diğerini kontrol ettiği kabul edilir.

ŞİKÂyet VE İNCELEME – Md.19

Damping veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördüğünü veya maddi zarar tehdidi altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşlar Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.

Şikâyet, damping veya sübvansiyon, zarar ve damping veya sübvansiyona konu olan ithalatla iddia edilen zarar arasındaki nedensel ilişkiyi gösteren delilleri içermelidir. Yeterli delillerle desteklenmeyen iddialar şikâyet olarak değerlendirilmez.

Başvuruda, başvuru sahibinin makul olarak temin edebileceği aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Şikâyetle bulunanın kimliği ve ürettiği benzer ürün miktarı ve değeri ile ilgili bir açıklama; başvuru üretim dalı adına yapıldığında, başvuruda benzer ürünün bilinen bütün yerli üreticilerinin veya üretici birliklerinin bir listesi, eğer mümkünse, bu üreticilerin faaliyet alanına giren benzer ürünün yerli üretim hacmi ve değeri ile ilgili bir açıklama ve adına başvuru yapılan üretim dalı,
- Dampinge veya sübvansiyona konu olduğu iddia edilen ürünün eksiksiz bir tanımı, söz konusu menşe veya ihracatçı ülkenin veya ülkelerin adları, bilinen her ihracatçının veya yabancı üreticinin kimliği ve söz konusu ürünün bilinen ithalatçıların bir listesi,
- Dampinge ilişkin başvurularda, menşe veya ihracatçı ülke veya ülkelerin iç piyasalarında tüketilmek amacıyla satılan söz konusu ürünün fiyatları ile ilgili bilgi (veya uygun ise, ürünün menşe veya ihracatçı ülke veya ülkelere üçüncü ülke veya ülkelere satış fiyatı veya üretim maliyetine makul bir kârın eklenmesiyle tespit edilen fiyat ile ilgili bilgi) ve ihrac fiyatları ile ilgili veya uygun ise, ürünün Türkiye'de bağımsız bir alıcıya ilk kez yeniden satış fiyatları ile ilgili bilgi,
- Sübvansiyona ilişkin başvurularda, söz konusu sübvansiyonun varlığı, miktarı ve özelliği konusunda deliller,
- İddia edilen zararın, damping veya sübvansiyona konu ithalattan kaynaklandığına ilişkin deliller, (bu deliller, damping veya sübvansiyona konu ithalatın hacminin gelişimi, bu ithalatın iç piyasadaki benzer ürün fiyatları üzerindeki etkisi ve söz konusu ithalatın, bu Yönetmeliğin 17'nci maddesinde yer alan faktör ve endekslere dayanarak, yerli sanayi üzerindeki sonuçtaki etkisine ilişkin bilgileri kapsamalıdır).

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanan rehber mahiyetteki örnek başvuru formu Genel Müdürlükten temin edilebilir. Şikâyetin, üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına yapıldığının ve yeterli delilleri içerdiğinin anlaşılması halinde, Genel Müdürlükçe inceleme başlatılır. Bu tarih, incelemenin başlangıç tarihi sayılır. Şikâyetin eksik olması halinde bu husus şikâyetle bulunan tarafa bildirilir.

Genel Müdürlük, bir soruşturmanın başlatılabilmesi için yeterli delil olup olmadığını belirlemek üzere, başvuru beraberinde sunulan delillerin doğruluğunu ve yeterliliğini inceler. İnceleme süresi içerisinde şikâyetin geri çekilmesi halinde, şikâyet yapılmamış sayılır.

SORUŞTURMANIN AÇILMASI – Md.20

Genel Müdürlük, şikâyet üzerine veya re'sen yapacağı incelemeyi azami **45 GÜN İÇİNDE** tamamlayarak, soruşturma açılıp açılmaması hususunda Kurula teklifte bulunur.

Soruşturma açılabilmesi için; şikâyetin üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına yapıldığının tespit edilmesi ve damping veya sübvansiyona konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması gerekir. Re'sen soruşturma açılabilmesi için de 19. maddede tarif edildiği şekilde, damping veya sübvansiyona konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması gerekir.

BİR ŞİKÂyetİN ÜRETİM DALI TARAFINDAN VEYA ÜRETİM DALI ADINA YAPILMIŞ SAYILABİLMESİ İÇİN;

- **ŞİKÂyetİ DESTEKLEYEN ÜRETİCİLERİN** toplam benzer mal üretiminin,
- **Şikâyeti destekleyen üreticiler ile şikâyete karşı çıkan üreticilerin** toplam benzer mal üretiminin **%50'SİNDEN FAZLA OLMASI** ve toplam Türkiye benzer mal üretiminin **%25'İNDEN AZ OLMAMASI** gerekir.

Üretici sayısının çok fazla olduğu küçük parçalara bölünmüş sanayiler söz konusu olduğunda, destek veya muhalefet derecesi istatistiki açıdan geçerli örnekleme yöntemleri kullanılmak suretiyle belirlenebilir.

Damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının ihmal edilebilir düzeylerin altında olması halinde, soruşturma açılmaz.

Kurulca soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, konuya ilişkin olarak ilgili ülkeye bildirimde bulunulur ve Resmî Gazete'de yayımlanacak bir tebliğ ile soruşturma başlatılır. Söz konusu tebliğde; soruşturmanın başlangıç tarihi, soruşturma konusu mal, ihracatçı veya menşe ülke, dampingli veya sübvansiyonlu ithalata ve bu ithalatın zarara neden olduğu iddialarına ilişkin açıklamalar ile ilgili tarafların Genel Müdürlüğe kendilerini bildirmeleri için tanınan süreye ilişkin bilgi yer alır.

Kurulun kararı soruşturma açılmaması yönünde ise, durum şikâyeti yapan tarafa bildirilir. Soruşturma başlatılıncaya kadar başvuru hakkında herhangi bir bilgi ifşa edilemez.

BİLGİLERİN TOPLANMASI VE DOĞRULANMASI – Md.21

Soruşturma açılmasını takiben, soruşturma konusu malın bilinen ithalatçılarına ve ihracatçılarına **SORU FORMLARI GÖNDERİLİR.**

– **SÜBVANSİYON SORUŞTIRMALARINDA, ihracatçı ülkeye de soru formu gönderilir.**

Bu formların gönderildikleri tarihten itibaren **BİR HAFTA İÇİNDE ALINDIĞI KABUL EDİLİR** ve cevaplandırılmaları için **30 GÜNLÜK SÜRE TANINIR.**

Süresi içinde nedenleri belirtilerek müracaat edilmesi halinde bu süre, soruşturmadaki süre kısıtları göz önüne alınmak kaydıyla, uzatılabilir.

Gerekli durumlarda, Genel Müdürlük, soruşturmanın herhangi bir aşamasında, ilgili taraflardan soruşturmaya ilişkin ek bilgi ve belgeler de isteyebilir.

Eldeki bilgilerin doğrulanması veya ek bilgi sağlanması amacıyla, ilgili taraflar nezdinde incelemeler yapılabilir. Yerinde doğrulama soruşturması, soruşturmaya konu ihracatçı firmanın kabul etmesi, ilgili ülkeye bildirimde bulunulması ve bu ülkenin itiraz etmemesi durumunda gerçekleştirilir.

BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ – Md.22

Bir damping veya sübvansiyon soruşturması çerçevesinde alınan bilgiler, sadece edinilme amacı doğrultusunda kullanılır.

Açıklanması rakiplere önemli bir fayda sağlayabilecek veya ifşa edilmesi bilgiyi temin eden şahıs veya bu şahsın bilgileri elde ettiği şahıs üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratabilecek nitelikte bilgiler veya haklı bir neden gösterilmek kaydıyla, soruşturma taraflarınca gizlilik kaydıyla verilen bilgiler gizli addedilir. Bu tür bilgiler, bilgiyi sağlayan tarafın özel izni olmadan açıklanmaz.

Gizlilik kaydıyla bilgi veren tarafın, bu bilgilerin gizli olmayan bir özetini vermesi gerekir. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. Söz konusu taraflar, istisnai hallerde, bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilginin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Gizlilik isteğinin nedenlerinin geçerli bulunmaması ve bilgileri sağlayan tarafın söz konusu bilgilerin herhangi bir şekilde açıklanmasını istememesi durumunda; bilgiler, başka kaynaklardan doğrulanmadıkça, dikkate alınmayabilir.

İLGİLİ TARAFLAR – Md.23

Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında aşağıda yer alanlar ilgili taraf olarak kabul edilir:

- a) Soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı veya üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,
- b) İhracatçı ülke hükümeti,
- c) Benzer malın Türkiye'deki üreticisi veya üye çoğunluğu benzer malın Türkiye'deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları.

Ancak, bu hüküm, yukarıda belirtilenler dışında kalan ve soruşturmanın sonucundan etkilenebilecek diğer yerli veya yabancı tarafların bir damping veya sübvansiyon soruşturması açısından ilgili taraf olarak kabul edilmelerini engellemez.

İLGİLİ TARAFLARIN DİNLENMESİ – Md.24

Soruşturma sırasında Genel Müdürlük, ilgili taraflar ile soruşturma konusu malın endüstriyel kullanıcılarına ve malın perakende düzeyde satıldığı hallerde, tüketici örgütleri temsilcilerine görüşlerini bildirme olanağı sağlar. Bu çerçevede, ilgililerin yazılı talebi veya Genel Müdürlüğün çağrısı üzerine, karşıt görüşlerin dile getirilebilmesini teminen, dinleme toplantıları düzenlenebilir. İlgili taraflarca sözlü olarak verilen bilgiler, yazılı olarak sunulmaları halinde Genel Müdürlükçe dikkate alınır.

İLGİLİ TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ – Md.25

Soruşturma açılmasını takiben, şikâyete ilişkin gizli olmayan tüm bilgiler bilinen ihracatçılara ve ilgili ülke temsilciliğine gönderilir. İhracatçı sayısının çok fazla olması halinde, söz konusu bilgiler yalnızca ilgili ülke temsilciliğine veya ilgili meslek kuruluşuna gönderilir. Ayrıca, yazılı olarak talep etmeleri halinde, diğer ilgili taraflara bu bilgilere ulaşma imkânı sağlanır.

İlgili taraflara, Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvurmaları ve uygulanabilir olması kaydıyla, soruşturma ile ilgili olarak kendi haklarını savunmalarına yardımcı olabilecek gizli olmayan bilgileri görme olanağı sağlanır.

Bu hak, soruşturmaya taraf olanlarca verilen belgeleri kapsar ve hiçbir şekilde Genel Müdürlüğün kendi iç işleyişiyle ilgili olarak hazırladığı belgelere teşmil edilemez.

Geçici önleme başvurulduğu hallerde; ilgili taraflar, geçici önlemin alınmasına esas teşkil eden temel bilgi ve bulgular hakkında açıklama talep edebilirler. Söz konusu talep, geçici önlemlerin uygulamaya konulmasını müteakip en kısa sürede yazılı olarak yapılması halinde, gizlilik ilkesi gözetilerek karşılanır.

Soruşturma kapsamında bir nihai belirleme yapılmadan evvel, kesin önlem uygulanıp uygulanmayacağı kararına esas teşkil edecek nitelikteki önemli bilgi ve bulgular, gizlilik ilkesi gözetilerek, ilgili taraflara bildirilir. İlgili tarafların fazla sayıda olması durumunda bilgi, ilgili meslek kuruluşları veya ülke temsilcilikleri kanalıyla iletilir.

İŞ BİRLİĞİNE GELİNMEMESİ – Md.26

İlgili taraflardan birinin, verilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması ya da bu bilgiye ulaşılmasını reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş addedilir. Bu durumda geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

İlgili taraflardan birinin, soruşturma açısından gerekli olan bir bilgiye ulaşılabilmesi sonucunu doğuracak şekilde iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde, söz konusu taraf açısından soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesi haline nazaran daha az avantajlı olabilir.

ÖRNEKLEME – Md.27

Şikayetçi, ihracatçı veya ithalatçıların, ürün çeşitlerinin veya işlemlerin sayısının çok fazla olması durumunda soruşturma, seçim işlemi esnasında mevcut olan bilgiler temelinde ve istatistiki açıdan geçerli olan bir örnekleme yapılarak belirlenecek makul sayıda taraflar, ürünler ya da işlemlerle veya uygun bir zaman içinde makul olarak soruşturulabilecek en geniş temsil yeteneğini haiz üretim hacmi, satışlar veya ihracat ile sınırlı tutulabilir.

Örnekleme dahil edilecek ihracatçı, üretici, ithalatçı veya ürün tipi seçimi; tercihan ilgili ihracatçılar, üreticiler veya ithalatçılarla istişarede bulunularak ve mutabakatları alınarak, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

Soruşturmanın, bu madde hükmü uyarınca bir örnekleme ile sınırlı tutulduğu hallerde, ayrı ayrı inceleme yapmanın soruşturmayı yürüten makam üzerinde gereksiz bir yük oluşturarak soruşturmanın zamanında tamamlanmasını engelleyecek kadar çok sayıda ihracatçı ve üreticinin bulunduğu haller dışında, başlangıçta seçilmemiş olan ancak gerekli bilgi ve belgeleri zamanında sağlayan ihracatçı veya üreticiler için ayrı bir damping marjı hesaplanır.

Örnekleme dahil taraflardan bir kısmının ya da tamamının, soruşturmanın sonucunu önemli ölçüde etkileyecek şekilde iş birliğine gelmemesi durumunda yeni bir örnek oluşturulabilir. Ancak, eğer önemli derecede bir iş birliğine gelmeme hali sürerse veya yeni bir örnek seçmek için yeterli süre yoksa, bu Yönetmeliğin iş birliğine gelinmemesine ilişkin hükümleri uygulanır.

İHMAL EDİLEBİLİR ORANLAR – Md.28

Damping marjının veya sübvansiyon miktarının veya ithalat miktarının ihmal edilebilir oranları şunlardır:

A) DAMPİNG SORUŞTURMASINDA;

a) İhraç fiyatının yüzdesi olarak ifade edilen **DAMPİNG MARJININ %2 ORANINDAN DÜŞÜK OLDUĞU**, veya

b) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen dampinge konu olan ithalat miktarının benzer mal ithalatının **%3'ÜNDEN DÜŞÜK OLDUĞU**;

Birden fazla ülkenin soruşturmaya konu olması halinde ise, söz konusu ithalat payı TEK TEK %3'ÜN ALTINDA OLAN ÜLKELERİN TOPLAM PAYLARININ %7'Yİ GEÇMEDİĞİ, haller.

B) SÜBVANSİYON SORUŞTURMASINDA;

a) Sübvansiyon miktarının soruşturma konusu mal değerinin **%1'İNDEN DÜŞÜK OLDUĞU**, veya

b) **GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER MENŞELİ MALLAR İÇİN;**

1) Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'nın 27.11 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, sübvansiyon miktarının soruşturma konusu mal değerinin **%2'SİNİ GEÇMEDİĞİ**, veya

2) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ve sübvansiyona konu olan ithalat miktarının benzer mal ithalatının **%4'ÜNDEN DÜŞÜK OLDUĞU**;

Birden fazla gelişme yolundaki ülkenin soruşturmaya konu olması halinde ise, söz konusu ithalat payı TEK TEK %4'ÜN ALTINDA OLAN ÜLKELERİN TOPLAM PAYLARININ %9'U GEÇMEDİĞİ, haller.

SORUŞTURMANIN KAPATILMASI VE DURDURULMASI – Md.29

Soruşturma sonucunda; soruşturma konusu ithalatın dampinge veya sübvansiyona konu olmadığı veya bu ithalattan kaynaklanan zararın bulunmadığının belirlenmesi halinde veya damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının ihmal edilebilir düzeylerin altında olması halinde, Kurulca soruşturma kapatılır.

Şikâyetin geri çekilmesi, şikâyet konusunun ortadan kalkması veya başvuruda bulunan tarafın iş birliğini sürdürmemesi hallerinde Kurulca soruşturmanın kapatılmasına karar verilebilir.

Taahhütlerin kabul edilmesi halinde soruşturma durdurulabilir.

Diğer taraftan, sübvansiyonun uygulamadan kaldırılması halinde soruşturma durdurulabilir veya kapatılabilir.

SORUŞTURMA SÜRESİ – Md.30

Soruşturma, özel durumlar dışında **BİR (1) YIL** içinde **SONUÇLANDIRILIR**.

Bu süre, gerektiğinde, Kurulca **ALTI (6) AYI GEÇMEMEK** üzere **UZATILABİLİR**.

SORUŞTURMAYA İLİŞKİN İLANLAR – Md.31

Bir damping veya sübvansiyon soruşturması açılması kararı ile soruşturma sırasında alınan geçici önlem, kesin önlem, taahhüt durdurma ve kapatma kararları, Resmî Gazete'de yayımlanacak bir tebliğle ilan edilir. Bu ilanlarda; soruşturma konusu mal, ihracatçı firma, ihracatçı ülke veya menşe ülke ve gizlilik ilkesi gözetilmek kaydıyla, soruşturma ile ilgili bilgi, bulgu ve belirlemeler yer alır. Söz konusu ilanlar, ilgili ülkelere ve soruşturma konusu malın bilinen üretici ve ihracatçılarına gönderilir.

TAAHHÜTLERİN KABULÜ – Md.32

Açılmış bulunan damping veya sübvansiyon soruşturması, aşağıdaki hallerde, geçici veya kesin önlem alınmaksızın durdurulabilir:

- a) Bir damping soruşturması sırasında; ihracatçının, ihrac fiyatlarını yeniden düzenleyeceğini veya damping fiyatlı ihracatı durduracağını taahhüt etmesi ve Kurulun taahhüdü kabul etmesi, veya
- b) Bir sübvansiyon soruşturması sırasında; ihracatçının ihrac fiyatlarını yeniden düzenleyeceğini veya ihracatçı ülkenin sübvansiyon uygulamasını kaldıracağını, sınırlayacağını veya bu amaçla başka önlemler alacağını taahhüt etmesi ve Kurulun taahhüdü kabul etmesi.

Kurul da taahhütte bulunulmasını önerebilir. Kurulca önerilen taahhüdün ihracatçı veya ihracatçı ülke tarafından kabul edilmesi zorunlu değildir.

Damping soruşturmasında ihracatçının, sübvansiyon soruşturmasında ihracatçı ülkenin talep etmesi veya her iki halde Kurulun bu yönde bir karar vermesi halinde, soruşturma sonuçlandırılır.

Kurulca taahhütte bulunulmasının önerilmesi veya önerilen taahhüdün Kurulca kabul edilebilmesi için, dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu konusunda ön belirlemelerin yapılmış olması gerekir. Sübvansiyon soruşturmasında ihracatçının taahhüdü ilgili ülkenin onayı alındıktan sonra kabul edilebilir.

TAAHHÜTLERİN İHLALİ – Md.33

Genel Müdürlük, taahhüdü kabul edilen taraftan, taahhüdün yerine getirilmesiyle ilgili bilgileri düzenli olarak vermesini ve bu bilgilerin doğruluğunun tespit edilmesine olanak sağlamasını talep edebilir. Bu koşullara uyulmaması taahhüdün ihlali olarak kabul edilir.

Taahhütlerin ihlal edilmesi halinde, mevcut verilere dayalı olarak, geçici veya kesin önlem alınabilir.

ARA GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI – Md.34

Kesin önlemin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl geçmiş olması kaydıyla, önleme konu malın ihracatçısı, ithalatçısı veya yerli üreticisinin (sübvansiyon soruşturmalarında, ilave olarak, menşe veya ihracatçı ülkenin) başvurusu üzerine veya re'sen önlemin gözden geçirilmesi için ara gözden geçirme soruşturması açılabilir. Bu kapsamda yapılacak başvuruların, gözden geçirmeyi haklı kılacak delilleri içermesi gerekir.

Önlemin uygulanmasına devam edilmesinin dampingi veya sübvansiyonu ortadan kaldırmak için gerekli olmadığı ve/veya önlemin kaldırılması veya değiştirilmesi halinde zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olmadığı veya yürürlükte bulunan önlemin zarara neden olan dampingi veya sübvansiyonu ortadan kaldırmaya yeterli bulunmadığı veya bulunmayacak hale geldiği hususunda yeterli delillerin bulunması halinde, soruşturma açılır.

Ara gözden geçirme soruşturması, damping veya sübvansiyon ile zarar incelemesini, ayrı ayrı veya birlikte, içerecek şekilde yürütülebilir.

Bu soruşturma esnasında, damping veya sübvansiyon ve zararlar ilgili koşulların önemli ölçüde değişip değişmediği veya yürürlükte bulunan önlemin daha önce belirlenmiş olan zararı giderme konusundaki hedefe ulaşip ulaşmadığı hususları incelenir.

NIHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI – Md.35

Kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren **BEŞ (5) YIL SONRA YÜRÜRLÜKTEN KALKAR.**

Yürürlükten kalkacak olan önlemler, **5 YILLIK YÜRÜRLÜK SÜRESİNİN SON YILI İÇİNDE Resmî Gazete'de yayımlanacak bir tebliğle ilan edilir.**

Yürürlük süresinin sona ermesinden en geç 3 ay önce önleme konu olan ürünün yerli üreticileri yeterli delillerle birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvurarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep edebilirler.

Ayrıca, **5 YILLIK SÜRESİ BİTEN** ve yürürlükten kaldırılan önlemler de **RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANACAK BİR TEBLİĞLE İLAN EDİLİR.**

Nihai gözden geçirme soruşturması yerli üreticilerin yazılı başvurusu üzerine veya re'sen açılır ve soruşturmaya konu önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Kesin önlemin yürürlük süresinin sona ermesi ile dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam edeceğine veya yeniden meydana geleceğine dair yeterli delillerin bulunması halinde soruşturma açılır.

Bu kapsamda örneğin, dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam ettiği veya yürürlükte bulunan önlemin etkisiyle zararın tamamen veya kısmen ortadan kalktığı veya ihracatçıların ya da pazar şartlarının gelişiminden, zarar verici dampingin veya sübvansiyonun devam etmesinin muhtemel olduğu hususlarında deliller sunulabilir.

Bu soruşturmada önleme konu ürünün ihracatçılarına, üreticilerine, ihracatçı ülke temsilciliğine ve yerli üreticilerine (sübvansiyon soruşturmalarında, ilave olarak, menşe ülkeye) gözden geçirme başvurusunda yer alan hususlarda görüşlerini belirtme ve karşı savlarını dile getirme olanağı tanınır.

Nihai karar, önlemin sona ermesi halinde damping veya sübvansiyon ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusunda usulüne uygun olarak belgelendirilerek sunulan tüm delillerin dikkate alınması suretiyle verilir.

YENİ İHRACATÇI İÇİN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI – Md.36

Soruşturma döneminde önleme konu malı Türkiye'ye ihraç etmemiş olan ihracatçılar veya üreticiler, kendileri için bir damping marjı veya sübvansiyon miktarı belirlenmesi talebiyle yazılı olarak Genel Müdürlüğe başvuruda bulunabilirler.

Başvuruda bulunan ihracatçının; dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye konu olan malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadığını ve soruşturma dönemini müteakip önleme konu malı Türkiye'ye ihraç ettiğini veya önemli miktarda ihraç etmek hususunda gayri kabili rücu bir akdi yükümlülük altına girdiğini kanıtlaması gereklidir.

Yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması yerli üreticilerin başvuru konusundaki görüşlerinin alınmasını müteakip, hızlandırılmış şekilde başlatılır ve yürütülür.

İADE SORUŞTURMASI – Md.37

Kesin önlemin konulmasına esas teşkil eden **damping marjı veya sübvansiyon miktarının ortadan kalkmış olması** veya azalmış olması nedeniyle gerçek damping marjı veya sübvansiyon miktarından daha fazla ödenmiş olan **VERGİNİN İADESİNİ TALEP EDEN İTHALATÇININ**, önlemlerin tahsili tarihinden itibaren **6 AY İÇİNDE**, delilleriyle birlikte, yazılı olarak Genel Müdürlüğe başvuruda bulunması gereklidir.

Başvuru, iadesi istenen vergi tutarını gösteren bilgileri ve söz konusu verginin hesaplanmasına ilişkin gümrük idarelerince düzenlenen tüm belgeleri, ayrıca temsil niteliğini taşıyan bir dönemde, ilgili üretici veya ihracatçı için normal değer ve bu üretici veya ihracatçının Türkiye'ye yaptığı tüm ihracata ilişkin fiyatları gösteren bilgi ve belgeleri içermesi halinde incelemeye alınır.

İthalatçının söz konusu ihracatçı veya üretici ile bağlantılı olmadığı ve bu bilgilerin kısa zamanda temininin mümkün bulunmadığı veya ihracatçının ya da üreticinin bu bilgileri ithalatçı aracılığıyla vermekten kaçındığı hallerde, ihracatçı veya üreticinin damping marjı veya sübvansiyon miktarının ortadan kalktığı ya da azaldığı ve bununla ilgili delillerin bilahare Genel Müdürlüğe verileceğine dair bir beyanın başvuruya eklenmesi gerekir.

Söz konusu delillerin ihracatçı veya üretici tarafından makul bir süre içerisinde Genel Müdürlüğe iletilmemesi halinde başvuru reddedilir.

Kurul, iade için yapılan başvuruyu müteakip, iade talebinin kısmen veya tamamen karşılanmasını ya da gerekli görülen hallerde, iade talebinin karşılanıp karşılanmayacağını belirlenmesini teminen bir iade soruşturması açılmasını kararlaştırabilir.

- İade talebi hakkında yeterli delilleri içeren bir başvuruyu müteakip, **ONİKİ (12) AY** içinde **karar verilir.**
- Gerekli görülen hallerde bu süre **ON SEKİZ (18) AYA** kadar **uzatılabilir.**
- İade kararının verilmesini izleyen **DOKSAN (90) GÜN** içerisinde ise gerekli **ödeme yapılır.**

ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASINA KARŞI SORUŞTURMA – Md.38

Yürürlükte bulunan dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin etkisiz kılındığını iddia eden yerli üreticiler, iddialarını destekleyen delillerle birlikte yazılı olarak Genel Müdürlüğe başvuruda bulunarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasını talep edebilirler. Genel Müdürlüğün teklifi üzerine re'sen de soruşturma açılabilir.

Yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke veya Türkiye ile önleme konu ülke veya Türkiye ile önleme konu ülkedeki firmalar arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğine ve yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin iyileştirici etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu haller için başlatılacak soruşturmalarda bu Yönetmeliğin dampingin, sübvansiyonun ve zararın tespitine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

SORUŞTURMANIN YENİDEN AÇILMASI – Md.39

Kesin önlemlerin, ihrac fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığını iddia eden yerli üreticiler yazılı olarak Genel Müdürlüğe başvurarak soruşturmanın yeniden açılmasını talep edebilirler. Genel Müdürlüğün teklifi üzerine re'sen de soruşturma açılabilir. Yapılacak başvuruda; kesin önlemlerin, önleme konu malın Türkiye piyasasındaki satış fiyatlarında hiçbir hareket veya yeterli bir hareket sağlamadığı hususundaki delilleri içermesi gereklidir.

Şikâyeti müteakip Kurulca soruşturmanın yeniden açılmasına karar verilmesi halinde, malın ihracatçılarına, ithalatçılarına ve üreticilerine malın satış fiyatı konusunda görüşlerini bildirme olanağı tanınır.

Soruşturma sırasında, yeniden satış fiyatlarının önlemin alınmasını müteakip değişikliğe uğramış olması gerektiği sonucuna varılması durumunda, daha evvel tespit edilmiş olan zararın giderilmesini teminen ihrac fiyatı yeniden belirlenir ve belirlenen yeni ihrac fiyatına göre damping marjı yeniden hesaplanır.

Soruşturma konusu malın fiyatında hareket olmamasının nedeninin, kesin önlem alınmadan önce veya sonraki dönemde ihrac fiyatında meydana gelen düşme olduğu belirlenirse, damping marjı ihrac fiyatındaki düşme dikkate alınarak yeniden hesaplanabilir.

Normal değer incelemesinin soruşturma kapsamına alınmasına yönelik talepler, bu konudaki tüm bilgilerin delilleriyle birlikte soruşturmanın açılış tebliğinde belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunulması kaydıyla dikkate alınır.

USUL – Md.40

Aksine hüküm bulunmadıkça, bu kısımda düzenlenen inceleme ve soruşturmalarda normal soruşturmalarda izlenen usul kurallarından yalnızca mahiyet ve niteliği itibarıyla uygun olanları tatbik olunur.

YÖNTEM – Md.41

Aksine hüküm bulunmadıkça, bu kısımda düzenlenen soruşturmalardan yalnızca mahiyet ve niteliği itibarıyla uygun olanları için ve ancak gerek görülmesi halinde, normal bir soruşturmadaki dampingin, sübvansiyonun ve zararın tespitine ilişkin hükümler uygulanır.

ÖNLEMLER – Md.42

Bu Yönetmeliğin 34, 35 ve 36. maddelerinde belirtilen soruşturmalar sonucunda yürürlükte bulunan önlemlerin kaldırılmasına, devamına veya değiştirilerek uygulanmasına karar verilebilir.

KURULUN OLUŞUMU – Md.43

Kurul; İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin birer yetkili temsilcisi ile İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından oluşur.

KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI – Md.44

Kurul, gerekli hallerde, Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır. Toplantı gündemi, Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve gündemde görülecek maddelere ilişkin bilgiler Kurul üyelerine önceden gönderilir.

Kurul salt çoğunlukla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, sonraki işgünü yapılacak toplantıda çoğunluk aranmaz.

Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Kurul Başkanının oy vermiş olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.

Kurul Başkanı, görülecek konuların niteliğine göre ve istisari mahiyette olmak üzere, Kurul toplantılarına üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini davet edebilir. Bu kişiler oylamaya katılamazlar.

Kurul üyeleri, ilgili taraflar ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinde belirtilen tür ilişkide bulunduklarının tespiti halinde toplantılara katılamazlar. Kurul üyesi meslek kuruluşu temsilcilerinin, soruşturma konusu benzer malın üreticisi, ihracatçısı veya ithalatçısı olmaması ve bu malın herhangi bir şekilde ticaretiyle iştigal etmemesi zorunludur. Aksi takdirde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2004/7305

AMAÇ VE KAPSAM – Md. 1

Bu Karar bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde **CİDDİ ZARAR** veya **CİDDİ ZARAR TEHDİDİ** oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere, söz konusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve geçici olmak kaydıyla, uluslararası yükümlülükler ve ülke yararı göz önüne alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

TANIMLAR – Md.2

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı (26.01.2023)

GENEL MÜDÜRLÜK: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, (26.01.2023)

KURUL: "İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu",

TARİFE KONTENJANI: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değeri,

YERLİ ÜRETİCİLER: Yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip malların tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticiler,

CİDDİ ZARAR: Yerli üreticilerin durumunda belirgin ve genel bir bozulmanın ortaya çıkması,

CİDDİ ZARAR TEHDİDİ: Yakın bir gelecekte ortaya çıkması açık olan ciddi zararı,

İLGİLİ TARAF: İlgili ülke/ülkeler yetkili temsilcileri, yerli üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar/üreticiler, tüketiciler, kullanıcılar ile bunların bağlı olduğu kuruluşları veya bunların yetkili temsilcilerini ifade eder.

YETKİ – Md.3

Bu Karar kapsamında;

- Korunma önlemlerini önermeye, uygulamaya, izlemeye,
- Gerektiğinde soruşturma süresini uzatmaya,
- İlgili mevzuat çerçevesinde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinleri hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya,
- İthal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,
- Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve talimat vermeye,
- Yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya, **BAKANLIK** yetkilidir. (26.01.2023)

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNİ DEĞERLENDİRME KURULU – Md.4

Bu Karar ile İthalatta Koruma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. (26.01.2023)

Kurul;

- İthalat Genel Müdürlüğü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında,
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yanı sıra Bakanlığın Gümrükler, İhracat, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği genel müdürlüklerinin yetkili birer temsilcisi ile Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanından oluşur.

KURUL BAŞKANI, konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde ilgili uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.

- KURUL BAŞKANI**, konunun niteliğine göre danışma mahiyetinde ilgili uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.
- KURUL'UN SEKRETARYA HİZMETLERİ** Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
- İthalatta korunma önlemleri konusunda Genel Müdürlüğün teklifi üzerine **KURUL TARAFINDAN KARAR ALINIR.**

KURUL'UN GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:

- Soruşturma başlatılıp başlatılmamasına karar vermek,
- Soruşturma süresi içerisinde başvurunun geri çekilmesi durumunda soruşturmanın sürdürülmesine veya sonuçlandırılmasına karar vermek,
- Geçici korunma önlemi alınıp alınmamasına, önlem alınması halinde önlemin türüne, büyüklüğüne ve süresine karar vermek,

- d) Korunma önlemi alınıp alınmamasına, önlem alınması halinde önlemin türüne, büyüklüğüne ve süresine karar vermek,
e) Yürürlükteki korunma önlemlerine ilişkin karar almak,
f) Cumhurbaşkanı kararı çıkarılması için öneride bulunmak.

KURUL'UN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI – (Yönt.) - Md.12

- Kurulun çalışması aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür.
 - KURUL, başkanın çağrısı üzerine **SALT ÇOĞUNLUK** ile toplanır.
 - İlk toplantıda **ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI** takdirde takip eden iş günü yapılacak toplantıda ÇOĞUNLUK ARANMAZ.
 - KURUL, korunma önlemleri konusunda **Genel Müdürlüğün teklifi üzerine KARAR ALIR.**
 - **KURUL KARARLARI**, toplantıya katılanların **OY ÇOKLUĞU** ile alınır.
 - Oyların **EŞİT OLMASI** halinde **KURUL BAŞKANININ OY VERMİŞ OLDUĞU TARAF ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMIS** olarak kabul edilir.
 - **KURUL ÜYELERİ**, ilgili taraflar ile ilişkide bulunduklarının tespiti halinde **TOPLANTILARA KATILAMAZLAR.**

ÖN İNCELEME – (Yönt.) - Md.3

- Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde **CİDDİ ZARAR** veya **CİDDİ ZARAR TEHDİDİ** oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği iddiasıyla,
 - ✓ İlgili gerçek ve tüzel kişiler veya bunların bağlı bulundukları Meslek Kuruluşları ya da Odaların yazılı talebi üzerine veya
 - ✓ Genel Müdürlük tarafından re'sen Ön inceleme başlatılabilir.
 - ✓ Başvuruların Genel Müdürlükten temin edilecek başvuru formunun TAM ve USULÜNE uygun şekilde doldurularak yapılması gerekmektedir.
- Ön inceleme aşamasında BAŞVURUNUN GERİ ÇEKİLMESİ HALİNDE, Genel Müdürlükçe işlemlere son verilebilir.
- Ön inceleme sonuçları Kurulun değerlendirmesine sunulur.
- Kurulun değerlendirmesinde esas olarak;
 - a. Söz konusu malın ithalat düzeyi ve koşulları ile ithal eğilimi ve yerli üreticilerin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar,
 - b. Bu Yönetmelik kapsamında alınabilecek önlemler Üzerinde durulur.
- KURUL, yapacağı değerlendirmede soruşturma açılmasını GEREKLİ GÖRMEDİĞİ takdirde,
 - ✓ KEYFİYET, başvuru sahiplerine Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak bildirilir.

SORUŞTURMA – (Yönt.) Md. 4

- KURUL, soruşturma açılmasına karar verirse, durum **RESMİ GAZETE'DE İLAN EDİLİR.**
- BU İLANDA ilgili tarafların kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi vermeleri için öngörülen süre ile Genel Müdürlük tarafından SÖZLÜ olarak dinlenebilme talebinin yapılabileceği SÜRE BELİRTİLİR.
- Bu süreler soruşturmanın açılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 40 GÜN ile sınırlıdır.
- İlgili taraflar Resmi Gazete'deki ilanda belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunarak soruşturmanın sonucundan etkileneceklerini ve dinlenmeleri için özel nedenleri olduğunu kanıtladıkları takdirde Genel Müdürlük tarafından SÖZLÜ olarak dinlenir.
- İlgili taraflarca SÖZLÜ OLARAK VERİLEN BİLGİLER, YAZILI OLARAK SUNULMALARI halinde Genel Müdürlükçe dikkate alınır.
- Soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde TEMİN EDİLEMEMESİ ya da SORUŞTURMANIN ENGELLENDİĞİNİN anlaşılması halinde, soruşturma MEVCUT VERİLER ÜZERİNDEN SONUÇLANDIRILIR.
- Soruşturma sırasında başvurunun geri çekilmesi halinde, Kurul tarafından konu incelenerek soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilebilir.
- SORUŞTURMA, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 AY içinde tamamlanır.
- Gerekli hallerde bu süre **6 AY UZATILABİLİR.**

(Haksız rekabette soruşturma 1 yıl içinde sonuçlandırılır. 6 ay uzatılabilir.)

GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ – Md.5

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten **YERLİ ÜRETİCİLER ÜZERİNDE**

- **CİDDİ ZARAR** veya **CİDDİ ZARAR TEHDİDİ** oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği yönünde açık kanıtların bulunduğu ve gecikmenin telafisi güç zararlara yol açabileceği kritik durumlarda

Ülke yararı göz önüne alınarak, **GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ** alınabilir.

GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ;

- Gümrük vergisinde artış yapılması,
- Ek mali mükellefiyet getirilmesi,
- Miktar/değer kısıtlaması,
- Tarife kontenjanı uygulaması veya
- Bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

İTH. HAKSIZ REKABET (MADDİ ZARAR)

- Damping (Anti damping)
- Sübvansiyon (TEV)
- İKİSİ BİRLİKTE UYGULANAMAZ.

Geçici korunma önleminin **GÜMRÜK VERGİLERİNDE ARTIŞ YAPILMASI** şeklinde uygulanması halinde,

- **İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı** ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı arasındaki **FARKA TEKABÜL EDEN TUTAR** gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre **TEMİNATA BAĞLANIR.**

Geçici korunma önleminin **EK MALİ MÜKELLEFİYET GETİRİLMESİ** şeklinde uygulanması halinde,

- Varsa **İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet** ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet arasındaki **FARKA TEKABÜL EDEN TUTAR** gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre **TEMİNATA BAĞLANIR,**
- İthalat Rejimi Kararı kapsamında tespit edilmiş **ek mali mükellefiyetin bulunmaması** halinde ise, geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyetin **TAMAMI** gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre **TEMİNATA BAĞLANIR.**

Soruşturma sonucunda **KORUNMA ÖNLEMİ ALINMASINA KARAR VERİLMESİ** halinde, **TEMİNATA BAĞLANAN TUTAR** Hazineye **İRAT KAYDEDİLİR.**

- **KORUNMA ÖNLEMİNİN,** geçici koruruna önleminden **DAHA DÜŞÜK** belirlenmesi halinde **ARADAKİ FARK İLGİLİYE İADE EDİLİR.**
- **KORUNMA ÖNLEMİNİN,** geçici korunma önleminden **DAHA YÜKSEK** olması halinde ise **ARADAKİ FARK TAHSİL EDİLMEZ.**

Korunma önlemi alınmasına **GEREK OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ** durumunda, geçici korunma önlemi **yürürlükten kaldırılır.**

- Bu durumda, gümrük idarelerince **TEMİNATA BAĞLANAN TUTAR** gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde **İLGİLİLERE İADE EDİLİR.**

KORUNMA ÖNLEMİ – Md.6

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde **CİDDİ ZARAR** veya **CİDDİ ZARAR TEHDİDİ** oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edildiği hallerde ülke yararı göz önüne alınarak, yapılacak soruşturma sonucunda **KORUNMA ÖNLEMİ ALINABİLİR.**

KORUNMA ÖNLEMİ;

- Gümrük vergisinde artış yapılması,
- Ek mali mükellefiyet getirilmesi,
- Miktar /Değer kısıtlaması,
- Tarife kontenjanı uygulaması veya
- Bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANAN BİR MALIN korunma önlemiyle korunması amaçlanan katma değere sahip nitelikteki **AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİNDE**

- Bu aksam ve parçalar veya bunlar kullanılarak üretilen eşya **KORUNMA ÖNLEMİNE TABİ EŞYA SAYILIR**.

Söz konusu aksam ve parçaların **FARKLI TARİHLERDE** ve/veya **FARKLI GÜMRÜKLERDEN** ve/veya **FARKLI İTHALATÇILAR TARAFINDAN İTHALİNDE** de bu fıkra hükümleri uygulanır.

5 inci madde kapsamında **GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASI** durumunda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.

Korunma önlemiyle korunması amaçlanan katma değere sahip nitelikteki **AKSAM VE PARÇALARIN TESPİTİ BAKANLIKÇA** yapılır.

Bu madde hükümlerinin uygulanması, Gümrük Kanunu ile diğer kanunların cezalara ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

KORUNMA ÖNLEMİNİN SÜRESİ VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ –(Yönt.) - Md. 11

- **KORUNMA ÖNLEMİNİN SÜRESİ** uzatılmadıkça, GEÇİCİ ÖNLEMLER DE DAHİL 4 YILI AŞAMAZ.
- Korunma önleminin süresinin 1 YILIN ÜZERİNDE olduğu durumlarda önlem düzenli aralıklarla liberalize edilecektir.
- Önlem süresinin 3 YILI GEÇTİĞİ durumlarda uygulanmasının hala gerekli olup olmadığını tespit etmek veya liberalleştirme süresini hızlandırmak için
 - ✓ Önlem Süresinin EN GEÇ ORTASINDA durum GÖZDEN GEÇİRİLECEKTİR.
- **KORUNMA ÖNLEMİNİN**
 - Ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiğini ve
 - Yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyum sağlamakta olduğunu gösteren kanıtların tespit edilmesi halinde, ÖNLEMİN SÜRESİ,
 - Re'sen veya başvuru üzerine yeniden açılacak soruşturma sonucunda UZATILABİLİR.
- SÜRESİ UZATILAN ÖNLEM, başlangıç süresinin sonundaki durumuna kıyasla DAHA KISITLAYICI OLMAYACAK ve liberalize edilmeye devam edilecektir.
- Bu durumda önlemin toplam süresi DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ üyesi ülkeler için 10 YILI AŞAMAZ.

DiĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ – Md.7

Bu Karar; aşağıdaki hükümlerin **UYGULANMASINI ENGELLEMEZ**.

- a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,
- b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,
- c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,
- d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin,

MADDE – 8

Bu Karar kapsamında soruşturma açılmasına, soruşturmanın sonuçlandırılmasına ve yürürlükteki korunma önlemlerine ilişkin kararlar Resini Gazete'de yayımlanır.

YÖNETMELİK – Md.9

Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.

GEÇİCİ MADDE L- 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar ile 95/7348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde başlatılmış soruşturmalar ve uygulanmakta olan korunma önlemlerine ilişkin işlemlere bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2- Diğer mevzuatta bulunan 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Karar ile 95/7348 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde korunma önlemleri uygulamasına ilişkin olarak yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

MADDE 11- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ ve KAPSAM – Md. 1

Bu Yönetmelik 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Karar uyarınca; bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde **CİDDİ ZARAR** veya **CİDDİ ZARAR TEHDİDİ** oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak üzere, sözkonusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı ve geçici olmak kaydıyla, uluslararası yükümlülükler ve ülke yararı göz önüne alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

TANIMLAR – Md.2

BAKANLIK: Ekonomi Bakanlığı,

GENEL MÜDÜRLÜK: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğü,

KURUL: 12. maddede çalışma usul ve esasları belirtilen "İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu",

TARİFE KONTENJANI: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değeri,

Kota: Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değeri,

YERLİ ÜRETİCİLER: Yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip malların tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticiler,

CİDDİ ZARAR: Yerli üreticilerin durumunda belirgin ve genel bir bozulmanın ortaya çıkması,

CİDDİ ZARAR TEHDİDİ: Yakın bir gelecekte ortaya çıkması açık olan ciddi zarar,

İLGİLİ TARAF: İlgili ülke/ülkeler yetkili temsilcileri, yerli üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar/üreticiler, tüketiciler, kullanıcılar ile bunların bağlı olduğu kuruluşları veya bunların yetkili temsilcilerini ifade eder.

ÖN İNCELEME – Md.3

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde **CİDDİ ZARAR** veya **CİDDİ ZARAR TEHDİDİ** oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği iddiasıyla, ilgili gerçek ve tüzel kişiler veya bunların bağlı bulundukları Meslek Kuruluşları ya da Odaların yazılı talebi üzerine veya Genel Müdürlük tarafından re'sen ön inceleme başlatılabilir. Başvuruların Genel Müdürlükten temin edilecek başvuru formunun tam ve usulüne uygun şekilde doldurulması gerekmektedir.

Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde, ön inceleme sırasında ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Ön inceleme aşamasında başvurunun geri çekilmesi halinde, Genel Müdürlükçe işlemlere son verilebilir.

Ön inceleme sonuçları **Kurulun değerlendirmesine sunulur**. Kurulun değerlendirmesinde esas olarak;

a) Sözkonusu malın ithalat düzeyi ve koşulları ile ithal eğilimi ve yerli üreticilerin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar,

b) Bu Yönetmelik kapsamında alınabilecek önlemler üzerinde durulur.

Kurul, yapacağı değerlendirmede soruşturma açılmasını gerekli görmediği takdirde, keyfiyet, başvuru sahiplerine Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak bildirilir.

SORUŞTURMA – Md.4

KURUL, SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİRSE, durum Resmî Gazete'de ilan edilir.

Bu ilanda ilgili tarafların kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi vermeleri için öngörülen süre ile Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak dinlenebilme talebinin yapılabileceği süre belirtilir.

Bu süreler soruşturmanın açılmasına ilişkin kararın Resmî Gazete'de ilan tarihinden itibaren **KIRK (40) GÜN** ile sınırlıdır.

İlgili taraflar Resmî Gazete'deki ilanda belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunarak soruşturmanın sonucundan etkileneceklerini ve dinlenmeleri için özel nedenleri olduğunu kanıtladıkları takdirde Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak dinlenir.

Genel Müdürlük ilgili tarafları tek tek veya bir arada dinleyebilir. İlgili taraflarca sözlü olarak verilen bilgiler, yazılı olarak sunulmaları halinde Genel Müdürlükçe dikkate alınır.

Ayrıca, ilanda belirtilen süre içinde kendini tanıtan ilgili taraflar yazılı bir başvuru ile mevcut bilgileri incelemeyi talep edebilir ve Genel Müdürlükçe talebin haklı görülmesi halinde 6. madde hükümlerine göre gizli sayılmayan bilgileri inceleyebilirler.

Soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde, soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe, sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturma sırasında başvurunun geri çekilmesi halinde, Kurul tarafından konu incelenerek soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilebilir.

SORUŞTURMA, Genel Müdürlükçe yürütülerek **DOKUZ (9) AY** içinde **tamamlanır**.

Gerekli hallerde bu süre **ALTI (6) AY UZATILABİLİR**.

YERİNDE İNCELEME – Md.5

Eldeki bilgilerin doğrulanması ve/veya ek bilgi sağlanması amacıyla, ilgili taraflar nezdinde yerinde inceleme yapılabilir.

Yerinde inceleme yapılmadan önce ilgili taraflara incelenecek bilginin ve/veya istenilen ek bilginin mahiyeti hakkında bilgi verilir. Ancak bu durum yerinde inceleme sırasında daha ayrıntılı bilgi istenmesini engellemez.

GİZLİLİK – Md.6

Bu Yönetmelik kapsamında elde edilen bilgi talep ediliş amacı dışında kullanılamaz. Toplanan gizli nitelikteki bilgi veya gizli olduğu belirtilerek verilen bilgi, suç teşkil eden hususlara yönelik kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bunları verenlerin yazılı izni olmadan açıklanamaz.

Açıklanması haksız rekabet ve kazanca sebep olabilecek veya bilgiyi temin eden kişi veya bu kişinin bilgiyi elde ettiği kişi üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratabilecek nitelikte olan bilgi ile, haklı bir neden gösterilmek koşuluyla, ilgili taraflarca gizlilik kaydıyla verilen bilgi gizli addedilir.

Gizlilik kaydıyla bilgi veren tarafın, bu bilginin gizli olmayan bir özetini vermesi gerekir. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. Söz konusu taraflar, istisnai hallerde, bu bilginin özetlenemeyecek nitelikte olduğunu belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilginin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin yazılı olarak belirtilmesi gerekir.

Ancak, bir bilginin gizli tutulması talebinin haklı olmadığına anlaşılması ve bu bilgiyi veren tarafın söz konusu bilginin herhangi bir şekilde açıklanmasını istememesi durumunda, söz konusu bilgi başka kaynaklardan doğrulanmadıkça soruşturmada dikkate alınmayabilir.

Yukarıdaki hükümler, toplanan bilginin, genel bilgilere ve özellikle bu Yönetmelik kapsamında alınan kararların gerekçelerine referans olarak kullanılmasını engellemez.

CİDDİ ZARAR VEYA CİDDİ ZARAR TEHDİDİNİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ – Md.7

İthalatın seyri ve gerçekleşme koşulları ile bu ithalat sonucunda yerli üreticilerin ciddi zarar görüp görmediği veya görme tehdidinin bulunup bulunmadığı hakkında yapılacak incelemede, özellikle aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

- a) İthalatın hacmi, ithalatta mutlak rakamlar itibarıyla ya da yerli üretime veya tüketime göre nispi olarak bir artış olup olmadığı,
- b) İthalat fiyatları, yerli üreticiler tarafından üretilen benzer veya doğrudan rakip malın fiyatına oranla belirgin bir fiyat düşüklüğü olup olmadığı,
- c) Üretim, verimlilik, kapasite kullanımı, satışlar, pazar payı, kar/zarar ve istihdam gibi belli bazı ekonomik göstergelerdeki gelişmelerin benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerindeki etkisi.

Genel Müdürlük, ciddi zarar tehdidi iddiasında bulunduğu durumlarda, bu iddia konusu hususun ciddi zarara dönüşme olasılığının olup olmadığının araştırılmasında aşağıdaki faktörleri dikkate alabilir:

- a) Türkiye'ye yönelik ihracatın artış oranı,
- b) İhracatçı ve/veya menşe ülkedeki stoklar, mevcut veya yakın gelecekte olabilecek ihracat kapasitesi ve bu kapasiteden doğan ihracatın Türkiye'ye yapılması olasılığı.

SORUŞTURMANIN ÖNLEMSİZ KAPATILMASI – Md.8

Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip Genel Müdürlük, önerileri ile birlikte soruşturma sonuçlarını **KURUL'A SUNAR.**

Kurul'un yapacağı değerlendirmede korunma önlemine gerek olmadığı sonucuna varılırsa soruşturma kapatılır ve kapatma kararı özet gerekçesiyle birlikte Resmî Gazete'de yayımlanır.

GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ – Md.9

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği yönünde açık kanıtların bulunduğu ve gecikmenin telafisi güç zararlar yol açabileceği kritik durumlarda ülke yararı göz önüne alınarak, geçici korunma önlemi alınabilir.

GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ;

- Gümrük vergisinde artış yapılması,
- Ek mali mükellefiyet getirilmesi,
- Miktar/değer kısıtlaması,
- Tarife kontenjanı uygulaması veya
- Bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

Geçici korunma önleminin **GÜMRÜK VERGİLERİNDE ARTIŞ YAPILMASI** şeklinde uygulanması halinde,

- İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı arasındaki **farka tekabül eden tutar** gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre **TEMİNATA BAĞLANIR.**

Geçici korunma önleminin **EK MALİ MÜKELLEFİYET GETİRİLMESİ** şeklinde uygulanması halinde,

- Varsa İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet arasındaki **farka tekabül eden tutar** gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre **TEMİNATA BAĞLANIR.**
- İthalat Rejimi Kararı kapsamında tespit edilmiş ek mali mükellefiyetin bulunmaması halinde ise, geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyetin **tamamı** gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre **TEMİNATA BAĞLANIR.**

Soruşturma sonucunda **KORUNMA ÖNLEMİ ALINMASINA KARAR VERİLMESİ** halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye **İRAT KAYDEDİLİR.**

- Korunma önleminin, geçici korunma önleminin **DAHA DÜŞÜK** belirlenmesi halinde aradaki **FARK İLGİLİYE İADE EDİLİR.**
- Korunma önleminin geçici korunma önleminin **DAHA YÜKSEK** olması halinde ise aradaki **FARK TAHSİL EDİLMEZ.**

Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi durumunda, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince **TEMİNATA BAĞLANAN TUTAR** gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere **İADE EDİLİR.**

KORUNMA ÖNLEMİ – Md.10

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde **CİDDİ ZARAR** veya **CİDDİ ZARAR TEHDİDİ** oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edildiği hallerde ülke yararı göz önüne alınarak, yapılacak soruşturma sonucunda **KORUNMA ÖNLEMİ ALINABİLİR.**

KORUNMA ÖNLEMİ;

- Gümrük vergisinde artış yapılması, Ek mali mükellefiyet getirilmesi,
- Miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya
- Bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

Korunma önlemi olarak ilgili malın ithalatında belli miktar ve/veya değerler tespit edilirken (kota tesisinde), ciddi zararı ortadan kaldıracak ya da önleyecek başka bir seviye gerekmedikçe, ithalat istatistiklerinin mevcut olduğu son üç temsili yılın ortalama ithalat düzeyi dikkate alınır.

KORUNMA ÖNLEMİNİN SÜRESİ VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ – Md.11

KORUNMA ÖNLEMİ, ciddi zararı önleyecek ya da ortadan kaldıracak ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumunu kolaylaştırmaya yeterli olacak bir süre için uygulanır.

- **KORUNMA ÖNLEMİNİN SÜRESİ** üçüncü fıkra çerçevesinde uzatılmadıkça, geçici önlemler de dahil 4 YILI AŞAMAZ.
- Korunma önleminin **SÜRESİNİN 1YILIN ÜZERİNDE** olduğu durumlarda önlem düzenli aralıklarla liberalize edilecektir.

Önlem süresinin **ÜÇ (3) YILI GEÇTİĞİ DURUMLARDA** uygulanmasının hala gerekli olup olmadığını tespit etmek veya liberalleştirme süresini hızlandırmak için **ÖNLEM SÜRESİNİN EN GEÇ ORTASINDA** durum gözden geçirilecektir.

Korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiğini ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyum sağlamakta olduğunu gösteren kanıtların tespit edilmesi halinde, önlemin süresi, re'sen veya başvuru üzerine yeniden açılacak soruşturma sonucunda uzatılabilir. Süresi uzatılan önlem, başlangıç süresinin sonundaki durumuna kıyasla daha kısıtlayıcı olmayacak ve liberalize edilmeye devam edilecektir.

- Bu durumda önlemin toplam süresi **DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÜLKELER** için **ON (10) YILI AŞAMAZ.**

Korunma önlemine tabi olmuş bir ürünün Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden yapılan ithaline, uygulama süresi EN AZ İKİ (2) YIL OLMAK ŞARTIYLA,

- **DAHA ÖNCE UYGULANMIŞ OLAN ÖNLEM SÜRESİNİN YARISINA EŞİT BİR SÜRE BOYUNCA** yeniden korunma önlemi **UYGULANMAZ.**

ANCAK, ürünün ithaline karşı bir korunma önleminin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren **EN AZ BİR (1) YIL GEÇMİŞ** ise ve böyle bir korunma önlemi,

- Önlemin yürürlüğe girdiği tarihten önceki **5 (BEŞ) YIL İÇİNDE AYNI ÜRÜNE KARŞI İKİ (2) DEFADAN FAZLA UYGULANMAMIŞ** ise,
- **180 (YÜZ SEKSEN) GÜN** veya daha az süreli bir korunma önlemi yeniden uygulanabilir.

Genel Müdürlük, mevcut korunma önleminin uygulama süresi içerisinde, re'sen veya başvuru halinde önlemin etkilerini incelemek ve uygulanmasının hala gerekli olup olmadığını değerlendirmek üzere Kurul'u toplantıya çağırabilir. Bu toplantılarda Kurul, yürürlükteki önlemin etkilerini ve sonuçlarını değerlendirir ve uygulamanın devamına veya kaldırılmasına karar verebilir. Bu kararlar özet gerekçesiyle birlikte Resmî Gazete'de yayımlanır.

KURUL'UN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI – Md.12

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu'nun çalışması aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür.

Kurul, başkanın çağırısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde takip eden iş günü yapılacak toplantıda çoğunluk aranmaz.

Kurul, korunma önlemleri konusunda Genel Müdürlüğün teklifi üzerine karar alır.

Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Oyların eşit olması halinde **Kurul Başkanının oy vermiş olduğu taraf çoğunluğu sağlamış olarak kabul edilir.**

Kurul üyeleri, ilgili taraflar ile 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 248 inci maddesinde belirtilen türde ilişkide bulunduklarının tespiti halinde toplantılara katılamazlar.

Kurul üyesi meslek kuruluşu temsilcilerinin, soruşturma konusu malın üreticisi, ihracatçısı ve ithalatçısı olmaması ve bu malların herhangi bir şekilde ticaretiyle iştigal etmemesi zorunludur. Aksi takdirde 5. fıkra hükmü uygulanır.

Kurul'un sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ – Md.13

Bu Yönetmelik;

- a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,
- b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,
- c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,
- d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

HAKSIZ REKABET / KORUNMA ÖNLEMLERİ

HAKSIZ REKABET	KORUNMA ÖNLEMİ
DAMPİNG: Bir malın Türkiye'ye İHRAÇ FİYATININ, benzer malın normal değerinin altında olması, DAMPİNG MARJİ: NORMAL DEĞERİN ihrac fiyatını aştığı miktarı SÜBVANSİYON: Menşee veya ihracatçı ÜLKENİN FAYDA SAĞLAYAN, doğrudan veya dolaylı malî katkısını veya GATT 1994'ün XVI ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir gelir veya fiyat desteğini	CİDDİ ZARAR : Yerli üreticilerin durumunda belirgin ve genel bir bozulmanın ortaya çıkması, CİDDİ ZARAR TEHDİDİ: Yakın bir gelecekte ortaya çıkması açık olan ciddi zarar,
MADDİ ZARAR – MADDİ ZARAR TEHDİDİ BİR ÜRETİM DALININ KURULMASININ FİZİKİ OLARAK GECİKMESİ	CİDDİ ZARAR CİDDİ ZARAR TEHDİDİ
İnceleme 45 GÜN içinde tamamlanır. Soruşturma 1 YIL içinde sonuçlandırılır.– 6 AY uzatılabilir.	İnceleme 40 GÜN içinde tamamlanır. Soruşturma 9 AY içinde sonuçlandırılır.– 6 AY uzatılabilir.
ALINABİLECEK ÖNLEMLER DAMPİNGE karşı – Anti Damping Vergisi SUBVANSİYONA karşı – Telifi Edici Vergi -Zararın telifisi, az bir miktar veya oranda VERGİ KONULMASIYLA mümkünse BU ORAN veya MİKTARDA VERGİ UYGULANIR ADV ve Subvansiyon BİR ARADA UYGULANAMAZ. Dampinge karşı vergi veya telifi edici vergi konulmuş olması, İLGİLİ MALIN İTHALATINI ENGELLEMEZ GERİYE DÖNÜK önlem uygulanabilir. Geçici Önlem alındığı tarihten itibaren 90 GÜNÜ GEÇEMEZ. İHMAL EDİLEBİLİR ORANLAR DAMPİNG (237) (Damping Marjı %2 – İth.Mik. %3 – Birden fazla ülke %7) SUBVANSİYON (1249) (Süb.Mik. %1 – Gel.olan ülk.%2 - İth.Mik. %4 – Birden fazla ülke %9)	ALINABİLECEK ÖNLEMLER (KISA KOD: GÜTMEB) Gümrük vergisinde artış yapılması Tarife Kontenjanı Miktar/Değer kısıtlaması Ek mali mükellefiyet Bunların bir arada uygulanması KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANAN BİR MALIN katma değere sahip nitelikteki AKSAM ve PARÇALARININ İTHALİNDE Bu aksam ve parçalar veya bunlar kullanılarak üretilen eşya KORUNMA ÖNLEMİNE TABİ EŞYA SAYILIR. Söz konusu aksam ve parçaların FARKLI TARİHLERDE ve/veya FARKLI GÜMRÜKLERDEN ve/veya FARKLI İTHALATÇILAR TARAFINDAN İTHALİNDE de bu fıkra hükümleri uygulanır
KURULUN GÖREVLERİ a) Soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış bir soruşturmanın durdurulmasına karar vermek, b) GEÇİCİ önlem kararını Bakanlığın onayına sunmak, c) Soruşturma sonuçlarını değerlendirmek, bunun gerektireceği tedbirleri almak ç) KESİN önlem kararını Bakanlığın onayına sunmak, d) Soruşturma sırasında taahhütte bulunulmasını önermek ve taahhütte bulunulması halinde, taahhüdü kabul edip etmemek hususunda karar vermek ve taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda gerekli önlemleri almak,	KURULUN GÖREVLERİ a) Soruşturma başlatılıp başlatılmamasına karar vermek, b) Başvurunun geri çekilmesi durumunda soruşturmanın sürdürülmesine veya sonuçlandırılmasına karar vermek, c) GEÇİCİ korunma önlemi alınıp alınmamasına, önlem alınması halinde önlemin türüne, büyüklüğüne ve süresine karar vermek, d) KORUNMA önlemi alınıp alınmamasına, önlem alınması halinde önlemin türüne, büyüklüğüne ve süresine karar vermek, e) Yürürlükteki korunma önlemlerine ilişkin karar almak, f) Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması için öneride bulunmak.
Kesin önlemlerin süresi 5 YILDIR. GEÇİCİ ÖNLEMLERİN süresi 4 AYDIR. Soruşturma tarihinden itibaren 60 GÜN geçici önlem UYGULANMAZ.	KORUNMA önlemlerinin süresi 4 YILDIR. Önlem süresi UZATILABİLİR ANCAK DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ üyesi ülkeler için 10 YILI AŞAMAZ
KESİNLEŞEN VERGİ, Daha önce alınan teminattan YÜKSEK ise FARK TAHSİL EDİLMEZ. KESİNLEŞEN VERGİ, Daha önce alınan teminattan DÜŞÜK ise FARK GERİ ÖDENİR	

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2010/339

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Karar, tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde, ülke yararına kullanılmak amacıyla ithalatta uygulanabilecek kotalar ile tarife kontenjanlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

TANIMLAR – Md.2

(1) Bu Kararda yer alan;

- a) **DENETİM BİRİMLERİ:** Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ile Gümrük Müsteşarlığının ilgili denetim birimlerini,
- b) **GENEL MÜDÜRLÜK:** Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
- c) **KOTA:** Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini,
- ç) **MÜSTEŞARLIK:** Dış Ticaret Müsteşarlığını,
- d) **TARİFE KONTENJANI (TARİFE KOTASI):** Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini, ifade eder.

YETKİ – Md.3

(1) Bu Karar kapsamında;

- a) Kota ve tarife kontenjanlarının başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını belirlemeye,
- b) İlgili mevzuat çerçevesinde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinleri hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya,
- c) Gerektiğinde kota ve tarife kontenjanları dağıtımını askıya almaya,
- ç) İthal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,
- d) Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve talimat vermeye,
- e) Tebliğler çıkarmaya, Müsteşarlık yetkilidir.

KOTA VE TARİFE KONTENJANI DAĞITIM YÖNTEMLERİ – Md.4

(1) Kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları, ülkenin ekonomik yapısı, sanayinin geliştirilmesi, ithalatın seyri, ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi gibi kriterler gözönüne alınarak Müsteşarlıkça çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

DiĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ – Md.5

(1) Bu Kararda yer almayan hususlarda İthalat Rejimi Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YAPTIRIM – Md.6

(1) Kota ve tarife kontenjanı konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının, tahsis edilen kota veya tarife kontenjanlarının üçüncü kişilere devredildiğinin veya kota ve tarife kontenjanı konusu ithalat işlemlerinde ilgili tebliğde belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde,

- İşleme konu tebliğ kapsamında firmaların kota ve tarife kontenjanı tahsisi iptal edilir ve
- Kendilerine **5 YIL SÜREYLE** söz konusu tebliğ çerçevesinde **KOTA VE TARİFE KONTENJANI TAHSİS EDİLMEZ.**

GEÇİCİ MADDE I – (1) 2004/7333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde uygulanmakta olan kotalar ile tarife kontenjanlarına ilişkin işlemlere bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur.

YÜRÜRLÜK

MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

İHRACATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI BELİRLENMESİ VE İDARESİNE İLİŞKİN

KARAR

MADDE 1

Bu Karar; uluslararası anlaşmaların hükümlerine uygun şekilde tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı tercihlî ticaret anlaşmalarına dayanılarak alınacak önlemler çerçevesinde;

- a) İhracatta uygulanabilecek kotalar ve bu kotaların idaresini düzenleyen kurallara,
- b) Türkiye’den yapılan ihracatta uygulanabilecek tarife kontenjanlarına ve bu kontenjanların kullanımına,
- c) Diğer ülkelerin Türkiye’den yaptıkları ithalata kota (halihazırda ABD ve Kanada’ya yönelik tekstil ve Konfeksiyon ihracatında uygulananlar hariç) veya tarife kontenjanı uygulamaları ve söz konusu kota ve tarife kontenjanlarının dağıtımının Türkiye’ye bırakılması halinde bunların dağıtımına, ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 2

Bu Karar’da geçen;

TARİFE KONTENJANI: Bir üçüncü ülke tarafından Türkiye’den ithal edilen mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanmasını veya Türkiye’nin bir mal veya mal grubunun ihracatında belli bir oranda vergi veya eş etkili tedbir uygulaması halinde bu oranlarda belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını,

KOTA: İhracatta miktar ve/veya değer kısıtlaması uygulanması halinde, bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ihracatın miktar ve/veya değerini, ifade eder.

MADDE 3

Bu Karar’ın 1 inci maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanacak ihracat kotaları ve tarife kontenjanlarının miktar ve/veya değeri, dağıtım ve başvuru usul ve esaslarını belirlemeye Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Belirlenecek esaslar Yönetmelikle düzenlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.

MADDE 4

Bu Karar çerçevesinde yapılacak kota veya tarife kontenjanı tahsislerinde ihracatçılar adına düzenlenecek bilgiler teminata bağlanabilir. Teminata bağlamaya ve teminat oranına Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan’ın teklifi ile Bakanlar Kurulu’nca karar verilir.

MADDE 5

Bu Karar;

- a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığı ve yaşamının; sanatsal, tarihsel veya arkeolo-jik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya sınai ve ticari mal varlığının korunması amacıyla belirli yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim engellerinin,
- b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,
- c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,
- d) İhracat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği ile ihracata ilişkin diğer mevzuatın bu Karar’a aykırı olmayan hükümlerinin, uygulanmasını engellemez.

MADDE 6

Bu Karar’da yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik Yönetmelik ve Tebliğ çıkarmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2004/7304

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

Bu Karar bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla o malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

TANIMLAR – Md.2

MÜSTEŞARLIK: Dış Ticaret Müsteşarlığı,

GENEL MÜDÜRLÜK: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü,

GÖZETİM BELGESİ: Gözetime tabi malların ithali için Genel Müdürlükçe verilen veya onaylanan belge.

YETKİ – Md.3

Bu Karar kapsamında;

- İthalatta gözetim uygulanmasına,
- Gözetim uygulamasının usul ve esaslarını belirlemeye,
- Yürürlükteki gözetim uygulamalarını değiştirmeye veya kaldırmaya,
- İthal mallarla ve yapılan beyanın doğruluğuyla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya,
- Uygulamaya ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya ve talimat vermeye,
- Yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya **MÜSTEŞARLIK yetkilidir.**

GÖZETİM UYGULAMASI – Md.4

Bir malın ithalatında **GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR**, başvuru üzerine veya re'sen yapılacak bir değerlendirme sonucunda **MÜSTEŞARLIK (İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)** tarafından verilir. *(10 İş günü içinde talep edilen tüm miktar üzerinden ücretsiz olarak verilir.)*

Yapılacak değerlendirmede ithalatın gelişimi, ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alınır.

GÖZETİM KARARI

- Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla **İLERİYE YÖNELİK** olarak veya
- Gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere **GEÇMİŞE DÖNÜK** olarak uygulanabilir.

İLERİYE YÖNELİK gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra "**GÖZETİM BELGESİ**" de aranır.

DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ – Md.5

Bu Karar;

- Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,
- Kambiyo ile ilgili işlemlerin,
- Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,
- İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile imalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin, uygulanmasını engellemez.

YAPTIRIM – Md.7

Gözetim uygulaması konusu ithalat işlemlerine esas olan belgelerde **TAHRİFAT** yapıldığının, **SAHTE** belge kullanıldığının, Gözetim Belgesinin **ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDİLDİĞİNİN** veya verilen **TAAHHÜTNAMELERE AYKIRI DAVRANILDIĞININ** Denetim Birimlerince belirlenmesi durumunda,

- Müsteşarlıkça firmaların Gözetim Belgeleri **İPTAL EDİLİR** ve
- Gözetim uygulaması yürürlükte olduğu süre içerisinde **BİR DAHA GÖZETİM BELGESİ DÜZENLENMEZ.**

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

Bu Yönetmelik 2004/7304 sayılı Karar uyarınca bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesi amacıyla o malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

TANIMLAR – Md.2

MÜSTEŞARLIK: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

GENEL MÜDÜRLÜK: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

GÖZETİM BELGESİ: Gözetime tabi malların ithali için Genel Müdürlükçe verilen veya onaylanan belge *(Söz konusu belge elektronik ortamda da verilebilir.)*

GÖZETİM UYGULAMASI – Md.3

Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin karar, başvuru üzerine veya re'sen yapılacak bir değerlendirme sonucunda **MÜSTEŞARLIK (İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) TARAFINDAN VERİLİR.**

- Yapılacak değerlendirmede ithalatın gelişimi, ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alınır.

Gözetim kararı

- **GÖZETİM BELGESİ** düzenlenmesi yoluyla **İLERİYE YÖNELİK** olarak veya
- Gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere **GEÇMİŞE DÖNÜK** olarak **uygulanabilir.**

Bir malın ithalatı **GEÇMİŞE DÖNÜK** gözetime tabi tutulduğunda bu malın ithalatı sırasında Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kayıt tutulur.

İLERİYE YÖNELİK GÖZETİME TABİ BİR MALIN İTHALATINDA

- Gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra **"GÖZETİM BELGESİ"DE ARANIR.**

Gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile başvuru sahiplerinden alınacak olan taahhütnameler Tebliğlerle belirlenir.

GÖZETİM BELGESİ – Md.4

GÖZETİM BELGESİ, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer koşullar saklı kalmak üzere, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaşmasından itibaren

- **10 (ON) İŞGÜNÜ** içinde talep edilen tüm miktar üzerinden, **ÜCRETSİZ OLARAK VERİLİR.**

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun ve başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğu tespit edilmesi halinde **GÖZETİM BELGESİ DÜZENLENMEZ.**

- **GÖZETİM BELGELERİ DEVREDİLEMEZ.**

Başvuru sahiplerinin, gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarında, adlarına düzenlenmiş ve geçerlilik süresi başvuru tarihi itibarıyla **sona ermiş olan gözetim belgesinin aslını Müsteşarlığa iade etmeleri,** gözetim belgesinin yayı durumunda ise yayıne ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda **GÖZETİM BELGESİ DÜZENLENMEZ.**

GÜMRÜKLERCE TESPİT VE KABUL EDİLEN KIYMET veya MİKTARIN,

- **GÖZETİM BELGESİNDE KAYITLI** kıymet veya miktarı,
- **Toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması İTHALATIN YAPILMASINI ENGELLEMEZ.**

GENEL MÜDÜRLÜK, malın ve işlemlerin özelliklerini dikkate alarak,

- **%10'U AŞMAMAK ÜZERE FARKLI BİR ORAN TESPİT EDEBİLİR.**

DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ – Md.6

Bu Yönetmelik;

- a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen ithalata ilişkin yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,
- b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,
- c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,
- d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/1)

KAPSAM – Md.1

(1) Bu Tebliğ, EK 1'de gümrük tarife pozisyonu (GTP) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatının **KAYDA ALINMAK SURETİYLE** ileriye yönelik olarak **gözetime tabi tutulmasına** ilişkin usul ve esasları içermektedir.

KAYDA ALMA – Md.2

(1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen **İTHALATÇILAR**, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce EK 1'deki tabloda ürünlerin karşılarında gösterilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen ilgili **İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE**, "ithalat.ebirlik.org" internet sitesi üzerinden kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenir.

(2) Ek-1'deki tablodaki ürünlerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun **168 İLA 171. MADDELERİ** kapsamında serbest dolaşıma girmesi halinde **BU TEBLİĞ HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.** (26.02.2022)

İTHALAT – Md.3

(1) Kayda alınacak ürünlerin **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞİNDE** gümrük beyannamelerinin tescilinde **MENŞE AYRIMI YAPILMAKSIZIN**,

- 2. maddede belirtilen Kayıt Belgesinin düzenlendiğine ilişkin TPS çerçevesinde elektronik ortamda verilen numaranın gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilmesi gerekir.

BAŞVURU – Md.4

(1) Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK 2'de yer alan Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile birlikte "ithalat.ebirlik.org" internet sitesi üzerinden iletilmesi gerekir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde elektronik ortamda sunulan evrakların asılları Kayıt Merkezince talep edilebilir.

(2) Kayıt Belgesi başvurusunda sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan **İTHALATÇI** ve **TEMSİLCİSİ SORUMLUDUR.**

İNCELEME VE BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI – Md.5

(1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvuruları **EN GEÇ 10 (ON) İŞ GÜNÜ** içinde sonuçlandırılır.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğu tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar **AÇIKLIĞA KAVUŞTURULUNCAYA KADAR KAYIT BELGESİ DÜZENLENMEZ.**

- Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere Kayıt Merkezince Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) intikal ettirilir. Bu nitelikteki başvurular için Genel Müdürlükçe detaylı bilgi talep edilebilir ve sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek üzere incelemeler yapılabilir.

KAYIT BELGESİNE VE KAYIT BELGESİNİN KULLANIMINA AİT BİLGİLER – Md.6

(1) Kayıt Belgelerinin **GEÇERLİLİK SÜRESİ 45 (KIRKBEŞ) GÜNDÜR.**

- Bir Kayıt Belgesi **BİRDEN FAZLA BEYANNAME İÇİN KULLANILAMAZ** ve **SÜRESİ UZATILAMAZ.**

(2) **KAYIT BELGESİ**, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında **GÜMRÜKLERCE** tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, **KAYIT BELGESİNDE** kayıtlı kıymet veya miktarı, **TOPLAM %5'TEN (%5 DÂHİL) DAHA AZ BİR ORANDA AŞMASI İTHALATIN YAPILMASINI ENGELLEMEZ.**

(4) Kayıt Belgesi **ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDİLEMEZ.**

TARIM İZLEME KOMİTESİ – Md.7

(1) Genel Müdürlük ve ilgili İhracatçı Birliği temsilcilerinden teşkil edilmiş olan ve görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen Tarım İzleme Komitesi, bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda, Genel Müdürlüğe tavsiye ve önerilerde bulunur.

TÜRKİYE'NİN TİCARİ HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KARAR

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

Bu Karar, uluslararası yükümlülük ve prosedürlere, özellikle Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde öngörülenlere, uygun olması şartıyla **TÜRKİYE PAZARINI ETKİLEYEN TİCARİ ENGELLERE**, bu engellerden doğan zararın veya diğer ülke pazarlarında etkisi olan **TİCARİ ENGELLERİN NEDEN OLDUĞU OLUMSUZ TİCARİ ETKİLERİN GİDERİLMESİNE** yönelik olarak karşılık vermek amacıyla izlenecek ticari politika prosedürleri çerçevesinde alınabilecek ticari önlemleri ve bu hususlarda gerekli değerlendirmeyi yapmak, uygulamaya ilişkin karar almak veya öneride bulunmak üzere bir Kurul oluşturulmasını ve bu Kurulun görevlerini kapsar.

Bu Karar, ticaret politikası alanındaki uluslararası uyuşmazlıkların çözümü prosedürlerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak uygulanacaktır.

TANIMLAR – Md.2

ULUSLARARASI TİCARET KURALLARI: Dünya Ticaret Örgütü ile getirilen ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının Türkiye'nin taraf olduğu eklerinde yer alan kuralları, bunun yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu ve Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ticarete uygulanabilir anlaşmalar hükümlerini,

TÜRKİYE'NİN HAKLARI: Türkiye'nin uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde sahip olduğu uluslararası ticari hakları,

HİZMET: Hizmet ticareti alanında Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne vermiş olduğu taahhüt listesi kapsamındaki hizmetleri,

TİCARİ ENGEL: Diğer ülkeler tarafından uygulamaya konulan ve devam ettirilen ve uygulanması nedeniyle uluslararası ticaret kurallarının bir karşılık verme hakkı tanıdığı her türlü ticari uygulamayı,

ZARAR: Herhangi bir ürün veya hizmet açısından bir ticari engelin neden olduğu veya neden olma tehdidinde bulunduğu, Türk sanayii üzerindeki maddi zararı,

OLUMSUZ TİCARİ ETKİ: Diğer bir ülke pazarında uygulamaya konulan bir ticari engelin, herhangi bir ürün veya hizmet açısından, Türk müteşebbisleri üzerinde neden olduğu veya neden olma tehdidinde bulunduğu ve Türk ekonomisi veya bir sektörün ekonomik faaliyetleri üzerinde maddi etkisi bulunan **OLUMSUZ ETKİLERİ**,

ÖN İNCELEME: Türkiye'nin ticari haklarının korunmasını teminen bir inceleme yapılmasının gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Genel Müdürlük) yürütülen işlemleri,

İNCELEME: Türkiye'nin ticari haklarının korunmasını teminen ticari önlemlere başvurulmasının gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Genel Müdürlük) yürütülen işlemleri,

BAKANLIK: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık,

MÜSTEŞARLIK: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

GENEL MÜDÜRLÜK: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

KURUL: Türkiye'nin Ticari Haklarını Değerlendirme Kurulunu, ifade eder.

YETKİ – Md.3

Bu Kararda yer alan ticari önlemleri önermeye, uygulamaya, izlemeye ve ilgili mevzuat çerçevesinde uluslararası düzeyde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinlerini hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya ve bu Karar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara talimat vermeye, **Dış Ticaret Müsteşarlığı** yetkilidir.

TÜRKİYE'NİN TİCARİ HAKLARINI DEĞERLENDİRME KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ – Md.4

Bu Karar kapsamında **değerlendirme yapmak, karar almak** veya **öneride bulunmak** üzere " Türkiye'nin Ticari Haklarını Değerlendirme Kurulu " oluşturulmuştur.

KURUL, İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ile Müsteşarlık İhracat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün birer yetkili temsilcisi ile İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili Daire Başkanından oluşur.

KURUL BAŞKANI, konunun niteliğine göre danışma amacıyla ilgili uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilir.

KURULUN SEKRETERYA HİZMETLERİ Müsteşarlık (Genel Müdürlük) tarafından yürütülür.

KURULUN GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:

- Ön inceleme süresinin uzatılmasını ve ön incelemeye son verilmesini kararlaştırmak,
- İnceleme başlatılıp başlatılmamasına karar vermek,
- İnceleme başlatılmasına karar verilen hallerde Türkiye'nin öncelikle uluslararası danışma ve uyuşmazlıkların çözümü prosedürünü izlemesi gerekip gerekmediğini kararlaştırmak,
- Başlatılmış bir incelemenin süresinin uzatılmasına ve durdurulmasına karar vermek,
- İnceleme sonuçlarını değerlendirmek, incelemeye son verilmesine karar vermek ve inceleme neticesi bu Kararın 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen önlemlerden birinin alınmasının gerekli görülmesi halinde, bu hususu karara bağlamak, mezkûr maddenin (a) bendinde ifade edilen önlemlerin alınmasının uygun görülmesi halinde, bu konuda Bakanlar Kurulu kararı istihsalı için öneride bulunmak,
- İnceleme prosedürü sonucunda veya daha önceki bir süreçte ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü prosedürü sırasında veya sonrasında diğer ülkelerden gelebilecek veya uluslararası görüşmeler neticesi olabilecek uzlaşma tekliflerini karara bağlamak.

ÖN İNCELEME – Md.6 (Yönetmelik)

Şikâyet üzerine veya re'sen bir inceleme yapılması için yeterli delilin mevcut olduğunun görülmesi halinde, **45 (KIRKBEŞ) GÜN** içinde ön inceleme tamamlanarak inceleme başlatılıp başlatılmayacağı hususundaki Genel Müdürlük önerisi Kurula sunulur.

İNCELEME SÜRESİ – Md.12

Genel Müdürlük, inceleme başlatıldığına dair tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren **5 (BEŞ) AY** içinde incelemeye ilişkin raporunu Kurula sunar. Olayın özelliklerinin gerektirmesi halinde bu süre Kurul tarafından **7 (YEDİ) AYA** kadar **UZATILABİLİR**.

ALINABİLECEK TİCARİ ÖNLEMLER – Md.5

Bu Karar kapsamında uluslararası yükümlülük ve prosedürlere aykırı olmamak kaydıyla alınabilecek ticari önlemler aşağıda belirtilmiştir:

- Ticari müzakereler çerçevesinde verilen **TAVİZLERİN ASKIYA ALINMASI** veya **GERİ ÇEKİLMESİ**,
- İlgili ülke veya ülkelere yönelik olarak **MİKTAR KISITLAMALARININ**, **İTHALAT** veya **İHRACAT KOŞULLARINI DEĞİŞTİREN** ya da **TİCARETİ ETKİLEYEN DİĞER ÖNLEMLERİN ALINMASI**.

UYGULAMA ALANI – Md.6

BU KARAR, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi, İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife Kontenjanı, Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri ve İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve ve Korunma Önlemlerine ilişkin mevzuatın kapsamında yer alan **OLAYLARA UYGULANMAZ**.

Bu Karar, İthalat Rejimi Kararı ile İhracatın Düzenlenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Kararın bu Karara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

YÖNETMELİK – Md.7

Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

TÜRKİYE'NİN TİCARİ HAKLARININ KORUNMASI
TİCARİ ENGEL OLUMSUZ TİCARİ ETKİ
ALINABİLECEK TİCARİ ÖNLEMLER Tavizler askıya alınabilir veya geri çekilebilir. Miktar kısıtlamaları, ithalat veya ihracat koşullarını değiştiren ya da ticareti etkileyen diğer önlemlerin alınması.
ÖN İNCELEME yapıp yapılmayacağı 45 GÜN içinde tamamlanır. İNCELEME süresi 5 AY .– 7 AYA kadar uzatılabilir.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN

Kanun No: 1567 Kabul Tarihi: 20.02.1930

MADDE 1

- Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım satımı ve kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin alım satımı, kıymetli madenlerin rafinajı ile tüm bu eşya ve kıymetlerin, ticari senetlerin ve tediye temine yarayan her türlü vasıta ve vesikaların memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk Parasının kıymetinin korunması zımında kararlar ittihazına **CUMHURBAŞKANI SELAHİYETLİDİR.** (24.07.2025)

MADDE 2

- Bu kararlar (Türk Parası Kıymetini Koruma) başlığı altında **Resmi Gazete ile ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın münasip göreceği** diğer neşir vasıtalarıyla **NEŞİR** ve **İLÂN OLUNUR.**
- Şu kadar ki kararların yürürlüğe girmesinde Resmi Gazete ile yapılacak neşir ve ilân esas olup bu gazete ile neşredilen kararlar başka vasıtalarla neşir ve ilân edilmiş olsun olmasın metinlerinde **MERİYET TARİHİ VARSA O TARİHTEN** yok ise **RESMİ GAZETE İLE NEŞREDİLDİĞİNİN ERTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN** türkiye'nin her tarafında yürürlüğe girer

MADDE 3

- **CUMHURBAŞKANININ** bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu **GENEL** ve **DÜZENLEYİCİ** işlemlerdeki **YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI HAREKET EDEN KİŞİ,**
 - **ÜÇBİN (3.000) Türk Lirasından YİRMİBEŞBİN (25.000) Türk Lirasına** kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.
- Fiil, 1 inci maddede yazılı kıymetlerin **İZİNSİZ OLARAK** yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi;
 - Eşya ve kıymetlerin **RAYİÇ BEDELİNİN YARISINDAN İKİ (2) KATINNA** kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
 - Bu fiilin **TEŞEBBÜS** aşamasında kalması halinde verilecek ceza **YARI ORANINDA İNDİRİLİR.** (24.07.2025)
- Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye **İTHAL** ve **İHRAÇ EDENLER** veya bu işlere aracılık edenlerden bu işlemlerinden doğan alacaklarını 1 inci maddeye göre alınan kararlardaki hükümlere göre ve bu kararlarda **TAYİN EDİLEN SÜRELER İÇİNDE YURDA GETİRMEYENLER,**
 - Yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin **RAYİÇ BEDELİNİN YÜZDE BEŞİ (%5) kadar** idarî para cezasıyla cezalandırılırlar.
 - İdarî para cezasına ilişkin **KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR** alacaklarını yurda getirenlere,
 - ✓ **BİRİNCİ FIKRA HÜKMÜNE GÖRE İDARÎ PARA CEZASI VERİLİR.** (3 ila 25bin TL)
 - **ANCAK, VERİLECEK İDARÎ PARA CEZASI** yurda getirilmesi gereken paranın **YÜZDE İKİBUÇUĞUNDAN (%2,5) FAZLA OLAMAZ.**
 - İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde **DÖVİZ** veya **TÜRK PARASI KAÇIRMAK** kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda **getirmekle yükümlü oldukları** veya **kaçırdıkları** kıymetlerin
 - ✓ **RAYİÇ BEDELİ** kadar idarî para cezasıyla **CEZALANDIRILIRLAR.**
 - ✓ Bu fiilin **TEŞEBBÜS** aşamasında kalması halinde verilecek ceza **YARI ORANINDA İNDİRİLİR.**
- Bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca **FAALİYET İZNİ** veya **YETKİ BELGESİ** alınması zorunlu olan konularda, **GEREKLİ İZİN** veya **BELGEYİ ALMAKSIZIN YETKİSİZ FAALİYETTE BULUNANLAR,** (24.07.2025)
 - ✓ **50.000** Türk lirasından **250.000** Türk lirasına kadar idarî para cezası ile **CEZALANDIRILIR** ve
 - ✓ Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki **TÜM FAALİYETLER BİR (1) AY** süreyle **DURDURULUR.**
 - ✓ Yetkisiz faaliyetin idari para cezasına ilişkin idari yaptırım kararının kesinleştiği tarihi izleyen **BEŞ (5) YIL İÇİNDE TEKERRÜRÜ HALİNDE** idari para cezası **ÜST SINIRDAN UYGULANIR.**

- Yetkisiz faaliyette bulunanların **İLAN ve REKLAMLARINDAN** veya yaptıkları işin mahiyetinden söz konusu iş yerini, **sadece faaliyet izni** veya **yetki verilmesi gereken faaliyet konularında** işgal etmek maksadıyla açtıkları veya **işlettikleri anlaşılıyorsa**
 - ✓ Söz konusu iş **YERİNDEKİ TÜM FAALİYETLER SÜREKLİ OLARAK DURDURULUR** ve
 - ✓ İdari **PARA CEZASI ÜST SINIRDAN** uygulanır.
 - ✓ Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında **DOKUZUNCU FIKRA HÜKMÜ DİKKATE ALINMAZ.** (5 yıl içinde tekrarı halinde cezalar 2 kat uygulanır hükmü)
- Durdurma işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığının talebi üzerine **VALİLİKLERCE** yerine getirilir.
- Bu kabahatlerin bir **TÜZEL KİŞİNİN YARARINA OLARAK İŞLENMESİ** halinde,
 - **İlgili tüzel kişiye de AYNI MİKTARDA** idarî para cezası verilir.
- Kabahatin konusunu **YABANCI PARA OLUŞTURMASI** halinde,
 - İdarî para cezasının hesaplanmasında fiilin işlendiği tarih itibarıyla **TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ** bu paraya ilişkin **“DÖVİZ SATIŞ KURU”** esas alınır.
- Hükmolunacak idarî para cezasına,
 - **Kabahat tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için** 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen **gecikme zammı oranında, PARA CEZASI İLE BİRLİKTE TAHSİL OLUNMAK ÜZERE, GECİKME FAİZİ uygulanır.**
 - Gecikme faizinin hesaplanmasında **AY KESİRLERİ NAZARA ALINMAZ.**
- Yukarıdaki fıkralarda yazılı **KABAHATLERİN**, aynı kabahate ilişkin idari yaptırım kararının kesinleştiği tarihi izleyen **BEŞ (5) YIL İÇİNDE TEKERRÜRÜ HALİNDE** verilecek cezalar **İKİ (2) KAT** olarak uygulanır. (24.07.2025)
- Bu madde hükmüne göre **idarî para cezasına karar vermeye CUMHURİYET SAVCISI YETKİLİDİR.**

MADDE 4 (24.07.2025 eklendi)

- Aşağıda yazılı olan faaliyetlerde bulunmak için Hazine ve Maliye Bakanlığından **İZİN ALINMASI ZORUNLUDUR:**
 - a) Ticari amaçla döviz alım satımında bulunmak.
 - b) Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler Piyasasında üye olarak faaliyette bulunmak.
 - c) Kıymetli maden rafinaj faaliyetlerinde bulunmak.
 - ç) 2005/8518 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılınması kararlaştırılan Kimberley Süreci Sertifika Sistemi kapsamında faaliyette bulunmak.
- Bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat kapsamında izin verilen anonim şirketlerin 5 inci madde çerçevesinde belirlenen ekonomik amaç ve konulara aykırı faaliyette bulunduğunun tespiti halinde izinlerini iptal etmeye ve birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki anonim şirketler için; faaliyet yürütülen il ve ilçelerin büyüklüğü, nüfusu, ticaret ve turizm hacmi gibi ölçütler dikkate alınmak suretiyle faaliyet bölgeleri belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
- Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyet izinlerinde ekli (1) sayılı Ücret Tarifesinde, (b) bendi kapsamındaki faaliyet izinlerinde ekli (2) sayılı Ücret Tarifesinde ve (c) bendi kapsamındaki faaliyet izinlerinde ekli (3) sayılı Ücret Tarifesinde belirlenen ücretler alınır.
- Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki anonim şirketlerin şube açma yetkisini haiz anonim şirketlere dönüşme izinlerinde, başvuru tarihi itibarıyla ekli (1) sayılı Ücret Tarifesinin 1. ve 2. bölümlerinde aynı faaliyet bölgesi için belirlenen ücretler arasındaki fark kadar ilave ücret alınır.
- Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki anonim şirketlerin merkez ya da şube adresinin farklı bir faaliyet bölgesine taşınması izinlerinde; taşınılacak faaliyet bölgesi için ekli (1) sayılı Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin mevcut faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda, başvuru tarihinde geçerli olan ücretler arasındaki fark kadar ilave ücret alınır.
- Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında verilecek faaliyet izinlerinde **her bir üretim yeri ve her bir kıymetli maden için AYRI AYRI ÜCRET ALINIR.**
- Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen anonim şirketlerin paylarının devri izinlerinde ilgili tarifelerde belirtilen ücret, **DEVRALINACAK PAY ORANI NİSPETİNDE ayrı ayrı alınır.**

- ✓ Pay devri izninde bulunan anonim şirketin, bu maddede sayılan birden fazla faaliyet iznine sahip olması durumunda her bir faaliyet iznine ilişkin olarak ilgili tarifiede belirtilen ücret devralınacak pay oranı nispetinde ayrıca alınır.
- ✓ Devre konu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya pay devrinin bir mahkeme kararından kaynaklanması ya da **payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin eşi, altsoyu, üstsoyu veya kardeşi olması** durumunda **ÜCRET ALINMAZ**.
- Bu madde uyarınca tahsil edilecek **ücretler VERGİ DAİRELERİNE YATIRILIR**.
- ✓ Ücret tutarları, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle alınır.
- Bu madde hükümleri kapsamında bu Kanuna ekli ücret [tarifelerinde](#) belirlenen ücretlerin tahsilinde Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan **İLK BAŞVURU TARİHİ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLAN ÜCRET dikkate alınır**.
- **CUMHURBAŞKANI**, bu Kanuna ekli ücret tarifelerindeki tutarları **İKİ KATINA KADAR ARTIRMAYA** ve **YARISINA KADAR İNDİRMeye** yetkilidir.

MADDE 5

- Bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat kapsamında faaliyet izni ve/veya yetki verilen anonim şirketler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesi kapsamında **özel kanuna tabi anonim şirket olarak değerlendirilir**. Bu kapsamda, söz konusu anonim şirketler, sadece bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen ekonomik amaç ve konular kapsamında kurulabilir ve faaliyet gösterebilir.

EK MADDE 1

- **VERGİ MÜFETTİŞLERİ** ve Vergi **MÜFETTİŞ YARDIMCILARI**, **HAZİNE KONTROLÖRLERİ** ve **STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLERİ** ve **KAMBIYO MURAKABE MERCİLERİ** bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tetkikat ve tahkikat yapmak ve tahkikat sırasında suç emareleri bulunursa maznunlar ve suçla ilgili görülenler nezdinde Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun zabıt ve arama hakkındaki hükümleri gereğince muamele ifa etmek salahiyetini haizdir.

EK MADDE 2

- Muhacir ve mültecilerin İskân Kanununun 31. maddesi haricinde, menkul ve gayrimenkul mallarının bedeli ve ellerindeki nakitler karşılığında yapacakları ithalat bu kanun hükümlerine tabidir.
- Hariçteki servetlerin tevsiik şekli, getirilecek malların cins ve nev'i ile ithal için müracaat zamanı ve Maliye Bakanlığınca verilecek müsaadelerin geçerlik süresi ve konuyla alakalı diğer hususlar ayrı bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tesbit olunur.
- Bu kanun yürürlükte kaldığı müddetçe İskân Kanununun 32 nci maddesinin ithal edilecek eşyaların cins ve nev'ini tahdit ve tayin eden hükmü ile 33 üncü maddesi uygulanmaz.

EK MADDE 3

- Bu kanuna aykırı fiilleri **İHBAR EDENLERLE** suç delillerinin tesbitinde hizmeti görülenlere, hangi hallerde **İKRAMİYE** verileceği ve verilecek ikramiyenin miktar ve nispeti **CUMHURBAŞKANI KARARI İLE TESBİT OLUNUR**.
- Ancak verilecek **İKRAMİYENİN MİKTARI**, bu kanun mucibince hükmolunacak **para cezalarından** tahsil edilecek miktarın **YÜZDE KIRKBEŞİNİ (%45) ini GEÇEMEZ**.

EK MADDE 4

- Bu Kanuna göre gerçek ve tüzel kişiler hakkında hükmolunacak para cezalarıyla 1. maddeye göre alınan kararlar uyarınca tahsili gereken alacaklar hakkında **6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır**.

EK MADDE 5

- Bu Kanunun 1 inci maddesine göre Cumhurbaşkanınca alınan kararlarda **LEHE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI** veya bu kararların **YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HALLERİNDE**;
- Değiştirilen veya kaldırılan kararlara aykırı davranışta bulunmuş olanlar hakkında, **FAİLİN LEHİNE OLAN kararlar ve kanun hükümleri tatbik ve infaz olunur**.

"(1) SAYILI ÜCRET TARİFESİ

	Ticari amaçla döviz alım satımında bulunmak üzere bu Kanun kapsamında faaliyet iznine tabi anonim şirketlerden alınacak ücretler	Ücret Tutarı
(1)	Şube açma yetkisini haiz ise;	
a)	1 numaralı faaliyet bölgesi	25.907.400 TL
b)	2 numaralı faaliyet bölgesi	21.589.500 TL
c)	3 numaralı faaliyet bölgesi	17.271.600 TL
ç)	4 numaralı faaliyet bölgesi	12.953.700 TL
(2)	Şube açma yetkisini haiz değil ise;	
a)	1 numaralı faaliyet bölgesi	23.748.450 TL
b)	2 numaralı faaliyet bölgesi	19.430.550 TL
c)	3 numaralı faaliyet bölgesi	15.112.650 TL
ç)	4 numaralı faaliyet bölgesi	10.794.750 TL
(3)	Şube açma yetkisini haiz olanların şube açma izni başvurusu için;	
a)	1 numaralı faaliyet bölgesi	14.393.000 TL
b)	2 numaralı faaliyet bölgesi	11.514.400 TL
c)	3 numaralı faaliyet bölgesi	8.635.800 TL
ç)	4 numaralı faaliyet bölgesi	5.757.200 TL

(2) SAYILI ÜCRET TARİFESİ

		Ücret Tutarı
(1)	Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler Piyasasında üye olarak kıymetli madenlere ilişkin faaliyet göstermek üzere verilecek faaliyet izinlerinde alınacak ücret	28.786.00 TL

(3) SAYILI ÜCRET TARİFESİ

		Ücret Tutarı
(1)	Kıymetli maden rafinaj faaliyetlerinde bulunmak üzere verilecek faaliyet izinlerinde alınacak ücret (her bir üretim yeri ve her bir kıymetli maden türü için ayrı ayrı olmak üzere)	40.300.400 TL

1567 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN

YETKİ	CUMHURBAŞKANI
İLAN Resmi gazete ile ilan olunur.	MERİYET TARİHİ VARSA O TARİHTEN yok ise Resmi gazete ile neşredildiğinin ERTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN türkiye'nin her tarafında yürürlüğe girer
Genel ve düzenleyici işlemlere AYKIRILIK	3.000 TL ila 25.000 TL ceza
İZİNSİZ olarak yurttan çıkaran veya getiren	Rayiç Bedelinin YARISINDAN 2 KATINA kadar ceza
İZİNSİZ olarak yurttan çıkaran veya getiren (TEŞEBBÜS AŞAMASI)	Verilecek ceza YARI ORANINDA İNDİRİLİR
Alacakları SÜRESİ İÇİNDE YURDA GETİRMEYENLER	RAYİÇ BEDELİN %5'İ kadar ceza
Alacakları süresi içinde getirmeyenler için verilen CEZA KESİNLEŞİNCEYE KADAR getirilirse	3.000 TL ila 25.000 TL ceza verilir ANCAK Verilecek ceza %2.5 ten fazla olamaz.
Döviz veya Türk Parası KAÇIRMAK kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar	RAYİÇ BEDELİ kadar ceza
Döviz veya Türk Parası KAÇIRMAK kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar (TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALIRSA)	Verilecek ceza YARI ORANINDA İNDİRİLİR
FAALİYET İZNİ veya YETKİ BELGESİ ALMAKSIZIN yetkisiz faaliyette bulunanlar	50.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar CEZA Tüm Faaliyetler 1 AY süreyle durdurulur. BEŞ (5) YIL içinde TEKERRÜRÜ halinde para cezası ÜST SINIRDAN UYGULANIR
İLAN ve REKLAMLARI veya yaptıkları işin mahiyeti, faaliyet konuları ile ilgili olmayanlar	TÜM FAALİYETLER SÜREKLİ olarak durdurulur. PARA CEZASI ÜST SINIRDAN uygulanır
Durdurma işlemi	VALİLİKLERCE yerine getirilir.
Tüzel kişinin yararı söz konusu ise	İlgili tüzel kişiyede AYNI MİKTARDA para cezası
Yabancı paralar	Fiilin işlendiği tarihteki / DÖVİZ SATIŞ KURU
Para cezasına	Kabahat tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için GEÇİKME FAİZİ uygulanır.
Yukarıdaki suçların TEKERRÜRÜ HALİNDE	Yukarıdaki fıkralarda yazılı KABAHATLERİN BEŞ (5) YIL İÇİNDE TEKERRÜRÜ halinde Cezalar İKİ (2) KAT uygulanır.
Para cezası vermeye yetkili kişi	Cumhuriyet Savcısı
İKRAMİYELER cumhurbaşkanı belirler	İkramiyeler Cezanın %45'i geçecemez
Denetim	Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları, Hazine Kontrolörleri ve Stajyer Hazine Kontrolörleri Ve Kambyo Murakabe Mercileri

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

TANIMLAR – Md.2

- **BAKANLIK:** Hazine ve Maliye Bakanlığını,
- **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLER:** Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri;
- **DIŞARIDA YERLEŞİK KİŞİLER:** Türkiye'de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişileri,
- **YOLCU:** Geçerli pasaport veya pasaport yerini tutan belgeler taşıyan ve Türkiye'ye girmek veya Türkiye'den çıkmak üzere Ticaret Bakanlığınca tesbit edilen giriş ve çıkış kapılarına gelen kişileri,
- **TÜRK PARASI:** Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türkiye'de tedavülde bulunan veya tedavülden kaldırılmış olsa bile değiştirme süresi dolmamış olan paraları,
- **TÜRK PARASI İLE ÖDEMEYİ SAĞLAYAN BELGELER:** Türk parası ile ödemede bulunmayı sağlayan ticari ve adi senetler, kredi mektubu, kredi kartı, seyahat çekleri, havale, mektup gibi her türlü belge ve vasıtaları,
- **MENKUL KIYMETLER:** Sermaye ve para piyasalarında işlem gören her türlü Türk ve yabancı menkul kıymetleri, (menkul kıymet yatırım fonu katılma belgesi bu Karar'ın uygulanmasında menkul kıymet olarak mütalaa olunur)
- **MERKEZ BANKASI:** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve şubelerini,
- **BANKA:** Türkiye'de faaliyette bulunan mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
- **YETKİLİ MÜESSESELER:** Bakanlıkça tesbit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizle ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler de yapabilen anonim şirketleri,
- **SERMAYE PİYASASI MEVZUATI:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan diğer mevzuatı,
- **PTT:** Posta ve Telgraf Teşkilatı A. Ş.,
- **DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:** Menkul Kıymetler dışında kalan ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen sermaye piyasası araçlarını,
- **KIYMETLİ MADEN ARACI KURULUŞLARI:** Kıymetli Madenler Borsaları ile ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet izni alan yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik tüzel kişileri,
- **ARACI KURUM:** Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde aracılık faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi almış kurumları,
- **DÖVİZ GELİRİ:** İlgili mevzuat ile belirlenen ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirleri,
- **KREDİ BAKİYESİ:** Yurt içinden ve yurt dışından temin edilen nakit döviz kredisi borçlarının geri ödemesi yapılmamış toplamını,
- **DARPHANE:** Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
- **EFEKTİF:** BANKNOT şeklindeki bütün yabancı ülkeler paralarını,
- **DÖVİZ (KAMBİYO):** Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtaları,
- **KIYMETLİ MADENLER:** Her tür ve şekilde ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN ve PALADYUMU,
 - ✓ **STANDART İŞLENMEMİŞ ALTIN:** En az 995/1000 SAFLIKTA, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki altını,
 - ✓ **STANDART DIŞI İŞLENMEMİŞ ALTIN:** 995/1000'den DÜŞÜK (995/1000 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki altını,
 - ✓ **İŞLENMİŞ ALTIN:** İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş altını,
 - ✓ **STANDART İŞLENMEMİŞ GÜMÜŞ:** En az %99,9 SAFLIKTA, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen bar, külçe veya granül halindeki gümüşü,
 - ✓ **STANDART DIŞI İŞLENMEMİŞ GÜMÜŞ:** %99,9'dan DÜŞÜK (%99,9 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki gümüşü,

- ✓ **İŞLENMİŞ GÜMÜŞ:** İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş gümüş
- ✓ **STANDART İŞLENMEMİŞ PLATİN:** En az %99,95 **SAFLIKTA**, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki platini,
- ✓ **STANDART DIŞI İŞLENMEMİŞ PLATİN:** %99,95'ten **DÜŞÜK** (%99,95 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki platini,
- ✓ **İŞLENMİŞ PLATİN:** İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş platini,
- ✓ **STANDART İŞLENMEMİŞ PALADYUM:** En az %99,95 **SAFLIKTA**, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki paladyumu,
- ✓ **STANDART DIŞI İŞLENMEMİŞ PALADYUM:** %99,95'ten **DÜŞÜK** (%99,95 saflık hariç) saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki paladyumu,
- ✓ **İŞLENMİŞ PALADYUM:** İşçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş paladyumu,
- ✓ **BASIL KİYMETLİ MADEN:** Erimiş kıymetli madenin belirli boyutlarda bir kalıba dökülmesi ve el veya baskı (pres) ile işaretlemelerin yapılması ya da düz bir kıymetli maden şeridinden belirli boyutlarda çıkarılan kıymetli maden şeritlerinin darp yöntemiyle işaretlenmesi yoluyla usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek şekil, ağırlık ve saflıklarda üretilen kıymetli madenleri,
- ✓ **DARPHANE ÜRETİMİ KİYMETLİ MADENLER:** 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 106'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Darphane tarafından basılan Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını ve Darphane tarafından üretilen diğer kıymetli madenleri,
- ✓ **ÇEKİLİ KİYMETLİ MADEN:** Kıymetli madenin çekilip ince bir şerit haline getirilerek veya şeridin çeşitli şekil ve ağırlıklarda kesilmesi suretiyle oluşturulan herhangi bir saflık ayarını haiz kıymetli madenleri, (15.03.2025)
- ✓ **RAFİNERİ:** Bakanlıkça ilgili mevzuat çerçevesinde kıymetli maden rafinaj faaliyetinde bulunmak üzere faaliyet izni verilen tüzel kişileri, (15.03.2025)
- **KİYMETLİ TAŞLAR:** ELMAS, PIRLANTA, YAKUT, ZÜMRÜT, TOPAZ, SAFİR, ZEBERCET ve İNCİ,
- **KİYMETLİ EŞYA:** Kıymetli madenler veya kıymetli taşlardan yapılmış ya da bunları içeren eşyaları, ifade eder.

KİYMETLİ TAŞLAR	KİYMETLİ MADENLER	TARİFE CETVELİ – 71. FASIL NOTU
- İNCİ (7101) - ELMAS (7102) - PIRLANTA (7102) - YAKUT (7103) - ZÜMRÜT (7103) - TOPAZ (7103) - SAFİR (7103) - ZEBERCET (7103)	- GÜMÜŞ (7106) - ALTIN (7108) - PLATİN (7110) - PALADYUM (7110) KISA KOD: G.A.P.P	PLATİN TABİRİNDEN - RUTENYUM - İRİDYUM - PALADYUM - RODYUM - OSMİYUM - PLATİN KISA KOD: R.İ.P.R.O. P

➤ **KİYMETLİ MADENLER**

ALTIN (GOLD veya AU)	995/1000	YÜKSEK İSE = STANDART DÜŞÜK İSE = STANDART DIŞI
GÜMÜŞ (SILVER veya AG)	%99.9 (99,9/100)	YÜKSEK İSE = STANDART DÜŞÜK İSE = STANDART DIŞI
PLATİN (PLATINUM veya PT)	%99.95 (99,95/100)	YÜKSEK İSE = STANDART DÜŞÜK İSE = STANDART DIŞI
PALADYUM (PALLADIUM veya PD)	%99.95 (99,95/100)	YÜKSEK İSE = STANDART DÜŞÜK İSE = STANDART DIŞI

TÜRK PARASI – Md. 3

- a) **TÜRK PARASI** ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı ve yurda ithali **SERBESTTİR**,
- b) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de Türk parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta bulunmaları **SERBESTTİR**.
- c) **BANKALAR, İTHALAT, İHRACAT** ve **GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER DIŞINDAKİ** yurtdışına yapılan **50.000 ABD DOLARI karşılığını AŞAN** Türk Lirası transferlerine ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren **30 GÜN İÇİNDE** Bakanlıkça belirlenecek mercilere bildirirler.
- d) **185.000 TL'Yİ AŞAN TÜRK PARASININ** yurt dışına çıkarılması **Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde** yapılır.
(15.03.2025)

DÖVİZ – Md. 4

- a) Yurda **DÖVİZ** ithali ve yurttan döviz ihracı **SERBESTTİR**.
- b) **Türkiye'de yerleşik kişilerin** beraberlerinde döviz bulundurmaları, bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ile yurt dışında döviz alım satımına yetkili kuruluşlardan döviz satın almaları ve bunlara döviz satmaları, dövizleri bankalarda açacakları döviz hesaplarında tutmaları, efektif olarak kullanmaları, bankalar vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında tasarruf etmeleri **SERBESTTİR**.
- c) **Türkiye'de yerleşik kişilerin**, dışarıda yerleşik kişilerden, Türkiye'de yapacakları işlemler nedeniyle döviz kabul etmeleri **SERBESTTİR**.
- d) **Dışarıda yerleşik kişiler**; bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlarla döviz alım ve satımı yapabilirler.
- e) **Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin**, bankalar vasıtasıyla yurt dışına döviz transfer ettirmeleri serbesttir. Bakanlık yurt dışına döviz transferi yapılabilecek diğer kuruluşları belirlemeye yetkilidir
- Bankalar, **İTHALAT, İHRACAT VE GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER DIŞINDAKİ** yurtdışına yapılan **50.000 ABD Doları VE EŞİTİ DÖVİZİ AŞAN** transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dahil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren **30 GÜN İÇİNDE** Bakanlıkça belirlenecek mercilere bildirirler.
- f) **10.000 AVRO** veya **EŞİTİNİ** aşan efektifin yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır.
- g) **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN**, Bakanlıkça belirlenen haller dışında,
- Kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri **DÖVİZ CİNSİNDEN** veya **DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK KARARLAŞTIRILAMAZ**.

DÖVİZ KURLARI – Md. 5

- **YABANCI PARALARIN TÜRK PARASI KARŞISINDAKİ DEĞERİ**,
- Merkez Bankası'nca tesbit edilen usuller çerçevesinde belirlenir.
- Döviz alım ve satımları işlem tarihinde geçerli kurlar üzerinden yapılır. 6. ve 8. madde hükümleri saklıdır.
- **MAHSUP İŞLEMLERİYLE İLGİLİ** döviz alım ve satım belgelerinin düzenlenmesinde
- İşlem tarihindeki **DÖVİZ ALIŞ KURLARI** uygulanır.

DÖVİZE İLİŞKİN İŞLEMLER – Md. 6

- (1) Bu Karar kapsamındaki **DÖVİZE İLİŞKİN İŞLEMLER** Merkez Bankası, bankalar ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılır. Merkez Bankası kendi işlemlerinde kullanacağı konvertibl dövizleri belirler.
- (3) **PTT, yetkili müesseseler** ve Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki piyasalarda Borsa İstanbul A.Ş. ile ilgili mevzuat kapsamında olmak üzere kıymetli maden aracı kuruluşları **EFEKTİF ALIM SATIMI YAPABİLİRLER**.
- (4) Aracı kurumlar sadece sermaye piyasası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmak kaydıyla sadece hesap sahibi müşterileri ile döviz alım satımı yapabilirler.
- (5) Bankalar, PTT, yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlar döviz mevcutlarını, Bakanlıkça belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde Merkez Bankasına devrederler.
- (6) **Bankalar** dövize ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi yapabilirler.

- (7) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş **BANKALAR VE ARACI KURUMLARCA**, döviz ve kıymetli madene dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş her türlü türev araçların alım satımı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır. (15.03.2025)
- (8) **Bedel transferinin bankalardan yapılması kaydıyla** yurt dışından vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş **BANKALAR VE ARACI KURUMLAR** aracılığıyla yapılır. (15.03.2025)
- ✓ Ancak, Türkiye'deki yerleşik kişilere yönelik tanıtım, reklam ve pazarlama gibi faaliyetlerde bulunulmaması şartıyla, Türkiye'de yerleşik kişilerin tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlar ile yaptıkları türev işlemlerin bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması zorunlu olmamakla birlikte, söz konusu işlemlere ilişkin bedel transferlerinin **BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI ZORUNLUDUR**.
- (9) **KALDIRAÇLI İŞLEMLER** ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri **Türkiye'de yerleşik kişilerce** yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından **YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR ARACILIĞIYLA YAPILABİLİR**. (15.03.2025)
- ✓ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından **YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR HARİCİNDEKİ KİŞİLERCE** bu işlemlere **ARACILIK EDİLEMEZ** ve bu işlemler ile ilgili olarak **YURT DIŞINA TRANSFER YAPILAMAZ**.
 - ✓ Bu işlemlerin önlenmesi konusunda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren bankalar ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları gerekli tedbirleri alır.
 - ✓ Tedbirlerin alınması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yetki alanları çerçevesinde uhdelelerinde bulunan her türlü bilgiyi talepleri halinde birbirlerine doğrudan ya da oluşturulan sistem vasıtasıyla sağlar. Bu fıkra hükmüne aykırı işlemlerin tespit edilmesi halinde Bakanlığa bildirimde bulunulur.
- (10) **Vadeli döviz alım satımına ilişkin düzenlemeleri yapmaya MERKEZ BANKASI YETKİLİDİR**.
- (11) Merkez Bankası bünyesinde bulunan döviz ve efektif piyasalarının kuruluş, katılım ve işlem esasları Bankaca belirlenir.

KIYMETLİ MADENLER, TAŞLAR VE EŞYALAR – Md. 7

- (1) **KIYMETLİ MADENLER, TAŞLAR ve EŞYALARIN** Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'den **İHRACI SERBESTTİR**.
- (2) **Standart ve Standart Dışı İŞLENMEMİŞ** kıymetli **MADENLERİN** **İthal** ve **İhrac**ı aşağıdaki esaslar dâhilinde gerçekleştirilir:
- a) **Standart ve Standart Dışı İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin, **İTHAL** ve **İHRACINDA** gümrük idarelerine **BEYAN VERİLMESİ YETERLİ OLUP, İthalat ve İhracat rejim, karar ve yönetmelikleri UYGULANMAZ**.
- Ancak, **STANDART ve STANDART DIŞI** işlenmemiş kıymetli madenlerin **İHRACATINDA** ilgililerin talebi durumunda, 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar, 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4) ile 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bunlara dayanılarak yayımlanan düzenlemeler **UYGULANABİLİR**.
 - Bu talepleri inceleyip sonuçlandırmaya **TİCARET BAKANLIĞI YETKİLİDİR**.
- b) **Standart ve Standart Dışı İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin **İTHALİ**
- **Yalnızca, MERKEZ BANKASI** ile Kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla **Kıymetli madenler ARACI KURULUŞLARI** tarafından yapılır.
 - Kıymetli madenler **ARACI KURULUŞLARI** ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri **ÜÇ (3) İŞ GÜNÜ** içinde **BORSA İSTANBUL A.Ş.'YE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR**.
- c) **DAHİLDE İŞLEME REJİMİ** Kararı kapsamında **STANDART İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin **İTHALİ**
- **Yalnızca, MERKEZ BANKASI** ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla **Kıymetli Madenler ARACI KURULUŞLARI** tarafından yapılır.

- c) **DAHİLDE İŞLEME** Rejimi kapsamında **STANDART DIŞI İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin **İTHALİ SERBESTTİR**.
- d) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca **DAHİLDE İŞLEME** Rejimi kapsamında gerçekleştirilen **İŞLENMEMİŞ** kıymetli maden ithalatında,
- İthal edilen standart ve standart dışı **İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A. Ş'ye TESLİM ŞARTI BULUNMAYIP,
 - **ÜÇ (3) İŞ GÜNÜ** içinde kıymetli madenler aracı kuruluşu tarafından **Borsaya yazılı olarak bilgi verilmesi** zorunludur.
- e) **Standart ve Standart Dışı İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin yurt dışından yalnızca, **MERKEZ BANKASI** ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kıymetli madenler ARACI KURULUŞLARI tarafından kendi nam ve hesaplarına gümrük **ANTREPOLARINA KONULMASI MÜMKÜNDÜR**.
- **İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin **Gümrük Antrepolarına** konulmasında **ÜÇ (3) İŞ GÜNÜ** içinde kıymetli madenler aracı kuruluşu tarafından **BORSAYA YAZILI OLARAK BİLGİ VERİLMESİ ZORUNLUDUR**.
 - Bakanlık işlenmemiş kıymetli madenlerin yurt dışından antrepolara konulmasına ilişkin istisnaları belirlemeye yetkilidir.
- f) **Standart ve Standart Dışı İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin yurt dışından 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde **SERBEST BÖLGEYE GETİRİLMESİ MÜMKÜNDÜR**.
- **İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenleri yurt dışından serbest bölgeye getirenler tarafından ÜÇ (3) İŞ GÜNÜ içinde **Borsaya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur**.
 - Ancak, yalnızca **MERKEZ BANKASI** ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kıymetli madenler **ARACI KURULUŞLARI** tarafından bunların nam ve hesabına serbest bölgeye getirilen **İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin **SERBEST BÖLGEDEN İTHAL EDİLMESİ MÜMKÜNDÜR**.
- (3) **İŞLENMİŞ** kıymetli **MADENLER, TAŞLAR** ve **EŞYALARIN** Dış Ticaret Rejimi dâhilinde **TÜRKİYE'YE İTHALİ SERBESTTİR**.
- (4) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların **YURT İÇİNDE ALIM SATIMI** aşağıdaki esaslar dâhilinde gerçekleştirilir:
- a) Yurt içinde yalnızca DARPANE, Bakanlıkça faaliyet izni verilen **RAFİNERİLER** ile Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan **RAFİNERİLER LİSTESİNDE YER ALAN DIŞARIDA YERLEŞİK RAFİNERİLERCE** üretilmiş **STANDART İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin **ALIM SATIMI MÜMKÜNDÜR**.
- b) Yurt içinde kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, **YALNIZCA BANKALAR**, Bakanlıkça faaliyet izni verilen **RAFİNERİLER**, kıymetli madenler **ARACI KURULUŞLARI** ve **YETKİLİ MÜESSESELER** ile Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş **KUYUM İŞLETMELERİ** tarafından **STANDART İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenler ile **BASILI KIYMETLİ MADENLERİN** alım satımı yapılabilir. (15.03.2025)
- c) Ticaret Bakanlığı tarafından **yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri haricindeki** Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere **STANDART DIŞI İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin **SATIMI YAPILAMAZ**.
- ç) Yurt içinde yalnızca Bakanlıkça faaliyet izni verilen **RAFİNERİLER** ve **DARPANE** tarafından **üretilen BASILI KIYMETLİ MADENLERİN** alım satımı yapılabilir.
- d) Ticaret Bakanlığı tarafından **yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri** ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere **ÇEKİLİ KIYMETLİ MADENLERİN SATIŞI YAPILAMAZ**. (15.03.2025)
- e) **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN** Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler ile borsa istanbul a.ş. tarafından yayımlanan rafineriler listesinde yer alan dışarıda yerleşik rafinerilerce veya darphane tarafından üretilmiş **STANDART İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ MADENLERİ, BANKALAR**, Bakanlıkça faaliyet izni verilen **RAFİNERİLER**, kıymetli madenler **ARACI KURULUŞLARI** ve **YETKİLİ MÜESSESELER** ile Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş **KUYUM İŞLETMELERİNDEN ALMALARI** ve bunlara **SATMALARI SERBESTTİR**. (15.03.2025)
- f) **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN** Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler ile Darphane tarafından üretilen **BASILI KIYMETLİ MADENLERİ, BANKALAR**, Bakanlıkça faaliyet izni verilen **RAFİNERİLER**, kıymetli madenler **ARACI KURULUŞLARI** ve **YETKİLİ MÜESSESELER** ile Ticaret Bakanlığı tarafından **YETKİLENDİRİLMİŞ KUYUM İŞLETMELERİNDEN ALMALARI** ve bunlara **SATMALARI SERBESTTİR**. (15.03.2025)
- g) Basılı ve çekili kıymetli madenler dışında kalan **İŞLENMİŞ KIYMETLİ MADENLERİN**, kıymetli taşlar ve eşyaların **YURT İÇİNDE ALIM VE SATIMI SERBESTTİR**.
- h) **YURT İÇİNDE** cevherden her tür ve şekilde üretilen **kıymetli madenlerin ALIM VE SATIM İŞLEMLERİ** Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenecek esaslara göre **BORSADA YAPILIR**.

(5) **YOLCULAR**, beraberlerindeki kendilerine ait **DEĞERİ 15.000 ABD DOLARINI AŞMAYAN** ve **TİCARİ AMAÇ TAŞIMAYAN ZİYNET EŞYASI** niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler.

- **DAHA FAZLA DEĞERDEKİ** ziynet eşyalarının yurtdışına çıkarılması, **girişte beyan edilmiş olmasına** veya **Türkiye’de satın alındığını tevsik etme şartına bağlıdır.**

(6) **MERKEZ BANKASI** ve kıymetli madenler **ARACI KURULUŞLARI** ithal ettikleri **İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin yurt içindeki **İLK SATIM İŞLEMLERİNİ BORSA İSTANBUL A.Ş.’DE YAPARLAR.**

- Şu kadar ki ziynet veya süs eşyasına dönüştürülmüş şekli hariç olmak üzere Borsada hangi tür ve şekilde kıymetli madenlerin işlem göreceği ve teşekkül ettirilecek piyasalar Borsa tarafından düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenir.

(7) **BAKANLIK;**

- a) İşlenmemiş ve **işlenmiş** kıymetli madenlerin **farklı ödeme şekillerine** göre ithalatını düzenlemeye, (09.07.2025)
- b) İşlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirlemeye,
- c) İhtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya,
- ç) Yurt içinde alınıp satılabilecek işlenmemiş kıymetli madenlerin nitelikleri ile işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alım satımına ilişkin istisnaları belirlemeye, gerekli göreceği tedbirleri almaya,
- d) İşlenmemiş kıymetli madenler ve basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alım satımı ile ithalatını ve ihracatını yapacakların sağlaması gereken şartları, kayıt düzenlerine ilişkin uymakla yükümlü olacakları esasları, Bakanlığa yapacakları bildirimleri, bu bildirimlerin şekil ve sürelerini belirlemeye,
- e) İşlenmemiş kıymetli madenler ve basılı kıymetli madenleri yurt dışından gümrük antrepolarına koyacak veya serbest bölgeye getireceklerin kayıt düzenlerine ilişkin uymakla yükümlü olacakları esasları, Bakanlığa yapacakları bildirimleri, bu bildirimlerin şekil ve sürelerini belirlemeye,
- f) Kıymetli madene ilişkin işlem yapmaya yetkili diğer mercileri belirlemeye,
- g) Yurt içinde alınıp satılabilecek çekili kıymetli madenlerin nitelikleri ile yurt içinde alım satımına ilişkin usul, esas ve istisnaları belirlemeye ve gerekli göreceği tedbirleri almaya, yetkilidir. (15.03.2025)

(8) Kıymetli maden alım satımı, ithalat veya ihracatı ile iştigal edenler, Bakanlık tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeyi istenilen şekil ve sürelerde Bakanlığa sunmak zorundadır.

İŞLENMEMİŞ Standart / Standart Dışı KIYMETLİ MADEN İTHALİ YALNIZCA Merkez Bankası ve Kıymetli Maden ARACI KURULUŞLARI yapabilir. Aracı Kuruluşlar ithal ettikleri kıymetli madenleri 3 İŞ GÜNÜ içinde BORSAYA TESLİM etmek zorunda.	İŞLENMEMİŞ Standart / Standart Dışı KIYMETLİ MADEN ANTREPO YALNIZCA Merkez Bankası ve Kıymetli Maden ARACI KURULUŞLARI antrepoya koyabilir. İşlenmemiş kıymetli madenlerin antrepolara konulması halinde 3 İŞ GÜNÜ içinde Borsaya BİLGİ VERİLMESİ zorunlu.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ MADEN İTHALİ STANDART DIŞI işlenmemiş kıymetli maden ithali SERBEST STANDART işlenmemiş kıymetli maden ithalini yalnızca MERKEZ BANKASI ve ARACI KURULUŞLAR yapabilir. Aracı kuruluşların yaptıkları ithalatı BORSAYA TESLİM ŞARTI YOK 3 İŞ GÜNÜ borsaya yazılı olarak BİLGİ VERİLMESİ zorunlu.	İŞLENMEMİŞ Standart / Standart Dışı KIYMETLİ MADEN SERBEST BÖLGE Serbest bölgeye getirilmesi SERBEST İşlenmemiş kıymetli madenlerin serbest bölgeye getirilmesi halinde 3 İŞ GÜNÜ içinde Borsaya BİLGİ VERİLMESİ zorunlu. SERBEST BÖLGEDEN İTHALAT yalnızca Merkez Bankası ve Kıymetli Maden ARACI KURULUŞLARI yapabilir.
İŞLENMİŞ kıymetli madenler, kıymetli taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dâhilinde Türkiye’ye İTHALİ SERBESTTİR	
KIYMETLİ MADENLER, TAŞLAR ve EŞYALARIN Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye’den İHRACI SERBESTTİR	
32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (2008-32/34) İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca "PEŞİN", "MAL MUKABİLİ" ve "BEDELSİZ" ödeme şekilleri ile ithalatı mümkündür. STANDART DIŞI işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine AYAR RAPORU İBRAZ EDİLMESİ ZORUNLU OLUP bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne düzenlenebilir. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA , kıymetli madenler aracı kuruluşu OLMAYAN Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde – 40 KGM aşmamak üzere standart işlenmemiş ALTIN veya – 200 KGM aşmamak üzere standart işlenmemiş GÜMÜŞ ithal edilmesi mümkündür.	

İHRACAT – Md. 8

(1) İHRACAT BEDELLERİNİN TASARRUFU SERBESTTİR.

- ✓ Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

İTHALAT – Md. 9

- (1) İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin yurt dışına döviz ve Türk Lirası transferi **BANKALARCA** yapılır.

GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER

(4. BÖLÜM)

DÖVİZ ÖDEMESİNİ GEREKTİREN İŞLEMLER – Md. 10

- Uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık, dışarıya yaptırılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemlerle ilgili olarak yurt dışına Türk parası transferleri ile döviz tahsis ve transferleri ve efektif satışları Merkez Bankası'nca belirlenecek usul, esas ve limitler çerçevesinde **BANKALARCA** yapılır.

DÖVİZ KAZANDIRICI İŞLEMLER – Md. 11

- Türkiye'de yerleşik kişiler, dışarıda yerleşik kişiler için veya bunlar adına yurt içinde veya dışında yapmış oldukları tüm hizmet (müteahhitlik hizmetleri dahil) karşılığı dövizler ile dışarıda yerleşik kişiler nam ve hesabına yapılan gider karşılığı dövizleri **SERBESTÇE TASARRUF EDEBİLİRLER.**

SERMAYE HAREKETLERİ

(5.BÖLÜM)

TÜRKİYE'YE GELECEK YABANCI SERMAYE – Md. 12

- (1) **YABANCI YATIRIMCILAR** tarafından Türkiye'ye yapılacak **doğrudan yatırımlar 4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU** ve buna bağlı olarak oluşturulan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.
- (2) **Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyet ve işlemlerinden doğan** net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar **BANKALAR ARACILIĞIYLA yurt dışına SERBESTÇE TRANSFER EDİLEBİLİR.**
- (3) 6326 sayılı Petrol Kanunu'na göre Türkiye'de faaliyette bulunma ve transfer talepleri, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

TÜRKİYE'DEN GİDECEK YERLİ SERMAYE – Md. 13

- (1) **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN, YURT DIŞINDA yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla** şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için,
- **NAKDİ SERMAYEYİ** bankalar aracılığıyla,
 - **AYNI SERMAYEYİ** ise gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde **İHRAÇ ETMELERİ SERBESTTİR.**
- (2) **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN** yurt dışında irtibat bürosu, temsilcilik ve benzerlerini kurmaları ve bunların kuruluş masrafları ile faaliyet giderlerinin **BANKALARCA TRANSFERİ SERBESTTİR.**
- (3) Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışında yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere **SERMAYE İHRAÇ EDEN** Türkiye'de yerleşik kişileri, her bir işlem tarihinden itibaren **30 GÜN içinde** Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bildirirler.
- (4) Bakanlık, bu maddenin uygulaması ile ilgili olarak Türkiye'de yerleşik kişilerden istenecek bilgi, belge ve bunların gönderilme süreleri ile gönderileceği kurumlara ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.

KİŞİSEL SERMAYE HAREKETLERİ – Md. 14

- (1) Türkiye'de ve dışarıda yerleşik gerçek kişilerin, bankalar aracılığıyla **KİŞİSEL SERMAYE** hareketlerine ilişkin yurtdışından yurtiçine ve yurtiçinden yurtdışına yapacakları transferler **SERBESTTİR.** Kişisel sermaye hareketlerinin kapsamı Bakanlıkça belirlenir.
- (2) Kişisel sermaye hareketlerine ilişkin transferlere aracılık eden bankalar bu Kararın 3'üncü maddesinin (c) bendi ve 4'üncü maddesinin (e) bendinde belirtildiği şekilde gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür.
- (3) **GÖÇMEN ve MÜLTECİLERİN,** İskân Kanunu ve gümrük mevzuatı dışındaki ithal talepleri **Bakanlıkça sonuçlandırılır.**

MENKUL KIYMETLER – Md. 15

- 1) **MENKUL KIYMETLERİN** ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda girişi ve çıkışı SERBESTTİR.
- 2) Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, TÜRKİYE'DE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLERCE ihraç veya halka arz olunacak **SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ**, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde **SERMAYE PİYASASI KURULUNA KAYDETTİRİLMESİ KOŞULUYLA** yurt dışında satışı **SERBESTTİR.**
- 3) **DIŞARIDA YERLEŞİK KİŞİLERİN**, Türkiye'de menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri ve bunların halka arz ve satışı sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.
- 4)
 - i- Dışarıda yerleşik kişilerin, (yurt dışındaki yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları dahil) her türlü **menkul kıymetler** ile diğer sermaye piyasası araçları sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan **bankalar ve aracı kurumlar vasıtası** ile satın almaları, satmaları, bu kıymetler ve araçlara ait gelirler ile bunların satış bedellerini **bankalar aracılığıyla transfer ettirmeleri**,
 - (ii) Türkiye'de yerleşik kişilerin; bankalar ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan aracı kurumlar vasıtasıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almaları, satmaları ve bu kıymetlerin alış bedellerini bankalar aracılığı ile yurt dışına transfer ettirmeleri, serbesttir.
- 5) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı, bu Kararın 6. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılır. (15.03.2025)
- 6) **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN**, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kumlu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla **ALMALARI VE SATMALARI SERBESTTİR.**
- 7) Bu Karar'a göre Türkiye'de yerleşik şirketlerin hisselerini satın alan yurtdışındaki yatırım ortaklıkları veya fon yönetimleri dahil dışarıda yerleşik kişilerin, hisse sahibi oldukları şirketlerin yönetim kurullarına veya genel kurullarına katılmak veya başka bir şekilde faaliyetlerine müdahale etmek istemeleri halinde, iştirakin yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde tescili şarttır.

GAYRİMENKUL KIYMETLER – Md. 16

- (1) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de satın aldıkları veya sahip oldukları gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı aynı hakların gelirleri ve satış bedellerinin bankalar vasıtasıyla transfer ettirilmesi **SERBESTTİR.**
- (2) Türkiye'de yerleşik kişilerce yurtdışında gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı aynı hakların satın alınması amacıyla bankalar vasıtasıyla yurtdışına döviz ve Türk parası transfer ettirilmesi serbesttir.

YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLER – Md. 17

- (1) **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN YURT DIŞINDAN TÜRK LİRASI KREDİ** temin etmeleri **SERBESTTİR.**
 - ✓ Temin edilen kredilerin **BANKALAR ARACILIĞIYLA KULLANILMASI ZORUNLUDUR.**
- (2) **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLER** yurt dışında yerleşik kişilerden bu maddede yer alan esaslar çerçevesinde **DÖVİZ KREDİSİ** temin edebilir.
 - ✓ Temin edilen kredilerin **bankalar aracılığıyla kullanılması zorunludur.** Prefinansman kredilerinin vadesi Bakanlık tarafından belirlenir.
- (3) **DÖVİZ GELİRİ OLMAYAN** Türkiye'de yerleşik kişiler **yurt dışından DÖVİZ KREDİSİ TEMİN EDEMEZ.**
 - Ancak, **aşağıda sayılan hallerde DÖVİZ GELİRİ OLMASI ŞARTI ARANMAZ:**
 - a) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri.
 - b) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri.
 - c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak döviz kredileri.

- c) Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak ihaleyi kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayii Başkanlığınca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.
- d) Kamu özel iş birliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.
- e) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla, son üç malî yılda döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri.
- f) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.

(4) DÖVİZ GELİRİ OLAN Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından kullanacakları DÖVİZ KREDİLERİNDE;

- a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç malî yılın döviz gelirleri toplamını aşamaz.
- b) Aracılık yapan bankalar, kredilerin, (a) bendine uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
- c) Bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin yurt dışındaki şubeleri (bankaların off-shore şubeleri dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) tarafından kullanılan kredi bakiyesinin son üç malî yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda kullanılan kredilerin aşımına neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye dönüştürülür.

(5) Döviz geliri olan Türkiye'de yerleşik kişilerin üçüncü fıkrada sayılan haller kapsamında kullanacakları döviz kredilerinde dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(6) Türkiye'de yerleşik GERÇEK KİŞİLERCE yurt dışından DÖVİZ KREDİSİ KULLANILAMAZ.

(7) Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından DÖVİZE ENDEKSİLİ KREDİ KULLANILAMAZ.

(8) Bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi teamülleri çerçevesinde **yurt dışından kredi temin etmeleri SERBESTTİR.**

(9) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı kurumlarının, sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait kuruluşların, vakıf üniversitelerinin, fonların, özel ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile idari özerkliğe sahip kamu kuruluşu niteliğindeki kurumların, yatırım ve kalkınma bankalarının (Hazine garantisi altında), yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen projeler tahtında ödeme yükümlülükleri garanti edilen kuruluşların yurt dışından sağladığı ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilere ilişkin anlaşmaların kredi borçlusu tarafından anlaşma tarihinden itibaren **30 GÜN İÇİNDE** Dış Finansman Numarası (DFN) alınmasını teminen Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

(10) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlık tarafından borçlu sıfatı ile, yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, uluslar arası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, tedarikçi veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ve firmalarla yapılan anlaşmalara göre sağlanarak, genel ve katma bütçeli kuruluşlara tahsis edilen, genel ve katma bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlara ise devir ve ikraz anlaşmaları aracılığıyla kullandırılan dış finansman imkanları ile yukarıda sözü edilen kredilerden yapılan kullanımların takibine ilişkin esas ve usuller Bakanlık tarafından belirlenir.

(11) Dokuzuncu ve onuncu fıkrada belirtilen kamu kurum ve kuruluşları dışındaki Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilerle, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladığı bir yıldan kısa vadeli kredilerin takibi ile ilgili usuller Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda Merkez Bankasınca belirlenir.

(12) Yurt dışından temin edilen kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transferleri bankalar aracılığıyla yapılır.

YURT İÇİNDEN TEMİN EDİLEN KREDİLER – Md. 17/A

- (1) **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN** ithalat ve ihracat rejimlerine göre **EMTİA KREDİSİ AÇMALARI SERBESTTİR.**
- (2) **BANKALAR** ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri, **Türkiye'de yerleşik kişilere** bu maddede yer alan esaslar çerçevesinde **DÖVİZ KREDİSİ KULLANDIRABİLİRLER.**
- (3) **DÖVİZ GELİRİ OLMAYAN** Türkiye'de yerleşik kişiler yurt içinden **DÖVİZ KREDİSİ TEMİN EDEMEZLER.**
- Ancak, aşağıda sayılan hallerde **DÖVİZ GELİRİ OLMASI ŞARTI ARANMAZ:**
- a) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri.
 - b) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri.
 - c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17'nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak döviz kredileri.
 - ç) Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak ihaleyi kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayii Başkanlığınca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.
 - d) Bankaların Türkiye'deki şubelerinde teminat olarak bulundurulmuş döviz ve/veya Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen yabancı para menkul kıymet tutarını geçmemek üzere Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.
 - e) Kamu özel iş birliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.
 - f) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla, son üç malî yılda döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri.
 - g) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17. sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) alımına ilişkin döviz üzerinden gerçekleştirilen finansal kiralama işlemleri.
 - ğ) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.
- (4) **DÖVİZ GELİRİ OLAN** Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içinden kullanacakları döviz kredilerinde;
- a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç malî yılın döviz gelirleri toplamını aşamaz.
 - b) Bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri kullandırdıkları kredilerin (a) bendine uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
 - c) Kredi bakiyesinin son üç malî yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dâhil), finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşımına neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk lirası krediye dönüştürülür.
- (5) **DÖVİZ GELİRİ OLAN** Türkiye'de yerleşik kişilerin üçüncü fıkrada sayılan haller kapsamında kullanacakları döviz kredilerinde **DÖRDÜNCÜ FIKRA HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.**
- (6) Türkiye'de yerleşik **GERÇEK KİŞİLERCE YURT İÇİNDEN DÖVİZ KREDİSİ KULLANILAMAZ.**
- (7) Türkiye'de yerleşik **KİŞİLERE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ KULLANDIRILAMAZ.**

- (8) Bankalar ile Türkiye'de yerleşik Finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri birbirlerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi teamülleri çerçevesinde doğrudan veya uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, VADE SINIRI BULUNMAKSIZIN DÖVİZ KREDİSİ AÇABİLİRLER.
- (9) **BANKALAR** ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve Bakanlıkça belirlenecek diğer kişiler tarafından **YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERE DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KREDİSİ AÇILMASI SERBESTTİR.**
- (10) Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketlerinin bu maddede yer alan hükümlere aykırı olmamak şartıyla Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler ile yurt dışında yerleşik kişilerle yapacakları finansal kiralama işlemlerine ilişkin bedeller döviz üzerinden belirlenebilir. Döviz üzerinden belirlenen finansal kiralama işlemlerine ilişkin tutarlar kredi bakiyesi hesaplamasına dâhil edilir.
- (11) Yurt içinden temin edilen döviz kredileri ile ilgili uygulama usulleri Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda **MERKEZ BANKASINCA** tespit edilir.

GAYRİNAKDİ KREDİLER, GARANTİ VE KEFALETLER – Md. 18

- 1) **TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN;** yurt dışından gayri nakdi kredi, garanti ve kefalet sağlamaları ile Türkiye'de ve dışarıda yerleşik kişileri muhatap teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet vermeleri serbesttir.
- 2) **BANKALARIN;** dışarıda yerleşik kişiler lehine Türkiye'de yerleşik kişilere muhatap, yurt içinde açılacak uluslararası ihalelerle ilgili olarak Türkiye'de yerleşik kişiler lehine Türkiye'de yerleşik kişileri muhatap, döviz üzerinden teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet vermeleri serbesttir.
- 3) **YURTDIŞINDA VEYA YURTDIŞINDA FAALİYETTE BULUNAN KREDİ KURULUŞLARINCA** yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altına almak için **YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAŞINMAZ REHNİ** (gemi ipoteği dahil) **KURULMASI SERBESTTİR.**
- 4) Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt içinden temin edilen döviz veya kıymetli maden cinsinden kredilerin teminatı olarak, kredi kullananların Türkiye'de yerleşik grup şirketleri veya paylarına doğrudan sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortakları tarafından, bu krediler için Türkiye'de yerleşik banka ve finansal kurumlar muhatap döviz veya kıymetli maden cinsinden garanti ve kefalet verilmesi serbesttir. (15.03.2025)
- 5) **BANKALAR,** yurt dışına ödenen teminat mektubu, garanti ve kefalet bedelleri hakkında transfer tarihinden itibaren, bunların dışındaki Türkiye'de yerleşik kişiler ise, dışarıda yerleşik kişilere hitaben verdikleri garanti ve kefaletlerle ilgili olarak düzenleme tarihinden itibaren **30 GÜN İÇİNDE** Bakanlığa bilgi verirler.

DÖVİZ TEVDİAT VE ALTIN DEPO HESAPLARI – Md. 19

- 1) **MERKEZ BANKASI VE BANKALAR,** Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına **DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI ve KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI AÇABİLİRLER.** (15.03.2025)
- Bu hesaplar üzerinde **sahipleri serbestçe tasarrufta bulanabilirler.**
 - Bu hesaplara ait **FAİZLER** banka ve hesap sahibi arasında serbestçe tespit edilir.
 - Anapara ve faizlerin transferleri ile kıymetli madenin iadesi bankalarca kendi kaynaklarından karşılanır.
- 2) Bu hesaplar nedeniyle doğacak lehte ve aleyhteki kur farkları ilgililere aittir.
- 3) Kıymetli maden depo hesaplarında fiziki teslimat olmaksızın yapılan alım satım işlemleri kambiyo işlemi sayılır. (15.03.2025)

YETKİ – Md. 20

- (1) **BAKANLIK** bu Kararın tatbikatını temin etmek ve Türk parasının kıymetini korumak maksadıyla lüzumlu göreceği her türlü tedbiri almaya, Kararda öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, haklı ve mücbir sebeplerin varlığı halinde döviz getirme sürelerini uzatmaya ve döviz getirme zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırmaya, bu Kararda öngörülen miktarları değiştirmeye ve miktar belirlemeye yetkilidir.
- (2) **BAKANLIK** bu Kararın uygulaması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi, belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde gerçek ve tüzel kişilerden istemeye yetkilidir.

DENETİM – Md. 21

- Kambiyo denetimine yetkili elemanlar ile kambiyo müdürlükleri (kambiyo murakabe mercileri) tarafından yapılan denetlemelerde bu Kararda öngörülen işlemleri ifa eden kişilerden, işlemlerinde Karara aykırılıklar tesbit edilenler hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun zabıt ve aramaya dair hükümleri uygulanır.
- Devlet daire ve müesseseleri ile Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler (özel kanun ve anlaşmalar gereğince dokunulmazlıkları tanınanlar hariç) bu Karar konusuna giren işlerin murakabesi için yukarıda yazılı yetkili denetim elemanlarının ve mercilerin yazılı olarak isteyecekleri bilgileri vermeye, evrak ve defterleri ibraz etmeye mecburdurlar.
- **BAKANLIK**, bu kişilerin faaliyetlerini kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durdurmaya veya müteakip işlemleri teminata bağlamaya, gerektiğinde bu teminatları kısmen veya tamamen Hazine'ye gelir yazmaya veya haklı ve mücbir sebeplerin mevcudiyeti halinde teminatı kaldırmaya yetkilidir.
- **BANKALAR**, yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlar Merkez Bankasıyla istenecek döviz işlemlerine ilişkin her türlü istatistiki bilgileri belirlenen sürelerde vermekle yükümlüdürler. Merkez Bankası, bu kuruluşlarda konuyla ilgili incelemeler yapmaya yetkilidir.
- Kambiyo mevzuatına olan aykırılıkları ya da bu Kararda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumların dövizle ilişkin işlemlere aracılık etme yetkisi Bakanlıkça kısmen veya tamamen kaldırılabilir.

SÜRELER – Md. 22

- Bu Karar'la bu Karar'a ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara ilişkin tebliğlerde belirtilen, hak doğurucu ve hak düşürücü ve uyulmaması aykırılık oluşturan sürelerin hesaplanmasında, **İŞLEMİN YAPILDIĞI GÜN HESABA KATILMAZ**.
- Ancak, hesaplanacak **SÜRELERİN SON GÜNÜ RESMÎ TATİLE RASTLARSA**,
 - Süreler **RESMÎ TATİLİ İZLEYEN İLK İŞ GÜNÜNÜN ÇALIŞMA SAATİ SONUNDA** biter.

DÖVİZ ALIM VE SATIM BELGELERİ İLE TÜRK PARASI TRANSFER BELGELERİ – Md. 23

- (1) Bu Karara ilişkin işlemlerde **BANKALAR, YETKİLİ MÜESSESELER, PTT, KIYMETLİ MADEN ARACI KURULUŞLARI ve ARACI KURUMLAR** tarafından
- **DÖVİZ ALIM SATIM BELGELERİ** ile **TÜRK PARASI TRANSFER BELGELERİ** düzenlenir ve
 - Bu belgelerle ilgili usul ve esaslar **MERKEZ BANKASINCA** belirlenir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER – Md. 24

- Bu Karar ile halen yürürlükte bulunan Türk parasının kıymetini korunmasına ilişkin karar ve tebliğler ile dış kredilerin tasfiyesine ilişkin mevzuat uyarınca tahsili gereken alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32-48)

AMAÇ – Md. 1

(1) Bu Tebliğin amacı, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

DAYANAK – Md. 2

(1) Bu Tebliğ, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 8. Maddesine istinaden hazırlanmıştır.

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ – Md. 3

(1) Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen **İHRACAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BEDELLER**, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir.

– **BEDELLERİN YURDA GETİRİLME SÜRESİ** fiili ihraç tarihinden itibaren **180 GÜNÜ GEÇEMEZ**.

(2) İhracat işlemlerine ilişkin **BEDELLER AŞAĞIDAKİ ÖDEME ŞEKİLLERİNDEN BİRİNE GÖRE YURDA GETİRİLEBİLİR**.

- a) Akreditifli Ödeme, b) Vesaik Mukabili Ödeme, c) Mal Mukabili Ödeme,
d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme, e) Peşin Ödeme.
f) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme, g) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
ğ) Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) (28.08.2020 yürürlükten kalktı.)

(3) İhracat bedellerinin **BEYAN EDİLEN TÜRK PARASI** veya **DÖVİZ ÜZERİNDEN** yurda getirilmesi esastır.

➤ ANCAK,

- **DÖVİZ ÜZERİNDEN** yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında **FARKLI BİR DÖVİZ CİNSİNİN** veya
– **TÜRK PARASI ÜZERİNDEN** yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında **DÖVİZ GETİRİLMESİ** mümkündür.

(4) İhracat bedelinin **YOLCU BERABERİNDE** **efektif olarak yurda getirilmesi** halinde gümrük idarelerine **beyan edilmesi zorunludur**.

MERKEZ BANKASI İHRACAT GENELGESİ – İHRACAT BEDELLERİNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞI					
EK MADDE 1- Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB'ye veya DAB'a bağlanan İHRACAT BEDELLERİNİN %35'i İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılır.					
Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli DÖVİZ ALIŞ KURU üzerinden aynı gün MERKEZ BANKASINA SATILIR ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.					
MERKEZ BANKASI İHRACAT GENELGESİ- İHRACATÇININ SERBEST KULLANIMINA BIRAKILAN DÖVİZLER – Md.22					
(1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde BEDELLERİN TAMAMININ ; tasarrufu SERBESTTİR					
EK:3'TE YER ALAN ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin YÜZDE ELLİSİNİN tasarrufu SERBESTTİR					
İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE İSTİSNA TANINAN ÜLKELER			İHRACAT BEDELİNİN YÜZDE ELLİSİNİN (%50) TASARRUFUNUN SERBEST BIRAKILDIĞI ÜLKELER		
Afganistan	Gana	Liberya	Venezuela	1	Azerbaycan
Angola	Gine	Lübnan	Kongo cumh.	2	Türkmenistan
Belarusçam	Güney sudan	Mali	Demokratik Kongo cumh.	3	Özbekistan
Benin	Fildişi Sah.	Moldova		4	Kazakistan
Cibuti	Kamerun	Nijerya	Tanzanya	5	Fas
Yemen	Etiyopya	Senegal	Tacikistan	6	Cezayir
Kenya	Kırgızistan	Somali	Gabon	7	Ukrayna
İran	Kuzey kore	Sudan	Çad	8	Tunus
Filistin	Küba	Suriye		9	Libya

PEŞİN DÖVİZ – Md. 4

(1) **PEŞİN DÖVİZ** karşılığında ihracatın **24 AY İÇİNDE** gerçekleştirilmesi zorunludur.

- **DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ** ve **VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA BELGESİ** kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi **BELGE SÜRESİ KADARDIR**. (Ek süreler dahil)

(2) Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur.

Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır.

ÖZELLİĞİ OLAN İHRACAT – Md. 5

- (1) Yurt dışına **MÜTEAHHİT FİRMALARCA** yapılacak ihracatın bedelinin **365 GÜN** içinde yurda getirilmesi zorunludur.
- (2) **KONSİNYE YOLUYLA** yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip **180 GÜN** içinde yurda getirilmesi zorunludur.
- (3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına **GEÇİCİ İHRACI YAPILAN MALLARIN** verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren **90 GÜN** içinde yurda getirilmesi zorunludur.
- (4) Yürürlükteki İhracat Rejimi ve **FİNANSAL KİRALAMA** (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen **90 GÜN** içinde yurda getirilmesi zorunludur.
- (5) İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren **180 GÜNDEN FAZLA VADE** öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren **90 GÜN** içinde yurda getirilmesi zorunludur.

PEŞİN DÖVİZ karşılığında ihracat	24 ay
MÜTEAHHİT FİRMALAR	365 gün
ihracat Bedellerinin yurda getirilme süresi <i>(Fiili ihraç tarihinden itibaren)</i>	180 gün
KONSİNYE ihracat <i>(Kesin satışı müteakip)</i>	180 gün
Uluslararası FUAR, SERGİ <i>(Haftanın bitimini müteakip)</i>	180 gün
GEÇİCİ İHRACAT <i>(Süresinde getirilmemesi veya satılması)</i>	90 gün
KREDİLİ veya KİRALAMA YOLUYLA yapılan ihracatta <i>(Vade tarihi)</i>	90 gün
180 GÜNDEN FAZLA VADE öngörülmesi <i>(Vade bitimini müteakip)</i>	90 gün
DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ve VERGİ, RESİM ve HARÇ İSTİSNA BELGESİ kapsamında ihracat ile ilgili olarak sağlanan PEŞİN DÖVİZLERİN KULLANIM SÜRESİ	BELGE SÜRESİ KADARDIR

İHRACAT İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK – Md. 6

- (1) İhraç edilen malların bedelinin **süresinde yurda getirilmesinden** ve ihracat hesabının **süresinde kapatılmasından** **İHRACATÇILAR SORUMLUDUR**.
- (2) Alacak hakkının satın alınması suretiyle ticari riskin bankalar veya faktoring şirketlerince üstlenilmesi durumunda, ihracat bedelinin yurda getirilmesi ile ilgili sorumluları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
- (3) İhracata aracılık eden **BANKALAR**
- İhracat bedellerinin **yurda getirilmesini İZLEMEKLE yükümlüdür**.

İHRACAT BEDELİNDEN İNDİRİMLER – Md. 7

(1) İhracatla ilgili navlun, sigorta primi, komisyon, ardiye, depolama, antrepo, gümrük resmi, harç ve faktoring masrafları ile uluslararası para piyasalarında geçerli faiz oranlarını geçmemek üzere iskonto giderleri gibi masraflar için yapılacak indirimler ile konsinyasyon yoluyla ihraç edilen mallarla ilgili nakil, muhafaza, bakım ve fümügasyon, rafa (maniplasyon), satış vb. masrafların ihracat bedelinden mahsubu **BANKALARCA İNCELENİP SONUÇLANDIRILIR**.

- (2) Ticari teamüllerin gereği olarak satış akdinde veya akreditiflerde ayrıca varış yerinde tartı ve analiz yapılması şartı bulunuyorsa, tartı ve analiz sonucunda tespit edilen vezin noksanlığı veya kalite farkı ile ekspertiz ve tahkim ücretleri ve rafa (manipulasyon) masraflarının (hariçteki gözetme şirketleri ücretleri dahil) mal bedelinden mahsubu **BANKALARCA İNCELENİP SONUÇLANDIRILIR.**
- (4) Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esaslar **HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA BELİRLENİR.**
- (5) Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esaslar **HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA** belirlenir.
- (6) Dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen haller dışında kalan talepler **HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN İNCELENİP SONUÇLANDIRILIR.** İhracat bedellerinden **mahsuba izin verilen hallerde,** ihracat bedelleri süresi içinde yurda getirilmiş sayılır.

HESAP KAPATMA, İHBAR VE EK SÜRE – Md. 8

- (1) **TİCARİ AMAÇLA MAL İHRACINDA,** bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar **ARACI BANKALARCA KAPATILIR.**
- (2) Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair EK-1’de yer alan **İHRACAT BEDELİ KABUL BELGESİ** düzenlenir.
- (3) **SÜRESİ İÇİNDE KAPATILMAYAN** ihracat hesapları aracı bankalarca **5 İŞ GÜNÜ** içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.
- (4) İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, ihbarı müteakip **10 İŞ GÜNÜ** içinde ilgililere hesapların kapatılmasını teminen **90 GÜN SÜRELİ** ihtarname gönderilir. Bu süre içinde hesapların kapatılması veya 9 uncu maddede belirtilen mücbir sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi gereklidir.
- (5) **MÜCBİR SEBEPLERİN VARLIĞI HALİNDE,** mücbir sebebin devamı müddetince **ALTIŞAR AYLIK** dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre verilir.
- (6) **MÜCBİR SEBEP HALLERİ DIŞINDA KALAN HAKLI DURUMLARIN VARLIĞI HALİNDE,** hesapların kapatılmasına ilişkin **ALTI AYA KADAR OLAN** ek süre talepleri, firmaların haklı durumu belirten yazılı beyanına istinaden **ÜÇER AYLIK DEVRELER** halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, altı aylık süreden sonraki ek süre talepleri **HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN İNCELENİP SONUÇLANDIRILIR.**
- (7) **MÜCBİR SEBEPLERİN VARLIĞI NEDENİYLE** Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce verilen **24 AYLIK EK SÜRENİN SONUNDA** mücbir sebebin devamının belgelenmesi halinde açık ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin talepler **HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN İNCELENİP SONUÇLANDIRILIR.**

MÜCBİR SEBEP VE HAKLI DURUM HALLERİ – Md. 9

(1) **MÜCBİR SEBEP KABUL EDİLEBİLECEK HALLER;**

- a) İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimî olarak tatil etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
- b) Grev, lokavt ve avarya hali,
- c) İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi,
- ç) Tabii afet, harp ve abluka hali,
- d) Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi,
- e) İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması,

MÜCBİR SEBEP HALLERİNİN TEVSİKİ;

(a) ve (e) halinin yetkili mercilerden, (b) ve (ç) halinin, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya mahalli odaca tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı veya ithalatçı firmadan (harp ve abluka hali hariç), (c) halinin resmi makamlarımızdan, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya muhabir bankalardan, (d) halinin ise sigorta şirketlerinden, uluslararası gözetim şirketlerinden veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır.

- (2) Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış temsilciliklerimizce veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmî Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması gerekir.
- (3) Mücbir sebep halleri dışında kalan, ancak bedel getirme süreleri içerisinde ihracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilir.

TERKİN – Md. 10

(1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

- a) **30.000 ABD DOLARINA KADAR** noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan **BANKALARCA ödeme şekline** ve **toplam beyanname tutarına olan oranına BAKILMAKSIZIN**,
- b) **30.000 ABD DOLARINDAN YÜKSEK OLMAKLA BİRLİKTE 100.000 ABD DOLARI VEYA EŞİTİNİ AŞMAYAN**, beyanname veya formda yer alan bedelin **%10'una kadar noksanlığı olan** (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan **BANKALARCA ÖDEME ŞEKLİNE BAKILMAKSIZIN**,
- c) **200.000 ABD DOLARI VEYA EŞİTİNİ AŞMAMAK ÜZERE**, 9. maddede belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle **beyanname veya formda yer alan bedelin %10'una kadar açık hesaplar ilgili VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA** veya **VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE**,

Terkin edilmek suretiyle **KAPATILIR**

- (2) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, **200.000 ABD DOLARI VEYA EŞİTİNİ AŞAN NOKSANLIĞI** olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri bu Tebliğin 9. maddesinde belirtilen mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle **HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI** tarafından incelenip **SONUÇLANDIRILIR**.
- (3) Birinci fıkra kapsamında bankalarca yapılabilecek terkin işlemleri 8. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen **90 GÜNLÜK İHTARNAME SÜRESİ İÇERİSİNDE** ilgili **VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI** veya **VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİNCE** gerçekleştirilir.

30.000 USD NOKSANLIK	BANKALARCA KAPATILIR	ÖDEME ŞEKLİNE BAKILMAZ ORANA BAKILMAZ.
30.000 İLA 100.000 USD NOKSANLIK	BANKALARCA KAPATILIR	ÖDEME ŞEKLİNE BAKILMAZ ORAN %10
100.000 İLA 200.000 USD NOKSANLIK	VERGİ DAİRESİ BAŞ. / MÜD.	ORAN %10
200.000 USD ve ÜZERİ NOKSANLIK	HAZİNE VE MALİYE BAK.	

NOT: Hazine ve Maliye bakanlığı Merkez bankasının İhracat genelgesinde 30.000 USD olan terkin alt limitini 21.04.2022 tarihi itibarıyla 15.000 USD'ye düşürmüştür. Ayrıca 90 günlük ihtarname süresi eklenmiştir.)

YETKİ – Md. 11

- (1) Bakanlık bu Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, haklı durumları değerlendirip sonuçlandırmaya, tereddütlü hususları gidermeye, Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, döviz getirme sürelerini uzatmaya, döviz getirme zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırmaya, bu Tebliğde öngörülen miktarlar ile süreleri belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

USUL VE MÜŞTEREK HÜKÜMLER – Md. 12

Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

EK BİLGİ:

- **SERBEST BÖLGELERE YAPILAN İHRACAT** işlemleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri **KAPSAMINDADIR**
- Yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların **GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINDA** satılmak üzere bu mağazalara veya depolarına antrepo rejimi kapsamında antrepo beyannamesi ile alındığı işlemler için 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3. maddesinin birinci fıkrası **UYGULANMAZ**
- **TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI** şirketleri tarafından yapılan ihracat işlemlerinde 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3. maddesinin birinci fıkrası **UYGULANMAZ**

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2008 – 32 – 34)

AMAÇ – Md. 1

- (1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince tesbiti Bakanlığa bırakılan konular bu Tebliğ ile düzenlenmiştir.

DAYANAK – Md. 2

- (1) Bu Tebliğ, 11/8/1989 tarih ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara istinaden hazırlanmıştır.

TÜRK PARASI VE DÖVİZ – Md. 3

- (1) **Merkez Bankası** Türk parasının değerini piyasa şartlarına göre belirleyebilmek için **gerekli önlemleri alır**.
- (2) **Merkez Bankası** ve **bankalar** uluslararası piyasalarda döviz ve Türk parası ile ilgili işlemleri yapabilirler.
- (4) Türkiye’de yerleşik kişilerce ilgili transferlerin **bankalar** ve **PTT aracılığıyla yapılması** kaydıyla, yurt dışında bulunan bankalar ile bulunduğu ülkenin mevzuatına göre döviz alım satımına yetkili bulunan kuruluşlardan döviz alınması ve bunlara döviz satılması **serbesttir**.
- (5) **Yolcu beraberliği yapılan 185.000 TL’yi aşan** Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan **NAKİT BEYAN FORMU** ile beyanda bulunulur.
- (6) Yolcu beraberliği yapılan **185.000 TL’yi aşan** Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında **beyanda bulunulmaması** veya **yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde** söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek **Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir.** (28.03.2025)
- Ayrıca, gümrük idarelerince 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
- (7) **Gümrük idareleri**, yurt dışına yapılan **50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası** çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak **MERKEZ BANKASINA BİLDİRİRLER**.
- (8) **Bankalar**, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti döviz aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, **transfer tarihinden itibaren OTUZ (30) GÜN içinde MERKEZ BANKASINA bildirirler**

EFEKTİF VE DÖVİZİ NAKİT ÇEKLER – Md. 4

- (1) Bankalar, yetkili müesseseler, PTT ve kıymetli maden aracı kuruluşları;
- a) Kendilerine ibraz edilen dövizli nakit çekler karşılığında bankacılık teamüllerine uygun olarak kısmen Türk parası ve kısmen efektif veya tamamen efektif ödemesinde bulunabilirler.
- b) Efektif veya dövizli nakit çekleri bankacılık teamüllerine uygun olarak aynı ve ayrı cins efektiflerle değiştirebilirler. Bankalar ve PTT bunları döviz olarak yurt dışına havale edebilirler.
- (2) Yolcu beraberliği yapılan **10.000 AVRO** veya **EŞİTİNİ AŞAN** döviz çıkışlarında gümrük idarelerine Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan **NAKİT BEYAN FORMU** ile beyanda bulunulur.
- (3) Yolcu beraberliği yapılan **10.000 Avro** veya eşitini aşan döviz çıkışlarında **beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır** ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir.
- Ayrıca, gümrük idarelerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur
- (4) **Gümrük idareleri**, yurt dışına yapılan **50.000 ABD Doları** veya **EŞİTİNİ AŞAN** efektif çıkışlarına ilişkin bilgileri **AYLIK** olarak **MERKEZ BANKASINA** bildirirler.

DÖVİZ MEVCUTLARI – Md. 5

- (1) Bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumların döviz mevcutlarının Merkez Bankasına devrine ilişkin oran ve esaslar **MERKEZ BANKASINCA BELİRLENİR**.

KIYMETLİ MADEN VE TAŞLAR – Md. 6

- (1) İlgili mevzuatta öngörülmesi veya ilgililerce talep edilmesi halinde; dahilde işleme izin belgesi, dahilde işleme izni, hariçte işleme izin belgesi ve hariçte işleme izni kapsamında veya bu rejimler haricinde dış ticaret işlemlerine konu olan kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul eşyanın üzerine markaları ile ayarını gösteren damga basılır ve kıymetli eşyaya ilişkin sertifika düzenlenir.
- (2) Kıymetli maden ve taşların ayarına ilişkin **AYAR RAPORU Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü**nce veya bu Genel Müdürlükçe yeterlilikleri onaylanan **özel ayar evlerince** düzenlenir.
- (3) Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunlu olup bu **AYAR RAPORLARI** yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebilir.
 - Ancak; Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen ve **BEŞ (5) KİLOGRAMA KADAR** olan standart dışı kıymetli maden ithalat işlemlerinde **ÖZEL AYAR EVLERİNCE DÜZENLENEN AYAR RAPORLARI** Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde kabul edilebilir. (23.02.2023)
- (4) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilenler hariç olmak üzere ithal edilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunludur.
- (5) **Kamu kurum ve kuruluşları** ile **Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı** şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür.
- (6) **İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin yalnızca “**PEŞİN**”, “**MAL MUKABİLİ**” ve “**BEDELSİZ**” ödeme şekilleri ile **ithalatı mümkündür.**
- (7) **İŞLENMEMİŞ** kıymetli madenlerin “**BEDELSİZ**” ödeme şekliyle ithali **aşağıda belirtilen usul ve haller dışında mümkün değildir.**
 - a) **Dahilde İşleme Rejimi Kararı** kapsamında yapılan ithalat işlemleri.
 - b) **İşlenmemiş** kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı mümkündür.
 - Söz konusu işlenmemiş kıymetli madenlerin sermayeye eklenmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 342. ve 343. maddeleri kapsamında gerçekleştirilir. Bu bendin uygulanmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir.
 - c) **İşlenmemiş** kıymetli madenlerin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı mümkündür.
 - Ancak, mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithal edilmesinden önce gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Bu hususların uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.
 - Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin bu bent kapsamında ithalinde, söz konusu kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslimini müteakip standart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesi zorunlu olup rafinasyon için gerekli süreçler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
- (8) **DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI KAPSAMINDA**, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde
 - **40 KİLOGRAMI AŞMAMAK** üzere standart işlenmemiş **ALTIN** veya **200 KİLOGRAMI AŞMAMAK** üzere standart işlenmemiş **GÜMÜŞ** ithal edilmesi mümkündür. (23.02.2023)
- (9) Sekizinci fıkra kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından, asgari olarak **STANDART İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ MADENİN FORMU** (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.
- (10) **İşlenmemiş** kıymetli maden ithalatı işlemlerine ve verilmiş dahilde işleme izinlerine ilişkin verilerin paylaşımı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanacak Protokolle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

- (11) **HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI** işlenmemiş kıymetli maden ithalatını süre, miktar, kişi, işlem ve menşe bazında kısıtlamaya; ithalat yapacakların sağlaması gereken şartları, kayıt düzenlerine ilişkin uymakla yükümlü olacakları esasları, Bakanlığa yapacakları bildirimleri, bu bildirimlerin şekil ve sürelerini belirlemeye **Yetkilidir**.
- (12) **İŞLENMİŞ** kıymetli madenlerin **“PEŞİN”, “MAL MUKABİLİ”, “VADELİ AKREDİTİFLİ”, “KABUL KREDİLİ”, “VESAİK MUKABİLİ”** ve **“BEDELSİZ”** ödeme şekilleri ile ithalatı mümkündür. (09.07.2025)

TRANSİT TİCARET – Md. 7

- (1) **TRANSİT TİCARET** satış bedellerinin **TASARRUFU SERBESTTİR**.

DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELER – Md. 8

- (1) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövizde endeksli olarak **KARARLAŞTIRAMAZLAR**.
- (2) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövizde endeksli olarak **KARARLAŞTIRAMAZLAR**.
- (3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya bu maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya dövizde endeksli olarak kararlaştırılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (4) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralananmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövizde endeksli olarak kararlaştırılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (5) Gümrüksüz satış mağazalarının kiralınmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövizde endeksli olarak kararlaştırılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (6) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; yurt dışında ifa edilecekler ile gemi adamlarının taraf oldukları dışında kalan iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövizde endeksli olarak **KARARLAŞTIRAMAZLAR**.
- (7) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövizde endeksli olarak **KARARLAŞTIRAMAZLAR**.
- a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,
- b) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
- c) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
- ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri.
- d) Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri.
- (8) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövizde endeksli olarak kararlaştırmaları **MÜMKÜNDÜR**.
- (9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; **TAŞIT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ DIŞINDA** kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini **DÖVİZ CİNSİNDEN** veya **DÖVİZE ENDEKSLİ** olarak kararlaştırmaları **MÜMKÜNDÜR**. (06.03.2025)
- (10) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt kiralama sözleşmeleri dışında kalan menkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövizde endeksli olarak kararlaştırmaları **MÜMKÜNDÜR**.
- (11) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövizde endeksli olarak kararlaştırmaları **MÜMKÜNDÜR**.

- (12) 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tanımlanan gemilere ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (13) 32 sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (14) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri ile Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olan şirketlerin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, **MÜMKÜNDÜR**. (06.03.2025)
- (16) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdedeceği veya bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek, gayrimenkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (17) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. Bu işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (18) 32 sayılı Karar hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (19) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (20) Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari havayolu işletmeleri; hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik teknik bakım hizmeti veren şirketler; sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler ile doğrudan/dolaylı olarak sermayelerinde en az yüzde elli hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri haricindeki sözleşmeleri akdetmeleri **MÜMKÜNDÜR**.
- (21) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca atanmış Türkiye’de yerleşik onaylanmış kuruluşların imalatçı firmalarla anılan yönetmelikler kapsamında akdettiği hizmet sözleşmelerini ve Türkiye’de yerleşik kişilerle yaptıkları iş sözleşmelerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak akdetmeleri mümkündür. (08.10.2024)
- (22) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi **MÜMKÜN DEĞİLDİR**. **ANCAK**, 32 sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan bu kapsamdaki kıymetli evraklar anılan geçici madde hükmünden istisnadır.

- (23) Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler, 32 sayılı Kararın 4. maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirilir. **Ancak**, taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılması **MÜMKÜNDÜR**.
- (24) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler 32 sayılı Kararın 4. maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilir. Ancak, sözleşmenin yurt dışında ifa edilmesi durumunda **BU FIKRA HÜKMÜ UYGULANMAZ**.
- (25) Bu madde uyarınca akdedilecek sözleşmelerde istisna kapsamına alınan, ancak 32 sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan sözleşmeler de anılan geçici madde hükmünden istisnadır.
- (26) 32 sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan, taşıt kiralama ve yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır.
- (27) 32 sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan, menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır.
- (28) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedellerin 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi zorunludur.
- (29) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir.

32 sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilen konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller bu fıkranın ilk paragrafına göre iki yıllık süre için Türk parası olarak belirlenir. Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere; anılan paragraf uyarınca Türk parası olarak belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir. Bir sonraki kira yılı Türk parası cinsinden kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli bu fıkra belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olur.

Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

YURT DIŞINDAN MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMI – Md. 9

- (1) Bedel transferlerinin bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin, diğer sermaye piyasası araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılır. (28.03.2025)
- Ancak, Türkiye’deki yerleşik kişilere yönelik tanıtım, reklam ve pazarlama gibi faaliyetlerde bulunulmaması şartıyla, Türkiye’de yerleşik kişilerin tamamen kendi inisiyatifleri doğrultusunda, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlar ile yaptıkları türev işlemlerin bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılması zorunlu olmamakla birlikte, söz konusu işlemlere ilişkin bedel transferlerinin bankalar aracılığıyla yapılması zorunludur.
- (2) Türkiye’de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir. (28.03.2025)
- ✓ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar haricindeki kişilerce bu işlemlere aracılık edilemez ve bu işlemler ile ilgili olarak yurt dışına transfer yapılamaz. Bu işlemlerin önlenmesi konusunda 32 sayılı Kararın 6. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü uyarınca gerekli tedbirler alınır. Bu fıkra hükmüne aykırı işlemlerin tespiti halinde Bakanlığa bildirimde bulunulur.

YURT DIŐINA SERMAYE İHRACI – Md. 10

- (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya aynı sermaye ihracını müteakip **ÜÇ (3) AY İÇİNDE** Ticaret Bakanlığı internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Ticaret Bakanlığına gönderirler.
- (2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler, **HER TAKVİM YILINI MÜTEAKİP ÜÇ (3) AY İÇİNDE** Ticaret Bakanlığının internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek Ticaret Bakanlığına gönderirler.
- (3) Türkiye’de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip **EN GEÇ ÜÇ (3) AY İÇİNDE** Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Ticaret Bakanlığına bilgi verirler.

KREDİLER – Md. 11

- (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışından sağladıkları kredileri bankalar aracılığı ile kullanırlar.
 - Yurt dışından sağlanan kredilerin Türkiye’deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. (24.01.2025)
- (2) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin kullanımı için borçlunun, kredinin vadesi, faiz oranı vb. bilgileri içeren kredi sözleşmesi ile birlikte kullanıma aracılık eden bankaya başvurusu gereklidir.
- (3) Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca borçlu veya garantör sıfatıyla yurt dışından sağlanan kredilerin yurt içi veya yurt dışında kullanımına ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
- (4) Döviz kredilerinin alınma ve verilmesinde lehte ve aleyhte doğacak kur farkları ilgililere aittir.
- (5) 32 sayılı Kararın 17. maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/A maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içi ve yurt dışından temin edilen döviz kredilerinde;
 - a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin **15 milyon \$ altında olması durumunda**, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son 3 mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamaz.
 - b) Kredi bakiyesi **15 milyon \$ altında olan** Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunludur.
 - c) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan, finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşımına neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye dönüştürülür.
 - ç) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin yurt dışındaki şubeleri tarafından kullandırılan kredilerin aşımına neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye dönüştürülür.
- (8) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri birbirlerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi teamülleri çerçevesinde doğrudan veya uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, **vade sınırı bulunmaksızın döviz kredisi açabilirler**.
- (10) Bankalar, Türkiye’de yerleşik kişilere, kredi kartlarını yurt dışındaki harcamaları için **\$50.000.-lık limit içerisinde** rotatif kullanabilirler. Ancak hesap bakiyelerinde **\$50.000’lık limit üzerinde** oluşacak depasmanın **30 gün içinde kapatılması gerekir**.
- (11) Bankalar ve faktoringşirketleri tarafından ihracat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin doğmuş veya doğacak alacakların devralınması suretiyle ihracatçılara ve transit ticaret tacirlerine **DÖVİZ ÜZERİNDEN FON KULLANDIRILABİLİR**.
- (12) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine **DÖVİZ** veya **TÜRK LİRASI KREDİ AÇILABİLİR**.
- (13) Bankalarca yurt dışında yerleşik kişilere açılacak döviz ve Türk Lirası krediler Türkiye’deki mevduat hesaplarına yatırılmak suretiyle de kullanılabilir.
- (14) Özelleştirme ihalelerine katılan Türkiye’de yerleşik kişiler veya yurtdışında yerleşik kişiler ile Türk ve yabancı firmaların katılımı ile oluşturulan ortak girişim gruplarına, ihale bedelinin finansmanı amacıyla bankalarca **DÖVİZ KREDİSİ AÇILABİLİR**.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLERİN BİLDİRİMİ – Md. 12

- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi olmadan dış kredi anlaşması yapan;
- a) 5018 sayılı Kanunun (II) sayılı cetvelinde bulunan Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler,
- b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı kurumları,
- c) Özel hukuk hükümlerine tâbi olmakla beraber sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar,
- ç) Fonlar,
- d) Kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları,
- e) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarının, yurt dışından sağladıkları ve ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan uzun vadeli kredi anlaşmaları ile bu kurum ve kuruluşların yap-işlet-devret, yap-işlet ile işletme hakkı devri vb. finansman modelleri çerçevesinde Hazine yatırım garantisi kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen projeler için sağlanan ve ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan uzun vadeli kredi anlaşmalarını bu Tebliğ'in eki Ek:2'de yer alan Kredi Bilgi Formu ve Ek:3'de yer alan Kredi İzleme Formu ile birlikte, Dış Finansman Numarası alınmasını teminen, anlaşma tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan ön izin ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne göndermeleri zorunludur.
- Söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredilere ilişkin kullanımlar, ana para geri ödemeleri, faiz ve diğer ödeme bilgileri, geçmiş tüm bilgileri de içerecek şekilde, Ek:3'de yer alan Kredi İzleme Formu ile birlikte gerçekleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde bankalar ile kredi borçlusu tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.
- (2) Kurum ve kuruluşların, Hazine geri ödeme garantisi altında, gerçekleştirilmesi öngörülen projeler tahtında yurtdışından sağladıkları ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilere ilişkin olarak imzalanan anlaşmalar çerçevesinde borçlu kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen kullanımlar, anapara geri ödemeleri, faiz ve diğer ödemeleri, geçmiş tüm bilgileri de içerecek şekilde bu Tebliğ'in ekinde (Ek:3) yer alan Kredi İzleme Formu ile işlem tarihinden itibaren 10 gün içinde bankalar ile kredi borçlusu kurum ve kuruluşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi zorunludur.
- (3) Kurum ve kuruluşların Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kısmi garantisi altında sağladıkları krediler için de gerçekleştirilen kullanımlar, anapara geri ödemeleri, faiz ve diğer ödemeleri, geçmiş tüm bilgileri de içerecek şekilde bu Tebliğ'in ekinde (Ek:3) yer alan Kredi İzleme Formu ile işlem tarihinden itibaren 10 gün içinde bankalar ile kredi borçlusu kurum ve kuruluşlar tarafından Hazine garantili ve garantisiz kısımları için ayrı ayrı hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.

KİŞİSEL SERMAYE HAREKETLERİ – Md. 13

- (1) Kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin veya güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal, göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarının tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları kişisel sermaye hareketleri kapsamında değerlendirilir.

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ – Md. 14

- (1) Bakanlık yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ülke yararına geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla ilgili kamu ve özel kuruluşlardan bilgi toplanması ile bunlar arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyona katkıda bulunmak için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

SÜRELER – Md. 15

- (1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Karar ile söz konusu Karara ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara ilişkin tebliğlerde belirtilen hak doğurucu ve hak düşürücü ve uyulmaması aykırılık oluşturan sürelerin hesaplanmasında işlemin yapıldığı gün hesaba katılmaz. Ancak, **HESAPLANACAK SÜRELERİN SON GÜNÜ RESMİ TATİLE RASTLARSA**, Süreler **İZLEYEN İLK İŞ GÜNÜ ÇALIŞMA SAATİ SONUNDA** biter.
- (2) Süreler gün olarak ifade edilmiş bulunduğu takdirde **İLK GÜN (İŞLEMİN YAPILDIĞI GÜN) HESABA KATILMAZ**.
- Günler ertesi günden hesaplanmaya başlanır ve süre son günün çalışma saati sonunda biter.
- (3) Süreler ay olarak gösterildiği takdirde sürenin bitimi, izleyen ayların işlem tarihine tekabül eden tarihteki günün mesai saati sonudur. O ayda işlem tarihine tekabül eden bir gün bulunmuyor ise sürenin bitimi ayın son günüdür.
- (4) Süreler yıl olarak belirlendiği takdirde ise sürenin bitimi, izleyen yılların işlemin yapıldığı ay ve tarihe tekabül eden ay ve tarihteki günün çalışma saati sonudur.

İTHALAT GENELGESİ (2020/1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan: 04.06.2020

İTHALAT BEDELLERİ – Md.1

- (1) İthalat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karar'a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bunlara ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla döviz veya Türk Lirası olarak ödenir.

ÖDEME ŞEKİLLERİ – Md.2

- (1) İthalat işlemleri uluslararası kurallar ve bankacılık teamülleri çerçevesinde; "Akreditifli Ödeme", "Vadeli Akreditifli Ödeme", "Vesaik Mukabili Ödeme", "Mal Mukabili Ödeme", "Kabul Kredili Akreditifli Ödeme", "Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme", "Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme", "Peşin Ödeme" ve Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) şekillerine göre gerçekleştirilir.

İTHALAT BEDELLERİNİN ÖDENMESİ – Md.3

- (1) İTHALAT BEDELLERİ;

- Banka kaynaklarından, -İthalatçıya ait Döviz Tevdiat Hesabı (DTH)'ndan, -**Kredi kartından**, -16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesinde yer alan mahsup işlemlerine ilişkin koşulların sağlanması kaydıyla, ithalatçı tarafından ihracat bedeli olduğu beyan edilen alış yapılmamış ihracat bedelinden, -Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden karşılanmak suretiyle **ÖDENEİLİR**.

- (2) Bankalarca ithalat bedelinin ödenmesini teminen **ÇEK DÜZENLENEMEZ**.

- (3) Bedeli **KREDİ KARTI İLE ÖDENEN** ithalat işlemleri 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

- (4) **İTHALAT BEDELİ**, ihracatçı adına **TÜRKİYE'DE AÇILAN** DTH'ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.

- (5) **MAL MUKABİLİ İTHALATTA** firmaların mal bedelinin transferine ilişkin talepleri firmanın yazılı olarak beyan edeceği gümrük beyannamesi tarih ve numarasına istinaden bankalarca yerine getirilir.

- (6) Bankalarca aracılık edilen ithalat ödemeleri kapsamında firmalarca talep edilmesi halinde bu ödemelere ilişkin bilgileri içeren bir yazı veya Ticaret Bakanlığı'na yapılan düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan **BELGE ID BANKALARCA FİRMALARA VERİLİR**.

- (7) Vadeli akreditif, kabul kredili, mal mukabili ve Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) ödeme şekline göre yapılan ithalatta, firmaların beyanına istinaden görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde faiz transferi yapılabilir.

- (8) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde KKDF hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEKİ BANKALAR NEZDİNDE AKREDİTİF AÇILMASI – Md.4

- (1) Bankalarca, Türkiye dışındaki bir ülkeden diğer bir üçüncü ülkeye mal ithalatı yapacak yurt içinde veya dışındaki firmalar lehine bankacılık teamüllerine göre bedelleri kendi kaynaklarından veya firmaların hesaplarından karşılanmak üzere üçüncü ülkelerdeki (serbest bölgeler dahil) bankalar nezdinde akreditif açılabilir ve uluslararası kurallara göre mal bedeli için transfer yapılabilir.

FAKTORİNG İŞLEMLERİ – Md.5

- (1) Türkiye'de yerleşik faktoring kuruluşu ile ihracatçı firma arasında imzalanan faktoring sözleşmesi kapsamında faktoring kuruluşu tarafından ithalden önce ithalatçı firma adına yurt dışına transferi gerçekleştirilen tutarlar, ithalat ve ihracat faktoring sözleşmelerinin transferi gerçekleştiren bankaya ibrazı kaydıyla peşin ödeme olarak dikkate alınır.

TRANSİT TİCARET – Md.6

- (1) Transit ticaret alış bedellerinin ödenmesinde ithalat bedellerinin ödenmesinde esas olan kurallar geçerlidir.

YÜRÜTME – Md.9

- (1) Bu Genelge hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yürütür.

- Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize getirilen veya ülkemizden çıkarılan nakit Türk Parası, yabancı paralar ve bunlarla ödemeyi sağlayan bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgelerin giriş ve çıkışına ilişkin usul ve esaslar [1567](#) sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, [5549](#) sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuatta düzenlenmiştir.
- Buna göre yolcu beraberinde ülkemize getirilen veya ülkemizden çıkarılan nakdin takibi ve kontrolü ile nakitlerin yasa dışı yollarla transferinin önlenmesi **gümrük idaresinin sorumluluğundadır**.
- Bu genelgenin amacı, nakit kontrolleri ile ilgili gümrük giriş-çıkış noktalarında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

1. YOLCU BERABERİNDE YURDA GETİRİLEBİLECEK VEYA YURTTAN ÇIKARILABİLECEK NAKİT

1.1 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında [32 Sayılı](#) Kararın [14'üncü](#) maddesi kapsamında **KİŞİSEL SERMAYE HAREKETLERİ NİTELİĞİNDE SAYILAN**

- ✓ **Kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin veya güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal, göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarının tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları; [17'nci](#) maddesi çerçevesinde yurt dışından temin edilen krediler ile Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlemesine ve Denetlenmesine Dair Kararın 6'ncı maddesi gereğince ham elmas ihraç bedelleri ancak BANKACILIK SİSTEMİ VASITASIYLA YURDA GETİRİLEBİLİR.**
- ✓ **Bunun dışında kalan nakdin YOLCU BERABERİNDE YURDA GETİRİLEBİLMESİ MÜMKÜNDÜR.**

1.2 32 sayılı Karar ile bu Karara istinaden çıkarılan sair mevzuat kapsamında **YURT DIŞINA ÇIKARILACAK**

- ✓ Yerli sermaye, kişisel sermaye niteliğindeki kişisel borçlar, armağan, hediye, bağış, çeyiz, gelin ve güveyin karşı tarafa verdiği para, miras, veraset veya kalan mal ve göçmen işçilerin kendi ülkesindeki borçlarını tasfiyesine yönelik ödemeler ve göçmenlerin varlıkları gibi nakit, dışarıda yerleşik kişilerin satın alacakları, satacakları her türlü menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçları ve bu kıymetler ve araçlara ait gelirler ile bunların satış bedelleri, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarının alış bedelleri, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de satın aldıkları veya sahip oldukları gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların gelirleri ve satış bedelleri, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların alış bedelleri, ithalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin transfer bedelleri, uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık, dışarıya yaptırılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemlerle ilgili transfer bedelleri, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar, yurt dışından temin edilen kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin transfer bedelleri, ham elmas ithal bedelleri ile Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine verilecek döviz veya Türk Lirası kredileri **YOLCULARIN ÜZERLERİNDE, BAGAJLARINDA veya TAŞITLARINDA GÜMRÜK ÇIKIŞ NOKTALARINDAN ÇIKARILAMAZ.**
- ✓ Bu kapsamdaki **NAKİT ANCAK BANKACILIK SİSTEMİ VASITASIYLA ÇIKARILABİLİR.**
- Bunun dışında kalan **TÜRK PARASI** ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerde **25.000 TÜRK LİRASI**,
- ✓ **DÖVİZDE** ise **10.000 AVRO VE EŞİTİ EFEKTİF ÜZERİ** yolcu beraber nakdin yurt dışına çıkışta gümrük idaresine beyan edilmesi zorunludur.

2. YOLCU BERABERİNDEKİ NAKDİN RESEN VEYA GÜMRÜK İDARESİNCE AÇIKLAMA İSTENMESİ ÜZERİNE BEYAN EDİLMESİ

2.1 Yolcu beraberindeki nakdin yolcu tarafından resen beyan edilmek istenmesi durumunda veya 5549 sayılı Kanun uyarınca gümrük idaresi tarafından yolcudan beraberindeki nakdin miktarını açıklamasının istenmesi durumunda gümrük idaresine [Ek-1'de](#) yer alan form ile ön beyan yapılır.

2.2 Beyanda bulunulan veya açıklanan nakdin cins ve miktarının **FİZİKİ TESPİTİ KAMERA ÖNÜNDE SAYILARAK YAPILIR.**

2.3 RESEN BEYAN edilen nakitle ilgili olarak [Ek-2'de](#) yer alan "**NAKİT BEYAN FORMU**",

- ✓ **GÜMRÜK İDARESİ TARAFINDAN AÇIKLAMA** yapılması istenen nakitle ilgili olarak ise [Ek-3'te](#) yer alan "**NAKİT AÇIKLAMA TUTANAĞI**" düzenlenir.
- ✓ Açıklama istenen durumlarda Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin gümrük idaresine yapılacak açıklamaya ilişkin hükümlerine riayet edilir.

2.4 Form veya Tutanak düzenlenirken yolcunun yurda giriş kaydı Nakit Kontrol Programı üzerinden sorgulanarak teyit edilir. Program üzerinden sorgulama yapılamayan durumlarda yurda giriş kaydına ilişkin belgeler programa yüklenir, yüklenememesi durumunda Nakit Beyan Formunun veya Nakit Açıklama Tutanağının idarede kalan nüshalarına eklenir.

- ✓ Yurt dışına çıkışlarda, yolcunun fiilen yurt dışına çıkıp çıkmadığı program üzerinden sorgulanır ve **FİİLEN YURT DIŞINA ÇIKILMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA** düzenlenen Nakit Beyan Formu veya Nakit Açıklama Tutanağı iptal edilerek, **Cumhuriyet Savcılığına bildirilir** ve alınacak talimata göre hareket edilir.
- ✓ Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanağında yolcunun kimlik bilgilerine ilişkin bölüm doldurulurken yurda girerken veya yurt dışına çıkarken kullanılan kimlik veya pasaport belgesinin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

2.5 Form veya tutanak düzenlenirken yolcudan nakdin kaynağını tevsik eden bilgi ve belgeler (*örneğin ihracat bedeli olarak beyan edilen nakit için gümrük beyannamesi veya sözleşme, proforma fatura, fatura vb. belge örneği*) talep edilir. Form veya tutanak verilen bilgilere göre doldurulur ve sunulan belgeler programa yüklenir, yüklenememesi durumunda Nakit Beyan Formunun veya Nakit Açıklama Tutanağının idarede kalan nüshalarına eklenir.

2.6 Gerçek veya tüzel bir kişi adına nakit beyanı yapılmak istenmesi halinde beyanda bulunacak yolcuya verilen noter onaylı vekâletnamenin uygunluğu Nakit Beyan Programı üzerinden sorgulanarak teyit edilir. Program üzerinden sorgulama yapılamayan durumlarda vekâletnamenin bir örneği programa yüklenir, yüklenememesi durumunda Nakit Beyan Formunun veya Nakit Açıklama Tutanağının idarede kalan nüshalarına eklenir.

2.7 Elektronik ortamda doldurulan Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanağı için **sistem tarafından otomatik tescil numarası verilir**. Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanağı için verilen tescil numaraları farklı serilerde üretilir.

2.8 Nakit Kontrol Programı üzerinden düzenlenen Nakit Beyan Formu veya Nakit Açıklama Tutanağı yine program üzerinden iki memur ve ilgili amir tarafından elektronik imzayla imzalanır. Elektronik imzalı formların veya tutanakların **3 nüsha çıktısı alınır** ve formlar veya tutanaklar yolcuya imzalatıldıktan sonra **mühürlenerek nüshaların biri yolcuya verilir, ikisi idarede saklanır**.

2.9 Nakit Kontrol Programının çalışmadığı durumlarda, Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanağı kâğıt ortamında doldurularak ilgili personel tarafından imzalanır. **Bu belgeler için bir tescil defteri tutulur**. Söz konusu defterin sayfaları numaralandırılıp mühürendikten sonra, her bir sayfa ilgili gümrük idare amirince onaylanır. Kâğıt ortamında doldurulan Nakit Beyan Formu ve Nakit Açıklama Tutanağı en kısa sürede Nakit Kontrol Programına kaydedilir.

2.10 Nakit Beyan Formu veya Nakit Açıklama Tutanağının yanlış doldurulduğunun bu belgeler ile nakdin yolcuya tesliminden önce anlaşılması halinde belgeler doğru bilgi ve tespitlere uygun olarak düzeltilir ve yanlış doldurulan ve imzalanan kâğıt nüshaların tamamı idarede saklanır. Form veya tutanak ile nakit yolcuya teslim edildikten sonra **FORM** veya **TUTANAKTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA** veya **İPTALİNE İLİŞKİN** yolcu tarafından yapılacak başvurular ise beyan veya açıklama tarihinden itibaren EN GEÇ 30 GÜN İÇERİSİNDE ilgili tutanak ya da formun aslı ve hatayı kanıtlayacak bilgi ve belgeler ile **İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE YAPILIR**.

- ✓ Söz konusu talepler, ilgili gümrük idaresi tarafından **15 GÜN İÇERİSİNDE KARARA BAĞLANIR**.

3. ADLİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR

3.1 İlgili mevzuata göre tatbik edilecek **YAPTIRIMLAR**, yolcunun resen beyanda bulunması, yolcudan gümrük idaresince açıklama istenmesi veya gümrük kontrolleri esnasında yolcu beraberinde nakit bulunduğunun anlaşılması durumlarına göre aşağıdaki maddeler uyarınca tayin edilir.

3.2 RESEN YAPILAN BEYANIN KONTROLÜ SONUCUNDA nakdin kaynağı veya kullanım amacı itibarıyla yolcu beraberinde yurda getirilmesi veya yurttan çıkarılmasına izin verilmeyen nakitlerden olduğunun anlaşılması durumunda, **Nakit Beyan Formuna gerekli meşruhat verilir**.

- ✓ Söz konusu nakit, gümrük idaresince uygun güvenlik tedbirleri alınarak **muhafaza altına alınır** ve nakdin **YURDA GİRİŞİNE VEYA YURTTAN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEZ**.

3.3 GÜMRÜK İDARESİNCE ÜLKEYE GİREN YA DA ÜLKEDEN ÇIKAN YOLCUDAN AÇIKLAMA İSTENİLDİĞİ DURUMDA, herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapıldığının tespiti halinde,

- ✓ Gümrük idaresi tarafından 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 16'ncı maddesi gereğince; **AÇIKLANMAYAN MİKTARIN % 10'U TUTARINDA** idari **PARA CEZASI** uygulanarak
- ✓ Yolcu beraberindeki **TÜM NAKİT MUHAFAZA ALTINA ALINIR** ve
- ✓ İşleme ilişkin Nakit Açıklama Tutanağının bir örneği **Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderilir**.
- ✓ Konunun hem **5549** sayılı Kanunun **16'ncı** maddesi hem de **1567** sayılı Kanunun **3'üncü** maddesine temas edebileceği göz önünde bulundurulur; 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun **3/1 fıkrası** uyarınca konu **Cumhuriyet Savcılığına bildirilir** ve alınacak talimata göre hareket edilir.

- ✓ **YANLIŞ VEYA YANILTICI AÇIKLAMA YAPILMAMIŞ** olmakla beraber **nakdin kaynağı veya kullanım amacı itibariyle yolcu beraberinde yurda getirilmesi veya yurttan çıkarılmasına izin verilmeyen nakitlerden olduğunun anlaşılması durumunda**, Nakit Açıklama Tutanağına gerekli meşruhat verilir.
- Söz konusu **NAKİT**, gümrük idaresince uygun güvenlik tedbirleri alınarak **MUHAFAZA ALTINA ALINIR** ve nakdin **YURDA GİRİŞİNE veya YURTTAN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEZ**.

3.4 Gümrük kontrolleri esnasında **YOLCUNUN KİŞİSEL EŞYASI, ÜZERİ VEYA ARACINDA** ülkeye **nakit getirdiğinin** veya ülkeden **nakit çıkardığının anlaşılması durumunda** gümrük idaresi tarafından yolcudan Ek-1'de yer alan form ile **ön beyan** istenir.

- ✓ Ön beyanı alınan yolcular için yapılacak işlemler gümrük idaresi tarafından açıklama istenmesi usulüne göre gerçekleştirilir.
- ✓ Ancak **25.000 TÜRK LİRASINI AŞAN** Türk parası veya Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerin ya da **10.000 AVRO VEYA EŞİTİNİ AŞAN** efektifin yolcu beraberinde **BEYAN EDİLMEYEN** yurt dışına çıkarıldığı veya çıkarılmaya çalışıldığının tespiti halinde
 - **Söz konusu değerler** gümrük idaresince uygun güvenlik tedbirleri **alınarak muhafaza altına alınır**,
 - Durum 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3/1 fıkrası uyarınca **Cumhuriyet Savcılığına bildirilir** ve alınacak talimata göre hareket edilir.
 - Ayrıca, **durum şüpheli kabul edilerek konu Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına iletilir**.
- ✓ Yolcu beraberinde değerlendirilmeyen **EŞYA İÇERİSİNDE GİZLENMİŞ NAKDİN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE** ise,
 - **ÜLKEYE GİRİŞ YÖNÜNDE 5607** sayılı **Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu** uyarınca,
 - **ÜLKEDEN ÇIKIŞ YÖNÜNDE** ise 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3/1 fıkrası uyarınca **CUMHURİYET SAVCISINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUR**.

4. DİĞER HUSUSLAR

4.1 **Nakil vasıtalarının sürücü ve yardımcıları** bu genelge hükümlerinin uygulanması bakımından **YOLCU OLARAK KABUL EDİLİR**.

4.2 Yolcunun yurda girişte beraberindeki **NAKDİ BEYAN EDEBİLMESİ İÇİN pasaport işlemlerini tamamlaması ve gümrüklü yer ve sahadan çıkmaması** gerekmektedir.

- ✓ **DIŞ HATLARDAN GELEREK İÇ HATLARA TRANSFER OLAN YOLCULARIN** beraberindeki kabin bagajında bulunan nakdin beyanını **ilk indiği havalimanında yapması gerekmektedir**.
- ✓ Transfer olan yolcunun **NAKDİNİN UÇAK ALTI BAGAJINDA OLMASI DURUMUNDA İNDİĞİ SON HAVALİMANINDA** beyan etmesi gerekmektedir.
- ✓ Bu genelge uyarınca beyan edilecek **NAKDİN YOLCU BERABERİNDE OLMASI ESASTIR**.
- ✓ **İÇ HATLARDAN GELEREK DIŞ HATLARA TRANSFER OLACAK YOLCULARIN** beraberindeki kabin bagajında bulunan nakdi **DIŞ HATLARA GEÇTİĞİ HAVALİMANINDA** beyan etmesi gerekmektedir.
- ✓ Transfer olacak yolcunun **NAKDİNİN UÇAK ALTINDA OLMASI DURUMUNDA** ise **İLK HAVALİMANINDA** beyan etmesi gerekmektedir.

4.3 Gümrük idaresi, yurda girişte veya yurttan çıkışta farkındalığın artırılması ve caydırıcılığın sağlanmasını temin edecek sayıda yolcudan, nakdin kaynağını kontrol amacıyla açıklamada bulunmalarını ister.

- ✓ Kontrol edilecek yolcular, ilgili kurumlardan gelen bilgiler de dikkate alınarak yapılacak risk analizlerine istinaden veya görevli personel tarafından yapılan değerlendirmeye dayanarak seçilir.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU

Kanun Numarası: **4875** Kabul Tarihi: 5/6/2003

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu Kanun, doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak muameleyi kapsar.

TANIMLAR – Md.2

a) **YABANCI YATIRIMCI:** Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapan,

- 1) Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını
- 2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları,

b) **DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM:** Yabancı yatırımcı tarafından,

1) YURT DIŞINDAN GETİRİLEN;

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye,
- Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç),
- Makine ve teçhizat,
- Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,

2) YURT İÇİNDEN SAĞLANAN;

- Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,
- Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar,

Gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla;

i) Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,

ii) Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı,

c) **MÜSTEŞARLIK:** Hazine Müsteşarlığını, ifade eder.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA İLİŞKİN ESASLAR – Md.3

a) **YATIRIM SERBESTİSİ VE MİLLÎ MUAMELE**

Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe;

- 1- Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.
- 2- Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.

b) **KAMULAŞTIRMA VE DEVLETLEŞTİRME**

Doğrudan yabancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat gereğince; **kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe KAMULAŞTIRILAMAZ veya DEVLETLEŞTİRİLEMEZ.**

c) **TRANSFERLER**

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemeleri, BANKALAR veya özel finans kurumları aracılığıyla **YURT DIŞINA SERBESTÇE TRANSFER EDİLEBİLİR.**

d) **TAŞINMAZ EDİNİMİ**

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinimleri **serbesttir.**

e) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Özel hukuka tabi olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile yabancı yatırımcıların idare ile yaptıkları kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için; **görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra**, ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla, **milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilir.**

f) NAKİT DIŞI SERMAYENİN DEĞER TESPİTİ

Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti, **Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır.**

Yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde, **menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri esas alınır.**

g) YABANCI PERSONEL İSTİHDAMI

Bu Kanun kapsamında kurulan şirket, şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek **yabancı uyruklu personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilir.**

h) İRTİBAT BÜROLARI

Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye`de ticarî faaliyette **bulunmamak** kaydıyla **irtibat bürosu açma izni vermeye yetkilidir.**

POLİTİKA BELİRLEME VE BİLGİ İSTEME – Md.4

Müsteşarlık; kalkınma plân ve yıllık program hedeflerini, ülkenin genel ekonomik durumunu, dünyadaki yatırım eğilimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek kuruluşlarının görüşlerini dikkate alarak, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin politikaların genel çerçevesini belirlemeye, bu amaçla diğer kuruluşların faaliyetlerine katılmaya yetkilidir.

Doğrudan yabancı yatırımları ilgilendiren mevzuatta yapılacak değişiklik ve yeni mevzuat tasarıları hakkında Müsteşarlığın uygun görüşü alınır.

Müsteşarlık, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgi sistemini kurmak ve geliştirmek amacıyla, yatırımlar hakkındaki istatistiki bilgileri, her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek kuruluşlarından istemeye yetkilidir.

Yabancı yatırımcılar, yatırımları ile ilgili istatistiki bilgileri Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlığa bildirirler. Söz konusu bilgiler istatistik amaçları dışında ispat aracı olarak kullanılamaz.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER – Md.5

a) Mevcut yabancı sermayeli kuruluşlar

18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanun kapsamında kurulan şirketler, kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla bu Kanuna tabidirler.

b) Yönetmelik

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar Kanunun yayımını izleyen bir ay içerisinde Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

c) Yürürlükten kaldırılan hükümler

18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevzuatta, 6224 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

d) Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

YÜRÜRLÜK – Md.6

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME – Md.7

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2025/9903

AMAÇ – Md. 1

(1) Bu Kararın **AMACI**; Kalkınma planlarında öngörülen hedefler doğrultusunda,

- Üretim ve istihdamın artırılmasına,
- Ülkemizin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak katma değeri yüksek yatırımların özendirilmesine,
- İşletmelerin yeşil ve dijital dönüşümlerinin hızlandırılmasına,
- Uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına ve
- Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

TANIMLAR – Md. 2

- **ARACI KURUM**: Faiz veya kâr payı desteğini uygulayacak kamu bankaları dahil olmak üzere bankaları ve finansal kiralama şirketleri,
- **AR-GE YATIRIMI**: 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan "Ar-Ge faaliyeti"ni gerçekleştirmek üzere yapılan sabit kıymet harcamalarını,
- **BAKAN**: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
- **BAKANLIK**: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
- **ELEKTRONİK TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE BİLGİ SİSTEMİ (E-TUYS)**: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,
- **GENEL MÜDÜRLÜK**: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
- **GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ**: Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince uygulanması gereken gümrük vergisi oranının % 0 olarak uygulanmasını,
- **KALKINMA VE YATIRIM BANKASI**: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye'de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankalarını,
- **MAKİNE VE TEÇHİZAT**: Amortismanına tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve doğrudan mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetleri,
- **MUHASEBE BİRİMİ**: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı muhasebe birimini,
- **ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN**: Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) imalat sektörünün teknoloji yoğunluk sınıflandırmasına göre "orta yüksek teknoloji" sınıfında yer alan ve ek-1'de listelenen ürünleri
- **ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ**: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan listeyi,
- **SABİT KIYMET**: Teşvik belgesi kapsamında temin edilen duran varlıkları,
- **SABİT YATIRIM TUTARI**: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamı,
- **STRATEJİK HAMLE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİTESİ**: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Stratejik Hamle Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,
- **STRATEJİK HAMLE YATIRIM KONULARI LİSTESİ**: Bakanlık tarafından kalkınma planları ve strateji belgeleri çerçevesinde belirlenen ve Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan listeyi,
- **TEKNOLOJİ HAMLESİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİTESİ**: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,
- **TEŞVİK BELGESİ**: Yatırım teşvik belgesini,
- **ÜRÜN**: Teşvik belgesine konu yatırımla elde edilmesi amaçlanan asıl işlem görmüş imalat sanayii ürün veya ürünlerini,
- **YATIRIM İLERLEME RAPORU**: Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında desteklenen yatırımlar için, yatırımcının teşvik belgesine konu yatırım ile ilgili harcamalarını ve yatırım düzeyini gösteren yeminli mali müşavir raporunu,

- **YATIRIMCI:** Teşvik belgesi kapsamı yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri,
- **YENİDEN DEĞERLEME ORANI:** 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca tespit ve ilan edilen oranı,
- **YEREL KALKINMA HAMLESİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİTESİ:** Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,
- **YEREL YATIRIM KONULARI LİSTESİ:** Bakanlık tarafından yerel dinamikler ve potansiyeller çerçevesinde her il özelinde belirlenecek dört yatırım konusunun yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan listeyi,
- **YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN:** Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) imalat sektörünün teknoloji yoğunluk sınıflandırmasına göre "yüksek teknoloji" sınıfında yer alan ve ek-1'de listelenen ürünlerini, ifade eder.

BÖLGELER – Md. 3

(1) Bu Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller,

- Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak
- EK-2’ de belirtilen **ALTI (6) BÖLGEYE AYRILMIŞTIR.**

TEŞVİK SİSTEMİ VE DESTEK UNSURLARI – Md. 4

(1) Teşvik sistemi; **TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA HAMLESİ** ve **SEKTÖREL** Teşvik Sistemi uygulamaları ile **BÖLGESEL** teşviklerden oluşur.

(2) **TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA HAMLESİ:**

- ✓ **TEKNOLOJİ** Hamlesi Programı,
- ✓ **YEREL KALKINMA** Hamlesi Programı ve
- ✓ **STRATEJİK** Hamle Programı olmak üzere **üç programdan oluşur** ve

➤ Bu uygulamalar kapsamında desteklenen yatırımlar bölgesel teşvikler ile aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.

- a) Gümrük vergisi muafiyeti.
- b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.
- c) Vergi indirimi.
- ç) Faiz veya kâr payı desteği.
- d) Makine desteği.
- e) Yatırım yeri tahsis.

(3) **SEKTÖREL TEŞVİK SİSTEMİ:**

- ✓ **ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR** Teşvik Sistemi ve
- ✓ **HEDEF YATIRIMLAR** Teşvik Sistemi olmak üzere **iki teşvik sisteminden oluşur** ve

Bu uygulamalar kapsamında desteklenen yatırımlar bölgesel teşvikler ile aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.

- a) Gümrük vergisi muafiyeti.
- b) KDV istisnası.
- c) Vergi indirimi.
- ç) Faiz veya kâr payı desteği.
- d) Yatırım yeri tahsis.

TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA HAMLESİ	SEKTÖREL TEŞVİK SİSTEMİ
1- TEKNOLOJİ Hamlesi	1- ÖNCELİKLİKLİ YATIRIMLAR
2- YEREL KALKINMA Hamlesi	2- HEDEF YATIRIMLAR
3- STRATEJİK Hamle	

(4) **BÖLGESEL TEŞVİKLER:**

- ✓ **Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi** ve **Sektörel Teşvik Sistemi** kapsamında desteklenen yatırımlar, yatırım bölgesine göre **aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılır.**
- a) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
- b) Sigorta primi desteği (6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA HAMLESİ	SEKTÖREL TEŞVİK SİSTEMİ	BÖLGESEL TEŞVİKLER
a. Gümrük Vergisi Muafiyeti b. KDV istisnası c. Vergi indirimi ç. Faiz veya kâr payı desteği d. Yatırım yeri tahsis e. Makine desteği	a. Gümrük Vergisi Muafiyeti b. KDV istisnası c. Vergi indirimi ç. Faiz veya kâr payı desteği d. Yatırım yeri tahsis	Yan taraftaki Yatırımlar bölgesine göre aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılır. - SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ (8 Yıl) (6. Bölge için 12 yıl) - SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ (Sadece 6. Bölgede geçerli yatırımlar için) (10 Yıl)
DİKKAT! ÖTV muafiyeti yok / EMY muafiyeti yok / KDV İADESİ yok / Gümrük vergisi muafiyeti olan eşya İGV'den de muaf		

YATIRIMLARDA ARANACAK ŞARTLAR – Md.5

- Desteklerden yararlanacak yatırımların ek-3'te belirtilen yatırım konularına yönelik olması ve bu konular için belirtilen **ŞARTLARI SAĞLAMASI GEREKİR.**
 - ✓ Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi, Dijital Dönüşüm Programı, Yeşil Dönüşüm Programı ve 9. maddenin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında desteklenen yatırımlar için bu şart aranmaz.
- Asgari sabit yatırım tutarının ayrıca belirtilmemiş olduğu hallerde **yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARININ;**
 - ✓ **1. ve 2. BÖLGELERDE 12 MİLYON TL,**
 - ✓ **DiĞER BÖLGELERDE ise 6 MİLYON TL OLMASI GEREKİR.**

NOT: Stratejik hamle programında yatırım tutarı
Yüksek teknoloji ürünü 100 milyon TL
Diğer yatırımlar 200 milyon TL
- Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın
 - ✓ Her bir **FİNANSAL KİRALAMA** şirketi için asgari **3 MİLYON TL OLMASI** gerekir.
- Yatırımların bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için, makroekonomik programlar ve arz-talep dengesi dikkate alınarak yapılacak sektörel, malî ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde projenin uygun görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir.
- Bu Karar kapsamında **31/12/2030 tarihine kadar yapılacak** olan teşvik belgesi **müracaatları değerlendirilir.**
- Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin **müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları** teşvik belgesi kapsamına **alınmaz.**
- SABİT YATIRIM TUTARI;** faiz veya kâr payı desteği ve makine desteği ödemeleri **DÜŞÜLMEDEN** hesaplanır.
 - ✓ Ancak, **VERGİ İNDİRİMİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA ESAS SABİT YATIRIM TUTARI,** bu Karar kapsamında sağlanan faiz veya kâr payı desteği ve makine desteği ödemeleri **DÜŞÜLEREK** hesaplanır.
- Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen **MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN** oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının **% 25'ini AŞAMAZ.** (marka, lisans, know-how vb.)
 - ✓ **Dijital Dönüşüm Programı** kapsamında desteklenen yatırımlar için **bu hüküm uygulanmaz.**
- 24/5/2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğine göre küçük ve orta büyüklükte işletme **(KOBİ) sınıfında yer almayan yatırımcı** veya **Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımcı,** yatırımın sürdürülebilirliğini desteklemek, teknolojik ve sektörel gelişime, toplumsal fayda amaçlı eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerine veya yerel kalkınmaya katkı sağlamak üzere, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanmış ve **Bakanlık tarafından onaylanmış bir ekosistem geliştirme planını gerçekleştirmekle yükümlüdür.**
 - ✓ Bu kapsamda yatırım tamamlama vizesi tarihine kadar gerçekleştirilecek yatırım ve harcamaların tutarı **sabit yatırım tutarının % 2'SİNDEN az olamaz.**
 - ✓ **Vergi indirimi desteği öngörülmeYEN** yatırımlar için **bu hüküm uygulanmaz.**
- Bu Karar ve eklerinde yer alan Türk Lirası cinsindeki tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin yeniden değerlendirme oranı dikkate alınarak tebliğ ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde takvim yılı başından geçerli olmak üzere güncellenir.
- Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden temin edilen mal ve hizmet bedelleri için Hazine ve Maliye Bakanlığınca teşvik belgesi kapsamında düzenlenecek elektronik belge için belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik fatura veya elektronik arşiv fatura düzenlenmesi zorunludur. (Yürürlük 1/1/2026)

- (12) Teşvik belgesi, E-TUYS üzerinden elektronik belge olarak düzenlenir ve uygulamalar ile ilgili işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilir. Destekleri uygulayan kurum ve kuruluşlar gümrük beyannamesi, elektronik fatura ya da elektronik arşiv fatura gibi belgeleri elektronik ortamda Bakanlığa iletmek ile yükümlüdür. (Yürürlük 1/1/2026)
- (13) Teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek miktarı, destekleri uygulayan kurum ve kuruluşlarca destekten yararlanan tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar destek unsuru ve teşvik belgesi bazında Bakanlığa iletilir. (Yürürlük 1/1/2026)
- (14) Teşvik belgesi kapsamında sağlanan KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz veya kâr payı desteği ve makine desteğinin faydalanma yılı esas alınarak yeniden değerlendirilme oranı ile hesaplanan toplam değeri, yeniden değerlendirilme oranı dikkate alınarak hesaplanmış gerçekleşen sabit yatırım tutarını geçemez. (Yürürlük 1/1/2026)

TEKNOLOJİ HAMLESİ PROGRAMI – Md.6

- (1) Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında **öncelikli ürün listesindeki ürünlere** ya da **teknolojilere yönelik** yatırımlar desteklenebilir.
- (2) Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek yatırımlar Teknoloji Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından proje bazında değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir.
- (3) Bu program, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında **Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne yürütülür.**
- (4) Öncelikli ürün listesi Bakanlık tarafından her yıl ocak ayı içerisinde güncellenebilir.

YEREL KALKINMA HAMLESİ PROGRAMI – Md.7

- (1) Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında **bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması** ve **bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması** hedeflenmektedir.
- (2) Program kapsamında desteklenecek yatırım konuları; illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu ve coğrafi potansiyelleri, atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, ileri-geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi, istihdam potansiyeli ve kümelenme etkisi gibi kriterler çerçevesinde belirlenir.
- (3) Desteklenecek yatırımlar Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından proje bazında değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir.
- (4) Bu program, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında **Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne yürütülür.**
- (5) Yerel yatırım konularının, 5 yıllık kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile uyumu ve bütçeye etkisi yönünden Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak yerel yatırım konuları listesi Bakanlık tarafından tebliğ ile belirlenir ve her yıl ocak ayı içerisinde güncellenebilir.

STRATEJİK HAMLE PROGRAMI – Md.8

- (1) Stratejik Hamle Programı kapsamında katma değeri yüksek, ülkemizin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek imalat sektörü yatırımları ile Dijital Dönüşüm Programı ve Yeşil Dönüşüm Programı kapsamındaki yatırımlar desteklenebilir.
- (2) **Stratejik Hamle Programı kapsamında** desteklenecek yatırımlarda aranacak asgari **SABİT YATIRIM TUTARI**
- ✓ **YÜKSEK TEKNOLOJİLİ** ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar için **100 MİLYON TL,**
 - ✓ **DİĞER YATIRIMLAR** için ise **200 MİLYON TL'DİR.**
- (3) **GENEL MÜDÜRLÜK,** Stratejik Hamle Programı kapsamında sunulan desteklerden faydalanmak isteyen **YATIRIMCILARIN MÜRACAATLARINI AŞAĞIDA BELİRTİLEN KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE** ön değerlendirmeye tabi tutar.
- a) Yatırım konusunun stratejik hamle **YATIRIM KONULARI LİSTESİNDE YER ALMASI,**
 - b) Üretilmesi planlanan ana ürünün/ürünlerin son bir yıl içindeki **İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANININ AZAMI %70** olması,
 - c) Tebliğ ile belirlenen katma değer hesabı yöntemine göre hesaplanacak **KATMA DEĞER ORANININ ASGARİ %30 OLMASI,**
 - ç) **YATIRIM TUTARININ %20'Sİ KADAR ÖZ KAYNAĞIN** bulunması,
 - d) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam **İTHALAT TUTARININ 50 MİLYON ABD DOLARI** ve **ÜZERİNDE OLMASI.**

- (4) Genel Müdürlük, ön değerlendirme neticesinde 3. fıkrada belirtilen **5 kriterden 3'ünü sağladığı** tespit edilen projeleri fizibilite raporu hazırlanmasını teminen, Bakanlık ile protokol imzalayan bir kalkınma ve yatırım bankasına iletir.
- (5) Kalkınma ve yatırım bankası Bakanlıkça iletilen proje için teknik, ekonomik ve mali analizi içeren bir fizibilite raporu hazırlayarak Bakanlığa iletir.
- (6) Stratejik Hamle Programı kapsamında desteklenecek yatırımlar Stratejik Hamle Programı Değerlendirme Komitesi tarafından proje bazında değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir. Stratejik Hamle Programı Değerlendirme Komitesi Bakanlığa iletilen fizibilite raporu ile teknik değerlendirme sonuçlarına göre karar alır.
- (7) Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme ile Stratejik Hamle Programı Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacak değerlendirmeye ilişkin kriterler ve usul ve esaslar tebliğ ile belirlenir.
- (8) **ASGARI 50 MİLYON TL** tutarındaki **yeşil dönüşüm programı** ve **dijital dönüşüm programı** kapsamında desteklenecek yatırımlar, bu maddede belirtilen değerlendirme süreci olmaksızın Stratejik Hamle Programı kapsamında desteklenebilir.
- (9) Stratejik hamle yatırım konuları listesi Bakanlık tarafından her yıl ocak ayı içinde güncellenebilir.

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR TEŞVİK SİSTEMİ – Md.9

- (1) Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında aşağıda belirtilen yatırım konuları desteklenir.
- a) Dijital Dönüşüm Programı veya Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar.
- b) Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında yayımlanan öncelikli ürün listesinde belirtilen yüksek teknolojlili ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ile asgari 500 milyon TL tutarındaki yüksek teknolojlili ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
- c) İstanbul ilinde gerçekleştirilecek olan yatırımlar hariç olmak üzere; Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında yayımlanan öncelikli ürün listesinde belirtilen orta yüksek teknolojlili ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ile asgari 1 milyar TL tutarındaki orta yüksek teknolojlili ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
- ç) Mühendislik karakterli yatırımlar hariç olmak üzere; 6. bölgede yapılan yatırımlar, geçici 3. ve geçici 4. maddeler kapsamında değerlendirilen yatırımlar.
- d) Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
- e) İmalat sanayii işletmelerinin öz tüketimine yönelik olarak gerçekleştirilecek enerji üretimi faaliyeti kapsamında bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları.
- f) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 2/4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
- g) Nükleer enerji santrali yatırımları.
- ğ) Asgari 500 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.
- h) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları.
- ı) 3213 sayılı Kanuna istinaden düzenlenmiş geçerli arama ruhsatı veya sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
- i) Ar-Ge yatırımları.
- j) Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezlerinde yürütülen Ar-Ge veya tasarım projeleri ile ilişkili İstanbul ili dışındaki yatırımlar.
- k) Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi düzenlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
- l) Orta yüksek teknolojlili ve yüksek teknolojlili ürünlere yönelik test merkezi yatırımları ile ihracatçı birliklerinin dış ticareti desteklemek amacıyla yapacakları test merkezi yatırımları.
- m) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.
- n) Tebliğ ile belirlenecek teknik şart ve standartları karşılayan ve asgari 3 megavat kurulu güç şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.
- o) Tebliğ ile belirlenecek teknik şart ve standartlara göre hizmet veren veri merkezlerinde bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından yapılacak asgari 200 milyon TL tutarındaki yatırımlar.

- ö) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre lisansına tabi yatırımlar.
- p) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile taşımacılık yatırımları.
- r) Yük taşımacılığına yönelik liman yatırımları (yat limanı ve marina hariç).
- s) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, turizm merkezlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının bağlı/ilgili alan başkanlıkları sınırları içerisinde veya termal turizm konusundaki turizm konaklama yatırımları.
- ş) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
- t) Asgari 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri.
- u) Lisanslı depoculuk yatırımları.
- ü) 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) topraksız sera yatırımları.
- v) Sanayi sicil belgesine sahip mevcut tesislerde yapılacak deprem veya yangın riskine karşı yapılan yatırımlar.
- y) Sanayi Genel Müdürlüğünden alınacak uygunluk yazısına istinaden gerçekleştirilecek afet teknolojileri alanındaki yatırımlar.

(2) Birinci fıkranın (e) bendi kapsamında yapılan yatırımlara faiz veya kâr payı desteği sağlanmaz.

(3) Birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında desteklenen; elektrik enerjisi dağıtım yatırımları, elektrik enerjisi depolama yatırımları, ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtım konusundaki yatırımlar ile birinci fıkranın (e), (f) ve (g) bentleri kapsamı dışında kalan elektrik üretimi yatırımlarına vergi indirimi ve faiz veya kâr payı desteği sağlanmaz.

HEDEF YATIRIMLAR TEŞVİK SİSTEMİ – Md.10

- (1) Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında ek-3'te yer alan yatırım konuları belirtilen şartları sağlamaları halinde desteklenir.
- (2) Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen; elektrik üretimi yatırımları, elektrik enerjisi dağıtım yatırımları, elektrik enerjisi depolama yatırımları ve ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtım konusundaki yatırımlar ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek yatırımlar vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.
- (3) Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında sadece 4, 5 ve 6. bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlara faiz veya kâr payı desteği sağlanır. Elektrik üretimi yatırımları, elektrik enerjisi dağıtım yatırımları, elektrik enerjisi depolama yatırımları ile ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtım konusundaki yatırımlara faiz veya kâr payı desteği sağlanmaz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI – Md.11

- (1) Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımlar Dijital Dönüşüm Programı kapsamında değerlendirilir.
- (2) Bu program, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne yürütülür.

YEŞİL DÖNÜŞÜM PROGRAMI – Md.12

- (1) Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımlar Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında değerlendirilir.
- (2) Bu Program, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne yürütülür.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ – Md.13

- (1) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı **MAKİNE** ve **TEÇHİZAT** için GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ uygulanır.
- (2) **EK-4'TE YER ALAN** makine ve teçhizat
- ✓ Gümrük Vergisi Muafiyeti SAĞLANMAKSIZIN ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.
- (3) Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlar için **FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ ADINA AYRI BİR TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMEKSİZİN** yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak ithalat işlemleri yapılır.
- ✓ İthalat işlemleri ile ilgili olarak yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri **MÜTESELSİLEN** sorumludur.

- (4) Teşvik belgesi almak üzere **MÜRACAAT EDİLMİŞ**, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline,
- ✓ **Bakanlığın görüşüne istinaden TİCARET BAKANLIĞINCA** teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar **TEMİNATIN ALINMASI SURETİYLE** müsaade edilebilir.
- **TEMİNATLA İTHALATTA**, bir defada verilebilecek **TEMİNAT SÜRESİ ALTI (6) AY OLUP**,
- ✓ **SÜRENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ**, eşyanın **serbest dolaşıma giriş tarihidir**.
- Bu süre içinde teşvik belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre bitimini müteakip **ÜÇ (3) AY** içinde
- ✓ **SÜRE UZATIMI İÇİN** doğrudan Ticaret Bakanlığına müracaat edilir.
 - ✓ Verilecek **EK SÜRENİN BAŞLANGICI** bir önceki sürenin sona erdiği tarihtir.
- **TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ İÇİN** Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesi gerekir.
- ✓ **Aksi takdirde** teminat irat kaydedilir
- (5) Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında [Yönetmelik](#) (AB/2018/858) kapsamında **M1 KATEGORİSİ** ve **N1 KATEGORİSİ** niteliği taşıyan araçların üretimine yönelik olarak;
- ✓ **Asgari 100.000 adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması** veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az **100.000 adet/yıl artırılması** halinde,
 - ✓ Teşvik belgesinde kayıtlı **sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin (% 20) gerçekleştirilmesini müteakip**,
 - ✓ Yatırım süresi içerisinde olmak, **belgede kayıtlı toplam ilave araç kapasitesinin % 15'ini aşmamak** ve
 - ✓ İthalat esnasında yararlanılacak **vergi indirimi tutarı kadar teminat mektubunun Bakanlığa ibraz edilmesi kaydıyla GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ SAĞLANMAK SURETİYLE** yatırımcılara,
 - ✓ **İçten yanmalı** motor silindir hacmi **azami 1600 cm3** ve/veya elektrik motoru **azami 160 kwh güce sahip** olan ve bu fıkra da belirtilen kategorilerde **araç ithali için izin verilebilir**.
- Belge kapsamında **HİBRİT ARAÇ İÇİN MOTOR ÜRETİMİNİN DE YER ALMASI HALİNDE**,
- ✓ **Motor üretim kapasitesinin % 15'i kadar** daha bu fıkra da belirtilen şartlarda **araç ithaline izin verilebilir**. (motor üretim kapasitesinin, araç üretim kapasitesinden fazla olması durumunda araç kapasitesi dikkate alınır)

KDV İSTİSNASI – Md.14

- (1) [3065](#) sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince,
- ✓ Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak **MAKİNE** ve **TEÇHİZAT İTHAL** ve **YERLİ TESLİMLERİ** ile
 - ✓ Belge kapsamındaki **YAZILIM** ve **GAYRİ MADDİ HAK SATIŞ** ve **KİRALAMALARI KDV'DEN İSTİSNA EDİLEBİLİR**.
 - ✓ Aynı hüküm, teşvik belgesi kapsamı yatırımın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım ve benzeri olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ – Md.15

- (1) Talep edilmesi halinde, bu Karar kapsamında desteklenen yatırımlar için bankalardan **TÜRK LİRASI CİNSİNDEN** kullanılacak **EN AZ BİR (1) YIL VADELİ** yatırım **KREDİLERİNİN** teşvik belgesinde kayıtlı **SABİT YATIRIM TUTARININ %70'İNE KADAR** olan kısmı için ödenen faiz veya kâr payının, kullanım tarihinde geçerli olan TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının;
- a) **Teknoloji Hamlesi Programı** ve Yerel Kalkınma Hamlesi Programı için **20 puanı geçmemek üzere %40'ına** tekabül eden puanı,
 - b) **Stratejik Hamle** Programı için **15 puanı** geçmemek üzere **%30'una** tekabül eden puanı,
 - c) **Öncelikli yatırımlar** için **12,5 puanı** geçmemek üzere **%25'ine** tekabül eden puanı,
 - ç) 4, 5 ve 6. bölgelerde gerçekleştirilecek **hedef yatırımlar** için **12,5 puanı** geçmemek üzere **%25'ine** tekabül eden puanı,

Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk kredinin kullanım tarihinden itibaren **AZAMİ BEŞ (5) YIL İÇİN ÖDENMEK KAYDIYLA** bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Kredi kullanım tarihindeki bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları dikkate alınarak destek ödemesi yapılır.

Ancak, vade tarihlerindeki TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranlarının, kredinin kullanım tarihinde geçerli olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altına düşmesi halinde, vade tarihlerindeki bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları dikkate alınarak destek ödemesi yapılır.

(2) Faiz veya kâr payı desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz veya kâr payı desteği öngörülebilir.

(3) FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ TUTARI,

a) **Teknoloji Hamlesi** Programı ve **Yerel Kalkınma Hamlesi** Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda sabit yatırım tutarının %20'sini aşmamak kaydıyla **240 MİLYON TL'Yİ**,

b) **Stratejik Hamle** Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda sabit yatırım tutarının %15'ini aşmamak kaydıyla **180 MİLYON TL'Yİ**,

c) **Öncelikli Yatırımlar** Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda sabit yatırım tutarının %10'unu aşmamak kaydıyla **24 MİLYON TL'Yİ**,

ç) **Hedef Yatırımlar** Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda sabit yatırım tutarının %10'unu aşmamak kaydıyla **12 MİLYON TL'Yİ**, geçemez.

(4) Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda kullanılan döviz kredisinin Türk Lirası karşılığı, kredi kullanım tarihindeki TCMB döviz satış kuru dikkate alınarak tespit edilir, Döviz kredisinin faiz veya kâr payı oranının % 50'si aşılmamak kaydı ile ödenecek faiz veya kâr payının, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yatırımlar için 2 puanı, (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırımlar için 1 puanı dikkate alınarak yapılacak faiz veya kâr payı desteği uygulaması, vade tarihindeki TCMB döviz satış kuru dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(5) Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya anaparalarının yatırımcı tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme ilgili aracı kurum tarafından en kısa sürede Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça ilgili döneme ait faiz veya kâr payı desteği ödemeleri durdurulur. Bir sonraki vade için yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ilgili aracı kurumca Bakanlığa bildirilmesi halinde, yükümlülüğün yerine getirildiği bu dönemden itibaren faiz veya kâr payı desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksamaması halinde faiz veya kâr payı desteği ödemesine son verilir.

(6) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın bütün halinde başka bir yatırımcıya 25 inci madde çerçevesinde belge üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle devrine izin verilmesi ve aracı kurumun da kredinin bakiye kısmının yeni yatırımcıya devrini uygun görmesi halinde, devralan yatırımcı için faiz veya kâr payı desteği açısından bakiye haklar dikkate alınarak düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz veya kâr payı desteği ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde faiz veya kâr payı desteği uygulaması durdurulur.

(7) Aracı kurum, faiz veya kâr payı desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamındaki harcamalar için kullanılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığı tespit edildiğinde, Bakanlıkça ödenen faiz veya kâr payı desteği tutarına ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye uyguladığı faiz veya kâr payı oranı uygulanmak suretiyle Bankaca tespit edilecek meblağın, finansal kiralama şirketlerince ise ödenen faiz veya kâr payı desteği miktarına itfa planının düzenlenmesinde uygulanan faiz veya kâr payı oranı üzerinden tespit edilen tutarın beş iş günü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekir. Aksi takdirde söz konusu meblağlar Bakanlıkça;

a) Bankalar için TCMB nezdindeki karşılık hesabından virman yapılarak veya diğer hukuki yöntemler kullanılarak,

b) Finansal kiralama şirketleri için ise [6183](#) sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak, geri alınır.

(8) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kâr payı desteği tutarına, her bir destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları uygulanarak yatırımcıdan geri alınır. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

(9) **TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA HAMLESİ** kapsamında **faiz veya kâr payı desteğinden faydalanan yatırımlara**

✓ **MAKİNE DESTEĞİ SAĞLANMAZ.**

(10) [Ek-4'te](#) yer alan makine ve teçhizat için faiz veya kâr payı desteği ile makine desteğinden faydalanma kapsamı ve koşulları tebliğ ile belirlenir.

MAKİNE DESTEĞİ – Md.16

- (1) Talep edilmesi halinde, **TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA HAMLESİ** kapsamında desteklenen yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesinin yatırım süresi içinde temin edilen ve **DİĞER MASRAFLAR HARIÇ**
- ✓ **SADECE MAKİNE ve TEÇHİZATIN** birim fiyatı **2 MİLYON TL** ve **ÜZERİNDE** olan makine ve teçhizat bedelinin **%25'i** yatırımcıya bütçe kaynaklarından ödenir.
- (2) **MAKİNE DESTEĞİ TUTARI,**
- a) **Teknoloji Hamlesi** Programı ve **Yerel Kalkınma Hamlesi** Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda sabit yatırım tutarının **%15'ini aşmamak** kaydıyla **240 MİLYON TL'Yİ,**
- b) **Stratejik Hamle** Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda sabit yatırım tutarının **%15'ini aşmamak** kaydıyla **180 MİLYON TL'Yİ, GEÇEMEZ.**
- (3) **Makine desteğinden faydalandırılan yatırımlara FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ SAĞLANMAZ.**

TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA HAMLESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÖDEMELER – Md.17

- (1) Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında yapılacak **faiz veya kâr payı desteği** ve **makine desteği ödemeleri,**
- ✓ **Yatırım harcamasının yapıldığı yılı takip eden yıl** Bakanlığa ibraz edilecek yatırım ilerleme raporunda belirtilen yatırım tutarı esas alınarak hesaplanan **destek hak ediş tutarı kadar yapılır.**
 - ✓ Sadece **ARAZİ-ARSA HARCAMALARI** veya diğer harcama kalemlerinden oluşan yatırım ilerleme raporlarına istinaden **ÖDEME YAPILMAZ.**
- (2) Destek hak ediş tutarı, belge kapsamı yatırım ile ilgili kabul edilen sabit yatırım tutarı harcamalarının, faiz veya kâr payı desteği veya makine desteğinin her bir program için belirlenen azami oranı kadarını ifade eder ve belirlenen üst limitlerin üzerinde olamaz.
- (3) Destek hak ediş tutarının faydalanılmayan kısmı, her yıl, bir önceki yıla ilişkin yeniden değerlendirme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır.
- (4) Destek hak ediş tutarı her yıl için kümülatif olarak hesaplanır ve ödeme tutarının destek hak ediş tutarının üzerinde gerçekleşmesi halinde fazladan faydalanan tutar beşinci fıkra hükmü çerçevesinde geri alınır.
- (5) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kâr payı desteği ve makine desteği tutarına, her bir destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları uygulanarak yatırımcıdan geri alınır.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ – Md.18

- (1) Bu Karar kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;
- a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
- b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen, alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da dahil, aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken **SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN** asgari ücrete tekabül eden kısmının
- ✓ **6. bölgede** gerçekleştirilen yatırımlar için **TAMAMI, DİĞER BÖLGELERDE** gerçekleştirilen yatırımlar için **%50'si** Bakanlık bütçesinden karşılanır.
- (2) Sigorta primi **İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ** aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.

BÖLGELER	UYGULAMA SÜRESİ	ÜST LİMİT
1.	-	-
2.	1 yıl	%50
3.	2 yıl	%50
4.	4 yıl	%50
5.	8 yıl	%50
6.	12 yıl	%100

- (3) Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında desteklenen yatırımlar için bu destek
- ✓ **6. BÖLGEDE 12 YIL,**
 - ✓ **DİĞER BÖLGELERDE 8 YIL** süreyle uygulanır.

- (4) Sektörel teşvik sistemi kapsamında desteklenen yatırımlar için, yatırımın karakteristiği gereği muhtelif illerde gerçekleştirilecek yatırımlara sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği sağlanmaz.
- (5) 1 inci bölge illerinden 4, 5 veya 6. bölge il veya ilçelerine taşınan imalat sanayi yatırımları için düzenlenen sadece nakil yatırım cinsindeki teşvik belgeleri kapsamında, taşınan makine ve teçhizat ile asgari 50 istihdam sağlanması ve taşınan makine ve teçhizatın asgari bir yıl süreyle firma aktifinde kayıtlı olduğu yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi kaydıyla bölgesel destekler sağlanır. Bu madde kapsamında değerlendirilen yatırımlar için bölgesel destekler dışında başka bir destek sağlanmaz ve bu yatırımlarda asgari yatırım tutarı şartı aranmaz.
- (6) İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması şarttır. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.
- (7) Gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden aydan itibaren en fazla yirmi dört ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Ancak, yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu destek teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden aydan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır. Bu fıkra kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği öngörülen yatırımlara ilave olarak sadece gümrük vergisi muafiyeti sağlanır.
- (8) Sigorta primi işveren hissesi desteği veya sigorta primi desteğinin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da dikkate alınabilir.
- (9) Aynı işyeri sicil numarasına sahip yatırımcıya ait yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamaları belge bazında ayrı ayrı uygulanır, birleştirme yapılmaz.
- (10) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarımlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ – Md.19

- (1) Bu Karar uyarınca, 6 net bölgede teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı ilave istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi **İŞÇİ HİSSESİNİN** asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip

✓ **ON (10) YIL SÜREYLE İŞVEREN ADINA BAKANLIK BÜTÇESİNDEN KARŞILANABİLİR.**

- (2) Bu destekten yararlanılabilmesi için, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve Bakanlıkça karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması şarttır. Bu destekten yararlanan yatırımcı tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.

VERGİ İNDİRİMİ – Md.20

- (1) Bu Karar kapsamında desteklenen yatırımlarda, [5520](#) sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi;

- a) Teknoloji Hamlesi Programı ve Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda %50 yatırıma katkı oranı,
- b) Stratejik Hamle Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda %40 yatırıma katkı oranı,
- c) Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda %30 yatırıma katkı oranı,
- ç) Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda %20 yatırıma katkı oranı,

Üzerinden hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar **%60 İNDİRİMLİ OLARAK UYGULANIR.**

- (2) Yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına, bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarının %50'sini geçmemek üzere 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinde belirtilen usulde indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

(3) **ARAZİ, ARSA, ROYALTİ, YEDEK PARÇA** ve **AMORTİSMANA TABİ OLMAYAN DİĞER HARCAMALAR** ile 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap- İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar

✓ **VERGİ İNDİRİMİ DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ.**

(4) Firma tescil tarihi teşvik belgesi düzenlenmesi için yapılan müracaat tarihinden en fazla bir yıl öncesinde olan yatırımcılar, talep etmeleri halinde **VERGİ İNDİRİMİ** desteğinden **FAYDALANMAMAK** kaydıyla;

a) **Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi** kapsamında desteklenmesine karar verilen komple yeni yatırımlarda, faiz veya kâr payı desteği ya da makine desteği için belirlenmiş olan desteğin sabit yatırıma oranına 5 puan ve azami tutara **60 MİLYON TL EKLENMEK SURETİYLE**,

b) **Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi** kapsamında desteklenmesine karar verilen komple yeni yatırımlarda, faiz veya kâr payı desteği için belirlenmiş olan desteğin sabit yatırıma oranına 2 puan ve azami tutara **6 MİLYON TL EKLENMEK SURETİYLE**,

c) **Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi** kapsamında desteklenmesine karar verilen komple yeni yatırımlarda, faiz veya kâr payı desteği için belirlenmiş olan desteğin sabit yatırıma oranına 2 puan ve azami tutara **2 MİLYON 400 BİN TL EKLENMEK SURETİYLE**, faydalanabilir.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ – Md.21

(1) Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için, **4706** sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

(2) Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

(3) **Vergi indirimi öngörülmemeyen yatırımlar ile elektrik üretimine yönelik yatırımlara YATIRIM YERİ TAHSİS EDİLMEZ.**

ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR – Md.22

(1) Bu Karar kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan birini sağlamaları halinde sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan, her ikisini sağlamaları halinde bulundukları bölgenin iki alt bölgesinde sağlanan şart ve sürede bu destekten yararlanabilir.

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi.

b) Yatırımın ek-5'te belirtilen ilçelerde gerçekleştirilmesi.

(2) 6'ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için birinci fıkra kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek suretiyle uygulanır.

KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS ve KULLANILMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT İTHALİ – Md.23

(1) Bakanlıkça görevlendirilecek **EN AZ İKİ (2) PERSONELİN** komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde, yerli üretim imkanları, teknolojik kazanım, ihracat katkısı kriterlerine göre Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde, **KULLANILMIŞ KOMPLE TESİSİN** teşvik belgesi kapsamında **ithaline izin verilebilir.**

✓ Ekspertiz işleminin **ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanır.**

(2) Teşvik belgesi kapsamında **SERBEST BÖLGELERDEN KULLANILMIŞ** komple tesis **İTHALİNE İZİN VERİLMEZ.**

(3) **EK-4'TE YER ALAN** ve **KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS** kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat

✓ **KDV istisnası** ve **gümrük vergisi muafiyeti SAĞLANMAKSIZIN** ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.

(4) **ORTA-YÜKSEK** ve **YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI** için düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamında **KULLANILMIŞ ithal makine ve teçhizat temin edilebilir,**

✓ **ANCAK EK-4'TE BELİRTİLEN** makine ve teçhizat **KULLANILMIŞ** veya **yenileştirilmiş** olarak **TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA TEMİN EDİLEMEZ.**

(5) **KULLANILMIŞ** komple tesis veya **KULLANILMIŞ** makine ve teçhizat,

✓ **Vergi indirimi, makine desteği ve faiz veya kâr payı desteğinden FAYDALANAMAZ.**

BÜTÇEDEN YAPILACAK ÖDEMELER – Md.24

- (1) Yatırımların desteklenmesi için her yıl bütçe kanunu ile ayrılan ödenek çerçevesinde ilgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar uyarınca aşağıda belirtilen ödemeler yapılabilir.
- a) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler.
 - b) Önceki dönemlere ait ilgili Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca ödenmesi gereken yatırım ve işletme kredilerine ait bakiye tutarlar.
 - c) Daha önceki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde ödenmesi gereken destek unsurlarına ait tutarlar.
 - ç) Daha önceki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar da dahil açılmış olan davaların aleyhte sonuçlanması nedeniyle ödenmesi gereken tutarlar ile yargılama ve cebri icra giderleri.
- (2) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemeler ile açılan davalar sonucu yapılacak ödemeler haricindekiler, TCMB aracılığıyla gerçekleştirilir.

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI YATIRIMIN DEVRİ – Md.25

- (1) Tamamlama vizesi **YAPILMAMIŞ** teşvik belgesine konu yatırımın;
- ✓ Bütün halinde başka bir yatırımcıya belge üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle devredilmesi veya
 - ✓ Mevzuat düzenlemesi ya da ortaklık yapısı değişikliği nedeniyle yatırımın bağımsız üretim bölümlerine kısmi bölünmesi nedeniyle **bölünen kısmın yeni bir teşvik belgesine devredilmesi** GENEL MÜDÜRLÜĞÜN İZNİNE TABİDİR.
 - ✓ Bu durumda **DEVRALAN YATIRIMCI** teşvik belgesi kapsamında **FAYDALANILMAMIŞ DESTEKLERDEN FAYDALANMAYA DEVAM EDEBİLİR.**
 - ✓ Tamamlama vizesi **YAPILMIŞ** teşvik belgelerinin **bütün olarak başka bir yatırımcıya DEVRİ UYGUN GÖRÜLMEZ.**
- (2) **TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA HAMLESİ KAPSAMINDA** desteklenen yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgesinin
- ✓ Başka bir yatırımcıya belge üzerinde unvan değişikliği yapmak suretiyle devredilmesi ya da
 - ✓ Yatırımcı şirketin Borsa İstanbul Pay Piyasasında halka arz yöntemi ile paylarını satması **HARİÇ** olmak üzere
 - ✓ Proje kapsamı yatırım tamamlanmadan hisselerini devretmesi,
- İlgili programın **DEĞERLENDİRME KOMİTESİ KARARI** ve GENEL MÜDÜRLÜĞÜN İZNİNE TABİDİR.

SABİT KIYMETLERİN SATIŞI – Md.26

- (1) **Tamamlama vizesi yapılmamış** ya da **tamamlama vizesi yapılmış ancak** tamamlama vizesi için Bakanlığa yapılan müracaat tarihinden itibaren **İKİ (2) YILINI DOLDURMAMIŞ** teşvik belgesine konu yatırım için temin edilen sabit kıymetlerin satışı **BAKANLIĞIN İZNİNE TABİDİR.**
- ✓ Bakanlık, sabit kıymet satışına ilişkin talebi yatırım bütünlüğü, asgari yatırım tutarı ve Belgenin düzenlenmesine mesnet teşkil eden diğer şartlar açısından değerlendirir ve talebe konu sabit kıymete ilişkin sağlanan **DESTEKLERİN GERİ ALINMASI** kaydıyla **SATIŞA İZİN VEREBİLİR.**
- (2) 18 inci maddenin yedinci fıkrası kapsamında desteklenen **GEMİ İNŞA YATIRIMLARINDA**, **tamamlama vizesi yapılmış** teşvik belgesi kapsamında inşa edilen **GEMİNİN SATIŞINA İZİN VERİLMESİ HALİNDE**
- ✓ Teşvik belgesi kapsamında sağlanan **DESTEKLER GERİ ALINMAZ.**
- (3) Tamamlama vizesi için Bakanlığa yapılan müracaat tarihinden itibaren **İKİ (2) YILINI DOLDURMUŞ** sabit kıymetlerin satışı **TAMAMLAMA VİZESİ YAPILMIŞ OLMASI ŞARTIYLA SERBEST OLUP,**
- ✓ Satışa konu sabit kıymetler ile ilgili **DESTEKLER GERİ ALINMAZ** veya **DURDURULMAZ.**
- (4) Yatırımcı adına düzenlenmiş **BİRDEN FAZLA TEŞVİK BELGESİ OLMASI DURUMUNDA**, belge kapsamında temin edilen sabit kıymetlerin yatırımcı adına düzenlenmiş **BAŞKA BİR BELGE KAPSAMINA DEVRİ,**
- ✓ Devre konu sabit kıymetlerin temin tarihlerinin devir olunan teşvik belgesi süresi içinde olması ve
 - ✓ Bu belgeye konu yatırım ile uyumlu olması halinde **UYGUN GÖRÜLEBİLİR** ve
 - ✓ Bu durumda **sadece varsa fazladan faydalanılan** **DESTEKLER GERİ ALINIR.**

SABİT KIYMETLERİN KİRALANMASI – Md.27

- (1) Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından **satın alınması koşuluyla KİRALANMASI** veya diğer bir yatırımcıya herhangi bir **ÜCRET ALINMAKSIZIN GEÇİCİ OLARAK VERİLMESİ BAKANLIĞIN İZNİNE TABİDİR.**
- (2) Teşvik belgesi kapsamı **yatırımın bütün olarak** işletilmek üzere **başka bir firmaya kiralınması BAKANLIĞIN İZNİNE TABİDİR.**
 - ✓ Ancak bu durumda **istihdama yönelik destekler durdurulur.**
- (3) **Tamamlama vizesi yapılmamış** ya da tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte tamamlama vizesi **müracaat tarihi itibarıyla İKİ (2) YILINI DOLDURMAMIŞ** teşvik belgesine konu sabit kıymetlerin tamamının veya bir kısmının **FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ TARAFINDAN** bizzat kiracıdan satın alınarak (sat ve geri kiralama) **finansal kiralama işlemine konu edilebilmesi,**
 - ✓ **FAİZ VEYA KÂR PAYI** desteğinden **YARARLANILMAMASI KOŞULU** ile **BAKANLIĞIN İZNİNE TABİDİR.**

YATIRIM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ – Md.28

- (1) Karar kapsamında desteklenen yatırımların yer değişikliği talepleri Bakanlıkça değerlendirilerek proje bazında sonuçlandırılır.
- (2) Yatırımların, destek süresi boyunca bulunduğu bölgede faaliyette bulunması esastır. Ancak, nakli talep edilen yatırımın daha az desteklendiği ya da desteklenmediği bölgelere taşınması durumunda varsa taşınacağı bölgede sağlanan desteği aşan kısım ile taşındığı bölgede sağlanmayan desteklerin ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınması kaydıyla yatırım yeri değişikliği talepleri uygun görülebilir.
- (3) Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerinde nakli talep edilen yatırımın teşvik belgesinin düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre daha fazla desteklendiği bölgelere taşınması durumunda, yatırıma taşınan yatırım yerine sağlanan destekler sağlanır.
- (4) Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgelerinde nakli talep edilen yatırımın teşvik belgesinin düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre daha fazla desteklendiği bölgelere taşınması durumunda naklin uygun görülmesi halinde destek unsurları revize edilmez.
- (5) Bu madde hükümleri daha önceki kararlara göre düzenlenmiş teşvik belgeleri için de uygulanır.

YATIRIM SÜRESİ, TEŞVİK BELGESİNİN REVİZESİ VE TAMAMLAMA VİZESİ – Md.29

- (1) Yatırımın **BAŞLANGIÇ TARİHİ**, teşvik belgesi için Bakanlığa **MÜRACAAT TARİHİDİR.**
- (2) Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanması için gerekli **süre yatırımcı tarafından Bakanlığa sunulur.**
 - ✓ Bu sürenin **3 yıldan uzun olması halinde** Bakanlık yatırım süresini **3 yıla kadar düşürebilir.**
 - ✓ Teşvik belgesi kapsamındaki **yatırımların öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır.**
 - ✓ Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, teşvik belgesinde kayıtlı **İLK SÜRENİN YARISI KADAR EK SÜRE** verilebilir.
- (3) İlgili mevzuatı gereği **kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin temin edilememesi** veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu **yatırımcıların faaliyetlerini durdurmaları** veya yürütememeleri, yatırım süresi içerisinde gerçekleşecek **mücbir sebep veya fevkalade hal durumu nedeniyle** yatırımın belgede kayıtlı süre içerisinde gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından tevsik edilmesi halinde **Bakanlıkça bu durum göz önünde bulundurularak ilave süre verilebilir.**
- (4) Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerlerde ya da teşvik belgesi kapsamında değerlendirilecek harcamalara ilişkin yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda Genel Müdürlük tarafından değişiklik yapılabilir.
- (5) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip **ÜÇ (3) AY İÇİNDE** yatırımın **tamamlama vizesinin yapılması için Bakanlığa müracaat eder.**
 - ✓ **MÜRACAAT EDİLMEMESİ HALİNDE,** Bakanlıkça yatırımcıya tamamlama vizesi müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulur.
 - ✓ Bildirim tarihini müteakip **İKİ (2) AY İÇİNDE** tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmaması halinde 32 nci madde kapsamında **TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLİR.**
 - ✓ Bu süre içinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan **cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir.**
 - ✓ Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

(6) **YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ**, yatırım yerinde Genel Müdürlük personelinece gerçekleştirilecek tamamlama ekspertizi neticesinde gerçekleştirilir.

- ✓ Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere; yatırımların tamamlama ekspertizi için **kalkınma ajansları, Bakanlık il müdürlükleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) il müdürlükleri** görevlendirilebilir.
- ✓ Genel Müdürlükçe uygun görülen yatırımlar için, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri **YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE DÜZENLENECEK RAPORA İSTİNADEN DE YAPILABİLİR**.

(7) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek **PERSONELİN HER BİRİNE ÖDENECEK EKSPERTİZ ÜCRETİ 1.000 TÜRK LİRASIDIR**.

- ✓ Bu görevlendirmelerde **ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır**.
- ✓ Tamamlama ekspertizi için görevlendirilen merciler tarafından yatırımcılardan, **BAŞKA HİÇBİR AD ALTINDA İLAVE ÜCRET TALEP EDİLEMEZ**.

(8) Tamamlama vizesi aşamasında yatırımın **kısmen veya tamamen destek şartlarını sağlayamadığının tespit edilmesi halinde**, teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinde geçerli olan mevzuat hükümlerine uygun olması şartıyla destekler **REVİZE EDİLEBİLİR**.

- ✓ Bu durumda **VARSA FAZLADAN FAYDALANILAN DESTEKLER** 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde **yatırımcıdan geri alınır**.

(9) Genel Müdürlük, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ile ilgili olarak yatırım süresi içerisinde ya da sonrasında, tespitte bulunmak veya tamamlandığı tespit edilen yatırımlar ile ilgili olarak resen tamamlama vizesi işlemi yapmak üzere inceleme yapabilir ya da altıncı fıkrada belirtilen kurumları görevlendirebilir.

UYGULAMA – Md.30

- (1) Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur.
- (2) Bakanlık, tebliğler ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemleri diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yürütebilir.

YETKİ VE DENETİM – Md.31

- (1) Bu Kararın uygulanmasını teminen **BAKANLIK**;
- a) Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, talimat vermeye,
 - b) Makroekonomik politikalar ve gelişen şartları göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almaya ve bu yönde düzenlemeler yapmaya,
 - c) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gerekli görülen her türlü ilave bilgi, belge, görüş, izin, ruhsat vb. istemeye,
 - ç) Bu Kararda öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, görüş vermeye, mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarının varlığı halinde teşvik belgesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları çözmeye,
 - d) Teşvik belgesinde öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaya, yetkilidir.
- (2) Denetim sırasında, denetim görevlilerinin yatırımla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme taleplerinin karşılanması, talep edilmesi halinde belgelerin onaylı örneklerinin verilmesi ve mahallinde inceleme izin verilmesi zorunludur.

MÜEYYİDE – Md.32

- (1) Bu Karar ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen **hükümlere aykırı davranan**, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, **diğer kurum, kuruluş veya firmalara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle icra veya iflas yoluyla yapılan işlemler de dahil belge kapsamındaki makine ve teçhizatı öngörülen sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren**, teşvik belgesinde öngörülen sürede yatırımları ve ekosistem geliştirme planını tamamlamayan, belirlenen asgari yatırım tutarlarına uymayan yatırımcıların teşvik belgeleri ikinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla **İPTAL EDİLİR**.
- (2) Yatırımcının mükellefiyetlerini **kısmen yerine getirmediği ancak, BELGE İPTALİNİN DE GEREKMEDİĞİ** durumlarda belge kapsamında sağlanan **DESTEKLERİN İLGİLİ KISMI MÜEYYİDE UYGULANARAK GERİ ALINIR**.
- (3) Teşvik belgelerinin **İPTAL EDİLMESİ** veya **KISMI MÜEYYİDE** uygulanması halinde sağlanan **DESTEKLER 6183 SAYILI KANUN** hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan **GERİ ALINIR**.

- (4) Yatırımcının mükellefiyetlerini yerine getirmemesi halinde uygulanacak olan müeyyidelerden finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata tekabül eden bölümü, **kısmen veya tamamen finansal kiralama şirketlerine de uygulanabilir.**

DİĞER DESTEKLERDEN YARARLANMA – Md.33

- (1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırımlar, **DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DESTEKLERİNDEN YARARLANAMAZ.**
- ✓ Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanılacak yatırımlar için, **BU KARAR KAPSAMINDAKİ DESTEKLERDEN YARARLANMAK ÜZERE BAKANLIĞA MÜRACAAT EDİLEMEZ.**
 - ✓ Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
 - ✓ Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kâr payı desteği veya makine desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir.
 - ✓ Bu imkan daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.
- (2) **Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar,** ilgili mevzuatları uyarınca, **KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir.**
- ✓ Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT – Md.34

- (1) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO 9)

AMAÇ – Md.1

(1) Bu Tebliğin **AMACI**, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalinde gümrük idarelerinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM – Md.2

(1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında **YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLECEK** makine ve teçhizata **gümrük vergisi muafiyeti** ile **katma değer vergisi istisnası** uygulanmasıdır.

TANIMLAR – Md.4

- a) **CKD AKSAM VE PARÇALARI**: Başka bir yerde montaj edilmek üzere demonte parçalardan oluşan makine ve teçhizatı,
- b) **KARAR**: 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
- c) **MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ**: Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı listeyi,
- (d) **BAKANLIK**: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
- e) **ODA**: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı ticaret odalarını, ticaret ve sanayi odalarını, sanayi odalarını,
- f) **SANAYİ ODASI**: TOBB'a bağlı sanayi odalarını,
- g) **YATIRIMCI**: Teşvik belgesi kapsamı yatırımı gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişileri,
- h) **YATIRIM MALI**: Bina ve arsa hariç, teşvik belgesi kapsamı mal ve hizmet üretimi için kullanılan her türlü makine ve teçhizat, tesisat ve yatırım cinsine bağlı olarak mefruşat gibi sabit harcamaları,
- i) **YATIRIM TEŞVİK BELGESİ**: Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgeyi, ifade eder.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ – Md.5

(1) Teşvik belgesi kapsamındaki

- Yatırım malları ile
- Otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçaları ile
- Gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali,

Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken **GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAFTIR**.

(2) Toplam ithal makine ve teçhizat bedelinin

- **%5'İNİ GEÇMEMEK** kaydıyla Yedek parçaların,
- Otobüs,
- Çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç),
- Treyler (frigorifik olanlar hariç),
- Mobilya, yat, motor bot,
- Kamyon (offroad-truck tipi ile kara yoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç),
- Transmikser,
- Beton Santrali,
- Forklift ve
- Beton Pompasının

Teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda **GÜMRÜK VERGİSİ TAHSİL EDİLİR**.

(3) Yatırım süresi içerisinde kambiyo mevzuatında yer alan **ödeme şekillerinden herhangi biri ile İTHALAT İŞLEMLERİNE BAŞLANILMIŞ** ve **BEDELİ KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMİŞ** ancak **İTHALATI GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ** makine ve teçhizatın ithaline,

- Yatırım süresinin bitiş tarihini izleyen 4 AY içerisinde olmak kaydıyla, doğrudan gümrük idareleri tarafından izin verilir.

KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI – Md.6

(1) 3065 sayılı **Katma Değer Vergisi Kanunu** gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında yapacakları **MAKİNE ve TEÇHİZAT** ithali **KDV'NDEN İSTİSNADIR.**

- Ancak, **CKD aksam ve parçalar ile yedek parçalara ait KDV TAHSİL EDİLİR.**

(2) Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemlerinde ve makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

(3) **KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI;**

- a) Yatırım teşvik belgesinin yatırımın yararlanacağı destek unsurları bölümünde **KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASININ ÖNGÖRÜLMESİ,**
- b) Yatırım teşvik belgesine bağlı yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde yer alan eşyadan, hangilerinin katma değer vergisi istisnasından yararlanacağı hususunun teşvik belgesini düzenleyen kurum tarafından **sıra numarası belirtilmek kaydıyla**, söz konusu **listeye kaydedilerek** imza ve mühür altına alınmış olması,
- c) Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2 sayılı KDV Sirkülerinde belirtilen formata uygun olarak **VERGİ DAİRELERİNDEN YAZI İBRAZ EDİLMESİ,**

Halinde gümrük idarelerince uygulanır.

TEMİNATLI İŞLEMLER – Md.7

(1) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ANCAK TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANMAMIŞ yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline,

- Ekonomi Bakanlığının uygun görüşüne istinaden Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) verilen talimata istinaden gümrük idarelerince
- **GÜMRÜK VERGİSİ ile KATMA DEĞER VERGİSİNİN** toplam tutarı kadar **TEMİNAT ALINMAK SURETİYLE MÜSAADE EDİLEBİLİR.**

(2) Teminatla ithalatla, **bir defada verilecek TEMİNAT SÜRESİ AZAMİ ALTI (6) AYDIR.**

- Teminat süresi içerisinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, **SÜRE UZATIMI İÇİN Bakanlığa müracaat edilir.**
- Teminatın **BAŞLANGIÇ TARİHİ, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir.**
- Yatırımcının, **TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ İÇİN** teminat süresi içinde teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte **Bakanlığa müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat kaydedilir.**

MAHRECE İADE İŞLEMLERİ – Md.8

(1) Teşvik belgesinin **YATIRIM SÜRESİ İÇERİSİNDE;**

- a) Evsafına uygun çıkmaması nedeniyle, yerine yenisi getirilmek kaydıyla, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip **GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE** yurt dışı edilecek makine ve teçhizatın,
- b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizatın **mahrece iade işlemleri için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir.** Bu yöndeki talepler ilgili gümrük idaresince, gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) Mahrece iade işlemine konu yatırım **MALLARININ YURT DIŞI EDİLMESİNDEN İTİBAREN BİR (1) YIL İÇİNDE** aynısı veya **yenisinin yurda giriş** işlemleri

- Ekonomi Bakanlığının herhangi bir iznine tabi olmaksızın
- **GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ ve KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASINDAN YARARLANDIRILMAK SURETİYLE doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır.**

- (3) İthal makine ve teçhizatın evsafına uygun çıkmaması, herhangi bir nedenle arızalı çıkması veya verimli çalışmaması nedeniyle **MAHRECE İADE İŞLEMİNDEN ÖNCE AYNISININ İTHAL EDİLMEK İSTENİLMESİ HÂLİNDE**;
- a) İthal yapılacak makine ve teçhizata ait ithalatta alınacak vergileri kapsayacak TEMİNAT ALINIR.
- b) Arızalı çıkan ve verimli çalışmayan makine ve teçhizatın **MAHRECE İADE EDİLMEMESİ** hâlinde
– Tahakkuk edecek **VERGİ** ve **CEZALARIN ödeneceğine dair TAAHHÜTNAME** alınır.
- c) Arızalı çıkan makine ve teçhizatın **mahrecine iadesi sağlanır**.

KULLANILMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT İTHALATI – Md.9

- (1) İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç),
- (2) İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat, teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.
- (3) **BASKI, BASIM, MATBAA, TEKSTİL, HAZIR GİYİM, KONFEKSİYON** ve **VİNÇ HİZMETLERİ** yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında **KULLANILMIŞ** makine ve teçhizat **İTHAL EDİLEMEZ**.
- (4) Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın **AMACI DIŞINDA KULLANILMASI** veya 10 uncu madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde, **SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI** ilgili mevzuat çerçevesinde **GERİ ALINIR**.
- Söz konusu makine ve teçhizat, **KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS** kapsamında temin edilmiş ise **DÖRT (4) AY içerisinde ihraç edilir** veya
- Gümrüklerce yapılacak **TÜM MASRAFLAR YATIRIMCI TARAFINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE** tasfiye edilmek üzere **GÜMRÜKLERE TERK EDİLİR**
- (5) Teşvik belgesi kapsamında **KULLANILMIŞ** makine ve teçhizatın ithalinde;
- a) Öncelikle teşvik belgesi ve teşvik belgesi eki yurtdışından temin edilecek **makine ve teçhizat listesinde** eşyanın **"kullanılmış" olduğuna ilişkin meşruhat bulunması**,
- b) Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış olarak ithali öngörülen eşyanın, İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan yürürlükteki "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilecek Maddelere İlişkin Tebliğ" **eki listelerde yer alması** ve **belirtilen yaş sınırlarına uygun olması**,
- c) Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış olarak ithali öngörülmekle birlikte "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilecek Maddelere İlişkin Tebliğ" eki listede yer almayan münferit kullanılmış makine ve teçhizatın İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verildiğine dair Ekonomi Bakanlığından alınmış yazının ithalat sürecinde ibraz edilmesi,
- d) Kullanılmış komple tesis ithalatında yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde model yılı belirtilmiş olması halinde ithal edilecek tesisin model yılının uygunluğunun aranması, farklı modelde ise Ekonomi Bakanlığınca model yılının düzeltilmesi, hâlinde **GÜMRÜK VERGİSİ ARANMAZ**.
- (6) Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamına (6/10/2006 tarihinden önce) dâhil edilen kullanılmış komple tesis veya kullanılmış münferit makine ve teçhizat, teşvik belgesinin istinat ettiği kararlarda belirtilenler hariç olmak üzere İthalat Rejimi Kararında öngörülen gümrük vergisinden muaf tutulduğundan, kullanılmış tesis veya kullanılmış münferit makine ve teçhizatlara ait gümrük vergisi işlemleri, makine ve teçhizat listelerine Ekonomi Bakanlığı tarafından kaydedilen şerhler doğrultusunda gerçekleştirilir.

DEVİR, SATIŞ, İHRAÇ VE KİRALAM – Md.10

- (1) **Yatırım tamamlama vizesi YAPILMIŞ** teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması,
- Söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip **BEŞ YILI DOLDURMUŞ** olması hâlinde **SERBESTTİR**.
- Ancak, söz konusu satışların işletmenin **ASGARÎ BEŞ (5) YIL** süre ile **faaliyette bulunmasını engelleyecek mahiyet taşımaması gerekir**.

(2) Diğer taraftan;

- a) **Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın BEŞ YILINI DOLDURMAMIŞ** makine ve teçhizatın
- Yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte, **TEŞVİK BELGELİ BİR BAŞKA YATIRIM İÇİN DEVRİ**,
 - **TEŞVİK BELGESİ OLMAYAN** bir başka yatırımcıya **satışı, ihracı, kiralama**,
- b) Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin **TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ YATIRIMCI TARAFINDAN SATIN ALINMASI** ve bu durumu belgeleyen sözleşmenin ibrazı koşuluyla diğer bir yatırımcıya bedelsiz olarak geçici bir süre için verilmesi veya kiralama,
- c) **FİNANSAL KİRALAMA** işlemine konu makine ve teçhizatın devir, satış ve ihracat işlemleri,

EKONOMİ BAKANLIĞININ İZNİNE TABİDİR.

- (3) **TAMAMLAMA VİZESİ YAPILMAMIŞ** veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte **BEŞ (5) YILINI DOLDURMAMIŞ** makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için
- **YATIRIMIN BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMAMASI ŞARTI ARANIR.**
 - Bu tür durumlarda satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan **DESTEK UNSURLARI TAHSİL EDİLMEZ.**
 - Ancak yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan **DESTEK UNSURLARI** ilgili mevzuatı çerçevesinde **kısmen veya tamamen GERİ ALINIR.**
- (4) **BEŞ (5) YILLIK SÜREYİ DOLDURMAMIŞ** makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın **İZİNSİZ SATILDIĞININ TESPİT EDİLMESİ** hâlinde

- Satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili **tahsil edilmeyen GÜMRÜK VERGİSİ ve KATMA DEĞER VERGİSİ TAHSİL EDİLİR.**

(5) Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizata Ekonomi Bakanlığınca verilen devir, satış, ihracat ve kiralama izinleri Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) iletilir.

(6) Teşvik belgesinin "Özel Şartlar" başlıklı VI. bölümünde belgenin tamamlama vizesinin yapıldığı ve diğer şartların yerine getirildiğine ilişkin notun bulunmaması veya bunlardan birinin dahi yerine getirilmediğinin anlaşılması hâlinde; yatırımın devri, belge kapsamı makine ve teçhizatın devir, satış, ihracat veya kiralama ile ilgili taleplerde Ekonomi Bakanlığından izin yazısının getirilmesi veya anılan Müsteşarlıkça teşvik belgesinin ilgili bölümüne bu yönde gerekli not bilginin konulması sağlanır.

(7) Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir, satış, ihracat ve kiralama işlemlerinde gümrük idarelerince;

- a) Ekonomi Bakanlığınca devir, satış, ihracat ve kiralama işlemlerine ilişkin verilen izinde, herhangi bir müeyyide ön görülüp görülmediği hususuna dikkat edilir. Müeyyide ön görülmüş olması hâlinde Gümrük Kanunu ve teşvik mevzuatı uyarınca gerekli işlemler yapılır.
- b) Devir konusu makine ve teçhizata ait serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerine şerh düşülür. Devir alan firmadan, tüm yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair taahhütnameler alınır.
- c) Yatırımcı firma unvanı değişikliğinde, bu firmaya ait yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerine ilişkin ithal belgeleri üzerine yeni firma unvanı işlenir.

FİNANSAL KİRALAMA – Md.11

(1) Teşvik belgesi konusu makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yoluyla temini mümkündür.

(2) **FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ**, finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatlar için, **teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapması** ve sözleşme kapsamı yatırım mallarını **sözleşme yaptığı yatırımcıya kiralaması** durumunda

- **GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ ve KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLİR.**

(3) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için **FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ ADINA AYRI BİR TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMEKSİZİN** yatırımcının **teşvik belgesi dikkate alınarak** ve teşvik belgesini düzenleyen mercice onaylanan finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizat listesi ile ithalat işlemleri yapılır.

- Bu işlemlerde yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri **MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR.**

- (4) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın devir, satış ve ihraç işlemleri, finansal kiralama şirketi ve yatırımcının **BİRLİKTE MÜRACAAT ETMELERİ HÂLİNDE DEĞERLENDİRİLİR.**
- (5) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın yatırımcıya teslim tarihinden itibaren **BEŞ (5) YILLIK SÜRE DOLMADAN DEVREDİLMESİ** durumunda
- Her türlü yükümlülük **FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE AİTTİR.**
 - İflas veya sözleşmenin feshi veya yatırımın gerçekleşmemesi durumunda, **BEŞ (5) YILLIK SÜREYİ DOLDURMAMIŞ** makine ve teçhizat içeren teşvik belgeleri kapsamında yararlanılan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde **FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNDEN TAHSİL OLUNUR.**
 - Ancak, makine ve teçhizatın **BEŞ (5) YILLIK SÜREYİ DOLDURMASI** halinde teslim tarihinden sonraki işlemlerde 474 sayılı ve 3065 sayılı Kanunlar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere **YATIRIMCI SORUMLUDUR.**
- (6) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırım için kullanılmasının talep edilmesi halinde; finansal kiralama şirketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte müracaatına istinaden, teşvik belgeli bir yatırımcıya yapılacak sözleşmeye istinaden devredilebilir. Bu durumda devreden yatırımcının yatırım bütünlüğünün bozulması hâlinde söz konusu makine ve teçhizatın diğer yollardan temin edilecek şekilde tekrar ilave edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan kullanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.
- (7) Finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırımlarda, kiralamaya konu makine ve teçhizatın yatırımcıya teslim edilerek **BEŞ (5) YILLIK SÜRENİN DOLMASI KAYDIYLA,**
- Yatırımcıya ait teşvik belgesinin herhangi bir nedenle **iptali, finansal kiralama şirketine müeyyide uygulamayı gerektirmez.**
 - **BEŞ (5) YILLIK SÜRENİN DOLMAMASI** halinde, yatırımcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle **uygulanacak olan müeyyidelerden** finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata tekabül eden bölümü kısmen veya tamamen **FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNE DE UYGULANIR.**
 - Bu fıkranın uygulanmasında 474 sayılı ve 3065 sayılı Kanunlar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri dikkate alınır.
- (8) Sözleşmede devir yetkisinin tanınması halinde de finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat, **YATIRIMCININ UYGUN GÖRÜŞÜ OLMADAN BAŞKA BİR FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVREDİLEMEZ.**
- (9) Yatırımcının teşvik belgesi kapsamında bulunan kullanılmış makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir.
- (10) Finansal Kiralama Kanununun 23. maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip **en geç 3 ay içinde** kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulunulması ve sözleşmenin feshi halinde 6. fıkra hükümleri çerçevesinde devir yapılabilir.
- (11) Belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak Finansal Kiralama Kanunu hükümleri dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığının görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

TEŞVİK BELGESİNİN İPTALİ VEYA MAKİNE VE TEÇHİZATIN BELGE KAPSAMINDAN ÇIKARTILMASI – Md.12

- (1) Ekonomi Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle;
- a) **TEŞVİK BELGESİNİN İPTAL EDİLMESİ** durumunda, iptale ilişkin karar mezkûr Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanır.
- Gümrük müdürlüklerinin işlemlerin takibine ilişkin sorumlulukları yayım tarihinde başlar ve iptal kararları düzenli olarak takip edilerek üçüncü fıkra uyarınca işlemler tamamlanır.
- b) Belge iptal edilmeden makine ve teçhizatın belge kapsamından çıkartılması durumunda, Ekonomi Bakanlığınca çıkartılma nedeni ve herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususu Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir. Söz konusu makine ve teçhizata sağlanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınır.

- (2) Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizata ait istisna uygulanmış katma değer vergisi, teşvik belgesinin iptal edilmesi veya makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamından çıkarılması nedeniyle tahsil edilirken, Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca alınması gereken gecikme faizi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanır.
- (3) Ekonomi Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle **TEŞVİK BELGESİNİN İPTAL EDİLMESİ** halinde **GÜMRÜK İDARELERİNCE**;
- a) İptal edilen yatırım teşvik belgesine istinaden Ekonomi Bakanlığınca onaylanan makine ve teçhizat listesi kapsamında gümrüklerinden yapılan ithalat işlemleri tespit edilerek, **SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI** 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde **GERİ ALINIR**.
- b) İthalat için müracaatta bulunulması durumunda muafiyet uygulanmaz.

KIYMET, MİKTAR, ADET VE MENŞE ÜLKE FARKLILIKLARI – Md.13

- (1) İthal edilecek eşya ile yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı eşyanın cins, nevi, nitelik ve adedinde hiçbir farklılık olmaması hususuna dikkat edilir.
- (2) Yükümlülerce gümrüğe ibraz edilen yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi ile sevk faturası arasında **KIYMETE** veya **MENŞE ÜLKEYE** yönelik **DEĞİŞİKLİK OLMASI** halinde;
- a) Gümrük idarelerince, kalem bazında **%50'YE KADAR** (50 dahil) **KIYMET FARKLILIKLARINDA** 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 23 ila 31 inci maddeleri göz önünde bulundurularak ve **FATURA KIYMETİ ESAS ALINARAK İŞLEM YAPILIR**.
- b) Kalem bazında **%50'NİN DIŞINDA** kalan **kiymet farklılıklarında** teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından (Ekonomi Bakanlığı veya ilgili Sanayi Odası) makine ve teçhizat listesinde **GEREKLİ DÜZELTMENİN YAPILMASI SAĞLANIR**.
- (3) **MENŞE ÜLKE** ile ilgili olarak meydana gelebilecek değişiklikler için,
- Makine ve teçhizat listesinde **HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK İSTENİLMEYEN** ithal işlemi gerçekleştirilir.
- (4) Kısmi ithalatı, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde belirtilen adet ve miktara bağlı kalınır. Ancak kalem bazında kıymette %50'ye kadar (50 dahil) farklılık halinde bu maddenin (a) bendindeki hükümler çerçevesinde değişiklik istenilmeden işlem yapılır ve makine ve teçhizat listesine gerekli meşruhat (adet, miktar ve kıymetine ilişkin) verilerek eşyanın düşümü yapılır.
- (5) Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde; set, ünite, komple tesis ve bunun gibi ifadelerle tanımlanan ancak, bir defada ithal edilemeyen ve ayrıntılı dökümü yapılamayan makine ve teçhizatın adet ve miktarı aynı kalmak kaydıyla ithalatına izin verilebilir.
- a) Kısmi ithalatı yapılacak eşyanın faturaları, yatırımcı firmalar tarafından tasdik edilir ve gümrük idarelerine bu faturalarla birlikte kısmi ithalatı yapılacak eşyanın yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin hangi kalemine (set, ünite veya komple tesis) ait olduğuna ilişkin taahhütname verilir ve söz konusu eşyanın kıymeti üzerinden düşüm yapılarak ithalat işlemi gerçekleştirilir.
- b) Bu tür işlemler sonucunda gerçekleştirilen kısmi ithalatın kalem bazındaki toplam kıymetinin, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı o kaleme ait toplam kıymet üzerinden %50 oran içerisinde (50 dahil) kalmasına dikkat edilir.

TEŞVİK BELGESİ SÜRESİ – Md.14

- (1) İthalat sırasında, teşvik belgesinin geçerlilik süresine dikkat edilir. (Ek süreler de dahil)
- Sona ermiş teşvik belgesine istinaden, hiçbir şekilde beyanname tescil ve kabul işlemi yapılmaz.
- (2) Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatının **YATIRIM SÜRESİ İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILMAMASI** durumunda,
- Yatırım süresi içerisinde **kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış** veya **bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş** olduğunun tevsik edilmesi halinde,
- Yatırım mallarının ithaline yatırım süresi bitiş tarihini izleyen **DÖRT (4) AY İÇERİSİNDE** doğrudan gümrük idareleri tarafından izin verilir.

BEYANNAMENİN TESCİLİ VE KABULÜ – Md.15

- (1) Gümrük idarelerince, 2009/15199 sayılı Karar’a veya bu Karar’dan önce yayımlanan teşvik kararlarına istinaden düzenlenen teşvik belgesi kapsamı yatırım eşyasının ithaline ilişkin yükümlülere yapılacak taleplerde,
 - **Teşvik belgesi ile yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin ASLI ARANIR.**
 - Bu belgeler olmadan **beyannamenin tescil ve kabul işlemi yapılmaz.**
- (2) Herhangi bir nedenle **TEŞVİK BELGESİ** ve yurt dışından temin edilecek **MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ ASILLARINI**, tescil ve kabul sırasında ibraz edemeyen yükümlülerden, bu belgelerin **NOTER TASDİKLİ ÖRNEKLERİ BİR DİLEKÇE EKİNDE KABUL EDİLİR.**
 - Ancak, tahakkukun tebliğine kadar gerekli meşruhat verilmek üzere bu belgelerin asıllarının ibrazı zorunludur. İbraz edilmemesi durumunda ithal işlemi tamamlanmaz.
- (3) Beyannamenin tescili ve kabulü sırasında beyan edilen eşyanın, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı olması gerekir. Aksi takdirde, söz konusu eşya belge kapsamında değerlendirilmez.
- (4) Teşvik belgesinin sayı ve tarihi ile bu belgeye dayanak teşkil eden bakanlar kurulu kararı sayısı ile ithali gerçekleştirilen eşyanın, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı olduğu sıra numarası beyannameye yazılır, yatırım teşvik belgesinin ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin birer örneği diğer belgelerle birlikte beyannameye eklenir.

Tescil ve kabul memurunca, teşvik belgesinin geçerli olup olmadığı ve beyan edilen eşyanın yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilerek uygunluğu halinde beyanname tescil edilerek kabul işlemi yapılır.

BEYANNAMENİN TESCİLİ VE KABULÜNDEN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER – Md.16

- (1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında getirilen ve mavi hatta işlem gören beyannameler kapsamı eşya hariç olmak üzere muayene ile görevli memurca eşyanın tespiti ve tahakkuku yapıldıktan sonra uygunluğunun görülmesi durumunda, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin aslına gerekli meşruhat düşülerek yükümlüye iade edilir.
- (2) Fatura ile yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi arasında kıymet ve miktar yönünden farklılık bulunması halinde;
 - a) **KIYMETE YÖNELİK** kalem bazında %50’YE KADAR (50 dahil) farklılık için, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 23 ila 31 inci maddeleri de göz önüne alınmak kaydıyla
 - Yurt dışından temin edilecek **makine ve teçhizat listesinin üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek kalmadan** ithal işlemi, fatura kıymeti esas alınarak gerçekleştirilir.
 - b) **%50’Yİ AŞAN FARKLILIKLAR** için yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından (Ekonomi Bakanlığı veya ilgili sanayi odası) **gerekli düzeltme yapıldıktan sonra işlem sonuçlandırılır.**
 - c) **%50’Yİ AŞAN FAZLALIĞA** isabet eden katma değer vergisi ve varsa gümrük vergisinin yükümlü tarafından **peşin ödenmesinin talep edilmesi** durumunda yurt dışından temin edilecek **makine ve teçhizat listesinde herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan** bu tutarlar tahsil edilerek, **ithalata izin verilebilir.**
- (3) **MENŞE ÜLKE** farklılığında, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin üzerinde herhangi bir düzeltmeye gidilmeden işlem tamamlanır.
 - a) Makine ve teçhizat listesinde menşe ülke döviz cinsi ile faturada belirtilen döviz cinsinin farklı olması halinde, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihindeki çapraz kur paritesi dikkate alınır.
 - b) Kalem bazında %50 limiti içinde (50 dahil) kalan fark bulunması halinde bu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
- (4) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 61 inci maddesinin 3. fıkrası gereğince; gümrük idaresince tescil edilmiş veya kabul edilmiş beyanname, ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlayacağından, teşvik belgeli işlemlerde de beyanla beyan konusu eşyanın birbirine uyumlu olması esastır. Ancak beyanla beyan konusu eşyanın uyumuna karşın, yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi ile beyan olunan eşya arasında nitelik yönünden farklılık bulunması durumunda söz konusu listenin beyana uygun olarak teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından (Ekonomi Bakanlığı veya ilgili sanayi odası) düzeltilmesini müteakip işlem ikmal edilir.

(5) Ekonomi Bakanlığınca onaylanan teminatlı ithal edilecek makine ve teçhizat listesine istinaden yapılacak ithalat için;

- a) Beyanname tescili sırasında, Bakanlığın (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı ve Ekonomi Bakanlığınca onaylı teminatlı ithal edilecek makine ve teçhizat listesi aranır.
- b) Alınacak teminat tutarı; yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranda gümrük vergisi ve katma değer vergisi ile bunlara ait faizi kapsayacak şekilde olacaktır. Gümrük vergisi muafiyetinin öngörülmemesi halinde ise, bu husus katma değer vergisinin tahakkukunda dikkate alınır. Ancak, teminatlı ithalat işleminde, teminatlı ithal edilecek makine ve teçhizat listesinde kayıtlı eşyanın, teşvik belgesine dahil edilmesi halinde bile gümrük vergisi veya katma değer vergisinin birinin veya her ikisinin yatırım teşvik mevzuatına göre muafiyet ve istisna kapsamı dışında tutulacak olması halinde, muafiyet ve istisna uygulanmayarak vergi peşin alınır.
- c) Beyanname üzerinde, teşvik belgesi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin en son ibraz süresi açıkça belirtilir.
- d) Serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren **6 AY İÇİNDE** gerekli belgeyi ibraz etmeyen veya ek süre uzatım yazısını getirmeyen yükümlülerin verdikleri teminat derhal nakde çevrilir.
- e) Teminatın yükümlüye iadesinde veya nakde çevrilmesi halinde keyfiyet gümrük idaresince, Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) bildirilir.

DAHA ÖNCEKİ YILLARA AİT BAKANLAR KURULU KARARLARINA İSTİNADEN DÜZENLENMİŞ TEŞVİK BELGELERİ İÇİN UYGULANABİLECEK HÜKÜMLER – Md.17

- (1) Daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği karar ile diğer ilgili kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunur. Talep edilmesi halinde bu Tebliğin istinat ettiği Kararın lehe gelen hükümleri uygulanır. Ancak ithal eşyası için kayıtlı bulunduğu yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde gümrük vergisi ve fon öngörülmüş olması halinde bu vergi ve fon tahsil edilir.
- (2) Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen teşvik belgesi kapsamı yatırımın finansal kiralama işlemi ile gerçekleştirilmesinin talep edilmesi halinde, finansal kiralama şirketinin müracaat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARAR VE TEBLİĞ HÜKÜMLERİNİN İHLALİ HALİNDE GÜMRÜK İDARELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER – Md.18

- (1) Gerek yürürlükte olan karar ve tebliğ, gerekse daha önceki karar ve tebliğ hükümleri gereğince teşvik belgesi kapsamında yurt dışından getirilerek serbest dolaşıma sokulan makine ve teçhizatın tümünün veya bir bölümünün ithal tarihi üzerinden istinat ettiği karar ve tebliğlerde belirtilen süre geçmeden izinsiz olarak satışı, devri veya temlikinin tespiti halinde ithalat sırasında uygulanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınır.
- (2) İthal makine ve teçhizatın tümünün veya bir bölümünün ithal tarihi itibarıyla süre dolmadan izinsiz olarak satışı, devri veya temlik ile ilgili fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinden, teşvik belgesinin iptal edildiği veya belge kapsamındaki makine ve teçhizat için destek unsurlarının kaldırıldığı hallerde;
 - a) Yararlanılan destek unsurlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde tahsili sağlanır.
 - b) Yatırımcıların haklı bir neden olmaksızın, tahsis amacına yönelik olarak ithal ettikleri eşyayı, ithal amacı dışında yatırım teşvik belgesinde belirtilen şartlara aykırı veya izinsiz olarak kullandıkları veya sattıklarının tespiti halinde, 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükmüne muhalefet nedeniyle suç duyurusunda bulunulur.
 - c) Yukarıda belirtilen eylemden dolayı aynı zamanda ceza koyan diğer yasa hükümlerinin de ihlali halinde (evrakta sahtecilik suçlarında TCK hükümleri gibi) söz konusu yasa hükümleri uyarınca işlem yapılır.

YETKİ

- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlar ile özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

YÜRÜTME

- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bakanlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2025/1)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, 29/5/2025 tarihli ve 9903 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

TANIMLAR – Md.3

- **BAKAN:** Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
- **BAKANLIK:** Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
- **GENEL MÜDÜRLÜK:** Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,
- **KARAR:** 9903 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı,
- **KOMİTE:** Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Stratejik Hamle Programı Değerlendirme Komitesini,
- **KULLANICI:** Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Tebliğ kapsamındaki yatırımcıdan istenecek bilgileri E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişiler,
- **KULLANIM KILAVUZU:** E-TUYS üzerinden yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü iş ve işlemin kullanıcılar tarafından nasıl gerçekleştirileceğini içeren ve Bakanlık internet sitesinde yer alan dokümanı,
- **DİĞER HARCAMA:** Etüt ve proje harcamaları, teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın ithalat ve gümrükleme harcamaları, nakliye, montaj ve sigorta harcamaları, belge konusu yatırım ile ilgili kur farkı ve faiz veya kâr payı harcamaları ile yatırım harcaması niteliğindeki maddi olmayan duran varlık (marka, lisans, know-how ve benzeri) harcamalarının toplamı,
- **ENTEGRASYON:** Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünüyle nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımları,
- **KOMPLE YENİ YATIRIM:** Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları,
- **MODERNİZASYON:** Mevcut bir tesiste makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini, modelinin değiştirilmesini veya üretim ve hizmet süreçlerinin teknolojik iyileştirmelerle verimliliğinin artırılmasını içeren yatırımları,
- **NAKİL:** Mevcut bir tesiste bulunan makine ve teçhizatın teşvik belgesine konu yatırım yerine taşınması durumunu
- **TEVSİ:** Mevcut bir yatırımda üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımları,
- **ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME:** Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlarını ifade eder.

TEŞVİK BELGESİ – Md.4

- (1) **TEŞVİK BELGESİ,** Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden,
- Yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan bir belge olup
 - Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir.
- (2) Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak
- Diğer mevzuat hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliğine mesnet teşkil etmeyeceği gibi
 - Söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz.

MÜRACAAT – Md.5

- (1) Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sitesi vasıtasıyla elektronik ortamda **TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN MÜRACAAT EDEBİLİR.**
- (2) **KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞ** tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi **MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.**

MÜRACAAT MERCİİ – Md.6

- (1) Teşvik belgesi ile ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından E-TUYS aracılığıyla **BAKANLIĞA MÜRACAAT** edilir.

TEŞVİK BELGESİ MÜRACAAT ŞEKLİ VE MÜRACAATTA ARANACAK BELGELER – Md.7

- (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi gerekir;
- a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Sosyal Güvenlik Kurumunun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu belge.
- b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” bulunması gereken yatırım konuları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan çevresel etki değerlendirmesine ilişkin karar ve/veya çevresel etki değerlendirmesine dair karara ilişkin yazı.
- c) Kapsamı Genel Müdürlükçe belirlenecek yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı.
- ç) Teşvik belgesi müracaatında bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken belgeler.
- d) Yatırım tutarı 1 milyar TL ve üzerinde olan yatırımlar için 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın EK-1’inde belirtilen formatta hazırlanmış fizibilite raporu.
- e) Yatırımın konusuna, niteliğine, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.
- (2) Teşvik belgesi ile ilgili iş ve işlemler için kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde **E-TUYS üzerinden yüklenen evrakin BAKANLIĞA AYRICA İBRAZİ ARANMAZ.**
- Kullanıcılar tarafından e-İmza uygulaması kapsamında E-TUYS’a yüklenen her türlü belge ve/veya evrakin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı hesap verme sorumluluğu, müracaat tarihinden itibaren **ON (10) YIL BOYUNCA YATIRIMCIYA AİTTİR.**

- (3) E-TUYS’ta kayıtlı teşvik belgesi Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda paylaşılabılır.

TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – Md.8

- (1) Teşvik belgesi düzenlenmesi talep edilen yatırım projelerinin; Karar ve Karara istinaden yapılan düzenlemelerde belirtilen şartları sağlaması ve makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik açıdan yapılacak değerlendirme ve gerektiğinde ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan alınacak görüşler sonucunda uygun bulunması halinde, yatırıma ait teşvik belgesi ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri **Genel Müdürlükçe onaylanır.**
- (2) Teşvik belgesinin düzenlenmesine mesnet teşkil edecek bilgilerin eksik ve/veya çelişkili olması halinde, yatırımcının müracaatı değerlendirmeye alınmaz.
- Bu durumun giderilmesine yönelik müracaatlar, en son müracaatın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilir.
- (3) Teşvik belgesi ile ilgili müracaatların değerlendirilmesi aşamasında tespit edilen eksiklerin tamamlanması için yatırımcıya Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur.
- Bildirimde **eksiklerin tamamlanması için süre belirtilmeyen hallerde** bu süre **OTUZ (30) GÜNDÜR.**
- Süresi içinde belirtilen eksikler tamamlanarak müracaat edilmesi kaydıyla ilk müracaat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri kapsamında işlem tesis edilir.

- (4) Müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan yatırımcılar sorumlu olup, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde, Genel Müdürlükçe teşvik belgesi iptal edilebileceği gibi belge iptalini gerektirmeyen durumlarda belge kapsamında sağlanan desteklerin ilgili kısmı müeyyide uygulanmak suretiyle geri alınır.
- (5) Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında değerlendirme süreci devam eden yatırım projeleri, yatırımcı talebine istinaden ilgili programa başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla Sektörel Teşvik Sistemi kapsamında yer alan diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde değerlendirilebilir ve teşvik belgesi düzenlenebilir. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda Sektörel Teşvik Sistemi kapsamında düzenlenen belgeye ilişkin destekler olumlu sonuçlanan programa uygun olacak şekilde revize edilebilir.
- (6) Beşinci fıkra hükmü mülga 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara istinaden Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirme süreci devam eden müracaatlar için Kararın geçici 1 inci maddesi çerçevesinde uygulanır.

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMİYEN HARCAMALAR – Md.9

- (1) **MÜRACAAT TARİHİNDEN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ** bulunan yatırım harcamaları

– **TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEZ.**

- (2) Teşvik belgesi kapsamında;

a) **HAM MADDE, ARA MALI, İŞLETME MALZEMESİ** ve **YEDEK PARÇA**,

b) **KULLANILMIŞ YERLİ** makine ve teçhizat,

c) **KARAYOLU NAKİL VASITALARI** ve **HER TÜRLÜ BİNEK ARAÇLARI** (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar ile madencilik yatırımlarında, apronda veya limanda kullanılan trafiğe çıkamayacak nitelikte olan araçlar hariç),

ç) Havayolu ile **yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki** diğer yatırımlar için **UÇAK** ve **HELİKOPTER**,

d) Mevcut makine ve teçhizatın **TAMİR, BAKIM** ve **REVİZYONUNA** yönelik harcamalar,

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.

- (3) **TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARINDA** odalar ve ortak kullanım alanlarındaki makine ve teçhizat, endüstriyel mutfak ekipmanları, tanı ve tedaviye ilişkin tıbbi cihazlar, çamaşırhane ekipmanları, soğuk hava depoları, ısıtma-soğutma sistemleri (tesisat hariç) ile yangın uyarı ve söndürme sistemleri dışında kalan ekipmanlara makine ve teçhizat listelerinde yer verilmez.
- (4) **EĞİTİM, KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ YATIRIMLARINDA** derslik, laboratuvar ve ortak alanlarda kullanılan demirbaşlar, endüstriyel mutfak ekipmanları, toplantı ve spor salonu demirbaşları, ısıtma-soğutma sistemleri (tesisat hariç) ile yangın uyarı ve söndürme sistemleri dışında kalan ekipmanlara makine ve teçhizat listelerinde yer verilmez.
- (5) İkinci fıkrafta belirtilenler dışında, teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyecek harcamalar sektörel özellikler dikkate alınarak proje bazında belirlenir. Kararda belirtilen makine ve teçhizat tanımına uymayan ancak mal ve hizmet üretimine yardımcı niteliği bulunan demirbaşlara makine ve teçhizat listelerinde yer verilebilir.
- (6) Teşvik belgelerine ait ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde **İNŞAAT MALZEMELERİNE YER VERİLMEZ.**
- (7) **TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI YATIRIMLARIN FİNANSMANINDA KULLANILAN KREDİLERE İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİ** ve döviz kredisi ya da dış kredi ile sabit kıymet temin edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, teşvik belgesi kapsamı sabit kıymetin aktifleştirme tarihine kadar maliyete intikal ettirilen kısmı dışında kalan **KUR FARKI** ve **FAİZ GİDERİ** teşvik belgesi kapsamında **YATIRIM HARCAMASI OLARAK KABUL EDİLMEZ.**

BELİRLİ YATIRIMLARDA ARANAN NİTELİKLER – Md.10

- (1) **Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımlarında**; güneş panellerinin üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak yurt içinde üretilmiş hücreden üretilmiş olması ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin yurt içinde üretilmiş olması gerekir.
- (2) **Rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımlarında**; kanat ve kulelerin yurt içinde üretilmiş olması, 1/1/2026 tarihi itibarıyla yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamı yatırımlarda ise kanat, kule, jeneratörün veya naselin jeneratörünün yurt içinde üretilmiş olması gerekir. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihaleleri sonucu sözleşme imzalama hakkı kazanmış olan ve yine bu tarihten önce ön lisans veya lisans almış olan rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımlarında bu nitelik aranmaz.
- (3) **Veri merkezi yatırımlarına yönelik komple yeni veya tevsi niteliğinde teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaatlarda**, TS EN 50600 standardı kapsamında minimum Kullanılabilirlik Sınıfı 3 (AC:3), minimum Koruma Sınıfı 4 (PC:4), minimum Enerji Ayrıntı Seviyesi 3 (GL:3) olan TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesinin sunulması gerekir.

- Teşvik belgesine konu veri merkezinde kısmi hesaplama yapılmayan tam doluluk oranında “Güç Kullanım Etkinliği (PUE)” değerinin azami 1,65 olması ve en az 2 telekom operatörüne ait fiber optik kablunun sonlanması gerekir. Yatırımın tamamlanmasını müteakip, bu fıkra da belirtilen standartların sağlandığına ilişkin TSE Veri Merkezi Tesis Belgesinin sunulması zorunludur.
- (4) Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi kapsamında değerlendirilen yatırımlarda, bilgi teknolojisi ekipman ve yazılım yatırımlarının kurulacağı veri merkezlerinin TSE Veri Merkezi Operasyon Belgesi bulunması ve bu veri merkezlerinde en az 2 telekom operatörüne ait fiber optik kablunun sonlanması zorunludur. Bu yatırımlar ile kurulacak altyapı birden fazla veri merkezinde yer alabilir.
- (5) **Elektrikli araçlar ve elektronik cihazlar için şarj istasyonlarının işletilmesine yönelik yatırımlara** teşvik belgesi düzenlenebilmesi için her bir ünitenin asgari 120 kW hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekir.
- 1/1/2026 tarihi itibarıyla teşvik belgesi kapsamında temin edilecek ünitelerin yurt içinde üretilmiş olması gerekir.

YATIRIM CİNSLERİ – Md.11

- (1) Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak **YATIRIM CİNSLERİ** komple yeni, tevsî, modernizasyon, ürün çeşitlendirme, entegrasyon ve nakilden oluşur.
- (2) Komple yeni, tevsî, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların **aynı il sınırları içinde olması gerekir.**
- (3) Yatırımın karakteristiği gereği muhtelif illerde olması gereken yatırım konuları için ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.
- (4) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın bir bölümünün yatırım yeri ya da konusu açısından kalan kısma görece daha yüksek destek oran ve sürelerde desteklenebilecek durumda olması halinde yatırımın tamamı görece daha düşük oran ve süreler dikkate alınarak desteklenir.

STRATEJİK HAMLE PROGRAMI – Md.12

- (1) Genel Müdürlük Stratejik Hamle Programı kapsamında sunulan desteklerden faydalanmak isteyen yatırımcıların müracaatlarını Kararın 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kriterler çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutar. Kararda bahsi geçen fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirme EK-1’de belirtilen listeye göre, (c) bendine ilişkin değerlendirme EK-2’de belirtilen yöntemle göre yapılır.
- (2) Stratejik Hamle Programı kapsamında değerlendirilmek üzere yapılan müracaatlar, Kararın 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kriterleri sağladığını tevsik eden bilgi, belge ve raporları ihtiva etmelidir.
- (3) Genel Müdürlük; ön değerlendirme neticesinde Kararın 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen beş kriterden üçünü sağladığı tespit edilen projeleri fizibilite raporu hazırlanmasını teminen, protokol imzalanan ve yatırımcının tercih ettiği bir kalkınma ve yatırım bankasına iletir. Proje ile ilgili bilgi ve belgeler, eş zamanlı olarak arz güvenliği değerlendirmesinin yapılmasını teminen Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğüne iletilir.
- (4) Genel Müdürlük; fizibilite raporunu, Bakanlık Sanayi Genel Müdürlüğü değerlendirmesini ve diğer bilgi ve belgeler çerçevesinde değerlendirme raporunu Komiteye sunar.
- (5) Projenin değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge temin edilebilir.
- (6) Stratejik Hamle Programı kapsamında desteklenecek projelerin ve sağlanacak destek unsurlarının belirlenmesine ilişkin **nihai karar yetkisi Komiteye aittir.** Komite, fizibilite raporu ve EK-3’te yer alan puanlama tablosunda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirme yapmak üzere **tüm üyelerin katılımı ile toplanır.**
- Her bir üye tarafından **100 PUAN ÜZERİNDEN YAPILAN PUANLAMA SONUCUNDA**, üyelerin yarısından fazlasının **70 VE ÜZERİ PUAN VERMESİ** ve projeye ilişkin puan ortalamasının en az 70 olması durumunda proje olumlu sonuçlandırılabilir.
- (7) Komite tarafından Stratejik Hamle Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırım projeleri için Genel Müdürlükçe teşvik belgesi düzenlenir.
- (8) Yatırımın kapasite, katma değer, nihai ürün gibi karakteristik niteliklerinde değişikliğe yol açan revize talepleri Komite tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.
- (9) Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen ön değerlendirmede kullanılan verilerin piyasa şartları gereği bilahare değişmesi durumunda, desteklerle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmaksızın teşvik belgesi geçerliliğini muhafaza eder.
- (10) Üçüncü fıkra kapsamında hazırlanacak fizibilite raporunun formatı ve kapsamı ile uygulamadaki diğer esaslar, Genel Müdürlük ile kalkınma ve yatırım bankaları arasında imzalanan protokol ile belirlenir.

BAŞLAMIS İŞLEMLER VE MAHRECE İADE – Md.13

(1) Yatırım süresi içinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan **ÖDEME ŞEKİLLERİNDEN HERHANGİ BİRİ İLE İTHALAT İŞLEMLERİNE BAŞLANILMIŞ** veya **BEDELİ KISMEN** ya da **TAMAMEN ÖDENMİŞ ANCAK İTHALATI GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞ** makine ve teçhizatın ithaline,

- **GÜMRÜK İDARELERİNCE** belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle **İZİN VERİLİR**.
- Bu şekilde ithalatı yapılan makine-teçhizat, teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından da faydalandırılır.

(2) Teşvik belgesinin **YATIRIM SÜRESİ İÇİNDE**;

- a) Evsafa uygun çıkmaması sonucu, eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip **GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE** yurt dışına iade edilecek makine ve teçhizatın,
- b) **Tamir, bakım veya diğer nedenlerle** yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizatın,

MAHRECE İADE İŞLEMLERİ için **DOĞRUDAN** gümrük idaresine müracaat edilir.

Bu yöndeki talepler ilgili gümrük idaresince, gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır.

KULLANILMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT İTHALİ – Md.14

(1) Kullanılmış komple tesislerin ithaline yönelik talepler, Genel Müdürlükçe proje bazında değerlendirilir. (Karayolu nakil vasıtaları hariç)

- Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen bu tesisler, yatırım konusuna bağlı olarak yardımcı tesislerden bağımsız, bir mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya teşvik belgesinde kayıtlı üretimi yapabilecek bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluşabilir.
- **Kapasite artışı oluşturmayan** ve mevcut bir üretim hattında gerçekleştirilen tamamlama niteliğindeki makine grupları yatırımları **KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS OLARAK DEĞERLENDİRİLMEZ**.
- **FARKLI FİRMALARDAN TEMİN EDİLEN** münferit makine ve teçhizat ile **TESİS OLUŞTURULAMAZ** ve söz konusu tesislerin revizyon ve ticareti ile iştigal eden firmalardan da **TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İTHALAT YAPILAMAZ**.

(2) Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine ve teçhizatın **MODEL VE İMAL YILLARINI DA GÖSTERİR** dökümlü fatura veya proforma fatura asılları ile birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir.

(3) Kullanılmış makine ve teçhizat temininde, Karar hükümleri ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak;

- a) 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı uyarınca **ilgili yıla ait Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizat** (karayolu nakil vasıtaları hariç),
- b) İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat,

Teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

(4) Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın **AMACI DIŞINDA KULLANILMASI HALİNDE** sağlanan **DESTEKLER** ilgili mevzuat hükümleri kapsamında **GERİ ALINIR**.

- Söz konusu makine ve teçhizat, kullanılmış komple tesis kapsamında temin edilmiş ise, **KULLANILMIŞ KOMPLE TESİSİN TAMAMI**, gümrüklerce yapılacak **tüm masraflar yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle TASFİYE EDİLMEK ÜZERE GÜMRÜKLERE TERK EDİLİR**.

FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ – Md.15

(1) Faiz veya kâr payı desteği uygulamasına ilişkin esaslar, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında imzalanan protokol ile belirlenir.

(2) Teşvik belgesinde faiz veya kâr payı desteği öngörülen yatırımcılar faiz veya kâr payı desteğinden yararlanabilmek için Genel Müdürlük ile protokol imzalayan aracı kurumlardan birine başvurur. Aracı kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kredi kullanımı veya finansal kiralama sözleşmesi yapılması uygun görülen projelere ilişkin faiz veya kâr payı desteği müracaatları, yatırımcı adına protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde aracı kurumca Genel Müdürlüğe yapılır. Müracaatın, Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülmesi gerekir.

(3) Faiz veya kâr payı desteği ödemesinin yapılabilmesi için yatırımcı tarafından;

- a) 5510 sayılı Kanun uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil ve/veya taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının,

b) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki on beş gün içinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına,

Tevsik edilmesi gerekmektedir.

(4) Sektörel Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen yatırımlar için Bakanlıkça faiz veya kâr payı desteği ödemelerinin vadeyi takip eden ayın sonuna kadar yapılması esastır. Ancak, Hazine nakit dengesi veya diğer zorunlu haller nedeniyle ödeme tarihinde Bakanlıkça değişiklik yapılabilir.

TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA HAMLESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÖDEMELER – Md.16

- (1) Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında yapılacak faiz veya kâr payı desteği veya makine desteği ödemeleri, yatırım harcamasının yapıldığı yılı takip eden yıl Bakanlıkça ibraz edilecek yatırım ilerleme raporunda belirtilen yatırım tutarı esas alınarak hesaplanan destek hak ediş tutarı kadar yapılır.
- (2) Yatırım ilerleme raporunun her yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar ibraz edilemeyen harcamalar takip eden yıllar için hazırlanacak yatırım ilerleme raporu ile ibraz edilebilir. Yatırım ilerleme raporunda yer alan harcamalar her yıl için ayrı ayrı ve toplu olarak belirtilir. Yatırımın durumuna ilişkin görsellere ve değerlendirmelere, yatırımın termin planına uyumuna dair değerlendirmelere ve risk analizine ayrıca yer verilir.
- (3) Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında yapılacak faiz veya kâr payı desteği veya makine desteği ödemelerinin, hak ediş tutarının onaylandığı tarihi takip eden Mart, Haziran veya Eylül aylarında yapılması esastır. Ancak, Hazine nakit dengesi veya diğer zorunlu haller nedeniyle ödeme tarihinde Bakanlıkça değişiklik yapılabilir.
- (4) Faiz veya kâr payı desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcı adına kullanıcı, yatırım ilerleme raporunu E-TUYS'a yükler. Aracı kurumlar tarafından Bakanlıkça gönderilen kredinin ve/veya borçlanmanın vadelerinde yapılıp yapılmadığına ilişkin geri ödeme bildirimleri de dikkate alınarak tespit edilen tutar hak ediş tutarı çerçevesinde firmaya aktarılır.
- (5) Makine desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar yatırım ilerleme raporu ile birlikte rapor döneminde Kararın 16. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan makine harcamalarına ilişkin bilgileri E-TUYS'a yükler. Uygun görülen makine bedeli üzerinden tespit edilen tutar hak ediş tutarı çerçevesinde firmaya aktarılır.
- (6) Yatırımcı, Genel Müdürlüğün dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri çerçevesinde yapacağı inceleme için ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek ile yükümlüdür.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ – Md.17

- (1) Sigorta primi işveren hissesi desteği, komple yeni yatırımlarda teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımla sağlanan istihdam, diğer yatırım cinslerinde ise mevcuda ilave edilen istihdam için uygulanır. Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinslerinde, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay için prim desteği uygulanmaz.
- (2) İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı ödemiş olması gerekir. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.
- (3) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlerin, tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay yapılması esastır. Ancak, bu uygulama tarihlerinde Bakanlıkça değişiklik yapılabilir. Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına ise, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirim takip eden aydan itibaren başlanır. Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde kayıtlı süre kadar destekten yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.
- (4) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülür.
- (5) Genel Müdürlükçe, tamamlama vizesi yapılan ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilecek teşvik belgesi sahibi yatırımcılara ilişkin olarak firma ünvanı, teşvik belgesi tarih ve sayısı, yatırım yeri, Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarası, yatırımın cinsi, mevcut istihdam, ilave istihdam, vergi dairesi, vergi numarası, destekten yararlanma oranı ve destekten yararlanma süresi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca, destekten yararlanacak yatırımcılar için;
 - a) Desteğin uygulanacağı aya ait prim ve hizmet belgesinde belirtilen sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutar ve Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın tamamının ödendiğinin,

- b) 5510 sayılı Kanun uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil ve/veya taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının,
- c) 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki on beş gün içinde vadesi geçmiş borcunun olmadığının, tespit edilmiş olması gerekir.
- (6) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasını müteakip EK-7’de yer alan formata uygun şekilde Bakanlıktan toplu aktarım talebinde bulunulur. Ödemeye esas istihdam sayısının ve Bakanlıktan aktarımı talep edilen tutarın doğruluğundan Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur.
- (7) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste istihdam edilen sigortalı sayısının tespitinde, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarası altında ilgili mevzuatta belirtilen araçlarca istihdam edilen sigortalı sayısı da dikkate alınabilir.
- (8) Kararın 18/7 fıkrası kapsamında desteklenen gemi inşa yatırımlarında uygulamaya, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak üzere teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden aydan itibaren başlanır.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ – Md.18

- (1) 17. maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. fıkraları hükümleri sigorta primi desteği için de uygulanır.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ – Md.19

- (1) Diğer kurum ve kuruluşlarca yatırım yerine bağlı olarak düzenlenen ve teşvik belgesi düzenlemesine dayanak teşkil eden izin, ruhsat veya belge olması halinde; teşvik belgesinin düzenlenmesi aşamasında, gerekli diğer belgelerin tam ve eksiksiz olması ve yararlanılmak istenen teşvik sistemi kapsamındaki diğer şartların sağlanması kaydıyla, yatırım yerine bağlı olarak tahsis yapılabileceğine yönelik ön değerlendirme görüşü **Genel Müdürlük tarafından** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli **Emlak Genel Müdürlüğü** veya **Bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne** iletilir.
- (2) Yatırım yeri tahsisine yönelik iş ve işlemlerde, ilgili mevzuat hükümleri esastır.

MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER İLE HARCAMALARIN E-TUYS’A YÜKLENMESİ – Md.20

- (1) Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithal ve yerli makine ve teçhizat teminlerinde, alımı gerçekleştirilecek her bir makine ve teçhizat için alım yapılmadan önce kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde işlem başlatılması gerekir.
- (2) Teşvik belgesi kapsamı ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste değişikliği yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.
- (3) Kararın 5 inci maddesinin on birinci ve on ikinci fıkralarının yürürlüğe gireceği tarihe kadar ithal ve yerli makine ve teçhizat alımları dışında kalan yatırım dönemine ait her türlü yatırım harcamasının (bina-inşaat, diğer harcamalar vb.), gerçekleşmesini müteakip kullanıcılar tarafından E-TUYS üzerinden kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kaydı gerçekleştirilir.

TEŞVİK BELGESİNİN REVİZESİ – Md. 21

- (1) Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerlerde, tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda Genel Müdürlük tarafından **yatırımın her aşamasında değişiklik yapılabilir.**
- (2) Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi ve ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir.
- (3) **Yatırımcı bilgilerinde değişiklik yapılması durumunda BAKANLIĞA MÜRACAAT EDİLMEKSİZİN** yatırımcı adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta günceller. (Ünvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgiler)

YATIRIM KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ – Md.22

- (1) Yatırım konusu **değişikliği talepleri için Bakanlığa başvurulur.**
- (2) Yatırımcı tarafından yeni yatırıma ilişkin olarak verilecek bilgilere istinaden ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da dikkate alınarak, Genel Müdürlük tarafından teşvik belgesi üzerinde yatırım konusuna ilişkin değişiklik yapılabilir. Yatırım konusu değişikliğinden önce satın alınmış ancak, yeni yatırım konusu ile ilgili olmayan makine ve teçhizat için uygulanan destekler ilgili mevzuat kapsamında geri alınır.

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ – Md.23

- (1) Teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı **FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE TEMİN EDİLEBİLİR.**
- (2) Finansal kiralama şirketinin gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası desteklerinden yararlanabilmesi için, teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapılmış olması ve Genel Müdürlük tarafından finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat listesinin onaylanmış olması gerekir.
- (3) Yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak finansal kiralama şirketi adına yerli temin ve/veya ithalat işlemleri yapılır. Bu işlemlerde **yatırımcı, finansal kiralama şirketleri ile müteselsilen sorumludur.**
- (4) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın, yatırımcının mülkiyetine geçiş tarihine kadar Genel Müdürlüğün izni olmaksızın üçüncü kişilere satışı veya kiralanması durumunda her türlü sorumluluk finansal kiralama şirketine aittir. İflas, sözleşmenin feshi veya yatırımın gerçekleşmemesi durumunda, yatırımcının mülkiyetine geçmemiş makine ve teçhizat için faydalanan gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası ilgili mevzuat kapsamında finansal kiralama şirketten, varsa faydalanan diğer destekler yatırımcıdan geri alınır.
- (5) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın başka bir finansal kiralama şirketine devri, ancak yatırımcının uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayına istinaden yapılabilir.
- (6) Bu maddede belirtilmeyen hususlarda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

TEŞVİK BELGESİ İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER – Md.24

- (1) Sadece modernizasyon cinsinde teşvik belgesi düzenlenebilen konularda düzenlenecek teşvik belgelerinde modernizasyona yönelik olarak aktiflerden düşülecek makine ve teçhizatın asgari üç yıl firmanın aktifinde bulunmuş olması ve aktiflerden düşmeye yönelik satışlarda satışı yapan firmanın ortakları ve birinci derece yakınlarının satın alan firma ortaklık yapısında yüzde ellinin üzerinde pay sahibi olmamaları şartı aranır.
- (2) Lisanssız faaliyet kapsamında güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları için düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesine konu yatırımın, Kararın 25 inci maddesi kapsamında bütün halinde başka bir yatırımcıya belge üzerinde ünvan değişikliği yapılmak suretiyle devredilmesine ilişkin talepler uygun görülmez.
- (3) Kararın EK-4'ünde yer alan listede bulunan makine ve teçhizat için yurt içinde üretilmiş olması kaydıyla makine desteği sağlanabilir.
- (4) Kararın 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmüne istinaden düzenlenen teşvik belgelerinin Kararın 25 inci maddesi çerçevesinde devredilmesi halinde, taşınmaya konu makine ve teçhizat için sağlanan sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi hissesi desteği durdurulur.
- (5) Teşvik belgesi müracaat tarihindeki Kararda belirtilen destek üst limitleri bu müracaata istinaden düzenlenen teşvik belgesi için yeniden değerlemeye tabi tutulmaz.

MÜCBİR SEBEP VE FEVKALADE HÂL DURUMLARI – Md.25

- (1) Teşvik belgesi müracaatı ile tamamlama vizesi işlemleri sonuçlanıncaya kadarki süreçte devam eden işlemlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen haller mücbir sebep ve fevkalade hâl durumları olarak değerlendirilir:
 - a) Yangın, deprem ve su basması gibi doğal afetler (İlgili resmî kurumlardan alınacak yazı ile varsa sigorta hasar ekspertiz raporu aranır.).
 - b) Yatırımcının faaliyetlerinden kaynaklanmayan nedenlerle kamu idarelerinin aldığı kararlar ve uygulamalar sonucu yatırımcının faaliyet ve/veya yatırım yapamaz hale gelmesi (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı aranır.).
 - c) Grev ve lokavt (Resmî kurumlardan alınacak yazı aranır.).
 - ç) Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali.
 - d) Yatırımcının çoğunluk hissesi sahiplerinin ölümü (Mahkeme kararı aranır.).
 - e) Yatırımcının iradesi ve kusuru dışındaki sebeplerle yatırım teşvik belgesi kapsamı sabit kıymetlerin elden çıkması veya kullanılamaz hale gelmesi (Resmî kurumlardan alınacak yazı aranır.).
- (2) Mücbir sebep ve fevkalade hâl durumunun kabulü için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.
- (3) Mücbir sebep ve fevkalade hâl durumlarından herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez.
- (4) Mücbir sebep ve fevkalade hâl durumu neticesinde yatırımın kısmen ya da tamamen gerçekleştirilememesi halinde, kullanılamaz hale gelen yatırım harcamaları için sağlanan destekler geri alınmaz ancak durdurulur.

TAMAMLAMA VİZESİ – Md.26

- (1) Kullanıcı tarafından, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip üç ay içinde, yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve EK-4'te belirtilen bilgi ve belgelerin E-TUYS üzerinden elektronik ortama yüklenmesi suretiyle Bakanlığa müracaat edilir.
 - (2) Ekspertiz işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacak olması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Genel Müdürlükten **en az iki, en fazla üç personel görevlendirilir.**
 - Genel Müdürlük tarafından kalkınma ajansları, Bakanlık il müdürlükleri veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) il müdürlüklerinin görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi, görevlendirilen mercinin kadrolu iki personeli tarafından gerçekleştirilir ve EK-6'da yer alan yatırım tamamlama ekspertiz raporu hazırlanarak bir ay içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
 - Genel Müdürlükçe sonuçlandırılan tamamlama vizesi işlemleri ile ilgili olarak yatırımcıya ve ekspertiz işlemini yapan mercie bilgi verilir.
 - (3) Ekspertiz işlemi için görevlendirilen personele Kararda belirtilen ücret dışında kamu kaynaklarından ya da yatırımcı tarafından **herhangi bir ödeme yapılmaz.**
 - (4) Mücbir sebep ve fevkalade hâl durumları nedeniyle tamamlama vizesine ilişkin aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilişkin talepler;
 - a) Teşvik belgesi kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örneklerinin,
 - b) Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshalarının,
 - c) Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgelerin,
 - ç) Bina-inşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneğinin,
 - d) Mücbir sebep ve fevkalade hâl durumunu tevsik eden ilgili resmî kurumlardan alınacak yazının,
- Genel Müdürlüğe ibraz edilmesini müteakip sonuçlandırılabilir. Kararın 5 inci maddesinin on birinci ve on ikinci fıkralarının yürürlük tarihi itibarıyla (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz.
- (5) Elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile yatırım teşvik belgesi ile ilgili şartların sağlandığına ilişkin EK-8'de yer alan rapora istinaden yapılabilir.

YENİDEN DEĞERLEME – Md.27

- (1) Kararda yer alan tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranı dikkate alınarak 1.000 TL ve üzerindeki tutarlar yüzler basamağına, 1 milyon TL üzerindeki tutarlar yüz binler basamağına, 100 milyon TL üzerindeki tutarlar milyonlar basamağına yuvarlanmak suretiyle güncellenerek Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER – Md.28

- (1) 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) ile 15/3/2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

DAHA ÖNCEKİ KARARLARA İLİŞKİN UYGULAMA

- GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki mülga Devlet yardımlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve bu dayanak kararın uygulanmasına ilişkin yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri çerçevesinde devam olunur.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu : 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik)

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No:9)' un 5/3'üncü ve 14/2'nci maddesi ile yatırım süresi içerisinde kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış ve bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilmemiş makine ve teçhizatın ithaline, yatırım süresinin bitiş tarihini izleyen **DÖRT (4) AY içerisinde olmak kaydıyla**, doğrudan gümrük idareleri tarafından izin verileceği hüküm altına alınmıştır.

Ancak, 10.04.2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/1 sayılı Tebliğ ile 2012/1 sayılı Tebliğin 11/1 inci maddesi

– “(1) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

İlgide kayıtlı yazımızla, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Karar'ın 19.06.2012 tarihli 28328 sayılı Resmî Gazete'de ve bu Karar'ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğin ise 20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılan 2012/3305 sayılı Karar veya 2012/1 sayılı Tebliğde yer alan, ancak yukarıda bahsi geçen durumda olduğu gibi **çelişen hükümlerin bulunması** halinde, **9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapılana kadar 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğin dikkate alınması gerekmektedir.**

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Genel Müdür

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AMAÇ – Md.1

- Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve 3218 sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile oluşturulan Özel Hesabın tahsilat ve harcama esasları ile bu Özel Hesaba ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

KAPSAM – Md.2

- Bu Yönetmelik,
- a) Serbest Bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları,
 - b) Serbest Bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esasları,
 - c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını,
 - d) Serbest bölgelere giriş, çıkış ve serbest bölgede ikamet ile ilgili hususları,
 - e) Serbest bölgelerdeki çalışma esaslarını,
 - f) Özel hesaba yapılacak ödemeler ve gelirlerin tahsilatının tabi olacağı esasları
 - g) Serbest Bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkiline ilişkin esasları,
 - h) Serbest Bölge Müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını,
 - i) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Yönetmelik ile düzenlenmesini öngördüğü diğer hususları, Kapsar.
- Bu Yönetmelikte yer alan hususlara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, Yönetmelik metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülecek önlemleri almaya ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde ortaya çıkabilecek teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye Bakanlık yetkilidir.

TANIMLAR – Md.4

AÇIK ALAN KULLANMA BELGESİ: Serbest Bölgede sınırlı süreli açık alan kullanımına izin verme belgesini,

ARAÇ GİRİŞ KARTI: Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden işletici veya B.K.İ. tarafından, bölgede faaliyet gösteren Kullanıcılar ile Giriş İzin Belgesi veya Görev Kartı olanlar için düzenlenen kart,

ZİYARETÇİ ARAÇ GİRİŞ KARTI: Süreklilik arz etmeyen günlük araç giriş ve çıkışlarında kullanılan, Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen kart,

GİRİŞ İZİN BELGESİ: Faaliyet Ruhsatı ve Depo Kullanma Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler ve bunların temsilcisi, görevlisi ve işçileri ile bölgede her türlü iş veya işlemlerini yürüten kişiler için düzenlenen belge,

ÖZEL İZİN BELGESİ: Serbest Bölgeye iş görüşmesi, ziyaret ve benzerleri gibi kısa süreli, süreklilik arz etmeyen girişler için verilen belge,

GÖREV KARTI: Bölge Müdürlüğü ile diğer kamu kurumu birimlerinde ve işletici veya B.K.İ. nezdinde çalışan görevliler için düzenlenen belge,

BAKAN: Ticaret Bakanı,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı,

GENEL MÜDÜR: Serbest Bölgeler Genel Müdürü, (09.02.2023)

GENEL MÜDÜRLÜK: Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, (09.02.2023)

BÖLGE: Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yer ve sınırları belirlenen Serbest Bölge,

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Serbest bölge müdürlükleri,

BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ (B.K.İ.): Yeni bir serbest bölge kurulması için gerekli olan yatırımları ya da mevcut bir serbest bölgenin altyapısının yenilenmesi, iyileştirilmesi veya bölgede ihtiyaç duyulan yeni yatırımları, Bakanlık ile akdedilecek sözleşmelerle belirlenecek yatırım taahhütleri kapsamında yapmak ve bu bölgeyi işletmek üzere Cumhurbaşkanınca yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşu, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişileri,

İŞLETİCİ: Serbest Bölgeyi işleten kamu kurum ve kuruluşunu, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler,

KULLANICI: Faaliyet Ruhsatı alan ve Serbest Bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişi,

FAALİYET RUHSATI: Serbest Bölgede faaliyette bulunma ruhsatı,

ÖZEL HESAP: Serbest Bölge gelirlerinin toplandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan özel hesabı,

DÖVİZ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım-satım konusu yapılan, efektif dâhil yabancı paralar ile ödemeyi sağlayan her nevi hesap, belge ve vasıtaları,

TARİFE: Serbest Bölgede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere verilen yer ve hizmet ücretlerini gösterir tarife,

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen, ortakları yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensuplarından oluşan sermaye şirketleri,

FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ: Başvuru sahibinin, bağımsız denetime tabi olması durumunda; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine göre uyguladığı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardını (BOBİ FRS), bunlar dışında kalan ve isteğe bağlı olarak TFRS veya BOBİ FRS uygulamayan başvuru sahipleri için ise ilgili mevzuatında belirlenen hususları,

KANUN: 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu,

SERBEST BÖLGELER KOORDİNASYON KURULU – Md.4/A

SERBEST BÖLGELER KOORDİNASYON KURULU; Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Serbest Bölgeler Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürü, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü, Deniz Ticareti Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Temsilcisi, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ile TOBB Türkiye Serbest Bölgeleri Sektör Meclisi Başkanından oluşur.

- **Kurul, Başkanın daveti ile YILDA en az BİR (1) defa toplanır.**
- Gerektiğinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan da katılımcı davet edilir.
- **Kurulun sekreteryasını** Genel Müdürlük yapar.
- Kurul; genel olarak bölgelerde yapılan faaliyetleri değerlendirir, bölgelerin geliştirilmesine ve sorunların çözümüne ilişkin stratejileri belirler ve önerilerde bulunur.
- Buna ilişkin kararlar toplantı tutanağı haline getirilerek kurul üyelerinin imzasına açılır ve Genel Müdürlüğe iletilir.

SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ – Md.5

Serbest bölge müdürlükleri, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465. maddesi uyarınca doğrudan Bakanlığa bağlıdır.

SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:

- Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili bütün ruhsatları vermek,
- Serbest Bölge gelirlerinin özel hesaba yatırılmasını temin etmek, bu amaçla bankalar nezdinde hesaplar açmak ve buna ilişkin diğer işlemleri gerçekleştirmek,
- Bölgede gümrük, güvenlik, çalışma, sosyal güvenlik, liman, haberleşme ve sağlık hizmetleri gibi konularda kamuyu ilgilendiren görevlerin yerine getirilmesi için koordinasyonu temin etmek,
- İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi ile akdedilen işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi ile İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi ve kullanıcılar, kamu ve özel kuruluşlar arasında yapılan sözleşmelerin hükümleri uyarınca yürütülen işleri gözetmek ve denetlemek,
- İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi tarafından hazırlanan hizmet, kira ve/veya satış tarifelerinin düzenlenmesini temin etmek,
- Giriş izin belgeleri ile özel izin belgelerini vermek,
- Faaliyet ruhsatı müracaatı uygun görülen kişilerin yapmış olduğu kira ve satış sözleşmelerini onaylamak,
- Bölge faaliyetlerini değerlendirmek ve yıl içindeki faaliyetlerin sonuçlarını yıllık faaliyet ve hesap raporlarını özel hesap gelirlerini gösterir tablolar hazırlayarak ekleri ile beraber gerekli açıklamaları yaparak Genel Müdürlüğe bildirmek,
- Faaliyet ruhsatı iptal edilen veya süresi sona eren firmaların iş yerlerinde bulunan demirbaş ve ticari emtianın Yönetmelikle belirlenen sürede bölge dışına çıkarılmasını sağlamak,
- Yönetmelikle belirlenen diğer görevleri yerine getirmektir.

Bölge Müdürü, Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli her türlü tedbiri alır. Bu görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili her türlü gözetim, denetim ve uygulamadan sorumludur.

BÖLGENİN SINIRLARI – Md.6

Bölgenin sınırları, bölgenin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararında belirtilen sınırlardır. (09.02.2023)

Bölge ve Bölge dışındaki liman rıhtımlarına yanaşarak veya deniz yoluyla lash ve limbo yapmak suretiyle Bölgeye mal getiren ve götüren gemilerin ve deniz araçlarının, Liman Başkanlığı ve/veya Liman İşletme Müdürlüğünce belirlenen rıhtım veya yerlerde işgal ettikleri deniz alanları ile bu yerlerden malların Bölgeye getirilip götürülmesi için takip edilen yol, gümrük işlemlerinin yapılması açısından, Gümrük İdaresinin gözetiminde olması şartıyla **SERBEST BÖLGE KABUL EDİLİR.**

ALTYAPI TESİSLERİ – Md.7

Bölgede drenaj, kanalizasyon, arıtma tesisi, yol, su, elektrik, haberleşme tesisleri gibi altyapı tesisleriyle Bölge sınırları, kantar, kaçak eşya ambarı, giriş-çıkış kapıları ve sair bina ve tesisler, ilgili yatırımcı bakanlıklarca inşa ettirilebileceği gibi, İşletici veya B.K.İ.'ne de yaptırılabilir.

Kamuya ait liman, havaalanı ve sair tesisler dahilinde serbest bölge kurulması halinde altyapı için gerekli iş ve işlemler, Genel Müdürlük tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlarla da gerekli koordinasyon sağlanarak ve uygun görüşleri alınarak, ihtiyaç duyulan yapı ve tesisler hizmete hazır hale getirilir.

Bölgenin B.K.İ. tarafından kurulup ve işletilmesi halinde B.K.İ., Bakanlık ile akdettiği "Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi"nde belirlenen şartlar çerçevesinde: Bölge için tahsis edilen arazide faaliyetlerin yürütülmesi için çalışma üniteleri ve diğer kapalı işyeri inşaatını ve Bölgedeki altyapı ile bu altyapının Bölge dışındaki altyapıyla bütünleşmesini sağlayacak inşaatları faaliyet ruhsatının verilmesinden itibaren sözleşmesinde belirtilen süre içinde tamamlamakla, Bölgeyi yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmakla, işyeri talebinde bulunan müteşebbislere kapalı işyerlerini kiralamakla, Bölge özel arazi üzerinde kurulduğu takdirde talep halinde satmakla, satılan açık arazilerin altyapısını arazi bedelleri tahsil olununcaya kadar inşa etmekle, arazilerde Kullanıcı binalarının yaptırılmasını takip etmekle ve Bölgenin kuruluş ve işletmesi ile ilgili diğer işleri tamamlamakla, yükümlüdür

ÜSTYAPI TESİSLERİ – Md.8

Bölge için tahsis edilen Hazineye veya mülkiyeti bir kamu kuruluşuna ait arazi Genel Müdürlük tarafından üzerine üst yapı yapılmak üzere İşletici veya B.K.İ.'ne bir sözleşme ile tamamen veya kısmen kiralanabileceği gibi, faaliyet ruhsatı verilmesi uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilere de bir sözleşme ile kiralanabilir.

Bölgedeki bina ve tesisler; işletici veya B.K.İ.'nin yanında, kullanıcılar tarafından da yaptırılabilir. Söz konusu bina ve tesisler diğer kullanıcılara kiraya verilebilir, devredilebilir veya mülkiyeti B.K.İ. ya da kullanıcılara ait olması durumunda satılabilir.

25 inci maddenin (b) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, işletici veya B.K.İ., sahibi bulunduğu faaliyet ruhsatları kapsamında kullanmak üzere, Hazineye ait arazi, bina veya tesisleri Bölge Müdürlüğünden kiralayabilir. Hazineye ait arazi, bina veya tesislerin işletici veya B.K.İ. tarafından kiralanması ve uygulanacak tarifeyle ilişkin hususlar işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmelerinde ayrıca düzenlenir.

İnşaat aşamasındaki tüm onay ve denetim işleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır. Söz konusu onay ve kontrollük hizmetleri Bölge Müdürlüğünce İşletici veya B.K.İ.'ye de yaptırılabilir. Ancak, özellik arz eden tesislerin inşaat projeleri Genel Müdürlüğün uygun görüşüne istinaden Bölge Müdürlüğünce onaylanır.

Faaliyet ruhsatı verilmesi uygun görülenler, İşletici veya B.K.İ. ile kira veya satış sözleşmesi yaparlar, Bölge Müdürlüğünce onaylanan bu sözleşmeyi müteakiben Genel Müdürlükçe faaliyet ruhsatı düzenlendikten sonra, bölgede yatırım faaliyetine başlayabilirler. Bina veya tesis yaptıracak kullanıcılar, projelerini hazırlayıp üst yapı taahhütlerini yerine getirdikten sonra "İskan Ruhsatı" almak üzere Bölge Müdürlüğüne başvururlar. İskan ruhsatının verilmesiyle yatırım aşaması tamamlanarak işletme dönemine geçilmiş olur.

Faaliyet ruhsatı müracaat formunda belirtilen proje ve inşaatın, belirtilen süreler içerisinde tamamlanması gerekir. Bu süreler faaliyet ruhsatında belirtilen işletme süresine ilave edilir. Ancak, proje ve inşaatın kabul edilebilir zorunlu nedenlerle süresi içerisinde tamamlanamaması halinde 54 üncü madde hükmüne istinaden ek süre verilebilir. Ek süreler faaliyet ruhsatı süresine ilave edilmez.

Kullanıcılar, kiralanın veya satın alınan arazide inşa edilecek bina veya tesisin inşaatı tamamlanmadan (iskan ruhsatı almadan) Bölge Müdürlüğünden "Geçici İskan Ruhsatı" alarak binalarında veya kiraladıkları bir başka işyerinde ticari faaliyete başlayabilirler. Bu takdirde geçici iskan ruhsatı aldıkları veya kapalı alan kiraladıkları tarihte işletme dönemi başlamış kabul edilir.

Açık alan kiralanarak yapılan üst yapılar ilk kullanıcıya tanınan faaliyet ruhsatı süresini aşmamak kaydıyla Genel Müdürlüğün uygun göreceği diğer bir kullanıcıya devredilebilir.

Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde İşletici, B.K.İ. ve kullanıcılar tarafından inşa ettirilen bina ve tesisler, Faaliyet Ruhsatı süresinin sona ermesi veya Faaliyet Ruhsatının iptali halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. Aynı üstyapıda birden fazla Faaliyet Ruhsatı ile faaliyet gösterilmesi halinde Hazineye intikal, üstyapının bağlı olduğu Faaliyet Ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptali ile gerçekleşir. Hazineye intikal eden bina ve tesisler Bakanlığın tasarrufuna geçer. Söz konusu bina ve tesislerin kullanılabilir halde devredilmesi esastır. İşletici/B.K.İ. ile Bölge Müdürlüğü bu hususta gerekli tedbirleri birlikte alırlar. (09.02.2023)

Kullanıcılar, Hazineye intikal eden üstyapıları ruhsat süresince toplu bir bedel karşılığında kullanabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar ile bölgedeki üstyapıların, yenisi yapılmak üzere yıkılmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

Kanun hükümleri uyarınca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılar lehine, serbest bölge sınırları içerisinde bulunan Hazinesinin özel mülkiyetindeki arazi, arsa ve binalar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmesi ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde ise aynı süre ile kullanma izni verilmesi mümkündür. Bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından ortaklaşa hazırlanacak ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde, hazine arazisi kiralamak suretiyle üzerine üst yapı tesis eden kullanıcılara, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre satış yapılabilir.

Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde satın almış olduğu arazide yaptırdığı iş yerinde faaliyette bulunan kullanıcılar, faaliyet ruhsat sürelerinin bitiminde yeni bir faaliyet ruhsatı alabilirler. Bu kullanıcılar, faaliyetlerine son vermeleri veya faaliyet ruhsatlarının Bakanlıkça iptal edilmesi halinde arazileri ile üzerindeki bina ve tesislerini Genel Müdürlüğün uygun göreceği diğer gerçek veya tüzel kişilere satabilirler.

Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde, kiraladığı arazi üzerinde bina ve tesis yaptıran kullanıcıların faaliyet ruhsat sürelerinin bitiminde, arazi kira sözleşmesinde üst yapıların devri için belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla adlarına yeni bir ruhsat düzenlenebilir. Kira sözleşmesinde belirtilen bu sürenin sona ermesi halinde inşa ettirilen bina ve tesisler B.K.İ.'ye intikal eder. Bu kullanıcılar, faaliyet ruhsatı süresi içinde faaliyetlerine son vermeleri veya faaliyet ruhsatlarının iptali halinde bina ve tesislerinin kullanım hakkını sözleşme süresi sonuna kadar Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir gerçek veya tüzel kişiye devredebilirler. Aksi takdirde, bina ve tesisler B.K.İ.'ye intikal eder.

Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde satın aldığı arazide yaptırdığı işyerinde faaliyette bulunan kullanıcılar, faaliyet ruhsat sürelerinin bitiminde yeni bir faaliyet ruhsatı alabilirler. Bu kullanıcılar, faaliyetlerine son verilmesi veya faaliyet ruhsatlarının iptal edilmesi halinde arazileri ile üzerindeki bina ve tesislerini Genel Müdürlüğün uygun göreceği diğer bir gerçek veya tüzel kişiye satabilirler.

Bölgede inşa edilecek üstyapıların tabi olacağı yapı ve inşa esasları ile bölge arazisinin kullanımına ilişkin mekânsal yönetim planları her bölge için Genel Müdürlükçe belirlenir. Bölge faaliyete geçmeden önce inşa edilecek üst yapılara ilişkin projeler Genel Müdürlükçe onaylanır.

YAPI VE TESİSLERİN KORUNMASI – Md.9

Bölge Müdürleri, Bölgenin alt ve üstyapı tesisleri ile sınırlarının korunması ve değişikliklerin devamlı gözetim ve denetimi altında yapılmasını ve teslim alınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Kullanıcıların tasarrufta bulundukları yer ve tesislerin kullanılır halde geri teslim edilmesi ve gerekiyorsa eski durumuna getirilmeleri maksadıyla Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan tazminatın tahsili için İşletici veya B.K.İ. ile Bölge Müdürlüğü gerekli tedbirleri birlikte alırlar.

BÖLGELERDEKİ FAALİYET KONULAR – Md.10

Serbest Bölgelerde, **YÜKSEK PLANLAMA KURULU'NCA** (Y.P.K.) uygun görülecek her türlü sanai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir.

FAALİYET RUHSATININ VERİLMESİ – Md.11

Bölgede faaliyette bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, **“Faaliyet Ruhsatı” almak** için “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu”nu **Bölge Müdürlüğüne** doğrudan teslim edebilecekleri gibi taahhütlü olarak posta yoluyla da gönderebilir.

“Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu”nun doldurulup yukarıda belirtilen şekilde verilmesi ve Faaliyet Ruhsatı müracaat ücretinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Serbest Bölgeler Özel Hesabına yatırılmasıyla **müracaat yapılmış olur**.

Bölge Müdürlüğü; İşletici veya B.K.İ.'nin görüşünü aldıktan sonra, “Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu”nu kendi görüşüyle birlikte **Genel Müdürlüğe** intikal ettirir.

Genel Müdürlükçe müracaatın değerlendirilmesi sonucunda **“Faaliyet Ruhsatı” verilmesi uygun görülenlere**, bu durum yazılı olarak bildirilir ve faaliyetini sürdüreceği **işyerinin teminine yönelik olarak yapılacak sözleşmenin bir örneği** ile **gerekli diğer belgeleri** Genel Müdürlüğe iletmeleri için **30 GÜNLÜK SÜRE TANINIR**. Söz konusu belgelerin intikalini müteakip Genel Müdürlükçe “Faaliyet Ruhsatı” düzenlenir. **Belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi halinde “Faaliyet Ruhsatı” alma hakkı kaybedilir, dosya işlemiden kaldırılır ve müracaat ücreti Özel Hesaba İRAT KAYDEDİLİR.**

Müracaatın değerlendirilmesi sonucunda “Faaliyet Ruhsatı” verilmesi **uygun bulunmayanlara** bu durum yazılı olarak bildirilir ve yatırılan **müracaat ücreti İADE EDİLİR.**

Müracaat değerlendirme kriterleri, süre ve ücretlere dair hususlar da dahil olmak üzere, “Faaliyet Ruhsatı” ve diğer izin belgelerine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ/genelgelerle düzenlenir.

KULLANICILARIN SİNAİ VE TİCARİ KAYITLARI – Md.12

Kendilerine “Faaliyet Ruhsatı” verilen gerçek veya tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce, Bölge Müdürlüğü tarafından Firma Bilgileri Kayıt Defterine kaydedilir. Yapılan kayıta, ruhsatta bulunan bilgiler ile ilgilinin icra edeceği mesleki ve ticari faaliyet dalı aynen işlenir ve ilgiliye bir firma kayıt numarası verilir. Kullanıcı, mesleki veya ticari faaliyetinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durumu Bölge Müdürlüğüne bildirmek ve bu tür değişiklikleri Firma Bilgileri Kayıt Defterine işletmek zorundadır.

Birinci fıkrada düzenlenen kayıt işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla da yapılabilir.

BÖLGEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen

- “**GİRİŞ İZİN BELGESİ**”,
- “**GÖREV KARTI**” ve
- Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden İşletici veya B.K.İ. tarafından düzenlenen “**ARAÇ GİRİŞ KARTI**” ile yapılır.

“Giriş İzin Belgesi”, “Görev Kartı” ve “Araç Giriş Kartı” verilenlerin listesi müteakiben, Serbest Bölge ilgili emniyet ve gümrük birimlerine yazılı olarak bildirilir.

SÜREKLİLİK ARZ ETMEYEN GÜNLÜK GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA ise yine Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “**Özel İzin Belgesi**” ve “**Ziyaretçi Araç Giriş Kartı**” kullanılır.

Söz konusu kısa süreli belgeler, bölge giriş ve çıkış kapılarında İşletici veya B.K.İ. görevlileri tarafından verilir.

Bu belgelere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ/genelgelerle düzenlenir.

FAALİYETİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI VE FAALİYET RUHSATININ İPTALİ – Md.14

Kullanıcıların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve faaliyet ruhsatının iptaline ilişkin esaslar şunlardır:

a) **Aşağıda belirtilen hallerde**, Bölge Müdürlüğünce Kullanıcının Serbest Bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin **SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMLARI BİR (1) AY SÜREYLE İŞLEME KONULMAZ**.

Ancak, kullanıcı tarafından bir aylık süre dolmadan önce bu hususların düzeltilmesi halinde Bölge Müdürlüğünce işlem formları tekrar işleme konulur.

- 1) Yönetmelik hükümleri uyarınca verilmesi gereken belgeler ile Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğünce **istenilen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi** veya yanlış bilgi verilmesi,
 - 2) Kullanıcı, yetkili temsilcisi veya görevlileri tarafından **bölge tesis, araç-gereç ve ekipmanlarına, çevreye veya diğer kullanıcılara zarar verildiğinin tespit edilmesi** ve Bölge Müdürlüğünce yapılan **uyarıya rağmen bu durumun düzeltilmemesi** ve/veya zararın tazmin edilmemesi,
 - 3) Kullanıcının İşletici veya B.K.İ. ile Bölge İşleticiliği Ruhsatı kapsamında yaptığı **kira ve/veya satış sözleşmesi hükümlerine uymadığının tespit edilmesi**,
 - 4) Yazılı talimatlara uyulmadığının veya **bölge düzenini bozucu davranışlarda** bulunduğu tespit edilmesi,
 - 5) Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunda beyan ve taahhüt edilen hususlarda meydana gelen **değişikliklerin bildirilmemesi**.
- b) **Mevzuata aykırı** olarak bölgeye mal getirildiğinin, bölgeden mal çıkarıldığının tespiti veya re'sen **yapılacak stok sayımında** Bölge Müdürlüğü kayıtları ile Kullanıcının mevcut stokları arasında, mal kalemi bazında miktarı **YÜZDEBEŞİ (%5'İ) GEÇMEYEN** sebebi açıklanamayan **eksiklik veya fazlalığın tespiti halinde**,
- Kullanıcının bölgeden mal çıkışlarına ve bölge içi mal satışlarına ilişkin **SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMLARI ÜÇ (3) AY SÜREYLE İŞLEME KONULMAZ**. Serbest Bölge Gümrük İdaresi konu hakkında bilgilendirilir.
- c) **Aşağıda belirtilen hallerde**, yapılacak değerlendirme neticesinde, **GEREK GÖRÜLMESİ DURUMUNDA** Faaliyet Ruhsatı Genel Müdürlük tarafından **İPTAL EDİLİR** ve Serbest Bölge Gümrük İdaresi konu hakkında bilgilendirilir.
- 1) **(a) bendinde belirtilen süre sonunda, aykırı işleme devam edildiğinin** veya aynı bendin **birden çok sayıda ihlal edildiğinin** Bölge Müdürlüğünce düzenlenecek tutanakla tespit edilmesi,
 - 2) Mücbir sebep halleri hariç **ÜÇ (3) YIL süreyle hiçbir faaliyette bulunulmadığının** Bölge Müdürlüğünce tutanakla tespit edilmesi,
 - 3) Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunda **beyan ve taahhüt edilen hususlara uyulmaması** veya **beyan edilen hususların gerçek dışı olduğunun** sonradan yapılan inceleme ve denetimler sonucu tespit edilmesi,
 - 4) Serbest bölgede faaliyette bulunulmasının **kamu yararı, kamu düzeni ve/veya kamu güvenliğine aykırı olduğuna dair bulgu ve bilgiye erişilmesi**,
 - 5) **Kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümlerine uyulmadığının** tespit edilmesi.
- d) **Aşağıda belirtilen hallerde** Faaliyet Ruhsatı **HİÇBİR UYARIYA GEREK KALMAKSIZIN** Genel Müdürlükçe **İPTAL EDİLİR** ve Serbest Bölge Gümrük İdaresi konu hakkında bilgilendirilir.
- 1) **Mevzuata aykırı** olarak bölgeye mal getirildiğinin, bölgeden mal çıkarıldığının tespitini müteakip veya re'sen yapılacak stok sayımında Bölge Müdürlüğü kayıtları ile Kullanıcının mevcut stokları arasında, mal kalemi bazında miktarı **%5'TEN FAZLA** sebebi açıklanamayan **eksiklik veya fazlalığın tespiti**,

- 2) **Bölge dışındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazanç ve iratların, bölgede elde edilmiş kazanç ve iratlar gibi gösterilerek** muhasebe kayıtlarının birleştirilmesi ve/veya bu amaçla sahte veya muhteviyatı yanıltıcı belge kullanılması suretiyle vergi kaçırıldığının belirlenmesi,

3) **(b) bendinde belirtilen işlemin tekrarı.**

Bu maddede düzenlenen idari müeyyideler, diğer mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler ile bu işlemlerin sonuçlarına bakılmaksızın uygulanır.

Faaliyet ruhsatında belirtilen sürenin sona ermesi veya ruhsatları yukarıdaki nedenlerle **iptal edilmiş olmasına rağmen faaliyetine devam etme girişiminde bulunanların** malları bölgeye alınmaz. Bölgedeki malları bu Yönetmeliğin 52'nci maddesine göre **tasfiye işlemine tabi tutulur.**

GİRİŞ İZİN BELGESİ, ÖZEL İZİN BELGESİ VE ARAÇ GİRİŞ KARTININ İPTALİ – Md.15

Aşağıda belirtilen kişilerin “Giriş İzin Belgesi” ve “Araç Giriş Kartı” Bölge Müdürlüğünce iptal edilir ve durum ilgililere tebliğ edilerek, Serbest Bölge ilgili emniyet ve gümrük birimleri takip eden işgünü mesai saati sonuna kadar yazılı olarak bilgilendirilir.

- a) Faaliyet Ruhsatı süresi sona erenler ve Faaliyet Ruhsatı iptal edilenler ile yanlarında çalışanlar,
- b) “Giriş İzin Belgesi” ve “Araç Giriş Kartı” olup da 14. maddede belirtilen davranışlarda bulunanlardan bu davranışları Bölge Müdürlüğünce düzenlenen bir tutanakla tespit edilenler,
- c) Kullanıcılar tarafından işlerine son verilen çalışanlar,

Yukarıdaki fıkra da belirtilen iptal hallerinin “Özel İzin Belgesi” ve “Ziyaretçi Araç Giriş Kartı” taşıyanlarda görülmesi durumunda, görevlilerce belge ve kart geri alınır.

Kullanıcılar, yanlarında çalışanların işlerine son vermeleri halinde, durumu aynı gün içinde Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Birinci fıkranın (b) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, işine son verilen çalışanların bölgede yeni bir iş bulmaları ve belge sürelerinin de dolmamış olması halinde söz konusu belgeleri, gerekli değişiklik işlemlerinin tescilinden sonra iade edilir.

“Giriş İzin Belgesi” iptal edilen veya “Özel İzin Belgesi” ile “Ziyaretçi Araç Giriş Kartı” geri alınan kişiler, polis ve gümrük muhafaza görevlileri tarafından Bölge dışına çıkarılır ve bu kişilerin yanlarında bulunan gümrüğe tabi eşyaları gümrük mevzuatına ve Bölgede bulunan malları da Yönetmeliğin 52. maddesi hükümlerine göre işleme tabi tutulur.

BÖLGE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI – Md.16

Bölge Müdürleri, Bölge güvenliği ile ilgili taleplerini, **Valiliğe intikal** ettirmekle yükümlüdürler.

Valiler, Bölgede asayiş hizmetlerinin polis tarafından yerine getirilmesi için, özel tedbirler alınması ve Bölge sınırlarında, giriş-çıkış kapılarında yeterli sayıda polis ve gümrük muhafaza görevlileri bulundurmak suretiyle Bölgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.

Bölgede faaliyetlerin başlaması için Bölge sınırlarında mevzuata aykırı eşya hareketini önleyecek şekilde, İşletici veya B.K.İ. tarafından, gerekli tedbirlerin alındığının Gümrük Muhafaza Müdürlüğünce tespit edilmesi gerekir. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü sınırların korunması için gerekli fiziki tedbirlerin alınmasını Bölge Müdürlüğünden isteyebilir.

Bölgede faaliyet gösteren Kullanıcılar, faaliyet gösterdikleri **bina ve tesisleri korumak için gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.**

ÇALIŞMA ESASLARI – Md.17

Kullanıcılar ve buların Bölgedeki işyerleri ile bu işyerlerinde çalışanlar, Bölge Müdürlüklerin gözetim ve denetiminde, **Türkiye Cumhuriyeti çalışma mevzuatı hükümlerine tabi tutulurlar.**

Türkiye sınırları içindeki işyerleri için öngörülen **asgari ücret ve fazla çalışma esasları**, B.K.İ. veya işletici ile kullanıcıların işyerleri için de uygulanır.

Bölgede çalışanlar ile işverenler arasında yapılan **“İŞ AKDİ” ÜÇ NÜSHA OLARAK DÜZENLENİR** ve bir nüshası Bölge Müdürlüğüne verilir.

Kullanıcıların Bölge faaliyetleri, Çalışma Mevzuatı hükümleri çerçevesinde asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurularak yürütülebilir.

Alt işverenin Kullanıcı olması şartı aranmaz. Kullanıcı olmayan alt işveren ve çalışanlarının da Bölgenin çalışma ve güvenlik esaslarına uyması gerekir.

Kullanıcılar, alt işveren çalışanları da dahil olmak üzere, yanlarında çalıştırdıkları kişilerin Yönetmeliğe aykırı davranışlarından ve çalışma esnasında üçüncü şahıslara veya Bölgeye verdikleri zararlardan müteselsilen sorumludur. Alt işverenin de Kullanıcı olması durumunda bu fıkra hükümleri asıl işveren bakımından uygulanır.

Bu maddenin uygulaması ile ilgili şekil ve usullere ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ/genelgelerle düzenlenir.

YABANCILARIN BÖLGEDE ÇALIŞMASI – Md.18

Kullanıcılar, Bölgede çalıştırma ihtiyacı duydukları yabancı yönetici ve nitelikli personel için **Yabancı Personel Çalışma Belgesi almak zorundadır.**

Yabancı Personel Çalışma Belgesi müracaatı, matbu form ve eklerinin doldurulup imzalanması suretiyle **Bölge Müdürlüğüne yapılır.**

Bölge Müdürlüğünce **Genel Müdürlüğe** iletilen müracaatın uygun görülmesi halinde Yabancı Personel Çalışma Belgesi düzenlenir.

Yabancı Personel Çalışma Belgesi düzenlenen kişi hakkında, Genel Müdürlük tarafından ilgili merciler nezdinde gerekli bilgilendirme yapılır. Söz konusu Belge, **Türkiye’de ikamete ilişkin izin ile birlikte geçerlidir.**

Yabancı Personel Çalışma Belgesine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ/genelgelerle düzenlenir.

İKAMET İZNİ / GECE ÇALIŞMA İZNİ – Md.19

Bölgede İKAMET YASAKTIR.

Ancak, güvenliğin sağlanması için Bölgenin kontrol ve korunmasıyla görevlendirilmiş olan güvenlik, gümrük muhafaza ve koruma görevlilerinin, keza yaptıkları işlerin mahiyeti gereği Bölgede ikamet zorunda bulunanlar ile bölgede iş gününü takip eden gece de çalışmak zorunda bulunanların ikamet/gece çalışma izinleri, güvenlik ve gümrük idaresine yazılı bilgi verilmek suretiyle, Bölge Müdürlüğünce verilir.

Bölgede verilen ikamet/gece çalışma izinleri sınırlı olup, ancak yukarıda belirtilen görevliler için hüküm ifade eder.

Bu izin hiçbir şekil ve suretle bu **görevlilerin yakınlarını** veya **ailelerini kapsamaz.**

Kullanıcılara verilen ikamet/gece çalışma izni; Faaliyet Ruhsatı, Giriş İzin Belgesi veya Görev Kartlarından birinin iptali halinde, ilgili Bölge Müdürlüğünce derhal iptal edilir.

Bölgelerde, yukarıda belirtilen nedenler dışında, ikamet izni ile ilgili düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

ÇALIŞMA SAATLERİ, GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN KONTROLÜ – Md.20

Bölgede **GÜNDE 24 SAAT** ve **HAFTADA 7 GÜN** çalışma yapılabilir.

Bölgede yapılacak işler ile yük alıp vermek ve her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saati içinde yapılması esastır.

Normal çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında gümrükle ilgili iş yapılması gümrük idaresinden yazılı olarak talep edilebilir.

Bu amaçla, B.K.İ. veya İşletici, Bölgede resmi çalışma saatleri dışında da Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine gerekli personeli bulundurmak zorundadır. Bölge Müdürlüğü, çalışma sürelerinin düzenlenmesi konusunda gerekli tedbirleri alır ve duyurur.

Bölge kapılarından giren kimselerden, Gümrük Muhafaza veya resmi güvenlik görevlilerince duruma göre “Giriş İzin Belgesi”, “Görev Kartı”, “Araç Giriş Kartı” veya “Özel İzin Belgesi” ile “Ziyaretçi Araç Giriş Kartı” gösterilmesi talep edildiğinde, anılan belgelerden ilgisine göre birini ibraz edemeyenler Bölgeye alınmaz.

Gümrük muamelelerine tabi olmaksızın Bölgeye mal giriş ve çıkışlarını önlemek ve diğer taraftan Bölge güvenliğinin temini bakımından, Bölge giriş ve çıkış kapılarında araç ve kişiler, Gümrük Muhafaza veya resmi güvenlik görevlilerince gerektiğinde aranabilir. Bölge Müdürlüğünün talebiyle Kullanıcıların işyeri, depo ve araçlarında da arama yapılabilir. Bölge Gümrük Müdürlüğünün gerekli görmesi halinde Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon marifetiyle Kullanıcıların işyerleri ve depolarında her zaman arama yapılabilir.

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM ESASLARI – Md.21

Bölgede faaliyette bulunan Kullanıcılar ile bunların yanlarında bir iş akdine göre çalışan işçiler hakkında yabancı uyruklular da dahil olmak üzere, **Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümleri uygulanır.**

Ancak, Türkiye ile diğer ülkeler arasında sosyal güvenlik konusunda yapılan **sözleşmeler varsa, bu sözleşme hükümleri de tatbik olunur.**

Sosyal Güvenlik Kurumlarına yükümlülere **sigorta primleri döviz veya Türk Lirası olarak ödenebilir.** Hak sahiplerine tediyeyle ise bu kurumlar tarafından Türk Lirası olarak yapılır.

BÖLGE İÇİ TOPLUM HİZMETLERİ İÇİN MÜRACAAT MERCİİ – Md.22

Bölgede faaliyette bulunan Kullanıcılar ile bunlara yardımcı hizmetleri verenler, gerek duydukları elektrik, su, gaz, akaryakıt gibi ihtiyaçlarının karşılanması, haberleşme hizmetlerinin sağlanması, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerinin yapılması, iş yerlerinin veya civarlarının temizlenmesi ve temizlikle ilgili aksaklıkların giderilmesi, sağlık sorunlarının çözülmesi, iş kazası ve hastalık hallerinde ilk yardım müdahalesi ile cankurtaran araç ve gereçlerinin temini gibi hizmetlerin ücreti mukabilinde yerine getirilmesi için, B.K.İ. veya işletici yetkililerine müracaat ederler.

Bölge Müdürlüğü anılan hizmetlerin B.K.İ. veya işletici veya diğer kuruluşlar tarafından iyi ve yeterli şekilde temini için gerekli denetim ve gözetimi yapar ve yazılı talimatlarıyla uyarılarda bulunur.

DEFTER VE KAYITLARIN TUTULMASI İLE BÖLGE İŞLEMLERİNİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASI – Md.23

Serbest Bölgede faaliyet gösteren Kullanıcılar, genel esaslar çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek, Vergi Usul Kanununun defter tutma ile belge ve kayıt düzenine ilişkin hükümlerine uymak zorundadır.

Kullanıcılar, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Serbest Bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetlerini bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapar. Bu konudaki uygulamanın zamanlaması ve kapsamı hakkındaki hususlar Genel Müdürlükçe çıkarılacak tebliğ/genelgelerle düzenlenir.

İŞLETİCİ VEYA BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ

İŞLETİCİ VEYA B.K.İ. İLE İŞLETME VEYA KURULUŞ VE İŞLETME SÖZLEŞMELERİ – Md.24

Bölge, Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak kurulan bir şirket tarafından “İşletme Sözleşmesi” çerçevesinde işletilebilir ya da Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak kurulan bir şirketle “Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi” imzalanarak kurulabilir ve işletilebilir.

Yukarıdaki fıkra da belirtilen hallerden; birinci durumda yapılan sözleşmeye “İşletme Sözleşmesi”, yetki alan şirkete “Bölge İşleticisi”, ikinci durumda yapılan sözleşmeye “Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi”, yetki alan şirkete ise “Bölge Kurucu ve İşleticisi”- B.K.İ.- denilir.

İşletici veya B.K.İ.’nin çalışma esaslarını düzenleyen sözleşme-lerde; bu şirketlerin Yönetmelikte belirtilen mali ve idari yükümlülükleriyle birlikte, yönetim ve denetimlerine ilişkin esaslar da yer alır.

İŞLETİCİ VEYA B.K.İ.’NİN MALİ, İDARİ VE HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİ – Md.25

İşletici veya B.K.İ.’nin mali, idari ve hizmet yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

- Serbest Bölge olarak belirlenen Hazineye veya kamu kuruluşlarına ait arazinin, Bakanlık tarafından İşleticiye veya B.K.İ.’ye İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi imzalanmak suretiyle tahsisi halinde, İşletici veya B.K.İ.’nin yükümlülükleri sözleşmede belirlenir. Bölgede Hazineye ait binalar ile kullanıcılar tarafından inşa edilen ve bilahare Faaliyet Ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptaliyle birlikte Hazineye intikal eden bina ve tesislerin işletilmesinin İşletici veya B.K.İ.’ye bırakılması halinde, bu bina ve tesislerin kullanıcılara kiralanmasına ilişkin esaslar, İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinde ayrıntılı olarak düzenlenir. Bölgede Faaliyet Ruhsatı süresi sona eren yatırımcı kullanıcıların, aynı bina ve tesislerde faaliyetlerine ara vermeden devam etmek istemeleri halinde; yeniden Faaliyet Ruhsatı almış olmaları kaydıyla, aynı bina ve tesisler ya da bu bina ve tesislerin üzerinde bulunduğu parseller, İşletici veya B.K.İ. tarafından kendilerine öncelikli olarak kiralanır. Bu durumda, kullanıcının; faaliyetine yatırımcı kullanıcı statüsünde devam etmesi halinde kullanım hakkı devir bedelinin ödenmesini müteakip parsel için açık alan kira sözleşmesi, faaliyetine kiracı kullanıcı statüsünde devam etmesi halinde bina ve tesis için kapalı alan kira sözleşmesi akdedilir. (09.02.2023)
- B.K.İ.; Bölge Müdürlüğü, Güvenlik ve Gümrük birimleriyle ihtiyaç duyulan diğer birimler için inşa edeceği bina veya binalardan inşaat bedeli ve kira talep etmez. Ancak, Bölgenin Hazine arazisi veya bir kamu kuruluşuna ait arazide kurulması halinde; altyapı için gerekli giriş-çıkış kapı ve yollar, iç yollar, yeşil sahalar, Bölge Müdürlüğü, Güvenlik, Gümrük birimleriyle diğer idari bina ve tesislerin bulunduğu alanlar ve elektrik, su ve doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinin dağıtımında kullanılan araziler için B.K.İ.’nin kira ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
- İşletici veya B.K.İ., İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesiyle işletmesine bırakılan bölge alanlarındaki altyapı tesislerinin zayı ve hasarlarından doğan bakım ve onarımı karşılamakla yükümlüdürler.
- İşletici veya B.K.İ. aydınlatma, temizlik, çevre düzenlemesi, atık su arıtma ve benzeri ortak giderleri hizmet tarifesiyle belirlenen esaslara uygun olarak kullanıcılardan tahsil etmekle yükümlüdür
- İşletici veya B.K.İ. yönetmelikle belirtilen görevlerle birlikte Bakanlık ile arasına akdedilen İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinde öngörülen diğer iş ve hizmetleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

İşletici veya B.K.İ.’ler, İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi akdedilmesini müteakip İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı alır. İşletici veya B.K.İ.’lerin gerçekleştireceği işyeri kiralama ve depo işletmeciliği faaliyetleri İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatına ek olarak verilecek ruhsatlar altında, İşletici veya B.K.İ. faaliyetinin gereği olarak bölgede yürüteceği hizmet faaliyetleri ise İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı altında ya da İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatına ek olarak verilecek ruhsatlar altında yürütülür.

İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının muhasebe kayıtları ile ek ruhsatların muhasebe kayıtları **HİÇBİR ŞEKİL VE SURETTE BİRLEŞTİRİLEMEZ**. Ek ruhsatlar, İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinde aksi düzenlenmedikçe İşletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatının tabi olduğu Özel Hesap yükümlülüklerine tabidir. (06.02.2026)

İŞLETİCİ VEYA B.K.İ.’NİN YETKİ VE GÖREVLERİ – Md.26

İşletici ve B.K.İ.’nin yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

- İşletici veya B.K.İ. olarak Bakanlık ile akdettiği “İşletme” veya “Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda Bölgeyi işletmek. Altyapının kamu tarafından yapılmayacağına sözleşmede belirtilmesi halinde, Bölgenin altyapı tesislerini inşa etmek ve parselasyon planına göre inşaat alanlarını yeterli sayıda Kullanıcıya kiralamak ve/veya satmak,

- b) İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinde yeralan esas-lar çerçevesinde, Kullanıcıların faaliyetleriyle ilgili müracaatlarını kabul etmek ve Kullanıcılarla, iskele, arazi, depo, ambar, hangar ve antrepoların işletilmesine yönelik “Kira Sözleşmeleri” ve Kullanıcı-ların bölge içinde talep edecekleri gemi, liman ve diğer hizmetlerin yapılması veya kendi sorumluluğunda yaptırılmasını temin edecek “Hizmet Sözleşmelerini” düzenlemek ve birer örneklerinin gönderildiği Bölge Müdürlüğünce üç işgünü içinde reddedilmeyen kira sözleşmelerini akdetmek, reddedilenleri müracaatçılara bildirmek ve akdedilen sözleşmelere istinaden de ücret ve kiralara ile depozitoları peşin olarak tahsil etmek,
- c) Kullanıcılarla akdedilen sözleşmelerde; kiralanan parsellerde ve diğer yerlerde emniyet ve sağlık önlemlerinin alınmasına imkân veren, izin alınmaksızın herhangi bir değişiklik yapılmasını engelleyen, depo, ambar, hangar ve antrepolarda ve diğer yerlerde Bölge ile ilgili mevzuata belirtilen veya tebliğ ya da genelgelerle duyurulan çalışma şekil ve hususlarının dışına çıkılmasını önleyen ve dolayısıyla Bölge düzeninin titizlikle korunmasını sağlayan hükümlere yer vermek,
- d) Bölge Müdürlüğü, liman, hava meydanı, gümrük, güvenlik teşkilatları ve diğer kamu birimlerine Kullanıcılar tarafından verilmesi gereken bilgi ve belgelerin zamanında temin edilememesi durumunda, ilgili birimlerin taleplerine istinaden gerekli koordinasyonu sağlayarak söz konusu bilgi ve belgelerin teminine yardımcı olmak,
- e) Elektrik, su, gaz ve akaryakıt teminine ve haberleşme hiz-metlerini kesintisiz sağlamaya yönelik tedbirleri almak ve ilgili kamu ve özel kuruluşlarla bu konuda koordinasyonu sağlayarak ücretlerin tahsili ve ilgili birimlere tediyesini sağlayıcı düzenlemeler yapmak,
- f) Bölgede yangın tehlikelerine karşı, Kullanıcıların kiraladığı tüm tesis ve binaların sigortasını yaptırtmak, yangın önleme ve su boşaltma ekipmanları ile yeterli ölçüde itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulması, genel güvenlik önlemlerinin aldırılması, iş ve diğer kazalarda yaralanma veya ani hastalanma hallerinde gerekecek ilk müdahale, yardım ve cankurtaran teşkilatının kurulması hususla-rında yerel kamu kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
- g) Bölgenin alt ve üst yapılarına zarar verenleri tespit etmek ve bu zararları tazmin ettirmek,
- h) Bölge içinde ihtiyaç duyulan ulaşım ve taşıma taleplerini karşılamak, planlanan park ve yeşil alanları oluşturmak, bakım ve korunmalarını sağlamak, umurun ihtiyaçlarına cevap verecek lokanta, kafeterya, büfe ve benzeri yerleri organize etmek, işletmek veya işlettirmek ve sahanın tüm temizlik ve genel sağlık konularını çözümlmek.

B.K.İ.’LERİN DOĞAL GAZ DAĞITIM VE SATIŞ FAALİYETLERİ – Md.26/A (01.09.2023 tarihinde eklendi)

Doğal gazla ilişkin faaliyetlerin B.K.İ.’ler tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, serbest bölge doğal gaz şebekesi, B.K.İ. tarafından bölgenin mevcut durumu ve potansiyel gelişimi dikkate alınarak projelendirilir, inşa ettirilir, genişletilir ve iyileştirilir. Serbest bölge doğal gaz şebekesinin ve ilgili tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetleri Yapım ve Hizmet Sertifikası sahiplerine B.K.İ. tarafından yaptırılır. Yapım ve Hizmet Sertifikası sahiplerinden alınan bu hizmetlerin giderleri B.K.İ. tarafından kullanıcılara yansıtılamaz.

B.K.İ. tarafından kullanıcılara yapılan doğal gaz satışında, birim doğal gaz alım fiyatının üzerine herhangi bir bedel ilave edilemez, faturaya herhangi bir ad altında bir ücret yansıtılamaz. Ancak en fazla **YÜZDE ON (%10)** olmak şartıyla, hizmet tarifesinde belirlenecek oranlara göre kullanıcının tüketim maliyeti üzerinden hesaplanacak bedel BKİ tarafından ayrıca kullanıcılardan tahsil edilebilir.

B.K.İ.’lerin serbest bölgeler içinde doğal gazla ilişkin yürüttükleri faaliyete ilişkin diğer ilke ve kurallar **GENELGE İLE BELİRLENİR.**

KULLANICILAR İLE İLİŞKİLER – Md.27

Kullanıcılar, Bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla yapılmasını istedikleri işlerle ilgili olarak “Serbest Bölge İşlem Formu”nu doldurarak Bölge Müdürlüğü’ne vermek ve Özel Hesaba ödenmesi gereken ücreti bölge gelirlerinin toplanması amacıyla açılmış olan Özel Hesabın bulunduğu bankalara ya da diğer bankalara ödeyip, aldıkları iki makbuz kopyasından birini Bölge Müdürlüğü’ne verilen “Serbest Bölge İşlem Formu” nüshasına ekleyerek İşletici veya B.K.İ. yetkililerine teslim etmek suretiyle, müracaatlarını yaparlar.

Özel Hesaba ödeme olmadığı hallerde “Serbest Bölge İşlem Formu”nun kalan nüshalarının Bölge Müdürlüğünden alınıp, İşletici veya B.K.İ. yetkililerine verilmesiyle müracaat işlemi tamamlanır.

“Serbest Bölge İşlem Formu”, Kullanıcı ile İşletici veya B.K.İ. arasındaki iş ilişkisini belirtilen, hizmet sözleşmesi niteliğine haiz olup, işletici veya B.K.İ. yetkililerince bu formun imzalanarak bir nüshasının kullanıcıya verilmesiyle sözleşme akdedilmiş olur.

Kullanıcılar, Bölgeye gelen ve giden veya Bölgede bulunan mallar için ihtiyaç duydukları yükleme, boşaltma, taşıma, istifleme ve diğer hizmetlerini ücreti karşılığında işleticiye veya B.K.İ.’ne yaptırırlar.

Kullanıcıların Bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ihtiyaç duydukları araç, gereç ve ekipmanları İşletici veya B.K.İ. sağlayamadığı takdirde Kullanıcılar, Bölge Müdürlüğünün izni ve İşletici veya B.K.İ.’nin koordinasyonu dahilinde, aynı Bölgede faaliyette bulunan diğer Kullanıcılardan da temin edebilirler. İşletici veya B.K.İ. bu hizmetlerden dolayı Kullanıcıya bizzat yaptığı koordinasyon hizmeti karşılığında koordinasyon ücreti dışında başka ücret talep edemez.

Kullanıcının “Serbest Bölge İşlem Formu”, kamu veya özel bir kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken bir hizmet talebini kapsıyorsa, özel kuruluş tarafından yerine getirilecek işler için Bölge müdürlüğünden ön izin alınmak kaydıyla, hizmet ücretinin işletici veya B.K.İ. vizesine ödenmesi ve alınan iki makbuz kopyasından birinin Bölge Müdürlüğü’nden getirilen “Serbest Bölge İşlem Formu” nüshasına eklenmek üzere, İşletici veya B.K.İ. yetkilisine verilir.

İşletici veya B.K.İ. tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin tarifeler ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

İŞLETME VEYA KURULUŞ VE İŞLETME SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE UZATIMI – Md.27/A

İşletici veya B.K.İ. şirketler; işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesinin sona ermesinden **EN ÇOK BEŞ (5), EN AZ İKİ (2) YIL ÖNCE** Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hükümler çerçevesinde işletme **SÜRESİNİN UZATILMASI İÇİN BAŞVURABİLİR.**

İşletici veya B.K.İ. şirketler bu sürelerle tabi olmaksızın Bakanlık tarafından re'sen de başvuruya davet edilebilir. Serbest bölge arazisinin genişletilmesi halinde, ortaya çıkacak ilave yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasında öngörülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak, süre uzatım çalışmaları bu sürelerle bağlı olmaksızın daha önce başlatılabilir.

Süre uzatımı başvurusu; mevcut sözleşmelerde belirtilen taahhütlerin, sözleşmelerin süresi sona ermeden önce yerine getirileceğinin, Bakanlığın geleceğe yönelik yatırım taleplerinin kabul edileceğinin, mevcut sözleşmelerin uygulanmasından dolayı Bakanlık ile herhangi bir uyuşmazlık hususu bulunmadığının, uzatma döneminde, bölgenin işleticisi veya bölgenin kurucu ve işleticisi olarak devam edilmesinin ve mevcut sözleşmelerdeki hükümlerin yeniden düzenlenmesinin kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin yazılı müracaat ile yapılır.

İşletici veya B.K.İ. şirketin süre uzatımı başvurusu, **Bakan Onayı ile** kurulacak **YEDİ (7) ASİL** ve **BEŞ (5) YEDEK ÜYEDEN** oluşan **DEĞERLENDİRME KOMİSYONU** tarafından incelenir.

- **KOMİSYON**, ilgili bakan yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür, Genel Müdürlükte görevli iki genel müdür yardımcısı, biri ilgili bölgenin bağlı bulunduğu daire başkanlığını temsil etmek üzere iki daire başkanı ve Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli bir daire başkanından oluşur.
- **KOMİSYON**, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.
- **Kararda çekimser kalinamaz.**
- **Karara muhalefet eden üye** karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.
- Komisyon toplantılarında alınan kararlar imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. **Komisyon Başkanı tarafından uygun görüldüğü takdirde yedek üyeler her türlü çalışma ve toplantıya katılabilirler.**

Değerlendirme Komisyonu, başvuru sahibinden aşağıdaki rapor, bilgi ve belgelerin hazırlanarak ibraz edilmesini ister:

- a) Başvuru sahiplerinin finansal tabloları ile diğer finansal bilgilerinin finansal raporlama çerçevesine ve mevzuata uygun olduğuna ilişkin yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu.
- b) Mevcut sözleşme itibarıyla özel hesap yükümlülüklerinin yerine getirildiğini gösteren, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış son beş yıla ilişkin mali denetim raporu ile söz konusu raporda eksik ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, faizi ile birlikte ödendiğine ilişkin ödeme belgesi.
- c) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından, Bakanlığın bölgede yapılmasını istediği veya bölgede ihtiyaç duyulan alt ve üstyapı yatırımları ile demirbaş ve benzeri harcama taahhütlerinin uygulamaya esas teşkil edecek şekilde açık ve kesin olarak belirtildiği yatırım programı ve yatırım maliyet raporu ile uluslararası sektörel iç kârlılık oranları göz önünde bulundurularak maliyet artı kâr yöntemi ile belirlenen gelir paylaşımı teklifi ve önerilen sözleşme taslağı ile risk analizlerini içeren mali fizibilite raporu.
- ç) Değerlendirme Komisyonunun gerekli gördüğü ilave bilgi ve belgeler.

Dördüncü fıkranın (c) bendinde öngörülen çalışmayı yapacak bağımsız denetim kuruluşunun (a) ve (b) bentlerinde öngörülen çalışmaları yapacak bağımsız denetim kuruluşundan farklı bir tüzel kişiliğe sahip olması ve bu tüzel kişilikler arasında doğrudan ve/veya dolaylı bir organik bağ olmaması zorunludur.

Bölgenin işletilmesine ilişkin gelir paylaşımı oranları 41 inci maddede yer alan oranlardan düşük olamaz. Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerle sınırlı olmak üzere Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında elde edilen gelirlerden B.K.İ.'ye gelir payı aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar sözleşme ile düzenlenir. Aktarılabacak gelir payı, bu kapsamdaki gelirlerin **YÜZDE OTUZUNU (%30)** aşamaz.

Değerlendirme Komisyonu tarafından; süre uzatımı talebi ve projesine ilişkin genel değerlendirme, gelir paylaşımı model ve oranları, mutabık kalınan sözleşme taslağı, taahhüt edilen demirbaş ve benzeri harcama programı ile bölge kurucu ve işleticilerince taahhüt edilen alt ve üstyapı yatırımlarını içeren Komisyon kararı mahiyetindeki Değerlendirme Raporu hazırlanır. **DEĞERLENDİRME RAPORU, Bakan Onayına sunulur.**

Değerlendirme Raporunun Bakan tarafından UYGUN BULUNMASI halinde, başvuru sahibi işletici veya B.K.İ.'nin yetki süresi ile serbest bölgenin işleticisi veya kurucu ve işleticisi olarak yetkilendirilme şekline ilişkin hükümleri içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı istihsal edilmesi ve Bakanlık ile işletici veya B.K.İ. arasında sözleşme akdedilmesi suretiyle işletici veya B.K.İ.'nin **sözleşme süresi uzatılır.**

Bakanlık, Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapacağı süre uzatım işlemlerinden **İLKİNİ** sözleşme süresini **49 YILI tamamlayacak** şekilde, **SONRASINDA yapacağı süre uzatım işlemlerini ise 20 YILI aşmayacak dönemler halinde yapar.**

İşletici veya B.K.İ.'nin sözleşme süresinin uzatılması ile birlikte işletici veya B.K.İ. **faaliyet ruhsatlarının süresi de uzatılır**. Ancak bu **ruhsatların süresi**, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesinin süre uzatımlarına bağlı olarak verilecek ilave sürelerle birlikte azami **49 yıldır**. Bu sürenin sonunda işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatlarına bağlı üstyapılar, Hazineye intikal eder ve kalan sözleşme süresine uygun olarak işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatları aynı numara ile yeniden düzenlenir.

Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi **süre uzatımı talebinde bulunmayan** veya **süre uzatımı başvurusu uygun görülmeyenlere** ait işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatları ile üstyapı kiralama ve işletici veya B.K.İ. faaliyetinin bir gereği olarak bölgede yürütülen hizmet faaliyetlerine ilişkin diğer faaliyet ruhsatları, işletme veya kuruluş ve **işletme sözleşmesinin süresinin sonunda iptal edilir** ve bu ruhsatlara bağlı **alt ve üstyapılar Hazineye intikal eder**.

Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi **süre uzatımı talebinde bulunmayan** veya **süre uzatımı başvurusu uygun görülmeyenlere** ait işletici veya B.K.İ. faaliyet ruhsatları ile üstyapı kiralama ve işletici veya B.K.İ. faaliyetinin bir gereği olarak bölgede yürütülen hizmet faaliyetlerine ilişkin diğer faaliyet ruhsatları işletme veya kuruluş ve **işletme sözleşmesinin süresinin sonunda iptal edilir**. Bu faaliyet ruhsatlarına bağlı arazi, alt ve üstyapılar Kanunun 5 inci maddesi ile düzenlenen kamulaştırma hükümleri uyarınca **kamulaştırmaya konu edilebilir**.

SÜRE UZATIMI TALEBİNDE BULUNMAYAN veya **SÜRE UZATIMI BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLMİYEN** işletici veya B.K.İ.'ler, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmeleri kapsamındaki **tüm alt ve üstyapı yatırımlarını bir bütün olarak, çalışır, iyi ve elverişli şekilde ve kullanılmaya hazır durumda Bakanlığa terk eder**.

İŞLETME VEYA KURULUŞ VE İŞLETME İZNİNİN YENİDEN VERİLMESİ – Md.27/B

27/A maddesinde yer alan şartların sağlanamaması veya sair nedenlerle işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi sona erecek serbest bölgelerde, işletme veya kuruluş ve işletme izninin **49 YILI GEÇMEMEK ÜZERE yeniden verilmesine** ilişkin yapılacak **DEĞER TESPİT ÇALIŞMALARI**,

- Bakan Onayı ile kurulacak, **BEŞ (5) ASİL** ve **DÖRT (4) YEDEK** üyeden oluşan **DEĞER TESPİT KOMİSYONU** tarafından yürütülür.
- **DEĞER TESPİT KOMİSYONU**, Genel Müdürün Başkanlığında, iki genel müdür yardımcısı ile biri ilgili bölgenin bağlı bulunduğu daire başkanlığını temsil etmek üzere iki daire başkanından oluşur.
- **Değer Tespit Komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.**
- **Kararda çekimser kalinamaz.**
- **Karara muhalefet eden üye** karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.
- Komisyon toplantıları imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. **Komisyon Başkanı tarafından uygun görüldüğü takdirde** yedek üyeler her türlü çalışma ve toplantıya katılabilirler.

Değer Tespit Komisyonu, değer tespit çalışmalarını, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda belirtilen esasları dikkate alarak indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme değeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metotlarından en az ikisini uygulamak suretiyle yürütür. Komisyon, ayrıca fizibilite çalışması ile bölgede ihtiyaç duyulan alt ve üstyapı yatırımları ile demirbaş ve benzeri harcama tutarını da belirler.

Değer Tespit Komisyonu, gerekli gördüğü takdirde kararlara katılmamak şartıyla değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşundan hizmet alabilir.

Değer Tespit Komisyonu, tespit sonuçlarını içeren **değer tespit raporunu hazırlar**.

- **Değer tespit raporu**, ihalenin 4046 sayılı Kanunda öngörülen işletme hakkının verilmesi yöntemi ile yapılacağı kaydıyla **İLAN EDİLİR**.
- Bu ihalelerde değer tespit sonuçları, önceden öngörülemeyen sebeplerin varlığı halinde, ihale usulünün değiştirilmesine neden olunmaması kaydıyla, son teklif verme tarihinden önce revize edilebilir.

İHALE; Bakan Onayı ile yurt içinde yayımlanan ve Basın İlan Kurumu tarafından bildirilen listede yer alan

- **Tirajı yüksek en az ÜÇ (3) GAZETEDE**,
- Gerektiğinde **yurt dışında yayın yapan basın ve yayın organlarında**,
- **Serbest bölgenin bulunduğu ildeki yerel basın ve yayın organlarında**,
- **Bakanlık internet sitesinde** ve
- **Bir defaya mahsus** olmak üzere **Resmî Gazete’de** yayımlanmak suretiyle duyurulur.
- Bakanlıkça teklif verme süresi belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatılabilir. Bu husus teklif verme süresi sona ermeden ihale duyurusu ile aynı şekilde duyurulur.

İHALE İLANI;

- a) İşletme izni verilecek bölgeye ilişkin genel bilgileri,
- b) İhale usulünü,
- c) Geçici teminat miktarını,
- ç) İhaleye katılmak için ihale şartnamesi ve belirlenecek diğer belgelerin alınmasının zorunlu olduğunu,
- d) Teklif ve istenilen belgelerin verileceği açık adresi ve teklif verme süresini,
- e) İhalenin Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütüldüğünü,
- f) Bakanlığın ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğunu,
- g) Gerektiğinde teklif verme süresinin uzatılabileceği hususunu,
- ğ) Bakanlıkça gerekli görülen diğer hususları, Kapsar.

İHALE ŞARTNAMESİ;

- a) İhalenin konusu ve usulünü,
- b) Tekliflerin verileceği açık adres ve süreyi,
- c) Tekliflerin hangi para birimi üzerinden yapılacağını, döviz üzerinden alınan tekliflerin Türk Lirasına çevrilmesinde hangi kurun esas alınacağını,
- ç) İhaleye katılabilmek için verilmesi gereken belgelerin neler olduğunu,
- d) İhalenin neticesinin sırasıyla İhale Komisyonu tarafından Bakanlık Makamına, Bakanlık tarafından da Cumhurbaşkanlığına sunulacağını; Cumhurbaşkanlığı tarafından yetkilendirme yapılmadığı takdirde ihalenin iptal edileceğini,
- e) İhaleye katılmak için Bakanlıkça belirlenecek geçici teminatın miktarı ile niteliklerini,
- f) İhale üzerinde kalan tarafından sözleşme imzalanmaması veya Bakanlıkça belirlenecek miktarda kesin teminat verilmemesi veya diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde geçici teminatın irat kaydedileceğini,
- g) İhaleye katılamayacak olanları,
- ğ) Bakanlıkça hazırlanacak fizibiliteye göre belirlenecek asgari alt ve üst yapı yatırım tutarı ile demirbaş ve benzeri harcama tutarını,
- h) Gerekli görülen diğer hususları, Kapsar.

İhale usulünün belirlenmesi ve bu usulle ihaleye çıkılması için Genel Müdürlükçe **Bakanlık Makamından İhale Onayı alınır.** İhale Onayı ekinde, ilgili Değer Tespit Komisyonu Raporu, ilan metni, ihale şartnamesi ve varsa ekleri ile değer tespit sonuçları yer alır.

İHALE KOMİSYONU; ilgili bakan yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdürlükte görevli iki genel müdür yardımcısı, iki daire başkanı ve Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli bir daire başkanı olmak üzere **YEDİ (7) ÜYEDEN** oluşur.

- Komisyonunda yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile Komisyon Başkanı tarafından **uygun görülecek sayıda yedek üye görevlendirilir. Komisyon, BAKAN ONAYI İLE GÖREVE BAŞLAR.**

İHALE KOMİSYONU üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

- **Kararda** çekimser kalamaz.
- **Karara muhalefet eden üye** karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.
- Komisyon toplantıları ve teklif sahipleri ile yapılan her görüşme Komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Tutanaklar Komisyon üyeleri ile hazır bulunan teklif sahipleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklar ve Komisyon kararları ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. Komisyon tarafından, ihalenin konusuna göre nihai karar verilmek suretiyle ihale işlemleri sonuçlandırılır.

İhale Komisyonunca ihalenin iptaline karar verilmesi halinde, Komisyon tarafından verilen **GEREKÇELİ İPTAL KARARI İLE İLGİLİ BAKAN ONAYI ALINIR.** İhalenin iptali, teklif sahiplerine yazı ile bildirilir ve ayrıca kamuoyuna duyurulur.

58 inci maddede sayılan değerler ihale uygulamalarında teminat olarak kabul edilebilir. Teminat olarak kabul edilebilecek değerlerden hangisinin veya hangilerinin talep edileceği ihale şartnamesinde belirtilir.

- İhalelerde teklif sahiplerinden **GEÇİCİ TEMİNAT ALINMASI ZORUNLUDUR.**
- Bakanlık, getirilecek olan geçici ve kesin teminat mektuplarının risk temerküzünden kaçınmak amacıyla başka bir banka veya finans kuruluşundan getirilmesini talep edebilir.

İhale Komisyonunun ihale sonucunu içeren nihai kararı ve gerekçesine ilişkin **Bakan Onayı alındıktan sonra,** ihaleyi kazanan şirketin yetkilendirilmesine ilişkin teklif hazırlanarak **CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNULUR.**

Yetkilendirmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip Bakanlık tarafından süre belirtilmek suretiyle işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi imzalanması hususunda yetkilendirilen şirkete yazılı bildirimde bulunulur.

- Yetkilendirilen şirketin talep etmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde **bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verilebilir**. Bakanlıktan kaynaklanan sebeplerle, verilen süre içerisinde işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesinin imzalanamaması durumunda, birden fazla ek süre verilebilir.

Bakanlık tarafından verilen süre içerisinde ihale üzerinde kalan tarafından istenilen **TEMİNATIN VERİLMEMESİ**, diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesinin imzalanmaması halinde,

- Alınan **TEMİNATLAR BAKANLIK LEHİNE İRAT KAYDEDİLİR** ve ihale Komisyonu kararında yer alması halinde sırası ile diğer teklif sahipleri yetkilendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığına sunulur.

Tebliğatlar, 4046 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde yer alan hükümlere göre gerçekleştirilir.

İhale neticesinde Cumhurbaşkanınca serbest bölgeyi işletmekle yetkilendirilen işletici veya B.K.İ. ile işletme veya kuruluş ve işletme **SÖZLEŞMESİ İMZALANANA KADAR**,

- Bölge **mevcut işletici** veya B.K.İ. tarafından Bakanlıkla akdetmiş olduğu işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmesi kapsamında **işletilmeye devam olunur**.

Bölge, yetkilendirilen şirket ile işletme yetkisi sona eren şirket arasında Bakanlık refakatinde imzalanacak devir protokolü ile devralınır.

Arazisi özel mülkiyete ait serbest bölgelerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesisler Kanunun 5 inci maddesi ile düzenlenen **kamulaştırma hükümleri uyarınca sağlanabilir**.

İşleticinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilecek iş ve işlemler hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4046 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.

Bu madde kapsamında akdedilecek işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmelerinin süre uzatım işlemleri 27/A maddesinde düzenlenen usul ve esaslara tabidir.

İHRAÇ EDİLEN MALLAR – Md.30

Türkiye'den Bölgeye sevk edilen mallar,

- Dışticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre **İHRAÇ EDİLMİŞ SAYILIR**.

Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında **DIŞTİCARET REJİMİ UYGULANMAZ**.

Bölgeden yurtdışına mal gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir.

Bölgeden yurtdışına ve Türkiye’ye daha ileri derecede işlem görmek üzere mal gönderilebilir.

Bir parti olarak toplam fatura bedeli **5.000 ABD Doları** veya karşılığı **Türk Lirasını GEÇMEMEK** üzere Bölge Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü onayı ile işletici, B.K.İ. ya da Kullanıcı tarafından Bölgeye getirilen **Türkiye çıkışlı mallar**, isteğe bağlı olarak **İHRACAT İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYABİLİR**.

Serbest Bölgeler, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar,

- **Gümrük rejimleri** açısından **TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ DIŞINDA**,
- **MENŞE** hükümlerinin uygulanması bakımından ise **TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ** sayılır.

Bölgelerden çıkartılan mallara ilişkin menşe ve statü belgeleri Gümrük Mevzuatı ile uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde, üyelik şartı aranmaksızın mevzuatın öngördüğü mercilerce düzenlenir ve onaylanır. Bu belgeler Serbest Bölge Gümrük İdarelerince vize edilir.

İTHAL EDİLEN MALLAR VE TRANSİT/AKTARMA MAL TAŞIMACILIĞI – Md.31

Bölgeden, Türkiye’ye sevk edilen mallar **dışticaret rejimine tabi tutulur** ve bu rejime göre **İTHAL EDİLMİŞ SAYILIR**.

Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında **DIŞTİCARET REJİMİ UYGULANMAZ**.

Transit/Aktarma taşımaya tabi malların Bölgeye giriş ve çıkışı **Bölge Müdürlüğünün izniyle yapılır**.

Yabancı bir memleketten başka bir yabancı memlekete veya Türkiye’den yabancı bir memlekete gitmek ya da yabancı bir memleketten Türkiye’ye gelmek üzere Bölgeden geçen/geçirilen eşya, Bölgede **"TRANSİT"** halinde sayılır.

Transit olarak geçen/geçirilen eşyanın, Serbest Bölgede aktarma edilmesi, karaya çıkarılması veya bir süre kalması transit halini değiştirmez.

Yabancı bir ülkeden deniz, hava, demiryolu ve karayoluyla Serbest Bölge limanına getirilen eşyanın, deniz yoluyla yabancı bir limana veya diğer bir Serbest Bölge limanına sevki "Aktarma" sayılır.

BÖLGEYE MAL GİRİŞ VE ÇIKIŞI

BÖLGEYE GETİRİLMESİ YASAK OLAN VEYA ÖZEL DÜZENEK/YAPI GEREKTİREN MALLAR – Md.32

ATESLİ SİLAHLAR ve bunların mühimmatının, radyoaktif maddelerin, tehlikeli ve zehirli atıklar ile Bakanlıkça belirlenen diğer malların Bölgelere getirilmesi **YASAKTIR**.

- **Atesli silahların bölgede üretilmesi** ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye girişi ve çıkışı, ilgisine göre **İçişleri Bakanlığı** veya **Millî Savunma Bakanlığının** uyguladığı ulusal ve uluslararası **mevzuat hükümlerine tabidir**. (17.02.2021)

Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, yanmayı artırıcı veya birarada bulunduğu mallar için tehlikeli olan maddeler **ÖZEL DÜZENEK VEYA YAPILARIN BULUNMASI ŞARTIYLA BÖLGELERE GETİRİLEBİLİR**.

Uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler ve bunlarla ilgili kimyasal maddeler ile bunların müstahzarlarının serbest bölgelere girişi ve çıkışı **SAĞLIK BAKANLIĞININ UYGULADIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE TABİDİR**.

MALLARIN BÖLGEYE GİRİŞİ VE ÇIKIŞI – Md.33

Malların Bölgeye girişi ve çıkışı ile ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlükçe çıkarılacak genelge/tebliğlerle düzenlenir.

BÖLGE İLE DİĞER VARİŞ YERLERİ ARASI MAL AKIMI – Md.34

Serbest Bölge adresli olduğu halde herhangi bir nedenle Bölgeye dahil olmayan bir yere boşaltılan mallar veya Bölgeye ait olmayan bir varış yerine adres edilmiş, fakat Bölgeye dahil bir yere boşaltılan mallar, adres edildikleri varış yerlerine Gümrük İdaresinin gözetim ve denetimi altında en seri şekilde gönderilir.

- Ancak Bölge adres verilerek gönderilen mallar en kısa zamanda Serbest Bölgeye intikal ettirilir.
- Ancak, serbest bölge adresli malların Bölgeye gelip, yer olmaması nedeniyle Gümrük antreposuna veya bir başka yere depolanması halinde, geçici kabulle yurtiçine satıldığında veya sair şekilde yurtiçine sokulduğunda ya da yurtdışına gönderildiğinde bu mallar serbest bölge hükümlerine tabi olur.
- Bölge depolarının yeterli olmasıyla bu uygulamaya son verilir.

Bölge içerisindeki eşyanın yükleme, boşaltma, nakletme, ve sair işlemleri için gerekli ekipman, araç ve gereçlerin geçici olarak Bölgeye sokulmasına, Bölge Müdürlüğünün yazılı talebi doğrultusunda, Gümrük Muhafaza Müdürlüğünce tutulan "Giriş-Çıkış Defteri"ne kaydı suretiyle Gümrük İdaresince izin verilir.

Serbest Bölge adresli veya çıkışlı olup, deniz yoluyla gelen veya giden eşyanın, Bölgenin denize rıhtımı olmaması veya limanı olmasına rağmen yakın bir limandan getirilmesi veya götürülmesi durumunda Bölge ile olan bağlantısı,

- Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünce tescilli ve Bölge Müdürlüğünce tanzim ve tescilli "Serbest Bölge İşlem Formu"na istinaden ve
- "Transit Beyannamesi" düzenlenmesine gerek kalmadan,
- Gümrük İdaresince görevlendirilecek memurun refakatinde gemiden doğrudan Bölgeye alınmasıyla veya Bölgeden gemiye götürülmesiyle sağlanır.
- Geminin bulunduğu yer ile Bölge arasındaki **KORİDOR, Serbest Bölge olarak addedilir**. Bir Serbest Bölgenin fiziki olarak ayrılmış olan kısımları arasındaki mal sevkiyatı gümrük gözetiminde yapılır.

Havaalanları içi veya sınırındaki serbest bölgelere havayoluyla gelen-giden tehlikeli maddelerin özel kaplar içerisinde getirilerek apronda bekletilmeksizin hazır bulundurulacak araçlar ile Serbest Bölge hava aracına aktarılması için B.K.İ. veya İşletici, Havaalanı ve Gümrük İdareleri ile gerekli koordinasyonu sağlar.

MALLARIN SATILMASI VEYA DEVRİ – Md.35

Kullanıcılar, Bölgeden yurtdışına veya Türkiye'ye toptan satış yaparlar. Kullanıcılar ve Bölgede depo kiralayan firmalar, Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek kaydıyla, aynı Bölgedeki diğer Kullanıcılara toptan satış yapabilir veya mallarını toptan devredebilirler.

BÖLGEDEKİ MALLARDAN SORUMLULUK – Md.36

Bölgede faaliyette bulunan Kullanıcılar, mallarındaki kayıp ya da sayı, çeşit ve ağırlık bakımından meydana gelen noksanlık ile mal kalitesindeki değişikliklerden dolayı Bölge Müdürlüğüne karşı sorumludurlar. Kullanıcılar, malların tabiatından ileri gelen bir kayıp ve noksanlığın varlığını veya mücbir sebepten dolayı bu farklılığın doğduğunu kanıtlamaları halinde bu sorumluluk ortadan kalkar.

Bölgedeki mallarda; normal işlemler, tabii aşınma, fire veya benzeri nedenler dışında, bir eksikliğin veya sebebi açıklanamayan bir fazlalığın tesbit edilmesi halinde, ilgili Kullanıcı, İşletici veya B.K.İ. bu durumu Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir ve gerekli yükümlülükleri yerine getirir.

İMHA EDİLMESİ GEREKLİ OLAN MALLAR VE ATIKLAR – Md.37

Kullanım süresinin dolması, eskime, bozulma, cürüme vb. nedenlerle bölge dışına çıkarılması gerektiği veya diğer kullanıcıların mallarına zarar verici olduğu ya da sağlık kurallarıyla bağdaşmadığı Bölge Müdürlüğünce tespit edilen malların **bölgede veya bölge dışında İMHASINA**

- Bölge Müdürlüğü başkanlığında, Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri, Çevre ve Orman Bakanlığı ile İşletici veya Bölge Kurucu İşleticisi yetkilileri ve gerektiğinde Bölge Müdürlüğünce tayin edilecek ve mallar üzerinde ihtisası olan bir eksperin de bulunduğu **KOMİSYON TARAFINDAN KARAR VERİLİR.**

Komisyon tarafından imhasına karar verilen bu **MALLARIN İMHASI**, Bölge Müdürlüğünce **kullanıcıdan yazılı olarak talep edilir.** Bu talebin, tebliğ edildiği tarihten itibaren **24 SAAT içinde yerine getirilmeye başlanması esastır.**

Malların **İMHA İŞLEMİNE KULLANICI TARAFINDAN BAŞLANILMAMASI** halinde, imha işlemi **İşletici veya Bölge Kurucu İşleticisi tarafından yürütülür.**

- Yapılan **tüm masraflar kullanıcıya rücu edilir.**
- Yapılan masrafların kullanıcı tarafından ödenmemesi halinde Yönetmeliğin 14/a maddesine göre kullanıcının ticari işlemleri durdurulur.

BÖLGE İÇERİSİNDE İMHA YERİ BULUNMAMASI durumunda bu mallar imha edilmek üzere

- Bölge Kurucu İşleticisi, İşletici veya kullanıcı tarafından Gümrük İdaresi görevlilerinin gözetimi altında ayniyat kontrolü yapılmak suretiyle bölge dışındaki temizlik hizmetiyle ilgili kamu görevlilerine veya bu işi yapan özel kişilere imha edilmek üzere teslim edilir. İmha edilen mallar kullanıcının envanter kayıtlarından silinir.

BÖLGEDEKİ FAALİYETLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ATIKLARIN bölge dışına çıkarılmasına,

- Bölge Müdürlüğünün başkanlığında Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri, Çevre ve Orman Bakanlığı, İşletici veya Bölge Kurucu İşleticisi temsilcilerinden oluşturulan bir **KOMİSYON TARAFINDAN KARAR VERİLİR.**
- Bölgeden çıkarılması uygun görülen kap, ambalaj maddeleri, hurdalar, çöpler, evsel nitelikli vb. atıklar, İşletici veya Bölge Kurucu İşleticisi yetkililerince, Gümrük İdaresi görevlilerinin gözetimi altında bölge dışındaki temizlik hizmetleriyle görevli kamu görevlilerine veya bu işi yapan özel kişilere teslim edilir.
- Şayet bu yetkililerce, atıkların bölgeden uzaklaştırılması için bir ücret talep edilirse, bu ücretler ilgili kullanıcılar tarafından ödenir. Söz konusu maddelerin imhasının gerekli olması halinde yukarıdaki fıkralarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde imha işlemi gerçekleştirilir.

Limanı olan ve/veya tersane işletmeciliği bulunan bölgelerde **gemilerden atıkların alınması ve bertaraf edilmesi** Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır

Tehlikeli atıklar ise tehlikeli atıkların kontrolüne ilişkin mevzuat hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.

TERK EDİLMİŞ VE DAĞINIK MALLAR – Md.38

Bölgede, hiç bir Kullanıcıya ait olmayan parsellere bırakılmış veya terk edilmiş mallar, Bölge Müdürlüğünün gözetim ve denetimi altında İşletici veya B.K.İ. tarafından toplatılarak, bu konuda tutulacak kayıt defterine işlenir ve Yönetmeliğin 52 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre tasfiye edilir. (09.02.2023)

Yükleme, boşaltma, taşıma ve sair işlemler esnasında ambalajlarından dağılmış, dökülmüş ve tekrar ambalajlanmasından sonra arta kalan sahibi belli dağınık mallar, İşletici veya B.K.İ. tarafından, toplama, süpürme ve tekrar ambalajlama masrafları Kullanıcı tarafından ödendiği takdirde, sahiplerine teslim edilir. Aksi halde terk edilmiş mal işlemine tabi tutulur.

HASARLI MALLAR – Md.39

Gerek Bölgeye sokulurken veya Bölgeden çıkartılırken ve gerekse Bölge içinde işleme tabi tutulurken, hasarlı ambalajda bulunduğu veya kurcalanmış olduğu tesbit edilen şüpheli mallar için Bölge Müdürlüğünce, İşletici veya B.K.İ.'nin yükleme boşaltma işlerini yapan kişi veya kuruluş yetkilileri ile gemi kaptanı, acenta ve nakliyecinin veya temsilcilerinin bulunduğu üç kişilik bir komisyon oluşturularak, mallar sınıflandırılır, sayılır veya tartılır ve tekrar ambalajlanır. Bu komisyona, malların nakliye sigortasını yapan sigortacı veya temsilcisi de katılabilir. Durum, bir tutanakla tesbit edilerek, Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Tutanakta, mallarda tesbit edilen fazlalık veya eksiklikler belirlenir. Eksiklik veya fazlalık durumunda, duruma göre gemi kaptanı, acenta, nakliyecisi veya kullanıcı, Yönetmeliğin 36'ncı maddesi hükümleri gereğince sorumlu tutulur. Sahipsiz mallar, terk edilmiş mallar olarak addedilir ve 38'nci madde hükmüne göre işleme tabi tutulurlar.

ÖZEL HESAP VE SERBEST BÖLGE GELİRLERİ – Md.40

Özel hesap gelirleri için Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde, Türk Lirası, ABD Doları veya diğer dövizler cinsinden Genel Müdürlük ve her Bölge Müdürlüğü adına ana **hesaplar açtırılır.**

- Ayrıca, Genel Müdürlükçe merkezdeki, bölge müdürlüklerince bölgelerdeki kamu bankaları öncelikli olmak üzere bankalarda, bölgede banka bulunmaması halinde bölgeye en yakın mahalde bulunan bankalarda Türk Lirası, ABD Doları veya diğer dövizler cinsinden her gelir kalemi için özel hesaba ait tali ve gerektiği takdirde geçici hesaplar açtırılır.

İlgili banka şubelerince **YAPILAN TAHSİLAT**TAN, İşletici veya B.K.İ.'lere Kanunun 7'nci maddesi kapsamında sözleşmeler gereği günlük olarak yapılan gelir payı aktarmaları yapıldıktan sonra bakiye tutarlar BEŞ (5) İŞ GÜNÜ içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesaplara aktarılır. (29.01.2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaplarında toplanan tutarlardan, Genel Müdürlük talimatına istinaden ilgili Bölge Müdürlüğü hesaplarından gelir payları aktarımı karşılanamayan tutarların ilgili B.K.İ.'lere yapılan aktarmaları ile diğer iadeler düşüldükten sonra kalan tutar, **Yeni bir talimata gerek kalmaksızın** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na **hafta sonları itibarıyla** Bakanlık merkez ödemelerini yapan merkez saymanlığı hesabına, döviz cinsi gelirler için bankanın döviz alış kuru esas alınarak yapılacak dönüştürme işlemi sonucunda Türk Lirası olarak yatırılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na **aylık olarak hazırlanan Özel Hesap vaziyet cetvelleri** Bakanlığa gönderilir.

Merkez saymanlık hesabına yatırılan meblağın tamamı bütçeye gelir kaydedilir.

SERBEST BÖLGE GELİRLERİ VE TAHSİLAT YAPILMAYACAK – Md.41 (29.01.2022)

Özel hesabın gelirleri ile bu hesaba tahsilat yapılmayacak haller aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

a) Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen RUHSATLAR VE İZİN BELGELERİ KARŞILIĞI TAHSİL EDİLECEK ÜCRETLER:

- 1) Faaliyet Ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatlarda alınacak **Faaliyet Ruhsatı müracaat ücretleri**,
- 2) **Faaliyet Ruhsatının kaybedilmesi, yıpranması** ve diğer nedenlerle **yeniden düzenlenmesi** halinde alınacak ücretler,
- 3) **Açık Alan Kullanma Belgesi almak için** Bölge Müdürlüğüne yapılacak müracaatlarda alınacak ücretler,
- 4) **Depo Kullanma Belgesi** almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak müracaatlarda alınacak ücretler,
- 5) **Giriş İzin Belgesinin düzenlenmesi karşılığında alınacak ücretler** ile bu belgenin ve Özel İzin Belgesinin kaybedilmesi nedeniyle yeniden düzenlenmesi durumunda alınacak ücretler,

Peşin olarak özel hesaba yatırılır.

b) BÖLGELERDEKİ MAL HAREKETLERİ İLE FASON İMALAT, BAKIM ONARIM ve İleri Derecede İşçilik Faaliyetlerine İlişkin Özel Hesap Ücretlerine Yönelik Hükümler:

1) **İmalatçı Kullanıcılar** ile **6/2/2004 ÖNCESİ** Faaliyet Ruhsatı alan Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek mal hareketlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

- i) Yurtdışından bölgeye getirilen malların **CIF DEĞERİ** üzerinden **BİNDE 1**, Bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların **FOB DEĞERLERİ** üzerinden **BİNDE 9** oranında Özel Hesap Ücreti alınır.
- ii) **Bölge içi mal satışlarından**, imha/tasfiye veya lisanslı bertaraf tesislerine teslim edilmek üzere Bölgeden çıkarılan ve tahlil/numune amacıyla bedelsiz olarak getirilen veya götürülen mallardan, **Özel Hesap Ücreti alınmaz**.
- iii) Kapalı alan inşaatının tamamlanması, ek yatırım yapılması, üretim konusunda Faaliyet Ruhsatı sahibi Kullanıcıların üretimde kullanacakları yatırım mallarının girişi, makine ve teçhizatın yenilenmesine ilişkin mal girişleri veya kapasite artırımına yönelik yeni makine, teçhizat ve ofis makineleri girişi yatırım ve tesis safhasında yapılan mal girişi olarak kabul edilir.

– Yatırım ve tesis safhasında kullanılmak üzere veya tevsî ve kapasite artırmak amacıyla yurtdışından veya Bölge içinden satın alınan bu mallardan **ÖZEL HESAP ÜCRETİ ALINMAZ**.

– Yatırım ve tesis kapsamında Özel Hesap açısından mal girişlerine ilişkin denetim Bölge Müdürlüğüne yapılır.

iv) YATIRIM VE TESİS SAFHASINDA veya TEVSİ VE KAPASİTE ARTIRMAK AMACIYLA, yurtdışından Bölgeye getirilen malların **TİCARETE KONU EDİLEREK**,

- Bunların Bölgeden yurtdışına çıkarılması, Bölge içinde başka bir Kullanıcıya satılması veya başka bir Serbest Bölgeye gönderilmesi durumunda **SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN BİNDE 1**,
- Türkiye'ye çıkışı halinde ise faturada yer alan **FOB SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN ALINACAK BİNDE 1** Özel Hesap Ücretini müteakip aynı bedel üzerinden binde 9 oranında **ÖZEL HESAP ÜCRETİ ALINIR**.

v) Bölgedeki bina, tesis ve demirbaşların bakım-onarım veya tamirinde kullanılmak üzere Kullanıcının kendisine ait olmayan ve yurtdışından bölgelere GEÇİCİ OLARAK getirilen araç, gereç ve ekipmanların

- 58 inci maddede belirtilen **12 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE BÖLGE DIŞINA ÇIKARILMAMASI HALİNDE**
- Bu malların **CIF değeri üzerinden binde 1** oranında **ÖZEL HESAP ÜCRETİ ALINIR**.

vi) Sergilenmek, fuarlarda teşhir edilmek üzere bölgeden Türkiye'ye GEÇİCİ OLARAK MAL GÖNDERİLMESİ, yurt içinden getirilen bir malın evsafına uygun olmaması veya bozuk çıkması gibi nedenlerle değiştirilmek ya da tamir edilmek üzere mahrecine iade edilmesi halinde **ÖZEL HESAP ÜCRETİ ALINMAZ**.

- Ancak 58 inci madde gereğince Türkiye'ye çıkarılacak mallardan **BİNDE 9** oranında **TEMİNAT** alınır.

- Söz konusu malların **12 AY içinde BÖLGEYE GETİRİLMEMESİ** halinde, bu teminatlar çözülerek **ÖZEL HESABA GELİR KAYDEDİLİR.**

vii) Özel Hesap Ücreti ödenerek yurtdışından bölgeye getirilen bir malın evsafına uygun olmaması veya bozuk çıkması gibi nedenlerle kesin olarak **MAHRECİNE İADE EDİLMESİ HALİNDE,**

- Alınmış olan **Özel Hesap Ücreti Kullanıcının bir sonraki işleminde MAHSUP EDİLİR.**
- Mahsup edilememesi halinde kanuni süresi içerisinde iade edilir.
- Söz konusu malın mahrecine kesin olarak iade edilmeyip değiştirilmesi veya tamir görmesi sonrasında Bölgeye geri getirilmesi durumunda **ÖZEL HESAP ÜCRETİ ALINMAZ.**

viii) Sergilenmek, fuarlarda teşhir edilmek üzere **BÖLGEDEN YURTDIŞINA GEÇİCİ OLARAK GÖNDERİLEN** malın Bölgeye geri getirilmesi durumunda **ÖZEL HESAP ÜCRETİ ALINMAZ.**

ix) Bölgeden yurtdışına veya yurtiçine satılan malın herhangi bir nedenle kesin olarak iade edilmesi durumunda **ÖZEL HESAP ÜCRETİ ALINMAZ.** Özel Hesap Ücreti alınmış ise Kullanıcının bir sonraki işleminde mahsup edilir. Mahsup edilememesi halinde kanuni süresi içerisinde iade edilir.

2) **6/2/2004 tarihinden SONRA** Faaliyet Ruhsatı alan **imalatçı Kullanıcıların dışındaki** Kullanıcılar ile bu tarihten önce ruhsat almış olup da 6/2/2004 tarihinden sonra Faaliyet Ruhsatı süresini uzatan imalatçı Kullanıcılar dışındaki Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek mal hareketlerinde **aşağıdaki esaslar uygulanır:**

i) Bu Kullanıcılar tarafından, yurtdışından bölgeye getirilen ve/veya bölgeden Türkiye'ye çıkarılan mallardan **ÖZEL HESAP ÜCRETİ ALINMAZ.**

ii) Bu Kullanıcılar tarafından, yatırım ve tesis safhasında veya tevsi ve kapasite artırmak amacıyla getirilenler de dahil olmak üzere yurtdışından getirilerek **BÖLGE İÇİNDE SATILAN MALLARIN CIF değeri üzerinden binde 1** oranında **ÖZEL HESAP ÜCRETİ ALINIR.**

3) **Hem üretim hem de 6/2/2004 tarihinden sonra alım-satım ruhsatı alan** Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek mal hareketlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

i) Üretim ruhsatı kapsamında Türkiye'den veya yurt dışından getirdiği mallardan ürettiği ürünlerini kendi bünyesinde bulunan alım-satım ruhsatı kapsamına devretmesi ve alım-satım ruhsatı kapsamında yurt içine satması halinde, yurt içine satılan malların **FOB değerleri üzerinden binde 9 oranında Özel Hesap Ücreti alınır.**

ii) Alım-satım ruhsatı kapsamında binde 1 oranında ücret ödmeden yurt dışından getirdiği malı, kendi bünyesinde bulunan üretim ruhsatı kapsamına devretmesi halinde, bu malların **CIF değeri üzerinden binde 1** oranında Özel Hesap Ücreti alınır.

4) **Fason imalat ile bakım-onarım faaliyetleri** ve ileri derecede işçilik işlemlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

i) Kullanıcının kendisine ait olan mallar için bölge dışında fason imalat veya ileri derecede işçilik işlemleri yaptırması halinde bu işlemlerden **katma değer üzerinden binde 1 oranında** Özel Hesap Ücreti alınır. Ancak 58 inci madde gereğince Türkiye'ye çıkarılacak mallardan binde 9 oranında teminat alınır. Teminat alınan malların **12 ay içerisinde** bölgeye getirilmemesi halinde **bu teminatlar çözülerek Özel Hesaba gelir kaydedilir.**

ii) Kullanıcının kendisine ait olmayan, fason imalat, bakım-onarım faaliyetleri ve ileri derecede işçilik işlemleri amacıyla bölgeye geçici olarak getirdiği malların bölgeye giriş ve çıkışında Özel Hesap Ücreti alınmaz. Söz konusu malların bölgede işçilik gördükten sonra bölgeden nihai çıkışında bölgede yaratılan **katma değer üzerinden binde 1 oranında** Özel Hesap Ücreti alınır.

Ancak belirtilen kapsamdaki mallardan kullanıcıların yurtdışından getirerek fason imalat, bakım-onarım faaliyetleri ve ileri derecede işçilik işlemleri için Türkiye'ye çıkaracağı mallardan 58. madde gereğince **binde 9 oranında teminat alınır.**

Teminat alınan malların **12 ay içerisinde bölgeye getirilmemesi halinde** bu **teminatlar çözülerek Özel Hesaba gelir kaydedilir.**

iii) Kullanıcı firmalar arasında gerçekleşen ticaret kapsamında, fason imalat, bakım-onarım faaliyetleri ve ileri derecede işçilik işlemleri neticesinde bölgede yaratılan katma değer üzerinden **binde 1 oranında** Özel Hesap Ücreti alınır.

ç) **Serbest bölgeyi işleten gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak sözleşmeler uyarınca tahsil edilecek** Özel Hesap Ücretlerine yönelik hükümler:

1) İşleticilerin **yıllık net karları üzerinden** alınan sözleşmede belirtilen orandaki kar payları yıl sonu **döviz alış kurundan** hesaplanarak ABD Doları cinsinden ait olunan dönemi takip eden yılın 5'inci ayının son iş günü mesai bitimine kadar,

2) İşletici ve B.K.İ.'lerin, bölgenin işletilmesi veya kurulup işletilmesi ile ilgili faaliyetleri sonucu tahakkuk eden **net aylık gelirleri** üzerinden **YÜZDE 4 ORANINDA** alınacak ücretler, **üçer aylık dönemler itibarıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20'nci günü mesai bitimine kadar,**

3) Hazine arazisi üzerinde kurulu serbest bölgelerde Faaliyet Ruhsatı verilmesi uygun görülen gerçek veya tüzel kişilere bina ve tesisler hariç bu bölgelerdeki Hazine taşınmazlarının kiraya verilmesi halinde, kira bedelleri 8 inci madde kapsamında yapılan kira sözleşmesinde öngörülen sürelerde işletici veya B.K.İ. tarafından tahsil edilir. Tahsil edilen kira bedellerinin işletici tarafından **YÜZDE 90'I**, B.K.İ. tarafından **YÜZDE 63'Ü** işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmelerinde belirtilen süreler içerisinde,

4) Hazineye ait bina ve tesisler ile Faaliyet Ruhsatının iptali veya süresinin sona ermesiyle Hazineye intikal eden bina ve tesislerin işletici veya B.K.İ.'ce kiraya verilmesi halinde tahsil edilen kira bedellerinin işletici veya B.K.İ. tarafından **YÜZDE 90'I** işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmelerinde belirtilen süreler içerisinde,

5) Özel mülkiyete ait arazi üzerinde kurulu serbest bölgelerde B.K.İ.'nin kiraya verdiği arazi ve işyerlerinin tahsil edilen **kira gelirlerinden yüzde 4 aylık gelir payı** ve sattığı arazi ve işyerlerinden elde ettiği net gelirlerden **yüzde 4 aylık gelir payı, ücret aylık dönemler itibarıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim** aylarının 20'nci günü mesai bitimine kadar,

6) İşletici, B.K.İ. ve Kullanıcıların Yönetmelik hükümlerine, işletme veya kuruluş ve işletme sözleşmelerine aykırı olarak taahhütlerini zamanında veya hiç yerine getirmemeleri halinde tahsil edilecek cezai şart, masraf ve faizler tahsili müteakiben,

Özel hesaba yatırılır.

7) İşletici veya B.K.İ. ayrı Faaliyet Ruhsatı almak ve ayrı muhasebe kayıtları tutmak kaydıyla Hazine arazisi üzerinde yaptığı veya yaptırdığı bina ve tesisleri kiraya vermek veya bölgede yapılması öngörülen faaliyet konularında faaliyet gösteren kuruluşlara ortak olmak suretiyle elde ettikleri gelirlerden özel hesaba herhangi bir pay ödemez.

8) Kanunun geçici 2'nci maddesi uyarınca ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, bu bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan **YÜZDE 63 ORANI** Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinin akdedildiği tarihten itibaren **20 YIL SÜREYLE YÜZDE 40** olarak uygulanır.

ç) Kanunun 7. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (D) BENDİNDE BELİRTİLEN DİĞER GELİRLER:

- 1) Satın alma ve satışlar nedeniyle yapılan sözleşmelerde belirtilen cezai şart, masraf ve faizler,
- 2) Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüklerince bastırılan ve satış yoluyla dağıtımına karar verilen her nevi basılı kağıt veya yayınların bedeli,
- 3) Bölge Müdürlüğü tarafından Kullanıcılara kiralanan arazi ve binalardan elde edilecek kira bedelinin tamamı,
- 4) Herhangi bir nedenle Hazineye intikal eden menkullerin satışından, gayrimenkullerin kullanım hakkının süreli olarak devrinden elde edilecek gelirler,
- 5) Faaliyet Ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlarda, Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısından sonra **30 gün içerisinde Faaliyet Ruhsatı almaktan vazgeçilmesi halinde alınacak ücret**,
- 6) Özel mülkiyete ait arazi üzerinde kurulu serbest bölgelerde bina satışları ve üst yapı kullanım hakkı devirlerinde alınacak ücretler,

Özel hesaba yatırılır.

7) HİZMET, BANKACILIK VE SİGORTACILIK Faaliyetlerine İlişkin Özel Hesap Ücretlerine Yönelik Hükümler:

i) **Hizmet Faaliyetleri:** Bakım-onarım, fason imalat ve ileri derecede işçilik işlemleri hariç olmak üzere, **6/2/2004 tarihinden ÖNCE** Faaliyet Ruhsatı alan Kullanıcıların bölge içi ve bölge dışına hizmet teslimlerinde **BİNDE 1** oranında Özel Hesap Ücreti alınır. **6/2/2004 TARİHİNDEN SONRA** Faaliyet Ruhsatı alan imalatçı Kullanıcıların dışındaki Kullanıcılar ile bu tarihten önce ruhsat almış olup da 6/2/2004 tarihinden sonra Faaliyet Ruhsatı süresini uzatan imalatçı Kullanıcılar dışındaki Kullanıcılar tarafından yapılan hizmet teslimlerinde **ÖZEL HESAP ÜCRETİ ALINMAZ**.

ii) **Bankacılık ve Sigortacılık Faaliyetleri:** 6/2/2004 TARİHİNDEN ÖNCE Faaliyet Ruhsatı alan bankaların ve sigorta kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerinden yapmış oldukları bütün muameleler nedeniyle kendi lehlerine nakden veya hesaben tahakkuk eden paralardan üçer aylık dönemler itibarıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20'nci günü mesai bitimine kadar **BİNDE 1 ORANINDA** Özel Hesap Ücreti alınır. **6/2/2004 TARİHİNDEN SONRA** Faaliyet Ruhsatı alan banka ve sigorta kuruluşları ile bu tarihten önce ruhsat almış olup da 6/2/2004'ten sonra Faaliyet Ruhsatı süresini uzatan banka ve sigorta kuruluşlarından bu **ÜCRET ALINMAZ**.

8) DİĞER GELİRLER.

ÖZEL HESAP GELİRLERİNİN İADESİ – Md.42

Aşağıdaki hallerde tahsil edilen özel hesap gelirleri iade edilir:

- a) Faaliyet ruhsatı almak için yapılan müracaatlarda; Genel Müdürlükçe müracaat değerlendirildikten sonra faaliyet ruhsatı verilmesinin uygun görülmemesi veya Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısından önce firma tarafından müracaattan vazgeçilmesi halinde yatırılmış olan ücretin tamamı,

- b) Genel Müdürlüğün uygun görüş yazısından sonra 30 gün içerisinde Faaliyet Ruhsatı almaktan vazgeçilmesi halinde, 41 inci maddenin (ç) bendinin 5 no'lu alt bendinde belirtilen ücretin özel hesaba yatırılmasını müteakip yatırılmış olan Faaliyet Ruhsatı ücretinin tamamı,
- c) Serbest Bölge Kullanıcılarından peşin olarak tahsil edilen kira bedellerinden, "Faaliyet Ruhsatı" iptali nedeniyle kira sözleşmesinin feshedilmesi sonucunda sözleşmeler gereğince iadesi gereken kira tutarları Kullanıcının aynı konudaki müteakip işleminde mahsup edilmezse,
- d) Fazla veya yanlışlıkla yatırılan tutarlar ile gerçekleşmeyen işlemlere ait tutarlar, Kullanıcının aynı konudaki müteakip işlemlerinden mahsup edilmezse, kanuni süresi içerisinde, iade edilir.

ÖZEL HESAP GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ – Md.43

Özel hesap gelirlerinin 41 inci maddede belirtilen sürelerde kullanıcı, İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi tarafından ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, aşağıdaki esaslara göre takip ve tahsil işlemi yapılır:

- a) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin tamamı ile (ç) bendinin (3) üncü ve (4) üncü alt bentlerinde yer alan gelirlerden ödenmeyen döviz bazındaki tutarlara, Bakanlık ile İşletici veya Bölge Kurucu-İşleticisi şirketler arasında akdedilen işletme sözleşmeleri ile kullanıcılarla yapılan sözleşme ve protokollerde belirtilen oranlarda gecikme zammı uygulanarak, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ana para ve gecikme zammı toplamının döviz bazında ödenmesi tebliğ edilerek ilgililerden istenir.
- b) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin tamamı ile (ç) bendinin (3) üncü ve (4) üncü alt bentleri dışında sayılan gelirlerden hiç ödenmeyen veya eksik ödenen döviz bazındaki tutarlar, vade tarihlerindeki T. C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmek suretiyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun belirlediği oranlarda gecikme zammı uygulanarak, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde anapara ve gecikme zammı toplamının Türk Lirası bazında ödenmesi tebliğ edilir ve ilgililerden istenir.
- c) İlgililer belirtilen süre içerisinde yapılan tebligata itiraz edebilir, ancak, tebligata itiraz edilmesi takibatı durdurmaz.
- d) Tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yapılan itirazlar Bölge Müdürlüğünce veya Genel Müdürlükçe, itirazın yapıldığı tarihi takip eden 30 günde değerlendirilerek karara bağlanır.
- e) Tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgililer tarafından özel hesaba ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması halinde, ödenmeyen tutarların takip ve tahsili için, Bölge Müdürlüğünce serbest bölgenin bulunduğu yerdeki vergi dairesine bildirimde bulunulur.
- f) Vergi dairesine yapılacak bildirimde;
 - 1) Alacağın ödenmesi için yapılan tebligatın tarihi belirtilir.
 - 2) İlgililerden ödenmesi istenilen alacak tutarı Türk Lirası bazında ise, bu tutarın ana para ve faizi ayrı ayrı gösterilir. Döviz bazında ödenmesi istenilen tutar ise, verilen 30 günlük sürenin bitim tarihindeki T. C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmek suretiyle ana para ve faiz tutarı ayrı ayrı gösterilerek, takip ve tahsili gereken tutarlardan sadece asli nitelikteki alacaklara gecikme zammı uygulanacağı bildirilir.
 - 3) Özel hesap gelirlerini ödemeyen gerçek kişi ise nüfus cüzdanının, tüzel kişi ise Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, yabancı şahıs ise pasaportunun Bölge Müdürlüğünce onaylı fotokopisi gönderilir.
 - 4) Vergi dairesince tahsil edilen ana para ve faiz tutarlarının tamamının bölgelerdeki özel hesap gelirlerinin tahsilatını yapan bankalar nezdindeki özel hesaba aktarılması için ilgili hesap numarası belirtilir.
- g) Vergi dairesince yapılan tahsilatların tamamı bölgeler nezdindeki ilgili bölge müdürlüğünün özel hesabına tahsilatı takip eden hafta içinde aktarılır.

GELİR PROGRAMI – Md.44

Bölge Müdürlüklerince, bir sonraki yıl için hazırlanacak tahmini özel hesap gelirlerine ilişkin bilgiler en geç haziran ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Genel Müdürlüğün gelir tahminleri ile revize işlemleri yapılan Bölge Müdürlükleri tekliflerinden oluşan gelir tahminleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın onayına sunulur. Bu gelir programının bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

KİRA TARİFELERİ VE KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YER ALMASI GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR- Md.46

Serbest bölgelerde işletici veya B.K.İ. tarafından önerilen kira tarifelerini onaylamaya, artırmaya, azaltmaya, taksitlendirmeye veya mevcut tarifeler üzerinde değişiklik yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Kullanıcılarla İşletici veya B.K.İ. arasında akdedilen kira sözleşmelerinde aşağıdaki şartları içeren hükümler de yer alır:

- a) Kira sözleşmeleri, kullanıcıya daha önce verilen Faaliyet Ruhsatında öngörülen süreden daha uzun bir süre için akdedilemez. Faaliyet Ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptali halinde, tarafların birbirlerine feshi ihbarda bulunmaları suretiyle kira sözleşmeleri feshedilir. Ancak, Faaliyet Ruhsatının süresi sona eren veya Faaliyet Ruhsatı iptal edilen kullanıcıya verilecek tahliye süresinde, kullanıcının kira ödeme yükümlülüğü devam eder.

Kullanıcı tarafından peşin ödenmiş kiranın veya kira sözleşmesinde belirtilen depozitodan, işleyen süreye ve tahliye süresine ait kira, kullanıcının önceki dönemlere ilişkin kira borçları ve yapılması gereken tamir ve sair giderler indirilerek bakiye miktar kullanıcıya iade edilir. Kullanıcının borçlu kalması halinde gerekli kanuni yollara başvurulur. Kullanıcı, fesih işlemini müteakip kendisine ait mal ve eşyaları beraberinde götürmediği takdirde bu mal ve eşyalar hakkında 52 nci madde hükümleri uygulanır.

b) Kiralanan parseller üzerinde kullanıcılar tarafından yaptırılan bina, hangar, depo, ambar, fabrika gibi bilmum üstyapılar; menkuller hariç tutulmak suretiyle, üstyapının bağlı olduğu Faaliyet Ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptaliyle birlikte Hazineye intikal eder. (09.02.2023)

c) Faaliyet Ruhsatı ve sözleşme süresinin hitamında 25 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işletilmesi İşletici veya B.K.İ.'ye bırakılan bina ve tesisler ya da bu bina ve tesislerin üzerinde bulunduğu parseller; kullanıcının aynı bina ve tesiste faaliyetine ara vermeden devam etmek istemesi halinde ve yeniden Faaliyet Ruhsatı almış olması kaydıyla, aynı kullanıcıya öncelikli olarak kiralanır. Kullanıcının; faaliyetine yatırımcı kullanıcı statüsünde devam etmesi halinde kullanım hakkı devir bedelinin ödenmesini müteakip parsel için açık alan kira sözleşmesi, faaliyetine kiracı kullanıcı statüsünde devam etmesi halinde bina ve tesis için kapalı alan kira sözleşmesi akdedilir. (09.02.2023)

d) Kullanıcı, kiraladığı parselde yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli önlemleri almak ve buradaki bina ve tesislerin yangına karşı sigortalarını yaptırmak zorundadır.

e) Kullanıcı, kiraladığı yere giren ve çıkan bütün mallardan sorumlu olup, Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

KAMBIYO – Md.47

Bölgedeki faaliyetlerle ilgili olarak mal bedelleri, Özel Hesap, hizmet ve işçi ücretleri ile ikramiyeleri ve kiralara ilişkin ödemeler **DÖVİZLE YAPILIR.**

– Bölgede **TL İLE YAPILAN ÖDEMELER** hakkında 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esaslar uygulanır.

Bölgede yatırımda bulunan **TÜRKİYE DIŞINDA** yerleşik gerçek ve tüzel kişiler,

– Sermayelerinin **NAKDİ** kısmını **DÖVİZ OLARAK GETİRİRLER.**

TÜRKİYE'DE FAALİYETTE BULUNAN YABANCI SERMAYE KURULUŞLARI veya Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, **Bölgeye döviz olarak getirdikleri nakdi, aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili sermayelerini ve bunlardan elde ettikleri her türlü kazanç ve iratlarını satış ve/veya tasfiye bedellerini,**

- İstediklerinde **TÜRKİYE'NİN DİĞER KESİMLERİNE** ve **YURTDIŞINA TRANSFER ETMEKTE SERBESTTİRLER.**
- Ancak bu kişiler, transfer edecekleri kıymetleri Bölge Müdürlüğüne bildirmekle ve bu kıymetlerin kendilerine aidyetlerini tevsik etmekle yükümlüdürler.

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN Bölgeye ihraç etmiş oldukları **NAKDİ SERMAYENİN** ve yatırımlardan elde edilen her türlü kazanç ve iratların, satış ve/veya tasfiye bedellerinin

- **TÜRKİYE'NİN DİĞER KESİMLERİNE** transferi **SERBEST OLUP,**
- **AYNI SERMAYENİN** ihracı ise **Müsteşarlığın iznine tabidir.**

Söz konusu nakdi ve aynı sermayenin ve yatırımlardan elde edilen her türlü kazanç ve iratların, satış ve/veya tasfiye bedellerinin **YURTDIŞINA** ihracı ise serbesttir

BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMETLERİ – Md.48

Bölgede bulunan banka - kıyı bankacılığı hariç - ve sigorta şirketleri genel hükümlere göre faaliyet gösterirler.

Bölgedeki bankalar, Bölgedeki faaliyetleriyle ilgili olarak **öncelikle Kullanıcılara kredi verirler.**

YÜKLEME VE BOŞALTMA HİZMETLERİ – Md.49

Bölgeye gelen malların yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri, İşletici veya B.K.İ. tarafından yapılır. İşletici veya B.K.İ.'nin olmadığı Bölgelerde bu hizmetler Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde diğer özel kişi veya kuruluşlara da yaptırılabilir.

Anılan hizmetlerin özel kişi veya kuruluşa yaptırılması halinde, Bölge Müdürlüğü, İşletici veya B.K.İ. ile bu kişi veya kuruluş arasında bir sözleşme akdedilir. İşletici veya B.K.İ.'nce hazırlanan "Serbest Bölge Hizmet Tarifesi", Bölge Müdürlüğünün de görüşü alınarak Genel Müdürlükçe onaylanır. Hizmet ücretlerinin tahsiline dair usul ve esaslar, bu tarifede belirlenir.

DİĞER HİZMETLER – Md.50

Bölgede sigortacılık, nakliye acenteliği, gümrük müşavirliği, yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci mali müşavirlik, serbest muhasebecilik ve eksperlik gibi hizmet faaliyetleri ile Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer hizmet faaliyetleri, "Faaliyet Ruhsatı" alınarak yürütülebileceği gibi, Bölge Müdürlüğünden temin edilecek "Giriş İzin Belgesi" ile de yerine getirilebilir.

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER – Md.51

Bölge ile ilgili olarak; ruhsat, izin ve hizmet ile ücretler hakkındaki itiraz ve şikayetler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) **RUHSAT VE İZİN İLE İLGİLİ** itiraz ve şikayetler;

- "Faaliyet Ruhsatı", "Giriş İzin Belgesi" ve "İnşaat Ruhsatı" gibi ruhsat ve izinler hakkındaki itiraz ve şikayetler **GENEL MÜDÜRLÜĞE YAPILIR.**

b) **HİZMET VE ÜCRETLERLE İLGİLİ** itiraz ve şikayetler;

- Hizmetleri veren İşletici veya B.K.İ. ile ilgili itirazlar Kullanıcılar tarafından itiraz ve şikayet konusu olaya muttali olduğu tarihten itibaren **en geç ÜÇ (3) GÜN** içinde ilgili **BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE** yapılır.

İnceleme konusu yapılan itiraz ve şikayetlerin gerçek ve inandırıcı olduğu kanaatine varılması üzerine, durum İşletici veya B.K.İ. yetkililerine aksettirilir ve bu husustaki cevaplara ve Bakanlık ile İşletici veya B.K.İ. arasında akdedilen sözleşme hükümlerine göre tekrar incelemesi yapılır.

İtiraz ve şikayetin haklı bulunması halinde yapılan işlemin düzeltilmesi veya yerine getirilmeyen bir hizmet varsa, bunun yapılması İşletici veya B.K.İ.'den yazılı olarak talep edilir. İşletici veya B.K.İ. tarafından bu uyarıya uyulmaması halinde, Bölge Müdürlüğüne gerekli önlemler alınır ve durum Bakanlığa duyurulur.

ÜSTYAPILARIN TAHLİYESİ VE MALLARIN TASFİYESİ – Md.52 (09.02.2023)

(1) **ARAZİSİ HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE** bulunan serbest bölgelerde; Faaliyet Ruhsatının **SÜRESİNİN SONA ERMESİ** veya **İPTALİ HALİNDE,**

- Üstyapıyı Kanunun ek 5. maddesi gereğince tahliye etmesi gereken kullanıcılara Genel Müdürlükçe **BİR (1) AYDAN AZ ALTI (6) AYDAN FAZLA OLMAMAK ÜZERE tahliye süresi verilir.**
- Kullanıcının tahliye süresini uzatma talebi, tahliye konu malların listesi ile birlikte Bölge Müdürlüğüne yapılır.
- Bölge Müdürlüğü ek süre talebini, kendi görüşü ve İşletici veya B.K.İ.'nin görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe iletir.
- Verilecek ek süreler de dahil olmak üzere **TAHLİYE SÜRESİ HİÇBİR ŞEKİLDE ALTI (6) AYI GEÇEMEZ.**
- Tahliye süresi içerisinde üstyapının kullanıcı tarafından tahliye edilmesi esastır.
- **Tahliye süresinin sonunda kullanıcıya ait olup üstyapıdan çıkarılmayan mallar** üzerinde kullanıcının her türlü tasarruf yetkisi kalkar.
- Bu malların sayım ve tespit yapılincaya kadar bulunduğu yerde aynen muhafazasını teminen, Bölge Müdürlüğü ve İşletici veya B.K.İ. ile Gümrük İdaresi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca verilecek **TAHLİYE SÜRESİ SONUNDA ÜSTYAPIDAN ÇIKARILMAMIŞ MALLAR,**

- Tahliye süresinin sona erdiği günü takip eden **BİR (1) AY İÇİNDE,** Serbest Bölge Müdürünün başkanlığında, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve İşletici veya B.K.İ. ile gerektiğinde diğer ilgili kamu kurumları ve mahalli meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon marifetiyle sayım ve tespit yapılarak tutanağa bağlanır.
- Bu mallar üzerinde **haciz** veya **satılamaz, devredilemez, rehin, ipotek** gibi şerhler varsa, bu haciz veya şerhler; komisyon tarafından tutulacak sayım ve tespit tutanağına istinaden **KALKMIŞ SAYILIR.**
- **Komisyon tarafından tutanağa bağlanan mallar;** Kanunun ek 5/3 fıkrası uyarınca, 4458 sayılı **Gümrük Kanunu** hükümlerine göre ve 28688 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan **Tasfiye Yönetmeliğinde** düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilmek üzere ilgili **TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR.**
- Tasfiye edilen malların **satış bedeli hakkında** 4458 sayılı Kanunun 180 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.
- Bu malların **SATIŞ BEDELİNDEN** gümrük vergileri, hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, satış için yapılmış **MASRAFLAR DÜŞÜLDÜKTEN SONRA BAKİYE BEDEL** hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili icra müdürlüklerine gönderilir.
- İcra müdürlüklerince yapılacak dağıtımdan sonra varsa artan para, Faaliyet Ruhsatı süresi sona eren veya iptal edilen kullanıcı adına emanet hesabına alınır ve talep etmesi halinde kendisine ödenir.

(3) **ÖZEL ARAZİLİ** serbest bölgelerdeki kullanıcılara, Faaliyet Ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptali halinde Genel Müdürlükçe **BİR (1) AYDAN AZ ALTI (6) AYDAN FAZLA OLMAMAK** üzere tahliye süresi verilir.

- Kullanıcının tahliye süresini uzatma talebi, tahliye konu malların listesi ile birlikte Bölge Müdürlüğü üzerinden Genel Müdürlüğe yapılır. Bölge Müdürlüğü ek süre talebini, kendi görüşü ve İşletici veya B.K.İ.'nin görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe iletir.
- Verilecek tahliye süresi sonunda üstyapıdan çıkarılmayan mallar bölgede **TERK EDİLMİŞ SAYILIR.**

- Bu mallar, ikinci fıkrada belirtilen şekilde oluşturulacak komisyon marifetiyle sayım ve tespit yapılmak suretiyle tutanağa bağlanır ve 4458 sayılı Kanunun 177/1(m) bendi uyarınca tasfiye edilmek üzere ilgili tasfiye işletme müdürlüğüne teslim edilir.

(4) **TASFİYE EDİLECEK MALLARIN TAŞINMASINDA** İşletici veya B.K.İ.'nin mevcut imkanlarından yararlanılır.

- Tasfiye edilecek mallar, tasfiye gerçekleşene kadar başka bir açık veya kapalı depolama alanında muhafaza edilebilir.
- Uygun depolama koşullarının mevcut olmaması nedeniyle, **TASFİYE EDİLECEK MALDA MEYDANA GELECEK eskime, bozulma, çürüme veya değer kaybı** gibi durumlar için **BAKANLIK** ve **İŞLETİCİ VEYA B.K.İ. SORUMLU TUTULAMAZ**.

(5) **TASFİYE EDİLECEK MALLARIN**, tasfiye işlemi gerçekleşmeden önce **KULLANIM SÜRESİNİN DOLMASI, ESKİME, BOZULMA, ÇÜRÜME** gibi nedenler sonucunda **EKONOMİK DEĞERİNİ YİTİRMESİ**, sağlığa veya çevreye zararlı olduğunun anlaşılması veya diğer yollarla tasfiye edilememiş olması halinde; bu mallar 37. madde hükümlerine göre **İMHA EDİLİR**.

(6) Genel Müdürlük, birinci ve üçüncü fıkralar kapsamında tahliye süresi verme ve bu süreyi uzatma yetkisini Bölge Müdürlüğüne devredebilir.

İHTİLAFLARIN UZLAŞMA YOLUYLA HALLİ – Md.53

Kullanıcılar ile İşletici veya B.K.İ. veya Bölgede faaliyet gösteren diğer kişi ve kuruluşlar arasındaki Toplu İş Sözleşmesi üzerinde çıkacak menfaat uyuşmazlıkları dışında kalan iş ilişkilerinden doğan ihtilafların halli için, Bölge Müdürlüğüne müracaat edilerek, **İHTİLAFLAR UZLAŞMA YOLUYLA ÇÖZÜMLENEBİLİR**.

İhtilafların Bölge Müdürlüğü nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi halinde, bu durum bir tutanakla tesbit olunur ve bu tutanağın birer örneği taraflara verilir. Tutanağın bir örneği de Bölge Müdürlüğünde alıkonulur.

SÜRE UZATIMI – Md.54

Yönetmelikle tayin edilmiş sürelerle ilişkin hükümlerin uygulanmasında, zorlayıcı sebepler veya beklenmeyen haller dikkate alınarak, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek esas ve usüllere göre süre değişimi yapılabilir.

BÖLGEYE DAHİL EDİLEN YERLERİN DÜZENLENMESİ – Md.55

Deniz ve hava limanlarında ayrılarak, Bölgeye dahil edilen yerlerin tabi olacağı genel esaslar için de Yönetmelikteki hükümler uygulanır.

Ayrıca bu yerlerin özel şartlarına göre gerekli görüldüğü hallerde Bakanlıkça ilave esaslar belirlenir.

BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ – Md.56

Dış ticaret faaliyetlerinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla;

- Yabancı müteşebbislerle temasları sağlamak ve geliştirmek,
- Uluslararası istatistiki değerleri aktarmak,
- Know-how, lisans ve işbirliği önerilerine ilişkin bilgi iletmek,
- Sanayileşmiş ülkelerdeki firmalar ve bu ülkelerdeki dış ticaret politikaları hakkında bilgi aktarımı sağlamak,

Gibi konularda yapılabilecek bilgilendirme hizmetleri için, başta uluslararası bilgi bankaları olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan veriler, Genel Müdürlükçe Kullanıcılara iletilebilir.

İŞLETİCİ VEYA B.K.İ.'NİN OLMADIĞI BÖLGELER – Md.57

İşletici veya B.K.İ.'nin bulunmadığı Bölgelerde Yönetmelikle verilen görevler, Bölge Müdürlüklerince yürütülür.

BEKLEME SÜRESİ VE TEMİNAT – Md.58

Bakım-onarım veya tamir gibi nedenlerle BÖLGEYE GEÇİCİ OLARAK GELEN, Kullanıcının kendisine ait olmayan mallar ile araç, gereç ve ekipmanlar bölgelerde **12 AYDAN FAZLA KALAMAZ**.

Kullanıcıların defter ve belgelerinde kayıtlı **demirbaş ve yatırım mallarının** bakım-onarım gibi nedenlerle bölgeden **TÜRKİYE'YE GEÇİCİ OLARAK ÇIKARILMASI** sırasında bu malların defter ve belgelerinde kayıtlı değerleri üzerinden **BİNDE 9 ORANINDA TEMİNAT ALINIR**.

Fason imalat, bakım-onarım ve ileri derecede işlem görmek üzere bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların **FOB değerleri** üzerinden **BİNDE 9 ORANINDA TEMİNAT ALINIR**.

Sergilenmek veya fuarlarda teşhir edilmek üzere bölgeden Türkiye'ye geçici olarak gönderilen mallar ile Türkiye'den satın alınarak bölgeye getirilen ancak, sipariş ve evsafına uygun olmadığı için değiştirilmek veya işlem görmek üzere bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların **FOB değerleri** üzerinden **BİNDE 9 ORANINDA TEMİNAT** alınır.

TEMİNAT OLARAK Türk Lirası, döviz, banka teminat mektubu, devlet tahvili ve hazine bonusu kabul edilir. Türk Lirası ve döviz olarak alınan teminatlar Bölge Müdürlüklerine ait tali hesapların bulunduğu bankalarda açılan geçici teminat hesaplarında toplanır. Ancak teminat mektubu, devlet tahvili ve hazine bonusu Bölge Müdürlüğü kasalarında muhafaza edilir.

Alınan teminatlar bölge dışına geçici olarak çıkarılan malların bölgeye girişinde Bölge Müdürlüğünün talimatıyla iade edilir. Teminata bağlanan malların geri gelmemesi halinde teminat çözülür ve bu tutarlar özel hesaba gelir kaydedilir.

GEÇİCİ MADDE 1-

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce B.K.İ. ve İşleticilerle imzalanmış olan:

- **MERSİN SERBEST BÖLGESİNİN** MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. tarafından 10.10.1986 tarihinden 10.10.2006 tarihine kadar işletilmesine dair,
- **ANTALYA SERBEST BÖLGESİNİN** ASBAŞ-Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. tarafından 10.10.1986 tarihinden 10.10.2006 tarihine kadar işletilmesine dair,
- **EGE SERBEST BÖLGESİNİN** ESBAŞ-Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından 30.10.1989 tarihinden 30.10.2019 tarihine kadar kurulup işletilmesine dair,
- **ADANA-YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİNİN** TAYSEB-Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından 12.12.1990 tarihinden 12.12.2020 tarihine kadar kurulup işletilmesine dair,
- **TRABZON SERBEST BÖLGESİNİN** TRANSBAŞ-Trabzon Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından 10.07.1991 tarihinden 10.07.2010 tarihine kadar kurulup işletilmesine dair,

Sözleşmelerde yer alan lehte hükümler, sözkonusu Sözleşmelerin süresi sonuna kadar saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 4

12/11/2008 tarihli ve 5810 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Kanuna eklenen geçici maddenin yürürlüğe girdiği 25/11/2008 tarihinden önce serbest bölgelerde halen geçerli Faaliyet Ruhsatı bulunan yatırımcı Kullanıcılara kiralanan arazi, arsa ve binalardan Hazinesinin mülkiyetinde bulunanların ruhsat ve kira süresi, Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, Faaliyet Ruhsatı ve kira süresinin başlangıç tarihi esas alınmak suretiyle **49 yıla kadar uzatılabilir.**

YATIRIMCI KULLANICILARIN Faaliyet Ruhsatı süresi,

- Üretim faaliyeti için 45 YIL, diğer faaliyet konuları için ise 30 YILDIR.

KİRACI KULLANICILARIN Faaliyet Ruhsatı süresi

- Üretim faaliyeti için 20 YIL, diğer faaliyet konuları için 15 YILDIR.

Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde üretim konusu dışında Faaliyet Ruhsatına sahip yatırımcı Kullanıcıların üretim konulu yeni Faaliyet Ruhsatı alarak veya konu değişikliği yaparak aynı binada üretim faaliyetinde bulunmaları halinde, bu Faaliyet Ruhsatının süresi 45 yıldır.

Üretim konulu Faaliyet Ruhsatının başlangıç tarihi ilk Faaliyet Ruhsatının başlangıç tarihi olup, bina üretim ruhsatına bağlanır.

Faaliyet Ruhsatı süresi bitmek üzere olan ve ara vermeksizin faaliyetine devam etmek isteyen Kullanıcılar, Faaliyet Ruhsatı süresi dolmadan önce, Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde müracaat eder. Müracaatın uygun bulunması halinde, Faaliyet Ruhsatının sona erdiği tarihten itibaren başlamak üzere aynı numarayla yeni bir Faaliyet Ruhsatı düzenlenir. Bu kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı süreleri, yukarıda belirtilen sürelerle bağlı olarak, Faaliyet Ruhsatı başlangıç tarihleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.

6/2/2004 ÖNCESİ Faaliyet Ruhsatı alan imalatçı Kullanıcılar dışındaki Kullanıcıların bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, 6/2/2004 tarihi itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere **gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.**

Bu Kullanıcılar, bahse konu sürenin sona ermesi itibarıyla Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendi ile (ç) bendinin yedinci alt bendinde belirtilen Özel Hesap Ücretindeki esaslara tabi olurlar. Bu Kullanıcıların **6/2/2004 TARİHİNDEN SONRA** Faaliyet Ruhsatı süresi uzatmaları halinde bu ruhsatlar Özel Hesap uygulamaları açısından 6/2/2004 tarihinden sonra alınan imalat dışı ruhsatlarla aynı esaslara tabidir.

Faaliyet Ruhsatı müracaat ücreti, Faaliyet Ruhsatının yeniden düzenlenmesinde uygulanacak kriterler ve ücretler ile bu madde çerçevesinde Faaliyet Ruhsat sürelerinin uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Kanun No. 3065 Kabulü: 25.10.1984

VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER – Md. 1

Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler **KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİDİR**:

1. Ticarî, sınai, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,

2. **HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET İTHALATI,**

3. **DİĞER FAALİYETLERDEN** doğan teslim ve hizmetler:

- a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,
 - b) Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması,
 - c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,
 - d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi,
 - e) Boru hattı ile hampetrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,
 - f) Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralınması işlemleri,
 - g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınai, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri,
 - h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.
- Ticari, sınai, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanunu'nda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir.
- **BU FAALİYETLERİN** kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, TÜRK TABİİYETİNDE BULUNUP BULUNMAMALARI, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin TÜRKİYE'DE OLUP OLMAMASI
- ✓ İşlemlerin mahiyetini **DEĞİŞTİRMEZ** ve **VERGİLENDİRMEYE MANİ TEŞKİL ETMEZ.**
- **İTHALATIN** kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması **VERGİLENDİRMEYE TESİR ETMEZ.**

TESLİM – Md. 2

1. **TESLİM**, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir.
- Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdi **teslim hükmündedir**.
 - Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeciyen veya sürücüye tevdi edilmesi de **mal teslimidir**.
2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, **aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir**.
3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir.
4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutad olduğu hallerde teslim bunlar dışında kalan maddeler itibarıyla yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.
5. **TRAMPA İKİ AYRI TESLİM HÜKMÜNDEDİR.**
- Bu Kanunun uygulanmasında
- ✓ **ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE**; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi,
 - ✓ **MÜTEAHHİT TARAFINDAN ARSA PAYINA KARŞILIK** arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır.

TESLİM SAYILAN HALLER – Md. 3

➤ Aşağıdaki haller **TESLİM SAYILIR**:

- Vergiye tabi malların** her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
- Vergiye tabi malların**, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,
- Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri,

HİZMET – Md.4

1. **HİZMET**, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.

- Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların **HER BİRİ AYRI İŞLEM OLUP**,

- Hizmet veya teslim hükümlerine göre **AYRI AYRI VERGİLENDİRİLİRLER**.

HİZMET SAYILAN HALLER – Md.5

➤ Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması **HİZMET SAYILIR**.

İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI – Md.6

➤ İşlemlerin Türkiye'de yapılması:

- Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını,
- Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını, ifade eder.

ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ – Md.7

➤ Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile **TRANSİT TAŞIMA İŞLERİNDE**, hizmetin **İÇ PARKURA İSABET EDEN KISMI** Türkiye'de yapılmış sayılır.

MÜKELLEF – Md.8

1. Katma Değer Vergisinin **MÜKELLEFİ**:

- Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,
- İTHALATTA MAL VE HİZMET İTHAL EDENLER**,
- Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,
- Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda bu satışları yapanlar,
- PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,
- Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,
1. maddenin 3. fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya gösterenler,
- Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,
- İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır.

2. Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilir. Şu kadar ki söz konusu iadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şarttır.

VERGİ SORUMLUSU – Md.9

1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

2. Fiilî ya da kaydı envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.
- Belgesiz mal bulundurdıkları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarhedilir. Bu tarhiyata vergi ziyai cezası uygulanır.
 - Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayanılarak KDV tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz.
3. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünün depodan çekecek olanlara teslimine ait katma değer vergisinin ödenmesinden lisanslı depo işleticileri sorumludur.

VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ – Md.10

➤ VERGİYİ DOĞURAN OLAY :

- a) **Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde**, malın teslimi veya hizmetin yapılması,
- b) **Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde**, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
- c) **Kısım kısım mal teslimi** veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,
- d) **Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda**, malların alıcıya teslimi,
- e) **Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde**, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeciyi veya sürücüye tevdi,
- f) **Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında** bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,
- g) **İTHALATTA**, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili,
- ı) **İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar** tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,
- k) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi. Anında meydana gelir.

İHRACAT İSTİSNASI – Md.11

1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden **MÜSTESNADIR**:

- a) **İHRACAT TESLİMLERİ** ve **bu teslimlere ilişkin hizmetler**,
 - **Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler**,
 - **Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler** ve
 - Karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için **Türkiye’de verilen ROAMİNG HİZMETLERİ**,
- b) **TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARIN** satınalınarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında **Katma Değer Vergisi tahsil edilir**.
 - Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında **TAHSİL EDİLEN KDV İADE OLUNUR**.
 - Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.

- 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin üzerindeki mal ve hizmetler nedeniyle ödenen KDV yapımcılara iade olunur.
- Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

c) **İHRAÇ EDİLMEK ŞARTIYLA imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, İHRACATÇILAR TARAFINDAN ÖDENMEZ.**

- Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, VERGİ DAİRESİNCE TARH VE TAHAKKUK ETTİRİLEREK TECİL OLUNUR.
- Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren **ÜÇ (3) AY** içinde ihraç edilmesi halinde, **TECİL EDİLEN VERGİ TERKİN OLUNUR.**
- İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak **GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ halinde**, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen **GEÇİKME ZAMMIYLA** birlikte **tahsil olunur.**
- Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen **MÜCBİR SEBEPLER NEDENİYLE İHRAÇ EDİLMEMESİ** halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli **TECİL FAİZİ** ile birlikte **tahsil edilir.**
- Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32'inci maddesi hükmü uygulanmaz. İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.
- İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.
- İhracatın **mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle ÜÇ (3) AY içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren ONBEŞ (15) GÜN** içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince **ÜÇ (3) AYA KADAR EK SÜRE VERİLEBİLİR.**

2. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, KDV tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespiti yetkilidir.

İHRACAT TESLİMİ VE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER – Md.12

(1) **BİR TESLİMİN İHRACAT TESLİMİ SAYILABİLMESİ İÇİN** aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:

- a) **TESLİM YURT DIŞINDAKİ BİR MÜŞTERİYE** veya **BİR SERBEST BÖLGEDEKİ ALICIYA** veya
 - 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan **GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINDA SATILMAK ÜZERE BU MAĞAZALARA** veya **BUNLARIN DEPOLARINA** ya da
 - **YETKİLİ GÜMRÜK ANTREPOSU İŞLETİCİSİNE YAPILMALI** veya mallar yetkili gümrük **antrepосу işleticisine tevdi** edilmelidir.
- b) Teslim konusu mal **TCGB'nden çıkarak BİR DIŞ ÜLKEYE** veya **BİR SERBEST BÖLGEYE VASIL OLMALI** ya da **GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINDA SATILMAK ÜZERE BU MAĞAZALARA** veya bunların **DEPOLARINA** veya yetkili **GÜMRÜK ANTREPOSUNA** konulmalıdır.
 - Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.
 - Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 - Yetkili gümrük antrepolarının işleyişine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca belirlenen esaslara uyulmaması halinde ziyaa uğratan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.

2. **YURT DIŐINDAKİ MÜŐTERİ TABİRİ**; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

a) Hizmetler **YURT DIŐINDAKİ BİR MÜŐTERİ İÇİN YAPILMIŐ OLMALIDIR.**

b) Hizmetten **YURT DIŐINDA FAYDALANILMALIDIR.**

3) Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmıő sayılması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

a) Fason hizmet **SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN MÜŐTERİLER İÇİN YAPILMIŐ** olmalıdır.

b) Fason hizmetten **SERBEST BÖLGELERDE FAYDALANILMALIDIR.**

ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA – Md.13

➤ Aşağıdaki teslim ve hizmetler **VERGİDEN MÜSTESNADIR.**

a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler,

b) **DENİZ ve HAVA taşıma araçları için LİMAN ve HAVA meydanlarında yapılan hizmetler**, *(Bu bendin uygulanmasında gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan araçlar, özel tekne ve yatlar deniz aracı olarak kabul edilmez.)*

c) **ALTIN, GÜMÜŐ, PLATİN ARAMA, İŐLETME, ZENGİNLEŐTİRME, RAFİNAJ** ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşaa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler,

d) **YATIRIM TEŐVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE** belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları (Őu kadar ki, yatırımın teővik belgesinde öngöröldüğü şekilde gerçekteşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyai cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarihini veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).

e) Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri,

f) Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütölen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekteştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler.

g) 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatına teslimi,

ğ) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi

h) Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler; Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri,

ı) **Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı** tarafından tescil edilen **GÜBRELER** ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan **HAMMADELERİN TESLİMİ** ile **KÜSPE**

(Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 GTİP'inde sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç),

- ✓ **TAM YAĞLI SOYA** (fullfat), **KEPEK, RAZMOL, BALIK UNU, ET UNU, KEMİK UNU, KAN UNU, TAPYOKA** (manyok), **SORGUM** ve **HER TÜRLÜ FENNİ KARMA YEMLER** (*Kedi-Köpek mamaları HARIÇ*),
- ✓ **SAMAN, YEM ŞALGAMI, HAYVAN PANCARI, KÖK YEMLER, KURU OT, YONCA, FIĞ, KORUNGA, HASIL** ve **SLAJLIK MISIR, ÜÇGÜL, YEMLİK LAHANA, YEM BEZELYESİ** vb. **HAYVAN YEMLERİ**

- i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyai cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin **ÜÇ YIL** içinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, **6183** sayılı Kanunun 48. maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.)
- j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,
- k) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler,
- l) Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.),
- m) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri (İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyai cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar,
- n) 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),
- o) 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan "- Yük taşımasında kullanılıp azami **ağırlığı 3,5 tonu aşmayan** ve **yolcu taşıma kapasitesi** (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının **70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır**. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenli taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steysin vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)" satırındaki motorlu taşıtlar ile 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan taşıtların, münhasıran **millî savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına teslimi, (24.07.2025 eklendi)**
- **CUMHURBAŞKANI**, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun **232.** maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında **ASGARİ TUTAR OLARAK BELİRLEMeye** ve belirlenen bu tutarı **İKİ (2) KATINA KADAR ARTIRMAYA, SIFIRA (0) KADAR İNDİRMeye** yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

TRANSİT TAŞIMACILIK – Md.14

1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek taşıma işleri **vergiden müstesnadır**.
 2. Bu istisna, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibarıyla **KARŞILIKLI OLMAK ŞARTIYLA TANINIR**.
 3. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, **CUMHURBAŞKANINCA** belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun **İHRACAT REJİMİ KAPSAMINDA** yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak **MOTORİN TESLİMİ VERGİDEN İSTİSNADIR**.
- **MALİYE BAKANLIĞI**, bu istisna uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

DİPLOMATİK İSTİSNALAR – Md.15

1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler **VERGİDEN MÜSTESNADIR** :
 - a) **KARŞILIKLI OLMAK KAYDIYLA**, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
 - b) **ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GEREĞİNCE** vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
2. Bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespiti Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

İTHALAT İSTİSNASI – Md.16

1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler **VERGİDEN MÜSTESNADIR**:
 - a) **BU KANUNA GÖRE** teslimleri **VERGİDEN İSTİSNA EDİLEN** mal ve hizmetlerin **İTHALİ**,
 - b) **4458 sayılı GÜMRÜK KANUNUNUN 167. MADDESİ**
(3) numaralı bendi, (5a) bendi, (7) numaralı bendi ile (12a) alt bendi **HARİÇ**,
(NOT: 167. Maddenin 3 numaralı bendi ile (12a) alt bendi 01.11.2024 tarihinde yürürlüğe girdi.)
 - **(Geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali,**
 - **(Bu Kanunun 11. maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170. maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.)**
 - c) Gümrük Kanunundaki **TRANSİT** ve gümrük **ANTREPO REJİMLERİ** ile **GEÇİCİ DEPOLAMA** ve **SERBEST BÖLGE** hükümlerinin uygulandığı mallar,
2. Gümrük Kanununa göre **GERİ GELEN EŞYANIN** dışarıda bir işleme tabi tutulması veya **asli kısmına bir ilave yapılması** halinde eşyanın **KAZANDIĞI DEĞER FARKI İSTİSNAYA DAHİL DEĞİLDİR**.

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR – Md.17

1. KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR:

- Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların:
- a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,
 - b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri,

2. SOSYAL AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR:

- a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve engelli bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler,
 - b) 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, üniversite ve yüksekokullarda ise % 50'sini geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, 1. fıkra da sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bak.'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,
 - c) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarına, bu maddenin 1 numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler.
 - d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler.
- İstisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgarî standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
- e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç),

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari tutarlarını ve bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

3. ASKERİ AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR:

- a) Askerî fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kıy eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,

4. DİĞER İSTİSNALAR:

- a) Gelir Vergisi Kanunu'na göre vergiden muaf esnaf ile kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, aynı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,
- b) Gelir Vergisi Kanunu'na göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66'ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
- c) Gelir Vergisi Kanunu'nun 81. maddesinde belirtilen işlemler ile aynı maddenin 1. fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri *(Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirimde yol açmayacak şekilde Vergi Usul Kanununda düzenlenen zamanaşımı süreleri ile bağlı olmaksızın yapılacak vergi incelemesi sonucuna göre indirim konusu yapılır.)*,
- ç) **Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde** yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye'deki müşterilere yansıtılması,
- d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığınca bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri ile Sağlık Bakanlığınca bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,

- e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri,
- f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
- g) **Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların** (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil), varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile **metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırıntılarının teslimi,**
- h) Ziraî amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticarî amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler,
- ı) Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri,
- i) Varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler,
- Bu bent kapsamında istisna edilen işlemler bakımından, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.
- j) Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri,
- k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri
- l) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların teslimi, (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil)
- m) Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi, Bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır.
- n) Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri.
- o) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması,
- ö) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri,
- p) azinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri, belediyeler, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının mülkiyetindeki taşınmazların ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği ve temsil ettiği mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler (19.12.2025)
- r) Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi. İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.
- Bu fıkranın (u) bendi kapsamında varlık kiralama şirketlerine ve (y) bendi kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.

- s) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.
- ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (*müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil*) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (*müzayede mahallinde yapılan satış dahil*).
- t) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (d) alt bendi ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen işlemler hariç olmak üzere, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla teslimleri (*Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.*).
- u) Her türlü varlık ve hakkın, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerince kiralınması ve devralınan kuruma devri.
- İstisna kapsamında, varlık kiralama şirketlerine devredilen varlık ve hakların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.
- v) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından münhasıran uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak verilen hizmetler.
- y) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralınması ve devri.
- İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.
- z) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralınması, devri veya satışı (*Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.*).

İSTİSNADAN VAZGEÇME – Md.18

1. Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsamı şarttır. Şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur.
2. Kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetlere ilişkin istisnalar hariç olmak üzere, 17. maddenin (1) ve (2) numaralı fıkralarıyla (3) numaralı fıkranın (a) ve (4) numaralı fıkranın (e) bentlerinde yazılı istisnalar hakkında yukarıdaki (1) numaralı fıkra hükmü uygulanmaz,
3. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar 3 yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler 3 yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır

İSTİSNALARIN SINIRI – Md.19

1. Diğer kanunlardaki vergi muafık ve istisna hükümleri BU VERGİ BAKIMINDAN GEÇERSİZDİR.
 - Katma değer vergisine ilişkin İSTİSNA VE MUAFİYETLER
 - ✓ ANCAK BU KANUNA HÜKÜM EKLENMEK veya
 - ✓ Bu KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAK SURETİYLE düzenlenir.
2. ULUSLARARASI ANLAŞMA HÜKÜMLERİ SAKLIDIR.

TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH – Md.20

1. Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.
2. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.
3. Belli bir tarife göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.

İTHALATTA MATRAH – Md.21

- **İTHALATTA VERGİNİN MATRAHI** aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:
- a) İthal edilen malın **GÜMRÜK VERGİSİ TARHINA ESAS OLAN KIYMETİ**,
 - Gümrük vergisinin kiymet esasına göre alınmaması veya Malın gümrük vergisinden muaf olması halinde **SİGORTA VE NAVLUN BEDELLERİ DAHİL (CIF) DEĞERİ**,
 - Bunun belli olmadığı hallerde **MALIN GÜMRÜKÇE TESPİT EDİLECEK DEĞERİ**,
 - b) İthalat sırasında ödenen **HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM, HARÇ ve PAYLAR**,
 - c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan **diğer giderler ve ödemelerden VERGİLENDİRİLMİYENLER** ile
 - Mal bedeli üzerinden hesaplanan **FİYAT FARKI, KUR FARKI** gibi ödemeler.
 - ç) 4760 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca teminat karşılığı ithal edilen malın teminatının hesaplanmasına esas özel tüketim vergisi tutarı. (24.07.2025) *(ÖTV I sayılı listedeki malların ithalinde teminata bağlanan ÖTV tutarı)*

ULUSLARARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMALARINDA MATRAH – Md.22

- İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta şahıs ve ton başına kilometre itibarıyla yurt içi emsalleri göz önüne alınmak suretiyle matrah tespitine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ – Md.23

- a) Spor-Toto oyununda ve Milli Piyango dahil her türlü piyangoda, **OYUNA VE PİYANGOYA KATILMA BEDELİ**,
- b) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu **YARIŞ VE OYUNLARA KATILMA KARŞILIĞINDA ALINAN BEDEL** ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel,
- c) **PROFESYONEL SANATÇILARIN** yer aldığı gösteriler ve konserler ile **PROFESYONEL SPORCULARIN** katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli,
- d) **GÜMRÜK DEPOLARINDA** ve **MÜZAYEDE** mahallerinde yapılan satışlarda kesin satış bedeli ile 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen **ÜRÜN SENETLERİNİN**, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü borsada oluşan değeri.
- e) **Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları** ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, **KÜLÇE ALTIN BEDELİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALAN MİKTARDIR**.
- f) **İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VEYA TAŞINMAZ TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERCE**, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vafında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.
- g) Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir.

MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR – Md.24

- Aşağıda yazılı unsurlar **MATRAHA DAHİLDİR**:
- a) **Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan** taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,
 - b) **Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon vb. gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon** karşılığı gibi unsurlar,
 - c) **Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim** gibi çeşitli gelirler ile servis vb. adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.

MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR – Md.25

➤ Aşağıda yazılı unsurlar **MATRAHA DAHİL DEĞİLDİR**:

- Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura Vb. vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki **İSKONTOLAR**,
- HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ**.

DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLER – Md.26

➤ Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir. Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirler.

EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ – Md.27

- Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir.
- Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır.
- Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunur.
- Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir.
- Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz.
- Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267/2 fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınır.

ORAN – Md.28

- **KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI**, vergiye tabi her bir işlem için **% 10'dur**.
- **CUMHURBAŞKANI** bu oranı,
- ✓ **DÖRT (4) KATINA KADAR ARTIRMAYA**,
 - ✓ **% 1'e KADAR İNDİRMEYE**,
 - ✓ Bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için **FARKLI VERGİ ORANLARI** tespit etmeye **yetkilidir**.

VERGİ İNDİRİMİ – Md.29

- MÜKELLEFLER**, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden **HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN**, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak **AŞAĞIDAKİ VERGİLERİ İNDİREBİLİRLER**:
 - Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen **fatura vb. vesikalarda gösterilen KDV**,
 - İTHAL OLUNAN MAL VE HİZMETLER DOLAYISIYLA ÖDENEN** katma değer vergisi,
 - Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV,
 - Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV, (28.12.2023)
- Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin %51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir.

Cumhurbaşkanı, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismanı tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

3. İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. Şu kadar ki, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış hâlinde olan malların ithaline ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar ödenen KDV, ithalatın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilir.
4. Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir *(Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)*,
5. Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.

İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ – Md.30

➤ Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan **KDV'DEN İNDİRİLEMEZ** :

- a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası (Bu Kanunun 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katına değer vergisinden istisna edilen işlemler hariç) ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,
- b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV,
- c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayı olanlar hariç olmak üzere, zayı olan mallara ait katma değer vergisi *(Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayı olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismanı tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayı olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismanı tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.)*
- d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi. *(5520 sayılı Kanunun 13. maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 41/1 fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV hariç)*
- e) Vergi Usul Kanununun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV.

İSTISNA EDİLMİŞ İŞLEMLERDE İNDİRİM – Md.32

Bu Kanununun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17. maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.

Maliye Bakanlığı katma değer vergisi iadesini, hak sahiplerinin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli daireler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin %51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsup suretiyle sınırlamaya; imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen KDV yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetkilidir.

KISMÎ VERGİ İNDİRİMİ – Md.33

1. Bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu yapılır.
2. Kismî vergi indirimine ilişkin usul ve esasları tespiti Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ – Md.34

1. Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.
2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.

MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ – Md.35

Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemde vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirim hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.

YETKİ – Md.36

CUMHURBAŞKANI indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye, süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan KDV'nin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân vermeye, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye yetkilidir. (28.12.2023)

Bu Kanun hükümleri uyarınca iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilmesi esastır. Şu kadar ki, **HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI** kellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri esas alarak mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit etmeye, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

GERÇEK USULDE VERGİLENDİRME – Md.37

- Aksine hüküm bulunmadıkça mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler.

HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME – Md.38

Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (KDV dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları KDV'yi, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

VERGİLENDİRME DÖNEMİ – Md.39

1. Katma Değer Vergisinde **VERGİLENDİRME DÖNEMİ**, Faaliyet gösterilen takvim yılının **ÜÇER (3'ER) AYLIK dönemleridir**.
 - Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre **ÜÇ AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMİ YERİNE BİRER AYLIK VERGİLENDİRME** dönemi tespit etmeye yetkilidir.
2. Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi :
 - a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı,
 - b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay,
 - c) İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıktığı andır.
3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve gruplar için vergilendirme dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir. Bu takdirde üçer aylık dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması şartı aranmaz.

BEYAN ESASI – Md.40

1. Katma Değer Vergisi, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarholunur.
2. Bu Kanunun 9. maddesinde belirtilen hallerde bu beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır.
3. Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler de beyanname vermek mecburiyetindedirler.
4. **İTHALATTA ALINAN KDV, gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine,** gümrük giriş beyannamesi verilmeyen haller ve motorlu kara taşıtları ile Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımaları ile transit taşımalara ait Katma Değer Vergisi mükelleflerin yapacakları özel beyan üzerine, **tarh olunur.**
 - Bu fıkra hükmüne göre tarhiyata esas alınacak beyannamelerde, vergi matrahının unsurları ile vergi oranının açıkça gösterilmesi gereklidir.
5. Maliye Bakanlığı, bu Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler için beyanname verilmeye, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri kabul etmeye, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

BEYANNAME VERME ZAMANI – Md.41

1. Mükellefler, **KDV BEYANNAMELERİNİ, Vergilendirme Dönemini Takibeden Ayın YİRMİDÖRDÜNCÜ (24.) GÜNÜ AKŞAMINA** kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
 - Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın **YİRMİBİRİNCİ (21.) GÜNÜ AKŞAMINA KADAR** ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. (28.12.2023)
2. KDV beyanının **GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ** veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda **İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VERİLİR.**
3. **İşi bırakan mükelleflerin** KDV beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın **24. GÜNÜ AKŞAMINA KADAR** verilir.

BEYANNAMELERİN ŞEKİL VE MUHTEVASI – Md.42

- KDV beyannamelerinin şekil ve muhtevası ile gümrük giriş beyannamelerinde Katma Değer Vergisine ilişkin olarak yer alacak bilgiler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve tanzim olunur.

TARH YERİ – Md.43

1. Katma Değer Vergisi, **MÜKELLEFİN İŞ YERİNİN BULUNDUĞU YER VERGİ DAİRESİNCE TARHOLUNUR.**
2. Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri varsa, KDV, gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarholunur.
3. Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi halinde, Katma Değer Vergisi beyan üzerine gayrimenkulün bulunduğu yer vergi dairesince tarholunur.
4. **İTHALDE ALINAN Katma Değer Vergisi İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNCE TARH OLUNUR.**
5. İkametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait KDV'de, ilgili gümrük idaresince tarholunur.
6. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye yetkilidir.

TARHİYATIN MUHATABI – Md.44

- Katma Değer Vergisi, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzelkişiler adına tarh olunur.
- Şu kadar ki :
 - a) Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri,
 - b) Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ile kanuni merkez veya iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan tüzelkişilerde, bu kanuna göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu kişi, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulan bir şahsın bulunmaması halinde, mükellefin Türkiye'deki daimi temsilcisi, Türkiye'de birden fazla temsilcisinin mevcudiyeti halinde mükellefin tayin edeceği temsilci; tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi, daimi temsilci mevcut değilse işlemleri mükellef adına yapanlar.

Tarhiyata muhatap tutulurlar.

TARH ZAMANI – Md.45

- Katma Değer Vergisi beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden yedi gün içinde tarhedilir.

VERGİNİN ÖDENMESİ – Md.46

1. Beyanname vermek mecburiyetinde olan **MÜKELLEFLER**,
 - Bir vergilendirme dönemine ait KDV'lerini **beyanname verecekleri AYIN YİRMİALTINCI (26.) GÜNÜ AKŞAMINA KADAR** ödemeye mecburdurlar.
 - Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait KDV'lerini beyanname verecekleri ayın **YİRMİÜÇÜNCÜ (23.) GÜNÜ AKŞAMINA KADAR** ödemeye mecburdurlar. (28.12.2023)
 2. **İTHALDE ALINAN Katma Değer Vergisi, GÜMRÜK VERGİSİ İLE BİRLİKTE VE AYNI ZAMANDA ÖDENİR.**
 3. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi, bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir.
 4. Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin katma değer vergisi tarh süresi içinde ödenir.
- Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununun götürü vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek götürü gelir vergisinin ödeme süreleri içinde ödenir.
5. Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu uyarınca işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatmaya, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak Katma Değer Vergisinin işlemten önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir.

GÜMRÜK MAKBUZU – Md.47

- **İTHAL** sırasında alınan **Katma Değer Vergisi GÜMRÜK MAKBUZUNDA AYRICA GÖSTERİLİR.**

DÜZELTME İŞLEMLERİ – Md.48

- Bu kanuna göre **VERGİSİ ÖDENMEDEN** veya **EKSİK ÖDENEREK** yurda sokulan eşyaların **hiç alınmamış** veya **eksik alınmış** Katma Değer Vergileri hakkında, **GÜMRÜK KANUNUNDAKİ ESASLARA GÖRE İŞLEM YAPILIR.**
 - Ancak, indirim hakkı tanınan işlemlere konu eşyanın serbest dolaşıma girdiği tarihin içinde bulunduğu veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak vergi dairesine verilen beyannamelere göre ödenen katma değer vergisi (sorumlu sıfatıyla ödenenler hariç), ithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili gereken katma değer vergisinden düşülür.
- **İTHAL EDİLEN EŞYA İLE İLGİLİ OLARAK;** katma değer vergisinden **müstesna olduğu halde YANLIŞLIKLILIKLA ALINAN** veya **FAZLA ALINDIĞI ANLAŞILAN** katma değer vergisi,
 - **İndirim hakkına sahip olmayan mükelleflere, GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE İADE OLUNUR.**

TEMİNATLI İŞLEMLER – Md.49

- Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince **GÜMRÜK VERGİSİ TEMİNATA BAĞLANARAK** işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait Katma Değer Vergisi de **AYNI USULE TABİ TUTULUR.**
- İhraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisini teminata bağlatmak suretiyle işlem yaptırmaya, teminata tabi işlemleri tespit etmeye, teminatın türü, şekli ve miktarı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MUHATAP – Md.50

1. **GÜMRÜKTE TARHEDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ** tarh sırasında hazır bulunan
 - **MÜKELLEFE, KANUNİ TEMSİLCİSİNE,** adına hareket eden **KOMİSYONCUSU** ile gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlara **TEBLİĞ EDİLİR.**
2. Bu tebliğ üzerine **AÇILACAK DAVALAR** için Gümrük Vergisinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır.

MATRAH FARKLARINA UYGULANACAK İŞLEMLER – Md.51

- Mükelleflerin **İTHALDE beyan ettikleri MATRAHLA** tahakkuk veya inceleme yapanların veyahut teftiş yetkili kılınanların **BULDUKLARI MATRAHLAR ÜZERİNDEN** hesaplanan vergi farkları hakkında
 - Gümrük Kanunu uyarınca **GÜMRÜK VERGİSİNDEKİ ESASLAR DAİRESİNDE** ceza uygulanır.

MAKTU VERGİ – Md.52

- Gümrük Vergisinin maktuen alındığı hallerde, TEK VE MAKTU TARİFE,
 - İthalde alınacak Katma Değer Vergisi de DAHİL EDİLMEK suretiyle tespit olunur.

FATURA VE BENZERİ VESİKA DÜZENLENMESİ – Md.53

- Bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabiri Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade eder.

KAYIT DÜZENİ – Md.54

1. Katma değer vergisi mükellefleri, tutulması mecburi defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verecek şekilde düzenlerler.

Bu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça gösterilmesi şarttır :

- a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi indirilebilir vergi miktarları,
 - b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyeti ve ayırımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı,
 - c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarları.
 - d) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergiler.
2. Emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanterinde veya envanter defterinde, hesap dönemi sonunda mevcut emtiayı Katma Değer Vergisine tabi olan ve olmayanlar itibariyle tefrik edip göstermeye mecburdurlar.

VERGİ TEMİNATI – Md.55

- Mükelleflerin fabrika, imalathane, ticarethane, şube ve satış mağazası ve depolarında mevcut ilk madde, yarı mamul ve mamul madde stokları, üçüncü şahıslara satılmış veya rehnedilmiş olsa dahi, Katma Değer Vergisi ile zam ve cezalarının teminatı hükmünde olup, bedellerinden ilk önce sözü edilen hazine alacağı tahsil olunur.

ASGARİ RANDIMAN ORANLARI VE BİRİM SATIŞ BEDELLERİ – Md.56

1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı; imal ve inşa işlerinde, hammadde, yardımcı madde, enerji, işçilik ve benzeri ölçüleri esas alarak belli iş ve sanat kolları itibariyle asgari randiman oranları tespit etmeye, alım -satım ve hizmet işlerinde ise asgari birim satış bedellerini belirlemeye yetkilidir.
2. Mükelleflerin Katma Değer Vergisi, bu oranlara ve birim satış bedellerine göre hesaplanacak Katma Değer Vergisinden aşağı olamaz.

VERGİNİN ETİKETTE GÖSTERİLME MECBURİYETİ – Md.57

1. **PERAKENDE SATIŞI YAPILAN MALLARA AİT ETİKETLERDE,** Katma Değer Vergisinin satış fiyatına dahil olup olmadığı açıkça belirtilir. Vergi satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca gösterilir.
2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde yukarıdaki hüküm uygulanmaz.

VERGİNİN GİDER KAYDEDİLEMEYECEĞİ – Md.58

Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

KANUNLARIN UYGULAMA ALANI – Md.59

Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan vergilerle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümler; Katma Değer Vergisi bakımından da geçerli sayılır.

GEÇİCİ MADDE 17- Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin **31/12/2030** tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya **Cumhurbaşkanı** yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

YÜRÜRLÜK – Md.62

- Bu Kanunun Bakanlar Kurulu ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girer.
- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 2007/13033

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI – Md.1

- (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
- a) **EKLİ LİSTELERDE YER ALANLAR HARIÇ** olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %20
 - b) **EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE** yer alan teslim ve hizmetler için, %1
 - c) **EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE** yer alan teslim ve hizmetler için, %10 Olarak tespit edilmiştir.
- 2) (I) sayılı listenin” **B) DİĞER MAL VE HİZMETLER**” bölümünün 16. ve 17. sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere
- **FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE**, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.
- (3) (I) sayılı listenin “**A) GIDA MADDELERİ**” bölümünde yer alan ürünlerden **ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE TABİ OLANLARIN** tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.
- (5) (I) sayılı listenin” **B) DİĞER MAL VE HİZMETLER**” bölümünün 9. sırasında yer alan”**KULLANILMIŞ**” deyimi,
- 4760 sayılı ÖTV Kanununa göre **ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE TABİ OLMAYAN TAŞITLARI** ifade eder.

MAL VE HİZMETLERİ TANIMLAMA YETKİSİ – Md.2

- (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya **MALİYE BAKANLIĞI** yetkilidir. Bu Karar hükümlerini **MALİYE BAKANI** yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

A) GIDA MADDELERİ

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

- 1-
- a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (**YALNIZ** tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklük, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,
 - b) 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar,
 - c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),
- 2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),
- 3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,
- 4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,
- 5- 7 no.lu faslında yer alan mallar,
- 6- 8 no.lu faslında yer alan mallar,
- 7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,
- 8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,
- 9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,
- 10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),
- 11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,
- 12- 16 no.lu faslında yer alan mallar,
- 13-
- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),
 - b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,
- 14- 18 no.lu faslında yer alan mallar,

15- 19 no.lu faslında yer alan mallar,

16- 20 no.lu faslında yer alan mallar,

17- 21 no.lu faslında yer alan mallar,

18- 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;

a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 2209.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,

b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,

19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar,

20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar.

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,

b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasesi, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,

5- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından **sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar**,

7- Suni dölleme için dondurulmuş hayvan spermaları,

8- **GAZETE VE DERGİLER** (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre **poşetlenerek satılanların tesliminde**, bu Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.),

9- Aşağıda tanımları yapılan **MOTORLU TAŞITLARDAN** yalnız "**KULLANILMIŞ**" olanlar,

" Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steysin vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steysin vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri")] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

10- Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon **ASFALT** (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,

11- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2'ye kadar olan kısmı ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2'nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,

13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece **NET ALANI 150 M2'YE KADAR** konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katma kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri

14- **Cenaze** hizmetleri.

15- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,

16- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca **YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ** mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre **finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması**,

18- **KUR'AN-I KERİM** (Kur'an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur'an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile **TEVRAT, ZEBUR ve İNCİL** kitapları.

20- İl özel idareleri, belediyeler ile bağılı kuruluşları ve bunların üyesi olduğı mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler.

21- "**YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK**" kapsamında en az **BİR YIL ÖNCESİNE** ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğı bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yükledikleri vergiler dâhil edilmez.)

(II) SAYILI LİSTE

- 1- Kütllü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,
- 2- Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,
- 3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),
- 4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemler,
- 5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemlerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)[34], çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,
- 6-
 - a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),
 - b) 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Tarife Cetvelinin "4302.19.95.00.19 Diğerleri" pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırın (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprenilmiş kürkleri,
- 7- Her nevi maddeden mamul **ayakkabı, terlik, çizme** ve benzerleri,
- 8- Her nevi maddeden mamul **çanta, bavul, valiz** ve benzerleri,
- 9- **Halılar** ve diğer dokumaya elverişli maddelerden **yer kaplamaları**,
- 10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,
- 11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren **ödeme kaydedici cihaz teslimleri**,
- 12- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64'üncü maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan **takoğraf cihazı teslimleri**,
- 13- Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan **gazete kâğıdı** (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kâğıtlarının teslimi,
- 14- **Kitap vb. yayınlar** (Elektronik kitap (**e-kitap**) vb. yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet vb.'nin teslimi ile 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemıraş, cetvel, pergel, gönye, iletke,
- 15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğı" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğı" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,
- 16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze **giriş ücretleri**,
- 17- İnsan gıdası olarak kullanılan **mamalar**, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan **antiserumlar**, immunglobulinler, kan ve kan komponentleri ile kan ürünleri, **aşılar**,

- 18- Sağlık Bakanlığı tarafından **ruhsatlandırılan** veya ithaline izin verilen beşerî tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler,
- 19- 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan **biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler** ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler,
- 20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından **ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari** ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler,
- 21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, **ambulans hizmetleri**,
- 22- Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tam Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri,
- 24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu vb. yerler **HARİÇ** olmak üzere **kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kiraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler**, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, **lokanta, içkili lokanta, kebabçı** vb. yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklerle isabet eden kısmı hariç),
- 25- **Otel, motel, pansiyon, tatil köyü vb. konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti** (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığında işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutlak olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklerle ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.),
- 26- Yaşlı, sakat ve düşkünler için **bakım ve huzurevleri** ile **yetimhanelerde verilen hizmetler**,
- 27- Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen **atık su hizmetleri**.
- 30- 3996 sayılı Bazı Yatırını ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan **köprülerin ve denizaltı karayolu tünellerin geçiş ücretleri**.
- 31- Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan **Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın**, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (Oto gaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansını haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,
- 32- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile **aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin** görev alanına giren **davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri**; bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak **arabuluculuk** ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen **avukatlık hizmetleri**,
- 34- Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan **elektrik teslimleri**,
- 35- Konutların **net alanının 150 m2**, ye kadar olan kısmı,
- 36- **Arsa ve arazi teslimleri**,
- 37- **Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri**,
- ~~(Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil ve peçete,)~~ (07.07.2023)
- 38- 30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Tarife Cetvelinin **9619.00 pozisyonunda yer alan mallar**

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

Kanun No. 4760 Kabul Tarihi: 6.6.2002

VERGİNİN KONUSU – Md.1

1. Bu Kanuna ekli;

- (I) **SAYILI** listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından **TESLİMİ**,
- (II) **SAYILI** listedeki mallardan **KAYIT ve TESCİLE TABİ OLANLARIN İLK İKTİSABI**,
- (II) **SAYILI** listedeki mallardan **KAYIT ve TESCİLE TABİ OLMAYANLAR** ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların **İTHALATI** veya imal ya da inşa edenler tarafından **TESLİMİ**,
- (I), (III) ve (IV) **SAYILI** listelerdeki mallar ile (II) **SAYILI** listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce MÜZAYEDE YOLUYLA SATIŞI,

BİR DEFAYA MAHSUS olmak üzere **ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE TABİDİR**.

2. Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır.

- Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu **KANUNA EKLİ LİSTELER DIŞINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER** Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında **HÜKÜM İFADE ETMEZ**.
- Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı Yetkilidir.

TANIMLAR, TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER – Md.2

- **İTHALAT:** Verginin konusuna giren malların **TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK BÖLGESİNE GİRİŞİ**,
- **MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR:** (II) **SAYILI** listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, resmî şekilde düzenlenen sözleşmesi bulunan ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri, (28.12.2023)
- **İLK İKTİSAP:** (II) **SAYILI** listedeki mallardan
 - Türkiye'de **KAYIT VE TESCİL EDİLMEMİŞ OLANLARIN** kullanılmak üzere **İTHALİ**,
 - Müzayede yolu ile ya da kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil **MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLARDAN İKTİSABI**,
 - Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından **kullanılmaya başlanmasını, aktive alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi**,
- **KAYIT VE TESCİL:** Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescili,
- **TESLİM:** Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini, ifade eder.

2. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere **TEVDİİ TESLİM HÜKMÜNDEDİR**.

- Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyecisi ya da sürücüyü tevdi edilmesi de mal teslimidir.
- **TRAMPA İKİ AYRI TESLİM HÜKMÜNDEDİR**.
- Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutad olduğu hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır.

3. Aşağıdaki haller de **TESLİM SAYILIR**:

- a) **VERGİYE TABİ MALLARIN**, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
- b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.

VERGİYİ DOĞURAN OLAY – Md.3

VERGİYİ DOĞURAN OLAY;

- a) **MAL TESLİMİ** veya **İLK İKTİSAP** hallerinde **MALIN TESLİMİ** veya **İLK İKTİSABI**,
- b) **MALIN TESLİMİNDEN ÖNCE FATURA VB. BELGELER VERİLMESİ HALLERİNDE**, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere **FATURA VB. BELGELERİN DÜZENLENMESİ**,
- c) **KISIM KISIM MAL TESLİM EDİLMESİ** mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, **HER BİR KISMIN TESLİMİ**,
- d) **KOMİSYONCULAR VASITASIYLA** veya **KONSİNYASYON SURETİYLE** yapılan satışlarda,
 - (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların **ALICIYA**,
 - (III) sayılı listedeki malların **KOMİSYONCUYA** veya **KONSİNYİ İŞLETMEYE** teslimi,
- e) **İTHALATTA**, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre **GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI**,
 - İthalat vergilerine **TABİ OLMAYAN** işlemlerde ise **gümrük beyannamesinin TESCİLİDİR**.

Bu Kanuna ekli **(I) SAYILI LİSTEDE** yer alan malların Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca **el konulan** veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca **tasfiyelik hale gelenlerinden** Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının **RAFİNERİLERE TESLİM EDİLMESİ HALİNDE vergiyi doğuran olay**,

- Bu malların **RAFİNERİLER TARAFINDAN TESLİMİNDE GERÇEKLEŞİR** ve **VERGİNİN MÜKELLEFİ** bu teslimi gerçekleştirenlerdir.

MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU – Md.4

1. Özel tüketim vergisinin **MÜKELLEFİ**, bu Kanuna ekli;

- a) **(I), (III) ve (IV) sayılı** listelerdeki mallar ile **(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları**
 - **İMAL, İNŞA** veya **İTHAL EDENLER** ile bu malların **MÜZAYEDE YOLUYLA SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRENLER**,
- b) **(II) sayılı** listedeki mallardan **KAYIT VE TESCİLE TABİ OLANLAR İÇİN**;
 - **MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR**,
 - **KULLANMAK ÜZERE İTHAL EDENLER** veya **MÜZAYEDE YOLUYLA SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRENLERDİR**.

2. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

3. Fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarh edilir. Tarh edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vergi ziyai cezası uygulanır. Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin ceza aranmaz.

İHRACAT İSTİSNASI – Md.5

1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların **İHRACAT TESLİMLERİ** aşağıdaki şartlarla **VERGİDEN MÜSTESNADIR**.

- a) **TESLİM YURT DIŞINDAKİ BİR MÜŞTERİYE YAPILMALIDIR**.
 - **YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİ TABİRİ**; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.
- b) Teslim konusu mal, **TCGB'DEN ÇIKMIŞ OLMALIDIR**.
 - Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere **YURT İÇİNDE TESLİMİ İLE YURT İÇİNDEN SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TESLİMLER İHRACAT SAYILMAZ**. (28.12.2023)

2. Bu Kanuna ekli **(III) ve (IV) SAYILI LİSTELERDEKİ MALLARIN**, *(Dikkat: I ve II sayılı liste hariç tutulmuş)*

- Gümrük Kanunu'nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan **GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINDA satılmak üzere bu mağazalara** veya **bunların depolarına teslimi VERGİDEN MÜSTESNADIR.**

3. İhraç edilen veya Gümrük Kanunu'nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları vb. belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edilir. Maliye Bakanlığı, bu mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

KATMA DEĞER VERİGİSİ açısından ihracat istisnası	ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ açısından ihracat istisnası
- Teslim <u>yurt dışındaki</u> bir müşteriye yapılmalı veya - Bir <u>serbest bölgedeki</u> alıcıya yapılmalı veya - <u>Gümrüksüz satış mağazalarına</u> veya depolarına ya da - <u>Yetkili antrepo işleticisine</u> yapılmalı veya mallar antrepo işleticisine <u>tevdi edilmelidir.</u> - <u>Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların</u> satın alarak TÜRKİYE DIŞINA götürdükleri malların teslimi anında KDV tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV İADE OLUNUR	- Yurt içinden serbest bölgelere yapılan teslimlerde, İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMAZ - Antrepo işleticilerine yapılan teslimlerde ÖTV YÖNÜNDEN İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMAZ. - Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara ÖTV kapsamına giren malların tesliminde ÖTV İSTİSNASI UYGULANMAZ veya tahsil edilen ÖTV İADE EDİLMEZ. - (I) ve (II) Sayılı liste GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞZALARI ötv istisnası UYGULANMAZ.

DİPLOMATİK İSTİSNA – Md.6

➤ Bu Kanuna ekli **(I), (II) ve (III)** sayılı listelerde yer alan malların, *(Dikkat: IV sayılı listede diplomatik istisna yok)*

- **KARŞILIKLI OLMAK KAYDIYLA** yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye'de görevde bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara **TESLİMİ VERGİDEN MÜSTESNADIR.**

DİĞER İSTİSNALAR – Md.7

1. **(I) SAYILI** listede yer alan malların;

- a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyacı için **BU KURULUŞLARA** veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla **AKARYAKIT İKMALİNİ YAPANLARA TESLİMİ,**
- b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre **PETROLARAMA VE İSTİHSAL FAALİYETLERİNDE** kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,
- c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca **TASFİYELİK HALE GELENLERİNİN** tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi, **VERGİDEN MÜSTESNADIR.** *(Dikkat: Sadece I ve IV sayılı liste için geçerlidir bu istisna. II ve III sayılı listede bu istisna yok)*

2. **(II) SAYILI** listede yer alan kayıt ve tescile tâbi yerli katkı oranı **EN AZ %20** olan mallardan; *(%40 şunda)* (27.12.2024)

- a) **87.03** (Hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli **200.000 TL'Yİ AŞANLAR HARIÇ**), *(2026 yılı güncel tutar 2.873.972 TL)*

- **87.04** (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve

- **87.11** G.T.İ.P. numaralarında yer alanların,

ENGELLİLİK ORANI %90 veya **DAHA FAZLA OLAN malûl ve engelliler tarafından, ON (10) YILDA BİR** defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, **VERGİDEN MÜSTESNADIR.** *(27.12.2024)*

- b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımada kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50'sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve **ENGELLİLİK DERECESİ %90** veya **DAHA FAZLA** olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

ON (10) YILDA BİR defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, **VERGİDEN MÜSTESNADIR.** (27.12.2024)

- c) **87.03** (Hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli **200.000 TL'Yİ AŞANLAR HARIÇ**), (2026 yılı güncel tutar 2.873.972 TL)
- **87.04** (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve
 - **87.11** G.T.İ.P. numaralarında yer alanların,

Bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, **ON (10) YILDA BİR** defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, **VERGİDEN MÜSTESNADIR.**

- d) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, **ON (10) YILDA BİR** defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, **VERGİDEN MÜSTESNADIR.**

3. a) **(II) SAYILI** listede yer alan mallardan; **UÇAK** ve **HELİKOPTERLERİN TÜRK HAVA KURUMU** tarafından ilk iktisabı,

- b) **(II) SAYILI** listede yer alan malların, **CUMHURBAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI TARAFINDAN İLK İKTİSABI,**

- c) **(II) SAYILI** listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların, münhasıran **PETROL ARAMA FAALİYETİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLK İKTİSABI, vergiden müstesnadır.**

- ç) **(II) sayılı** listede yer alan ve **yerli katkı oranı en az %40 olan mallar** ile 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan “-Yük taşımada kullanılıp **azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan** ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam **yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır.** Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steysin vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)” satırındaki motorlu taşıtların, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan taşıtların, **Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı** tarafından münhasıran millî savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı (24.07.2025)

4. **(IV) SAYILI** listedeki 9302.00.00.00.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali, **VERGİDEN MÜSTESNADIR.**

5. **(IV) SAYILI** listede yer alan malların **genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi** veya bunlar tarafından **bedelsiz olarak ithali, VERGİDEN MÜSTESNADIR.**

6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı **GÜMRÜK KANUNUNUN 167. MADDESİ**

- **167/ 3** numaralı bendi **HARİÇ – 167/ 5 (a) alt bendi HARİÇ – 167/ 7 numaralı fıkrası** kapsamında ithal edilen eşya **HARİÇ – 167/ 12 (a) alt bendi** kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ. P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek **GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİ 200.000 TL'Yİ AŞANLAR HARIÇ**],

- **GEÇİCİ İTHALAT** ve **HARİÇTE İŞLEME** rejimleri ile **GERİ GELEN EŞYAYA** ilişkin hükümleri kapsamında **gümrük vergisinden muaf** veya **müstesna** olan eşyanın ithali **VERGİDEN MÜSTESNADIR.**

(Bu Kanunun 5. maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihracat kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihracat edilen, ancak 4458 sayılı Kanunun 168, 169 ve 170. maddelerinde belirtildiği şekilde **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALAT İSTİSNASINDAN FAYDALANABİLMESİ İÇİN**, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından **FAYDALANILAN MİKTARIN GÜMRÜK İDARESİNE ÖDENMESİ** veya bu miktar kadar **TEMİNAT GÖSTERİLMESİ ŞARTTIR.**),

7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun

- **TRANSİT, GÜMRÜK ANTREPO, DAHİLDE İŞLEME, GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME** rejimlerine tabi tutulanlar ile
- **SERBEST BÖLGELER** ve **GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİ** hükümlerinin uygulandığı mallar,

VERGİDEN MÜSTESNADIR.

NOT: KDV kanununda dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında rejimi sayılmamış

8. (II) SAYILI Listede yer alan **KAYIT VE TESCİLE TABİ MALLARDAN**;

- **87.03** (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), **87.04** (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve **87.11** G.T.İ.P. numaralarında yer alanların,

3713 sayılı **TERÖRLE MÜCADELE KANUNU'NUN** ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların **EŞ VEYA ÇOCUKLARINDAN BİRİSİ**, eş ve çocuğu **YOKSA ANA** veya **BABASINDAN BİRİSİ** tarafından **bir defaya mahsus** olmak üzere ilk iktisabı, **VERGİDEN MÜSTESNADIR.**

- Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın **100 LİRAYI AŞMAYAN KESİRLERİ DİKKATE ALINMAZ.**
- **CUMHURBAŞKANI**, 1. fıkra da belirlenen **YERLİ KATKI ORANINI YARISINA KADAR İNDİRMEYE, İKİ (2) KATINA KADAR ARTIRMAYA** yetkilidir. (27.12.2024)

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE İSTİSNA – Gümrük Kanunu – Md. 167

3. Genelkurmay Başkanlığı, MSB, kuvvet komutanlıkları, MİT, SSB, JGK, SGK, EGM ile Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş'nin faaliyet alanı ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak ithal edecekleri her türlü araç, gereç, silah, makine ve bunların yedek parçaları, akaryakıt ve yağlar, hammadde ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesi,

5. Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan;

a) Yerleşim yerini TGB' ye nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte 3 yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu / motorsuz özel nakil vasıtaları,

7. Cumhurbaşkanınca belirlenecek kişi ve kuruluşlar tarafından ticari qaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan;

a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler, d) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri, e) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler, f) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşya,

12. DİĞER EŞYA

a) Malül ve engellilerin kullanımına mahsus eşya

MADDE 7/A

- Kanuna ekli **(I) SAYILI** listede yer alan **2710.19.43.00.11** ve **2710.20.11.00.11** G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; **CUMHURBAŞKANINCA** belirlenen **SINIR KAPILARINDA**,
- Gümrük Kanunu'nun **İHRACAT REJİMİ KAPSAMINDA** yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) **yalnızca yurt dışına çıkışlarında** teslimi **VERGİDEN MÜSTESNADIR**
- **MALİYE BAKANLIĞI**, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.

VERGİNİN TECİLİ – Md. 8

1. Bu Kanuna ekli **(I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN**;

- ✓ **(I) SAYILI LİSTEYE DAHİL OLMAYAN** malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin **CUMHURBAŞKANI** tarafından belirlenecek kısmı, **TEMİNAT ALINMAK SURETİYLE TECİL OLUNUR.**
- ✓ Söz konusu malların **tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren ONİKİ (12) AY İÇİNDE**, **I SAYILI LİSTEYE DAHİL OLMAYAN** malların imalinde kullanılması halinde **TECİL OLUNAN VERGİ TERKİN EDİLİR.**

- **BU HÜKÜMLERE UYULMAMASI HALİNDE**, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, **VADE TARİHİNDEN İTİBAREN** 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirlenen **GEÇİKME ZAMMI İLE BİRLİKTE** alıcıdan tahsil edilir.
 - Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen **MÜCBİR SEBEPLER DOLAYISIYLA TERKİN EDİLEMESİ HALİNDE** bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli **TECİL FAİZİ** ile birlikte alıcıdan **tahsil edilir**.
2. **İHRAÇ EDİLMEK ŞARTIYLA ihracatçılara teslim edilen** mallara ait ÖTV, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine **VERGİ DAİRESİNCE** tarh ve tahakkuk ettirilerek **TECİL OLUNUR**.
- Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren **ÜÇ (3) AY İÇİNDE** ihraç edilmesi halinde **TECİL EDİLEN VERGİ TERKİN OLUNUR**.
 - **İHRACATIN** yukarıdaki şartlara uygun olarak **GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ** halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen **GEÇİKME ZAMMI İLE BİRLİKTE** tahsil olunur.
 - Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen **MÜCBİR SEBEPLER NEDENİYLE İHRAÇ EDİLEMESİ** halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli **TECİL FAİZİ İLE BİRLİKTE** tahsil edilir.
 - İhracatın **MÜCBİR SEBEPLER** veya beklenmedik durumlar nedeniyle **üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren ONBEŞ (15) GÜN İÇİNDE BAŞVURAN İHRACATÇILARA**, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince **ÜÇ (3) AYA KADAR EK SÜRE VERİLEBİLİR**.
3. **(III) SAYILI** listede yer alan malların tamamının ya da bir kısmının tesliminde veya ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye **CUMHURBAŞKANI** yetkilidir.

VERGİ İNDİRİMİ – Md.9

- Özel tüketim vergisine tabi malların,
 - **YER ALDIĞI LİSTEDEKİ BAŞKA BİR MALIN İMALİNDE KULLANILMASI** halinde **ÖDENEN VERGİ**,
 - Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre **ÖDENECEK VERGİDEN İNDİRİLİR**.

MADDE 9/A

- Bu Kanuna ekli **(II) sayılı** listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan **(IV) sayılı** listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, **(II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilir**.
- Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

İSTİSNALARIN SINIRI VE YETKİ – Md.10

1. Özel tüketim vergisine ilişkin **İSTİSNA** ve **MUAFİYETLER ANCAK**
- Bu Kanuna **HÜKÜM EKLENMEK** veya Bu Kanunda **DEĞİŞİKLİK YAPILMAK** suretiyle düzenlenir.
 - **DİĞER KANUNLARDA YER ALAN** istisna veya muafiyet hükümleri **BU VERGİ BAKIMINDAN GEÇERSİZDİR**.
 - **ULUSLARARASI ANLAŞMA hükümleri saklıdır**.
2. Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE MATRAH – Md.11

1. **(I) SAYILI** listedeki mallar için belirlenen **MAKTU VERGİ TUTARLARI**
- Kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.
 -

NOT:

*I Sayılı listedeki mallarda vergiyi doğuran olay **mal tesliminde gerçekleştiğinden ithalat aşamasında ÖTV ÖDENMEZ.***

*ÖTV tutarının **TEMİNATA** bağlanması gerekmektedir.*

***A cetvelindeki** mallar için **TEMİNAT TİCARET BAKANLIĞI ADINA** düzenlenmesi ve gümrüğe verilmesi gerekir. (EK:11)*

***B cetvelindeki** mallar için **TEMİNAT VERGİ DAİRESİ ADINA** düzenlenmesi ve gümrüğe verilmesi, **5 İŞ GÜNÜ** içinde **VERGİ DAİRESİNE** gönderilmesi gerekir. (EK:11)*

***TEMİNAT ÇÖZÜMLERİ** için Vergi dairesine internet üzerinden başvuru yapılır. **VERGİ DAİRESİNCE EK:12** düzenlenir.*

***A cetvelindeki TEMİNAT İADESİNİ GÜMRÜK** yapar. **B cetvelinde TEMİNAT İADESİNİ VERGİ DAİRESİ** yapar.*

2.

- **(III) SAYILI** listenin **(A) Cetvelindeki** mallar için **ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI** uygulanır.
- **(III) SAYILI** listenin **(B) Cetvelindeki** mallar için **ASGARİ MAKTU VERGİ** ve **MAKTU VERGİ TUTARLARI** uygulanır.

a) **III) SAYILI listenin (A) CETVELİNDEKİ MALLARDAN,**

- 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için **BİR LİTREDEKİ HER BİR ALKOL DERECEŚİ,**
- 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için **HER BİR LİTRE,**
- Diğer mallar için içerdiği **ALKOLÜN HER BİR LİTRESİ** itibarıyla, uygulanır.

b) **III) sayılı listenin (B) CETVELİNDEKİ MALLAR için**

➤ **ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI**

- ✓ **PERAKENDE SATIŞA SUNULAN** sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan **HER BİR SİĞARA** veya **HER BİR MAKARON,**
- ✓ **DİĞER TÜTÜN MAMULLERİNİN** birim ambalajı içindeki mamulün **HER BİR GRAMI** itibarıyla, Uygulanır.

➤ **MAKTU VERGİ TUTARLARI**

- ✓ **20 ADET SİGARADAN,**
- ✓ **50 ADET MAKARONDAN**
- ✓ **50 GRAM TÜTÜNDEN** oluşan birim ambalaj itibarıyla uygulanır.

(Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.),

3. **(II), (III) ve (IV) SAYILI LİSTELERDEKİ** mallar için **VERGİNİN MATRAHI;** bunların teslimi, ilk iktisabı ve **İTHALİNDE,** **[III (B) cetvelindekiler hariç]**

- **HESAPLANACAK ÖTV HARİÇ, KDV MATRAHINI OLUŞTURAN** unsurlardan teşekkül eder.

4. **(III) sayılı listenin (B) CETVELİNDEKİ** mallar için **VERGİNİN MATRAHI;**

- Bunların **NİHAİ TÜKETİCİLERE PERAKENDE SATIŞ FİYATIDIR.**

5. **(III) SAYILI listenin (A) CETVELİNDEKİ MALLAR için**

- Asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere **YALNIZCA NİSPİ VERGİ UYGULANIR.**

➤ **(III) SAYILI listenin (B) CETVELİNDEKİ MALLAR için**

- **MAKTU VERGİ İLE BİRLİKTE, (+)**
- Asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere **NİSPİ VERGİ UYGULANIR.**

➤ Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir.

ORAN VEYA TUTAR – Md.12

1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.
 - (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz.
 - Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından **yüzde 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir**. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan **katma değer vergisi matrahından düşük olamaz**.
 - Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
2. **CUMHURBAŞKANI**, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;
 - a) **(I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR** için uygulanan **MAKTU VERGİ TUTARLARINI**,
 - Her bir mal itibarıyla **EN YÜKSEK VERGİ TUTARININ YARISINA** kadar artırmaya, **SIFIRA KADAR İNDİRMEYE**,
Bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkilidir
 - b) **(III) SAYILI LİSTEDEKİ** mallar için belirlenen oranları
 - Her bir mal itibarıyla **SIFIRA KADAR İNDİRMEYE**,
 - **(A) cetvelindeki** mallar için **DÖRT KATINA**,
 - **(B) cetvelindeki** mallar için **YARISINA KADAR ARTIRMAYA**,

➤ **ASGARİ MAKTU VERGİYİ**

 - Her bir mal itibarıyla **SIFIRA KADAR İNDİRMEYE**,
 - **(A) cetvelindeki** mallar için **İKİ KATINA**,
 - **(B) cetvelindeki** mallar için **ÜÇ KATINA** kadar artırmaya,

Bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye yetkilidir.

(B) CETVELİNDEKİ mallar için listede yer alan **ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARININ**, Perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın **%20'sine tekabül eden** tutarı aşmamak üzere; Birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya yetkilidir.

- c) **(II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR** için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını
 - **ÜÇ KATINA KADAR ARTIRMAYA, SIFIRA KADAR İNDİRMEYE**,
Bu sınırlar içinde kalmak şartıyla **87.03** G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, motor silindir hacmi, menzili, batarya kapasitesi, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda **YARISINA KADAR İNDİRMEYE, KANUNÎ ORANINA KADAR ÇIKARMAYA**, (24.07.2025)
- d) **(IV) SAYILI** listedeki mallar için belirlenen oranları **SIFIRA KADAR İNDİRMEYE**;
 - 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için **%50'ye**, diğer mallar için **%25'e kadar artırmaya**;
 - 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını **DÖRTTE BİRİNE KADAR İNDİRMEYE, DÖRT KATINA KADAR ARTIRMAYA**,
- e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye, Yetkilidir.

3. **(III) SAYILI LİSTEDEKİ** mallar için belirtilen **ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI** veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, **OCAK VE TEMMUZ AYLARINDA**, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde **SON ALTI (6) AYDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİM ORANINDA**, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini **GÜN VEYA AY OLARAK BELİRLEMeye** veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.
4. **(I) SAYILI LİSTEDEKİ** mallar için uygulanan **MAKTU VERGİ TUTARLARININ**, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca **CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN FARKLI TESPİT EDİLMESİ HALİNDE**;
- **MALİYE BAKANLIĞI** vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI – Md.13

- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye'deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel tüketim vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen sorumludur.
- (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyanına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyai cezası uygulanır.
- (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar.
- Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.
- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyai cezası uygulanır.
- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen **ÖZEL ETİKETİ VEYA İŞARETİ OLMAYAN** özel tüketim vergisine tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına;
- Her bir tespit için bu Kanuna ekli **(III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE** yer alan malların **50 LİTREYİ**,
- **(B) CETVELİNDE** yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) ile 4813.10.00.80.00 (makaron) G.T.İ.P. numaralı malların **5.000 ADEDİ AŞMASI HÂLİNDE** ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, **(10.12.2022)**
- Bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre **ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ RESEN TARH EDİLİR.**
- Bu tarhiyata ayrıca **VERGİ ZİYAI CEZASI UYGULANIR.**

VERGİNİN BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ – Md.14

- Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur.
- Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. Bu vergi, **BEYANNAMENİN VERİLDİĞİ GÜNDE**, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden **YEDİ GÜN İÇİNDE** tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
- **VERGİLENDİRME DÖNEMİ**; bu Kanuna ekli **(I) sayılı** listedeki mallar için **HER AYIN İLK ONBEŞ GÜNLÜK** birinci ve kalan günlerinden oluşan **ikinci dönem**, **(III)** ve **(IV)** sayılı listelerdeki mallar ile **(II) sayılı** listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.

- Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini **İZLEYEN ONUNCU GÜNÜ, DİĞER MALLAR İÇİN** vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
2. **(II) SAYILI LİSTEDEKİ KAYIT VE TESCİLE TABİ** mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, **İLK İKTİSAP İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASINDAN ÖNCE** bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve **vergi aynı günde ödenir.**
3. **İTHALATTA ALINAN VERGİ**, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen **beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak** suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir.
- Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır.
 - Bu vergi, **İTHALAT VERGİLERİ İLE AYNI ZAMANDA ÖDENİR.** İthalat vergilerine tabi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.
4. Cumhurbaşkanı, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir.
5. Maliye Bakanlığı; bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemiden önce ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, **(III) sayılı** listedeki mallara ait verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye yetkilidir.

VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ, MATRAHTA, VERGİDE VE MÜKELLEFİYETTE DEĞİŞİKLİKLER- Md.15

1. Mükellefler özel tüketim vergisini **SATIŞ BELGELERİNDE AYRICA GÖSTERMEYE MECBURDURLAR.**
- Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler.
 - Bu hüküm Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler için de geçerlidir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemiden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır.
2. a) **(II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARDAN KAYIT VE TESCİLE TABİ OLANLARIN**, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlanmalar dışında iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapıldan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınır.
- Kanunun 7. maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları **5 YILDAN FAZLA KULLANARAK ELDEN ÇIKARMALARI DURUMUNDA BU HÜKÜM UYGULANMAZ.**
- b) **(II) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARDAN KAYIT VE TESCİLE TÂBİ OLANLARIN**, ilk iktisap tarihinden itibaren **BEŞ YIL İÇİNDE** 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Diğerleri” grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara **DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE**,
- Daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapıldan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır.
3. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER – Md.16

1. İTHALDE ALINAN özel tüketim vergisi GÜMRÜK MAKBUZUNDA AYRICA GÖSTERİLİR.

- İthalat vergilerinin **MAKTU veya SABİT ORANLI ALINDIĞI HALLERDE** tarife,
✓ Malın ithalinde alınacak **ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ DE DAHİL EDİLMEK SURETİYLE tespit olunur.**

2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince İTHALAT VERGİLERİ **TEMİNATA BAĞLANARAK** işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de **AYNI USULE TABİ TUTULUR.**

3. Bu Kanuna göre Gümrükte

- **VERGİSİ ÖDENMEDEN** veya **EKSİK ÖDENEREK** ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış ÖTV ile
- Vergiden müstesna olduğu halde **YANLIŞLIKLAR ALINAN** veya **FAZLA ALINDIĞI ANLAŞILAN** özel tüketim vergisi hakkında

4458 sayılı **GÜMRÜK KANUNUNDAKİ ESASLARA GÖRE İŞLEM YAPILIR.**

İthal edilecek mala ilişkin **BEYAN ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİLER** ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan **VERGİLER ARASINDAKİ FARKLARDA,**

- 4458 sayılı **Kanun** uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre **PARA CEZASI KESİLİR.**

4. (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLARIN İTHALİNDE,

- Ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle **TEMİNAT ALINIR.**

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HASILATININ PAYLAŞIMI – Md.17

1. Bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen özel tüketim vergisi hasılatından;

- a) 3238 sayılı Kanunla kurulan **SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONUNA** %7,9 oranında pay ayrılır. Bu hükme göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır.

- b) 4733 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan giderlerde kullanılmak üzere **%0,2 oranında** pay ayrılır.

2. CUMHURBAŞKANI, bu madde uyarınca özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları **TOPLUCA** veya **AYRI AYRI SIFIRA KADAR İNDİRMEYE** yetkilidir

GEÇİCİ MADDE 6 –

- **31/12/2033 tarihine kadar,** bu Kanuna ekli (IV) SAYILI listede yer alan **8517.12.00.00.11** G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için **160 TL'DEN AZ OLMASI HALİNDE,** orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için **160 TL VERGİ ALINIR.** (2025 Gün. tutar: 364 TL)
- **CUMHURBAŞKANI** bu tutarı veya yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarı **SIFIRA KADAR İNDİRMEYE, ÜÇ KATINA KADAR ARTIRMAYA** yetkilidir.

ÖTV KANUNU

(I) SAYILI liste	A CETVELİ: Benzin, motorin, jet yakıtı, fuel oil gibi AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
	B CETVELİ: Solvent, gaz yağı, baz yağlar, madeni yağlar ile yağlama müstahzarları gibi AKARYAKIT HARİCİ petrol ürünleri
(II) SAYILI liste	TAŞILAR Kayıt ve tescile TABİ OLAN: Yarı romorklar için Çekiciler, Otobüs, Minübüs, Midibüs, Binek otomobilleri, Motosiklet, Helikopter, Uçak, Gemi, Yat, Eğlence ve spor tekneleri
	TAŞILAR Kayıt ve tescile tabi OLMAYAN: Kar arabaları, Golf arabaları, Off road ATV gibi
	ÖTVYE TABİ OLMAYANLAR: Traktörler, Römorklar, Bisikletler, Ambulanslar, Mahkûm Taşımaya Mahsus Arabalar, Cenaze Arabaları, İtfaiye Öncü Arabaları, Aksam ve parçalar
(III) SAYILI liste	A CETVELİ: İÇECEKLER (Alkollü – Alkolsüz)
	B CETVELİ: Puro, sigara, sigarillo gibi tütün mamulleri ve makaron
(IV) SAYILI liste	LÜKS TÜKETİM: Havyar, kozmetik ürünleri, kürkler, manikür ve pedikür takım ve aletleri, klimalar, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, cep telefonu, kristal avizeler... vb.

VERGİNİN KONUSU

(I) SAYILI liste	İthalatçıları tarafından TESLİMİ veya imal edenler tarafından TESLİMİ
(II) SAYILI liste	Kayıt ve tescile tabi OLAN malların İLK İKTİSABİ
	Kayıt ve tescile tabi OLMAYAN malların İTHALATI veya imal ya da inşa edenler tarafından TESLİMİ ÖTV uygulanmadan önce MÜZAYEDE YOLUYLA SATIŞI
(III) SAYILI liste	Malların İTHALATI veya imal ya da inşa edenler tarafından TESLİMİ ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı
(IV) SAYILI liste	Malların İTHALATI veya imal ya da inşa edenler tarafından TESLİMİ ÖTV uygulanmadan önce MÜZAYEDE YOLUYLA SATIŞI
Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu KANUNA EKLİ LİSTELER DIŞINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER ÖTV Kanununun uygulanmasında HÜKÜM İFADE ETMEZ. (Yani ÖTV her halükarda ödenecektir)	

VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE MATRAH

LİSTE		EŞYALAR	VERGİNİN MATRAHI	
(I) SAYILI LİSTE	→ (A) CETVELİ	AKARYAKIT	MAKTU VERGİ TUTARLARI; kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.	
	→ (B) CETVELİ	AKARYAKIT HARİCİ ÜRÜNLER		
(II) SAYILI LİSTE	→	TAŞITLAR	Hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.	
			ASGARİ MAKTU VERGİ	NİSPİ VERGİ
(III) SAYILI LİSTE	→ (A) CETVELİ	İÇECEKLER (ALKOLLÜ – ALKOLSÜZ)	BİRA – ALKOL DERECEŚİ ŞARAP – LİTRE DİĞERLERİ – ALKOLÜN LİTRESİ	Hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.
	→ (B) CETVELİ	TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ	ASGARİ MAKTU VERGİ	NİHAİ TÜKETİCİLERE PERAKENDE SATIŞ FİYAT
			HER BİR ADET sigara için uygulanır. HER BİR ADET makaron için uygulanır HER BİR GRAM tütün için uygulanır.	
			MAKTU VERGİ 20 ADET Sigara için uygulanır. 50 ADET Makaron için uygulanır. 50 GRAM Tütün için uygulanır.	
(IV) SAYILI LİSTE	→	LÜKS TÜKETİM MADDELERİ	Hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.	

İÇKİ HESAPLAMALARINDA FORMÜL

BİRA	→	NİSPİ VERGİ : ÖTV MATRAHI üzerinden A.M.V. : DERECE * A.M.V. * LİTRE
Nispi vergi ile A.M.V karşılaştırılır yüksek olanı ödenir.		
DİĞER İÇKİLER	→	NİSPİ VERGİ : ÖTV MATRAHI üzerinden A.M.V. : ALKOL ORANI * A.M.V. * LİTRE
Nispi vergi ile A.M.V karşılaştırılır yüksek olanı ödenir.		
ŞARAP	→	NİSPİ VERGİ : ÖTV MATRAHI üzerinden A.M.V. : A.M.V. * LİTRE
Nispi vergi ile A.M.V karşılaştırılır yüksek olanı ödenir.		

SİĞARA ve TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE FORMÜL

SİĞARA	→	NİSPİ VERGİ : PERAKENDE SATIŞ FİYATI üzerinden A.M.V. : HER BİR ADET üzerinden M.V. : 20 ADETLİK PAKET üzerinden
Nispi vergi ile A.M.V karşılaştırılır yüksek olanı ödenir. Artı olarak; Maktu vergi ödenir.		
MAKARON	→	NİSPİ VERGİ : PERAKENDE SATIŞ FİYATI üzerinden A.M.V. : HER BİR ADET üzerinden M.V. : 50 ADETLİK PAKET üzerinden
Nispi vergi ile A.M.V karşılaştırılır yüksek olanı ödenir. Artı olarak; Maktu vergi ödenir.		
TÜTÜN ÜRÜNLERİ (PURO gibi)	→	NİSPİ VERGİ : PERAKENDE SATIŞ FİYATI üzerinden A.M.V. : HER BİR GRAM üzerinden M.V. : 50 GRAMLIK PAKET üzerinden
Nispi vergi ile A.M.V karşılaştırılır yüksek olanı ödenir. Artı olarak; Maktu vergi ödenir.		

BİRİM AMBALAJLARIN FARKLI ADET VEYA GRAMDAN OLUŞMASI HALİNDE vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR

Karar No. 88/12944 R. Gazete No. 19835

AMAÇ – Md.1

- Kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımların yönlendirilebilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla 1211 sayılı Kanunun 3098 sayılı Kanunla değişik 40. madde II-b, c fıkralarına dayanılarak **TCMB** nezdinde "**Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu**" kurulmuştur.

KAPSAM – Md.2

- Bu Kararın kapsamına, **teşviki öngörülen yatırımlar** ile **ihhtisas kredileri** girer.

FON'UN KAYNAKLARI – Md.3

- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'nun **KAYNAKLARINI**:

a) BANKALARCA KULLANDIRILAN

- **TÜKETİCİ KREDİLERİNDE** (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla mal ve hizmet alımları dolayısıyla açılmış olan krediler) %15
- **DİĞER KREDİLERDE** %0
- Ab- Finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde %10

b) Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde %4

c) Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde %6

d) **KABUL KREDİLİ, VADELİ AKREDİTİF** ve **MAL MUKABİLİ ÖDEME** şekline göre yapılan **İTHALATTA**..... %6

Oranında yatırılacak tutar.

- İhracatın, finansmanı amacıyla kullanılan krediler ve **İHRACATI TEŞVİK BELGESİ** ile **DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ** kapsamında yapılan ithalatta yukarıdaki oranlar **%0 OLARAK UYGULANIR.**

e) TCMB'nın belirlediği kanuni karşılık oranları ile diğer rasyoları eksik tesis eden bankalara tahakkuk ettirdiği **CEZAI FAİZLER,**

f) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'ndan yapılacak aktarmalar,

g) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Para ve Kredi Kurulu Kararı ile yapılacak aktarmalar,

h) 84/8860 sayılı Karar ile kurulan Fon'un devreden bakiyesi,

ı) Değişken faizli mevduat uygulamasına ilişkin tebliğlerde Fon'a aktarılması öngörülen faiz tutarı,

j) T. Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'na kullandırılan kredilere ait faiz tutarı,

Oluşturur.

➤ **FON KESİNTİLERİ,**

- Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden,
- Dövizde endeksli ve diğer endeksli kredilerde, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden,
- Tahakkuk ettirilen faizlere ek olarak; döviz kredilerinde ve **VADELİ İTHALATTA** ise **kredi tutarı üzerinden** hesaplanır.

- **TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI** yukarıda belirtilen oranları **artırmaya** veya **eksiltmeye** ve uygulama esas ve şartlarını belirlemeye yetkilidir.

(D) bölümünde belirtilen kredilerde fon kesintisi; ithalat tutarının, fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki **TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU** esas alınarak bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanarak, malın fiili ithalinden önce bankalara veya özel finans kurumlarına yatırılır.

FON'A KESİNTİ YAPILMAYACAK KREDİLER – Md. 4

- Aşağıda belirtilen kredilerden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na **KESİNTİ YAPILMAZ**.
 - 1) T.C. Ziraat Bankası (Teşvik Belgesiz, orta ve uzun vadeli tarımsal sanayi kredileri hariç) ve T. Halk Bankası'nca kullandırılan **İHTİSAS KREDİLERİ** ile T. Kalkınma Bankası tarafından doğrudan veya ticari bankalar aracılığı ile kullandırılan **TURİZM İHTİSAS KREDİLERİ**,
 - 2) **Konut ve yapı tasarrufu kredileri** ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan **konut inşaat kredileri**,
 - 3) **Yurt içi bankalararası krediler** ile bankaların finansman şirketlerine kullandırdığı krediler,
 - 4) Kredilerin, Hazine kaynaklı fonlar dahil, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Kararname, Tebliğ ve Yönetmelik gibi çeşitli mevzuat hükümlerine göre kurulan fonlardan kullandırılan kısmı,
 - 5) Kanuni ve idari takibe alınan krediler,
 - 6) Bankalarca **yurt dışında yerleşik kişilere açılacak krediler**,
 - 7) Kurucu bankalarca yatırım fonlarına verilen avanslar,
 - 8) Yurt dışındaki işlerle ilgili olarak yurt içindeki bankalardan veya yurt dışından alınacak döviz kredileri,
 - 9) **PETROL**, (petrol mahsulleri dahil), **GÜBRE**, **GÜBRE HAMMADESİ**, **BUĞDAY**, **ARPA İTHALATININ FİNANSMANI** amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemleri,
 - 10) İlgili Kanun hükümlerine göre işlemleri fonlardan muaf tutulan Kurum ve Kuruluşlar ile Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aldığı kredi ve **İTHALAT İŞLEMLERİ**,
 - 11) T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kullandıkları krediler ve **İTHALAT İŞLEMLERİ** (Müessese, teşebbüs ve iştirakleri hariç),
 - 12) **BAĞLI MUAMELE** veya **TAKAS**,
 - 13) Bankalarca yapılan vadeli ihracat alacakları ile ilgili iskonto işlemlerinden senetleri reeskonta kabul edilenler,
 - 14) **YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA** yapılan ithalat ve bu belge kapsamında kullanılan 2 yıldan uzun vadeli krediler,
- **Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası** yukarıda belirtilen Fon'a **KESİNTİ YAPILMAYACAK** kredilerin kapsamını genişletmeye veya daraltmaya yetkilidir.

FON KESİNTİLERİNİN VE FON'DAN KULLANDIRILAN KREDİLERİN FON'A YATIRILMA SÜRESİ VE SORUMLULUK – Md. 5

- **Bankalar**, özel finans kurumları ve finansman şirketleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanacak tebliğlerde belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirdikleri fon kesintileri ile vadeli ithalatta tahsil ettikleri fon kesintilerini tahakkuk veya tahsilatı izleyen ayın **15. günü akşamına kadar Fon'a yatırmak zorundadırlar**.
- **Gümrük idarelerince yapılan fon tahsilatları haftalık olarak Fon'a aktarılır**.
- T. Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankası kendilerine Fon'dan kullandırılan kredilerin ana para, taksit ve faizlerini süresinde Fon'a yatırmak zorundadırlar.
- Fon kesintilerinin yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve vadeli ithalatta tahsilatı yapan bankalar, özel finans kurumları, finansman şirketleri ve gümrük idareleri sorumludur.

FON'DAN ÖDEMELER – Md.6

- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan ihtisas kredilerine ödenecek destekleme primlerine ilişkin esas ve şartlar ile ödeme oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir ve uygulama bu Bankaca yürütülür.
- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan yatırımların yönlendirilmesinde kullandırılacak krediler ve ödenecek destekleme primlerinin oranları, bunların uygulamasına ilişkin esas ve şartlar, destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevlendirilecek bankalar yıllık program kararnameleri çerçevesinde T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın yayımlayacağı tebliğlerle belirlenir.
- Kredi Kullandırılmasına ilişkin uygulama T. Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülür. Bu amaçla adı geçen bankalara Fon'dan kredi kullandırılır. Fon'dan bu bankalara kullandırılacak kredinin miktarı ile diğer esas ve şartları Para ve Kredi Kurulu'nca belirlenir.

- Destekleme primi uygulamasını yürütmekle görevlendirilmiş bankalar tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenecek destekleme primlerinin karşılanabilmesi için Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan bu bankalara her ay yeterli miktarda aktarma yapılır.
- Bu karar esaslarına göre destekleme primi ödemeleri ile ilgili olarak yapacakları hizmetler için görevli bankalara ödenen prim tutarının %1'i oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'ndan komisyon ödenir.

BİLGİ VE BELGE VERME – Md.7

- Bu karar uygulaması ile ilgili olarak destekleme priminden yararlananlar ile valilikler, bankalar ve ilgili resmi daire ve kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve destekleme primi uygulamasında görevlendirilmiş bankalarca istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle ve gerekli görülen işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
- Fon'dan kredi kullanan bankalar, bu kaynaktan kullandıkları kredilere ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.

MÜEYYİDE UYGULAMASI – Md.8

- Müeyyide uygulaması ile ilgili olarak,
 - a) Zamanında ve tam olarak yatırılmayan fon kesintileri ile fon kesintisi indirimi uygulanan kredilerde, vergi, resim ve harç istisnası uygulaması paralelinde, ihracatın veya taahhüdün gerçekleşmemesi veya ihracat veya taahhüdün kısmen gerçekleşmesi durumunda, indirimli uygulanan fon kesintileri tama iblağ edilir ve tahsili gereken fon kesintileri bankalar, özel finans kurumları veya finansman şirketlerinden,
 - b) İlgili kararlar ve bu kararlara ilişkin tebliğlere aykırılığın tesbiti sonucu geri alınması gereken destekleme primleri, görevli bankalarca ilgililerden,
 - c) Fon'dan T. Kalkınma Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'na kullandırılan kredilere ait ana para, taksit ve faizlerin süresinde Fon'a yatırılmayan kısmı bu Bankalardan,

Fon'a yatırılması gereken, fon kesintisi istisnasının uygulandığı, destekleme priminin ödendiği tarihler ile Fon'a yatırıldığı tarih arasında geçen süre için ve bu sürede yürürlükte bulunan cezai faiz oranları üzerinden hesaplanacak cezai faizi ile birlikte geri alınır.

- d) Fon kesintisi indirimi uygulanan ithalat işlemlerinde, vergi, resim ve harç istisnası uygulaması paralelinde ihracatın veya taahhüdün gerçekleşmemesi veya ihracat ve taahhüdün kısmen gerçekleşmesi durumunda indirimli uygulanan fon kesintileri tama iblağ edilir ve tahsili gereken fon kesintileri, fon kesintisi istisnasının uygulandığı tarih ile tahsil edildiği tarih arasında geçen süre için ve bu sürede yürürlükte bulunan cezai faiz oranları üzerinden hesaplanacak cezai faizi ile birlikte gümrük idarelerince firmalardan tahsil edilir.
- **CEZAI FAİZ ORANI** kanuni faiz oranının **2 KATIDIR**.
- İlgili idarelerin maddi hata veya hatalı yorumu sonucu ödenen destekleme primlerinin geri alınmasında cezai faiz tahsil edilmez, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca yapılacak incelemeler sonucunda ihracat ve taahhüdün mücbir sebep halleri nedeniyle gerçekleşmediğine karar verilen kredilere ait fon kesintileri alınmaz.
- Bu madde esaslarına göre Fon'a yatırılacak tutarların ve bunlara tahakkuk ettirilecek cezai faizlerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

88/12944 SAYILI KARARNAMEYE İLİŞKİN KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA 6 SAYILI TEBLİĞ

- **KABUL KREDİLİ, VADELİ AKREDİTİF** ve **MAL MUKABİLİ** ödeme şekillerine göre yapılan İTHALATTA %6 oranında KKDF kesintisi yapılır.
- İTHALAT TUTARININ, fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası **DÖVİZ ALIŞ KURU** esas alınarak bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanarak, malın fiili ithalinden önce bankalara veya özel finans kurumlarına yatırılır.

GENELGE (2014/22)

1- Beyanname kapsamı eşyaya ilişkin **KKDF** yükümlü tarafından hesaplanarak beyannamede “Detaylı Beyan” modülünde “Kalemler” ekranında yer alan “Finansal Bilgiler” sekmesindeki “Yurt içi diğer” bölümünde “KKDF” kısmında beyan edilecektir.

2- KKDF mevzuatı uyarınca KKDF’den **istisna veya muafiyet sağlanmışsa** konuya ilişkin hangi yasal düzenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile muafiyet veya istisna sağlandığı **beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılacaktır**.

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

TANIMLAR – Md.3

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

BAŞVURU FORMU: Ek-9'da yer alan onaylanmış kişi statü belgesi başvuru formunu,

BİLGE SİSTEMİ: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ (DTŞŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanınmış şirketi

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ (SDTŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca sektörel dış ticaret şirketi statüsü tanınmış şirketi

GENEL MÜDÜRLÜK: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ: 31 ila 42. maddelerde düzenlenen götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisi,

GRUP FİRMASI: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde hisseye veya oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerine sahip olduğu veya şirket müdürlerinin aynı olduğu işletmeyi,

GRUP İHRACATÇISI: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

GRUP İMALATÇISI: Aynı gruba ait imalatçı firmayı,

GRUP İTHALATÇISI: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

KARAR: 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,

MAVİ HAT: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

OK1: Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini,

OK1 TESPİTİ TALEP FORMU: Ek-1'de yer alan OK1 tespiti için yetkilendirilmiş gümrük müşavirine verilecek formu,

OLUMLU TESPİT RAPORU: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için Ek-8'de yer alan tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

OLUMSUZ TESPİT RAPORU: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ: Karar çerçevesinde basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme yetkisini,

STATÜ BELGESİ: Onaylanmış kişi statü belgesini,

TESPİT SÖZLEŞMESİ: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişi arasında OK1 tespitinin yapılması için özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ (YGM): Gümrük Kanunu'nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen gümrük müşavirlerini,

YETKİLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Ticaret siciline kayıtlı bulunulan il ya da ilçenin bağlı olduğu il esas alınarak Ek-12'de yer alan listeye göre belirlenen veya Genel Müdürlükçe tayin edilen onaylanmış kişi statüsü için yapılan başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü, ifade eder.

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ VE KAPSAMI – Md. 4

(1) Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24. maddelerinde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenen **BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULLER, UYGULAMA** ve yetkilerden yararlanmak üzere **ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ TANINIR**.

(2) **ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ SAHİPLERİNCE**, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca

- **EKSİK BEYAN USULÜ, KISMİ TEMİNAT UYGULAMASI** ile 42/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan **BEYANIN KONTROL TÜRÜNE İLİŞKİN KOLAYLAŞTIRMADAN YARARLANILABİLİR**.

- (3) **ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ SAHİPLERİNE**, talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgenin geçerlilik süresi boyunca 31 ila 42. maddeler kapsamında **GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ TANINABİLİR**.
- (4) **ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ SAHİPLERİNDEN** 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirlenen koşulları sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan **BEYANIN KONTROL TÜRÜNE İLİŞKİN KOLAYLAŞTIRMALARDAN DA YARARLANMA İZNİ VERİLEBİLİR**.
- (5) Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden 54. maddenin ikinci fıkrasında belirlenen koşulu sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca 54 ila 60. maddeler kapsamında **ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ TANINABİLİR**.
- (6) Adına statü belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu belge kapsamında tanınan **hak ve uygulamalardan BİZZAT BU KİŞİLERCE YARARLANILIR**.
- Söz konusu haklar ile uygulamalardan yararlanma yetkisi **BAŞKALARINA KULLANDIRILAMAZ**.

STATÜ BELGESİ BAŞVURULARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN YGM TESPİTİ – Md.5

- (1) Statü belgesi başvurusunda bulunan kişilerce bir YGM ile OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış olması gerekir.
- (2) **OK1 TESPİTİNDE**, statü belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin Gümrük Yönetmeliğinin 23. maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) bentleri ile duruma göre aynı fıkranın (g) ve (h) bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan **GENEL KOŞULLARI**, 24. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan **ÖZEL KOŞULU** ve 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulu sağlayıp sağlamadığı **YGM’ce tespit edilerek olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanır**.

STATÜ BELGESİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN OK1 TESPİTİ İÇİN TESPİT SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞ YGM’YE İBRAZİ GEREKEN BELGELER – Md.6

- (1) Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında OK1 için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı gerekir:
- a) Ek-1’de yer alan OK1 tespiti talep formu,
 - b) Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenerek ticaret sicil müdürlüğüne onaylatılmış ticaret sicil kayıt bilgileri formu,
 - c) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için Gümrük Yönetmeliğinin 23. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3’te yer alan örneğe uygun taahhütname asılları,
 - ç) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak, OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun “e-borcu yoktur” uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili “e-borcu yoktur belgesi” seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C. kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle ilgili “e-borcu yoktur belgesi” ya da Ek-4/A’da yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı,
 - d) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil geline vergi dairelerinden OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapıldığı tarihten geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı aslı,
 - e) Bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, ilgili mevzuat çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-5’te yer alan örneğe uygun olarak, OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem için ayrı ayrı düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formu asılları,
 - f) 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan imalatçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olma koşuluna dair aşağıda belirtilen belgelerden birinin aslı veya verildiği kurum ya da noter tarafından onaylı örneği:

- 1) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,
 - 2) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,
 - 3) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesi,
 - 4) Ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten kişiler için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belge.
 - g) Son iki yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-6'da yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği,
 - ğ) İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B'de yer alan örneğe uygun form ile OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı,
- (2) DTSS' ler ile SDTŞ' lerce yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (e), (f) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışındaki tüm belgeler aranır.
- (3) Grup ihracatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (ğ) bendinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile grup ihracatçısı tarafından dış ticaret işlemlerinde adına ihracat yapıldığı bildirilen grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler aranır. 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda bu fıkra da belirtilen belgelere ek olarak grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (f) bendinde yer alan belge de aranır.
- (4) Üçüncü fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip olanlar için birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgelerinin birer örneği de ibraz edilir.
- (5) Grup ithalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında, birinci fıkranın (e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler dışında kendisi adına düzenlenmiş tüm belgeler ile ithalatı yapılan eşyayı üretiminde kullandığı bildirilen grup imalatçılarına ait birinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgelerin yanı sıra 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, grup imalatçılarının her biri adına düzenlenmiş birinci fıkranın (f) bendinde yer alan belge ile grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarından üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor aslı da ibraz edilir.
- (6) Beşinci fıkra kapsamına giren grup imalatçılarından onaylanmış kişi statüsüne sahip olanlar için birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgelerinin birer örneği de ibraz edilir.
- (7) Grup imalatçıları tarafından yapılan statü belgesi başvurularında grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse birinci fıkra da yer alan tüm belgelerin yanı sıra, grup ihracatçısı adına düzenlenmiş birinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler de ibraz edilir.
- (8) Yedinci fıkra kapsamına giren grup ihracatçısının onaylanmış kişi statüsüne sahip olması durumunda birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz, ancak statü belgesinin bir örneği de ibraz edilir.
- (9) Kendi adına veya DTSS, SDTŞ ya da grup ihracatçısı aracılığıyla hiç ihracat yapmayan kişilerin başvurularında birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen belge aranmaz.
- (10) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlara ilişkin yazı aslı getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılır.

TESPİTİN RAPORA BAĞLANMASI VE YGM'CE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR – Md.7

- (1) **OK1 TESPİT İŞLEMİNİN** sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen **OTUZ (30) GÜN** içerisinde **YGM'ce olumlu veya olumsuz olarak RAPORA BAĞLANMASI ZORUNLUDUR.**

– **Bu süreyi aşan bir tarihte düzenlenen raporlar GEÇERSİZDİR.**

- (2) OK1 tespitine ilişkin **OLUMLU TESPİT RAPORLARI** Ek-8'de yer alan formata uygun olarak düzenlenir ve YGM'ce yetkili no.su, adı, soyadı ve varsa tüzel kişi unvanını içeren kaşesi ile kaşelenip imzalanarak onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişiye iki nüsha halinde teslim edilir. 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanılacak olması durumunda, 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulun sağlanıp sağlanmadığı tespit raporunun sonuç bölümünde ayrıca belirtilir.

- (3) **OLUMSUZ TESPİT RAPORLARI** onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişiye bir nüsha halinde teslim edilir.
- (4) Tespiti yapan YGM, OK1 tespit işlemleri neticesinde düzenlenen olumlu tespit raporlarında yer alan tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
- (5) Tespiti yapan YGM, OK1 tespit türüne ilişkin olumlu tespit raporunda kullanılan belgelerin bu Tebliğ'de belirtilen şartlara uygunluğundan sorumludur.
- (6) Tespiti yapan YGM, OK1 tespiti için yükümlü tarafından kendisine ibraz edilen belgelerden bir veya daha fazlasının sahte veya tahrif edilmiş olduğunu tespit etmesi halinde durumu yetkili bölge müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU SIRASINDA GÜMRÜK İDARESİNE SUNULACAK BELGELER- Md.8

- (1) Statü belgesi başvurularında gümrük idaresine şu belgeler ibraz edilir:
- a) Ek- 9'da yer alan **BAŞVURU FORMU**,
- b) 7. maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde OK1 tespiti için düzenlenmiş **OLUMLU tespit raporu aslı**,
- c) Onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde, Ek-10'da yer alan **onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve TAAHHÜTNAME**,
- d) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmesi halinde, EK-11'de yer alan **götürü teminat başvuru formu**.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ- Md.9

- (1) **BAŞVURULAR**, şahsen veya posta yoluyla 8. maddenin birinci fıkrası uyarınca aranan belgelerle birlikte, Ek-12'de yer alan tabloya göre belirlenecek **YETKİLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE** olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen **BEŞ (5) İŞ GÜNÜ** içerisinde yapılır.

BAŞVURUNUN KAYDA ALINMASI VE İNCELENMESİ- Md.10

- (1) Statü belgesi başvurusu yetkili **bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip**, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres bilgilerini içerir şekilde ve takvim yılı itibarıyla müteselsil sıra numarası ile kayda alınır.
- (2) Statü belgesi başvurusu;
- a) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmemiş olması halinde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben **EN GEÇ ON (10) İŞ GÜNÜ İÇİNDE İNCELENİR**.
- b) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmiş olması halinde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben 35 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre tahditleri aşılmayacak şekilde incelenir.
- (3) Statü belgesi başvurularının incelenmesinde EK-13'de yer alan formata uygun kontrol ve değerlendirme tablosu düzenlenir. Kontrol ve değerlendirme tablolarının her sayfası düzenleyen kişi tarafından imzalanır.

STATÜ BELGESİNİN DÜZENLENMESİ- Md.11

- (1) 12. madde hükümleri saklı kalmak üzere, başvuru sahibinin Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerinde yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde **yıl/yetkili bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/OKS/sıra numarasını** içerecek şekilde (örnek 16/34/OKS/0001) her yıl itibarıyla müteselsil statü belgesi numarası alınarak Ek-14'te yer alan **STATÜ BELGESİ**,
- **Aslı hak sahibine** verilmek, **bir nüshası da gümrük idaresinde** saklanmak üzere **İKİ (2) NÜSHA** halinde düzenlenir.
- (2) Statü belgesi üzerinde yer alan bilgiler ile belgenin geçerlilik durumu, alınacak referans numarası ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası statü belgesinin her iki nüshası üzerine yazılır.
- (3) Statü belgesinin **HER İKİ NÜSHASI da UYGUN BULUNMASI HALİNDE** gümrük ve dış ticaret **BÖLGE MÜDÜRÜNCE İMZALANIR**.
- (4) Statü belgesinin kapsamına bağlı olarak, BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.
- (5) Bu maddede belirtilen işlemler en geç 10. maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen inceleme süresinin bitimini müteakip **BEŞ (5) İŞ GÜNÜ** içinde tamamlanır.

STATÜ BELGESİ BAŞVURUSUNUN REDDİ – Md.12

(1) Yapılan inceleme neticesinde;

- a) 8. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen olumlu tespit raporu yerine **OLUMSUZ TESPİT RAPORU İBRAZ EDİLMİŞ OLMASI**,
- b) 8. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen **OLUMLU TESPİT RAPORUNUN** Ek-8’de yer alan **formata uygun olarak düzenlenmemiş olması** veya **eksik olarak düzenlenmiş olması**,
- c) 8. maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki tespit sözleşmesine taraf olan **YGM ile** (c) bendindeki **olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden farklı olması**,
- ç) 8. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen **OLUMLU TESPİT RAPORUNUN** OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen **OTUZ (30) GÜN İÇERİSİNDE DÜZENLENMEMİŞ OLMASI**,
- d) Başvurunun, yetkili bölge müdürlüğüne 8. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen **OLUMLU TESPİT RAPORUNUN** düzenlenme tarihini izleyen **BEŞ (5) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YAPILMAMIŞ OLMASI**,
- e) Gümrük Yönetmeliğinin 24. maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen haller saklı kalmak kaydıyla, **başvuru sahibinin** yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarih itibarıyla **2 YILDAN DAHA AZ SÜREDİR FAALİYETTE BULUNDUĞUNUN ANLAŞILMASI**,
- f) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca **ADLARINA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI DÜZENLENMİŞ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ**,

Hallerinde Ek-13’te yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldurularak statü belgesi talebi reddedilir.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 23 ve 24. maddelerinde belirtilen koşullardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen kişilerce yapılan başvurulara ilişkin olarak işlem dosyasında kalmak üzere, Ek-13’te yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldurularak statü belgesi talebi reddedilir.

(3) 9/1 fıkrasında belirtilen süre içerisinde yapılmış başvurunun incelenmesi neticesinde;

- a) 8/1 (a) bendinde belirtilen **başvuru formunun ibraz edilmemiş, eksik doldurulmuş veya imzasız olması**,
- b) 8/1 (b) bendinde belirtilen **olumlu tespit raporunun başvuru sırasında ibraz edilmemiş olması**,

Hallerinde söz konusu **EKSİKLİKLERİN 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANMASI** için başvuru sahibine e-posta ve yazı ile bildirimde bulunulur. Bu durumda başvuru inceleme süresi durdurulur. Eksikliklerin tamamlanması halinde inceleme süresi kaldığı yerden devam eder.

Bu süre içinde **EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMAMASI HALİNDE** EK-13’te yer alan kontrol ve değerlendirme tablosunun ilgili bölümü doldurularak statü belgesi **talebi reddedilir**.

(4) Başvuru reddedildikten sonra yapılacak başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

STATÜ BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLENMESİ – Md.13

(1) Statü belgesinin geçerlilik süresi **İKİ (2) YILDIR**.

(2) Statü belgesinin yenilenebilmesi için, 9. maddede belirtilen şekilde başvuruda bulunulur

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine **DÖRT (4) AYDAN FAZLA SÜRE KALA YAPILAN BAŞVURULAR**, değerlendirilmeksizin başvuru sahibine **İADE EDİLİR**.

(4) Statü belgesinin yenilenmesi taleplerine ilişkin başvurular 10 ve 11. maddelerde belirtilen şekilde sonuçlandırılır.

(5) Statü belgesinin yenilenmesine ilişkin olarak 11 inci maddede belirtilen **İŞLEMLERİN TAMAMLANDIĞI TARİH İTİBARIYLA** eski statü belgesinin geçerlilik süresinin sona ermemiş olması durumunda eski statü belgesi iptal edilerek **BİLGE SİSTEMİNDE GEREKLİ GÜNCELLEMELER YAPILIR**.

STATÜ BELGESİNDE KAYITLI BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI VEYA STATÜ BELGESİNİN KAYIP YA DA ZAYI OLMASI – Md.14

(1) Adına statü belgesi düzenlenmiş kişinin ticaret unvanı, vergi numarası, adresi, ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve ticaret sicil numarasında herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin, aslı veya onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağırları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği ile vergi numarasının değişmiş olması halinde bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı aslı ve Ek-9’da yer alan başvuru formu ile statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne başvurulur.

- (3) Ticaret unvanının deęiřmesi nedeniyle bu madde uyarınca deęiřiklik yapılması talep edilen statü belgesi kapsamında, götürü teminat yetkisi tanınmış olması durumunda mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş, Gümrük Yönetmelięi EK 77/A'da yer alan örneęe uygun, süresiz teminat mektubu başvuru formuna eklenir.
- (4) Yetkili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde Ek-14'te yer alan statü belgesi, yeni bilgilere göre, aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 10. madde ile 11. maddenin iki, üç, dört ve beřinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.
- (5) Statü belgesinde bu madde uyarınca deęiřiklik yapılması durumunda mevcut statü belgesinin sayı ve geçerlilik süresi deęiřmez ancak söz konusu statü belgesi için 11/2 fıkrasında belirtildięi şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdigi bilgiler kayda alınır.
- (6) **Statü belgesinin kayıp veya zayı olması nedeniyle** yeni bir statü belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğünün de uygun görmesi kořuluyla kayıp ya da zayı olan statü belgesinin yerine ilgili bölge müdürlüğünce **EN GEÇ BEř İř GÜNÜ İÇERİSİNDE** aynı tarih, sayı ve referans numaralı yeni bir statü belgesi düzenlenebilir.

STATÜ BELGESİ KAPSAMI YETKİLERDE DEĞİřİKLİK YAPILMASI – Md.15

- 1) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan götürü teminat yetkisinin talep edilmesi durumunda Ek-9'da yer alan başvuru formu ve Ek-11'de yer alan götürü teminat başvuru formuyla söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.
- (2) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde Ek-9'da yer alan başvuru formu ve Ek-10'da yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütnameyle söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.
- (3) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında yer alan götürü teminat yetkisi ve/veya onaylanmış ihracatçı yetkisinden feragat edilmek istenmesi durumunda Ek-9'da yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.
- (4) Statü belgesi sahiplerince adlarına düzenlenmiş statü belgesi kapsamında bulunmayan 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylařtırmalardan yararlanma izninin talep edilmesi durumunda Ek-9'da yer alan başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.
- (6) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, onaylanmış ihracatçı yetkisinin mevcut statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak Ek-14'te yer alan statü belgesi, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile aslı hak sahibine verilmek ve bir nüshası da gümrük idaresinde saklanmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir ve 10. madde ile 11. maddenin 2,3,4 ve 5. fıkraları uyarınca işlem yapılır.
- (7) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin mevcut statü belgesine eklenmesi veya statü belgesi kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak 10. madde ile 11. maddenin 4 ve 5. fıkraları uyarınca işlem yapılır.
- (8) Bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, statü belgesi kapsamında 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylařtırmalardan yararlanma izninin tanınması durumunda 10. madde ile 11. maddenin dört ve beřinci fıkraları uyarınca işlem yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemlerde 52 ve 53. madde hükümleri saklıdır.
- (9) Altıncı fıkra uyarınca yeni statü belgesi düzenlenmesi durumunda, mevcut statü belgesinin sayı ve geçerlilik süresi deęiřmez ancak söz konusu statü belgesi için 11. maddenin ikinci fıkrasında belirtildięi şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdigi bilgiler kayda alınır.

EKSİK BEYAN USULÜ

EKSİK BEYAN USULÜNE KONU OLABİLECEK BELGELER – Md.17

- (1) Statü belgesi sahibi kişilerce, Gümrük Yönetmelięi'nin 143, 154 ve 163'üncü maddelerinde belirtilen kořullar saklı kalmak kaydıyla, ařaęıda sayılan belgelerin bir ya da daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilir:

a) **FATURA,**

b) **A.TR DOLAřIM BELGESİ,**

c) **MENřE İSPAT BELGELERİ,**

ç) Ödeme şekli gereęi ibrazı gereken **NAVLUN MAKBUZU** ve **řİGORTA POLİCESİ,**

d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolařıma sokulması halinde ibrazı gereken **İŞLENMİř TARIM ÜRÜNLERİ ANALİZ SONUÇ RAPORU.**

EKSİK BEYANI TAMAMLAMA SÜRESİ VE EK SÜRE VERİLMESİ – Md.18

- (1) 17. maddede sayılan belgelerden bir veya daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulması durumunda bu belgelerin,
- Eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren **BİR (1) AY İÇİNDE** gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmeleri gerekir.
- (2) **İNDİRİMLİ VEYA SIFIR ORANINDA GÜMRÜK VERGİSİNİN UYGULANMASI İÇİN GEREKEN BELGELERİN EKSİKLİĞİ DURUMUNDA,**
- Eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyanın indirimli veya sıfır oranında vergilendirileceği konusunda yeterli nedenlerin olması koşuluyla,
 - Birinci fıkrada belirtilen süre içinde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğüne söz konusu belgenin ibrazı için **ÜÇ (3) AYI GEÇMEYECEK** şekilde **EK SÜRE VERİLEBİLİR.**
- (3) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması ve beyanın tamamlanmasının daha uzun bir süre gerektirdiğinin kanıtlanması durumunda, gümrük müdürlüğüne **ÜÇ AYDAN UZUN BİR EK SÜRE BELİRLENEBİLİR.**

EKSİK BEYANDA BULUNULAMAYACAK DURUMLAR – Md.19

- (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin tüm belgelerinin tam olması koşuluna bağlanan usul ve düzenlemelerin uygulamasında bu Tebliğ’de düzenlenen **EKSİK BEYAN USULÜNDEN FAYDALANILMAZ.**

BEYANNAMENİN TESCİLİ VE GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILACAK KONTROLLER – Md.20

- (1) **EKSİK BELGEYLE BEYAN** edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin detaylı beyan ekranında yer alan **BAŞİTLEŞTİRİLMİŞ USUL KODU** kutucuğuna **“BS-1”** yazılır.
- (2) Beyannameye eklenen belgelere ilişkin bilgilere ek olarak, beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin **BİLGE** kodları, **tarih ve sayıları eksiksiz girilerek** bu belgelere ilişkin **44 no.lu alanda yer alan doğrulama kodu** bölümüne **“S”** yazılır.
- (3) Statü belgesi sahibince 31 ila 42. maddeler kapsamında **GÖTÜRÜ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANILMADIĞI DURUMLARDA** beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin **FAKS** ya da **FOTOKOPİLERİ BEYANNAMEYE EKLENİR.**
- (4) Tescil edilen BS-1 kodlu gümrük beyannamelerine ilişkin olarak gümrük idaresince yapılacak kontrollerin aşağıdaki hususları da kapsamı gerekir:
- a) Beyannamenin bir ve ikinci fıkralara uygun olarak doldurulduğu,
 - b) Beyannamenin, statü belgesi sahibi adına tescil edildiği,
 - c) Söz konusu statü belgesi sahibinin eksik beyanda bulunma hakkına sahip olduğu,
 - ç) Beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliği’nin 143, 154 ve 163. maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiği.

VERGİ TAHAKKUKU VE TEMİNAT İŞLEMLERİ – Md.21

- (1) 31 ila 42. maddeler kapsamında **GÖTÜRÜ TEMİNAT** uygulamasından **YARARLANAN** statü belgesi sahibi kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle **eksik beyan usulünden yararlanılmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre **İNDİRİMLİ VEYA SIFIR ORANINDA VERGİ UYGULAMASI İLE MUAFİYET HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIR.****
- (2) 31 ila 42. maddeler kapsamında **GÖTÜRÜ TEMİNAT** uygulamasından **YARARLANILMADIĞI** durumlarda yararlanmak istemeyen ya da götürü teminat yetkisi bulunmayan statü belgesi sahiplerince, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulü için normal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki **FARK İÇİN GÜMRÜK İDARELERİNCE TEMİNAT İSTENİR.** Söz konusu eksik belgelerin **FAKS VEYA FOTOKOPİSİNİN İBRAZI HALİNDE teminat aranmayıp beyana göre işlem yapılır.**
- (3) Bir ve ikinci fıkralar uyarınca eksik beyan uygulamasından yararlanan kişilerce **EKSİK BELGELERİN SÜRESİ İÇİNDE GÜMRÜK İDARESİNE SUNULMAMASI HALİNDE,** cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre **EKSİK ÖDENEN VERGİLER İLE** Gümrük Kanununun 207. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen **GEÇİKME ZAMMININ** yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben **ON BEŞ (15) GÜN içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde,** alınması gereken vergiler ve gecikme zammı ile ceza tutarı **YÜKÜMLÜNÜN TEMİNATINDAN ÇÖZÜLEREK İRADA KAYDEDİLİR.**

EKSİK BELGELERİN TAMAMLANMASI – Md.22

- (1) Eksik belge veya belgeler, ek süreler dâhil süresi içinde, Ek-15'te yer alan eksik belge tamamlama formu ile birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne sunulur.
- (2) Gümrük müdürlüğünce yapılan incelemede **EKSİK BELGELERİN SÜRESİ İÇİNDE** ve eksiksiz olarak **İBRAZ EDİLDİĞİNİN** anlaşılması durumunda, BİLGE sistemine söz konusu gümrük beyannamesi kapsamındaki **EKSİK BELGELERİN TAMAMLANDIĞI BİLGİSİ GİRİLİR.**
- (3) Eksik belgelerin **SÜRESİ İÇİNDE İBRAZ EDİLMEDİĞİNİN** anlaşılması durumunda statü belgesi sahibi **uyarılır** ve hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun **241/1 maddesi** tatbik edilerek 24 ve 25. maddeler uyarınca işlem yapmak üzere, statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret **BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE** bildirimde bulunulur.
- (4) **Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra** beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin ithalat **vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde**, bunlar için ek tahakkuk yapılır.

Ayrıca, şartlar gerektiriyorsa **Gümrük Kanunu'nun 234. maddesi** uyarınca **CEZA TATBİK EDİLİR.**

EKSİK BEYAN USULÜNE KONU BEYANLARIN TAKİBİ – Md.23

- (1) Gümrük müdürlüklerince **her ayın ilk BEŞ (5) İŞ GÜNÜ** içinde BİLGE sisteminde sorgulama yapılarak, eksik olan belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmemiş **"BS-1" kodlu beyannameler tespit edilir.**
- (2) **Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediği** tespit edilen beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahipleri hakkında Gümrük Kanunu'nun **241/1. MADDESİ** tatbik edilerek 24 ve 25. maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret **BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE** derhal bildirimde bulunulur.
- (3) Ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği tespit edilen belge ya da belgelerin indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belgeler olması durumunda 21 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

EKSİK BEYANDA BULUNMA YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI – Md.24

- (1) **EKSİK BELGE VEYA BELGELERİ** ek süreler dâhil **SÜRESİ İÇİNDE İBRAZ ETMEYEN** statü belgesi sahibi kişiler beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresince **UYARILIR** ve haklarında Kanunun **241/1. MADDESİ** tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret **BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE** derhal bildirimde bulunulur. Gümrük Yönetmeliğinin 114. maddesi uyarınca belge aslının ibrazının zorunlu olmadığı durumlarda belge örnekleri ibraz edilebilir.
- (2) Süresi içinde ibraz edilmeyen **eksik belge veya belgeler tamamlanıncaya kadar** statü belgesi sahibinin **EKSİK BEYANDA BULUNMA YETKİSİNDEN YARARLANMASINA İZİN VERİLMEZ.**
- (3) Statü belgesinin geçerlilik süresince, eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil, süresi içinde **ÜÇÜNCÜ KEZ** ibraz etmeyen statü belgesi sahibi kişiler hakkında bir ve ikinci fıkralar uyarınca işlem yapılır ve eksik belge veya belgelerin tamamlanmasını müteakip, statü belgesi kapsamında sahip oldukları eksik beyanda bulunma yetkisi, **ALTI (6) AY SÜRE İLE ASKIYA ALINIR.**
- (4) Bu maddenin uygulanmasında aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin eksik belge veya belgelerin süresi içinde tamamlanmaması durumunda, **her bir beyanname için Gümrük Kanunu'nun 241/1 inci maddesi** tatbik edilir ancak **kişi bir kez süresi içinde eksik belge veya belgeleri ibraz etmemiş sayılır.**

EKSİK BEYANDA BULUNMA YETKİSİNİN GERİ ALINMASI – Md.25

- (1) **Eksik beyanda bulunma yetkisi** 24. madde uyarınca askıya alınan kişilerce, statü belgesinin geçerlilik süresi içinde, **askıya alma süresinin bitimini müteakip**, 24. maddenin birinci fıkrasında belirtilen **İHLALİN TEKRAR** edilmesi halinde,
 - ✓ Bu kişilerin **eksik beyanda bulunma yetkileri STATÜ BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNA KADAR geri alınır.**
- (2) Statü belgesinin **GEÇERLİLİK SÜRESİNİN BİTİMİNE BİR (1) YILDAN AZ SÜRE KALMIŞ** olduğu durumlarda
 - ✓ **GERİ ALMA SÜRESİ BİR (1) YILDIR.**
- (3) 21. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre **EKSİK ÖDENEN GÜMRÜK VERGİLERİ VE FAİZİN;**
 - ✓ 22. maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin **SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEMESİ** halinde,
 - ✓ Statü belgesi sahibi hakkında 61. madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği **BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE** derhal bildirimde bulunulur.

KISMİ TEMİNAT UYGULANACAK DURUMLAR – Md.26

- (1) **GÜMRÜK ANTREPO, GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME** ve **GEÇİCİ İTHALAT REJİMLERİNE** tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, statü belgesi sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin **YÜZDE ONU (%10) ORANINDA TEMİNAT ALINIR.**
- (2) **Dâhilde işleme** ve **hariçte işleme** rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan bakanlar kurulu kararları ile belirlenmiş **teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.**

KISMİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANILAMAYACAK DURUMLAR- Md.27

- (1) Belge kapsamında, 4760 sayılı **ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN EKİNDEKİ (I) SAYILI** listede yer alan eşyaya ilişkin **özel tüketim vergisi için**, Bakanlıkça belirlenecek haller saklı kalmak kaydıyla, **KISMİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANILAMAZ.**

GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILACAK KONTROLLER – Md.28

- (1) Tescil edilen gümrük beyannamesine ilişkin olarak gümrük mevzuatında öngörülen kontrollerin yanı sıra;
 - a) Beyannamenin, statü belgesi sahibi adına tescil edildiğinin,
 - b) Statü belgesi sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma hakkına sahip olduğunun,
 - c) Teminat oranının uygun seçilip seçilmediğinin, Kontrol edilmesi gerekir.

KAMU ALACAĞININ SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEMESİ – Md.29

- (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair mevzuatın ihlali nedeniyle **ödenmesi gereken GÜMRÜK VERGİLERİ, FAİZ** ve **PARA CEZASININ** tamamını tebliğ edilen **ÖDEME SÜRESİ İÇERİSİNDE ÖDEMEYEN** statü belgesi sahibi hakkında 61. madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret **BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE** derhal bildirimde bulunulur.
- (2) Bu maddenin uygulanmasında **Gümrük Kanunu** ile **5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki cezai hükümler saklıdır.**

KISMİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANMA YETKİSİNİN GERİ ALINMASI- Md.30

- (1) 29/1 fıkrasında belirtilen ihlalin statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde **İKİNCİ KEZ TEKRARI HALİNDE**,
 - Kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi **STATÜ BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNA KADAR GERİ ALINIR.**
- (2) 42. maddenin 3 ve 4. fıkraları uyarınca **GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ GERİ ALINAN** statü belgesi sahiplerinin
 - **KISMİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANMA YETKİSİ DE GERİ ALINIR.**
- (3) Statü belgesinin **geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda GERİ ALMA SÜRESİ BİR (1) YILDIR.**

GÖTÜRÜ TEMİNAT UYGULAMASI VE KAPSAMI – Md.31

- (1) **GÖTÜRÜ TEMİNAT UYGULAMASI**, eşyanın gümrük vergileri ve sair vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın,
 - **HER İŞLEM İÇİN AYRI AYRI TEMİNAT VERİLMEKSİZİN,**
 - **TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TUTARDAN BAĞIMSIZ OLARAK** ve **HERHANGİ BİR DÜŞÜM YAPILMAKSIZIN BİR (1) YIL SÜREYLE** kullanılabilmesini ifade eder.
- (2) Götürü teminat uygulamasının kapsamı belge sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.
 - a) **DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ DÂHİL**, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,
 - b) **DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ DIŞINDA** bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

GÖTÜRÜ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANILABİLECEK DURUMLAR – Md.32

- (I) Götürü teminat, 4760 sayılı **ÖTV Kanununun ekindeki (I) sayılı** listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları **HARİÇ**,
 - Eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin **TÜM KAMU ALACAKLARI İÇİN GEÇERLİDİR.**

KABUL OLUNABİLECEK TEMİNAT – Md.33

- (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi tarafından verilecek, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen, Gümrük Yönetmeliği EK-77/A'da yer alan örneğe uygun, **SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUPLARI** teminat olarak kabul olunur.

TEMİNAT TUTARININ BELİRLENMESİ – Md.34

- (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden **GERİYE DÖNÜK BİR YIL İÇERİSİNDE** gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak **TEMİNATA KONU OLAN GÜMRÜK VERGİLERİ VE SAİR VERGİLERİN TOPLAM KIYMETİNİN %10'U OLARAK BELİRLENİR.**
- (2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi için birinci fıkraya göre hesaplanacak teminat tutarı,
- a) **DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ DÂHİL**, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsamı durumunda **250.000 AVRO' dan**, az olamaz.
- b) **DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ DIŞINDA** bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsamı durumunda **75.000 AVRO' dan**, az olamaz.
- (3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibinden, birinci fıkra uyarınca hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile, **iki (2) MİLYON AVRO TUTARINDA AZAMI TEMİNAT VERİLMESİ İSTENEBİLİR.**
- (4) **TEMİNATIN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN VERİLMESİ** halinde, verilmesi gereken teminatın iki ve üçüncü fıkralardaki değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan **T.C. MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIŞ KURU** esas alınır.
- (5) Verilmesi gereken teminat tutarının ve verilmiş olan teminatların bu maddede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında götürü teminat yetkisine ilişkin başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kayıtlarına girdiği ayın ilk gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

TEMİNAT MEKTUPLARININ İBRAZİ – Md.35

- (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı başvurularında;
- a) Götürü teminat yetkisine ilişkin başvuruda bulunulan yetkili bölge müdürlüğünce, 34. madde uyarınca verilmesi gereken **TEMİNAT TUTARI HESAPLANARAK**, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben **ON (10) İŞ GÜNÜ** içinde **başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.**
- b) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki **teminat mektubu** bildirimin yapıldığı tarihi müteakip **EN GEÇ OTUZ (30) GÜN** içinde **ibraz edilir.** Bu süre içinde kendilerine bildirilen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarını ibraz etmeyen kişilerin götürü teminat yetkisi için başvuruları reddedilir. Bundan sonra yapılacak başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.
- c) 34. maddeye göre belirlenen tutardaki **teminat mektubu** veya mektuplarının (b) bendinde belirtilen süre içinde **ibrazını müteakip** götürü teminat yetkisi için başvuru yetkili bölge müdürlüğünce, teminat mektuplarının genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç **ON İŞ GÜNÜ** içerisinde **sonuçlandırılır.**
- (2) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi başvurularında teminat mektuplarının ibrazına ilişkin işlemler 38. madde hükümleri uyarınca yapılır.

TEMİNATIN KABULÜ VE DAHA ÖNCE VERİLEN TEMİNATLARIN İADESİ – Md.36

- (1) Götürü teminat yetkisi için ibraz edilen teminat mektuplarından yetkili bölge müdürlüğünce kabulü uygun görülenler söz konusu bölge müdürlüğünce belirlenecek gümrük muhasebe birimine gönderilir.
- (2) Gümrük muhasebe birimince, yetkili bölge müdürlüğünce gönderilen teminat mektuplarına ilişkin alındı belgeleri düzenlenerek statü belgesi sahibine ya da yasal temsilcisine verilir.
- (3) Götürü teminat yetkisi tanınan statü belgesi sahiplerince, talep edilmesi halinde, daha önce verilmiş olan teminatların iadesi mümkündür.

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ – Md.37

- (1) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi **BİR (1) YILDIR.**
- (2) **GEÇERLİLİK SÜRESİNİN BAŞLANGICI** götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya teminatın değiştirilmesine ilişkin başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alındığı **AYIN İLK GÜNÜDÜR.**

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN GÜNCELLENMESİ, KAPSAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ – Md.38

- (1) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibince, **götürü teminat yetkisinin güncellenmesi** için 37. maddede belirlenen **GEÇERLİLİK SÜRESİNİN BİTİMİNDEN ÖNCEKİ BİR (1) AY** içinde başvuruda bulunulur.
- (2) Birinci fıkrada belirtilen süreden önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edilmez.
- (3) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesinin veya götürü teminat yetkisinin kapsamının değiştirilmesinin istenilmesi halinde Ek-11'de yer alan götürü teminat başvuru formu ile söz konusu statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.
- (5) Başvuruda bulunulan yetkili bölge müdürlüğüne, 34. madde uyarınca teminat tutarı hesaplanır. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılamaması halinde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben on iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılaması halinde ise götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin işlemler bu süre sonuna kadar sonuçlandırılır.
- (6) Başvuru sahibine bildirilen tutarı karşılayacak şekilde mevcut teminat mektuplarını aşan tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutarı karşılayacak yeni teminat mektubu 37. maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitimine kadar ibraz edilir ve işlemler teminat mektubunun genel evrak kaydına alınmasını takiben beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Geçerlilik süresinin aşılması halinde, götürü teminat yetkisi teminat mektubu ibraz edilinceye kadar 41. maddenin birinci fıkrası uyarınca askıya alınır.
- (7) Bölge müdürlüğüne uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamında değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler tamamlanarak BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.
- (8) 34. maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden azami tutarlarda teminat verilmiş olması ve statü belgesi sahibinin aksine bir talebi bulunmaması durumunda götürü teminat yetkisi statü belgesinin düzenlendiği bölge müdürlüğüne resen güncellenir.
- (9) Başvuru sahibinin götürü teminat yetkisi için gümrük idaresine daha önce ibraz etmiş olduğu teminat mektubunun 34. madde uyarınca hesaplanan teminat tutarından daha yüksek olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, mevcut teminat mektubu hesaplanan yeni tutardaki teminat mektubu ile değiştirilerek iade edilebilir. Daha önce birden fazla teminat mektubunun ibraz edilmiş olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, 34. madde uyarınca hesaplanan teminat tutarını aşan tutarı kapsayan teminat mektuplarının bir veya daha fazlası iade edilebilir.

TEMİNATIN YENİLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ – Md.39

- (1) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle statü belgesinde 14. madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda teminat yenilenir.
- (2) Statü belgesi sahibinin talep etmesi ve yetkili bölge müdürlüğüne uygun bulunması halinde, daha önce verilen teminat kısmen veya tamamen başka bir teminatla değiştirilebilir.

KAMU ALACAĞININ SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEMESİ – Md.40

- (1) Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan **KAMU ALACAĞININ SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEMESİ DURUMUNDA**, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ila 56. maddeleri uyarınca işlem yapılır.
- (2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan statü belgesi sahibi hakkında 61. madde uyarınca işlem yapılmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI – Md.41

- (1) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibince; 37. maddede belirtilen **GEÇERLİLİK SÜRESİNİN BİTİMİNDE**, 38. maddede düzenlenen **GÜNCELLEME İŞLEMİNİN TAMAMLANMAMIŞ** olması durumunda götürü teminat yetkisi **ASKIYA ALINIR**.
- (2) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi devam etmekle beraber, statü belgesinin **GEÇERLİLİK SÜRESİNİN DOLMASI VE YENİLENMEMESİ** durumunda götürü teminat yetkisi **ASKIYA ALINIR**.
- (3) Götürü teminat yetkisini haiz statü belgesi sahibinin **TİCARET UNVANININ DEĞİŞMESİ** nedeniyle statü belgesinde **değişiklik yapılması** için 14. madde uyarınca talepte bulunulmasına rağmen 39. maddede belirtilen **YENİLEME İŞLEMİNİN YAPILMAMASI DURUMUNDA** 14. maddede belirtilen işlemler tamamlanır ancak götürü teminat yetkisi yenileme işlemi tamamlanana kadar **ASKIYA ALINIR**.
- (4) Üçüncü fıkra uyarınca götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin götürü teminat sisteminden yararlanmak için vermiş olduğu teminat mektupları iade edilmez ve askıya alma süresi içinde teminata bağlanması gereken tüm **GÜMRÜK VERGİLERİ VE DİĞER VERGİLER TUTARININ %20 FAZLASIYLA** teminata bağlanır.

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN GERİ ALINMASI – Md.42

- (1) **Statü belgesi sahibinin** 15. madde kapsamında götürü teminat uygulamasından **YARARLANMAKTAN VAZGEÇMESİ DURUMUNDA** götürü teminat yetkisi **GERİ ALINIR**.
- (2) Verilen teminatın herhangi bir nedenle **GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ HALİNDE**, yeni bir teminat ile değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi **GERİ ALINIR**.
- (3) Götürü teminat yetkisi için verilen teminatın kapsadığı **KAMU ALACAĞININ SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEMESİ** nedeniyle 40. madde uyarınca işlem yapılması durumunda götürü teminat yetkisi statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar **GERİ ALINIR**.
- (4) **YANLIŞ** veya **EKSİK BİLGİLERE** ve/veya **SAHTE BELGELERE** dayanılarak verildiği anlaşılan götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisi, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar **GERİ ALINIR**.
- (5) 30. madde uyarınca **KİSMİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANMA YETKİSİ GERİ ALINAN** statü belgesi sahibinin
- **GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ DE GERİ ALINIR**.
- (6) Statü belgesinin **geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu** durumlarda üç, dört ve beşinci fıkralar uyarınca belirlenecek **GERİ ALMA SÜRESİ BİR YILDIR**.
- (7) Götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı geri alınan kişinin, götürü teminat kapsamındaki tüm **GÜMRÜK VERGİLERİ VE DİĞER VERGİLER TUTARININ %20 FAZLASIYLA** teminata bağlanmasının ardından, götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminat iade edilir.
- (8) Götürü teminat yetkisinin üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamında geri alınması durumunda götürü teminat kapsamındaki tüm gümrük vergileri ve sair vergilerin yedinci fıkra uyarınca teminata bağlanmasında 26 ila 30. maddelerinde düzenlenen kısmi teminat yetkisinden yararlanılmaz.

BEYANIN KONTROL TÜRÜNE İLİŞKİN KOLAYLAŞTIRMALARDAN YARARLANMA İZNİNİN KAPSAMI – Md.42/A

- (1) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı **İTHALAT** ve **İHRACAT EŞYASI**,
- Bu koşulları sağlamayan statü belgesi sahiplerine göre **DAHA AZ MUAYENEYE TABİ TUTULABİLİR**.
- a) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç **İMALATÇI OLMAK**,
- b) Aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamak:
- 1) Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari **BEŞ (5) MİLYON FOB/ABD doları tutarında FİİLİ İHRACAT YAPILMIŞ OLMASI**,
 - 2) Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen **İTHALAT VE FİİLİ İHRACAT TOPLAMININ** asgari **YİRMİ (20) MİLYON ABD doları tutarında olması**.
- c) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama **EN AZ YÜZ (100) İŞÇİ** istihdam ediyor olması gerekir.
- İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, onaylanmış kişi statüsü başvurusu ile bu maddede düzenlenen kolaylaştırmalardan yararlanma izin başvurusunun eş zamanlı yapılması durumunda, OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla, sadece beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma iznine başvurulması halinde ise yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı dikkate alınır.
 - Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için bu bentte belirtilen **KOŞUL ARANMAZ**.
 - Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından bu bentte yer alan koşulun sağlanması zorunludur.
 - Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının işçi sayıları toplamı dikkate alınır.
- (2) Statü belgesi sahiplerine ait **“1000” REJİM KODLU İHRACAT BEYANNAMELERİ**
- Yapılacak risk analizi sonuçlarına göre **MAVİ HATTA İŞLEM GÖREBİLİR**.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayan statü belgesi sahipleri adına tescil edilmiş olan ve **“1000” DIŞINDA KALAN** rejim kodlu ihracat beyannameleri

- Yapılacak risk analizi sonuçlarına göre **MAVİ HATTA İŞLEM GÖREBİLİR.**

(4) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri dikkate alarak birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

MAVİ HAT UYGULAMASI – Md.43

(1) **MAVİ HAT**; onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerce sadece bu bölümde belirlenen **İHRACAT BEYANNAMELERİNDE YARARLANILAN**, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

- Mavi hatta işlem gören eşyaya ilişkin beyanın kontrolü
- **EŞYANIN ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILIR.**

BEYANNAMENİN MAVİ HATTA İŞLEM GÖRMESİ – Md.44

(1) **İHRAÇ EDİLEN EŞYAYA İLİŞKİN** kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya **HARİCİNDE**

- İlgili rejim hükümlerine göre **AYNİYAT TESPİTİ YAPILMASI GEREKEN EŞYAYA** ilişkin gümrük beyannameleri **MAVİ HATTA İŞLEM GÖRMEZ.**

VERGİLERİN ÖDENMESİ – Md.45

(1) Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden **İHRACAT VERGİLERİNİN**, onaylanmış kişi statü belgesine sahip **KİŞİNİN BANKA HESABINDAN** elektronik ortamda ödenmesi zorunludur.

(2) Mavi hatta işlem görmüş beyanname kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin ödenmesinde kullanılan banka hesabının statü belgesi sahibi kişiye ait olduğunun kontrolünden ödemenin yapıldığı **banka sorumludur.**

EŞYANIN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ – Md.46

(1) Mavi hatta işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından eşyanın çıkış işlemleri yapılır.

EŞYANIN ÇIKIŞINDAN SONRA BEYANIN KONTROLÜ – Md.47

(1) Statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannamelerinin **SONRADAN KONTROLÜ**,

- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir.

BEYANIN KONTROL TÜRÜNE İLİŞKİN KOLAYLAŞTIRMALARDAN YARARLANAN KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ – Md.51

(1) Mavi hat uygulamasından yararlanma hakkı tanınan statü belgesi sahiplerince Gümrük Yönetmeliğinin 114. maddesi uyarınca **İHRACAT BEYANNAMESİNE BELGE EKLENMESİNİN ZORUNLU TUTULMADIĞI DURUMLARDA** bu belgelerin gümrük idaresince talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

BEYANIN KONTROL TÜRÜNE İLİŞKİN KOLAYLAŞTIRMALARINDAN YARARLANMA İZNİNİN ASKIYA ALINMASI- Md.52

(1) 17 ilâ 25. maddelerde düzenlenen eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, mavi hat uygulamasından yararlanan kişilere, **gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlasının beyan edilmediği** halde eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlandığının anlaşılması ve söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine sonradan ibraz edilmesi ya da Gümrük Yönetmeliğinin 114. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, **İLK İKİ (2) SEFERDE** statü belgesi sahibi **UYARILIR** ve hakkında Kanunun **241/6 FIKRASININ (D) BENDİ** tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret **bölge müdürlüğüne** derhal bildirimde bulunulur.

(2) 44. maddede belirtilen eşyaya ilişkin beyannamenin **yükümlünün beyanından kaynaklı olarak mavi hatta işlem gördüğünün** veya **mavi hat kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun** tespit edilmesi halinde, **İLK SEFERDE** statü belgesi sahibi **UYARILIR** ve hakkında Gümrük Kanununun **241/1 maddesi** tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret dış **BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE** derhal bildirimde bulunulur.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin, statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, **ÜÇÜNCÜ (3.) KEZ TEKRARI** halinde, statü belgesi sahibi hakkında Gümrük Kanunu’nun **241/6 FIKRASININ (D) BENDİ** tatbik edilir ve kişinin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni **ALTI (6) AY** süreyle **ASKIYA ALINIR.**

(4) İkinci fıkrada belirtilen ihlalin, statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, **İKİNCİ (2.) KEZ TEKRARI** halinde, statü belgesi sahibi hakkında Kanunun **241/1 maddesi** tatbik edilir ve kişinin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni **ALTI (6) AY** süreyle **ASKIYA ALINIR**.

(5) Bu maddenin uygulanmasında **AYNI GÜN İÇERİSİNDE TESCİL EDİLMİŞ BİRDEN FAZLA GÜMRÜK BEYANNAMESİNE** ilişkin olarak, **HER BİR BEYANNAME İÇİN** Gümrük Kanunu'nun **241/6 FIKRASININ (D) BENDİ** tatbik edilir ve **KİŞİ BİR KEZ İHLALDE BULUNMUŞ SAYILIR**.

(6) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, birinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce iki defa işlendiğinin tespit edilmesi halinde, kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır ve her bir beyanname için Kanunun **241/6 FIKRASININ (D) BENDİ** tatbik edilerek beyannamelerin tescil edildiği gümrük idaresince uyarılır.

(7) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, birinci fıkraya göre herhangi bir **uyarı yapılmadan önce EN AZ ÜÇ (3) DEFA işlendiğinin tespit edilmesi** halinde, her bir beyanname için Kanunun **241/6 FIKRASININ (D) BENDİ** tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni **BİR (1) AY SÜREYLE ASKIYA ALINIR**.

(8) Altı ve yedinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip birinci fıkrada belirtilen ihlalin **tekrar işlendiğinin tespit edilmesi** halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanunu'nun **241/6 FIKRASININ (D) BENDİ** tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni **ALTI (6) AY SÜREYLE ASKIYA ALINIR**.

(9) İkinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi geçerlilik süresi içerisinde, ikinci fıkraya göre **herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az iki defa işlendiğinin** tespit edilmesi halinde, her bir beyanname için Gümrük Kanunu'nun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izni **bir ay süreyle askıya alınır**. Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip ikinci fıkrada belirtilen ihlalin **tekrar işlendiğinin tespit edilmesi halinde**, her bir beyanname için Gümrük Kanunu'nun **241/1 maddesi** tatbik edilerek mavi hat yetkisi **ALTI (6) AY süreyle askıya alınır**.

(10) Yönetmeliğin 23/1 (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından **DAVA AÇILDIĞININ ÖĞRENİLMESİ DURUMUNDA** dava sürecinin sonunda **BERAAT KARARI İLE KESİN OLARAK LEHLERİNE SONUÇLANINCAYA KADAR** statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmez.

(11) Onuncu fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve dış ticaret **bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilir**.

(12) Dava konusu olayın ortaya çıkış şekli ve boyutu, yarattığı risk, tekerrür durumu ve beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kullandırılmamasının firmanın ihracat operasyonlarına etkisi bir arada değerlendirilmek suretiyle onuncu fıkranın uygulanmamasına yönelik karar almaya statü belgesi sahibinin başvurusu üzerine Genel Müdürlük yetkilidir.

BEYANIN KONTROL TÜRÜNE İLİŞKİN KOLAYLAŞTIRMALARINDAN YARARLANMA İZNİNİN GERİ ALINMASI – Md.53

(1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni askıya alınan statü belgesi sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip, 52. maddenin birinci veya ikinci fıkralarında belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni statü belgesinin **geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır**.

(2) Birinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) **STATÜ BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİNİN BİTİMİNE BİR YILDAN AZ SÜRE KALMIŞ OLDUĞU DURUMLARDA** birinci fıkra kapsamında belirlenecek **GERİ ALMA SÜRESİ BİR (1)YILDIR**.

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİNİN KAPSAMI VE STATÜ BELGESİ SAHİBİNE ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ VERİLMESİ – Md.54

(1) **ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ**, Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak, A.TR dolaşım belgesinin Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından onaylanma ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenlenebilmesini ifade eder.

(2) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı içinde veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden **geriye dönük bir yıl içinde en az ELLİ (50) ADET A.TR DOLAŞIM** belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve söz konusu A.TR dolaşım belgelerini kullanmış olan statü belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde, **ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ VERİLİR**.

(3) Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınan statü belgesi sahiplerine, Ek-16/A'da yer aldığı şekilde bir **onaylanmış ihracatçı yetki numarası verilir**.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULDE DÜZENLENECEK A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN ŞEKLİ, BASIMI VE DAĞITILMASI – Md.55

(1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası verilerek **ÜÇ (3) NÜSHA halinde bastırılır.**

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR dolaşım belgelerinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe uygun **onaylanmış ihracatçı mührünün önceden basılmış olması gerekir.**

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin tesliminde, ihracatçının onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip olup olmadığı kontrol edilir.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULDE DÜZENLENECEK A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN DOLDURULMASI VE KULLANILMASI – Md.56

(1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin, Kararın 7, 20 ve 22. maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri, tasdik edilmeksizin, onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz statü belgesi sahibi tarafından vize edilir.

(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içerir şekilde ve Ek-16/B'de yer alan formata uygun olarak onaylanmış ihracatçı tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgesinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile gerçekleştirilir.

(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgesinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Karar'ın 8 inci maddesi gereğince, ihracat beyannamesine eklenir.

(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip kişiler sorumludur.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULDE DÜZENLENECEK A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN SONRADAN DÜZENLENMESİ- Md.57

(1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce, Karar'ın 12 ila 16. maddeleri ile 22. maddesi çerçevesinde, eşyanın ihracından sonra da A.TR dolaşım belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen dolaşım belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat beyannamesine eklenir.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ USULDE DÜZENLENECEK A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN İKİNCİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENMESİ – Md.58

(1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce düzenlenen A.TR dolaşım belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Karar'ın 17 ve 22. maddeleri çerçevesinde söz konusu belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASI- Md.59

(1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce, statü belgesinin geçerlik süresi içinde, Karar hükümleri ile 54 ila 56. madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde;

- Söz konusu kişiler **İLK İKİ (2) SEFERDE YAZILI** olarak **UYARILIR**,
- **ÜÇÜNCÜ (3.) seferde** onaylanmış ihracatçı yetkileri **ALTİ (6) AY** süreyle **ASKIYA ALINIR**.

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİNİN GERİ ALINMASI – Md.60

(1) Onaylanmış ihracatçı yetki numarasını A.TR dolaşım belgesi dışında herhangi bir belge düzenlemek için kullandığı tespit edilen statü belgesi sahibinin onaylanmış ihracatçı yetkisinin statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(2) 59 uncu madde uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize etme yetkisi askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip, statü belgesinin geçerlik süresi içinde Karar hükümleri ile 54 ila 56. madde hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin anlaşılması halinde, onaylanmış ihracatçı yetkileri statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(3) **Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda GERİ ALMA SÜRESİ BİR (1) YILDIR.**

STATÜ BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI – Md.61

(1) Statü belgesinin geçerlilik süresi içinde gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan herhangi bir **KAMU ALACAĞININ, SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ** durumunda statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce,

- **KESİNLEŞMİŞ GÜMRÜK VERGİSİ VE/VEYA CEZA BORCU ÖDENENE KADAR ASKIYA ALINIR.**

STATÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI – Md.62

(1) Statü belgesinin düzenlenme tarihini takip eden on iki aylık dönem içinde Gümrük Yönetmeliği'nin 23. maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin veya belgenin geçerlilik süresi içinde aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin ortadan kalktığının öğrenilmesi ya da belge sahibince talep edilmesi halinde statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 23. maddesinin birinci fıkrasının (e) veya (f) bentlerinin ihlali nedeniyle statü belgesi geri alınan kişinin, statü belgesinin geri alınmasına neden olan durumun ortadan kalktığını belgelendirmesi ve statü belgesini düzenlemiş olan bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, geri alma sonlandırılarak statü belgesi ve belge kapsamı yetkilerin 24, 25, 30, 41, 42, 52, 53, 59 ve 60. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belge geçerlilik süresi sonuna kadar yeniden kullanılmasına izin verilebilir.

(4) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca adlarına **yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş** onaylanmış kişi statüsü sahibi kişilerin statü belgeleri **GERİ ALINIR.**

STATÜ BELGESİNİN İPTALİ – Md.63

(1) **YANLIŞ** veya **EKSİK BİLGİLERE** veya **SAHTE BELGELERE** dayanılarak verildiği anlaşılan statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce **İPTAL EDİLİR.**

STATÜ BELGESİ KAPSAMINDA YER ALAN HAK VE YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ALINMASI VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ – Md.64

(1) Gümrük Yönetmeliğinin 23. ve 24. maddelerinde belirtilen koşullardan herhangi birinin kaybedilmemesi şartıyla, statü belgesi kapsamında tanınmış olan hak ve yetkiler için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 63. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, statü belgesi geri alınmaz; sadece söz konusu hak veya yetki, belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır.

(2) Statü belgesi kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 24, 41, 52 ve 59. maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 25, 30, 42, 53 ve 60. maddeler uyarınca geri alınmasına söz konusu belgenin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü yetkilidir.

(3) 24, 41, 52 ve 59 uncu maddeler ile 25, 30, 42, 53 ve 60. maddelerde belirtilen durumlar ile birinci fıkrada belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, öngörülen askıya alma ya da geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen, statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

YETKİ – Md.73

(1) **BAKANLIK** (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğ'in uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği **her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğ'de yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.**

(2) Statü belgesi başvurularının elektronik ortamda **kabulü ve başvuru sürecinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye GENEL MÜDÜRLÜK YETKİLİDİR.**

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 2014/7064

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 22. maddesinin (b) bendine istinaden. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında yapılacak ithalatı tercihli rejimden faydalanan eşyanın menşeinin tespitine ve idari iş birliği düzenlemelerine dair usul ve esasları düzenler.

AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM – Md.2

(1) Bu Karar, Avrupa Birliği Gümrük Kodu'nu oluşturan (AET) 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğü'nün uygulama hükümlerini içeren (AET) 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliği'ni değiştiren 18 Kasım 2010 tarihli ve (AB) 1063/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliği dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

TANIMLAR – Md.3

AVRUPA BİRLİĞİ, İSVİÇRE VE NORVEÇ'LE KÜMÜLASYON: Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç menşeli ürünlerin, bir Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlem den geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, Türkiye'ye ithal edilmeleri esnasında o Faydalanan Ülke menşeli girdiler kabul edilmesine imkân tanıyan sistemi,

AYNI VE BİRBİRLERİ YERİNE GEÇEBİLEN GİRDİLER: Aynı teknik ve fiziksel özelliklere sahip, aynı türde ve ticari kalitede olan, nihai ürün içine dâhil edildiğinde birbirinden ayırt edilemeyen girdileri,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

BÖLGESEL GRUP: Aralarında bölgesel kümülasyon uygulanan ülkeler grubunu,

BÖLGESEL KÜMÜLASYON: Bu Karar kapsamında bir bölgesel gruba dahil ülke menşeli olan ürünlerin, aynı bölgesel gruba dâhil bir başka ülkede ya da gruplar arasında kümülasyonun mümkün olduğu hallerde diğer bölgesel gruba dâhil bir ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlem den geçmiş olmaları veya imal edilmiş bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistemi,

EŞYA: Hem girdi hem de ürünü.

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ: Türk menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya bu idarelerce yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği Ek-7'de yer alan menşe ispat belges,

FABRİKA ÇIKIŞ FİYATI: Ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyatı (Kullanılan bütün girdilerin kıymetinin ve eşyanın üretimiyle ilgili diğer tüm maliyetlerin dahil edilmiş olduğu bu fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan her tür yurtiçi vergi çıkartılır. Ödenen gerçek fiyatın, ürünün imalatıyla ilgili olarak Faydalanan Ülkede gerçekleşen tüm maliyetleri yansıtmaması halinde fabrika çıkış fiyatı, tüm bu maliyetlerin toplam tutarından, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan her tür yurtiçi verginin çıkartılması suretiyle elde edilir.

FATURA BEYANI; İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek-5'te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanı,

FAYDALANAN ÜLKE: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında İthalat Rejim Kararının 3 sayılı Ekinde yer verilmek suretiyle tercihli tarife tanınan ülkeyi,

FORM A MENŞE BELGESİ: Menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen ve bir örneği Ek-4'te yer alan menşe ispat belgesini,

GENİŞLETİLMİŞ KÜMÜLASYON: Faydalanan Ülke tarafından yapılan talebin Türkiye tarafından uygun bulunduğu hallerde; Türkiye'yle arasında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) XXIV üncü maddesi çerçevesinde yürürlükte bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunan bir ülke menşeli belli girdilerin, o Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlem den geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistemi,

GİRDİ: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça, aksam ve benzerlerini,

1) **Girdilerin kıymeti:** Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti veya bunun bilinmemesi ve tespit edilememesi halinde, Faydalanan Ülkede girdiler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyatı,

GÜMRÜK KIYMETİ: GATT'ın VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 1994 tarihli Anlaşma'ya (DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması) göre tespit edilen kıymeti.

İHRACATÇI: Eşyayı Türkiye'ye ya da Faydalanan Ülkeye ihraç eden imalatçı olsun veya olmasın ya da ihracat işlemlerini kendisi gerçekleştirsin veya gerçekleştirmesin, eşyanın menşeyini ispatlayabilen kişiyi,

İKİLİ KÜMÜLASYON: Bu Karar kapsamında Türkiye menşeli olan ürünlerin, bir Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edilmesine imkan tanıyan sistemi.

İMALAT: Montaj dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,

MENŞE İSPAT BELGESİ: Form A Menşe Belgesi, EUR.I Dolaşım Belgesi veya fatura beyanını,

MENŞELİ GİRDİLERİN KIYMETİ: Bu tür girdilerin kıymetinin tespit edilmesi gerektiği hallerde, (j) bendinde menşeli olmayan girdilerin kıymetinin tespiti için belirtilen yöntemde gerekli uyarılama yapılmak suretiyle tespit edilen kıymeti,

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERİN KULLANILABİLECEK AZAMİ ORANI: Ürün üzerinde gerçekleştirilen bir imalatın, ürüne menşe statüsü kazandırmak için yeterli bir işçilik veya işlem olarak değerlendirilebilmesi maksadıyla, menşeli olmayan girdilerin o imalatla kullanılmasına izin verilen azami oranı (Bu oran ürünün fabrika çıkış fiyatının ya da belirli bir fasıl grubu, fasıl, pozisyon veya alt pozisyonda sınıflandırılan kullanılan girdilerin safı ağırlığının belli bir yüzdesi olarak ifade edilebilir.).

SAFİ AĞIRLIK: Her tür ambalaj malzemesi ve konteynır; hariç eşyanın kendi ağırlığını.

SEVKİYAT: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya şevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

SINIFLANDIRMA: Bir ürünün veya girdinin Armonize Sistemin belirli bir pozisyonunda ya da alt pozisyonunda sınıflandırılmasını,

ÜRÜN: Bilahare başka bir imalatla da kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürünü, ifade eder.

(2) "İMALATÇI" ifadesi, en son işçilik veya işlem bir alt yüklenici tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, asıl işveren anlamına gelir.

FAYDALANAN ÜLKELER İÇİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER – Md.4

(1) Faydalanan Ülkeler;

- İhraç edilen ürünlerin menşeyine ilişkin olarak bu Kararda belirtilen kurallara,
- Form A Menşe Belgelerinin doldurulmasına ve düzenlenmesine ilişkin kurallara,
- Fatura Beyanlarının kullanımına ilişkin hükümlere,
- Beşinci Kısımda yer alan idari işbirliği yöntemleriyle ilgili hükümlere,
19. maddede düzenlenen istisnaların tanınmasıyla ilgili hükümlere uyum sağlar veya sağlar.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde bahsi geçen iş birliği;

- Söz konusu ülkede sistemin düzgün bir şekilde işlediğinin takip edilebilmesi için Bakanlık tarafından bulunulan, yerinde inceleme ziyaretleri de dâhil olmak üzere tüm taleplere gerekli her türlü desteğin sağlanmasını,
- 31 ve 32. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, menşe soruşturmaları kapsamında ürünlerin menşe statüsünün ve bu Kararda belirtilen diğer koşullara uygunluğunun, Bakanlık tarafından talep edildiği hallerde yerinde inceleme ziyaretleri de dâhil olmak üzere kontrolünü kapsar.

(3) Faydalanan bir ülkede Form A Menşe Belgelerinin düzenlenmesi için yetkili bir idarenin belirlenmesi, menşe ispat belgelerinin kontrolünün yapılması ve ihracatta Form A Menşe Belgelerinin düzenlenmesi halinde, söz konusu Faydalanan Ülkenin birinci fıkrada yer verilen şartları kabul ettiği varsayılır.

(4) Faydalanan Ülkede bu Karar kapsamında menşe kazanan ürünler, sadece 31. maddede yer verilen listede belirtilen tarihte ya da sonrasında ithal edilmesi halinde tercihli rejimden faydalanır.

(5) İthalat Rejim Kararında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tanınan tercihli rejimden yararlanabilecek ülkeler listesine yeni bir ülkenin eklenmesi halinde, söz konusu ülke menşeli eşya tercihli rejimden, eşyanın Faydalanan Ülkeden İthalat Rejim Kararında yapılan ilgili değişikliğin Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte veya sonrasında ihraç edilmesi şartıyla yararlanır.

(6) **BİR MENŞE İSPAT BELGESİ** ihracatçı ülkede düzenlendiği tarihten itibaren **ON (10) AY GEÇERLİ** olup, ithalatçı ülke gümrük idaresine bu süre içerisinde sunulur.

MENŞE KURALI – Md.5

(1) Bu Karar'ın uygulanmasında;

- a) 6.maddede belirtildiği şekilde, **tamamen Türkiye’de** veya bir Faydalanan Ülkede elde edilen ürünler,
7. maddede belirtildiği şekilde, Türkiye’de veya bir Faydalanan Ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva edecek şekilde Türkiye’de veya o Faydalanan Ülkede elde edilmiş ürünler, Türkiye veya o Faydalanan Ülke menşeli kabul edilir.

TAMAMEN ELDE EDİLMİŞ ÜRÜNLER – Md.6

(1) Aşağıda belirtilen ürünlerin, tamamen Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:

- a) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler,
- b) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinde yetiştirilen veya hasat edilen bitki ve bitkisel ürünler,
- c) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinde doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,
- ç) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinde yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
- d) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinde doğmuş ve yetiştirilmiş kesilen hayvanlardan elde edilen ürünler,
- e) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinde avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler,
- f) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinde doğmuş ve yetiştirilmiş balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar,
- g) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinin karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,
- ğ) Münhasıran (h) bendinde atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler,
- h) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinde toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait kullanılmış maddeler,
- ı) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinde yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,
- i) Kendi karasuları dışındaki deniz yatağı veya deniz yatağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz yatağı veya deniz yatağı altından çıkarılan ürünler,
- j) Münhasıran (a) ila (i) bendindeki ürünlerden üretilmiş eşya,

(2) Birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentlerinde geçen "**KENDİ GEMİLERİ**" ve "**KENDİ FABRİKA GEMİLERİ**" tabirleri sadece aşağıda belirtilen gerekliliklerin tümünü karşılayan;

- a) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinde kayıtlı veya tescilli,
- b) Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden birinin bayrağı altında seyreden,
- c) **En az %50’sine** Türkiye veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşları tarafından sahip olunan ya da
- İdare merkezi Türkiye veya Faydalanan ülkelerden birinde bulunan ve **EN AZ %50’SİNİN** Türkiye veya Faydalanan ülkelerden biri veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait bir şirket tarafından sahip olunan, gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen koşulların her biri, 16. maddenin birinci ve beşinci fıkrasına uygun olarak bölgesel kümülasyon imkanından yararlanıyor olmaları koşuluyla, birden çok Faydalanan Ülkede yerine getirilebilir. Bu durumda eşyanın menşe ülkesi, ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca gemi ya da fabrika gemisinin, bayrağı altında seyrettiği Faydalanan Ülke kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkra hükümleri, ancak 16. maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (e) bendi hükümlerinin yerine getirilmiş olması kaydıyla uygulanır.

YETERLİ İŞÇİLİK VEYA İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER – Md.7

(1) 6. madde kapsamında ilgili Faydalanan Ülkede tamamen elde edilmemiş ürünler, Ek-2’de belirtilen işçilik ve işlemlerin yerine getirilmesi kaydıyla, o ülke menşeli kabul edilir. Ancak bu maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ile 9. madde hükümleri saklıdır,

(2) Eğer birinci fıkra uyarınca bir ülke menşeli sayılan ürün, o ülkede daha fazla bir işleme tabi tutulmuş ve başka bir ürün imalatında bir girdi olarak kullanılmışsa, o ürünün imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine istisna olarak ve dördüncü ve beşinci fıkra hükümlerine tabi olarak, Ek-2'de yer alan listede belirtilen şartlar uyarınca belli bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak toplam kıymetlerinin veya ölçülen safı ağırlıklarının:

- a) Fasil 16'da sınıflandırılan işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç olmak üzere, Armonize Sistemin Fasil 2'si ile Fasil 4 ile 24'ünde sınıflandırılan ürünler için, o ürünün ağırlığının %15'ini;
- b) Armonize Sistemin **Fasil 50 ile 63"ünde sınıflandırılan ürünler hariç** olmak üzere, Ek-1'in 6 ve 7. Notlarında belirtilen toleransların uygulandığı diğer ürünler için ürünün **fabrika çıkış fiyatının %15'ini; geçmemesi** şartıyla kullanılabilir.

(4) Üçüncü fıkra hükümleri. Ek-2'de yer alan listede yer verilen kurallarda, menşeli olmayan girdiler için belirlenmiş olan azami yüzdelerin aşılmasına izin vermez.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer verilen istisna hükümleri, 7. madde uyarınca Faydalanan Ülkede tamamen elde edilmiş ürünler için geçerli değildir. Bununla birlikte söz konusu istisna, Ek-2'de yer alan listede bir ürün için tamamen elde edilme kuralına yer verilmiş ise, 8. madde ve 9. maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, o ürünün imalatında kullanılan girdilerin tamamı açısından geçerlidir.

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERE DAİR HESAPLAMALAR – Md.8

- (1) 7. maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediği, her bir ürün için ayrı ayrı tespit edilir.
- (2) İlgili kuralın, menşeli olmayan girdilerin kullanılabilirliği azami oran üzerinden belirlendiği durumlarda, maliyetlerdeki ve döviz kurundaki dalgalanmaları dikkate almak amacıyla, menşeli olmayan girdilerin kıymeti, üçüncü fıkrafta belirtildiği şekilde ortalama alınmak suretiyle hesaplanabilir.
- (3) İkinci fıkrafta belirtilen durumlarda, ürünün ortalama fabrika çıkış fiyatı ve kullanılan menşeli olmayan girdilerin ortalama kıymeti sırasıyla, söz konusu ürünün önceki mali yılda gerçekleştirilen tüm satışına karşılık gelen fabrika çıkış fiyatları toplamı ve söz konusu ürünün imalatında kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin önceki mali yıldaki toplamı temel alınarak hesaplanır.
- (4) Tüm bir mali yıla ait verilerin elde edilemediği durumlarda, temel alınacak dönem 3 aydan daha kısa olamaz.
- (5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda atıfta bulunulan "mali yıl" ifadesinden, ilgili ihracat ülkesinde geçerli resmi mali yıl anlaşılır.
- (6) Ortalama alma yöntemini tercih eden ihracatçılar bu yöntemi;
 - a) temel alınacak mali yılı takip eden yıl boyunca, ya da
 - b) temel alınacak mali yıl olarak, dördüncü fıkrafta belirtildiği şekilde bir yıldan daha kısa dönem kullanılması halinde, söz konusu dönemi takip eden mali yıl boyunca, sürekli uygular. İhracatçılar, belirli bir mali yıl veya üç aydan kısa olmamak kaydıyla belirlenen daha kısa bir dönem boyunca, bu yöntemin kullanılmasına neden olan maliyet veya döviz kuru dalgalanmalarının ortadan kalktığı hallerde, bu yöntemi uygulamaktan vazgeçebilirler.
- (7) Menşeli olmayan girdilerin kullanılabilirliği azami oranın aşıp aşılmadığının hesaplanmasında, ikinci fıkrafta atıfta bulunulan ortalamalar sırasıyla fabrika çıkış fiyatı ve menşeli olmayan girdilerin kıymeti olarak kullanılır.

YETERSİZ İŞÇİLİK VEYA İŞLEM – Md.9

- (1) 7. maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu maddenin üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik ve işlemler olarak kabul edilir:
 - a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler;
 - b) Ambalaj ayırma ve birleştirme;
 - c) Yıkama, temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma;
 - ç) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme;
 - d) Basit boyama ve cilalama işlemleri;
 - e) Pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam olarak değirmenden geçirme (öğütme), tahıl ve pirinci parlatma ve perdahlama;
 - f) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri; kristal şekerin kısmi veya tam olarak değirmenden geçirilmesi (öğütülmesi);
 - g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama;
 - ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme;
 - h) Eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (maddelerden setler oluşturma dâhil);

- i) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kurulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri;
- j) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırtedici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri;
- k) Aynı veya farklı türden ürünlerin; karışımların bir veya daha fazla unsurunun, basitçe karıştırılması; şekerin herhangi bir ürünle karıştırılması
- l) Su ekleme (sulandırma) ya da seyreltme ya da dehidratasyon veya ürünlerin denatürasyonu;
- m) (a) ile (l) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması;
- n) Hayvan kesimi.

(2) Birinci fıkranın amacına uygun olarak, yerine getirilmesi için özel vasıflara ya da özellikle bunun için üretilmiş veya kurulmuş makine, cihaz veya ekipmana gerek duyulmayan işlemler basit olarak kabul edilir.

(3) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz işçilik ve işlem olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, **Türkiye’de veya Faydalanan Ülkelerden birinde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.**

NİTELENDİRME BİRİMİ – Md.10

(1) Bu Karar hükümlerinin uygulanmasında, nitelendirme birimi, Armonize Sistem Nomanklatürü’nü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür.

(2) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belirli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Karar hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir.

(3) Armonize Sistemin (5) sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dâhil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dâhil edilir.

AKSESUARLAR, YEDEK PARÇALAR VE AKSAM – Md.11

(1) Bir cihaz, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilip, normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dâhil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam,

- Söz konusu cihaz, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir.

SETLER – Md.12

(1) Armonize Sistemin (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünlerin menşeli olması halinde, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak bir set, menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin **FABRİKA ÇIKIŞ FİYATININ %15’İNİ GEÇMEMESİ** koşuluyla, bir bütün olarak o **ülke menşeli kabul edilir.**

ETKİSİZ UNSURLAR – Md.13

(1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;

- a) Enerji ve yakıtın,
- b) Tesis ve teçhizatın,
- c) Makine ve aletlerin,
- c) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın, **MENŞEİNİN BELİRLENMESİ GEREKMEZ.**

İKİLİ KÜMÜLASYON – Md.14

(1) Bu Karar kapsamında, Türkiye menşeli girdiler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu girdilerin, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.

AVRUPA BİRLİĞİ, İSVİÇRE VE NORVEÇ’LE KÜMÜLASYON – Md.15

(1) **Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’in**, Faydalanan Ülke menşeli ürünlere Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli tarife tanınmaları ve söz konusu ürünler için menşe kavramını, bu Kararda belirtilen şekilde tanımla uygulamaları durumunda, bir Faydalanan Ülkede 9 uncu maddenin birinci fıkrasında açıklanan işçilik ve işlemin ötesinde bir işleme tabi tutulan **Türkiye, Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç menşeli ürünler bu Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler.**

(2) Birinci fıkra hükümleri, Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç'in karşılıklı olarak Türkiye menşeli girdileri içeren Faydalanan Ülke menşeli ürünlere aynı muamelede bulunması ve Türkiye, Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç'in idari iş birliği hususlarında birbirlerine gerekli desteği vereceğine dair taahhütte bulunması koşuluyla uygulanır.

(3) Birinci fıkra hükümleri Armonize Sistemin 1 ila 24. Fasıllarında yer alan ürünlere uygulanmaz.

(4) Bu madde hükümlerinin hangi tarih itibarıyla uygulanacağı Bakanlık tarafından Resmî Gazetede yayımlanarak duyurulur.

BÖLGESEL KÜMÜLASYON – Md.16

(1) Bölgesel kümülasyon, Faydalanan Ülkelerden oluşan **4 ayrı bölgesel gruba** uygulanır:

- a) **GRUP 1:** Brunei Darü's-Selam, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Filipinler, Tayland, Vietnam, Myanmar/Burma.
- b) **GRUP 2:** Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela.
- c) **GRUP 3:** Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka,
- ç) **GRUP 4:** Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay.

(2) Bölgesel kümülasyon, aynı bölgesel gruba dahil ülkeler arasında;

- a) Bölgesel gruba dahil ülkeler tarafından kümülasyon uygulanabilmesi için, bu Kararda yer alan menşe kurallarının uygulanıyor olması; (bir bölgesel gruba dahil bir ülkeden aynı bölgesel gruba dahil bir başka ülkeye bölgesel kümülasyon amacıyla ihraç edilen ürünlerin menşei, o ürün için bu ülkeler arasındaki ticarete geçerli olan menşe kuralının, Ek-2'de yer verilen menşe kuralından farklı olduğu hallerde, Ek-2'deki kural esas alınmak suretiyle tespit edilir.)
- b) Her bölgesel grup üyesi ülkenin, bu Karar hükümlerine uyum sağlamayı veya sağlatmayı ve Form A Menşe Belgelerinin doğru şekilde düzenlenmesi ile bu belgeler ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü konularında Türkiye ve diğer bölgesel grup üyesi ülkelerle gerekli idari iş birliğini sağlamayı taahhüt etmesi,
- c) Bu taahhüdün, bölgesel grup sekreteryası tarafından Türkiye'ye diplomatik kanallarla iletilmesi, durumunda uygulanır.
 - Bu kapsamda bölgesel grup sekreteryaları tarafından işbu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye'ye iletilmiş taahhütler mevcut ise, bunlar geçerliliğini korur.

(3) Ek-3'te belirtilen girdiler; Türkiye tarafından uygulanan tercihli tarifenin, kümülasyona dâhil tüm ülkeler için aynı olmadığı ve girdilerin kümülasyona tabi tutulmaları halinde yararlanacağı tercihli tarifenin, bu girdiler Türkiye'ye doğrudan ithal edilmiş olsa idi yararlanacağı tercihli tarifeden daha avantajlı olduğu durumlarda ikinci fıkrada belirtilen bölgesel kümülasyona dahil edilmez.

(4) **a)** Aynı bölgesel gruba dâhil ülkeler arasında bölgesel kümülasyon sadece, işlem ve işçiliğin gerçekleştirildiği Faydalanan Ülkede 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde olması ve tekstil ürünleri söz konusu ise, ayrıca Ek-6'da belirtilen işlemlerin de ötesinde bir işçilik ve işlem olması halinde uygulanabilir.

- b)** (a) bendinde belirtilen koşulun karşılanmadığı durumlarda ürünler, imalatında kullanılan ve bölgesel gruba dahil diğer ülkeler menşeli olan girdiler arasında en yüksek gümrük kıymetine sahip girdilerin ait olduğu bölgesel grup ülkesinin menşei taşıır.
- c)** Eşyanın menşeinin (b) bendi uyarınca tespit edildiği durumlarda, en yüksek gümrük kıymetine sahip bölgesel grup ülkesi, Faydalanan Ülke yetkili makamlarınca 23'üncü madde hükümlerine uygun olarak düzenlenecek olan Form A Menşe Belgesi ya da ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura beyanı üzerinde eşyanın menşe ülkesi olarak belirtilir.

(5) Grup 1 ya da Grup 3'e dâhil olan Faydalanan Ülkelerden birinin yetkili makamlarının talebi üzerine, bu gruplardan diğerine dâhil ülkelere biriyile bölgesel kümülasyon uygulanmasına;

- a) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen koşulların karşılanması, ve
- b) Bu fıkra kapsamında aralarında kümülasyon uygulanacak ülkelerin;
 - 1) Bu Karar hükümlerine uyum sağlamayı veya sağlatmayı ve;
 - 2) Form A Menşe Belgelerinin doğru şekilde düzenlenmesi ile bu belgeler ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü konularında Türkiye ve diğer bölgesel grup üyesi ülkelerle gerekli idari iş birliğini sağlamayı,

Bu fıkrada yer verilen koşulların karşılandığına dair tüm bilgi ve belgeleri ileterek ortaklaşa taahhüt etmesi halinde, kümüle edilecek girdiler dahil kümülasyonla ilgili olduğu değerlendirilen tüm unsurların dikkate alınması suretiyle, Bakanlık tarafından izin verilebilir.

(6) **a)** Grup 1 veya Grup 3'e dâhil olan Faydalanan Ülkelerden biri tarafından diğer Grup üyesi bir Faydalanan Ülke menşeli girdilerin kullanılması suretiyle üretilen eşyanın ithalinde menşei aşağıdaki şekilde tespit edilir:

1) Bir bölgesel gruba dahil bir ülke menşeli girdiler, diğer bölgesel gruba dahil bir ülkede elde edilen bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde; bu ülkede gerçekleştirilen işlem ve işçiliğin 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde olması ve tekstil ürünleri söz konusu ise, ayrıca Ek-6'da belirtilen işlemlerin de ötesinde bir işçilik ve işlem olması halinde, diğer bölgesel gruba dahil ülke menşeli kabul edilirler.

2) Birinci alt bentte belirtilen koşulun karşılanmadığı durumlarda ürünler, imalatında kullanılan ve kümülasyona dahil diğer ülkeler menşeli olan girdiler arasında en yüksek gümrük kıymetine sahip kümülasyona dahil ülkenin menşei taşıır.

b) Eşyanın menşeinin (a) bendinin ikinci alt bendi uyarınca tespit edildiği durumlarda, en yüksek gümrük kıymetine sahip kümülasyona dahil ülke, Faydalanan Ülke yetkili makamlarınca 23. madde hükümlerine uygun olarak düzenlenecek olan Form A Menşe Belgesi ya da ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura beyanı üzerinde eşyanın menşe ülkesi olarak belirtilir.

(7) **a)** Faydalanan ülke yetkili makamlarınca talep edilmesi halinde, Türkiye'yle GATT Anlaşmasının XXIV'nci maddesine uygun şekilde yürürlükte bir Serbest Ticaret Anlaşması mevcut olan bir ülke ile o Faydalanan Ülke arasında genişletilmiş kümülasyon uygulanmasına;

1) Kümülasyona taraf olan ülkelerin, bu Karar hükümlerine uyum sağlama veya sağlatma ve Form A Menşe Belgelerinin doğru şekilde düzenlenmesi ile bu belgeler ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü konularında Türkiye'yle ve kendi aralarında gerekli idari iş birliğini sağlama konusunda taahhütte bulunması,

2) Birinci alt bentte belirtilen taahhüdün ilgili Faydalanan Ülke yetkili makamlarınca Türkiye'ye iletilmesi ve

3) Talebin kümülasyona tabi tutulacak girdilere dair bir listeyi içermesi ve bu fıkra da yer verilen koşulların karşılandığına dair tüm bilgi ve belgelerin iletilmesi,

Halinde Bakanlık tarafından izin verilebilir. Kümülasyona tabi tutulacak girdilerde değişiklik olması halinde talep yenilenir.

b) (a) bendinde belirtilen hallerde, kümülasyona taraf olan ülkeler arasında idari iş birliği, Türkiye'yle yürürlükte Serbest Ticaret Anlaşması mevcut olan ülke ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ilgili hükümlerine göre sağlanır.

c) (a) bendinde yer verilen genişletilmiş kümülasyon olanağı Armonize Sistemin 1 ila 24'üncü fasıllarında yer alan eşyaya tanınmaz.

(8) **a)** Yedinci fıkra da belirtilen genişletilmiş kümülasyonun söz konusu olduğu durumlarda, kullanılan girdiler için geçerli olacak menşe kuralları ve menşe ispat belgeleri ilgili Serbest Ticaret Anlaşmasında yer verilen hükümlere uygun olarak belirlenir. Türkiye'ye ithal edilen eşyanın menşei ise bu Karar hükümlerine göre belirlenir.

b) Elde edilmiş ürünün menşe kazanması için, bir Faydalanan Ülkede Türkiye'ye ihraç edilecek ürünün imalatında kullanılan, Türkiye'yle Serbest Ticaret Anlaşması olan bir ülke menşeli girdilerin, yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulmaları şartıyla, yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmuş olmaları gerekmez.

(9) Bakanlık, bu maddede belirtilen kümülasyonun uygulama tarihini, kümülasyona dahil olan ülkeleri ve kümülasyonun uygulanacağı girdilerin listesini duyurur.

(10) İkili kümülasyonun veya Avrupa Birliği, İsviçre ya da Norveç'le kümülasyonun bölgesel kümülasyonla birlikte kullanıldığı durumlarda, eşyanın ilgili bölgesel gruba dâhil hangi ülkenin menşei kazanacağı, dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca belirlenir.

(11) Bakanlık ikinci, beşinci ve yedinci fıkralarda belirtilen koşulların sağlandığını Resmî Gazetede duyurur. Bu duyurular yapılmadan bu madde hükümleri uygulanmaz.

FAYDALANAN ÜLKELER ARASINDA KÜMÜLASYON – Md.17

(1) 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 ve 21 inci madde hükümleri, 14'üncü maddede belirtilen ikili kümülasyon kapsamında Türkiye'den bir Faydalanan Ülkeye ve 16'ncı maddede belirtilen bölgesel kümülasyon kapsamında, bir Faydalanan Ülkeden diğer bir Faydalanan Ülkeye menşeli eşyanın ihraç edilmesi halinde de geçerlidir.

MUHASEBESEL AYRIM – Md.18

(1) Bir ürün üzerinde gerçekleştirilen işçilik veya işlemlerde aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan girdilerin kullanılması halinde, ilgililerin yazılı talebi üzerine gümrük idaresi bu girdilerin yönetiminde, söz konusu girdilerin ara stoklarda tutulmaksızın, sonrasında ikili kümülasyon çerçevesinde bir Faydalanan Ülkeye ihracı amacıyla Türkiye'de muhasebesel ayırım yönteminin kullanılmasına izin verebilir.

(2) Gümrük idaresi birinci fıkrada atıfta bulunulan izni, gerekli görebileceği her türlü koşula bağlı olarak verebilir. Bu izin ancak, elde edilen "Türk menşeli" olarak kabul edilebilecek ürün miktarının, stokların fiziksel ayrıma tabi tutulması yönteminin kullanılması suretiyle elde edilebilecek miktarla aynı olduğunun, muhasebesel ayırım yönteminin kullanılmasıyla her an garanti edilebilmesi koşuluyla verilir. Bu yöntem, geçerli genel muhasebe ilkelerine göre uygulanır ve kaydı tutulur.

(3) Muhasebesel ayırım yöntemi için yetkilendirilen kişi, Türk menşeli olarak kabul edilebilecek miktardaki eşya için fatura beyanı düzenler ya da EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için yetkili kurum ve kuruluşlara başvurur. Yetkilendirilen kişi, Gümrük İdaresinin talebi üzerine, söz konusu miktarın nasıl tespit edildiğine dair bildirimde bulunur.

(4) Gümrük idaresi, bu iznin kullanımını takip eder ve yetkilendirilen kişinin, izni herhangi bir şekilde uygunsuz kullandığı veya bu Karar'da belirlenen tüm koşulları yerine getiremediği durumlarda geri alabilir.

(5) Bakanlık, muhasebesel ayırım yönteminin kullanılması ile bu yöntemin kullanılmasına ilişkin iznin verilmesi, geri alınması ve iznin kullanımının izlenmesine dair usulleri belirler.

İSTİSNAİ UYGULAMALAR – Md.19

(1) a) 5 inci maddede belirtilen menşe kurallarını daha önceden karşılayabilen Faydalanan Ülkenin, bu kuralları iç veya dış etkenler nedeniyle geçici olarak yerine getirememesi veya

b) Faydalanan Ülkenin 5 inci maddede belirtilen menşe kurallarını yerine getirebilmesi için belirli bir hazırlık süresine ihtiyaç duyması,

Halinde Faydalanan Ülkeye, talebi üzerine, bu Kararın uygulanması kapsamında geçici istisna tanınabilir.

(2) Geçici istisna, istisnanın tanınmasına neden olan iç veya dış etkenlerin ortadan kalkmasına veya Faydalanan Ülkenin söz konusu menşe kurallarına uyum sağlaması için gereken süre kadar tanınır.

(3) İstisna talebi, nedeni belirtilmek ve gerekli destekleyici bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle yazılı olarak iletilir.

(4) İstisna talebinin değerlendirilmesi sonucunda alınacak karar, ilgili Faydalanan Ülkeye diplomatik kanallarla bildirilir. Uygun görülen taleplere ilişkin karar ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanır.

(5) İlgili Faydalanan Ülke, istisnanın kullanımı ve tanındığı eşya miktarının tespitiyle ilgili olarak verdiği bilgilerde yer alan tüm şartlara uyar.

(6) İstisnai uygulama durumlarında 23. madde hükümleri çerçevesinde düzenlenen Form A Menşe Belgesinin 4 numaralı kutusunda veya 24. maddede belirtilen fatura beyanında şu ibarelere yer verilir: "İstisna- Karar No:...../.....", "Derogation - Regulation (TR) No: ../.."

(7) Bu madde hükümleri geçici istisna için olası süre uzatmalarında da uygulanır.

ÜLKESELLİK İLKESİ – Md.20

(1) Eşyanın bu Karar kapsamında tercihli menşe statüsü kazanabilmesi için bu Kısımda belirtilen şartlar Türkiye ve ilgili Faydalanan Ülke tarafından yerine getirilir.

(2) Türkiye veya Faydalanan Ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli ürünün geri gelmesi halinde;

a) Geri gelen ürünün ihraç edilen ürün ile aynı olduğu ve

b) ihraç edilirken veya ihraç edildiği ülkede, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı,

Gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir.

ÜRÜNLERİN SEVKİYATI – Md.21

(1) Türkiye'de serbest dolaşıma konulması için beyan edilen ürünler, menşeli oldukları kabul edilen Faydalanan Ülkeden ihraç edilmiş olan ürünlerle aynı olmalıdır. Bu ürünlerin, serbest dolaşıma konulacaklarının beyan edilmesinden önce değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler dışında bir işleminden geçirilmemiş olmaları gerekir. Ürünlerin depolanması veya sevkiyatı ve sevkiyatın bölünmesi, bu işlemlerin ihracatçının veya eşyanın sonraki hamilinin sorumluluğu altında gerçekleştirildiği yerde yapılabilir ve bu ürünler, transit ülkesinde ya da ülkelerinde gümrük gözetimi altında kalır.

(2) Gümrük idarelerine aksini gösterecek bir sebep olmadığı sürece, birinci fıkra hükümlerinin yerine getirilmiş olduğu kabul edilir. Gümrük idarelerinin birinci fıkra hükümlerinin yerine getirilmediğine dair şüphelerinin olduğu hallerde ise beyan sahibinden, konşimento gibi yükleniciye ait taşımacılık belgeleri ya da ambalaj işaret veya numaralarına dayanan gerçek veya somut kanıtlar ya da eşyanın kendisiyle ilgili her tür kanıt dâhil olmak üzere, bu hükümlerin yerine getirildiğine dair herhangi bir usulde verilebilecek tüm kanıtları ibraz etmesi istenir.

(3) Bu madde hükümleri, 14, 15 veya 16. madde hükümleri kapsamında kümülayon uygulanan hallerde, Türkiye'ye ihracatı gerçekleştiren ülkeye, söz konusu kümülayonun uygulanması amacıyla kümülayona taraf diğer ülkelerden girdi ithal edilmesi esnasında da geçerlidir.

MENŞE İSPAT BELGELERİ – Md.22

(1) Faydalanan Ülke menşeli ürünler Türkiye'ye ithal edilirken, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanabilirler:

- a) **FORM A MENŞE BELGESİ**, veya
- b) 24. maddede belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek-5'te yer alan, söz konusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan, (bundan sonra "**FATURA BEYANI**" olarak anılacaktır)

(2) 6. madde kapsamında, eşyanın Türkiye menşeli olduğunun kabulü ve bu Kararın diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, ikili kümülayondan yararlanmak amacıyla TÜRKİYE'DEN FAYDALANAN ÜLKELERE YAPILACAK İHRACATLARDAN, menşe statüsünün ispatı;

- a) **EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ** veya
- b) 24. maddede belirtilen **FATURA BEYANI** vasıtasıyla Sağlanır.

Bu fıkranın uygulanması amacıyla, Türkiye menşeli eşyanın Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Faydalanan Ülkelere ihracına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir,

FORM A MENŞE BELGESİ – Md.23

(1) Bir örneği Ek-4'te yer alan Form A Menşe Belgesi, ihracatçının veya yetkili temsilcisinin yazılı başvurusu üzerine düzenlenir. İhracatçı veya yetkili temsilcisi başvurusu ile birlikte, ihraç edilecek eşya için Form A Menşe Belgesinin düzenlenmesini tevsik edici her türlü belgeyi ibraz etmelidir.

(2) Form A Menşe Belgesi, ihracatın gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına sunulur. Buna karşın, bir Form A Menşe Belgesi istisnai olarak;

- a) Hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat esnasında düzenlenmemiş ise veya
- b) Bir Form A Menşe Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, yetkili resmi idareleri tatmin edici bir şekilde ispat edilir ise, sonradan düzenlenebilir.

(3) Yetkili resmi idareler ancak, ihracatçının müracaatındaki bilgilerin müteakbil ihracat dosyası ile uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra ve söz konusu ürünün ihracatının gerçekleştirildiği anda bu Karar hükümleri uyarınca Form A Menşe Belgesi düzenlenmemişse sonradan Form A Menşe Belgesi düzenleyebilir. Sonradan verilen Form A Menşe Belgelerinin 4 nolu kutusu, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır:

"SONRADAN VERİLMİŞTİR"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

"DELIVRE A POSTERIORI"

(4) Form A Menşe Belgesinin **çalınması, kaybolması veya hasar görmesi** halinde ihracatçı, belgeyi düzenleyen yetkili resmi idarelere, kendilerinde bulunan ihracat belgelerine dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Form A Menşe Belgelerinin 4 nolu kutusu, asıl belgenin düzenlenme tarihi ve seri numarası ile birlikte aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır:

"İKİNCİ NÜSHADIR"

"DUPLICATE"

- ✓ **İKİNCİ NÜSHA FORM A MENŞE BELGESİ, asıl Form A Menşe Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren hüküm ifade eder.**

(5) Form A Menşe Belgesi talep edilen ürünün ilgili menşe kuralını sağlayıp sağlamadığının kontrolü için, yetkili resmi idareler her türlü kanıtlayın belge talebinde bulunma ve gerekli görülebilecek her türlü kontrolü yapma hakkına sahiptirler.

(6) Form A Menşe Belgesinin **2 NOLU KUTUSUNUN DOLDURULMASI İHTİYARİDİR**. 12 nolu kutusunda "Türkiye" belirtilmiş olmalıdır. Form A Menşe Belgesinin düzenlendiği tarih, 11 nolu kutusunda gösterilir, belgeyi düzenlemeye yetkili resmi idareye ayrılmış olan bu kutuda yer alması gereken imza ile 12 nolu kutuya girilen ihracatçının imza yetkisine haiz temsilcisine ait imza el yazısı ile atılmalıdır.

(7) 14, 15 veya 16. maddeler kapsamında kümülasyon uygulandığı hallerde, imalatında kümülasyona izin verilen bir Taraf ülke menşeli girdilerin kullanıldığı ürünler için Form A Menşe Belgesi düzenlemesi talep edilen Faydalanan Ülkenin yetkili resmi makamları, ihracatçının tedarikçisi tarafından temin edilen ve;

- a) İkili kümülasyon uygulanması halinde, 22. maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan menşe ispat belgesinde,
- b) Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç'le kümülasyon uygulanması halinde, Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç'te Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde geçerli menşe kurallarına uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesinde,
- c) Bölgesel kümülasyon uygulanması halinde, Form A Menşe Belgesinde ya da fatura beyanında,
- ç) Genişletilmiş kümülasyon uygulanması halinde, Türkiye ve ilgili ülke arasında mevcut serbest ticaret anlaşması hükümlerine uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesinde, belirtilen bilgileri esas alır.

(8) Beşinci fıkranın uygulanması halinde, Faydalanan Ülke yetkili resmi idarelerince düzenlenecek Form A Menşe Belgesinin 4 nolu kutusunda, kümülasyonun mahiyetine göre aşağıda yer alan ifadelerden uygun olanı belirtilmelidir:

"Türkiye kümülasyon", "Norveç kümülasyon", "İsviçre kümülasyon", "AB kümülasyon", "Bölgesel Kümülayon", "[...] ile genişletilmiş kümülasyon"

"Turkey cumulation", "Nonvay cumulation", "Svitzerland cumulation", "EU cumulation", "regional cumulation", "extended cumulation with [...]"

FATURA BEYANI – Md.24

(1) **FATURA BEYANI** toplam kıymeti **6000 AVRO'YU GEÇMEYEN** menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için ve bu işleme uygulanan 4. maddede atıfta bulunulan idari iş birliği sağlanması koşuluyla **HERHANGİ BİR İHRACATÇI TARAFINDAN HAZIRLANABİLİR**.

- Fatura Beyanı 22. maddenin ikinci fıkrasının uygulandığı hallerde 34. madde hükümleri çerçevesinde Türkiye'de **ONAYLANMIŞ İHRACATÇILAR TARAFINDAN DA HAZIRLANABİLİR**.

(2) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Kararın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük veya diğer yetkili resmi idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

(3) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek-5'te yer alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde, beyanın, fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, istampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir, bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır. Fatura Beyanları ihracatçının orijinal el yazısı imzasını taşımalıdır.

(4) Fatura beyanının kullanımı aşağıdaki özel koşullara bağlıdır:

- a) Her bir sevkiyat için ayrı bir fatura beyanı düzenlenmelidir,
- b) Sevkiyat kapsamı eşyanın, ihracatçı ülkede "menşeli ürün" tanımı açısından kontrolü yapılmış olması durumunda, ihracatçı, fatura beyanında bu kontrole dikkat çekebilir.

MENŞE İSPAT BELGELERİNİN İBRAZI – Md.25

(1) Menşe ispat belgeleri, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca ibraz edilir.

(2) Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden önce veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir.

- Ancak, bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde, ibraz olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.

(3) 4. maddenin altıncı fıkrasında belirtilen **ON (10) AYLIK** geçerlilik **süresinin bitiminden sonra** ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir.

- Diğer geç ibraz hallerinde gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

(4) Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir. İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne intikal ettirir. İlgili **Bölge Müdürlüğü** konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise sertifikaların geçerliliğini **en çok bir (1) AYA** kadar **UZATABİLİR**.

PARÇALAR HALİNDE İTHALAT – Md.26

(1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olarak, Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci bölümlerinde veya 7308 ve 9406 nolu tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.

TEK BİR MENŞE İSPAT BELGESİ İBRAZI – Md.27

- (1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenecek şartlar göz önünde bulundurularak, eşya;
- a) Önemli ticari değerlere haiz sık ve sürekli ticari akış çerçevesinde ithal ediliyor ise,
 - b) Aynı satış sözleşmesi kapsamında ve bu sözleşmenin tarafları ihracatçı ülke veya Türkiye’de yerleşik ise,
 - c) Gümrük Tarife Cetvelinin aynı sekizli pozisyonunda sınıflandırılıyor ise,
 - ç) Yalnız aynı ihracatçıdan aynı ithalatçıya geliyor ve de Türkiye’de aynı gümrük idaresinde giriş işlemlerine tabi tutuluyor ise, ilk sevkiyatın ithalatında gümrük idaresine tek bir menşe ispat belgesi ibraz edilebilir.
- (2) Bu işlem yetkili gümrük idaresince belirlenecek süre çerçevesinde uygulanacaktır.

MÜFREZ FORM A MENŞE BELGELERİ – Md.28

(1) Menşeli ürünler Türkiye’de gümrük idaresinin kontrolü altında iken, söz konusu ürünlerin tamamını veya bir bölümünü Avrupa Birliği, İsviçre ya da Norveç’e göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesi esas alınmak suretiyle, bir veya daha fazla sayıda müfrez Form A Menşe Belgesi düzenlenebilir.

(2) Müfrez Form A Menşe Belgeleri, ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük idaresi tarafından, yeniden ihraç işlemini gerçekleştiren kişinin yazılı talebi üzerine düzenlenir.

(3) Müfrez belgenin sağ üst köşesindeki kutuda, düzenlendiği aracı ülkenin adı belirtilir. 4 nolu kutu asıl belgenin düzenlenme tarihi ve seri numarası yanında;

"MÜFREZ BELGEDİR"

"REPLACEMENT CERTIFICATE"

" DE REMPLACEMENT"

İfadesini içerir. Yeniden ihraç edenin ismi 1 nolu kutuda belirtilir. Nihai alıcının adı 2 nolu kutuda belirtilebilir. Asıl belgenin üzerinde görünen yeniden ihraç edilen ürüne ilişkin tüm hususlar, 3 ila 9 nolu kutulara aktarılır. 10 nolu kutuda yeniden ihracatçının faturasına ilişkin bilgiler belirtilir.

(4) Müfrez belgeyi düzenleyen gümrük idareleri 11 nolu kutuyu onaylar. İdarenin sorumluluğu müfrez belgenin düzenlenmesi ile sınırlıdır. 12 nolu kutudaki menşe ülkesi ve varış ülkesi ile ilgili bilgiler asıl belgeden alınır, bu kutu yemden ihracatı gerçekleştiren kişi tarafından imzalanır. Bu kutuyu iyi niyetle imzalayan yeniden ihracatı gerçekleştiren kişi asıl belgedeki hususların doğruluğundan sorumlu değildir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi kendisinden talep edilen gümrük idaresi, asıl belge üzerine yemden gönderilen ürünlerin ağırlık, sayı ve niteliklerini not eder ve tekabül eden müfrez belgenin seri numarasını belirtir.

- **Gümrük idaresi**, asıl belgeyi **EN AZ ÜÇ (3) YIL MUHAFAZA EDER**. Asıl belgenin bir fotokopisi müfrez belgeye eklenebilir.

(6) Ürünlerin 19 uncu madde hükümlerine uygun olarak tanınan bir istisna kapsamında tercihli tarifeden yararlandığı hallerde müfrez belge, sadece Türkiye Gümrük Bölgesi’ndeki gümrük idarelerine yönelik olarak düzenlenebilir. Söz konusu ürünün bölgesel kümülasyon uygulanmasıyla menşe statüsü kazandığı hallerde ise müfrez belge, sadece Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’e yönelik olarak, bu ülkelerin o ürün için Türkiye’yle aynı bölgesel kümülasyon kurallarıyla uygulaması koşuluyla düzenlenebilir.

TİCARİ MAHİYETTE OLMAYAN EŞYA – Md.29

(1) Gerçek kişilerden gerçek kişilere **KÜÇÜK PAKETLER HALİNDE** gönderilen veya yolcunun zati eşyasının bir parçasını oluşturan eşya, ticari amaçlarla ithal edilmemiş olması, bu Kararın gerekliliklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğundan şüphe edilmemesi halinde **FORM A MENŞE BELGESİ VEYA FATURA BEYANI İBRAZINA GEREK OLMASIZIN** menşeli olarak kabul edilirler.

(2) Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından ticari amaç güdülmeyeceği aşıkârsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez.

(3) İkinci fıkrada bahsedilen ürünlerin toplam kıymeti,

- **KÜÇÜK PAKETLER** için **500 EURO** veya
- **YOLCUNUN ZATİ EŞYASINI** oluşturan ürünler için **1200 Euro'yu** aşmamalıdır.

FARKLILIKLAR VE ŞEKLİ HATALAR – Md.30

(1) Form A Menşe Belgesi veya Fatura Beyanı üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler arasında bulunabilecek küçük farklılıklar, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, belgeyi veya beyanı kendiliğinden geçersiz kılmaz.

(2) Form A Menşe Belgesi, EUR.I Dolaşım Belgesi veya Fatura Beyanı üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

MÜHÜR ÖRNEKLERİ VE ADRESLERİN İLETİLMESİ – Md.31

(1) Faydalanan Ülkeler, kendi ülkelerinde Form A Menşe Belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmi idarelerin isim ve adresleri ile birlikte bu idarelerce kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve Form A Menşe Belgeleri ile fatura beyanlarının kontrolünden sorumlu ilgili resmi idarelerin isim ve adreslerini ve bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikleri Bakanlığa bildirir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bildirimde bulunan Faydalanan Ülkelerin, 4. maddede yer verilen şartları da kabul etmiş olduğu varsayılır.

(3) Bakanlık, İthalat Rejim Kararının 3 sayılı Ekinde yer verilen Faydalanan Ülkelerden, birinci fıkrada belirtilen bildirimde bulunanların listesini, bildirimde bulunma tarihi de belirtilmek suretiyle Resmi Gazetede yayımlar.

(4) Bakanlık, bağlı gümrük idarelerince EUR.1 Dolaşım Belgelerinin vizesinde kullanılan mühürlerin veya kaşelerin örnek baskılarını Faydalanan Ülkelere gönderir.

(5) Bu madde hükümleri, 16. madde hükümlerinin uygulandığı hallerde, aynı bölgesel gruba dahil ülkeler açısından da uygulanır

SONRADAN KONTROL – Md.32

(1) Form A Menşe belgelerinin ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü, **sondaj usulü** veya Bakanlığın bu belgelerin geçerliliğine, söz konusu ürünlerin menşe statüsüne veya bu Kararın diğer koşullarının yerine getirilişine ilişkin makul şüpheleri olduğu her an yapılır.

(2) Birinci fıkra hükümlerim yerine getirmek amacıyla, Bakanlık, Form A Menşe Belgesi ve fatura ile eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanını yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmaların gerekçelerini de belirterek ihracatçı Faydalanan Ülkenin yetkili resmi idarelerine geri gönderir. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir. Eğer Bakanlık, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde söz konusu ürünlere tercihi muamele tanınmasını askıya almaya karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyatı tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılmasını ithalatçıya önerir.

(3) Bakanlık tarafından **sonradan kontrol talebinde bulunulduğunda**, bu kontrol ifa edilir ve Bakanlık **EN GEÇ ALTİ (6) AY** içinde; Faydalanan bir Ülkede düzenlenmiş olan bir Form A Belgesi ya da fatura beyanı esas alınmak suretiyle müfrez belge düzenlendiği hallerde Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç'ten sonradan kontrol talebinde bulunulan durumlarda ise EN GEÇ SEKİZ (8) AY içinde kontrolün sonuçlarından haberdar edilir. Bu sonuçlar, menşe ispat belgesinin fiili olarak ihraç edilen eşyaya ait olup olmadığını ve söz konusu eşyanın Türkiye veya Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğini belirtmelidir.

(4) 14. madde hükümlerinin uygulanması suretiyle düzenlenmiş Form A Menşe Belgelerinin sonradan kontrolüne dair yanıtlara 22. maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş EUR.1 Dolaşım Belgelerinin veya gerektiğinde ilgili fatura beyanlarının örnekleri eklenir.

(5) Makul şüphe durumlarında, kontrol talebine üçüncü fıkrada belirtilen süre içinde cevap alınamaz veya cevap söz konusu belgenin doğruluğunun veya ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkân verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyor ise, yetkili resmi idarelere ikinci bildirim yapılır.

- ✓ Eğer kontrol sonuçları talep eden mercilere ikinci bildirimden sonraki DÖRT (4) AY içinde bildirilmemişse veya bu sonuçlar söz konusu belgenin doğruluğunu veya ürünlerin gerçek menşei kanıtlamıyorsa, talepte bulunan gümrük idaresi, istisnai durumlar haricinde, tercihi rejim tanınmasını reddedebilir.

- (6) Kontrol işlemlerinin veya herhangi mevcut bir bilginin bu Karar hükümlerinin ihlal edildiğini gösterdiği hallerde, faydalanan ihracatçı ülke, kendi kararıyla ya da Bakanlığın talebi üzerine gerekli görülen inceleme ve araştırmaları yürütecek ya da bu tür ihlalleri saptamak ve önlemek için durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak, bu tür araştırmaları düzenleyecektir. Bakanlık tarafından görevlendirilen yetkililer, bu amaçla yapılacak araştırmalara iştirak edebilir.
- 7) 31. madde ile bu madde hükümleri, 16. madde hükümlerinin uygulandığı hallerde, ayrı bölgesel gruba dahil ülkeler arasında da geçerli olur.

BELGELERİN MUHAFAZASI – Md.33

- (1) Form A Menşe Belgelerinin sonradan kontrolü amacıyla, ihracatçılar tarafından ilgili eşyanın menşei statüsünü ispatlayan ilgili tüm belgeler; faydalanan ihracatçı ülkenin yetkili resmi idareleri tarafından ise Form A Menşe Belgelerinin örnekleri ve bunlara ilişkin ihracat belgeleri.

– **Form A Menşe** Belgesinin **düzenlendiği yılın sonundan itibaren en az ÜÇ (3) YIL** süreyle **SAKLANIR**.

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI – Md.34

- (1) Bakanlık, 14. madde kapsamında ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla;
- a) Sık sık Türkiye menşeli ürünlere yönelik olarak EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,
- b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Karar hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,
- c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,
- ç) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkân verecek kayıtlara sahip olan,
- Gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu eşyanın kıymetine bakılmaksızın bir örneği Ek-5'te yer alan fatura beyanını hazırlayabilmesi konusunda onaylanmış ihracatçı yetkisi verebilir. Bakanlık onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir gümrük onay numarası verir. Bakanlık onaylanmış ihracatçıya tanınan bu yetkinin kullanımını takip eder.
- (2) Bakanlık, basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.
- (3) Onaylanmış ihracatçıların bu Karar hükümlerine aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Bakanlıkça geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.
- (4) Onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhünameyi gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyan imzalama şartı aranmaz.

CEZALAR – Md.35

- (1) Bu Karar hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYA İÇİN MENŞE BEYANI UYGULAMASINA İLİŞKİN KARAR

TANIMLAR – Md.3

2014/7064 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI: 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşesinin Tespitine İlişkin Karar”,

AVRUPA BİRLİĞİ, İSVİÇRE VE NORVEÇ’LE KÜMÜLASYON: Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç menşeli ürünlerin, bir Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işleminden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, Türkiye’ye ithal edilmeleri esnasında o Faydalanan Ülke menşeli girdiler kabul edilmesine imkan tanıyan sistemi,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

BÖLGESEL KÜMÜLASYON: 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bir bölgesel gruba dâhil ülke menşeli olan ürünlerin, aynı bölgesel gruba dâhil bir başka ülkede ya da gruplar arasında kümülasyonun mümkün olduğu hallerde diğer bölgesel gruba dâhil bir ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işleminden geçmiş olmaları veya imal edilmiş bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistemi,

EŞYA: Hem girdi hem de ürünü,

FAYDALANAN ÜLKE: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında İthalat Rejimi Kararının 4 sayılı ekinde yer verilmek suretiyle tercihli tarife tanınan ülkeyi,

GENİŞLETİLMİŞ KÜMÜLASYON: 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Faydalanan Ülke tarafından yapılan talebin Türkiye tarafından uygun bulunduğu hallerde; Türkiye ile arasında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) XXIV üncü maddesi çerçevesinde yürürlükte bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunan bir ülke menşeli belli girdilerin, o Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işleminden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistemi,

İHRACATÇI: Eşyayı Türkiye’ye ya da Faydalanan Ülkeye ihraç eden, imalatçı olsun veya olmasın ya da ihracat işlemlerini kendisi gerçekleştirsın veya gerçekleştirmesin, eşyanın menşesini ispatlayabilen kişiyi,

İKİLİ KÜMÜLASYON: 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Türkiye menşeli olan ürünlerin, bir Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işleminden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edilmesine imkan tanıyan sistemi,

KAYITLI İHRACATÇI:

- 1) Türkiye’ye ya da bölgesel kümülasyon kapsamında diğer bir Faydalanan Ülkeye ürün ihraç etmek maksadıyla Faydalanan Ülke yetkili makamlarına kaydolan ve o ülkede yerleşik ihracatçıyı veya,
- 2) İkili kümülasyon amacıyla bir Faydalanan Ülkeye Türk menşeli ürünü ihraç eden, Bakanlığa kaydolan ve Türkiye’de yerleşik ihracatçıyı veya,
- 3) Menşeli ürünleri Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’e yeniden sevk etmek üzere müfrez menşe beyanı yapabilmek için Bakanlığa kaydolan Türkiye’de yerleşik ihracatçıyı,

KAYITLI İHRACATÇI (REX) SİSTEMİ: Avrupa Komisyonu tarafından 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulan ve işletilen, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üyesi ülke gümrük idareleri, İsviçre, Norveç ve Türkiye gümrük idareleri ile Faydalanan Ülke yetkili idarelerinin; veri girişi, güncelleme ve silme yetkileri ile verilere erişim yetkisi bulunan, veri tabanı dâhil, elektronik veri işleme ve bilgi saklama sistemini,

MENŞE BEYANI: 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Menşe ispat belgeleri” başlıklı 22. maddesinde belirtilen menşe ispat belgesi hükmünde olan, kayıtlı ihracatçı tarafından yapılan ve bir örneği EK-1’de yer alan beyanı,

TEDARİKÇİ BEYANI: Tedarikçi tarafından düzenlenip ihracatçının kullanımına sunulan, menşe beyanlarını tevsik etmek üzere kanıt olarak kullanılan, eşyanın ilgili tercihli ticaret anlaşmalarında yer alan menşe kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini belirten yazılı menşe beyanını,

MENŞE İSPAT BELGESİ: Form A Menşe Belgesi, EUR.1 Dolaşım Belgesi, fatura beyanı, menşe beyanı veya tedarikçi beyanını,

SEVKİYAT: Bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

ÜRÜN: Bilahare başka bir imalatda da kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürünü, ifade eder.

MENŞE BEYANI – Md.4

- (1) Bu Karar kapsamında yapılan **menşe beyanı**, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Menşe ispat belgeleri” başlıklı 22. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen **menşe ispat belgeleri hükmündedir**.
- (2) **Faydalanan Ülkelerdeki ihracatçılar**,
- Dördüncü Bölüm hükümleri kapsamında **Kayıtlı İhracatçı Sistemine kayıt olarak**,
 - **Türkiye’ye** 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine uygun olarak gerçekleştirecekleri **ihracatta** eşyanın menşeyini belirtmek üzere, bir örneği EK-1’de yer alan “**menşe beyanı**”nda **bulunurlar**.
 - Bu sistemi kullanacak ülkeler ve uygulamaya başlama tarihleri Bakanlık tarafından duyurulur.
 - Menşe beyanı yapılan eşyanın 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesi için ilgili Faydalanan Ülkeden bu tarihte veya bu tarih sonrasında ihraç edilmiş olması gerekir
- (3) **MENŞE BEYANININ** Türkiye’ye yapılacak **ihracat anında** ya da **ihracatın kesinleştiği anda** yapılması esastır.
- (4) **Eşya, bir başka Faydalanan Ülke menşeli olsa dahi MENŞE BEYANI İHRAÇ ÜLKESİNDEKİ KAYITLI İHRACATÇI TARAFINDAN yapılır.**
- (5) **Menşe beyanı** ilgili ürünün ihracatından **SONRA DA YAPILABİLİR**.
- Bu şekilde **SONRADAN YAPILAN MENŞE BEYANI**, ürünün serbest dolaşıma girmesi amacıyla gümrük beyannamesinin ibraz edildiği tarihten itibaren en geç **BİR (1) YIL İÇERİSİNDE ilgili gümrük idaresine sunulması halinde kabul edilir**.
- (6) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Ürünlerin sevkiyatı” başlıklı 21. maddesine uygun şekilde sevkiyatın bölündüğü hallerde, **MENŞE BEYANI**, beşinci fıkrada belirtilen **BİR (1) YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE** eşyanın ihraç ülkesindeki ihracatçı tarafından **SONRADAN YAPILABİLİR**. Bu hüküm, sevkiyatın bir başka Faydalanan Ülkede ya da Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’te bölünmesi durumunda da uygulanır.
- (7) **Menşe beyanının**, ihracatçının ve ilgili eşyanın açıkça belli olduğu herhangi **bir ticari belge üzerine yapılması esas olup**,
- Sevkiyata ilişkin **ticari fatura, teslimat notu** veya ilgili eşyanın tanımlanmasına imkân sağlayacak şekilde yeterince ayrıntılı düzenlenmiş **bir ticari belge üzerinde yapılması mümkündür**.
 - Menşe beyanı, ihracatçı tarafından, EK-1’de yer alan dipnotlara uygun şekilde düzenlenerek Türkiye’deki ithalatçıya teslim edilir.
 - **İhracatçının menşe beyanını İMZALAMASI GEREKMEZ**.
 - Menşe beyanı **Fransızca, İngilizce veya İspanyolca** dillerinden birinde düzenlenir.
- (8) İki ila altıncı fıkra hükümleri, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “İkili kümülasyon” başlıklı 14. maddesi çerçevesinde Türkiye’den ikili kümülasyon uygulanması amacıyla gerçekleştirilen ihracat için de uygulanır.
- (9) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “İkili kümülasyon” başlıklı 14. maddesi veya “Bölgesel kümülasyon” başlıklı 16. maddesi çerçevesinde ikili veya bölgesel kümülasyon uygulanması halinde, kümülasyon uygulanmasına izin verilen ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşyanın ihracatçısı, bu girdilerin tedarikçisi tarafından yapılan menşe beyanına dayanarak bir menşe beyanı düzenleyebilir. Bu durumda düzenlenecek menşe beyan metninde, duruma göre, “Türkiye ile kümülasyon”, “Bölgesel kümülasyon” / “Turkey cumulation”, “Regional cumulation” / “Cumul Turquie”, “Cumul regional” / “Acumulaciön regional”, “Acumulaciön Turquía” ifadelerinden uygun olan biri yer alır.
- (10) Üç ila yedinci fıkra hükümleri, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç’le kümülasyon” başlıklı 15 inci maddesi çerçevesinde Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin menşe kuralları uyarınca Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç’le kümülasyon uygulanması amacıyla gerçekleştirilen ihracat için de uygulanır.
- (11) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç’le kümülasyon” başlıklı 15. maddesi çerçevesinde Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç’le kümülasyon uygulanması halinde, Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşyanın ihracatçısı, bu girdilerin tedarikçisi tarafından düzenlenen ve bu ülkelerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine ilişkin menşe kuralları uyarınca düzenlenmiş menşe ispat belgelerine dayanarak bir menşe beyanı düzenleyebilir. Bu durumda düzenlenecek menşe beyan metninde, duruma göre, “AB ile kümülasyon”, “İsviçre ile kümülasyon”, “Norveç ile kümülasyon” / “EU cumulation”, “Switzerland cumulation”, “Norway cumulation” / “Cumul UE”, “Cumul Suisse”, “Cumul Norvege” / “Acumulaciön Noruega”, “Acumulaciön Suiza”, “Acumulaciön la Union Europea” ifadelerinden uygun olan biri yer alır.

(12) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Bölgesel kümülasyon” başlıklı 16. maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde genişletilmiş kümülasyon uygulanması halinde, genişletilmiş kümülasyon uygulanmasına izin verilen ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşyanın ihracatçısı, bu girdilerin tedarikçisi tarafından, Türkiye ile ilgili ülke arasında mevcut tercihli rejim hükümlerine uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesine dayanarak bir menşe beyanı düzenleyebilir. Bu durumda düzenlenecek menşe beyan metninde, duruma göre, “[...] ile genişletilmiş kümülasyon” / “extended cumulation with country [...]” / “cumul etendu avec le pays [...]” / “Acumulaciön ampliada con el pais [...]” ifadelerinden uygun olan biri yer alır.

(13) Her bir sevkiyat için ayrı bir menşe beyanı düzenlenir.

(14) **Menşe beyanı** yapıldığı tarihten itibaren **ONİKİ (12) AY** geçerli olur.

(15) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olarak, Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci bölümlerinde veya 7308 ve 9406 nolu tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe beyanı, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.

MENŞE BEYANINDA BULUNABİLECEK KİŞİLER – Md.5

(1) Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden faydalanmaya ehil ülkeler içerisinde, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Faydalanan Ülkeler için genel yükümlülükler” başlıklı 4. maddesinde atıfta bulunulan idari iş birliğini sağlamış Faydalanan Ülkelerdeki;

a) Fatura toplam kıymeti **6000 AVRO’YU GEÇMEYEN** menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için **HERHANGİ BİR İHRACATÇI**,

b) Fatura toplam kıymeti **6000 AVRO’YU GEÇEN** menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için sadece Dördüncü Bölümde yer alan Kayıtlı İhracatçı Sistemine dair gerekli şartlara uyum sağlamış ya da sağlamış Faydalanan Ülkelerdeki **KAYITLI İHRACATÇI**, tarafından **MENŞE BEYANI YAPILIR**.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kayıtlı ihracatçı, sisteme kayıt olduğu tarih itibarıyla menşe beyanı yapabilir.

3) Menşe beyanı, ayrıca;

a) Menşeli ürünleri Avrupa Birliği, İsviçre ya da Norveç’e göndermek amacıyla menşe beyanı düzenlemek isteyen Türkiye’de yerleşik ihracatçı,

b) Menşeli ürünleri Türkiye’ye göndermek amacıyla menşe beyanı düzenlemek isteyen Avrupa Birliği, İsviçre ya da Norveç’te yerleşik ihracatçı, tarafından düzenlenebilir.

MÜFREZ MENŞE BEYANI – Md.6

(1) Menşeli ürünler Türkiye’de gümrük idaresinin kontrolü altında iken, söz konusu ürünlerin tamamının veya bir bölümünün Avrupa Birliği, İsviçre ya da Norveç’e gönderilmesi amacıyla, asıl menşe beyanı esas alınmak suretiyle, bir veya daha fazla sayıda müfrez menşe beyanı düzenlenebilir.

(2) Sevkiyatın bölündüğü ve menşeli ürünlerin ilk sevkiyatının toplam kıymetinin **6000 Avro’yu geçtiği hallerde**, ürünleri Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’e yeniden sevk edecek ihracatçı müfrez **menşe beyanı yapabilmek için Bakanlığa kaydolar.**

(3) Müfrez menşe beyanları, sadece asıl menşe beyanının 4. ve 5. maddelere ve EK-1’e uygun olarak düzenlenmiş olması şartıyla düzenlenebilir.

(4) a) Müfrez menşe beyanı düzenlenmesi halinde, eşyayı yeniden sevk eden ihracatçı, asıl menşe beyanında;

1) Müfrez beyanın veya beyanların detaylarını,

2) Kendi adını ve adresini,

3) Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç’teki alıcı veya alıcıları, belirtir.

b) Asıl menşe beyanına, bu beyana dayanılarak müfrez bir beyan düzenlendiğini belirtmek üzere; “Replaced”, “Remplacee” veya “Sustituida” ifadelerinden birisi yazılır.

c) Eşyayı yeniden sevk eden ihracatçı, müfrez menşe beyanında;

1) Yeniden sevk edilen eşyaya ilişkin olarak asıl beyanda yer alan tüm ayrıntıları,

2) Asıl menşe beyanının yapıldığı tarihi,

3) Gerekli hallerde, kümülasyonun uygulanmasına dair bilgiler de dahil olmak üzere, EK-1’e uygun olarak yapılan asıl menşe beyanının ayrıntılarını,

4) Kendi adı ve adresi ile mevcut ise kayıtlı ihracatçı numarasını,

5) Avrupa Birliđi, İsviçre veya Norveç'teki alıcı veya alıcıların adını ve adresini,

6) Müfrez beyanın yapıldığı tarihi ve yeri, belirtir.

ç) Müfrez menşe beyanlarına, yapılan beyanın müfrez bir beyan olduğunu belirtmek üzere; "Replacement statement", "Attestation de remplacement" veya "Comunicación de sustitución" ifadelerinden birisi yazılır.

(5) **MÜFREZ MENŞE BEYANI**, asıl menşe beyanının düzenlendiđi tarihten itibaren **ONİKİ (12) AY** geçerli olur.

(6) Müfrez menşe beyanını esas alarak yeni bir müfrez menşe beyanı düzenlemek istenmesi halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

(7) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "İstisnai uygulamalar" başlıklı 19 uncu maddesinde belirtilen hallerde, müfrez menşe beyanı sadece Faydalanan Ülkeden ihraç anında nihai varış ülkesi Türkiye olan eşya için yapılabilir.

İTHALATÇI TARAFINDAN UYULMASI GEREKEN KURALLAR- Md.7

(1) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında tercihli rejimden faydalanmak isteyen ithalatçı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinde menşe beyanını, tarihi ve kayıtlı ihracatçı numarasıyla birlikte "GGAAYYYY-Kayıtlı İhracatçı Numarası" (GG: Gün, AA: Ay, YYYY: Yıl olmak üzere) şeklinde belirtir.

– Toplam kıymeti **6000 AVRO'YU GEÇMEYEN** sevkiyatlarda **KAYITLI İHRACATÇI NUMARASI ARANMAZ.**

(2) Birinci fıkra kapsamında tercihli rejimden faydalanmak isteyen ve eksik beyan usulünden yararlanma hakkı bulunan beyan sahibi, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin kabul edildiđi anda bir menşe beyanı temin edememiş ise, bu beyanname 4458 sayılı Kanunun 71. maddesi uyarınca basitleştirilmiş usul kapsamında kabul edilir ve buna uygun işlem yapılır.

(3) Birinci fıkra kapsamında tercihli rejimden faydalanmak isteyen beyan sahibi, serbest dolaşıma giriş beyannamesini ibraz etmeden önce, ilgili eşyanın 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri kapsamında menşe statüsünün doğruluđunu teyit ve bu Karar hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol amacıyla, özellikle;

a) Toplam kıymeti **6000 AVRO'YU GEÇEN** menşeli ürünler ihtiva eden bir sevkiyat için düzenlenen **menşe beyanlarında**, Avrupa Komisyonunun ilgili internet sitesi üzerinden, ihracatçının **Kayıtlı İhracatçı Sistemine kayıtlı olduğunu**,

b) **Menşe beyanının uygun olduğunu**, kontrol eder.

TİCARİ MAHİYETTE OLMAYAN EŞYA – Md.8

(1) Gerçek kişilerden gerçek kişilere **küçük paketler halinde gönderilen** veya yolcunun zati eşyasının bir parçasını oluşturan eşya, **ticari amaçlarla ithal edilmemiş olması**, bu Kararın gerekliliklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluđundan şüphe edilmemesi halinde **menşe beyanı yapılmasına gerek olmaksızın** menşeli olarak kabul edilirler.

(2) Arızî olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından ticari amaç güdülmediđi aşıkârsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez.

(3) İkinci fıkrada bahsedilen ürünlerin toplam kıymeti,

– **KÜÇÜK PAKETLER** için **500 AVRO** veya

– **YOLCUNUN ZATİ EŞYASINI** oluşturan ürünler için **1200 AVRO'YU** aşmamalıdır.

FARKLILIKLAR VE ŞEKLİ HATALAR, GEÇ İBRAZ HALLERİ – Md.9

(1) Menşe beyanı üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler arasında bulunabilecek küçük farklılıklar, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiđinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, belgeyi veya beyanı kendiliğinden geçersiz kılmaz.

(2) Menşe beyanı metninde, beyanın doğruluđuna ilişkin şüphe oluşturmaya söz konusu olmayan bariz maddi hatalar, beyanın reddedilmesini gerektirmez.

(3) 4. maddenin on dördüncü fıkrasında belirtilen **12 AYLIK GEÇERLİLİK SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRA** gümrük idaresine **ibraz edilen menşe beyanları**, Bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir.

– Diğer geç ibraz hallerinde gümrük idaresi, **ürünlerin belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe beyanlarını kabul edebilir.**

PARÇALAR HALİNDE İTHALAT – Md.10

(1) 4. maddenin on beşinci fıkrası uyarınca gerçekleştirilen parçalar halinde ithalat işlemi gümrük idaresi tarafından belirlenen süre içerisinde yapılır.

TERCİHLİ REJİM UYGULANMAYACAK HALLER – Md.11

- (1) İlave kanıt sunulması ya da Faydalanan Ülkeden menşe beyanının sonradan kontrolü talep edilmeksizin;
 - a) Eşyanın, menşe beyanında belirtilen eşya ile aynı olmaması,
 - b) İthalatçının, gerektiği hallerde ilgili eşya için menşe beyanı yapmaması,
 - c) Menşe beyanının EK-1’de yer alan örneğe uygun yapılmaması,
 - ç) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Ürünlerin sevkiyatı” başlıklı 21 inci maddesi hükümlerine uyulmaması, durumlarında ilgili eşya için tercihli rejim uygulanmaz.
- (2) Bakanlık tarafından 13. madde hükümleri uyarınca Faydalanan Ülke yetkili makamları nezdinde gerçekleştirilen sonradan kontrol sonucunda;
 - a) İhracatçının menşe beyanı yapmak için ehil olmadığının öğrenilmesi,
 - b) İlgili eşyanın Faydalanan Ülke menşeli olmadığının ya da 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Ülkesellik ilkesi” başlıklı 20. maddesi hükümlerine uyulmadığının öğrenilmesi,
 - c) Menşe beyanının geçerliliğine ya da sonradan kontrol talebi yapıldığında ithalatçı tarafından eşyanın gerçek menşesine dair sağlanan bilginin doğruluğuna ilişkin ciddi şüphenin olması ve 13. madde uyarınca sonradan kontrol için verilen süre içerisinde talebe ilişkin cevap alınamaması ya da talepte istenilen hususlara yeterli düzeyde cevap verilmemesi hallerinden birinin mevcut olması, durumlarında ilgili eşya için tercihli rejim uygulanmaz.

MENŞE BEYANININ SONRADAN KONTROLÜ

FAYDALANAN ÜLKELERİN SORUMLULUKLARI – Md.12

- (1) Faydalanan Ülke yetkili idareleri, eşyanın menşe statüsüyle ilgili gerekliliklerin yerine getirildiğini denetlemek üzere, eşyanın menşe statüsünün doğrulanması amacıyla Bakanlık tarafından yapılan talep üzerine veya ihracatçılara yönelik düzenli olarak resen kontroller gerçekleştirir.
- (2) Birinci fıkra hükümleri, Faydalanan Ülke yetkili makamlarıyla daha ileri düzeyde iş birliği yapmalarının talep edilmesini teminen, Norveç ve İsviçre’de müfrez menşe beyanı düzenlendiği hallerde bu beyanlar için Norveç ve İsviçre yetkili idarelerine yönelik sonradan kontrol taleplerinde de gerekli uyarlamalar yapılmak suretiyle uygulanır.
- (3) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Faydalanan Ülkeler arasında kümülasyon” başlıklı 17. maddesi uyarınca genişletilmiş kümülasyona sadece, Türkiye ile yürürlükte bir tercihli ticaret anlaşması bulunan ve Faydalanan Ülke yetkili makamlarına, bu tercihli ticaret anlaşmasında belirtilen şekliyle idari iş birliğinde bulunmayı taahhüt eden bir ülke ile izin verilebilir.
- (4) Birinci fıkrada belirtilen resen kontroller, ihracatçıların bu Karar kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya devam etmesi amacıyla, uygun risk analizi kriterlerine dayanılarak belirlenen aralıklarla gerçekleştirilir. Bu amaçla, Faydalanan Ülke yetkili makamları, ihracatçılarından yaptıkları menşe beyanlarının birer kopyalarını ya da bu beyanları gösteren listeleri talep eder.
- (5) Faydalanan Ülke yetkili makamları, ihracatçının hesaplarına ve uygun olduğu hallerde, ihracatçıya malı tedarik eden üreticinin hesaplarına ilişkin, işyerleri de dâhil olmak üzere teftiş yapma ve delil talebinde bulunma veya yapılması uygun görülen başka herhangi bir kontrolü gerçekleştirme hakkına sahiptir.

MENŞE BEYANININ SONRADAN KONTROLÜ – Md.13

- (1) Bakanlık, menşe beyanları ve müfrez menşe beyanlarının gerçekliğine, ilgili eşyanın menşe statüsüne veya 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediğine dair makul **şüphe olması** hallerinde veya **sondaj** usulü ile beyanların **sonradan kontrolünü talep edebilir**.
- (2) Menşe beyanlarının geçerliliğine, ürünlerin menşe statüsüne veya her iki duruma dair makul bir şüpheyeye dayalı olarak sonradan kontrol talep edildiği hallerde, şüphenin nedeni de belirtilir.
- (3) Sonradan kontrol talebini desteklemek amacıyla, menşe beyanları veya müfrez menşe beyanlarının kopyaları ile bu beyanların doğru olmadığı kanaatini uyandıran tüm belge ve bilgiler de Faydalanan Ülke yetkili idaresine gönderilir.
- (4) **SONRADAN KONTROL SONUCUNUN**, talebin yapıldığı tarihten itibaren **ALTİ (6) AY** içerisinde iletilmesi gerektiği Faydalanan Ülke yetkili makamına bildirilir.
 - **İsviçre** veya **Norveç** tarafından yapılan **müfrez menşe beyanlarının sonradan kontrolünde** bu süre **SEKİZ (8) AYDIR**.
- (5) Süresinde söz konusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verilirse, söz konusu belge kapsamı eşyanın **kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit** veya **teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır**.

- (6) Makul şüpheler bulunmasına rağmen dördüncü fıkrada belirtilen süre içerisinde talebe cevap gelmediği veya gelen cevabın ürünlerin gerçek menşei belirlemek için yeterli bilgiyi içermediği hallerde, Faydalanan Ülke yetkili makamlarına ikinci bir bildirim gönderilir.
- Bu bildirimde **6 aydan** daha uzun olmamak üzere ilave süre verilir.
 - İkinci bildirimin gönderildiği tarihten itibaren **6 ay** içerisinde cevap gelmezse veya cevap, menşe beyanının gerçekliğini ya da ürünlerin gerçek menşei gösterir nitelikte değilse tercihli rejim uygulanmaz.
- (7) Birinci fıkrada belirtilen sonradan kontrolün sonucu veya eldeki bilgiler, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan menşe kurallarının ihlal edildiğini ortaya koyarsa, Faydalanan Ülke resen veya Bakanlığın talebi üzerine, bu tür ihlalleri tespit etmek ve önlemek amacıyla ivedilikle usulüne uygun bir soruşturma yürütür. Bakanlık yetkilileri, bu amaçla yürütülen soruşturmalara katılabilir.

KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİ – Md.14

- (1) Kayıtlı ihracatçının aşağıda yer verilen bilgileri, EK-2 veya EK-3'te yer alan formu 6 No.lu kutuyu imzalamak suretiyle izin vermesi halinde, Kayıtlı İhracatçı Sistemi üzerinden kamuoyuyla paylaşılır:
- a) kayıtlı ihracatçının adı/ünvanı.
 - b) kayıtlı ihracatçının kayıtlı olduğu adresi.
 - c) iletişim bilgileri.
 - ç) Armonize Sistemin fasıl veya pozisyon karşılıkları dahil, EK-2 veya EK-3 'te yer alan formun 4 No.lu kutusunda belirtilen, tercihli rejim tanınan eşyaya ilişkin tanımlar.
 - d) EK-2'nin 1 No.lu kutusunda belirtilen kayıtlı ihracatçıyı tanımlayan numara veya EK-3'ün 1 No.lu kutusunda belirtilen kayıtlı ihracatçının vergi numarası.
 - e) EK-2 veya EK-3'ün 3 No.lu kutusunda belirtilen kayıtlı ihracatçının tacir veya üretici olma bilgisi.
- (2) Kayıtlı ihracatçı başvurusunda EK-2 veya EK-3'te yer alan formun 6 No.lu kutusunun imzalanmaması ihracatçının kayıt talebinin reddi sonucunu doğurmaz.
- (3) Kayıtlı İhracatçı Sisteminde ihracatçıya ilişkin;
- a) Kayıtlı ihracatçı numarası,
 - b) Kayıtlı ihracatçının kayıt tarihi,
 - c) Kaydın geçerli olduğu tarih,
 - ç) Kaydın iptal edildiği durumlarda, kayıt iptal tarihi,
 - d) Kaydın İsviçre, Norveç ve Türkiye'ye yönelik ihracat için geçerli olup olmadığı,
 - e) REX Sistemi ile kamuya açık internet sitesinin son uyumlaştırılma tarihi,
- Bilgisi her durumda kamuoyuyla paylaşılır.

FAYDALANAN ÜLKELER İÇİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER – Md.15

- (1) Faydalanan Ülkeler, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Faydalanan Ülkeler için genel yükümlülükler" başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen genel yükümlülükler ilaveten;
- a) Kayıtlı İhracatçı Sisteminin doğru uygulanmasını sağlamak üzere; gerekli idari iş birliği yapılarını ve sistemlerini kurma, bunların gerektiği şekilde işletilmesini sağlayacak önlemleri alma ve yetkili idarelerinin Bakanlıkla gerekli iş birliğini kurma ve devam ettirme hususlarında uyum sağlar veya sağlar.
 - b) Bir Faydalanan Ülkenin Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Faydalanan Ülke statüsünden çıkartılması durumunda; 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Faydalanan Ülkeler için genel yükümlülükler" başlıklı 4 üncü, "Mühür örnekleri ve adreslerin iletilmesi" başlıklı 31 inci, "Sonradan kontrol" başlıklı 32 nci ve "Belgelerin muhafazası" başlıklı 33 üncü maddelerinde öngörülen kural ve usullerin uygulanması ile Bakanlıktan bu yönde gelecek talepleri karşılama hususlarında, Faydalanan Ülke statüsünün kaybedilmesinden başlayarak **ÜÇ (3) YIL** boyunca **YÜKÜMLÜDÜR**.
- (2) Kayıtlı İhracatçı Sisteminden sorumlu kurum olan Avrupa Komisyonuna Faydalanan Ülkeler tarafından, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen hususların yerine getirileceğine dair sunulan taahhütler Türkiye'ye de sunulmuş olarak kabul edilir.

TERCİHLİ MENŞE STATÜSÜNE SAHİP EŞYADAN ELDE EDİLEN İŞLENMİŞ ÜRÜNLERİN TERCİHLİ MENŞEİ – Md.16

- (1) Türkiye ile üçüncü ülkeler arasındaki bir tercihli düzenleme kapsamında tercihli menşe statüsüne sahip, serbest dolaşımda olmayan eşyanın dâhilde işleme rejimine tabi tutulduğu hallerde, bunlardan elde edilen işlenmiş ürünler serbest dolaşıma konulduğunda, elde edildiği eşyayla aynı tercihli menşe statüsünde kabul edilir.
- (2) Birinci fıkra hükümleri;
 - a) İşlem ve işçiliğin, farklı bir tercihli düzenleme kapsamında tercihli menşe statüsüne sahip eşya da dahil olmak üzere, birinci fıkrada atıfta bulunulanların haricinde kalan serbest dolaşımda olmayan eşyaya da uygulandığı veya,
 - b) İşlenmiş ürünlerin, 4458 sayılı Kanunun 82. maddesinde belirtilen eşdeğer eşyadan elde edildiği veya,
 - c) Gümrük idarelerinin, 4458 sayılı Kanunun 116. maddesi hükümlerine uygun olarak eşyanın daha ileri düzeyde işçiliğe tabi tutulması amacıyla yeniden ihracına izin verdiği, hallerde uygulanmaz.
- (3) Birinci fıkra hükümlerinin uygulandığı hallerde, dâhilde işleme rejimine tabi tutulan eşya için düzenlenen menşe beyanı, işlenmiş ürünler için düzenlenmiş olarak kabul edilir.

KAYITLI İHRACATÇI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER – Md.17

- (1) Faydalanan Ülke yetkili makamları ve Bakanlık, EK-2’de örneği yer alan, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş başvuru formunu ibraz eden ve gerekli şartları sağlayan ihracatçılara Kayıtlı İhracatçı numarası tahsis etmeye ve 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca statünün geçerli olduğu tarihi ve gerekli diğer bilgileri Kayıtlı İhracatçı Sistemine kaydetmekle yükümlüdür. Bakanlık, EK-2’de örneği yer alan, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş başvuru formunu ibraz eden ve gerekli şartları sağlayan, eşyayı yeniden sevk eden mükelleflere de Kayıtlı İhracatçı numarası tahsis etmeye ve bunlar için 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca statünün geçerli olduğu tarihi ve gerekli diğer bilgileri Kayıtlı İhracatçı Sistemine kaydetmekle yükümlüdür. Başvuru formunda yer alan bilgilerde eksiklik olması halinde bu durum ilgiliye derhal bildirilir.
- (2) Faydalanan Ülke yetkili makamları ve Bakanlık, başvuru sahibi ihracatçıyı, kendisine tahsis edilen Kayıtlı İhracatçı Numarası ve kaydın geçerli olduğu tarih hakkında gecikmeksizin bilgilendirir.
- (3) Faydalanan Ülke yetkili makamları ve Bakanlık, Kayıtlı İhracatçı Sisteminde kayıtlı ihracatçıya ait bilgileri güncel olarak tutar. Söz konusu bilgiler, 19 uncu madde hükümleri çerçevesinde kayıtlı ihracatçılardan yeni veriler gelmesi halinde ivedilikle güncellenir.
- (4) Kayıtlı İhracatçı Sisteminde kayıtlı ihracatçıya ait bilgilerin güncellenmesi halinde, Faydalanan Ülke yetkili makamları veya Bakanlık tarafından kayıtlı ihracatçı bilgilendirilir.

KAYITLI İHRACATÇI OLABİLMEK İÇİN BAŞVURU – Md.18

- (1) Faydalanan Ülkede yerleşik olan **ihracatçılar**, resmî ikametgâh adreslerinin ya da merkezlerinin bağlı olduğu Faydalanan Ülke tarafından belirlenen **yetkili idarelere başvurur**. Kayıtlı ihracatçı olabilmek için yapılacak başvuru EK-2’de yer alan **başvuru formu ile yapılır**.
- (2) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve kayıtlı ihracatçı olmak isteyen ihracatçılar veya eşyayı yeniden sevk edecek mükellefler, Bakanlıkça belirlenecek ve duyurulacak gümrük idarelerine EK-3’te yer alan form ile başvuru yapar.
- (3) Avrupa Birliği, İsviçre, Norveç ve Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamı **tercihli rejiminden faydalanmak amacıyla** ihracatçıların, **Kayıtlı İhracatçı Sistemine sadece bir kez kayıt yaptırmaları yeterlidir**.
 - ✓ Kaydın gerçekleştiği ülkeye Avrupa Birliği, İsviçre, Norveç ve Türkiye tarafından Faydalanan Ülke statüsünün tanınmış olduğu durumlarda, **başvuru sahibi ihracatçıya**, Faydalanan Ülke yetkili makamlarınca **kayıtlı ihracatçı numarası verilir**.
- (4) Kayıt işlemi, Faydalanan Ülke yetkili idarelerine ya da Bakanlıkça belirlenmiş gümrük idarelerine birinci ve ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak yapılan başvurunun kabul edildiği tarih itibarıyla sonuç doğurur.
- (5) İhracatçının gümrük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla temsilci tayin ettiği ve tayin edilen temsilcinin kayıtlı ihracatçı olduğu durumda, temsilci bu Karar kapsamı işlemlerde kendisine ait kayıtlı ihracatçı numarasını kullanamaz.

KAYITLI İHRACATÇI STATÜSÜNÜN SONA ERMESİ – Md.19

- (1) Kayıtlı ihracatçılar, kayıt işlemleri sırasında verdikleri bilgilerde bir değişiklik olması durumunda Faydalanan Ülke yetkili makamlarına ya da Bakanlığa ivedilikle bilgi verirler.
- (2) Kayıtlı ihracatçı, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı veya bu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ihracat yapmaktan vazgeçmesi durumunda, usulüne uygun olarak Faydalanan Ülke yetkili makamlarına ya da Bakanlığa ivedilikle bilgi verir.
- (3) Faydalanan Ülke yetkili makamları ya da Bakanlık aşağıda belirtilen durumlarda kayıtlı ihracatçının kaydını siler:
 - a) İhracatçının ticari faaliyeti bırakması.

- b) İhracatçının 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı veya bu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi.
- c) İhracatçının Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ihracat yapmaktan vazgeçtiğine dair Faydalanan Ülke yetkili makamlarını ya da Bakanlığı bilgilendirmesi.
- ç) İhracatçının, kasten ya da ihmali sonucunda hatalı bilgi içeren ve buna dayanarak haksız bir şekilde tercihli tarife uygulanmasına yol açan bir menşe beyanı düzenlenmesi.
- (4) Faydalanan Ülke yetkili makamları ya da Bakanlık, ihracatçının Kayıtlı İhracatçı Sistemindeki bilgilerini güncel tutmaması durumunda kayıtlı ihracatçının kaydını silebilir.
- (5) Kayıtlı ihracatçının kaydının silinmesi, bu kararın verildiği tarihten sonra yapılacak menşe beyanlarını geçersiz kılar, ancak kararın ihracatçıya tebliğinden önce yapılmış menşe beyanlarının geçerliliğini etkilemez.
- (6) Faydalanan Ülke yetkili makamları ya da Bakanlık, kayıtlı ihracatçı kaydının silinme kararını ve bu kararın hangi tarihten itibaren geçerli olacağını ihracatçıya bildirir.
- (7) Kayıtlı ihracatçı yetkisinin silinme kararı, bir hata nedeniyle verildiğinin tespiti halinde iptal edilebilir. İhracatçı, bu durumda kendisine kayıt esnasında tahsis edilen kayıtlı ihracatçı numarasını tekrar kullanmaya devam eder.
- (8) Kaydı silinen ihracatçı, 18 inci madde hükümleri uyarınca kayıtlı ihracatçı olabilmek için yeni bir başvuru yapabilir. Üçüncü fıkranın (ç) bendi ve dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde kaydı silinen ihracatçıya, Faydalanan Ülke yetkili makamları ya da Bakanlık nezdinde bu karara neden olan durumu düzelttiğini ispat ettiği takdirde, kayıtlı ihracatçı statüsü tekrar verilebilir.
- (9) **SİLİNER KAYDA DAİR VERİLER**, kaydı yapan Faydalanan Ülke yetkili makamları ya da Bakanlık tarafından **KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİNDE**,
- Kararın verildiği yılı takip eden **EN FAZLA 10 TAKVİM YILI** süresince saklanır ve sonrasında silinir.

FAYDALANAN ÜLKE STATÜSÜNÜN KAYBEDİLMESİ – Md.20

- (1) Bir ülkenin Faydalanan Ülke statüsünün sona ermesi ya da bu ülkeye tanınan tercihli rejimin geçici olarak askıya alınması durumunda, bu ülkede bulunan kayıtlı ihracatçıların kaydı silinir.

İHRACATÇILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ – Md.21

- (1) İhracatçılar ve kayıtlı ihracatçılar, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilenlere ilaveten;
- a) Tercihli rejimden faydalanan eşyanın, üretimine ve tedariğine ilişkin uygun ticari muhasebe kayıtlarının tutulmasıyla,
- b) Üretimde kullanılan girdilere ilişkin tüm kanıtları hazır bulundurmakla,
- c) Üretimde kullanılan girdilere ilişkin tüm gümrük belgelerinin saklanmasıyla,
- ç) Yapılan menşe beyanlarını, menşeli ve menşeli olmayan girdilere ait kayıtlar ile üretim ve stoklara ilişkin muhasebe kayıtlarını, menşe beyanının yapılmasını izleyen takvim yılından başlayarak **EN AZ 3 YIL**, ulusal mevzuatlarınca daha fazla bir süre öngörülüyorsa o süre boyunca **SAKLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR**.
- (2) Birinci fıkra da belirtilen kayıtların ve menşe beyanlarının, ihraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin takibi ve menşe statülerinin teyidinde izin vermesi durumunda, elektronik ortamda saklanması mümkündür.
- (3) Birinci fıkra da atıfta bulunulan yükümlülükler, ihracatçılara, tedarik ettikleri eşyanın menşe statüsünü belgelemek üzere tedarikçi beyanı sağlayan tedarikçiler için de geçerlidir.
- (4) Kayıtlı ihracatçı olsun ya da olmasın, ürünlerin yeniden ihraç işlemini gerçekleştiren ve müfrez menşe beyanında bulunan kişi asıl menşe beyanını, müfrez menşe beyanının yapılmasını izleyen takvim yılından başlayarak **EN AZ 3 YIL**, ulusal mevzuatlarınca daha fazla bir süre öngörülüyorsa o süre boyunca **SAKLAMAKLA MÜKELLEFTİR**.

TEDARİKÇİ BEYANI – Md.22

- (1) Tedarikçi, Türkiye ile belirli ülkeler veya bölgeler arasındaki tercihli ticareti düzenleyen tercihli menşe statüsüne ilişkin hükümler kapsamında eşyanın menşe statüsünü belirlemek için gerekli bilgileri tedarikçi beyanı vasıtasıyla ihracatçıya veya tacire temin eder. 23. maddede belirtilen durumlar haricinde, **her bir sevkiyat için ayrı bir tedarikçi beyanı düzenlenir**.
- (2) Tedarikçi bu beyanı, sevkiyata ilişkin ticari fatura, teslimat notu veya ilgili eşyanın tanımlanmasına imkan sağlayacak şekilde yeterince ayrıntılı düzenlenmiş diğer bir ticari belge üzerinde yapar.
- (3) Tedarikçi bu beyanı herhangi bir zamanda, **eşyanın gönderilmesinden sonra bile temin edebilir**.

UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI – Md.23

- (1) Tedarikçi, bir ihracatçı veya tacire düzenli olarak eşya sevkiyatı yapıyor ise ve bu eşyanın tamamı aynı tercihli menşe statüsünde ise, tedarikçi bu eşya için birden fazla sevkiyatı kapsayan tek bir uzun dönem tedarikçi beyanı düzenleyebilir.
- (2) **UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI** belirli bir süre boyunca gönderilen sevkiyatlar için, beyanın düzenlenme tarihi,
- Bu düzenleme tarihinden **en çok 12 AY ÖNCESİNE** veya **EN FAZLA 6 AY SONRASINA** kadar olabilecek beyanın **geçerlilik süresinin başladığı tarihi** ve
 - Bu başlangıç tarihinden **en fazla 24 AY SONRASI olabilecek bitiş tarihi** belirtilecek şekilde düzenlenir.
- (3) Tedarikçi, uzun dönem tedarikçi beyanının tedarik edilen veya edilecek eşya sevkiyatının bir kısmı veya tamamına ilişkin geçerli olmadığı hallerde, ilgili ihracatçıya veya tacire derhal bilgi verir.

TEDARİKÇİ BEYANININ DÜZENLENMESİ – Md.24

- (1) Tercihli menşe statüsü kazanmış ürünler için tedarikçi beyanı EK-4'e ve uzun dönem tedarikçi beyanı EK-5'e uygun olarak yapılır.
- (2) Türkiye'de bir işlem veya işçilikten geçmiş olmakla birlikte tercihli menşe statüsü kazanmamış ürünler için tedarikçi beyanı, EK-6'ya ve uzun dönem tedarikçi beyanı EK-7'ye uygun olarak yapılır.
- (3) Tedarikçi beyanı, tedarikçinin kendi el yazısı ile atacağı imzasını ihtiva eder. Ancak hem tedarikçi beyanı hem de faturanın elektronik ortamda düzenlendiği durumlarda bunlar elektronik olarak imzalanabilir veya tedarikçi, adının geçtiği her bir tedarikçi beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış gibi olduğuna dair tüm sorumluluğu kabul ettiğine ilişkin yazılı bir taahhünameyi ihracatçı veya tacire verebilir.

INF 4 BİLGİ FORMUNUN DÜZENLENMESİ – Md.25

- (1) Gümrük idareleri, tedarikçi beyanının gerçekliğini ve beyanda yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek üzere, ihracatçıdan veya tacirden INF 4 Bilgi Formu talep edebilir.
- (2) Tedarikçinin talebi üzerine, ihracatın gerçekleştirildiği ilgili gümrük idaresi tarafından bir örneği EK-8'de yer alan INF 4 Bilgi Formu, belirtilen usule uygun şekilde düzenlenir. İdare tarafından her türlü kanıtlayıcı bilgi ve belge talep edilebilir. Tedarikçinin kayıtları incelenebilir ve idare tarafından uygun görülen kontroller gerçekleştirilebilir.
- (3) **INF 4 BİLGİ FORMU**, tedarikçi beyanının doğru ve gerçek olup olmadığını da belirtecek şekilde,
- Tedarikçinin başvurusundan itibaren **90 GÜN İÇERİSİNDE DÜZENLENİR**.
- (4) INF 4 Bilgi Formunun düzenlenmesi için başvurunun yapıldığı gümrük idaresi başvuru formunu, yürürlükteki kanunlarda veya ilgili tercihli ticaret düzenlemelerinde öngörülen süreler saklı kalmak üzere, **EN AZ 3 YIL MUHAFAZA EDER**.

TEDARİKÇİ BEYANININ KONTROLÜ – Md.26

- (1) **İhracatçının INF 4 Bilgi Formunu** gümrük idarelerinin talebinden itibaren **120 GÜN** içerisinde **sunmadığı hallerde**, ihracat gümrük idaresi, tedarikçi beyanının düzenlendiği yerin gümrük idaresinden, Türkiye ve belirli ülkeler arasındaki tercihli ticareti düzenleyen hükümler açısından söz konusu ürünlerin menşeyini teyit etmek üzere bu formu isteyebilir. İhracat gümrük idaresi, tedarikçi beyanının düzenlendiği yerin gümrük idaresine mevcut tüm bilgi ve belgeleri, talebin nedenleriyle birlikte iletir. Tedarikçi beyanının düzenlendiği yerin gümrük idaresi, tedarikçiden kanıt talep edebilir veya bu beyana dair uygun kontrolleri gerçekleştirebilir.
- (2) Kontrolü talep eden gümrük idaresi, INF 4 Bilgi Formu vasıtasıyla en kısa süre içerisinde sonuçtan haberdar edilir.
- (3) Kontrol talebinden itibaren **150 GÜN** içerisinde **yanıt alınmadığı** veya yanıtın söz konusu ürünlerin menşeyini belirlemek amacıyla yeterli bilgi içermediği hallerde, ihracat gümrük idaresi tedarikçi beyanına dayanarak hazırlanan **MENŞE İSPAT BELGESİNİ GEÇERSİZ SAYAR**.

CEZALAR – Md.27

- (1) Bu Karar hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 4458 sayılı Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Md. 28

- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Karara ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kuruluşlar tarafından Bakanlığa iletilir ve Bakanlıkça çözülür.
- (2) Bu Karar hükümlerinin uygulanması bakımından bu Kararda yer almayan hususlar hakkında [4458](#) sayılı Gümrük Kanunu, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Bu Kararın yürürlük tarihi Bakanlık tarafından çıkarılacak bir tebliğle Resmî Gazete'de ayrıca duyurulur.

G. G. T. (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 5)

AMAÇ VE KAPSAM – Md. 1

- (1) Bu Tebliğin amacı, 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar (Karar) kapsamında **KAYITLI İHRACATÇI (REX)** Sisteminin uygulanma esaslarının ve uygulama tarihinin belirlenmesidir.

DAYANAK – Md.2

- (1) Bu Tebliğ, 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Kararın Dördüncü ve Beşinci Bölümleri ile 29 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİNE BAŞVURU – Md.3

- (1) 2. maddede atıfta bulunulan hükümler kapsamında, kayıtlı ihracatçı bilgisinin paylaşımı, uygulamaya ilişkin yükümlülükler, **kayıtlı ihracatçı olabilmek için başvuru** ile kayıtlı ihracatçı statüsünün sona erdirilmesine ilişkin **Ticaret Bakanlığına atfedilen görev ve sorumluluklar**,
- **Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yerine getirilir.**
 - Söz konusu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı **Gümrük İdarelerini yetkilendirebilir.**
 - Bu hallerde yetkilendirilen Gümrük İdareleri, Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulur.
- (2) Kararın 3. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında,
- **Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve KAYITLI İHRACATÇI OLMAK İSTEYEN İHRACATÇILAR** veya eşyayı yeniden sevk edecek mükellefler, Kayıtlı İhracatçı Sistemi için oluşturulan <https://uygulama.gtb.gov.tr/rex> **internet adresinin başvuru ekranı üzerinden**, Kararın ekinde yer alan Ek-3'teki başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurup **iki nüsha çıktısını** alır.
 - Başvuru sahibi, **ÇIKTISI ALINAN NÜSHALARI** ıslak imzalı olarak işletmenin resmî **ikametgâh adresinin** veya **merkezinin bağlı olduğu** ya da işletme tarafından **ihracat işleminin gerçekleştirileceği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne** elden veya posta yoluyla, elektronik ortamda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren **10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE** teslim eder.
 - Nüshalarla birlikte; başvuru sahibinin 6102 sayılı Ticaret Kanunu ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu ile bağlı mevzuatta belirtilen kıstaslar kapsamında ilgisine göre, Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sisteminde (ESBİS) mevcut bulunan **sicil kaydının bir örneği gönderilir.**
- (3) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin süresi içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim edilip edilmediği ve başvuruda yer alan bilgilerin **eksiksiz ve hatasız şekilde doldurulup doldurulmadığı**, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen yetkili memur tarafından ikinci fıkrada belirtilen internet adresi üzerinden **kontrol edilir.**
- (4) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin, süresi içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim edilmediğinin veya başvuruda **HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİĞİN OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE** başvuru, yetkili memur tarafından gerekçesi Kayıtlı İhracatçı Sisteminin ilgili bölümünde belirtmek suretiyle, nüshaların **teslim alındığı tarihten itibaren ÜÇ (3) İŞGÜNÜ** içerisinde **REDDEDİLİR.**
- Bu durum, sistem üzerinden başvuru sahibinin ekranında red olarak görünür. Başvuru sahibinin talebini yenilemek istemesi halinde, yetkili memurun belirttiği gerekli düzeltmeleri yapması suretiyle başvuru yenilenebilir.
- (5) Başvurunun Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce **uygun bulunması halinde**, yetkili memur tarafından nüshaların teslim alındığı tarihten itibaren **ÜÇ (3) İŞGÜNÜ** içerisinde Kayıtlı İhracatçı Sistemi üzerinden **onay verilir.** Onay işleminin ardından, sistem üzerinden alınan kayıt numarası, kayıt tarihi, kaydın geçerli olacağı tarihe ilişkin bilgiler ile yetkili memurun imzası ve Gümrük İdaresinin mührü başvuru formu nüshalarının 7 no'lu kutusuna tatbik edilir.
- Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, kabul edilen başvuru formunun bir nüshası Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce **başvurunun geçerli olduğu süre boyunca saklanır.**
 - **Başvurunun İPTAL EDİLMESİ** halinde ise iptal tarihinden itibaren en az **ÜÇ (3) YIL** boyunca **SAKLANIR.**
 - Başvuru formunun diğer nüshası ise başvuru sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından elden teslim alınır.
- (6) Yetkili memurun başvuru sürecinde yapacağı işlemler;
- a) Kayıtlı İhracatçı Sisteminde başvuru sahibi tarafından girilen veriler ile Gümrük İdaresine teslim edilen çıktılar üzerinde yer alan bilgilerin karşılaştırılmasından ve uyumlu olduklarının teyidinden,

- b) Başvuru sahibinin ilgisine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya Esnaf ve Sanatkar Sicil Gazetesinde kaydı olup olmadığının MERSİS veya ESBİS üzerinden kontrol edilmesinden,
- (7) Başvurunun onaylanıp başvuru sahibinin Kayıtlı İhracatçı olarak kaydolmasının ardından, Gümrük İdarelerince gerek görüldüğü hallerde, başvuru sahibinin Ticaret Bakanlığının ilgili birimleri tarafından daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi talep edilebilir.

KAYITLI İHRACATÇI NUMARASININ SİSTEM ÜZERİNDEN KONTROLÜ – Md.4

- (1) Kararın 7. maddesi kapsamında tercihli rejimden faydalanmak isteyen ithalatçı, bu Tebliğin 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uygulamaya ilişkin internet adresi (<https://uygulama.gtb.gov.tr/rex>) üzerinden veya Avrupa Komisyonunun doğrulamaekranından ihracatçının Kayıtlı İhracatçı Sistemine kayıtlı olup olmadığını kontrol eder.

KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİNE İLİŞKİN ŞARTLARI KARŞILAYAN ÜLKELER – Md.5

- (1) Kararın 15. maddesi kapsamında, **KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİNE İLİŞKİN ŞARTLARI KARŞILAYAN ÜLKELER** bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-1'deki tabloda belirtilmektedir.
- Söz konusu tabloda yer alan ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından, **2/8/2019 TARİHİNDEN ÖNCE ŞARTLARI KARŞILAYAN ÜLKELER İÇİN 2/8/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN;**
 - **Diğer Ülkeler İçin** anılan tabloda yer verilen şartların karşılandığı tarihler itibarıyla
 - ✓ **FORM A MENŞE BELGESİ İBRAZİ YERİNE, MENŞE BEYANINDA BULUNULUR.** Bu kapsamda Gümrük İdarelerine sunulan menşe beyanları, Gümrük İdareleri tarafından kabul edilir.
- (2) **KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİNE ENTEGRASYONA YÖNELİK** Avrupa Birliği tarafından tanınan **GEÇİŞ SÜRECİNİN SONA ERDİĞİ TARİHLER** Ek-1'de yer alan tabloda gösterilmektedir. Bu çerçevede;
- a) **ŞARTLARIN KARŞILANDIĞI TARİHİN, GEÇİŞ SÜRECİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN DAHA ERKEN BİR TARİH OLMASI DURUMUNDA;** söz konusu tarihler arasında (bu tarihler dahil olmak üzere), ilgili ülkede kayıtlı ihracatçılar tarafından düzenlenen **MENŞE BEYANLARI** veya **FORM A MENŞE BELGELERİ** Gümrük İdarelerine sunulabilir.
- ✓ Bu hallerde; belirtilen tarih aralığına denk düşen dönemde ilgili ülkelerde düzenlenmiş olup Gümrük İdarelerine sunulan **menşe beyanları** ve **Form A Menşe Belgeleri** Gümrük İdareleri tarafından **kabul edilir.**
- b) **ŞARTLARIN KARŞILANDIĞI TARİHİN, GEÇİŞ SÜRECİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN DAHA GEÇ BİR TARİH OLMASI DURUMUNDA;** şartların karşılandığı tarihten önce yalnızca, ilgili ülkede yetkili idarelerce düzenlenen **FORM A MENŞE BELGELERİ** Gümrük İdarelerine sunulabilir.
- ✓ Bu hallerde; Gümrük İdareleri tarafından, şartların karşılandığı tarihten önce ilgili ülkelerde düzenlenen **Form A Menşe Belgeleri kabul edilir;**
 - ✓ Bu tarihten önce ilgili ülkedeki kayıtlı ihracatçılarca düzenlenen **MENŞE BEYANLARI KABUL EDİLMEZ.**
- (3) **Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste'deki** ihracatçılar tarafından,
- **YALNIZCA;** şartların karşılandığı tarihler itibarıyla düzenlenen **MENŞE BEYANLARI** sunulabilir.
 - ✓ Anılan ülkelerde düzenlenen **FORM A MENŞE BELGELERİ,** Gümrük İdareleri tarafından **HİÇBİR SURETLE KABUL EDİLMEZ.**
- (4) **SAMOA'DA BULUNAN İHRACATÇILAR TARAFINDAN** ibraz edilen Kararın Ek-4'ünde yer alan **FORM A MENŞE BELGESİ KABUL EDİLMEME DEVAM EDİLİR,**
- Ancak anılan ülke için **MENŞE BEYANI İMKANI TANINMAZ.**
- (5) Kayıtlı İhracatçı Sistemine dahil olan ülkeler listesinde değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin Tebliğin ekinde gerekli güncellemeler yapılır.

ŞARTLARI KARŞILAYAN ÜLKELERDE DÜZENLENEN FORM A MENŞE BELGELERİ – Md.5/A

- (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ülkeler hariç olmak üzere; ekli tabloda belirtilen ve 2/8/2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları karşılayan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından, 2/8/2019 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında (anılan tarihler dahil olmak üzere) usulüne uygun olarak düzenlenen ve gümrük idarelerine sunulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşesinin Tespitine ilişkin Kararın Ek-4'ünde yer alan Form A Menşe Belgeleri geçerliliklerini korumaktadır.
- (2) Birinci fıkrada belirtilen tarih aralığında gerçekleşen sevkiyatlar için ilgili ülkelerde geriye dönük olarak usulüne uygun bir şekilde sonradan düzenlenen Form A Menşe Belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından kabul edilebilir

GEÇİCİ MADDE 1

- (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında zikredilen ülkeler hariç olmak üzere, aynı maddenin birinci fıkrası kapsamında bulunan ve 2/8/2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları karşılayan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süre boyunca menşe beyanı veya usulüne uygun olarak ibraz edilen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek-4'ünde yer alan Form A Menşe Belgesi sunulabilir.
- (2) Birinci fıkrada öngörülen üç aylık geçiş süresi boyunca, mezkûr fıkra hükmü kapsamına giren ülkelerde düzenlenen hem menşe beyanları hem de Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdareleri tarafından kabul edilir.

“EK-1

MENŞE BEYANINDA BULUNACAK ÜLKELER

No	Faydalanan Ülke	Şartların Karşılandığı Tarih	Geçiş Sürecinin Sona Erdiği Tarih
1	Afganistan	29/03/2019	30/06/2019
2	Angola	25/04/2018	30/06/2018
3	Bangladeş	01/01/2019	31/12/2020
4	Benin	19/11/2019	31/12/2019
5	Bolivya	08/05/2018	30/06/2019
6	Burkina Faso	20/05/2020	30/06/2020
7	Burundi	27/07/2018	30/06/2018
8	Butan	01/01/2017	30/06/2018
9	Cabo Verde	12/02/2020	30/06/2020
10	Cook Adaları	17/04/2018	30/06/2018
11	Eritre	19/06/2019	30/06/2019
12	Etiyopya	07/03/2017	31/12/2017
13	Filipinler	28/05/2019	31/12/2020
14	Gambiya	08/10/2019	30/06/2019
15	Gine	18/05/2019	30/06/2019
16	Gine-Bissau	05/12/2017	30/06/2018
17	Haiti	08/12/2020	31/12/2020
18	Kamboçya	01/01/2019	30/06/2020
19	Kenya	01/01/2017	31/12/2017
20	Kırgızistan	12/02/2019	30/06/2020
21	Kiribati	04/04/2018	30/06/2018
22	Komorlar Birliği	06/01/2017	30/06/2018
23	Kongo	28/03/2019	30/06/2018
24	Laos	01/01/2017	31/12/2017
25	Lesotho	17/09/2019	30/06/2020
26	Liberya	01/10/2019	31/12/2017
27	Madagaskar	25/02/2020	31/12/2020
28	Malavi	01/01/2018	31/12/2018
29	Mali	22/06/2018	30/06/2018
30	Mikronezya	09/02/2021	31/12/2017
31	Moğolistan	24/12/2019	30/06/2020
32	Moritanya	21/01/2020	30/06/2020
33	Mozambik	28/12/2018	30/06/2019
34	Myanmar-Burma	01/01/2018	31/12/2018
35	Nepal	01/01/2017	30/06/2018
36	Nijer	16/01/2020	30/06/2019
37	Nijerya	21/03/2019	31/12/2019
38	Niue	28/06/2017	31/12/2017
39	Özbekistan	01/01/2019	30/06/2020
40	Pakistan	06/03/2017	31/12/2017
41	Ruanda	07/03/2018	31/12/2018
42	Sao Tome ve Principe	29/06/2018	30/06/2018
43	Senegal	01/01/2019	31/12/2020
44	Sierra Leone	16/08/2018	31/12/2017
45	Solomon Adaları	20/09/2017	30/06/2018
46	Sri Lanka	01/01/2018	30/06/2019
47	Sudan	21/01/2020	30/06/2019
48	Tacikistan	26/10/2020	31/12/2020
49	Tanzanya	14/06/2018	31/12/2018
50	Timor-Leste	06/08/2020	30/06/2018
51	Togo	27/07/2018	30/06/2018
52	Tuvalu	03/10/2018	31/12/2017
53	Uganda	01/01/2019	31/12/2019
54	Vanuatu	01/01/2019	31/12/2019
55	Yemen	09/06/2018	30/06/2018
56	Zambiya	01/01/2017	30/06/2018

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 2)

AMAÇ – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde 1063/2010 sayılı AB Komisyon Yönetmeliği esas alınmak suretiyle hazırlanan, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar doğrultusunda, Faydalanan Ülkelerden Türkiye'ye yapılan ithalata yönelik olarak anılan Kararda tanınan kümülasyon olanaklarının uygulanmaya başlandığını duyurmaktır.

DAYANAK – Md.2

- (1) Bu Tebliğ;
- a) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na,
 - b) 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karara,
 - c) 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona,
 - ç) 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karara,
 - d) 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karara,
 - e) 5845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan **Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu ve Norveç Krallığı** Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşmaya,
 - f) 7540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan **Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu** Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşmaya,
 - g) Gümrük Yönetmeliğine, dayanılarak hazırlanmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ, İSVİÇRE VE NORVEÇ'LE KÜMÜLASYON – Md.3

- (1) **AVRUPA BİRLİĞİ, İSVİÇRE veya NORVEÇ MENŞELİ GİRDİLER**, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar kapsamında bir Faydalanan Ülkede elde edilen bir ürünün içerisine dahil edildikleri takdirde, **ÜRÜNÜN ELDE EDİLDİĞİ FAYDALANAN ÜLKE MENŞELİ KABUL EDİLİRLER**.
- (2) Birinci fıkrada belirtilen kümülasyon olanağı;
- a) **AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ GİRDİLER** bakımından 1/1/2015 tarihinden itibaren, uygulanır.
 - b) **İSVİÇRE MENŞELİ GİRDİLER** bakımından 1/11/2022 tarihinden itibaren, uygulanır.
 - c) **NORVEÇ MENŞELİ GİRDİLER** bakımından 1/4/2024 tarihinden itibaren, uygulanır.
- (3) **Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç ikinci fıkrada belirtilen tarihler itibarıyla**; bir Faydalanan Ülkede **Türkiye menşeli girdilerin dahil edilmesiyle elde edilen bir ürünün** söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olduğunu kabul ederler ve bu şekilde elde edilen menşeli ürünlerin ithalatı **Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanmasına izin verirler**.
- (4) **Türkiye, Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç'te yerleşik ihracatçılar**, bir Faydalanan Ülke menşeli kabul edilen ürünlerin Türkiye, Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç'e ihracatı veya yeniden sevkiyatı amacıyla 6. madde hükümleri çerçevesinde **bir menşe ispat veya dolaşım belgesi düzenleyebilirler**.
- (5) **Bu maddede belirtilen kümülasyon olanağı**, ürüne dahil edilen Türkiye, Avrupa Birliği, İsviçre veya Norveç menşeli girdiler üzerinde ürünün elde edildiği Faydalanan Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlemlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 9. maddesinde belirtilen **yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesine geçmiş olması halinde uygulanır**.

GÜMRÜK İDARELERİ ARASINDA KARŞILIKLI İDARİ İŞ BİRLİĞİ – Md.4

- (1) AB Resmî Gazetesi'nin 15/4/2016 tarihli ve C 134 sayılı nüshasında, 1 inci maddede belirtilen AB mevzuatı kapsamında AB ile bir Faydalanan Ülke arasında öngörülen ikili kümülasyona Türkiye'nin dâhil edilmesine ilişkin 2016/C 134/01 sayılı Avrupa Komisyonu bildirimi yayımlanmıştır.
- (2) Birinci fıkrada atıfta bulunulan bildirimin yayımlanmasıyla birlikte, 3. maddede belirtilen koşullar yerine getirilmiş ve AB'yle kümülasyon yürürlüğe girmiş olup;

- a) Bir Faydalanan Ülkede, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 9/1 fıkrasında belirtilen **yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan TÜRKİYE MENŞELİ GİRDİLER**, bu girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen nihai ürünün GTS çerçevesinde AB'ye ithali esnasında, **Söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilir.**
- b) Bir Faydalanan Ülkede, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 9/1 fıkrasında belirtilen **yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan AB MENŞELİ GİRDİLER**, bu girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen nihai ürünün GTS çerçevesinde Türkiye'ye ithali esnasında, **Söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilir.**
- (3) Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu ve Norveç Krallığı Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma 21/7/2022 tarihli ve 5845 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla onaylanmıştır.
- (4) Üçüncü fıkrada atıfta bulunulan Anlaşmanın 15. maddesi uyarınca, 3. maddede belirtilen koşullar yerine getirilmiş ve İsviçre'yle kümülasyon 1/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup;
- a) Bir Faydalanan Ülkede, GTS Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 9/1 fıkrasında belirtilen **yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan TÜRKİYE MENŞELİ GİRDİLER**, bu girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen nihai ürünün GTS çerçevesinde **İsviçre Konfederasyonu'na ithali esnasında, Söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilir.**
- b) Bir Faydalanan Ülkede, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 9/1 fıkrasında belirtilen **yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan İSVİÇRE KONFEDERASYONU MENŞELİ GİRDİLER**, bu girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen nihai ürünün GTS çerçevesinde Türkiye'ye ithali esnasında, **Söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilir.**

KAPSAM DIŞI EŞYA – Md.5

- (1) Bu Tebliğ hükümleri Armonize Sistemin **1 İLA 24. FASILLARINDA YER ALAN ÜRÜNLERE UYGULANMAZ.**

MENŞE İSPAT BELGELERİ – Md.6

- (1) Türkiye ile AB arasındaki ticarete;
- a) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan gümrük birliği'nin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkında kararın 5. maddesi ve Ek-1'i uygulanır,
- b) GTS Kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşyanın menşeinin tespitine ilişkin kararın 28. maddesi ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Kararın 6. maddesi uygulanmaz.
- (2) Türkiye ile İsviçre ve Norveç arasındaki ticarete; GTS kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşya için menşe beyanı uygulamasına ilişkin kararın 4. ve 6. maddeleri ile Ek 1'i uygulanır.

YÜRÜRLÜK – Md.7

- (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME – Md.8

- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

TÜRKİYE’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini **karşılayamaması** ve çok taraflı ticaret düzeninin yeni pazar açılımları konusunda **yetersiz kalması**, **ülkeleri ikili ve bölgesel ticaret anlaşmaları yapmaya yöneltmiş**, Serbest Ticaret Anlaşmaları son dönemde gerek gelişmiş ülkeler arasında gerekse kuzey-güney ve güney-güney ticari ve ekonomik ilişkilerinde yaygınlaşmıştır.

Bu kapsamda, Türkiye, gerek uluslararası ticaretteki STA ağları oluşturma eğilimine paralel olarak gerekse Gümrük Birliği çerçevesinde AB’nin STA akdettiği ülkelerle karşılıklı yarar esasına dayalı benzer anlaşmalar akdetmektedir.

STA’lar, komşu ve çevre ülkelerle dış ticaretimizin geliştirilmesi; ihracatçılarımızın dış pazarlarda, başta AB ülkelerinin müteşebbisleri olmak üzere rakipleri ile eşit şartlarda rekabet edebilmesinin temini; karşılıklı yatırımların ve müşterek teşebbüslerle ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artırılması bakımından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin AB tarafından imzalanmış STA’ların içeriğini aynen kabul etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, gerçekleştirilen müzakerelerde sanayi ve ticaret politikası önceliklerimiz ile ülkemiz hassasiyetleri göz önüne alınmaktadır.

Bugüne kadar, ülkemizce **38 STA İMZALANMIŞ** olup bunlardan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleriyle akdedilmiş olan **11 STA**, bu ülkelerin AB’ne üyelikleri nedeniyle **feshedilmiştir**.

Geriye kalanlardan **25 STA** (EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ukrayna) hâlihazırda yürürlüktedir.

Lübnan, Sudan ve Katar STA’ları iç onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.

Diğer taraftan; **13 ÜLKE/ÜLKE GRUBU** ile resmi olarak başlatılmış bulunan STA müzakereleri kapsamında 3 ülke (Japonya, Tayland ve Endonezya) ile müzakereler aktif bir şekilde sürdürülmektedir.

Müzakere sürecinde olan diğer ülke/ülke grupları (Meksika, Peru, Kolombiya, Ekvator, Somali, MERCOSUR, Kamerun, KİK, Seyşeller ve Cibuti) ile de söz konusu süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca, 9 ülke/ülke grubu (ABD, Kanada, Hindistan, Vietnam, Orta Amerika Ülkeleri, Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri, Libya, Cezayir ve Güney Afrika Cumhuriyeti) nezdinde de STA müzakerelerine başlama girişiminde bulunulmuştur.

İRAN, AZERBAIJAN, PAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN VE MALDİVLER ile olmak üzere yürürlükte **5 TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMAMIZ** (TTA) bulunmaktadır. Maldivler TTA 19 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır.

Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması, 22 Kasım 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ticarete tercihli muamele 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla işlerlik kazanmış olmakla beraber, Anlaşma’nın iç onay işlemleri hali hazırda devam etmektedir.

- **SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (STA)**, Taraf ülkelerin kendi aralarında **Gümrük Vergisi** ve **kısıtlamalarını KALDIRMALARI**,
 - ✓ Ancak **ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE KARŞI ORTAK BİR GÜMRÜK TARİFESİ OLUŞTURMAMALARI**,
 - ✓ **ANLAŞMA DIŞINDA KALAN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE** her üye ülkenin kendi milli gümrük tarifesini uygulayabildiği bir ekonomik birleşmedir.
- Türkiye, 1/95 sayılı “Türkiye ile AB Arasında Gümrük Birliği Kurulmasına İlişkin Ortaklık Konseyi Karar” uyarınca, **AB’nin Ortak Ticaret Politikasını üstlenme yükümlülüğünden hareketle ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YÖNELİK OLARAK AB’NİN TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİNİ ÜSTLENMEKTEDİR.**
- Ülkemiz, bu taahhüdün bir gereği olarak **AB’nin, STA imzaladığı üçüncü ülkelerle**, bu ülkelerin AB ile imzaladığı **STA’lardaki hükümler paralelinde ve karşılıklı çıkar çerçevesinde** münferiden STA’lar akdetmektedir.
- **GÜMRÜK BİRLİĞİ** taraflar arasındaki ticarete
 - ✓ Mevcut Gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, Her türlü eş etkili tedbirin **KALDIRILDIĞI** ve
 - ✓ **BİRLİK DIŞINDA KALAN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE** yönelik olarak da **ORTAK GÜMRÜK TARİFESİNİN UYGULANDIĞI** bir ekonomik entegrasyon modelidir.
 - ✓ **GÜMRÜK BİRLİĞİNDE Malların SERBEST DOLAŞIMI** esastır.
- Bu çerçevede, taraflarca Ortak Ticaret Politikaları ile ortak rekabet kurallarının geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.
- **SERBEST TİCARET ANLAŞMALARINDA** ise taraflar arasındaki ticarete malların tercihli rejimden yararlanmaları **MENŞE KURALLARINA** göre olmaktadır.
- ✓ Ayrıca, **SERBEST TİCARET ANLAŞMALARINDA** ortak ticaret politikaları ve ortak rekabet kuralları uygulama zorunluluğu **BULUNMADIĞI** gibi, Taraflar **ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE KARŞI** kendi gümrük tarifelerini uygulamaktadırlar

YÜRÜRLÜKTE OLAN STA'LAR

EFTA	BOSNA HERSEK	ŞİLİ	GÜRCİSTAN
İSRAİL	ARNAVUTLUK	MALEZYA	FAROE ADALARI
FAS	MAKEDONYA	MOLDOVA	BOLİVARCI VENEZUELA
TUNUS	KOSOVA	MORİTYUS	BİRLEŞİK KRALLIK
MISIR	SİRBİSTAN	UKRAYNA	BİRLİK ARAP EMİRLİKLERİ
FİLİSTİN	GÜNEY KORE	KATAR	AB (Sadece tarım ürünleri)
KARADAĞ	SINGAPUR		AB (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu)
SURIYE (Askıya Alındı. 06.12.2011) / ÜRDÜN (Yürürlükten kalktı. 22 Kasım 2018)			

KÜMÜLASYONLAR

PAN – AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYONU	PAN – AVRUPA – AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU	BATIL BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU
EUR.1 – FATURA BEYANI	EUR.MED – EUR.MED FATURA BEYANI EUR.1 – EUR.1 FATURA BEYANI	EUR.1 – FATURA BEYANI
- AB - T.C. - EFTA (EFTA: Lihtenştayn, İzlanda, İsviçre, Norveç)	- A.B + T.C. + EFTA - FAROE ADALARI - AKDENİZ ÜLKELERİ (Mısır, Fas, Tunus, İsrail, Filistin, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Suriye) (NOT: LİBYA akdeniz ülkeleri arasında sayılmamıştır.)	- A.B - T.C. - KOSOVA 31.12.2025 tarihi itibarı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BÖLGESEL KONVANSİYON

EUR.1 – MENŞE BEYANI	AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ:
Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler Barselona sürecine katılım sağlayan ülkeler, EFTA ülkeleri, Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı, Türkiye, Gürcistan, Moldova, Ukrayna	Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan AB İSTİKRAR VE ORTAKLIK SÜRECİNE KATILIM SAĞLAYAN ÜLKELER: Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova BARCELONA SÜRECİNE KATILIM SAĞLAYAN ÜLKELER: Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus ve Türkiye

EŞYANIN TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANMA KOŞULLARI

- Eşyanın anlaşma kapsamında olması,
- Eşyanın anlaşma ile belirlenen kurallar çerçevesinde menşeli olması,
- Eşyanın menşeli olduğunu gösteren geçerli bir menşe ispat belgesine sahip olması,
- Eşyanın anlaşma yapılan ülkeden doğrudan nakledilmiş olması. (Doğrudan nakliyat kuralı)

TÜRKİYE – EFTA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ (EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION) (EFTA),

- Organizasyon 3 Mayıs 1960 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmak istemeyen ve katılmasına izin verilmeyen Avrupa devletleri için Avrupa Birliği'ne bir alternatif olarak kurulmuş, günümüzde 4 Avrupa ülkesinin üye olduğu bir uluslararası ticaret örgütüdür.
- Bu organizasyonda İsveç, Norveç, İsviçre, Danimarka, Portekiz, Avusturya Birleşik Krallık KURUCU ÜYELER OLDU.
- 1970'te İzlanda, 1986'da Finlandiya, 1991'de ise Lihtenştayn katıldı.
- Ancak zamanla kurucular dahil üyelerinin çoğu EFTA'dan ayrılarak AB'ye girmiştir.
 - ✓ 1973'te Birleşik Krallık ve Danimarka;
 - ✓ 1988'de Portekiz,
 - ✓ 2000'de Avusturya – İsveç – Finlandiya bu örgütü terk etmiştir.
- EFTA'nın TEMEL AMACI üye ülkelerin ekonomilerinin liberalleşmesini sağlamak, gıda maddeleri dışındaki maddeler için aralarındaki gümrük duvarlarını kaldırarak sanayi malları alanında serbest bir ticaret bölgesi oluşturmaktır
- ÜYE ÜLKELER: Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'dir.
- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ EUR.1 Dolaşım Belgesi- Fatura Beyanı
- EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ ihracatçı ülkede VİZE tarihinden itibaren **4 AY** süreyle geçerli olur
- FATURA BEYANI, ihracatçı tarafından HAZIRLANIŞ tarihinden itibaren **4 AY** geçerli olur.
- SONRADAN KONTROL cevap verme süresi **10 AY**
- FATURA BEYANI onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanabilir.
- Toplam kıymeti **6.000 Euro'yu GEÇMEYEN** menşeli eşya için HERHANGİ bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.
- Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından, ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren İKİ (2) YIL içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da hazırlanabilir.

MENŞE İSPAT BELGESİNDEN MUAFİYET

- Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcunun zati ya da hediyeelik eşyasını oluşturan ürünler, ticarete konu olmamaları ve anlaşma şartlarına uydukları beyan edilirse ve böyle bir beyanın doğruluğundan şüphe edilmiyorsa, menşe ispat belgesinin ibrazına gerek olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler.
- Posta yolu ile gelen eşyada beyan, Posta gümrük beyannamesi üzerinde (CN22/CN23) veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir.
- Ayrıca, ürünlerin toplam kıymeti Küçük paketler için 500 Euro'yu GEÇMEMESİ gerekir.
 - ✓ Yolcunun zati ve hediyeelik eşyasında 1200 Euro'yu GEÇMEMESİ gerekir.

AKSESUARLAR, YEDEK PARÇALAR VE AKSAM

Bir cihaz, makina, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen, normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle **AYRICA FATURA EDİLMEMİŞ OLAN** aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makina, alet veya araç içinde mütalaa edilir.

SETLER

Setler, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise, o ülke menşeli olarak addedilir.

Ancak, bir set **menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise**, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının **% 15'İNİ GEÇMEMESİ** koşuluyla, set bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir.

ETKİSİZ UNSURLAR

Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek aşağıdaki eşyaların menşesini belirlemek gerekmez.

- | | |
|-----------------------|---|
| a) Enerji ve yakıt, | b) Tesis ve teçhizat, |
| c) Makine ve aletler, | d) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşya. |

TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ Menşe Beyanı kullanılır.
- **MENŞE BEYANI:** İthal edilen eşyanın Anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, EK-4'te belirlenen biçimde yazılı olarak yapılır
- **MENŞE BEYANI:** Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine yapılabilir veya bunlara eklenebilir. İhracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlenebilir.

MENŞE BEYANI METNİ

Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlarla uyumlu şekilde yapılmalıdır. Ancak, dipnotlar kopya edilmemelidir

İngilizce Uyarılma

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation no:) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin.

Türkçe Uyarılma

Bu belge (gümrük onay no:) kapsamındaki girdilerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu girdilerin tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

- **BİR MENŞE BEYANI**, ihracatçı ülkede düzenlenmesinden itibaren **12 AY GEÇERLİDİR**
- **SONRADAN KONTROL** cevap süresi **10 AY**
- MENŞE KONTROLÜNÜN SONUÇLARI BEKLENİRKEN ithalatçı Taraf ülke, vergilerin ödenmesi veya bir teminatın ödenmesi koşuluyla, eşyanın teslimine izin verir
- **BİR MENŞE BEYANI**, ithalat tarihinden itibaren en geç **İKİ (2) YIL** içinde, eşyanın tercihli tarifeye tabi tutulmaması sonucunda ödenen vergilerin İADE EDİLMESİ İÇİN başvuruda bulunmasına imkân tanır.
- Gümrük Vergilerinde **GERİ ÖDEME** veya **MUAFİYET İMKANI BULUNMAKTADIR. (TEV DOĞMAZ)**

MENŞE İSPAT BELGESİNDEN MUAFİYET

- Anlaşma kapsamında Türkiye'ye ithal edilen ürünlerin toplam kıymetinin
 - ✓ **Küçük paketler** için 500 EURO'YU AŞMADIĞI hallerde veya
 - ✓ **Yolcunun zati eşyasını** oluşturan ürünler için 1.200 EURO'YU AŞMADIĞI hallerde, Menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmez

TÜRKİYE – MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ **Menşe İspat Belgesi – Fatura Beyanı**
- **MENŞE İSPAT BELGESİ** ihracatçı ülkede düzenlenme tarihinden itibaren **12 AY** süreyle geçerli olur.
- **SONRADAN KONTROL** cevap verme süresi **90 GÜN**
- **FATURA BEYANI** onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanabilir.
- Toplam kıymeti **10.000 ABD DOLARINI GEÇMEYEN** menşeli eşya için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.
- **BİR FATURA BEYANI**, ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren 12 AY içinde, **İHRACATTAN SONRA HAZIRLANABİLİR.**
- Vergilerde Geri Ödeme veya Muafiyet imkanı **BULUNMAKTADIR. (TEV yok)**
- Ürünlerin toplam kıymeti **Küçük paketler** için **500 Euro'yu**
 - ✓ **Yolcu zati eşyası** için **1200 Euro'yu** aşamaz.

TÜRKİYE – MORİTYUS SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ **EUR.1 dolaşım belgesi** veya **Fatura beyanı**
- **EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ** VİZE tarihinden itibaren **10 AY** geçerlidir.
- **FATURA BEYANI**, İHRACATÇI hazırlanış tarihinden itibaren **10 AY**
- **SONRADAN KONTROL** cevap verme süresi **10 AY**

- Fatura beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanabilir.
- Toplam kıymeti **6.000 Euro'yu GEÇMEYEN** menşeli eşya için **herhangi** bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.
- Bir fatura beyanı, ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren **2 YIL içinde**, ihracattan SONRA da hazırlanabilir
- Geri Ödeme veya Muafiyet imkanı BULUNMAKTADIR (TEV yok)
- Ürünlerin toplam kıymeti **Küçük paketler** için 500 Euro'yu aşamaz
- ✓ **Yolcu zati eşyası** için 1200 Euro'yu aşamaz.

TÜRKİYE – BAE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ **TR-UAE Menşe İspat Belgesi** – Menşe Beyanı
- **MENŞE İSPAT BELGESİ** ihracatçı ülkede düzenlenme tarihinden itibaren BİR (1) YIL süreyle geçerli olur.
- **SONRADAN KONTROL 10 AY** (6. AYDA hatırlatma yazısı gönderilir + 4 AY)
- **MENŞE BEYANI** onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanabilir.
- Bir Menşe beyanı, ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren 1 YIL içinde, **İHRACATTAN SONRA HAZIRLANABİLİR.**
- Vergilerde Geri Ödeme veya Muafiyet imkanı BULUNMAKTADIR. (TEV yok)
- Türkiye'ye ithalatla Ürnl. Toplam kıymeti **Küçük paketler** için 500 Euro'yu
 - ✓ **Yolcu zati eşyası** için 1.200 Euro'yu aşamaz.
- BAE'ye ithalatla ise küçük paketler için 80 ABD Doları
 - ✓ Yolcun zati eşyası için ise 800 ABD Doları

TÜRKİYE – VENEZUELA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ **EUR.1 dolaşım belgesi**
- **EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ** ihracatçı ülkede VİZE tarihinden itibaren **12 AY** süreyle geçerlidir.
- **SONRADAN KONTROL** cevap verme süresi **10 AY**
- Vergilerde Geri Ödeme veya Muafiyet imkanı BULUNMAKTADIR (TEV yok)
- Ticari mahiyette olmayan eşyanın menşe ispatından muafiyeti
 - ✓ **Küçük paketler** için 500 Euro'yu aşamaz
 - ✓ **Yolcunun zati eşyası** için 1200 Euro'yu aşamaz

TÜRKİYE – ŞİLİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ **EUR.1 dolaşım belgesi** veya Fatura Beyanı
- **EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ** VİZE tarihinden itibaren **10 AY**
- **FATURA BEYANI**, İHRACATÇI HAZIRLANIŞ tarihinden itibaren **10 AY**
- ✓ ihracatçı tarafından, ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren **2 YIL** içinde, ihracattan SONRA da hazırlanabilir.
- **SONRADAN KONTROL** cevap verme süresi **10 AY**
- Fatura beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanabilir.
- Toplam kıymeti **6.000 EURO'YU GEÇMEYEN** menşeli eşya için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.
- Ürünlerin toplam kıymeti **Küçük paketler** için 500 Euro'yu
 - ✓ **Yolcunun zati eşyası** için 1200 Euro'yu geçmemesi gerekir.

TÜRKİYE – SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

- **ASEAN:** Brunei, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland ve Vietnam'ın üyesi olduğu **GÜNEYDOĞU ASYA ULUSLAR BİRLİĞİNİ** ifade eder.
- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ **Menşe Beyanı**
- **BİR MENŞE BEYANI**, ihracatçı ülkede düzenlenmesinden itibaren **12 AY** geçerlidir.
- Eşyanın **TGB'ye girmesinin** ardından **2 YILI GEÇMEDEN**,
- **Singapur gümrük bölgesine girmesinin** ardından **1 YIL GEÇMEDEN**, **İHRACATTAN SONRA** da düzenlenebilir.
- **Sonradan kontrol** cevap verme süresi **10 AY**
- Vergilerde **Geri Ödeme** veya **Muafiyet** imkanı **BULUNMAKTADIR.** (TEV yok)
- Ürünlerin toplam kıymeti **Küçük paketler** için **500 Euro'yu** aşamaz
 - ✓ **Yolcunun zati eşyası** için **1200 Euro'yu** aşamaz.

REGIONAL COMPREHENSİVE ECONOMIC PARTNERSHIP, (RCEP)

BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK (BKEO)

DÜNYANIN EN BÜYÜK STA'SI:

- ✓ **10 ADET ASEAN ÜLKESİ** (Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam) ve
- ✓ **BEŞ ADET DİĞER ÜLKE** – Avustralya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore, arasında bir serbest ticaret anlaşmasıdır.

15 üye ülke ve 2,1 milyarlık nüfusu kapsıyor. Dünya nüfusunun ve GSYİH'nin yaklaşık %30'unu oluşturmakta ve bu da onu en büyük ticaret bloku yapmaktadır.

RCEP anlaşmasının Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik hakimiyetini artırması öngörülmüyor.

ABD ve Avrupalı şirketlerin serbest ticaret bölgesinin dışında bırakılıp dezavantajlı konuma getirileceği de bir başka tahmin.

15 ülkenin ürünleri tek menşe kabul edilecek

ASEAN ülkelerinin tüm ticaret anlaşmalarında menşe kuralları değişiklik gösterirken, RCEP anlaşmasının ürünün orijinine ilişkin bulanıklığı ortadan kaldırması öngörülmüyor.

TÜRKİYE- İRAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA)

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ **Menşe İspat Belgesi**
- **MENŞE İSPAT BELGESİ VİZE** tarihinden itibaren **6 AY** geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili makamlarına ibraz edilmesi gerekir.
- İlgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise Belgenin süresini **EN ÇOK BİR (1) AY UZATABİLİR**
- **SONRADAN KONTROL** cevap verme süresi **10 AY**.

TÜRKİYE İLE PAKİSTAN ARASINDA MAL TİCARETİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ **TUR-PAK MENŞE İSPAT BELGESİ**
- **TUR-PAK MENŞE İSPAT BELGESİ** **Düzenlenme** tarihinden itibaren **12 AY**
- Eşyanın ihracatından sonra, ihracat tarihinden itibaren en geç 12 AY İÇİNDE düzenlenebilir.
- **SONRADAN KONTROL** cevap verme süresi **6 AY + 6 AY**
- Ürünlerin toplam kıymeti **Küçük paketler** için **500 Euro'yu**
 - ✓ **Yolcunun zati eşyası** için **1200 Euro'yu** geçmemesi gerekir.

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDAKİ TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ EUR.1 dolaşım belgesi
- EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VİZE tarihinden itibaren **12 AY** geçerli olur
- SONRADAN KONTROL cevap verme süresi **6 AY + 3 AY**

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) MENŞE KURALLARI ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

- Taraf olan ülkeler Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün
- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ **TPS-OIC MENŞE İSPAT BELGESİ**
- **TPS-OIC MENŞE İSPAT BELGESİ** ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren **6 AY** geçerli olur
- Ürünün sevkiyat tarihinden itibaren **6 AYI** geçmemek kaydıyla **SONRADAN** düzenlenebilir.
- SONRADAN KONTROL cevap verme süresi **10 AY**

D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

1	N	Nijerya Federal Cumhuriyeti
2	i	İran İslam Cumhuriyeti
3	M	Malezya
4	E	Endonezya Cumhuriyeti
5	T	Türkiye Cumhuriyeti
6	P	Pakistan İslam Cumhuriyeti
7	B	Bangladeş Halk Cumhuriyeti (20.12.2022)
İÇ ONAY SÜRECİNİ TAMAMLAMAYAN ÜLKELER		
8		Mısır Arap Cumhuriyeti

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ **D-8 MENŞE İSPAT BELGESİ**
- **MENŞE İSPAT BELGESİ** ihracatçı ülkede **VİZE** tarihinden itibaren **6 AY** süreyle geçerli olur
- **Menşe İspat Belgesi** ürünün sevkiyat tarihinden itibaren **6 AYI** geçmemek kaydıyla **SONRADAN** düzenlenebilir.
- **Sonradan kontrol** cevap verme süresi **10 AY**

TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

- Tercihli rejimden yararlanabilmek için kullanılan belgeler:
 - ✓ EUR.1 dolaşım belgesi, Fatura beyanı
- EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VİZE tarihinden itibaren **4 AY** geçerli olur
- SONRADAN KONTROL cevap verme süresi **10 AY**
- Vergilerde Geri Ödeme veya Muafiyet imkanı **BULUNMAKTADIR.** (TEV yok)
- Ürünlerin toplam kıymeti **Küçük paketler** için **500 Euro'yu**
- ✓ **Yolcunun zati eşyası** için **1200 Euro'yu** geçmemesi gerekir.

YÜRÜRLÜKTE OLAN STA'LAR İLE İLGİLİ ÖZET TABLO

ÜLKE / GRUP	BELGE	SÜRESİ	SONRADAN KONTROL SÜRESİ	FATURA BEYANI	KÜÇÜK PAKETLER	YOLCU HEDİYELİK EŞYA	GERİ ÖDEME
AVRUPA BİRLİĞİ Tarım Ürünleri /AKÇT	EUR.1	4 AY	10 AY				YASAK (TEV+) TEV ÖDENİR
BBMK	EUR.1	4 AY	10 AY	6.000 EUR	500 EUR	1.200 EUR	YASAK (TEV+)
PAMK	EUR.1	4 AY	10 AY	6.000 EUR	500 EUR	1.200 EUR	YASAK (TEV+)
PAAMK	EUR.1/ EUR.MED Fatura Bey. Eur.Med Fat.Bey.	4 AY	10 AY	6.000 EUR	500 EUR	1.200 EUR	YASAK (TEV+) TEV ÖDENİR
BÖLGESEL KONVANSİYON	EUR.1 Meşe Beyanı	10 AY	10 AY	6.000 EUR	500 EUR	1.200 EUR	50 İLA 63. Fasıllar tev ödenir
FAROE ADALARI	EUR.1/ EUR.MED	4 AY	10 AY	6.000 EUR	500 EUR	1.200 EUR	YASAK (TEV+)
MAKEDONYA	EUR.1	4 AY	10 AY	6.000 EUR	500 EUR	1.200 EUR	YASAK (TEV+)
FİLTİN- GÜRCİSTAN	EUR.1	4 AY	10 AY	6.000 EUR	500 EUR	1.200 EUR	YASAK (TEV+)
ŞİLİ	EUR.1	10 AY	10 AY	6.000 EUR	500 EUR	1.200 EUR	YASAK (TEV+)
MORİTYUS	EUR.1	10 AY	10 AY	6.000 EUR	500 EUR	1.200 EUR	VARDIR (TEV-)
MALEZYA	MENŞE BELGESİ	12 AY	90 GÜN	10.000 \$	500 EUR	1.200 EUR	VARDIR (TEV-)
VENEZUELA	EUR.1	12 AY	10 AY	-----	500 EUR	1.200 EUR	VARDIR (TEV-)
SİNGAPUR	MENŞE BEYANI	12 AY	10 AY	-	500 EUR	1.200 EUR	VARDIR (TEV-)
İNGİLTERE	MENŞE BEYANI	12 AY	10 AY		500 EUR	1.200 EUR	VARDIR (TEV-)
GÜNEY KORE	MENŞE BEYANI	12 AY	10 AY	- TC. İTH. KORE İTH.	500 EUR 1.000 USD	1.200 EUR 1.000 USD	VARDIR (TEV-) TEV ödenmez
BİRLİK ARAP EMİRLİKLERİ	TUR-UAE Menşe İspat Belgesi	1 YIL	6 AY + 4 AY	-	-	-	VARDIR (TEV-) TEV ödenmez
PAKİSTAN (TTA)	TUR-PAK Menşe İspat Belgesi	12 AY	6 AY + 6 AY	-	500 EUR	1.200 EUR	VARDIR (TEV-) TEV ödenmez
ÖZBEKİSTAN (TTA)	EUR.1	12 AY	6 AY + 3 AY	-	-	-	
İRAN (TTA)	MENŞE İSPAT BEL.	6 AY	10 AY	-	-	-	
AZERBAYCAN (TTA)	TR – AZ MENŞE	10 AY	10 AY	-	-	-	
MALDİVLER (TTA)	EUR.1						
KATAR (TEOA)	EUR.1	4 AY	10 AY		500 EUR	1.200 EUR	TEV ödenmez
D8 ÜLKELERİ (TTA) <i>Nijerya, İran, Malezya, Endonezya, Pakistan, TC Bangladeş, (Mısır)</i>	D8 MENŞE İSPAT BELGESİ (N.I.M.E.T.P.B)	6 AY	10 AY	BELGE GEÇERLİLİK SÜRELERİ İLE İLGİLİ KISA KODLAMA D.İR.İ. = 6 AY <i>(D8 Ülkeleri, İran, İslam konferansı Teşkilatı)</i> Ş.A.MO. F = 10 AY <i>(Şili, Azerbaycan, Morityus) (GTS Form A)</i> Ö.G.S.M.V.İ.P. = 12 AY <i>(Özbekistan, Güney Kore, Singapur, Malezya, Venezuela, İngiltere, Pakistan)</i>			
İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI (TPS OIC) (TTS) Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Umman, ve Ürdün	TPS-OIC Menşe İspat Belgesi	6 AY	10 AY				
	NOT: TPS OIC ülkeleri arasında Irak, Suriye, Libya, Cezayir, Mısır, Tunus, İsrail yok						
GTS ÜLKELERİ KAYITLI İHR. (REX)	Form A MENŞE BEYANI	10 AY 12 AY	6 AY 6 AY		500 EUR 500 EUR	1200 EUR 1.200 EUR	YASAK (TEV+)

MENŞE KÜMÜLASYONU

- Aralarında bir Serbest Ticaret Alanı oluşturan bir anlaşmaya taraf olan ve/veya bu tür anlaşmalara dayanan bir sisteme dahil olan ülkelerin,
 - ✓ Birbirleri menşeli girdileri SINIRSIZ ÖLÇÜDE kullanmalarına olanak tanıyan bir sistemdir.
- Menşe kümülasyonunun AMACI, birbirlerine tercihli rejimler tanıyan ülkeler arasındaki TİCARETİN ARTTIRILMASINI sağlamaktır.
- Bu çerçevede, taraf ülkelerden biri menşeli girdi,
 - ✓ Diğer bir taraf ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçerse, O ÜLKE MENŞELİ SAYILIR.
- Diğer bir deyişle, söz konusu girdinin o ülkenin menşe statüsünü kazanabilmesi için yeterli işçilik veya işlemlere tabi tutulmasına GEREK KALMAMAKTADIR.
- Aşağıdaki işlemler, menşe kazanımı için YETERSİZ İŞÇİLİK veya İŞLEM olarak kabul edilir:
 - ✓ Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik; havalandırma, yayma, kurutma, hasar gören parçaların atılması vb. koruyucu işlemler,
 - ✓ Tozun giderilmesi, eleme ya da kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, maddelerden setler oluşturma dahil eşleştirme, yıkama ve kesmeden oluşan basit işlemler,
 - ✓ Ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi, basit torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit ambalajlama işlemleri,
 - ✓ Ürün veya ambalajı üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırt edici işaretlerin konulması,
 - ✓ Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı,
 - ✓ Yukarıdakilerden 2 veya daha fazlasının bir arada gerçekleştirilmesi.

ÜLKEMİZİN TARAF OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI KAPSAMINDAKİ MAL TİCARETİNDE UYGULANAN KÜMÜLASYON TÜRLERİ

- **3 ÇEŞİT** Kümülasyon Sistemi mevcuttur:
 - ✓ **İKİLİ** Menşe Kümülasyonu (~~FİLİSTİN / GÜRCİSTAN~~ 29 Temmuz 2021 Yürürlükten kalktı)
 - ✓ **ÇAPRAZ** Menşe Kümülasyonu (PAMKS / PAAMKS)
 - ✓ **TAM** Kümülasyon (AB / EFTA arasında)

 TERCİHLİ MENŞE MEVZUATI		
Tercihli Ticari İlişki	Adı	Türü
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi	GTS	BKK/CBK
Tunus, Fas, İsrail, Suriye, Mısır, AKÇT STA'ları ile AB ile Tarım Ürünleri Ticaretinde	PAAMK	Yönetmelik
Kosova	Batı Balkan	Yönetmelik
Moldova, Faroe Adaları, Sırbistan, Makedonya, EFTA, Arnavutluk, Filistin, Gürcistan, Karadağ, Bosna-Hersek	Bölgesel Konvansiyon	Yönetmelik
Güney Kore, Morityus, Malezya, Singapur, Şili, Venezuela, İngiltere	Güney Kore, Morityus, Malezya, Singapur, Şili, Venezuela, İngiltere	Yönetmelik
-	DİKKAT: PAMK yok İki Taraflı (29 Temmuz 2021 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır)	Yönetmelik

İKİLİ KÜMÜLASYON

- STA'ya YALNIZCA İKİ ÜLKENİN taraf olduğu ve herhangi bir başka anlaşmanın söz konusu kümülasyonla ilişkilendirilmediği durumlarda geçerli olan kümülasyon türüdür.
- Diğer bir deyişle KÜMÜLASYON, yalnızca anlaşmaya taraf iki ülke arasında işler.
- Bu durumda, yalnızca Anlaşmaya taraf bir ülke menşeli girdiler,
 - ✓ Diğer taraf ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçerlerse
 - ✓ O ülkenin menşe statüsünü kazanabilirler.

ÖRNEK: STA kapsamında Türkiye'den Gürcistan'a, 8470 tarife pozisyonunda sınıflandırılan hesap makinesi ihracatı gerçekleştirilsin.

- Eşyanın imalatı esnasında Türkiye ve/veya Gürcistan menşeli girdiler kullanılmışsa, Eşya Türkiye menşeli kazanır ve
 - ✓ Eşyaya eşlik edecek EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine eşyanın menşe ülkesi olarak Türkiye yazılır.
- ANCAK, eşyanın imalatı esnasında üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılırsa, (*Türkiye ve Gürcistan hariç diğer ülkeler*)
 - ✓ Eşyanın hangi ülke menşeli olduğunu belirleyebilmek için ilgili menşe kuralının karşılanıp-karşılanmadığının kontrol edilmesi gerekir.
- İlgili menşe protokolüne bakıldığı zaman eşyanın menşe kazanabilmesi için, "*Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen ithalat*" denilmektedir.
- Örneğimizde, eşyanın imalatında
 - ✓ 200 Avroluk Almanya menşeli girdi,
 - ✓ 100 Avroluk İsviçre menşeli girdi,
 - ✓ 500 Avroluk ve 50 Avroluk Gürcistan menşeli girdi kullanılsın.
 - ✓ Nihai ürünün fabrika çıkış fiyatı 1000 EURO olsun.

Bu bağlamda, eşyanın imalatında kullanılan üçüncü ülke (Almanya ve İsviçre) menşeli girdilerin toplam kıymetinin 300 Avro ve nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ının 400 Avro olması nedeniyle eşya Türk menşeli kazanır ve bu yönde bir EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenir.

ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

- İkiden fazla ülkenin tek bir STA'ya taraf olduğu veya ikili STA'ların birbirleriyle ilişkilendirildikleri yani birbirlerine bağlı oldukları durumlarda geçerli olan kümülasyon türüdür.
- Bu durumda, söz konusu STA'ya veya sisteme taraf bir ülke menşeli girdiler,
 - ✓ STA'ya veya sisteme taraf bir diğer ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçerlerse o ülkenin menşe statüsünü kazanabilirler.
- ÇAPRAZ KÜMÜLASYONA, PAAMK SİSTEMİ örnek olarak verilebilir.
- Türkiye de PAAMKS'a dahildir.
- Çapraz menşe kümülasyonunun uygulanabilmesi için
 - ✓ Söz konusu ülkelerin aralarında serbest ticaret alanları ağını tamamlamış olmaları,
 - ✓ Tercihli menşe statüsünün tespitinde AYNI menşe kurallarının uygulanması,
 - ✓ Serbest ticaret alanlarının çapraz menşe kümülasyonu sistemini öngörmesi Gerekmektedir.

➤ PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONUNA TARAF OLAN ÜLKELER

✓ **AB**

✓ **EFTA** (Lihtenştayn – İzlanda – İsviçre – Norveç)

✓ **TÜRKİYE**

✓ **FAROE ADALARI**

✓ **AKDENİZ ÜLKELERİ** →

Mısır – İsrail – Fas - Tunus
Cezayir * (STA mız yok)
Lübnan* (STA mız yok)
Ürdün * (STA mız yok)
Suriye (Askıda)
Batı Şeria ve Gazze Şeridi (Filistin)

TAM KÜMÜLASYON

- İki ya da daha fazla sayıda ülkenin tek bir STA'ya taraf olduğu veya ikili STA'ların birbirleriyle ilişkilendirildikleri yani birbirlerine bağlı oldukları durumlarda,
 - ✓ Herhangi bir eşyanın tercihli menşe statüsünü kazanabilmesi için
 - ✓ Birden fazla taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik ve işlemlerin
 - ✓ Bir arada değerlendirilmesine imkan tanıyan bir kümülasyon türüdür.
- Taraf ülkeler arasında tam kümülasyonun uygulanabilmesi için;
 - ✓ Söz konusu ülkelerin aralarında serbest ticaret anlaşmaları ağını tamamlamış olmaları,
 - ✓ Ticarete konu ürünün tercihli menşe statüsünün tespitinde AYNI menşe kurallarının uygulanması ve
 - ✓ Bahse konu serbest ticaret alanlarının tam kümülasyonu sistemi öngörmesi, gerekmektedir.
- TAM KÜMÜLASYONA, AB ile EFTA arasındaki AEA örnek olarak verilebilir
- TÜRKİYE, Tam Kümülasyonu öngören herhangi bir anlaşmaya veya sisteme dahil değildir.

PAN-AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAMK)

- TÜRKİYE, AB ve EFTA devletleri arasında
 - ✓ Aynı menşe kuralları ile
 - ✓ Menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük Vergilerinin GERİ ÖDENMESİ veya Muafiyet Getirilmesini YASAKLAYAN
 - ✓ STA kapsamında yapılan TERCİHLİ TİCARETTE, Sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve
 - ✓ Üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve
 - ✓ Bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.
- PAMK sistemine dahil Tüm Ülkelerin Arasında serbest ticaret anlaşması (STA) vardır ve bu anlaşmaların hepsinde aynı menşe kuralları uygulanmaktadır.

MENŞE İSPAT BELGELERİ

- ✓ EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ / (4 AY)
- ✓ FATURA BEYANI / (4 AY)
- ✓ SONRADAN KONTROL 10 AY
- ✓ Küçük paket 500 EURO / yolcu zati eşya 1200 EURO

PAN AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYONUNA TARAF ÜLKELER

AB + TÜRKİYE + EFTA ÜLKELERİ (Lihtenştayn – İsviçre – İzlanda – Norveç)

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ: (31.12.2025 tarihinde yürürlükten kaldırıldı)

1. TÜRKİYE, AB ve BATI BALKAN ÜLKELERİ arasında

- ✓ Aynı menşe kuralları ile
- ✓ Menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini YASAKLAYAN hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan TERCİHLİ TİCARETTE,
- ✓ Sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve
- ✓ Üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve
- ✓ Bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNE TARAF OLAN ÜLKELER

AB + TÜRKİYE + KOSOVA

MENŞE İSPAT BELGELERİ

- ✓ EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ / (4 AY)
- ✓ FATURA BEYANI / (4 AY)
- ✓ SONRADAN KONTROL 10 AY
- ✓ Küçük paket 500 EURO / yolcu zati eşya 1200 EURO

– Makedonya Cumhuriyeti (07.07.2018)
– Sırbistan Cumhuriyeti (02.08.2019)
– Arnavutluk Cumhuriyeti (20.05.2021)
– Karadağ (03.08.2021)
– Bosna Hersek (25.06.2021)

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair BÖLGESEL KONVANSİYONA dahil oldular

PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU (PAAMK)

➤ TÜRKİYE – AB – EFTA – AKDENİZ ÜLKELERİ – FAROE ADALARI ile arasında

- ✓ Aynı menşe kuralları ile
- ✓ Menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini YASAKLAYAN hükümleri içeren
- ✓ STA kapsamında yapılan TERCİHLİ TİCARETTE, Sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve
- ✓ Üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve
- ✓ Bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.

PAAMK'A TARAF ÜLKELER

- ✓ **AB**
- ✓ **EFTA** (*Lihtenştayn – İzlanda – İsviçre – Norveç*)
- ✓ **TÜRKİYE**
- ✓ **FAROE ADALARI**
- ✓ **AKDENİZ ÜLKELERİ**

AKDENİZ ÜLKELERİ

- Mısır, - Fas, - Tunus. - İsrail
- Cezayir * (*STA mız yok*)
- Lübnan* (*STA mız yok*)
- Ürdün * (*STA mız yok*)
- Suriye (*Askıda*)
- Batı Şeria ve Gazze Şeridi

MENŞE İSPAT BELGELERİ

- ✓ **EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ / (4 AY)**
- ✓ **EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ/ (4 AY)**
- ✓ **FATURA BEYANI – EUR-MED FATURA BEYANI / (4 AY)**
- ✓ **SONRADAN KONTROL 10 AY**
- ✓ **Küçük Paket 500 EURO / Yolcu Zati Eşya 1200 EURO**

KÜMÜLASYONLAR

PAN – AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYONU (PAMK)	PAN – AVRUPA – AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU (PAAMK)	BATİ BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU (BBMK)
EUR.1 – FATURA BEYANI	EUR.MED – EUR.MED FATURA BEYANI EUR.1 – EUR.1 FATURA BEYANI	EUR.1 – FATURA BEYANI
- AB - T.C. - EFTA (EFTA: <i>Lihtenştayn, İzlanda, İsviçre, Norveç</i>)	- A.B + T.C. + EFTA - FAROE ADALARI - AKDENİZ ÜLKELERİ (AKDENİZ ÜLKELERİ: <i>Mısır, Fas, Tunus, İsrail, Filistin, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Suriye</i>) (NOT: <i>LİBYA akdeniz ülkeleri arasında sayılmamış.</i>)	— A.B — T.C. — KOSOVA (31.12.2025 tarihinde yürürlükten kaldırıldı)

BÖLGESEL KONVANSİYON

EUR.1 – MENŞE BEYANI	AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ:
Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler Barselona sürecine katılım sağlayan ülkeler, EFTA ülkeleri, Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı, Türkiye, Gürcistan, Moldova, Ukrayna	Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan AB İSTİKRAR VE ORTAKLIK SÜRECİNE KATILIM SAĞLAYAN ÜLKELER: Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova BARCELONA SÜRECİNE KATILIM SAĞLAYAN ÜLKELER: Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus ve Türkiye

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON

- **PAAMK'a** taraf ülkeler arasındaki İKİLİ veya **COK TARAFLI STA'ların** eki **MENŞE PROTOKOLLERİ KALDIRILARAK**,
 - ✓ PAAMKS uygulanan menşe kurallarının çok taraflı bir sözleşmeyle düzenlenmesi maksadıyla hazırlanan '**BÖLGESEL KONVANSİYON**' metni; 2009 Aralık ayında Brüksel'de yapılan 8.Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansı'nda kabul edilmiştir.
- Bu çerçevede "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon", 15 Haziran 2011 tarihinde Avrupa Komisyonunca imzaya açılmıştır. 4 Kasım 2011'de imzalanan Konvansiyon, **1 Şubat 2014 tarihinde ÜLKEMİZ BAKIMINDAN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR**
- Bölgesel Konvansiyon'un uygulamaya konulmasıyla beraber,
 - ✓ **BALKAN ÜLKELERİNİN**, AB ve Türkiye'nin yanında EFTA Devletleriyle de STA'sı olduğundan,
 - ✓ Halen Türkiye – AB – Batı Balkan ülkeleri arasındaki tercihli ticarete uygulanan çapraz kümülasyonu sistemine EFTA Devletleri ve PAAMK ülkeleri de katılmış olacaktır. (Balkan ülkeleriyle STA ağını tamamladığı ölçüde)
- Konvansiyonun Türkiye ve taraf ülkeler arasında yürürlüğe girmesiyle birlikte, yürürlükte bulunan STA'ların menşe protokolleri yerine
 - ✓ Bölgesel Konvansiyon ekinde yer alan menşe kuralları alacak dolayısıyla sisteme dahil olan ülkeler açısından **TEK BİR METNE ATIF YAPILACAKTIR.**
- Bu çerçevede PAAMK ve BBMK, TEK BİR ÇATI ALTINA TOPLANMIŞ OLACAKTIR
- Böylece özellikle ihracatçılarımız açısından ihraç yapılacak **PAAMK** ülkesine göre menşe kurallarının ayrı ayrı kontrol edilmesine gerek kalmadan tek bir metin üzerinden işlem gerçekleştirilebilecektir.
- PAAMK ve BBMK bir çatı altına toplandığından, PAAMK ülkelerine ihraç amacıyla PAAMK menşe kurallarına uygun üretilen eşya aynı zamanda Batı Balkan ülkelerine doğrudan ihraç edilebilir hale gelecektir.
- Ülkemizin PAAMK ve BBMK'ya dair yönetmelikleri tek bir çatı altına alınarak mevzuat sayısı azaltılacak ve sadeleştirilecektir.
- Böylece hem gümrük idarelerimiz hem de ticaret erbabı açısından uygulama kolaylığı sağlanacaktır.

TANIMLAR

- **AVRUPA BİRLİĞİ:** Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan, Kuzey İrlanda
- **AVRUPA BİRLİĞİ İSTİKRAR VE ORTAKLIK SÜRECİNE KATILIM SAĞLAYAN ÜLKELER:** Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova, (BBMK)
- **BARCELONA SÜRECİNE KATILIM SAĞLAYAN ÜLKELER:** Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus ve Türkiye,
- **BÖLGESEL KONVANSİYONA TARAF ÜLKELER:**
 - ✓ Avrupa Birliği
 - ✓ Avrupa Birliği İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılım sağlayan ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova)
 - ✓ Barselona sürecine katılım sağlayan ülkeler (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus)
 - ✓ EFTA ülkeleri (L.İ.İ.N)
 - ✓ Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı,
 - ✓ Türkiye
 - ✓ Gürcistan
 - ✓ Moldova
 - ✓ Ukrayna
- **MENŞE İSPAT BELGESİ:** EUR.1 dolaşım belgesi ve menşe beyanı

➤ **ŞU ANDA BÖLGESEL KONVANSİYONA DAHİL OLAN ÜLKELER:**

- ✓ AKÇT, Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı, EFTA ülkeleri, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Gürcistan, Karadağ, Kosova, Makedonya

TAMAMEN ELDE EDİLMİŞ ÜRÜNLER – Md.6

(1) Aşağıda belirtilen ürünlerin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:

- Kendi topraklarından veya kendi deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler ve doğal su.
- Taraf ülkede yetiştirilmiş veya hasat edilmiş, suda yetişen bitkiler dahil, bitkiler ve bitkisel ürünler.
- Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.
- Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.
- Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanların kesilmesiyle elde edilen ürünler.
- Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler.
- Taraf ülkede balıkların, kabukluların, yumuşakçaların ve suda yaşayan diğer omurgasızların doğduğu veya yumurta, larva, yeni doğan ya da yavru halden itibaren yetiştirildiği kültür balıkçılığı ürünleri.
- Herhangi bir ülkenin karasularının dışında o ülkenin kendi gemileriyle çıkarılan deniz balıkçılığı ürünleri ve denizden çıkarılan diğer ürünler.
- Münhasıran (g) bendinde belirtilen ürünlerden, o ülkenin kendi fabrika gemilerinin güvertesinde elde edilen ürünler.
- Yalnızca hammaddelerin geri kazanımına uygun olup Taraf ülkede toplanan kullanılmış maddeler.
- Taraf ülkede gerçekleştirilen imalat işlemleri sonucunda ortaya çıkan atık ve hurdalar.
- Münhasır işleme haklarına sahip olması kaydıyla, Taraf ülkenin kendi karasularının dışında bulunan deniz yatağından veya deniz yatağının altından çıkarılan ürünler.
- Münhasıran (a) ila (i) bentlerindeki ürünlerden üretilmiş eşya.

(2) Birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentlerinde geçen **KENDİ GEMİLERİ VE KENDİ FABRİKA GEMİLERİ** tabirleri sadece;

- İhracatı veya ithalatı gerçekleştiren **Taraf ülkede kayıtlı**,
- İhracatı veya ithalatı gerçekleştiren **Taraf ülke bayrağı altında seyreden**,
- EN AZ %50'SİNE** ihracatı veya ithalatı gerçekleştiren **Taraf ülke vatandaşları tarafından sahip olunan** veya sahipliklerinin şirketlerde bulunması halinde, şirket merkezi ve ana işyeri ihracatçı ya da ithalatçı Taraf ülkede bulunan ve **EN AZ %50'Sİ** ihracatçı ya da ithalatçı Taraf ülkeye veya bu Taraf ülkelerin kamu tüzel kişilerine veya vatandaşlarına ait olan, gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

(3) İkinci fıkranın uygulanmasında, ihracatı veya ithalatı gerçekleştiren **Taraf ülkenin Avrupa Birliği olması halinde**, bundan Avrupa Birliği üyesi devletler anlaşılır.

(4) İkinci fıkranın uygulanmasında, **EFTA ülkeleri tek bir Taraf ülke** kabul edilir.

TOLERANS KURALI – Md.8

(1) 7 nci maddede belirtilen duruma rağmen, [Ek II'de](#) yer alan listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak;

- Armonize Sistemin 16 ncı faslında yer alan işlenmiş **BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ HARIÇ** 4 ila 24 üncü fasıllarında yer alan ürünler ile 2 nci faslında yer alan ürünlerin net ağırlıklarının **%15'ini**,
- (a) bendinde belirtilen ürünler haricindeki diğer tüm ürünler için ürünün fabrika çıkış fiyatının **%15'ini**, geçmemesi koşuluyla kullanılabilirler.

(2) Birinci fıkra hükümleri, Armonize Sistemin **50 ila 63 üncü fasıllarında sınıflandırılan ürünlere uygulanmaz**. Bu ürünler için [Ek I'de](#) yer alan Not 6'da ve Not 7'de belirtilen tolerans hadleri uygulanır.

MENŞE KÜMÜLASYONU – Md. 10

(1) 5 inci madde hükümlerine halel gelmeksizin, bir Taraf ülke menşeli girdiler dahil edilmek suretiyle başka bir Taraf ülkede elde edilen ürünler, o girdilerin ihracatını gerçekleştiren Taraf ülkede 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, bir başka Taraf ülkeye ihraç edildiklerinde ihracatı gerçekleştiren Taraf ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

(3) 5 inci madde hükümlerine hâlel gelmeksizin ve Armonize Sistemin **50 İLA 63 ÜNCÜ FASILLARINDA SINIFLANDIRILAN ÜRÜNLER HARIÇ** olmak üzere,

- ✓ **İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN TARAF ÜLKE DIŞINDAKİ BİR TARAF ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN İŞÇİLİK** veya işlem, elde edilen ürünlerin söz konusu ihracatı gerçekleştiren Taraf ülkede müteakip bir işçilik veya işleme tabi tutulması halinde **İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN TARAF ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ SAYILIR.**

SETLER – Md. 13

- **SETLER**, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise, O ÜLKE MENŞELİ OLARAK ADDEDİLİR.
- **BİR SET**, menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden oluşuyorsa, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti setin fabrika çıkış fiyatının **%15'İNİ GEÇMEMESİ KOŞULUYLA**, set bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir.

ETKİSİZ UNSURLAR – Md. 14

- Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek aşağıdaki eşyaların **MENŞEİNİ BELİRLEMEK GEREKMEZ**
 - a) Enerji ve yakıt,
 - b) Tesis ve teçhizat,
 - c) Makine ve aletler,
 - ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşya

MENŞE İSPAT BELGELERİ – Md.18

- ✓ **EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ**
- ✓ **MENŞE BEYANI**

MENŞE BEYANINDA BULUNMA KOŞULLARI – Md.20

- **MENŞE BEYANI**
 - ✓ Bir **ONAYLANMIŞ İHRACATÇI** tarafından veya
 - ✓ **TOPLAM KIYMETİ 6000 EURO'YU GEÇMEYEN** menşeli ürünler için **HERHANGİ BİR İHRACATÇI** tarafından hazırlanabilir.
- **MENŞE BEYANI**; Türkçe veya Anlaşmaya taraf ülke dillerinden birinde **Fatura – Teslimat notu** veya **başka bir ticari belge üzerine**, **Daktilo edilmesi**, **damgalanması** veya **basılması** suretiyle hazırlanır.
- **MENŞE BEYANI** ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı **orijinal imzasını ihtiva eder.**
- **MENŞE BEYANI**, ihracatçı tarafından,
 - ✓ Ürünlerin **İHRACATI ESNASINDA** veya **İthalatından itibaren 2 YIL İÇİNDE** İthalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, **İHRACATTAN SONRA DA** hazırlanabilir.

MENŞE İSPAT BELGELERİNİN GEÇERLİLİĞİ – Md.31

- **EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ** vize tarihinden itibaren **10 AY** geçerli olur
- **MENŞE BEYANI** ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden itibaren **10 AY** geçerli olur
- **SONRADAN KONTROL** cevap verme süresi **10 AY**

MENŞE İSPAT BELGESİNDEN MUAFİYET – Md.37

- Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediye eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; **ticarete konu olmamaları**, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde **MENŞE İSPAT BELGESİ İSTENMEKSİZİN MENŞELİ ÜRÜNLER OLARAK KABUL EDİLİR.**
- Alıcıların, **yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren** arızı ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibarıyla ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticari ithalat olarak kabul edilmez.
- Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen **ÜRÜNLERİN TOPLAM KIYMETİNİN**,
 - ✓ **Küçük paketler** halindeki eşyada **500 AVRO'YU GEÇMEMESİ** gerekir.
 - ✓ **Yolcunun zati eşyasını** oluşturan ürünler için **1.200 AVRO'YU GEÇMEMESİ** gerekir.

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS)

- **INCOTERMS** (Uluslararası Ticari Terimler) sınır ötesi ticaret yapan satıcı (ihracatçı) ve alıcıların (ithalatçı), ticarete konu malların teslimi konusundaki sorumluluklarını tanımlayan teslim şekillerine dair standartlardır.
- INCOTERMS'ler; **ICC** (International Chamber of Commerce) (Milletlerarası Ticaret Odası) (MTO) tarafından hazırlanmaktadır.
- Incoterms **ilk kez 1936 yılında** kullanılmaya başlandı. Daha sonra 1963, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 ve 2010 yıllarında yeni revizyonlar yayınlandı.
- **Incoterms 2020**, bugüne kadar düzenlenen dokuzuncu Incoterms olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir incoterms yayınlanması, eski versiyonları geçersiz kılmaz. Müşterinizle mutabakata vararak sözleşmenizde teslim şekli alanına örneğin “CIP New York incoterms 1980” yazarsanız, Incoterms 1980 versiyonunda geçen CIP teslim şekli kurallarının geçerli olduğu kabul edilir.
- ICC tarafından belirlenen Incoterms terimleri, ticari malların taşınmasından ve teslimatından kaynaklanan maliyetleri ve riskleri, taraflar arasında doğru ve adil bir şekilde paylaşmak için düzenlenmiştir. Uluslararası ticarete yaşanacak anlaşmaların hukuk yoluyla çözümü oldukça maliyetli ve uzun süreçlerdir. Dolayısıyla, ihracatçı ve ithalatçı firma arasında, nasıl ödeme yöntemini belirleyen kurallar belirlenmişse, taşıma yöntemini belirleyen kuralların belirlenmiş olması da önemlidir.
- **Incoterms 2020**, ICC tarafından 10 Eylül 2019’da duyuruldu. **1 Ocak 2020** itibarı ile yürürlüğe girecek ve uygulanmaya başlanacaktır.
- Incoterms 2020, Incoterms 2010’un güncellenmiş ve günümüz ticaret şartlarında, ticarete konu tarafların talepleri ve gözlemlenen sıkıntıların giderilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır.
- Incoterms 2010’da **11 adet** teslim şekli yer alıyordu. Incoterms 2020 incelendiğinde, karşımıza yine **11 adet** teslim şekli çıkıyor.
- En göze batan değişiklik **DAT** teslim şeklinin adının **DPU** (Delivered at Place Unloaded – **Belirtilen Noktada Eşya Boşaltılmış Teslim**) olarak değiştirilmesi.
- **DAT**, Terminalde Teslimi, **DAP** ise Belirtilen Noktada Teslimi ifade ediyor. Dikkatle incelendiğinde iki teslim şekli arasında önemli bir fark yok. Tarafların belirlediği yer, herhangi bir yer olabileceği gibi terminal de olabilecektir.
- Bu nedenle DAT (Terminalde Teslim) teslim şekli, varış yerinin yani malın teslim edileceği adresin yalnızca bir terminal değil, herhangi bir yer olabileceğini vurgulamak için DPU (Belirtilen noktada eşya boşaltılmış teslim) “Delivered at Place Unloaded” olarak yeniden adlandırıldı
- Bu teslim şeklinin **EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ EŞYANIN BOŞALTILMASINI ZORUNLU TUTMASIDIR**. Taraflarca belirlenen yerde eşyanın boşaltılmasından sonra alıcıya teslim edilecektir. Bu noktaya kadar ortaya çıkacak tüm masraf ve riskler satıcıya aittir.
- Sadece **CIP** ve **CIF** teslim şekilleri satıcının malları **SİGORTALAMASINI** öngörür.

	INCOTERMS 2020	TESLİM ŞEKİLLERİ
EXW	Ex Works	Ticari İşletmede (İşyerinde) teslim
FCA	Free Carrier	Belirlenen yerde taşımacıya masrafsız teslim
CPT	Carriage Paid to	Taşıma ödenmiş olarak teslim
CIP	Carriage and Insurance Paid to	Taşıma ve sigorta ödenmiş olarak teslim
DAP	Delivered at Place	Belirtilen Noktada araçtan <u>Boşaltmadan</u> Teslim
DPU	Delivered at Place Unloaded	Belirtilen Noktada Eşya <u>Boşaltılmış</u> Teslim
DDP	Delivered Duty Paid	Gümrük Vergileri Ödenmiş <u>Boşaltmaya hazır</u> olarak teslim
FAS	Free Alongside Ship	Gemi Doğrultusunda Teslim
FOB	Free on Board	Gemi Bordasında Teslim
CFR	Cost and Freight	Masraflar ve Navlun ödenmiş olarak teslim
CIF	Cost, Insurance and Freight	Masraflar, Navlun ve sigorta ödenmiş olarak teslim

TÜM TAŞIMA MODLARINDA KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ

EXW	Ex Works	Ticari İşletmede (İşyerinde) Teslim
FCA	Free Carrier	Belirlenen yerde taşımacıya masrafsız teslim
CPT	Carriage Paid to	Taşıma ödenmiş olarak teslim
CIP	Carriage and Insurance Paid to	Taşıma ve sigorta ödenmiş olarak teslim
DAP	Delivered at Place	Belirtilen Noktada Teslim
DPU	Delivered at Place Unloaded	Belirtilen Noktada Eşya Boşaltılmış Teslim
DDP	Delivered Duty Paid	Gümrük Vergileri Ödenmiş olarak teslim

SADECE DENİZ VE İÇ SU YOLU TAŞIMALARINDA KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ

FAS	Free Alongside Ship	Gemi Doğrultusunda Teslim
FOB	Free on Board	Gemi Bordasında Teslim
CFR	Cost and Freight	Masraflar ve Navlun ödenmiş olarak teslim
CIF	Cost, Insurance and Freight	Masraflar, Navlun ve Sigorta ödenmiş olarak teslim

GRUBA GÖRE TESLİM ŞEKİLLERİ

E Grubu	EXW (Ex Works)	Satıcının malları, kendi binası içinde hazır bulundurduğu teslim şekli
F Grubu	FCA (Free Carrier) FOB (Free on Board) FAS (Free Alongside Ship)	Satıcının malları, alıcı tarafından tayin edilen taşıma aracına gönderdiği teslim şekli
C Grubu	CFR (Cost and Freight) CIF (Cost, Insurance and Freight) CPT (Carriage Paid to) CIP (Carriage and Insurance Paid)	Satıcının malların taşınmasını taahhüt ettiği teslim şekli. Fakat burada satıcı malların yüklenmesinden ve sevkinden sonra meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan sorumlu değildir.
D Grubu	DAP (Delivered at Place) DPU (Delivered at Place Unloaded) DDP (Delivered Duty Paid)	Satıcının varış yerine kadar malların taşınmasında bütün masraf ve riskleri üstlendiği teslim şekli

EXW (EX WORKS- TİCARİ İŞLETMEDE / İŞYERİNDE TESLİM)

"İŞ YERİNDE TESLİM" terimi, satıcının malları, kendi mahallinde (yerinde) veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde (fabrika, depo, işyeri gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmesini ifade eder.

- **EXW**, satıcı açısından asgari yükümlülüğü temsil eder.

FCA (Free Carrier - Taşıyıcıya masrafsız) uluslararası ticaret için daha uygunken, EXW iç ticaret için uygundur.

Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal eder. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve risk alıcı tarafından karşılanır.

Satıcı, malları herhangi bir taşıma aracına yüklemek zorunda olmadığı gibi, malların ihracatı için gümrükleme işlemleri gereken hallerde bu gümrükleme işlemlerini yerine getirmek zorunda da değildir. Tarafların, belirlenen teslim yerindeki ilgili noktayı mümkün olduğunca açık bir şekilde belirlemeleri önerilir.

Bu terim, aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek kullanılmalıdır:

- a) Satıcıdan ihracat amacıyla EXW temelinde mal satın alan alıcı, satıcının sadece ihracatı gerçekleştirmek için alıcının talep edeceği oranda yardımda bulunma borcu altında olduğunu, buna karşılık ihracat için gümrük işlemlerini yerine getirmekle yükümlü olmadığını bilmelidir. Bu nedenle, alıcı eğer doğrudan veya dolaylı olarak ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerini yerine getiremiyorsa, bu kuralın kullanılmaması önerilir.
- b) Alıcının malların ihracı ile ilgili olarak satıcıya bilgi verme borcu sınırlıdır. Ancak, satıcı, örneğin vergilendirme, raporlama gibi nedenlerle bu bilgilere ihtiyaç duyabilir.

FCA (FREE CARRIER- TAŞIMA VASITASININ YANINDA TESLİM / TAŞIYICIYA MASRAFSIZ)

"**TAŞIYICIYA MASRAFSIZ**" kuralı, satıcının malları, satıcının işyerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya veya başka bir kişiye teslim etmesini ifade eder.

Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir

Konteyner yüklemelerinde FCA ve FOB arasındaki temel fark, yükleme limanında oluşacak masrafların FCA yüklerde alıcıya, FOB yüklemelerde ise satıcıya ait olmasıdır. FCA yüklemede satıcının sorumluluğu, alıcının talep ettiği noktaya yükü veya yüklü konteyneri ulaştırdığı an sona erer

FCA kuralı, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir.

Ancak, satıcının malların ithalat için gümrüklenmesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli gümrük formalitelerinin takibine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Ürünleri yüklemek satıcının sorumluluğundadır

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP - GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ)

"**GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ**" kuralı, ihracatçı firmanın; yükleme, gümrük işlemleri ve limana kadar yükü taşıma işlemlerinden sorumlu olduğu teslim şeklidir.

FAS teslim şeklinde satıcı malları gemin bulunduğu limanda, geminin yanına kadar ulaştırmakla yükümlüdür. Açıkta demir almış bir gemiye yükleme yapılacak ise ve her iki taraf bu şekilde anlaşmış ise, satıcı yükü, mavnalarla geminin yanına kadar götürerek teslim eder. Genel anlamda konteyner ile taşınan eşya için değil sadece dökme eşyalar için kullanılır.

Mallara ilişkin hasar ve masraflar, mallar gemi doğrultusunda bırakıldıkları zaman alıcıya geçer ve alıcı bu andan itibaren bütün masraflara katlanır.

Tarafların, belirlenen yükleme limanındaki yükleme noktasını mümkün olduğunca açık bir şekilde belirlemesi önerilir. Zira bu noktaya kadar oluşacak masraflar satıcı tarafından karşılanır ve bu masraflar ile ilgili elleçleme ücretleri limandaki uygulamaya göre değişebilir.

Malların konteynerde olduğu hallerde, satıcının malları gemi doğrultusunda değil de bir terminalde taşıyıcıya teslim etmesi olağandır. Bu gibi durumlarda, FAS kuralı uygun değildir ve FCA kuralı kullanılmalıdır.

FAS teslim şekline göre, satıcı, ihracat yükünü yüklemekle, alıcının önceden bildirdiği gemi limanına kadar iç nakliyesini sağlayarak istenen noktada malı teslim etmekle ve gümrük işlemlerini yapmakla mükelleftir.

Ancak, satıcının malların ithalat için gümrüklenmesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli gümrük formalitelerinin takibine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

FOB (FREE ON BOARD – GEMİ BORDASINDA TESLİM)

“GEMİ BORDASINDA TESLİM” kuralı, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen gemide veya bu şekilde teslim edilen malları temin ederek teslim etmesini ifade eder.

Bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir.

Mallar geminin küpeştesine (güvertesine) geçtikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar Alıcının sorumluluğundadır.

Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder.

FOB kuralı satıcının malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda, FCA kuralı kullanılmalıdır.

FOB teslim şekline göre, satıcı, ihracat yükünü yüklemekle, satıcının önceden bildirdiği gemi limanına kadar iç nakliyesini sağlamakla, liman masraflarını da içerecek şekilde, yük gemi güvertesine yüklenene kadar sorumludur. Ayrıca gümrük işlemlerini yapmakla mükelleftir.

Ancak, satıcının malların ithalat için gümrüklenmesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli gümrük formalitelerinin takibine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

CFR (COST AND FREIGHT – MASRAFLAR VE NAVLUN)

“MASRAFLAR VE NAVLUN” kuralı, satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder.

Mallara ilişkin hasar ve masraflar, mallar gemide bulunduğu anda alıcıya geçer.

Satıcı, malların belirlenen varma limanına getirilmesi için taşıma sözleşmesi yapmalı ve **masraflar ile navlunu ödemelidir.**

CPT, CIP, CFR veya CİF kuralları kullanıldığında, **satıcı teslim yükümlülüğünü**, mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca **TAŞIYICIYA TEVDİ ETTİĞİNDE yerine getirir.**

Bu kuralın iki kritik noktası bulunur, çünkü hasarın geçişi ve masrafların devri farklı yerlerde gerçekleşir. Satım sözleşmesi her zaman bir varma limanını belirtmekle beraber, mallara ilişkin ziya ve hasarın alıcıya geçtiği yer olan yükleme limanını belirtmeyebilir. Eğer, yükleme limanı alıcı açısından özellikle önemliyse, taraflara bunun sözleşmede mümkün olduğunca açık bir şekilde düzenlenmesi önerilir.

Tarafların, kararlaştırılan varma limanındaki ilgili noktayı mümkün olduğunca açık bir şekilde belirlemesi önerilir. Zira bu noktaya kadar oluşacak masraflar satıcı tarafından karşılanır. Satıcıya özellikle bu seçime uyan taşıma sözleşmesi yapması önerilir. Eğer satıcı, taşıma sözleşmesine ilişkin olarak varma limanında malların boşaltılmasına ilişkin masrafları üstlenmek zorunda kalırsa, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, bu masrafların alıcı tarafından tazminini isteyemez.

Satıcının malları ya gemide teslim etmesi veya zaten varma yerine gönderilmek üzere bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesi gereklidir. Buna ek olarak, satıcının ya bir taşıma sözleşmesi yapması veya böyle bir sözleşmeyi tedarik etmesi gereklidir. “Tedarik” terimine burada yapılan atıf özellikle emtia satışında mutad olduğu şekilde zincirleme (dizi halinde) olarak yapılan birden fazla satışa ilişkindir.

CFR teslim şeklini CİF teslim şeklinde AYIRAN temel fark, sigortanın satıcı değil, alıcı tarafından yapılmasıdır.

İhracat & ithalat sevkiyatlarında yapılan sigortaların kapsamı sınırlıdır dolayısıyla ihracatçı CİF satışlarda çoğu zaman **sınırlı bir sigorta yaptırır**. Alıcı, **daha kapsamlı bir sigorta yapmak** veya olası bir hasarda kendi sigorta şirketi ile devam edebilmek gibi amaçlarla **CFR teslim şeklini tercih edebilir**.

CIF (COST, INSURENCE AND FREİHT – MASRAFLAR, SİGORTA VE NAVLUN)

“**MASRAFLAR, SİGORTA VE NAVLUN**” kuralı, satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder.

Mallara ilişkin **hasar** ve **masraflar**, mallar gemide bulunduğunda alıcıya geçer.

Satıcı, malların belirlenen varma limanına getirilmesi için taşıma sözleşmesi yapmalı ve **masraflar ile navlunu ödemelidir**.

Satıcı ayrıca alıcının yolculuk sırasında mallara ilişkin ziya ve hasar riskine karşılık bir sigorta sözleşmesi yapar. Alıcı, CIF kuralında satıcının sadece asgari teminat sağlayan bir sigorta temin etmek zorunda olduğuna dikkat etmelidir. Alıcı daha geniş bir teminat ile korunmak isterse, ya bu konuda satıcı ile mümkün olduğunca açık olarak anlaşmalı veya kendisi ek sigorta yaptırmalıdır.

CPT, CIP, CFR veya CIF kuralları kullanıldığında, satıcı teslim yükümlülüğünü, mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca **TAŞIYICIYA TEVDİ ETTİĞİNDE yerine getirir**.

Bu kuralın iki kritik noktası bulunur, çünkü hasarın geçişi ve masrafların devri farklı yerlerde gerçekleşir.

Satım sözleşmesi her zaman bir varma limanını belirtmekle beraber, mallara ilişkin ziya ve hasarın alıcıya geçtiği yer olan yükleme limanını belirtmeyebilir. Eğer, yükleme limanı alıcı açısından özellikle önemliyse, taraflara bunun sözleşmede mümkün olduğunca açık bir şekilde düzenlenmesi önerilir.

Tarafların, kararlardan varma limanındaki ilgili noktayı mümkün olduğunca açık bir şekilde belirlemesi önerilir. Zira bu noktaya kadar oluşacak masraflar satıcı tarafından karşılanır. Satıcıya özellikle bu seçime uyan taşıma sözleşmesi yapması önerilir. Eğer satıcı, taşıma sözleşmesine ilişkin olarak varma limanında malların boşaltılmasına ilişkin masrafları üstlenmek zorunda kalırsa, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, bu masrafların alıcı tarafından tazminini isteyemez.

Satıcının malları ya gemide teslim etmesi veya zaten varma yerine gönderilmek üzere bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesi gereklidir. Buna ek olarak, satıcının ya bir taşıma sözleşmesi yapması veya böyle bir sözleşmeyi tedarik etmesi gereklidir.

“Tedarik” terimine burada yapılan atıf özellikle emtia satışında mutad olduğu şekilde zincirleme (dizi halinde) olarak yapılan birden fazla satışa ilişkindir.

CIF kuralı satıcının malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda, CIP kuralı kullanılmalıdır.

CIF kuralı, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir.

Ancak, satıcının malların ithalat için gümrüklenmesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli gümrük formalitelerinin takibine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

CPT (CARRİAGE PAİD TO.... – TAŞIMA ÖDENMİŞ OLARAK)

“**TAŞIMA ÖDENMİŞ OLARAK**” kuralı, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmış ise) teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için gerekli taşıma sözleşmesini yapmak ve **taşıma masraflarını ödemek zorunda** olduğunu ifade eder.

Bu teslim şekli özellikle **ÇOK ARAÇLI** taşımacılık türlerinde kullanılır, örneğin yükünüzün "tren +tır" şeklinde, iki taşıma aracının sırayla yükleme ve boşaltma adresleri arasında farklı mesafeler için kullanılması söz konusu olabilir.

CPT, CIP, CFR veya CİF kuralları kullanıldığında, satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları **TAŞIYICIYA TEVDİ ETTİĞİNDE** yerine getirir.

Bu kuralın iki kritik noktası bulunur, çünkü hasarın geçişi ve masrafların devri farklı yerlerde gerçekleşir. Tarafların, hasarın alıcıya geçeceği teslim yerini ve satıcının malların o noktaya kadar taşınması için taşıma sözleşmesi akdedeceği varma yerini sözleşmede mümkün olduğunca açık bir şekilde düzenlemeleri önerilir.

Eğer malların belirlenen varma yerine ulaştırılması için birden çok taşıyıcı kullanılıyorsa, malların ilk taşıyıcıya teslimiyle, yani tamamen satıcının takdirine bağlı ve alıcının üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı bir noktada, hasar alıcıya geçmiş olur

Eğer taraflar hasarın daha ileriki bir aşamada (örneğin, okyanustaki bir limanda veya havaalanında) geçişini düzenlemek istiyorlarsa, satım sözleşmesinde bu hususa değinmelidir.

Tarafların, belirlenen varma yerindeki ilgili noktayı mümkün olduğunca açık bir şekilde belirlemesi önerilir. Zira bu noktaya kadar oluşacak masraflar satıcı tarafından karşılanır. Sancıya özellikle bu seçime uyan bir taşıma sözleşmesi yapması önerilir. Eğer satıcı, taşıma sözleşmesine ilişkin olarak varma limanında malların boşaltılmasına ilişkin masrafları üstlenmek zorunda kalırsa, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, bu masrafların alıcı tarafından tazminini isteyemez.

CPT kuralı, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Ancak, satıcının malların ithalat için gümrüklenmesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli gümrük formalitelerinin takibine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO... – TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK)

“TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK” kuralı, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmış ise) teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder.

Satıcı ayrıca alıcının yolculuk sırasında mallara ilişkin ziya ve hasar riskine karşılık bir sigorta sözleşmesi yapar. Incoterms 2020 ile CIP yüklemeler için sigorta yükümlülüğü arttırıldı.

Artık ihracatçı yani satıcı firma “Clauses (A) of the Institute Cargo Clauses” yani tüm riskler dahil sigorta yapılmak zorunlu.

CPT, CIP, CFR veya CİF kuralları kullanıldığında, **satıcı teslim yükümlülüğünü** mallar varma yerine ulaştığında değil, malları **TAŞIYICIYA TEVDİ ETTİĞİNDE** yerine getirir.

Bu kuralın iki kritik noktası bulunur, çünkü hasarın geçişi ve masrafların devri farklı yerlerde gerçekleşir. Tarafların, hasarın alıcıya geçeceği teslim yerini ve satıcının malların o noktaya kadar taşınması için taşıma sözleşmesi akdedeceği varma yerini sözleşmede mümkün olduğunca açık bir şekilde düzenlemeleri önerilir.

Eğer malların belirlenen varma yerine ulaştırılması için birden çok taşıyıcı kullanılıyorsa, malların ilk taşıyıcıya teslimiyle, yani tamamen satıcının takdirine bağlı ve alıcının üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı bir noktada, hasar alıcıya geçmiş olur.

Eğer taraflar hasarın daha ileriki bir aşamada (örneğin okyanustaki bir limanda veya havaalanında) geçişini düzenlemek istiyorlarsa, satım sözleşmesinde bu hususa değinmelidir.

Tarafların, belirlenen varma yerindeki ilgili noktayı mümkün olduğunca açık bir şekilde belirlemesi önerilir. Zira bu noktaya kadar oluşacak masraflar satıcı tarafından karşılanır. Satıcıya özellikle bu seçime uyan taşıma sözleşmeleri yapması önerilir.

Eğer satıcı, taşıma sözleşmesine ilişkin olarak varma limanında malların boşaltılmasına ilişkin masrafları üstlenmek zorunda kalırsa, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, bu masrafların alıcı tarafından tazminini isteyemez.

CIP kuralı, **satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir.**

Ancak, satıcının malların ithalat için gümrüklenmesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli gümrük formalitelerinin takibine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

DAP (DELIVERED AT PLACE -BELİRLENEN YERDE TESLİM)

“BELİRLENEN YERDE TESLİM” kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından BOŞALTMADAN alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder.

SATICI, malların belirlenen varma yerine getirilmesine ilişkin **TÜM HASAR VE MASRAFLARI ÜSTLENİR.**

Tarafların, belirlenen varma yerindeki ilgili noktayı mümkün olduğunca açık bir şekilde belirlemesi önerilir. Zira bu noktaya kadar oluşacak masraflar satıcı tarafından karşılanır. Satıcıya özellikle bu seçime uyan bir taşıma sözleşmesi yapması önerilir. Eğer satıcı, taşıma sözleşmesine uygun olarak varma yerinde malların boşaltılmasına ilişkin masraf yaparsa, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, bu masrafların alıcı tarafından tazminini isteyemez.

DAP kuralı, **satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir.**

Ancak, satıcının malların ithalat için gümrüklenmesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli gümrük formalitelerinin takibine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Eğer taraflar, satıcının malları ithalat için gümrüklemesi, herhangi bir ithalat harcını ödemesi veya gümrük formalitelerini yerine getirmesini istiyorlarsa, DDP terimi kullanılmalıdır.

DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED – BOŞALTMA NOKTASINDA TESLİM)

“BOŞALTMA NOKTASINDA TESLİM” kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde veya limanında taşıma aracından **BOŞALTILMIŞ** bir şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder.

“BOŞALTMA NOKTASI”, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar.

Satıcı, malların belirlenen varma yerinde veya limanına getirilmesi ve taşıma aracından boşaltılmasına ilişkin tüm hasar ve masrafları üstlenir.

DAT (Terminalde Teslimat) teslim şekli, varış yerinin yani malın teslim edileceği adresin yalnızca bir terminal değil, herhangi bir yer olabileceğini vurgulamak için DPU (Eşyanın boşaltılacağı yerde teslim) “Delivered at Place Unloaded” olarak yeniden adlandırıldı

Bu teslim şeklinin en önemli özelliği **eşyanın boşaltılmasını zorunlu tutmasıdır**.

Taraflarca belirlenen yerde eşyanın boşaltılmasından sonra alıcıya teslim edilecektir. Bu noktaya kadar ortaya çıkacak tüm masraf ve riskler satıcıya aittir.

DPU kuralı, **satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir**.

Ancak, satıcının malların ithalat için gümrüklenmesi, ithalat harçlarının ödenmesi ve ithalat için gerekli gümrük formalitelerinin takibine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

DDP (DELIVERED DUTY PAID - GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM)

“GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM” kuralı, satıcının malları ithalat için **gümrüklenmiş olarak** ve belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracında **boşaltmaya hazır** şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder.

SATICI, malların belirlenen varma yerine getirilmesine ilişkin **TÜM HASAR VE MASRAFLARI ÜSTLENİR** ve malların **sadece ihracı değil, ithali için de gümrükleme işlemlerini yapmakla**, ihracat ve ithalat için gerekli **her türlü harcı ödemekle** ve **tüm gümrük formalitelerini yerine getirmekle yükümlüdür**.

11 farklı teslim şekli arasında, **TÜM MASRAFLARIN VE RİSKLERİN SATICIYA AİT OLDUĞU TEK TESLİM ŞEKLİDİR**.

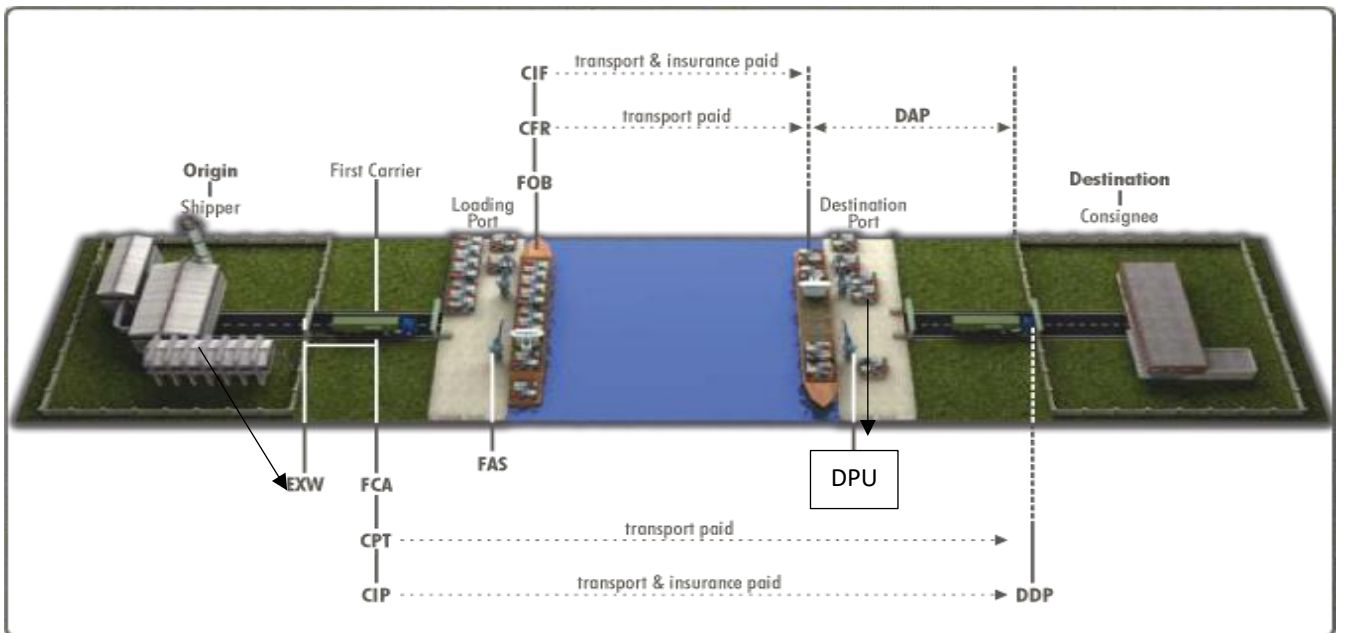
DDP kuralı **SATICI** açısından **EN RİSKLİ TAŞIMA ŞEKLİDİR**.

Tarafların, belirlenen varma yerindeki ilgili noktayı mümkün olduğunca açık bir şekilde belirlemesi önerilir. Zira bu noktaya kadar oluşacak masraflar ve hasar satıcı tarafından karşılanır. Satıcıya özellikle bu seçime uyan bir taşıma sözleşmesi yapması önerilir. Eğer satıcı, taşıma sözleşmesine uygun olarak varma yerinde malların boşaltılmasına ilişkin masraf yaparsa, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, bu masrafların alıcı tarafından tazminini isteyemez.

Eğer taraflar, malların ithalat için gümrüklenmesine ilişkin tüm hasar ve masrafların alıcı tarafından üstlenilmesini istiyorlarsa, DAP kuralı kullanılmalıdır.

Satım sözleşmesinde aksi **açıkça kararlaştırılmamışsa**, ithalata ilişkin ödenmesi gereken **KDV ve diğer tüm vergiler SATICIYA AİTTİR**.

INCOTERMS



ÖDEME ŞEKİLLERİ

Uluslararası ticarete mal bedelleri, konvertibl dövizler ile bankalar aracılığı ile ödenir. Mal bedellerinin ödenmesi satış sözleşmelerinde belirtilir.

Ödemeler aşağıdaki şekillerde yapılabilir.

1. Peşin Ödeme
2. Mal Mukabili Ödeme
3. Vesaik Mukabili Ödeme
4. Kabul Kredili Ödeme
5. Akreditifli Ödeme
6. Karşılıklı Ticaret
7. Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)

1. PEŞİN ÖDEME (Cash Payment / Advance Payment / Prepayment)

İTHALATÇININ (Alicının) mal bedelini **peşin olarak ödediği**, **İHRACATÇININ** ise mal sevkiyatını ödemeyi aldıktan sonra gerçekleştirdiği ödeme türüdür.

Peşin ödemenin tercih edilmesi iki sebebe dayalı olabilir;

- Birincisi**; İhracatçının, ithalatçıya güven duymaması olabilir ve risk almamak için mal bedelini peşin talep edebilir.
- İkincisi**; İhracatçı daha çok üretimi finanse edebilmek amacıyla, ithalatçıdan avans niteliğinde bir ön ödeme talep etmesi olabilir. Bu tür ödemeler “prefinansman” olarak adlandırılır.

Bu ödeme şeklinde **İHRACATÇI herhangi bir risk üstlenmemekte**, **İTHALATÇI** ise malların gönderilmemesi ya da malların sipariş evsafına uygun olmaması gibi nedenlerden dolayı zarara uğrama riski taşımaktadır.

- **İHRACATÇI** açısından **EN AVANTAJLI** ödeme yöntemidir.
- **İTHALATÇI** (alıcı) açısından önce ödeme daha sonra sevkiyat yapılacağı için **YÜKSEK RİSK TAŞIYAN** bir ödeme yöntemidir.
- Peşin ödeme yöntemi ile ithalatçı için peşin ödeme indirimlerinden (iskontolardan) faydalanma fırsatı bulunur
- Ödeme peşin olarak gerçekleştiği için ithalatçı malı gümrükten çekerken **KKDF ödemesi yapmak zorunda kalmaz**

2. MAL MUKABİLİ ÖDEME (Cash Against Goods) / AÇIK HESAP YÖNTEMİ

İTHALATÇININ satın aldığı **MALIN BEDELİNİ**; malların satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine ulaşmasını takiben ve malın **ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra yapılan** anlaşmaya göre ileri bir tarihte ödemesini sağlayan bir ödeme şeklidir.

İHRACATÇI malını sevk ettikten sonra, sevkiyata ilişkin vesaiki doğrudan veya bedelsiz teslim edilmek kaydıyla bir banka aracılığı ile ithalatçıya gönderir.

- **İHRACATÇI** açısından **EN RİSKLİ** ödeme yöntemidir.
- **İTHALATÇI** açısından mal tesliminden sonra ödeme gerçekleşeceği için **EN AZ RİSK** taşıyan ödeme yöntemidir.
- Mal bedelinin ödenmesi malların teslim alınmasından sonra gerçekleştiğinden, mal bedelinin ödenmemesi riski mevcuttur.
- Bu ödeme yöntemi, gümrüklerde fiili ithalatın gerçekleştirildiği sırada henüz mal bedeli ödenmemiş olduğu için satıcı tarafından **alıcıya sağlanan bir kredi olarak nitelendirilmektedir**.
- Gümrükten mal çekişinden önce ithalatçı tarafından **KKDF ÖDEMESİ YAPILIR**.

3. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (Cash Against Documents)

MALIN YÜKLENMESİNDEN SONRA; malı temsil eden sevk belgelerinin ihracatçının bankası kanalıyla, "bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere" ithalatçının bankasına gönderilmesini içeren ödeme şeklidir.

- İhracatçı; malı temsil eden sevk belgelerini, bankası kanalıyla, bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere ithalatçının bankasına gönderebilir. Ayrıca dilerse yükleme belgesini ithalatçı bankanın emrine düzenleyerek de doğrudan ithalatçıya gönderebilir.
- İhracatçı, ithalatçının ödeme yapmadan malları çekemeyeceğini bilir.
- İthalatçı, malların sevkiyatından sonra ödeme yapabilir.
- İthalatçının bankası ödemeyi almadan malı temsil eden vesaiki/belgeleri ithalatçıya teslim etmeyeceğinden ithalatçı malı gümrükten çekerken **KKDF ÖDEMESİ YAPMAK ZORUNDA KALMAZ**.

4. KABUL KREDİLİ ÖDEME (Acceptance Credit)

Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeyi bir **poliçenin** araç olduğu ödeme şeklidir.

Bir başka ifadeyle İhracatçının, ithalatçıya vade sağlarken kendisini poliçe ile teminat altına aldığı ödeme yöntemidir

- Çoğunlukla sevk edilen mala ilişkin vesaik, bankalar aracılığıyla iletilir ve ithalatçıya "**poliçe kabulü**" karşılığında teslim edilir
- Banka tarafından poliçeye aval verilmesi halinde aval veren banka açısından ödeme taahhüdü doğurur.
- İthalatçı mal bedelini poliçe/bono vadesinde öder.
- İthalatçılara vadeli mal satın alma olanağı tanır.
- **KABUL KREDİLİ İTHALAT**; vesaik mukabili, akreditifli ve mal mukabili olarak yapılabilir.

"**AVAL**, kambiyo senedi üzerinden Bankanın ödeme için bir tür kefalet vermesidir. Poliçe/senet borçlusu lehine aval verilerek ihracatçıya/satıcıya ek bir güvence sağlanır ve poliçenin tedavülü kolaylaşmış olur. Aval poliçeye/senede bağlı bir kefalet olduğundan poliçe veya senet şekil şartlarındaki noksanlıktan dolayı kambiyo senedi olma niteliğine sahip olmadığı takdirde hükümsüz olur."

- **KABUL KREDİLİ AKREDİTİF**: Uluslararası kurallara ve mevzuata göre açılan akreditiflerde sevk belgelerinin, bu belgelerle birlikte sunulan **poliçenin** ithalatçının bankası veya muhabir **bankaca kabulünü** takiben serbest bırakılarak bedellerinin poliçe vadesinde ödenmesine imkân veren bir ödeme şeklidir.
- **KABUL KREDİLİ VESAİK MUKABİLİ**: Bankanın sevk belgelerini bu belgelerle ekli **poliçenin** **ithalatçı tarafından kabulünü** takiben ithalatçıya teslim etmesinden sonra poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği bir ödeme şeklidir.
- **KABUL KREDİLİ MAL MUKABİLİ**: İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından ve poliçeyi kabul etmesinden sonra poliçe vadesinde ödemenin gerçekleştiği bir ödeme şeklidir.

5. AKREDİTİFLİ ÖDEME (Letter of Credit (L/C))

İthalatçının (amir) talebi üzerine, **ithalatçının bankası (amir banka)** tarafından akreditif şartlarında belirtilen vesaikin akreditifte belirtilen süre içinde **ihracatçı (lehtar)** tarafından ibraz karşılığında vesaik bedelinin banka tarafından ödeneceğini taahhüt edilen bir ödeme yöntemidir.

- İhracatçı akreditif şartlarına uygun vesaiki bankaya ibraz ettiğinde bankanın kendisine ödeme yapacağından emin olur.
- İthalatçının ise yalnızca akreditif kapsamında talep ettiği evrak ibraz edilince ödeme yükümlülüğü bulunur.
- Akreditif hem ihracatçıyı hem de ithalatçıyı koruyan bir işlemdir
- İhracatçı: Malları akreditif şartlarına uygun olarak sevk ettiğinde, mal bedelini tahsil edeceğinden emin olacaktır.
- İthalatçı: Sevkiyatın yapılmış olduğunu ve akreditif şartlarına uygun mal gönderildiğini gösteren belgeleri ihracatçı bankaya sunmadan önce ödeme yapılmayacağından emin olacaktır.
- Akreditif, uluslararası ticarete çok geniş bir alanda bir ödeme ve garanti aracı olarak kullanılmaktadır.

TARAFLAR

- **Akreditif Amiri:** Alıcı, ithalatçı.
- **Amir Banka:** İthalatçının bankası.
- **Lehdar:** Satıcı, ihracatçı.
- **İhbar ve Teyit Bankası:** Akreditifi lehdara ihbar eden banka. Çoğu durumda ihbar bankası aynı zamanda Teyit Bankasıdır

AMİR BANKA / AÇAN BANKA (ISSUING / OPENING BANK)

- İthalatçının bankasıdır
- Akreditifi açar
- İhracatçı, akreditif vadesi içinde istenilen koşulları yerine getirirse ödeme yapmakla yükümlüdür.
- Ödemeyi ihracatçıya dönüş hakkı (rücu hakkı) olmaksızın yapar.
- İthalatçının istemi üzerine henüz akreditif açılmadan ihracatçıya veya muhabirine "ön bilgi" (preadvice) verebilir.

İHBAR BANKASI / ADVISING BANK

- Akreditifin açıldığını ihracatçıya iletir.
- Ancak, akreditifi ihbar etmeye karar verdiğinde, ihbar ettiği akreditifin gerçek olup olmadığını kontrol etmeye özen gösterir.
- Eğer akreditifi ihbar etmemeyi tercih ederse Amir Bankaya bu konuda gecikmeksizin bilgi verir.
- Akreditifte, ihracatçıya karşı ödeme konusunda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Bir anlamda postane görevini üstlenmiştir.

AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ

1	KABİLİ RÜCU (DÖNÜLEBİLİR) AKREDİTİF
2	GAYRI KABİLİ RÜCU (DÖNÜLEMEZ) AKREDİTİF
3	TEYİTLİ AKREDİTİF / TEYİTSİZ AKREDİTİF
4	VESAİK İBRAZINDA (görüldüğünde) ÖDEMELİ AKREDİTİF (Sight Payment)
5	VADELİ AKREDİTİF (Deferred Payment Letter of Credit)
6	DEVREDİLEBİLİR AKREDİTİF
7	KARŞILIKLI AKREDİTİF
8	PEŞİN ÖDEMeye İMKÂN VEREN AKREDİTİF – KIRMIZI ŞARTLI AKREDİTİF – YEŞİL ŞARTLI AKREDİTİF
9	ROTATİF AKREDİTİF

a. KABİLİ RÜCU (DÖNÜLEBİLİR) AKREDİTİF

Dönülebilir akreditif, amir bankanın lehtara haber vermeden akreditif üzerinde değişiklik yapabilme yetkisine sahip olduğu akreditif çeşididir.

b. GAYRI KABİLİ RÜCU (DÖNÜLEMEZ) AKREDİTİF

Dönülemez akreditifler, lehtarın onayı olmaksızın amir banka tarafından akreditif şartlarında değişiklik yapılamayan akreditif türüdür.

UCP 600’de” bir akreditifin dönülemez olduğu belirtilmese dahi o akreditif dönülemezdir” denilmektedir.

c. TEYİTLİ AKREDİTİF

Teyitli akreditif, ihbar bankasının akreditifi lehdara ihbar ederken amir bankanın talimatına dayanarak kendi teyidini eklediği ve böylece amir bankanın yükümlülüğünü yerine getirmede olduğu durumda teyit bankası olarak lehtara ödeme yapacağına dair kendisini de sorumluluk altına aldığı akreditif türü olarak tanımlanabilir.

Teyit bankası, akreditif şartlarını yerine getiren lehtara karşı amir bankanın tüm sorumluluklarını aynen üstlenmekte ve lehtara ikinci bir ödeme garantisi vermektedir

d. TEYİTSİZ AKREDİTİF

İhbar bankasının ödeme konusunda herhangi bir sorumluluğunun olmadığı akreditif türüne teyitsiz akreditif denilmektedir.

e. VESAİK İBRAZINDA (görüldüğünde) ÖDEMELİ AKREDİTİF (Sight Payment)

Ödeme amir bankaca veya amir bankanın verdiği yetkiye dayanarak teyit veya ihbar bankasınca lehdarın akreditif şartlarına uygun vesaiki ibraz etmesi üzerine yapılır.

f. VADELİ AKREDİTİF (Deferred Payment Letter of Credit)

Ödeme, Akreditif şartlarına uygun vesaikin ibrazında değil herhangi bir **poliçe olmaksızın** saptanmış bir süre sonra ihracatçıya ödendiği akreditiftir. Söz konusu süre fatura, konşimento veya vesaikin bankaya ibraz tarihinden itibaren başlayabilir.

g. DEVREDİLEBİLİR AKREDİTİF

Lehine bir akreditif açılan bir ihracatçı kendi ülkesindeki üçüncü bir şahsa yani akreditifte adı geçenden başka ikinci ya da daha fazla ihracatçıya akreditifi devredebilir

Devirde ilk akreditifteki esas şartlar değiştirilmemekte sadece miktar, mal fiyatı, akreditif vadesi ve son tarihi tarafların kabulü ile değiştirilmektedir.

Akreditif amiri ile lehdarın ve devredilen üçüncü şahsın adları birbirine ve şartların da yeni lehtara banka tarafından bildirilmesi gerekir. Amir banka tarafından devredilebilir olarak adlandırıldığı takdirde devir yapılabilir. Sadece bir kez devredilebilirler.

h. KARŞILIKLI AKREDİTİF

Bir ithalat akreditifinin bir ihracat akreditifiyle karşılanmasına imkân verir.

Transit ticarete, aracı vasıtasıyla yapılan satışlarda kullanılır. Transit ticarete aracı firma hem ithalatçı hem de ihracatçı durumundadır.

i. PEŞİN ÖDEMEYE İMKÂN VEREN AKREDİTİF

Akreditif konusu olan malların imali ve tedariki için **ihracatçının ihtiyacı olan avansın ödenmesine olanak sağlayan** akreditiftir.

1. **KIRMIZI ŞARTLI AKREDİTİF:** Satıcının malları hazırlaması için bir ön finansman ihtiyacı olduğu durumlarda kullanılır. Tutarın bir kısmının malların sevkiyatından önce avans şeklinde satıcıya ödenmesine imkân verir.

2. **YEŞİL ŞARTLI AKREDİTİF:** ihracatçılara peşin ödeme yapılmasına izin verir. Amir banka ihbar bankasına, lehdara, malların depolanması ve depo makbuzunun ibraz edilmesi karşılığında ödemede bulunması için yetki verir.

I. **ROTATİF AKREDİTİF:** Genellikle bir müşteriden **sürekli** ve yüksek tutarlı alımlarda kullanılır. Şartları çerçevesinde akreditif tutarının tamamı veya bir kısmı kullanıldıkça ek bir değişiklik talimatına gerek olmadan aynı şartlarda ve aynı tutar için **kendiliğinden yenilenir.** Dönerlik şartı ya miktarla ya da süreyle sınırlandırılır.

6-KARŞILIKLI TİCARET (COUNTER TRADE)

Malın malla değişimidir.

Bu kapsamda

- **ÖZEL TAKAS:** Mal ve /veya hizmet ihraç ve ithalinde **tarafların aynı gerçek ve tüzel kişiler olması halinde** mal ve/veya hizmet ihraç ve ithali bedelleri herhangi bir **para hareketi söz konusu olmaksızın** kısmen veya tamamen takas (mahsup) edilebilen bir ödeme şeklidir.
- **BAĞLI MUAMELE:** İthal edilen mal hizmet ve teknoloji bedellerinin, mal hizmet ve teknoloji ihracı ile karşılandığı, ithal ve ihraç fazlalığının döviz olarak ödendiği veya tahsil edildiği ödeme şeklidir.

7. BPO (Bank Payment Obligation / Banka ödeme yükümlülüğü)

BPO; ihracatçı ve ithalatçı arasında gerçekleşecek olan alışverişe ait, sadece elektronik ortamda sunulan verilerin başarılı bir biçimde eşleşmesi şartı ile bir yükümlü bankanın (alıcının bankası) bir lehtar bankaya (satıcının bankası) verdiği geri dönülemez ve bağımsız bir ödeme taahhüdüdür.

- BPO, yeni bir ödeme sistemidir. Banka taahhüdü olmayan ödeme şekillerinde riski azaltmak ve hem satıcı hem de alıcı için güvence oluşturmak amacıyla geliştirilmiştir.
- Dış ticaret ödeme yöntemleri arasında en hızlı ödeme çözümüdür.
- BPO, bir bankanın diğer bir bankaya verdiği ve satıcı tarafından bankası aracılığıyla sunulan verilerin elektronik ortamda eşleşmesi sonucu ödemenin belirlenen bir vadede yapılmasını sağlayan geri dönülemez bir banka taahhüdüdür.
- Gerek ulusal gerekse uluslararası ticari işlemlerde, SWIFT TSU sistemi aracılığı veri eşleştirmesinin yapıldığı ve bankaların ödeme garantisinin eklendiği bir yapıdır.
- BPO kapsamında; fiziki belgeler doğrudan ihracatçı tarafından ithalatçıya gönderilir. Fiziki belgeler üzerindeki veriler ise ihracatçının bankasına verilir.
- Fiziki belgeler üzerindeki bilgilerden süzülen verilerin, işlem başlatılırken talep edilen verilerle eşleşmesi halinde ödeme yükümlülüğü doğar.
- Elektronik veri paylaşımının yaygınlaşmasıyla bankalar arasında basılı evrak alışverişine gerek kalmaksızın, söz konusu ticaretin bilgilerinin sipariş aşamasından ödeme aşamasına kadar olan tüm süreçlerinin kolayca takip edilebilmesini sağlar. Sistem, bilgilerin elektronik ortamda paylaşılması ve alıcının borcuna bir veya daha fazla bankanın belli oranlarda yine elektronik ortamda ödeme taahhüdü vermesi üzerine kurgulanmıştır.
- Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 2013 yılında ilk versiyonu yayınlanan 750E sayılı broşür olan URBPO' ya tabi olarak gerçekleştirilir.
- Malın çekilişi sırasında ödeme yapılmamış ve vadeli bir ödeme söz konusu ise Kaynak Kullanımı Destekleme Ödemesi 'ne tabi olur.

ÖDEME ŞEKİLLERİ

1	PEŞİN ÖDEME	- İTHALATÇININ mal bedelini peşin olarak ödediği, İHRACATÇININ ise mal sevkiyatını ödemeyi aldıktan sonra gerçekleştirdiği ödeme türüdür - İHRACATÇI açısından EN AVANTAJLI ödeme yöntemidir - İTHALATI açısından YÜKSEK RİSK taşıyan ödeme yöntemidir - Ödeme peşin olarak gerçekleştiği için ithalatçı malı gümrükten çekerken KKDF ÖDEMESİ YAPMAK ZORUNDA KALMAZ
2	MAL MUKABİLİ ÖDEME	-Malların satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine ulaşmasını takiben ve MALIN İTHALATÇI TARAFINDAN TESLİM ALINDIKTAN SONRA yapılan anlaşmaya göre ileri bir tarihte ödemesini sağlayan bir ödeme şeklidir. - İHRACATÇI açısından EN RİSKLİ ödeme yöntemidir - İTHALATI açısından EN AZ RİSK taşıyan ödeme yöntemidir - Gümrükten mal çıkışından önce ithalatçı tarafından KKDF ÖDEMESİ YAPILIR.

3	VESAİK MUKABİLİ ÖDEME	- MALIN YÜKLENMESİNDEN SONRA; malı temsil eden sevk belgelerinin ihracatçının BANKASI kanalıyla, “BEDELİNİN TAHSİLİ KARŞILIĞINDA TESLİM EDİLMEK ÜZERE” ithalatçının bankasına gönderilmesini içeren ödeme şeklidir. - İthalatçının bankası ödemeyi almadan malı temsil eden vesaiki/belgeleri ithalatçıya teslim etmeyeceğinden ithalatçı malı gümrükten çekerken KKDF ÖDEMESİ YAPMAK ZORUNDA KALMAZ.
4	KARŞILIKLI TİCARET (TAKAS)	Mal veya hizmet ihraç ve ithalinde tarafların aynı gerçek ve tüzel kişiler olması halinde mal veya hizmet ihraç ve ithali bedelleri herhangi bir para hareketi söz konusu olmaksızın kısmen veya tamamen takas (mahsup) edilebilen bir ödeme şeklidir.
5	BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BPO)	İhracatçı ve ithalatçı arasında gerçekleşecek olan alışverişe ait, sadece elektronik ortamda sunulan verilerin başarılı bir biçimde eşleşmesi şartı ile alıcının bankasının satıcının bankasına verdiği geri dönüşlemez ve bağımsız bir ödeme taahhüdüdür.
6	KABUL KREDİLİ ÖDEME 1- Kabul Kredili Akreditifli 2- Kabul Kredili Vesaik mukabili 3 - Kabul Kredili Mal mukabili	Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeyi bir POLİÇENİN araç olduğu ödeme şeklidir.
7	AKREDİTİFLİ ÖDEME - Akreditif amiri (Alıcı, ithalatçı) - Amir banka (İthalatçının bankası) - Lehdar (Satıcı, ihracatçı) - İhbar ve Teyit bankası (Akreditifi lehdara ihbar eden banka)	İTHALATÇININ (AMİR) talebi üzerine, ithalatçının bankası (amir banka) tarafından akreditif şartlarında belirtilen vesaikin akreditifte belirtilen süre içinde İHRACATÇI (LEHTAR) tarafından ibrazı karşılığında vesaik bedelinin banka tarafından ödeneceğini taahhüt edilen bir ödeme yöntemidir.

AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ

1	KABİLİ RÜCU (DÖNÜLEBİLİR) akreditif
2	GAYRI KABİLİ RÜCU (DÖNÜLEMEZ) akreditif
3	TEYİTLİ akreditif / TEYİTSİZ akreditif
4	VESAİK İBRAZINDA ÖDEMELİ akreditif (Sight Payment)
5	VADELİ AKREDİTİF (Deferred Payment Letter of Credit)
6	DEVREDİLEBİLİR akreditif
7	KARŞILIKLI akreditif
8	PEŞİN ÖDEMEYE İMKÂN VEREN akreditif - KIRMIZI ŞARTLI akreditif <i>(Tutarın bir kısmının malların sevkiyatından önce avans şeklinde satıcıya ödenmesi)</i> - YEŞİL ŞARTLI akreditif <i>(Malların depolanması ve depo makbuzunun ibraz edilmesi karşılığında peşin ödeme için yetki verir)</i>
9	ROTATİF akreditif <i>(Süreklilik arz eden alımlarda kullanılan kendiliğinden tekrarlanan veya yenilenen akreditif)</i>

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) (SERİ NO: 1)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- (1) Bu Tebliğ, gümrük işlemlerine ilişkin olarak elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kişiler hesabına gümrük idarelerinde **DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI TEMSİL YOLUYLA İŞLEM YAPMA YETKİSİNİ HAİZ KİŞİLERİN** bilgilerinin elektronik ortamda takibi ve kontrolü ile bu bilgilerden risk analizi yapılması, inceleme ve soruşturmalarda yararlanılması amacıyla kullanılan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kayıtların yapılması, güncellenmesi ve gümrük idaresince kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ – Md.3

- (1) YKTS web tabanlı olarak çalışmakta olup elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişi veya temsilcileri tarafından BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan link üzerinden giriş yapılır ve aşağıda yer alan bilgiler elektronik imza ile imzalanarak sisteme kaydedilir:
- a) Elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen **GERÇEK KİŞİLER İÇİN**; T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı, adresi, elektronik posta adresi, sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, tüzel kişiler için; vergi numarası, firma unvanı, adresi, elektronik posta adresi, sabit telefon numarası, cep telefonu numarası, MERSİS numarası, bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü ve varsa kayıtlı elektronik posta adresi.
- b) Elektronik ortamda beyanda bulunma işlemlerini **DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI TEMSİLCİLERİ** vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin hesabına gümrük işlemi yapmaya yetkili kıldıkları temsilcilerin T.C. Kimlik Numaraları, elektronik posta adresleri, her bir temsilci için temsil yetkisinin başlangıç ve bitiş tarihleri, temsil türü, vekâletname tarihi, vekâletname sayısı, varsa müşavirlik şirketinin vergi numarası ve unvanı.
- (2) YKTS'ne yapılan kaydın onaylanması için gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
- Başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından sisteme girilen bilgiler ve başvuru ekinde yer alan belgeler kontrol edilerek onay veya ret işlemi yapılır.
- (3) YKTS kayıt yapıldıktan sonra kaydedilen bilgilerin **değişmesi** veya **vekâlet sürelerinin uzatılması** durumunda sistemde gerçek/tüzel kişi veya kaydı yapan temsilci tarafından güncelleme veya vekâlet süre uzatımı işlemi yapılır.
- Farklı kişilere doğrudan veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi durumunda** ise gerçek/tüzel kişi veya **yeni temsilci tarafından** sisteme vekâlet kayıt işlemi yapılır.
- (4) YKTS'de mevcut kayıt üzerinde yapılan güncelleme ve vekâlet süre uzatımı işlemlerinin onaylanması için gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
- Başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından sisteme girilen bilgiler ve başvuru ekinde yer alan belgeler kontrol edilerek onay veya ret işlemi yapılır ve ret halinde gerekçesi sisteme kaydedilir.
- (5) YKTS'de yapılan vekâlet kayıtlarının iptal işlemi, başvuru ve onay işlemine tabi olmaksızın sistem üzerinden gerçek/tüzel kişi veya kaydı yapan temsilci tarafından gerçekleştirilir.
- (6) Gerçek/tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptal işlemi başvuruya ve gümrük idaresinin onayına tabidir.
- (7) Gümrük idarelerince, ihtiyaç duyulması halinde, YKTS'ye yapılan kayıtlar her zaman sorgulanabilir.
- Sistemde gerçek/tüzel kişi veya temsilciye ilişkin kayıtların doğru ve güncel olmadığının tespit edilmesi halinde de gümrük idaresince güncelleme, vekâlet süre uzatımı, kayıt iptal işlemleri yapılır.

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİNE KAYDOLMA VE BİLGİLERİ GÜNCEL TUTMA ZORUNLULUĞU – Md.4

- (1) Elektronik ortamda beyanda bulunacak veya hesabına beyanda bulunulacak gerçek/tüzel kişilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydolması zorunludur.
- (2) Doğrudan veya dolaylı temsil suretiyle başkası hesabına beyanda bulunacak kişilerin ve haiz oldukları temsil yetkisine ilişkin bilgilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilmesi zorunludur.
- (3) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olmasından gümrük işlemi yapan gerçek/tüzel kişiler ve/veya temsilcileri sorumludur.
- (4) YKTS'de onaylı kaydı olmayan gerçek/tüzel kişilerin elektronik ortamda beyanda bulunmasına müsaade edilmez.
- (5) Elektronik ortamda beyanda bulunma işlemlerini doğrudan veya dolaylı temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin, YKTS'de onaylı kaydı olmayan doğrudan veya dolaylı temsilcileri aracılığıyla işlem yapmasına müsaade edilmez.
- (6) BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak gerçek/tüzel kişiler ve temsilcileri tarafından YKTS üzerinden gümrük idaresince yapılan onay ve ret işlemleri ile ret gerekçesi sorgulanabilir.

ARANACAK BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ – Md.5

- (1) YKTS'ye ilk defa kaydolacak gerçek/tüzel kişi veya temsilci tarafından sisteme girilen bilgilerin onaylanmasını teminen, gerçek kişilerin nüfus cüzdanı, pasaport, onaylı nüfus kayıt örneği vb. kimliği tevsik edici belge ile tüzel kişilerin ise güncel Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağırları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği ile birlikte herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
- (2) Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydı ve onayı yapılmış olan gerçek/tüzel kişiyi doğrudan ve dolaylı temsil yetkisine haiz kişilerin YKTS'de yapılan kaydının onaylanması için gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından Yönetmeliğin 561. maddesinde belirtilen temsil yetkisini tevsik edici belgeler ile birlikte herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
- (3) YKTS'ye ilk kayıt ve onay işlemi yapıldıktan sonra kaydedilen bilgilerin değişmesi, yükümlü tarafından farklı kişilere doğrudan ve/veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi, gerçek/tüzel kişinin kaydının iptali veya verilen temsil yetkilerinin sürelerinin uzatılması durumunda gerçekleştirilen değişikliklerin onayı için söz konusu değişikliği gösterir birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgeler ile birlikte gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.

GÜMRÜK İDARESİNCE BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ – Md.6

- (1) YKTS'ye yapılan kaydın, mevcut kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin onaylanması için sisteme girilen bilgileri ya da yapılan değişiklikleri tevsik edici 5. maddede belirtilen belgeler ile gümrük idaresine yapılan başvuru, başvurunun gümrük idaresinin evrak kayıtlarına girdiği tarihten itibaren **EN GEÇ İKİ (2) İŞ GÜNÜ** içinde incelenerek **SONUÇLANDIRILIR** ve ibraz edilen belgeler genel hükümlere göre muhafaza edilir.
- (2) YKTS'ye yapılan kayıt ve mevcut kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin onaylanması için başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından sisteme girilen bilgiler ve başvuru eki belgeler kontrol edilerek belge ve bilgilerde uyumsuzluk veya eksiklik görülmemesi halinde sistemden onay verilir.
- (3) YKTS'ye yapılan kayıt ve mevcut kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin onaylanması için başvuru yapılan gümrük idaresi tarafından, sisteme girilen bilgiler ve başvuru eki belgelerin kontrolü neticesinde belge ve bilgilerde uyumsuzluk veya eksiklik bulunduğu tespit edilmesi halinde sistemde ret işlemi yapılarak ret gerekçesi sisteme kaydedilir.

GÜNCELLEME, VEKÂLET SÜRE UZATIMI, KAYIT İPTAL İŞLEMLERİ – Md.7

- (1) YKTS'ye yapılan kayıt gümrük idaresince onaylanana kadar sisteme kaydedilmiş olan bilgilerde değişiklik yapılabilir.
- (2) YKTS'ye kaydedilen ve onaylanan gerçek/tüzel kişi genel bilgilerinin değişmesi durumunda gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından değişikliğin olduğu tarihten itibaren **ON (10) İŞ GÜNÜ** içinde sistemde gerekli kayıt ve değişiklikler yapılarak yapılan kayıt ve değişikliklerin onayı için herhangi bir gümrük idaresine güncelleme başvurusunda bulunulur.
- (3) YKTS'ye kaydedilen ve kaydı onaylanan temsilcilere verilmiş olan temsil yetkilerinin sürelerinin uzatılması veya farklı kişilere doğrudan ve/veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi durumunda gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından sistemde gerekli değişiklikler yapılarak onay için derhal herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.
- (4) YKTS'ye kaydedilen ve kaydı onaylanan temsilcilere verilmiş olan temsil yetkilerinin geri alınması durumunda vekâlet kayıt iptal işlemi herhangi bir onay işlemine tabi olmadan gerçek/tüzel kişi veya kaydı yapan temsilcisi tarafından derhal sistem üzerinden gerçekleştirilir. Gerçek/tüzel kişinin sistemdeki kaydının tümüyle iptal edilmesinin gerektiği durumlarda gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından sistemde kayıt iptal işlemi yapılarak onay için derhal herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.

MÜEYYİDE – Md.8

- (1) Diğer yasal düzenlemelerle ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, **7/2 fıkra hükmü uyarınca** sistemde gerekli değişiklikleri veya güncellemeleri yapmadığı tespit edilen gerçek/ tüzel kişi ve/veya temsilcisi hakkında durumu tespit eden gümrük idaresince **KANUNUN 241/1 FIKRASINA GÖRE** işlem yapılır.
- (2) Diğer yasal düzenlemelerle ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, **7/4 fıkra hükmü uyarınca** vekâlet kayıt iptal işlemini yapmadığı tespit edilen gerçek/tüzel kişi ve/veya temsilcisi hakkında durumu tespit eden gümrük idaresince **KANUNUN 241/1 FIKRASINA GÖRE** işlem yapılır ve sistemde açıklama girilerek kayıt iptal işlemi yapılır.

YETKİ – Md.9

- (1) Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, Tebliğde belirtilen veri alanlarında her türlü değişikliği yapmaya, zorunlu hallerde Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde onaylı kayıt bulundurma zorunluluğunu askıya almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 71)

AMAÇ – Md.1

- (1) Bu Tebliğ, **ÖZET BEYAN VERECEKLER** ile **TAŞIDIKLARI EŞYANIN SADECE TRANSİT İŞLEMLERİNİ DOĞRUDAN TEMSİL YOLUYLA TAKİP EDECEKLERE** gümrüklere giriş hakkı tanıyan "**GÜMRÜK İŞLEMİ TAKİP KARTI**" düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KARTLARIN TEMİNİ – Md.3

- (1) **GÜMRÜK İŞLEMİ TAKİP KARTLARI**, Deniz Ticaret Odasına bağlı olarak iş takibi yapan acentelerde görev yapan personel için ilgili odalar ile üyesi bulunulan RÖDER, UND, UNİKAT, UKAT, UTİKAD, VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİ gibi dernekler tarafından temin edilir.

BAŞVURU – Md.4

- (1) Gümrük İşlemi Takip Kartı verilecek kişilerin isimleri çalıştıkları kuruluşlarca (acenteler, nakliyeciler kuruluşlar) bir liste halinde üyesi bulundukları derneğe veya odaya bildirilir.
- (2) Birinci fıkrada belirtilen listelerde adı bulunanlar tarafından ilgili dernek veya odaya;
- a) Son üç aylık sigorta makbuzunu, b) Vatandaşlık numarasını da gösteren nüfus cüzdanı suretini,
- c) İmza sirkülerini, d) Temsil yetki belgesini içerir iki adet dosya ibraz edilir.
- (3) Vatandaşlık numaraları nüfus cüzdanlarında bulunmayan ve <http://tckimlik.nvi.gov.tr> isimli web adresinde kaydı bulunmayan şahısların nüfus müdürlüklerinden manuel olarak temin edecekleri kimlik numaralarını gösterir belgenin ilgili nüfus müdürlüğü tarafından onaylanmış olması halinde bu belge de başvuruda kabul edilir.

KARTLARIN DÜZENLENMESİ – Md.5

- (1) a) Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklerin bu işlemleri yapabilmeleri amacıyla Gümrük İşlemi Takip Kartı kullanılır. Söz konusu kartlarda bulunan seri numaraları; yıl, Başmüdürlüğün bulunduğu ilin trafik kodu, dernek veya odalara tahsis edilen kod ve müteselsil sıra numarasından oluşur.
- (2) Bu kartların hazırlanması, baskısı, dosyalanması gibi bütün hizmet ve giderler ilgili dernekler veya odalar tarafından yerine getirilir. Başmüdürlükler tarafından hangi kodların hangi dernek veya odalara tahsis edildiğine ve seri numaralarına ilişkin kayıt tutulur.
- (3) Dernek veya oda tarafından ekteki örneğe ve renge uygun olarak düzenlenerek dernek başkanı veya oda başkanı tarafından imzalanan Gümrük İşlemi Takip Kartları, 4. maddede belirtilen dosyanın bir örneği ve kendilerine bildirilen isim listesi ile birlikte dernek veya odaca ilgili başmüdürlüğe intikal ettirilir.
- (4) İlgili başmüdürlükler tarafından, gelen kartlar ve dosyalar listelerle karşılaştırılır ve uygun görülenlerin kartları başmüdür tarafından imzalanarak imzalı kartlar, preslenmek üzere ilgili odaya veya derneğe iade edilir.
- (5) Dernek başkanı veya oda başkanı ile başmüdür tarafından imzalanan kartlar dernek veya odalarca PVC ile kaplandıktan sonra ilgililere imza karşılığı teslim edilir. Ayrıca bu husus kart sahibinin çalıştığı kuruluşlara bildirilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ – Md.6

- (1) 4/1 fıkrasında belirtilen listelerde meydana gelen değişiklikler, ilgili kuruluşlarca listelerin verildiği Başmüdürlüklere derhal bildirilir ve listeden çıkarılanların kartları iptal edilir. Listeye ilave edilecek kişilere ait kartlar da 5. madde hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

KARTLARIN İPTALİ – Md.7

- (1) Çalıştığı kuruluştan ayrılanların kartlarının iptali ve iadesinin takibi dernekler veya odalarca yapılarak ilgili başmüdürlüğe derhal bilgi verilir, ilgili başmüdürlük tarafından da bağlantıları olan gümrük idareleri gecikmeksizin durumdan haberdar edilir.

DİĞER HUSUSLAR – Md.8

- (1) Söz konusu kartlar, özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edeceklere bu işlemlerini gerçekleştirmek üzere gümrüklü sahalarla giriş hakkı sağlamakta olup bunun dışında herhangi bir hak veya hukuki sonuç doğuracak işlemler için yetki vermemektedir.
- (2) Bir başmüdürlükten sağlanan kartlar diğer başmüdürlüklerin bağlantısı olan gümrüklerde kullanılamaz. Bahse konu kartlar, dernek ve odaların merkez veya şubelerinin bulunduğu bölgedeki değil, kart talebinde bulunan firmaların merkez veya şubelerinin bulunduğu bölgedeki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri tarafından verilir.
- (3) "Gümrük İşlemi Takip Kartı"nın **AMAÇ DIŞI KULLANILDIĞININ TESPİTİ HALİNDE** Kanunun 241/1 fıkrası uyarınca ceza uygulanarak söz konusu karta **6 AY SÜRE İLE GEÇİCİ OLARAK EL KONULUR** ve el konulan kartlar Başmüdürlük bünyesinde saklanır.

Anılan sürenin bitiminde yazılı olarak başvurulması halinde kart ilgisine teslim edilir. Aynı fiilin tekrarı halinde kart iptal edilerek aynı kişi adına yeniden kart düzenlenmez. Bu durumdaki kişiler ilgili odaya veya derneğe bir yazı ile bildirilir.

- (4) Gümrük İşlemi Takip Kartlarına ilişkin bilgi ve belgeler gerek dernek veya odalar gerekse ilgili başmüdürlüklerce en az **5 YIL SÜRE İLE MUHAFAZA EDİLİR**.

TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI

Karar Sayısı: 15.09.2022 / 6038

AMAÇ – Md.1

Bu Kararın amacı, **DIŞ TİCARETE KONU ÜRÜNLERİN GÜVENLİ** ve ilgili **TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN OLMASINI SAĞLAMAK**, bu çerçevede ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması, denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun veya güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esasları belirlemek, dış ticarete teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, teknik düzenlemeler ile ürün güvenliği ve denetimine dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek ve söz konusu mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası yükümlülüklerle uygunluğunu sağlamaktır.

KAPSAM – Md.2

Bu Karar, dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeleri, yapılacak denetimleri, denetim yapacak kuruluşları, yetkili kuruluşların bu çerçevedeki yetki ve sorumluluklarını, ithalatçıların ve ihracatçıların sorumluluklarını, alınacak önlemleri, uygulanacak müeyyideleri ve ilgili bildirimleri kapsar.

TANIMLAR – Md.3

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı,

CİDDİ RİSK TAŞIYAN ÜRÜN: Risk değerlendirmesine dayanması ve ürünün normal ve öngörülebilir kullanımının dikkate alınması kaydıyla, zarara yol açabilecek bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve zararın ciddiyetinin büyüklüğünün birlikte ele alınması neticesinde, riskin etkisi kısa vadede ortaya çıkmayan vakalar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların acil müdahalesini gerektiren risk taşıyan ürün,

DENETİM: Dış ticarete konu bir ürünün 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa, bu Kanunun uygulama mevzuatına, bu Karara, bu Karara dayalı mevzuata veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygun olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan faaliyeti,

GÜVENLİ ÜRÜN: Kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, bakımı ve gözetimine ilişkin talimatlara uygun ve normal kullanım koşullarında kullanıldığında risk taşımayan veya

- Sadece ürünün kullanımına özgü asgari risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği için gerekli düzeyde koruma sağlayan ürün,

İHRACATÇI: İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları

İTHALATÇI: Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişi,

STANDART: Tanınmış bir standardizasyon kuruluşu tarafından tekrar eden veya devamlı kullanım için kabul edilen, **UYUM ZORUNLULUĞU OLMAYAN** aşağıdaki teknik gerekliliklerden birini;

- 1) Uluslararası bir standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen **uluslararası standartları**,
- 2) Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen **Avrupa standartlarını**,
- 3) AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Avrupa Komisyonunun talebi üzerine kabul edilen **Avrupa standartlarını**,
- 4) Ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen **ulusal standartları**,

TEKNİK DÜZENLEME: İdari hükümler de dahil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen uyulması **ZORUNLU** mevzuat,

TİCARİ KALİTE: Bir ürünün veya hizmetin belli bir ihtiyacı karşılayabilme yeteneğini belirleyen standartları veya özellikleri zorunlu uygulamaya koyan teknik düzenlemelerde öngörülen asgari vasıfların tümü,

UYGUNSUZLUK: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygun olmama halini,

YETKİLİ KURULUŞ: Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan, yürüten veya ürünleri denetleyen kamu kuruluşu,

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ: Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrolü, depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki durumunun tespiti ile döviz kuru ve mali şartlar da dahil olmak üzere fiyatının ve gümrük sınıflandırmasının saptanması konusundaki uluslararası gözetim faaliyetlerini yerine getiren ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşları,

YETKİ – Md.4

(1) Bu Karar çerçevesinde;

a) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatı dış ticarete uyarlamaya, diğer yetkili kuruluşlarla işbirliği halinde dış ticarete uygulamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

b) Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygun olup olmadığına ilişkin denetim yapmaya ve yaptırmaya veya ilgili mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler saklı kalmak üzere denetim yapacak kuruluşları belirlemeye,

c) Teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin dış ticarete denetime esas olacak özelliklerini tespit etmeye veya ettirmeye ve bu özelliklere göre denetim yapmaya veya yaptırmaya,

ç) İhtiyaç duyulan standartları ihracatta veya ithalatta uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya ve bu standartlara göre denetim yapmaya veya yaptırmaya,

d) Standart dışı, atık, artık ve çevre yönünden risk taşıyan maddelerin ithaline ve ihracına ilişkin düzenlemeleri yapmaya,

c) Dış ticarete denetim yapan kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaya,

f) İthalat ve ihracat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi arasında uyum, işbirliği ve bilgi akışını sağlamaya, buna ilişkin altyapıyı oluşturmaya, denetimlerle ilgili ulusal ve uluslararası bildirim sistemlerini kurmaya ve bildirimleri yapmaya, bu faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmaya ve raporlar hazırlamaya,

g) İhraç ürünlerine teknik engel uygulayan ülkelerin uygulamalarının kaldırılmasını teminen girişimde bulunmaya, görüşmeler yapmaya, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya, karşılıklı tanıma ve işbirliği anlaşmaları yapmaya,

ğ) İhraç tarım ürünlerinin alıcı ülke pazarlarının taleplerini karşılayacak nitelikte ihracını teminen bu ürünlerden gerekli görülenlerin çeşidini, yetiştirildikleri bölgenin özelliklerini ve ulaşım durumunu göz önüne alarak uygun kesim, toplama ve ihrac tarihlerini belirlemek üzere ilgililerden oluşan bir komisyon kurmaya,

h) İhracata konu tarım ve gıda ürünlerinin insan, hayvan veya bitki sağlığı ve yaşamı ile tüketicinin ve çevrenin korunması bakımından alıcı ülkede Türk mallarının itibarına veya ihracata zarar verdiğinin tespiti halinde ilgili kuruluşlarla müştereken tedbir almaya,

ı) 7223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ihraç edilen ürünlerin güvensiz olması, taşıdığı konu olması veya ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve bilgilendirmenin alıcıyı yanıltacak şekilde yapılması durumunda yetkili kuruluşlarla işbirliği halinde tedbir almaya,

i) Bu Karara dayalı mevzuatta ve her aşamada denetimlerde değişiklik yapmaya ve önlem almaya, denetim hizmeti karşılığında alınacak ücretin taban ve tavanını ve ödeme usulünü belirlemeye, denetimlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, münhasıran Bakanlıkça yapılacak ve yaptırılacak denetimlerde numune alımına ve analiz için laboratuvarları yetkilendirmeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

j) Bu Karara dayalı mevzuatta ve denetim işlemlerinde gerekli hallerde değişiklik yapmaya, izin vermeye, istisna getirmeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya,

k) Dış ticarete konu ürünlerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacak uluslararası gözetim şirketlerinin tabi olacakları şartları tespit etmeye,

l) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Ticarete Teknik Engeller Anlaşması yükümlülükleri ve Avrupa Birliği ile karşılıklı yükümlülükler kapsamında, teknik düzenlemeler ile denetime ilişkin mevzuat ve mevzuat değişikliklerinin Dünya Ticaret Örgütü Sekreteriyasına ve Avrupa Komisyonuna bildirimini yapmaya,

m) İthal ürünlerin ciddi risk taşıdığı veya uygunsuzluğunun piyasa gözetimi ve denetimi veya diğer yollardan tespiti halinde gerektiğinde ithalatta denetim yapmaya veya yaptırmaya, bu ürünlerin ciddi zarara sebebiyet verdiği durumlarda imalatçı veya ihracatçı ülkeler nezdinde girişimde bulunmaya veya ihtiyaç halinde imalatçı veya ihracatçı ülkelerle iş birliği mekanizmaları kurmaya ve işletmeye, Bakanlık yetkilidir,

DİŞ TİCARETTE DENETİM – Md.5

(1) **Dış ticarete denetim çok taraflı ve ikili anlaşmalar, 7223 sayılı Kanun, 7223 sayılı Kanunun uygulama mevzuatı, bu Karar, bu Karara dayalı mevzuat, yazılı bildirimler ve talimatlar** çerçevesinde ve **risk analizi** yöntemiyle yapılır.

İTHALAT DENETİMİ – Md.6

(1) İTHALAT DENETİMİNDE

- İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan veya bitki yaşamı ve sağlığı ile tüketicinin ve çevrenin korunması ve 10. maddenin ikinci fıkrasında sayılan diğer kamu yararları esas alınır.

İTHALAT DENETİMİ İLE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE İŞ BİRLİĞİ– Md.7

- (1) Bakanlık, ithalat denetimi sırasında ciddi risk taşıdığı veya uygunsuzluğu tespit edilen ürünler hakkında piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluşları bilgilendirir.
- (2) Piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluşlar, ciddi risk taşıdığına dair belirtiler buldukları veya uygunsuzluğunu tespit ettikleri ürünler ile buna karşı aldıkları önlemler hakkında Bakanlık acilen bilgilendirir ve ithalatta önlem alınmasını talep edebilir.
- (3) Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluşlarla bu maddede düzenlenen önlemlerin alınması ve gerektiğinde risk alımdaki kişilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla etkin ve hızlı işbirliği yapar.
- (4) Yetkili kuruluşlar, Bakanlık 4'üncü madde çerçevesindeki görevlerini etkin ve hızlı olarak yapmasına yardımcı olur ve bu amaçla ilgili bilgi ve bildirim sistemlerine bilgilerin gizliliğine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla gerekli desteği sağlar. Yapılan ithalat denetimleri ve uygulamalarına ilişkin verileri Bakanlık ile paylaşır.

İHRACATÇI VE İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.8

- (1) İHRACATÇI, ihraç edeceği ürünlerin aşağıdaki şartlara uygun olmasından sorumludur:
 - a) **AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERE İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER**, 7223 sayılı Kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılır.
 - b) 7223 sayılı Kanunun 2. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca **AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER DIŞINDAKİ ÜLKELERE ihraç edilen ürünlerin** güvenli olması, taşışse konu olmaması veya ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunludur.
- (2) İTHALATÇI, 7223 sayılı Kanunun 9. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNDE TİCARİ KALİTE DENETİMİ – Md.9

- (1) Tarım ve gıda ürünlerinin ithalat ve ihracat denetiminde 6. madde ile 8. maddenin birinci fıkrasındaki hususların yanı sıra **TİCARİ KALİTE ESAS** alınır.

TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI– Md.10

- (1) Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı kapsamında olmak kaydıyla, **TÜRKİYE`DE ve AVRUPA BİRLİĞİ`NE** üye bir ülkede **mevzuatına uygun olarak imal edilmiş** veya **serbest dolaşıma girmiş** bir ürünün
 - **İHRACI, İTHALİ** veya **TRANSİT GEÇİŞİ ENGELLENEMEZ.**
- (2) **ANCAK** genel ahlak, kamu düzeni veya kamu güvenliği, insan, hayvan veya bitki sağlığının ve yaşamının korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal varlıkların veya sınai ya da ticari mülkiyetin korunması gerekçesiyle veya ulusal yargı organları veya Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından kamu yararı vasfı kabul görmüş, tüketicinin, çevrenin ve yol güvenliğinin korunması gibi diğer gerekçelerle
 - Malların ithaline, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına, ihracına veya transitine **YASAKLAMA VEYA KISITLAMA GETİRİLEBİLİR.**
 - **Bu yasaklama veya kısıtlamalar**, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticarete **KEYFİ BİR AYRIM ARACI** veya **ÖRTÜLÜ BİR KISITLAMA ARACI OLUŞTURAMAZ.**

UYGULAMA BİRLİĞİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ – Md.11

- (1) Teknik düzenlemelerin ve denetimlerin dış ticarete koordinasyonu, takibi, bildirimi ve şeffaflığı için uygulama birliği ve yeknesaklık bu Karar çerçevesinde sağlanır.
 - **YETKİLİ KURULUŞLAR** hazırladıkları teknik düzenlemeleri taslak aşamasında iken **görüşü alınmak üzere BAKANLIĞA BİLDİRİR.** (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)
- (2) Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Ticarete Teknik Engeller Anlaşması taahhütlerinin ve Avrupa Birliği ile karşılıklı yükümlülüklerin gerektirdiği hallerde **YETKİLİ KURULUŞLAR** hazırladıkları **TEKNİK MEVZUAT TASLAKLARINI** ilgili mevzuata uygun olarak **DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNE** ve **AVRUPA KOMİSYONUNA** bildirilmek üzere **BAKANLIĞA İLETİR.** (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

(3) 10/2 fıkrasında belirtilen **KISITLAMA VE YASAKLAMALARIN GEREKÇELERİ**, ilgili mevzuat ve Gümrük Birliğince öngörülen bildirim prosedürleri takip edilerek **AVRUPA KOMİSYONUNA** bildirilir.

ALINACAK ÖNLEMLER– Md.12

(1) Dış ticarete konu bir ürünün bu Karara ve bu Karara dayalı **MEVZUATA UYGUN OLMADIĞININ TESPİTİ HALİNDE**, masrafları ithalatçıdan veya ihracatçıdan karşılanmak üzere, riskle orantılı olarak aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçı alınır:

- a) Ürünün **İTHALATINA** veya **İHRACATINA İZİN VERİLMEMESİ**.
- b) Bu Karara ve bu Karara dayalı mevzuata uygunsuzluğun ithalatçı veya ihracatçı tarafından **GİDERİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU** hallerde bunu sağlamak için **İTHALATÇININ** veya **İHRACATÇININ UYARILMASI**.
- c) Bu Karara ve bu Karara dayalı mevzuata uygunsuzluğun **GİDERİLMEDİĞİ** veya bunun imkânsız olduğu durumlarda, ürünün kısmen veya tamamen **İMHASI** veya **İŞLEVSİZ HALE GETİRİLMESİNİN SAĞLANMASI**.

(2) **İHRACATA KONU TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNİN** 8. maddeye istinaden yapılacak denetiminde Türk mallarının itibarına zarar verebileceği tespit edilen uygunsuzluğun giderilmesi için **İHRACATÇIYA UYARIDA BULUNULUR**.

- **UYGUNSUZLUĞUN GİDERİLEMESİ** veya **GİDERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI** halinde ürünün **İHRACATINA İZİN VERİLMEZ**.

UYGULANACAK MÜEYYİDELER– Md.13

Bu Karara, bu Karara dayalı mevzuata, yazılı bildirimlere, talimatlara veya taahhütnamelere aykırı hareket edenler, sahte belge kullananlar ve belgelerde tahrifat yapanlar hakkında, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiilin ağırlığına göre ayrıca **AŞAĞIDAKİ MÜEYYİDELERDEN BİRİ VEYA BİRKAÇI UYGULANIR**:

- a) Firmanın **YAZILI UYARILMASI**.
- b) Firmanın bu Karara istinaden yayımlanan mevzuatla tanınan **MUAFİYETLERDEN SÜRELİ** veya **SÜRESİZ MEN EDİLMESİ**.
- c) Firmanın **İTHALATININ** veya **İHRACATININ SÜRELİ** veya **SÜRESİZ DURDURULMASI**.
- ç) Uluslararası **GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN** faaliyetten **SÜRELİ** veya **SÜRESİZ MEN EDİLMESİ** veya **STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASI**.
- d) **TAAHHÜTNAME ALINAN DURUMLARDA**, taahhütnamede belirtilen ürünün **İHRACAT İÇİN FOB** ve **İTHALAT İÇİN CIF DEĞERİNİN %60'ININ**,
 - Firmanın bağlı bulunduğu **VERGİ DAİRESİNCE** ilgiliye tebliğ tarihindeki **TCMB DÖVİZ SATIŞ KURU** üzerinden hesaplanacak **TL KARŞILIĞININ**,
 - 2976 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde **VERGİ DAİRESİNCE TAHSİL EDİLEREK BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLMESİ**.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırılığın tespiti halinde 7223 sayılı Kanunun 20. maddesinin ilgili hükümleri, 8. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırılığın tespiti halinde aynı Kanunun 20. maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(3) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında uygulanacak müeyyideler Resmî Gazete’de yayımlanır.

DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ

AMAÇ,

- Dış ticarete konu ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak;
- Bu çerçevede ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması,
- İthalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması,
- Denetim yapacak kuruluşların tespiti ile
- Teknik düzenlemesine uygun veya güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine ilişkin yapılacak işlemlere dair usul ve esasları belirlemektir

TANIMLAR- Md.4

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı,

GENEL MÜDÜRLÜK: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulama,

GÖNÜLLÜ ÖNLEM: Bir yetkili kuruluşun talebi olmadan firma tarafından gerçekleştirilen düzeltici önlem,

STANDART: Tanınmış bir standardizasyon kuruluşu tarafından tekrar eden veya devamlı kullanım için kabul edilen, uyum zorunluluğu olmayan aşağıdaki teknik gerekliliklerden birini;

- 1) Uluslararası bir standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen **uluslararası standartları**,
- 2) Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen **Avrupa standartlarını**,
- 3) AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Avrupa Komisyonunun talebi üzerine kabul edilen **Avrupa standartlarını**,
- 4) Ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen **ulusal standartları**,

TEKNİK DÜZENLEME: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen uyulması **ZORUNLU** mevzuatı,

TİCARİ KALİTE: Bir ürünün veya hizmetin belli bir ihtiyacı karşılayabilme yeteneğini belirleyen standartları veya özellikleri zorunlu uygulamaya koyan teknik düzenlemelerde öngörülen asgari vasıfların tümü,

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ: Ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreç,

UYGUNSUZLUK: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygun olmama hali,

YETKİLİ KURULUŞ: Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan, yürüten veya ürünleri denetleyen kamu kuruluşunu, ifade eder.

STANDART	UYUM ZORUNLULUĞU OLMAYAN aşağıdaki teknik gerekliliklerden birini ifade eder. 1) Uluslararası standardizasyon kuruluşu uluslararası standartlar 2) Avrupa standardizasyon kuruluşu Avrupa standartları, 3) Avrupa Komisyonunun talebi edilen Avrupa standartlarını, 4) Ulusal standardizasyon kuruluşu ulusal standartlar,
TEKNİK DÜZENLEME	ZORUNLU mevzuat
CİDDİ RİSK TAŞIYAN ÜRÜN	Yetkili kuruluşların acil müdahalesini gerektiren risk taşıyan ürün
GÜVENLİ ÜRÜN	Normal kullanım koşullarında risk taşımayan Asgari risk taşıyan Gerekli düzeyde koruma sağlayan ürün
TİCARİ KALİTE	Teknik düzenlemelerde öngörülen asgari vasıfların tümü
GÖNÜLLÜ ÖNLEM	Yetkili kuruluşun talebi olmadan <u>firma tarafından gerçekleştirilen düzeltici önlem</u>
AQAP BELGESİ	Milli Savun Bakanlığı "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye belgesi"
GMP BELGESİ	Sağlık Bakanlığı "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi"
CE İŞARETİ	Ürünün Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması mevzuatına uygunluğunu gösteren belge
E İŞARETİ	Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir
e İŞARETİ	Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin AVRUPA BİRLİĞİ YÖNETMELİKLERİNE/Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir

İHRACATA KONU TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ – Md.5

- (1) İhracata konu tarım ve gıda ürünlerinden gerekli görülenlerin mevzuata **uygunluk** ve ticari kalite **denetimleri** Bakanlığın bölge müdürlükleri ürün güvenliği denetimleri müdürlüklerinde görevli **ticaret denetmenleri tarafından** Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür.
- (2) **İhracatçı veya temsilcisi**, mevzuata uygunluk ve ticari kalite denetimine tabi ürünlerin ihracatında, **ilgili ürün güvenliği denetimleri müdürlükleri** veya **servislerine başvurur**.
- (3) Denetim, en geç **YİRMİ DÖRT (24) SAAT İÇİNDE** **depo, antrepo** veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında, ihracatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere göre yapılır.
- (4) Denetimle görevlendirilenler, denetleyecekleri ürünlerden **DÖRT (4) TAKIMI** geçmemek üzere ilgili mevzuatında belirtildiği kadar veya Bakanlıkça belirlenecek miktarlarda **NUMUNE ALABİLİR**.
- (5) **Denetlenmiş ürünler** gerekirse **YENİDEN DENETLENEBİLİR**.

DENETİM SONUCUNDA YAPILACAK İŞLEMLER – Md.6

- (1) Ürün, fiziki muayene ve gerekli görülen durumlarda laboratuvar analizleri sonucunda mevzuatına **UYGUN BULUNDUĞU** takdirde, ticaret denetmenlerince gerek görülmesi halinde, ambalajların üzerine denetlendiğini gösteren işaret konulur ve ambalajların sonradan açılmasını önlemek için gerekli tedbir alınır.
- (2) Denetim sonucunda mevzuatına **uygun bulunan ürün için** ihracatçısına veya temsilcisine, gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere, ürünün ilgili mevzuata uygunluğunu belirten **UYGUNLUK BELGESİ VERİLİR**. Uygunluk belgesi elektronik ortamda ya da kâğıt ortamında düzenlenebilir.
- (3) Uygunluk belgesi ile ürün arasındaki bağlantıyı sağlamak için, ambalajlar üzerindeki **parti numarası** ve diğer **resmî işaretler** belgelere yazılır.

NUMUNELERİN SAKLANMASI – Md.7

- (1) Denetim sonunda ürün mevzuatına **uygun bulunduğu takdirde**, alınan numuneler, ürünün çeşidine göre, Bakanlıkça tespit olunacak sürece veya alıcı ile satıcı arasında **anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklanır**. Bu sürenin sonundan itibaren **ON BEŞ (15) GÜN** içinde, ihracatçı veya temsilcisi numuneleri geri alabilir.

İZİN VE İSTİSNALAR – Md.8

- (1) Bakanlık, ihracatta yapılan ticari kalite denetimlerinde ithalatçının talebinin tevsiki halinde, standardın bazı maddelerinin uygulanmasına istisna getirebilir.

KOMİSYON KURULMASI – Md.9

- (1) Bakanlık; ihracatta mevzuata uygunluk ve ticari kalite denetimine tabi ürünlerden ihtiyaç duyulanların yetiştirildikleri bölge ve çeşidin özelliklerine göre ulaşım durumu da göz önüne alınarak, vardığı yerdeki pazar isteklerini karşılayacak olgunlukta ihraç edilebilmelerini sağlamak için gerekli görülen yerlerde kesim, toplama ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere Bakanlıkça tespit edilecek ilgililerden oluşan bir komisyon kurmaya yetkilidir. **İhracatçı firmalar komisyon kararlarına uymakla yükümlüdür**.

İHRAÇ EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER – Md.10

- (1) İhracatta mevzuata uygunluk ve ticari kalite denetimine tabi ürünler, söz konusu ürünlerin mevzuatına uygunluğunu gösteren **belgelerin** elektronik ortamda ya da kâğıt ortamında **bulunmaması**, ilgili belgelerin **süresinin geçmiş olması**, ambalajlarının üzerinde gereken **parti numarası** ve diğer resmî **işaretleme bilgilerinin bulunmaması** ile 9. maddede belirtilen **komisyon kararlarına riayet edilmemesi** durumlarında **İHRAÇ EDİLEMEZ**.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERE İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER – Md.11

- (1) **AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERE ihraç edilen ürünler**, 7223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında **PİYASAYA ARZ EDİLMİŞ SAYILIR**.
- (2) Birinci fıkrada belirtilen ürünlerin denetimi, re'sen veya ilgili yetkili kuruluşun bilgilendirilmesi üzerine, iç piyasada piyasa gözetimi ve denetimi yoluyla 7223 sayılı Kanun, 4269 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemeler veya genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
- (3) Yetkili kuruluşlar, ikinci fıkrada belirtilen denetim sonuçları hakkında Bakanlıkça acilen bilgilendirir.

(4) **Avrupa Birliği piyasasına ihraç edilen bir ürünün**, bir üye ülke yetkili kuruluşu tarafından **UYGUNSUZ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE**;

- İkinci fıkra kapsamında **yetkili kuruluş tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları esas alınır.**
 - ✓ Ancak yetkili kuruluş tarafından **herhangi bir sebeple bu ürünlere ilişkin bir tespit yapılamaması halinde ilgili Avrupa Birliği üyesi ülkenin yetkili kuruluşunun ürüne ilişkin tespiti esas alınır.**

(5) Bakanlık, yetkili kuruluşça 7223 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan idari para cezaları ve alınan önleme ilave olarak, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde gerekli görülen müeyyideleri uygular ve uygulanan müeyyidelere yönelik yetkili kuruluşu bilgilendirir.

(6) Avrupa Birliği piyasasına ihraç edilen bir ürünün, bir üye ülke yetkili kuruluşu tarafından ikinci fıkra da belirtilen mevzuat kapsamına girmeyen bir uygunsuzluğunun tespiti halinde, Bakanlık, yapılacak inceleme neticesinde Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde gerekli görülen müeyyideleri uygular.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELER DIŞINDAKİ ÜLKELERE İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER – Md.12

(1) Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen ürünlerin güvenli olması, taşıma konusu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme veya belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunludur.

(2) İhraç edilen ürünlerin birinci fıkra ya aykırı olduğu yönünde Bakanlığa ulaşan iddialar hakkında;

- a) Ürünün piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluş ile ürünün ihraç edildiği ülkeden sorumlu ticaret müşavirliği/ataşeliği başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlardan **bilgi, belge ve görüş talep edilir.**
- b) İhracatçının **yazılı savunması talep edilir.**
- c) Mümkün olması ve gerek görülmesi halinde yetkili kuruluş tarafından **numune alınabilir.** Numune alınması halinde, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelikte ve ilgili teknik düzenlemede yer alan numune alımına ilişkin hükümler uygulanır.

(3) İkinci fıkradaki iddiaların ve edinilen bilgi, belge ve görüşlerin değerlendirilmesi amacıyla **komisyon kurulur.**

KOMİSYON KURULMASI VE KARAR ALINMASI – Md.13

(1) 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen komisyon, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürlük, Bakanlık İhracat Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Gümrükler Genel Müdürlüğünden birer temsilci olmak üzere başkan dahil **DÖRT (4) ÜYEDEN** oluşur. Gerek görülmesi halinde ilgili yetkili kuruluş temsilcileri de komisyona üye olarak davet edilir.

(2) **Komisyon üyelerinin en az daire başkanı düzeyinde olması esastır.** İhtiyaç halinde komisyon toplantılarına konusunda uzman kişiler davet edilebilir.

(3) Komisyon, birinci fıkra da yer alan **üye tam sayısı ile toplanır.** İlk toplantıda üye tam sayısının sağlanamaması halinde toplantı ertelenir. **İkinci toplantıda salt çoğunluk aranır.**

(4) Komisyon, 12. maddenin ikinci fıkrasındaki iddiaları ve bu iddiaların araştırılmasına yönelik edinilmiş olan bilgi, belge ve görüşleri değerlendirerek bir komisyon raporu hazırlar. Raporda ihraç edilen ürünün 12. maddenin birinci fıkrasına aykırı olup olmadığına ilişkin tespitler ile ilgili firmaya 7223 sayılı Kanunun 20. maddesinin dördüncü fıkrasında ve Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13. maddesinde belirtilen müeyyidelerin uygulanıp uygulanmamasına ve uygulanacak müeyyidenin ağırlığına yönelik 17. madde çerçevesinde alınacak karara yer verilir. **Karar oy çokluğuyla alınır.**

(5) Komisyon raporu doğrultusunda alınan **MÜEYYİDE KARARLARI** **bakan yardımcılığı onayı ile uygulamaya konulur.**

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

İTHALATTA BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ – Md.14

(1) İthalatta Bakanlık tarafından yürütülen ürün güvenliği denetimleri, Bakanlığın bölge müdürlükleri ürün güvenliği denetimleri müdürlüklerinde görevli **ticaret denetmenleri tarafından** Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde, denetimleri kendi adına yapmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir başka kuruluşu görevlendirebilir. Görevlendirmenin kapsamı ile bu kuruluşun denetimlerdeki görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bakanlık birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen denetimleri, kurduğu elektronik sistem üzerinden yürütür ve takip eder.

- (4) İthalat **denetimi işlemlerine**; ithalatçı veya temsilcisinin Bakanlığa müracaat etmesi üzerine **başlanır**.
- (5) Denetimlerde gerekli görülmesi halinde, test edilmek üzere, denetim birimi tarafından **numune alınabilir**. Numune alımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
- (6) **Denetim neticesinde** ithalatı uygun bulunan ürünler için ithalatçı veya temsilcisine elektronik sistem üzerinden **TAREKS REFERANS NUMARASI** verilir.
- (7) Altıncı fıkrada belirtilen TAREKS referans numarasının bulunmaması halinde, söz konusu ürünün ithalatına ilgili gümrük idaresince izin verilmez.

İTHALATTA DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ – Md.15

- (1) İthalatta diğer yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen ürün güvenliği denetimlerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
- (2) Yetkili kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen usul ve esasların uygulanması için Bakanlığın görüşleri doğrultusunda düzenleme yapabilir.
- (3) Yetkili kuruluşlar birinci fıkrada belirtilen denetimlerin sonuçlarını Bakanlıkça belirlenen süreye ve formata uygun olarak Bakanlığa bildirir.

İTHALATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİ – Md.16

- (1) İthalata konu tarım ve gıda ürünlerinden gerekli görülenlerin ticari kalite denetimleri Bakanlığın bölge müdürlükleri ürün güvenliği denetimleri müdürlüklerinde görevli ticaret denetmenleri tarafından Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.
- (2) Birinci fıkra kapsamında yürütülen ticari kalite denetimleri sonucunda **uygun bulunmayan ürünlerin ithalatına izin verilmez**.

UYGULANACAK MÜEYYİDELER – Md.17

- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine **aykırı hareket edenler, sahte belge kullananlar** ve belgelerde **tahrifat yapanlar** hakkında, 7223 sayılı Kanunun 20. maddesi ile Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 13. maddesinde belirtilen müeyyideler uygulanır.
- (2) 7223 sayılı Kanunun 20. maddesindeki **idari para cezalarının** bu Yönetmeliğe aykırı hareket edilmesi halinde uygulanmasında;
- a) Ürüne ilişkin yetkili kuruluş tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonucu ve ihlalin ağırlığı,
- b) İhlalin mükerrerliği,
- c) Firmanın mali durumu,
- ç) Firmanın gönüllü önlem uygulayıp uygulamadığı,
- d) Ticari faaliyetin büyüklüğü,
- Hususları göz önünde bulundurulur.
- (3) 7223 sayılı Kanunun 20. maddesinin dördüncü fıkrasındaki idari para cezasının uygulanmasında; uygunsuzluğa konu ürünün gerçekleşen **FOB BEDELİNİN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI HESAPLANIRKEN**, ürünün ihracatının gerçekleştiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası **DÖVİZ SATIŞ KURU** esas alınır.
- (4) İdari para cezalarının etkili, orantılı ve caydırıcı olacak şekilde uygulanması esastır.

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TANIMLAR VE KISALTMALAR – Md.3

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün güvenliği mevzuatı ve teknik düzenlemeler uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan internet tabanlı uygulama,

ELEKTRONİK İMZA: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlanan elektronik imza,

E-DEVLET: E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan elektronik platformu,

FİRMA: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlere konu olan kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişileri,

FİRMA KULLANICISI: Firma yetkilisi tarafından firma adına TAREKS'te işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişi,

FİRMA YETKİLİSİ: Firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili olan kişi,

GENEL MÜDÜRLÜK: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü,

KAMU KURUMU KULLANICISI: TAREKS aracılığıyla yapılan işlemlerde görev alan ve Bakanlığın Genel Müdürlük personeli hariç olmak üzere kamu kurumları adına işlem yapan kişiler,

MOBİL ELEKTRONİK İMZA: Bakanlık ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartı kullanılarak oluşturulan ve 5070 sayılı Kanunda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifika

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA: 5070 sayılı Kanunda tanımlanan elektronik sertifikayı,

TAREKS TAAHHÜTNAMESİ: TAREKS'te gerçekleştirilen işlemlerden doğan sorumluluğun kabul ve taahhüdünü içeren, firma yetkilisi ve kullanıcısı tarafından nitelikli elektronik sertifika veya mobil elektronik imza kullanılarak imzalanan belgeyi, ifade eder.

FİRMA KULLANICISININ YETKİLENDİRİLMESİ – Md.5

(1) Firma yetkilisi, TAREKS'e giriş yaptıktan sonra firma adına işlem yapacak kullanıcıları belirler.

- Söz konusu **KULLANICILARIN SAYISI BİRDEN FAZLA OLABİLİR.**
- Firma yetkilisi, firma kullanıcısı olarak işlem yapma yetkisine de sahiptir.

(2) Firma kullanıcısının yetkilendirilmesi işlemi, firma yetkilisi tarafından TAREKS'te "Firma Kullanıcısı Tanımlama" ekranı üzerinden TAREKS Taahhütnamesi imzalanarak gerçekleştirilir.

(3) Firma kullanıcısı, TAREKS aracılığıyla işlem yapabilmek için nitelikli elektronik sertifika, mobil elektronik imza veya e-Devlet şifresine sahip olmak zorundadır.

(4) Firma kullanıcısının yetki süresinin belirlenmesi, yetki süresinin uzatılması, yetkisinin askıya alınması ve azil işlemleri, firma yetkilisi tarafından TAREKS üzerinden gerçekleştirilir.

(5) TAREKS'te firma adına yapılan tüm işlemlerden, beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden firma ve kullanıcısı birlikte sorumludur. Aksi bir durumun tespiti halinde, aykırı işlem yapan firmaya ve kullanıcısına fiilin ağırlığına göre ilgili mevzuat hükümleri kapsamında müeyyide uygulanır.

KAMU KURUMU KULLANICISININ TANIMLANMASI – Md.6

(1) Kamu kurumu kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasındaki E-İmza Uygulamaları bölümünde yer alan "Yetkilendirme Başvuruları" ekranı üzerinden giriş işlemlerini nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza kullanarak gerçekleştirir ve TAREKS nezdinde kamu kurumu kullanıcısı olarak tanımlanır.

(2) TAREKS nezdinde tanımlanan kamu kurumu kullanıcısının, TAREKS üzerinde işlem yapabilmesi için ilgili kamu kurumu tarafından Genel Müdürlüğe resmî yazı ile başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Kamu kurumu kullanıcılarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın ilgili kurumlarla yapacağı protokoller çerçevesinde ayrıca belirlenir.

TAREKS'TE TANIMLI BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ VE TANIMLANAN YETKİLERİN İPTALİ – Md.7

- (1) Firmanın TAREKS'te kayıtlı olan bilgilerinin sonradan değişmesi ve sisteme bu değişikliklerin yansımaması halinde firma, Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuru yapar.
- (2) Firma kullanıcısının yetkisinden feragat etmesi durumunda yetki iptal işlemi, firma yetkilisi tarafından TAREKS üzerinden gerçekleştirilir. İptal işleminin firma yetkilisi tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda, firma kullanıcısının Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuru yapması halinde işlem Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir.
- (3) Fiil ehliyeti sınırlandırılan, gaipliği veya ölümü haricen öğrenilen veya Genel Müdürlüğe resmî yazı ile bildirilen kişilerin TAREKS yetkileri, Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.
- (4) Firmanın vergi numarasının değişmesi durumunda, o firma için tanımlanan tüm firma yetkililerinin ve kullanıcılarının yetkileri Genel Müdürlük tarafından re'sen iptal edilir.

YETKİ – Md.8

- (1) Bakanlık, bu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞ – Md.9

- (1) 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) yürürlükten kaldırılmıştır.
- (2) Mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/1)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
- (2) Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- (3) Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

AQAP BELGESİ: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini,

GMP BELGESİ: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren İyi İmalat Uygulamaları Belgesi,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulama,

DENETİM BİRİMİ: Türk Standardları Enstitüsü,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Avrupa Topluluğu'nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-1'de belirtilmekle birlikte, ilgili GTİP'nin karşısında belirtilen standart veya standartlar kapsamına girmeyen ürün,

KULLANICI: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiler,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimali,

RİSK ANALİZİ: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü, ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

TSE: Türk Standardları Enstitüsünü, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Ek-1'de standardı yer alan ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili **TÜM İŞLEMLER TAREKS ÜZERİNDEN** ve **RİSK ANALİZİNE GÖRE** yapılır.
- (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS'TE TANIMLANMASI** ve firma adına **TAREKS'te işlem yapacak EN AZ BİR KULLANICININ YETKİLENDİRİLMİŞ OLMASI GEREKİR**.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.
- (2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'de belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından **firma ve kullanıcı SORUMLUDUR**.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

(1) Ürünlere yönelik Muafiyetler ve istisnalar AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

- a) Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin gereğini yerine getirmek üzere, **İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN AB'DE SERBEST DOLAŞIMA GİRMİŞ A.TR DOLAŞIM BELGELİ BİR ÜRÜN OLMASI** ve bu durumun kullanıcı tarafından **TAREKS'TE BEYAN EDİLMESİ** halinde ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarası DOĞRUDAN oluşturulur.**
- b) **Ancak Bakanlık (a) bendinde belirtilen ürünü**, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak **değerlendirmeye tabi tutabilir** ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse **ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZINI YASAKLAYABİLİR** veya **KOŞULA BAĞLAYABİLİR.**
- (2) Bakanlığın esas aldığı miktarlara göre **PARTİ TEŞKİL ETMEYEN** eşya olarak değerlendirilen ürünlerin ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN** oluşturulur.
- (3) **YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI** kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında, 6491 sayılı **TÜRK PETROL KANUNU** kapsamı ürünlerin ithalatında, **MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA** yapılan ithalatta ve **AQAP BELGELİ KURUM** ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (4) **AQAP** veya **GMP BELGESİ** sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de standardı yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu **HER ÜRÜN İÇİN DOĞRUDAN OLUŞTURULAN** TAREKS referans numarası, **İÇİNDE BULUNULAN YILIN SONUNA KADAR** aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
- (5) Otomotiv ya da iki veya üç tekerlekli motorlu araç üretimine münhasır **"İMALAT YETERLİLİK BELGESİ"** veya **"TİP ONAYI BELGESİ"** sahibi sanayicilerin ve bu sanayici firmalar adına ithalat yapan firmaların, söz konusu sanayici firmaların ihtiyaçları için Ek-1'de standardı yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan ilgili belgelerin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu **HER ÜRÜN İÇİN DOĞRUDAN OLUŞTURULAN** TAREKS referans numarası, **İÇİNDE BULUNULAN YILIN SONUNA KADAR** aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
- (6) Ek-1'de standardı belirtilen ürünlerin, **TSE MARKALI ÜRÜNLERİN BÜNYESİNDE GİRDİ OLARAK KULLANILMAK AMACIYLA İTHAL EDİLMEK İSTENMESİ HALİNDE**, TSE ile aralarında marka kullanım sözleşmesi bulunduğu TSE tarafından Bakanlığa bildirilen sanayicilere, her ithal partisi için, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı olmak üzere, ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR.**
- (7) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (8) **4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (9) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede; **BİRİNCİ, İKİNCİ, DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ** veya **ALTINCI FIKRALAR** kapsamına giren ürünler de **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEBİLİR.**

KAPSAM DIŞI – Md.7

(1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin KAPSAM DIŞI BEYANI,

- İthalatçı firma tarafından **TAREKS BAŞVURU SÜRECİNDE DENETİM BİRİMİNE** yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER**, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, **risk analizine göre belirlenir.**
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLMİYEN ÜRÜNLERİN** ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası **DOĞRUDAN oluşturulur.**

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN**, Ek-2'de belirtilen **BELGELER** başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ** **İÇİNDE** elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te **talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir.**
- İlgili belgelerin sisteme **SÜRESİ İÇİNDE YÜKLENMEMESİ** halinde **BAŞVURU OLUMSUZ OLARAK SONUÇLANIR.**
- (2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (3) **FİİLİ DENETİM;**
- a) Ek-1 kapsamı standart veya standartlara veya,
 - b) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına ya da uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere, göre yapılabilir.
- (4) Aşağıdaki hallerde uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'ndan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye'de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesi yeterlidir:
- a) Testlerin yurt içinde yapılamaması.
 - b) Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi.
 - c) Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi.
 - ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi.
 - d) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılmasının gerekmesi.
- (5) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında dördüncü fıkranın uygulanamaması halinde Ek-3'teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. İlgili denetim biriminin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili denetim biriminin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte ithalatçı firmaya yazıyla ayrıca bildirilir. Olumsuz test raporu ve firmadan alınmış diğer belgeler Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne de gönderilir.
- (6) Fiili denetim, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi birinden olumsuz sonuç alınmadıkça sürdürülerek tamamlanır.
- (7) Fiili denetim sonucunda ilgili standarda aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (8) İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve durum ilgili denetim birimi tarafından ithalatçı firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, bu durumun ithalatçı firmaya bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçı firmanın test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün Ek-1'de veya üçüncü fıkra da belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı firma tarafından talep edilen standarda göre tekrar denetlenir.
- (9) İlgili standarda veya standartlara aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.
- (10) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. **Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.**
- (3) Yapılan denetimde, üründe standarda aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarasının**, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından **kaydedilmesi zorunludur**.
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR**.
- (3) **YATIRIM TEŞVİK** mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 18010099112013019865484, **Türk PETROL KANUNU KAPSAMI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA** 18010099122013017554484, **MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA YAPILAN İTHALATTA** 18010099132013016724484 ve **AQAP BELGELİ KURUM** ve kuruluşlar adına **Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalatta** 18010099142013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (4) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA** bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (5) **4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (6) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24010099901680104513570 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) **İTHALATÇI**, bu Tebliğ kapsamında **DENETLENSİN VEYA DENETLENMESİN**, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda belirtilen **STANDARTLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE İLGİLİ TÜM MEVZUATA UYGUN VE GÜVENLİ OLMASINDAN** ve ürünlere eşlik eden **BELGELERİN DOĞRULUĞUNDAN**, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.
- (2) **ÜRÜNÜN İTHALİNE İZİN VERİLMESİ** veya ürüne dair **TAREKS REFERANS NUMARASI OLUŞTURULMASI**,
 - **ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.**
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen **TAREKS referans numarası**
 - **O ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya**
 - **Ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.**
- (4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının **SONRADAN YAPILAN KONTROL SONUCUNDA TESPİT EDİLMESİ HALİNDE** keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin **OLUMSUZ SONUÇLANDIĞI** kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu **Tebliğe aykırı hareket edenler** ile **yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar**, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir **belgede tahrifat yapanlar** veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında **7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının** hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara **AYKIRI HAREKET EDEN KULLANICININ YETKİSİ**,
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLE 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR**,
 - Firmanın denetim başvuruları **1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR**.
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya **BAKANLIK ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** yetkilidir.

KARAYOLU DIŐINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARIN İTHALAT DENETİMİ

TEBLİĐİ (ÜGD: 2026/2)

AMAÇ VE KAPSAM

- Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŐIMA GİRİŐ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- Bu Tebliğ **HARİÇTE İŐLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı,

DENETİM BİRİMİ: Türk Standardları Enstitüsü,

DIŐ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün güvenliğı ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütölen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulama,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı,

GERİ GELEN EŐYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşya,

İTHALAT DENETİM ÖN İZNİ: Ek-2'de yer alan ürönlere yönelik ürün gümröklü sahaya gelmeden belge üzerinden yapılan denetim sonucu verilen izni,

KAPSAM DIŐI: GTİP olarak Ek-2'de belirtilmekle birlikte, Ek-1'deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürün,

KULLANICI: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiler,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Ek-2'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşee, çıkış, sevk veya ticaret yapılan öлке ve risk tespiti için kullanılabilecek diğere bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili işlemler **TAREKS ÜZERİNDEN ve RİSK ANALİZİNE GÖRE YAPILIR**.
- (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğı (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde TAREKS'te tanımlanması ve firma adına **TAREKS'te işlem yapacak EN AZ BİR KULLANICININ YETKİLENDİRİLMİŐ OLMASI GEREKİR**.

İTHALAT DENETİM ÖN İZNİ BAŐVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, **İTHALAT DENETİM ÖN İZNİ ALMIŐ OLMALARI GEREKİR**.
- (2) İthalat Denetim Ön izni başvurusu, kullanıcı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki “E-İşlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümü kullanılarak TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru için firma ekranında “Denetim Başvurusu” başlığı altındaki “Ön İzin” alt başlığından “Yeni Başvuru” kutucuğı altındaki “Ürün Grubu Bazında Başvuru” seçeneğı ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (İthalat Denetim Ön izni) işareetlenmesi yeterlidir.
- (3) Başvuruya ilişkin Ek-3'te belirtilen 2, 3, 4 ve 5 numaralı belgeler başvuru esnasında TAREKS'e yüklenir. Bununla beraber aynı Ekte yer alan 2, 3 ve 4 numaralı belgeler ürünün gümrük bölgesine ulaşmasını müteakip denetim birimine iletilir ve başvurular sonuçlandırılır.
- (4) TAREKS'e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediğı anlaşılan AB Uygunluk Beyanı, Tip Onay Belgesi veya test raporunun tespiti halinde, diğere şartlar uygun olsa dahi İthalat Denetim Ön izni olumsuz olarak sonuçlandırılır.
- (5) Ek-2'de yer alan ürünler için her hâlükârda **İTHALAT DENETİM ÖN İZNİ BAŐVURUSU YAPILMASI ZORUNLUDUR**.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.6

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR.**
- (2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-3'ün birinci maddesinde belirtilen belgeyi yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından **firma ve kullanıcı SORUMLUDUR.**

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.7

- (1) **A.TR DOLAŞIM BELGELİ** olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR.**
- (2) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **12. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (3) **2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **12. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de **FiİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEBİLİR.**
- (5) Birinci fıkra kapsamına giren ürünler için **HER HALÜKÂRDA İTHALAT DENETİM ÖN İZNİ ALINMASI GEREKMEKTEDİR.**

KAPSAM DIŞI – Md.8

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin **kapsam dışı beyanı** ithalatçı firma tarafından İthalat Denetim Ön İzni başvurusu sürecinde **denetim birimine** yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.9

- (1) **FiİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER** kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, **RİSK ANALİZİNE GÖRE BELİRLENİR.**
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **FiİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLMİYEN ÜRÜNLERİN** ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.**

FiİLİ DENETİM – Md.10

- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-3'te belirtilen **BELGELER**, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ** içinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir.
 - TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir.
 - İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.
- (2) Fiili denetim esnasında aranacak kriterlerin tespitinde ihtiyaç duyulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınır.
- (3) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.
- (6) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, Tip Onay Belgesi, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.11

- (1) İzin ve denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
- (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.12

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
- (2) **TAREKS REFERANS NUMARASI** verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR.**
- (3) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA** bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24010099902345050803582 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.13

- (1) **İTHALATÇI**, bu Tebliğ kapsamında **DENETLENSİN VEYA DENETLENMESİN**, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından**, ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, **7223 SAYILI KANUN UYARINCA SORUMLUDUR.**
- (2) **ÜRÜNÜN İTHALİNE İZİN VERİLMESİ** veya ürüne dair **TAREKS REFERANS NUMARASI OLUŞTURULMASI**,
 - **ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.**
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen **TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.**
- (4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-2'de yer aldığı **sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde** keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvenli olmadığının tespit edilerek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.14

- (1) Bu **Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar**, Ek-3'te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir **belgede tahrifat yapanlar** veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, **4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının** ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi,
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR**,
 - Firmanın denetim başvuruları **1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR.**
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.15

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya **Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.**

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/3)

AMAÇ – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, **SERBEST BÖLGELER DAHİL, TGB'YE GİRECEK** Ek-1'deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan atıkları belirlemektir.

İTHALİ YASAK ATIKLAR – Md.4

- (1) **Ek-2/A ve Ek-2/B'deki** listelerde yer alan **ATIKLARIN, SERBEST BÖLGELER DAHİL, TGB'YE GİRİŞİ YASAKTIR.**
- (2) **Ek-1'deki listede yer alan atıkların**, patlayıcı madde ve radyoaktivite içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıkları veya tehlikeli maddeleri içermemesi ve bunlarla **KONTAMİNE OLMAMASI GEREKİR.**

GENEL ESASLAR – Md.5

- (1) Ek-1'deki listede yer alan **atıkları**, Çevre, Şehircilik Bakanlığından **Geçici Faaliyet Belgesi** veya **Çevre İzin ve Lisans Belgesi** alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde **İTHAL EDEBİLİR**

➤ Ancak, bu listede yer alan;

- a) **39.01** tarife pozisyonlu **GRANÜL FORMUNDAKİ** maddeleri, **DiİB** veya **Diİ kapsamında İHRAÇ KAYDIYLA** ithalat eden sanayiciler ile münhasıran ihraç edilecek ürünlerin serbest bölgedeki üretiminde girdi olarak kullanan sanayiciler,
- b) 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, **GRANÜL FORMUNDA OLMALARI** durumunda, münhasıran **DiİB veya Diİ KAPSAMINDA İHRAÇ KAYDIYLA** ithalat yapan sanayiciler,
- c) Türkiye'den temin edilen veya serbest bölgedeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan Ek-1'deki listede yer alan **39.15 tarife pozisyonundaki atıklar** kullanılarak serbest bölgelerde yerleşik tesislerde üretilen **39.08 tarife pozisyonlu birleşik yapılı geri dönüştürülmüş GRANÜL FORMUNDAKİ MADDELERİ** üretiminde kullanan sanayiciler,
- ç) **39.02 tarife pozisyonunda** yer alan birleşik yapılı **GRANÜL FORMUNDAKİ** geri dönüştürülmüş maddeleri üretiminde kullanan sanayiciler,
- d) **4012.20.00.90.00 GTİP'li maddeyi**, münhasıran **DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI KAPSAMINDA** ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görüş alan sanayiciler, **İTHAL EDEBİLİR.**
- (2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan maddeler ile **39.03 ve 39.07** pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş **GRANÜL FORMUNDAKİ MADDELERİN** ithalatında **GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ ARANMAZ.** Ancak birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddeler ile 39.03 ile 39.07 pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ithalatında **Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin Belgesi muafiyet yazısı aranır.**
- (3) Ek-1'deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP'li maddelerin ithalatında, bu maddelerin ürün olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde **GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ ARANMAZ.** Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu **Çevre İzni muafiyet yazısı aranır.**
- (4) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP'li maddelerin **vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde**, bu maddeler nihai ürün kabul edilir ve **GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ ARANMAZ.** Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu **Çevre İzni muafiyet yazısı aranır.**
- (5) **4004.00.00.00.19** GTİP'li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren **beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı** ve esaslar çerçevesinde 6 ncı maddeye göre yapılır.
- (6) Ek-2/A'daki listede yer alan "19 12 04- Plastik ve lastik" kodlu atıkların "15 01 02- Plastik ambalaj" kodlu kaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vafına göre ayrıştırılmış 3915.10.10.00.00, 3915.10.20.00.00, 3915.90.20.00.00, 3915.90.70.00.16 GTİP'li **ambalaj malzemesi atığı olduğunun belgelenmesi durumunda** ithalat işlemleri, bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilir.
- (7) Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda olan 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin, granül formundaki 39.07 tarife pozisyonlu maddelerin ve 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11, 6310.90.00.00.19 GTİP'li maddelerin **DiİB veya Diİ kapsamında İHRAÇ KAYDIYLA** ithalatında **GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ** veya **ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ ARANMAZ.**

BAŞVURU – Md.6

- (1) Ek-1'deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın **Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne** Uygunluk Yazısı (Ek-4) almak için Çevre, Şehircilik Bakanlığının **Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurur.**
- (2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden **EN AZ ÜÇ (3) İŞ GÜNÜ ÖNCE** aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:
- a) Bilgi formu (Ek-3).
 - b) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında aranacak belgelerden birinin örneği.
 - c) 2620.11.00.00.00 GTİP'li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve Ek-1'deki listede atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi.
 - ç) 4012.20.00.90.00 GTİP'li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi.
 - d) 8549.11.10.00.00 GTİP'li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça % 3'ünden fazla sıvı asit içermediğine dair belge ve tercümesi.
 - e) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP'li maddelerin ithalinde, bu maddelerin ürün olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı.
 - f) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP'li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak ithalinde, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi veya hava emisyonu konulu Çevre İzni muafiyet yazısı.
- (3) Ek-1'deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi tarafından **İKİNCİ FIKRADA BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE yapılmayan başvurular kabul edilmez.**
- (4) İthalatçı veya temsilcisi Ek-3'teki bilgi formunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini **ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.**
- (5) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında serbest bölgeye getirilecek eşyanın Ek-1'deki listede tanımlanan madde olması halinde, serbest bölgeye getirilmesi öncesinde ilgili Serbest Bölge Müdürlüğünden izin alınır.
- Eşyanın Ek-1'deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-7'de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne başvurulur. Söz konusu belgenin geçerliliği ve içerdiği bilgilerin doğruluğundan ithalatçı sorumludur.

UYGUNLUK DENETİMİ – Md.7

- (1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Ek-1'deki listedeki atıkların 6. maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonucunda;
- a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı (Ek-4) düzenlenir.
 - b) Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın tehlikeli madde ile kontamine olup olmadığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek-5) düzenlenir.
- (2) **UYGUNLUK VE UYGUNSUZLUK YAZILARI** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ilgili sınır gümrük idaresine ve **ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.**
- (3) **UYGUN BULUNMAYAN** atık, ithalatçısı tarafından **MENŞE ÜLKEYE/YÜKLEMENİN YAPILDIĞI ÜLKEYE İADE EDİLİR** veya **ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE TRANSİT** edilir.
- (4) Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görüşleri alınarak anılan Bakanlığın gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır.
- (5) 11/4 fıkrası uyarınca **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

İSTİSNAİ DURUMLAR – Md.8

- (1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol ve değişiklikler kapsamında yer alan **YABANCI BAYRAKLI GEMİLERİN** seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, **ATIK ALMA GEMİSİNE** veya doğrudan **ATIK KABUL TESİSİNE** boşaltılma işlemi ve/veya **teslimi ile serbest dolaşıma girer. SÖZ KONUSU ATIKLAR BU TEBLİĞE TABİ DEĞİLDİR.**
- Bu tür atıkların gemilerden alınması işlemi, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sonuçlandırılır.
- (2) Ek-1'deki listede yer alan 39.03 tarife pozisyonlu maddelerin, ithalatçısı tarafından atık olmadığına, yeni ürün olduğunun beyan edilmesi halinde bu maddelerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12. madde hükümleri uygulanır.
- (3) Gümrük Yönetmeliğinin 446. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş olan ve Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde ilgili sınır gümrük idarelerince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uygun görüşünün alınması ve 11/7 fıkrasında belirtilen sınır gümrük kapılarından/özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden giriş yapılması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

KAPSAM DIŞI – Md.9

- (1) Ek-1'deki listede yer alan **ATIKLARIN** Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislerce **NUMUNE OLARAK**, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer almakla birlikte **TEHLİKELİ OLMAYAN ATIKLARIN ÜNİVERSİTELERCE YAPILAN PROJELER KAPSAMINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA AMAÇLI OLARAK, YILLIK BİR (1) TONU AŞMAMAK** koşuluyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün **uygun görüşünün alınması halinde ithalatı mümkündür.** Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce **Kapsam Dışı Yazısı (Ek-6) düzenlenir** ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.
- (2) **EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ** kapsamında TGB'YE gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu kısmen veya tamamen Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alan atığa dönüşmesi ve **Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, ÇEVRE KATKI PAYI ÖDENMESİ** ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi ya da Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 5/1 (h) bendi kapsamında geri kazanım yapılması şartıyla **BU TEBLİĞ HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.**
- (3) **TGB'DEN TRANSİT GEÇEN** atıklar **BU TEBLİĞE TABİ DEĞİLDİR.** Ancak Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin **BASEL SÖZLEŞMESİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ GEREĞİ**, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden **TRANSİT GEÇİŞİNDE** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak **İZİN YAZISI İLGİLİ SINIR GİRİŞ GÜMRÜK İDARESİNE İBRAZ EDİLİR.**
- (4) Ek-2/B'deki listede yer alan atıkların ithalatı, karşılığında belirtilen ISO Standartlarına uygunluğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Türkiye'de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından; bu şartları sağlayan bir kuruluşun bulunmaması halinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınmış raporların aslı ve onaylı tercümesiyle birlikte ithalat öncesinde, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ISO Standartlarına uygun olduğu belirlenen maddelerin bu Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair bir yazı düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

SERBEST BÖLGEDE OLUŞAN ATIKLAR – Md.10

- (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B'deki listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda, atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri kazanım vb. işleri yapan firmanın talebi üzerine, **SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 37. MADDESİ UYARINCA OLUŞTURULAN ATIK KOMİSYONUNA** aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:
- a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge.
- b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atığın türü ve miktarı.
- c) Atığın özelliğine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan belge veya yazılardan biri (Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Yan Ürün/Alternatif Hammadde Onay Yazısı).
- ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair sözleşme.

- (2) **ATIK KOMİSYONUNUN UYGUN GÖRÜŞÜNÜ MÜTEAKİP**, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır, çıkarılan atıklar birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, **AYRICA UYGUNLUK YAZISI ARANMAZ**.
- (3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere saklar.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.11

- (1) İlgili sınır gümrüklerince, Ek-1'deki listede yer alan atıklara ilişkin **UYGUNLUK YAZISI**, bu atıkların **TGB'YE GİRİŞİNDE** aranır.
- (2) İlgili sınır gümrük idareleri, **UYGUNSUZ BULUNAN ATIKLARIN TGB'YE GİRİŞİNE İZİN VERMEZ**. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün düzenlediği **Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresince atığın taşıma belgesine ilştirilir**.
- (3) 9/1 fıkrası çerçevesinde **KAPSAM DIŞI YAZISI DÜZENLENEN ATIKLARIN TGB'YE GİRİŞİNE** ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.
- (4) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin Ek-1'deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-7'de yer alan **ÜRETİCİ BELGESİ** ve **ÜRETİCİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ANALİZ SERTİFİKASI** ile birlikte **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin **İTHALİNE DOĞRUDAN İZİN VERİLİR**. Söz konusu belgenin geçerliliği ve içerdiği bilgilerin doğruluğundan ithalatçı sorumludur.
- **DiĞER GÜMRÜK REJİMLERİ KAPSAMINDAKİ** başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından **ÜRETİCİ BELGESİ VE ANALİZ SERTİFİKASI ARANMAZ**.
- (5) 9/3 fıkrası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İzin Yazısı düzenlenen **ATIKLARIN TGB'DEN TRANSİT GEÇİŞİNE SINIR GİRİŞ GÜMRÜK İDARELERİ İZİN VERİR**.
- (6) 9/4 fıkrası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bu Tebliğ **KAPSAMI DIŞINDA** olduğuna dair **YAZI DÜZENLENEN ATIKLARIN TGB'YE GİRİŞİNE İLGİLİ SINIR GÜMRÜK İDARELERİ İZİN VERİR**.
- (7) Ek-1'deki listede yer alan **ATIKLARIN TGB'YE GİRİŞİNİN YAPILACAĞI SINIR GÜMRÜK KAPILARI** **Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir**.
- **TESPİT EDİLEN DENİZ SINIR GÜMRÜK KAPILARI DIŞINDA KALAN**, Ticaret Bakanlığından izin ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminalerinden, Ek-1'deki listede yer alan atıkların **TGB'YE GİRİŞ İŞLEMLERİ YAPILABİLİR**.
 - Ek-1'deki listede yer alan atıkların TGB'YE giriş işlemlerinde yapılan radyasyon kontrolü için Ulusal Radyasyon İzleme ve Radyasyon Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
- (8) İthal edilmek üzere TGB'YE giren uygunluk yazısına tabi eşyanın **HİÇBİR SURETLE DEVRİ MÜMKÜN DEĞİLDİR**.

YAPTIRIMLAR – Md.12

- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden **İTHALATÇILARA** çevre, dış ticaret ve gümrük mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.
- (2) **YASAL OLMAYAN ATIK TRAFİĞİNİN SÖZ KONUSU OLMASI HALİNDE**, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun atık ithalatına ilişkin 20'nci maddesinde belirtilen **İDARİ PARA CEZALARI UYGULANIR**.
- (3) Ek-1'deki listede yer alan atıkların, **TGB'YE GİRİŞİNDE UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ TUTULMADIĞININ** gümrük işlemleri sırasında **TESPİTİ HALİNDE**, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Tasfiyelik hale gelmiş atıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince uygunluk denetimine tabi tutulması kaydıyla gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri kapsamında işlem görür.
- (4) 9/2 fıkrası kapsamında **SERBEST DOLAŞIMA GİREN EŞYANIN** Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip **TESİSLERE VERİLMEDİĞİNİN** ya da Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 5/1 (h) bendi kapsamında **GERİ KAZANIM YAPILMADIĞININ TESPİTİ HALİNDE** çevre mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

VERİ BİLDİRİMİ – Md.13

- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimine ilişkin veriler, **OCAK, TEMMUZ VE ARALIK AYLARINDA** olmak üzere **YILDA ÜÇ (3) DEFA** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığına iletilir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNLEMLER – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/4)

AMAÇ – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında **İNSAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN** uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İTHALAT DENETİMİ VE BELGELENDİRME – Md.4

- (1) Ek-1'deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı; 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Sözleşmesi ve 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır
- (2) Ek-1'deki listede yer alan madde ve müstahzarların **insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu** Sağlık Bakanlığına sunulan belgeler esas alınarak **KONTROL BELGESİ İLE BELGELENİR**.
- (3) **KONTROL BELGESİ** veya kontrole tabi kimyasal maddelerin fiili ithalatında gümrük idarelerinde kullanılmaya mahsus KAYIT BELGESİ, ithalatçı veya temsilcisi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş, Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.
- (4) Kontrol Belgesinin **SÜRESİ ALTI (6) AYDIR**.
- (5) Kontrole Tabi **KİMYASAL MADDELERİN FİİLİ İTHALATINDA** Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus **KAYIT BELGESİ DÜZENLENDİĞİ YILIN SONUNA KADAR GEÇERLİDİR**.
- (6) Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2025/20)'nin ekinde yer alan Ek-1/A sayılı listesinde yer alan ürünler için yapılan başvuruların Sağlık Bakanlığı (TİCK) tarafından incelenmesi sonucunda özel izin alınması gereken ürünler arasında olduğu tespit edilen ürünler için, bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

BAŞVURU – Md.5

- (1) **KONTROL BELGESİ ALINMASI İÇİN** gerekli belgelerle birlikte ithalat öncesinde **SAĞLIK BAKANLIĞINA** (TİCK) başvurulur
- (2) Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus **KAYIT BELGESİ ALINMASI** için gerekli belgelerle birlikte ithalat öncesinde **SAĞLIK BAKANLIĞINA (TİCK) BAŞVURULUR**.
- (3) Doğrudan tüketiciye sunulan maddelerin ithalatında, gerekli hallerde bu tebliğde belirtilen bilgilerin Sağlık Bak. ibrazı gerekir
- (4) **KONTROL BELGESİ** veya kontrole tabi kimyasal maddelerin fiili ithalatında gümrük idarelerinde kullanılmaya mahsus **KAYIT BELGESİ**, TİCK veri tabanına girilen bilgiler esas alınarak Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda e-belge olarak düzenlenir. E-belge olarak düzenlenemediği durumlarda fiziki olarak da düzenlenebilir.
- (5) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatında gerekli görülen durumlarda Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ilave bilgi ve belgelerin ibrazı istenebilir.

KONTROLE TABİ MADDELERİN İTHALİNE MAHSUS RUHSATNAME – Md.6

- (1) Ek-1'deki listede yer alan madde ve müstahzarların ithalatı öncesinde, Sağlık Bakanlığınca 4/1 fıkrasında belirtilen mevzuat ve Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik gereğince düzenlenen kullanım süresi altı ay olan **KONTROL BELGESİ** ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus **RUHSATNAME** düzenlenir.
- İthalatçı veya temsilcisi, **İTHALATIN GERÇEKLEŞMESİNDEN SONRA EN GEÇ ON BEŞ (15) GÜN İÇİNDE**, Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus **RUHSATNAMESİNİN D NÜSHASINI** ve ilgili **GÜMRÜK BEYANNAMESİ ÖRNEĞİNİ** Sağlık Bakanlığına (TİCK) göndermekle yükümlüdür. Aynı ruhsatnamenin bir suretinin mala refakat etmesi zorunludur.
- (2) Ek-1'deki listede yer alan ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus **RUHSATNAME** ile dağıtıcı firma tarafından TGB'YE getirilmiş ancak ilgili gümrük işlemleri tamamlanmamış **KİMYASAL MADDELERİN İTHALATI ÖNCESİNDE**, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen ve **DÜZENLENDİĞİ YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ OLAN** Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus **KAYIT BELGESİ DÜZENLENİR**.
- İthalatçı veya temsilcisi, **İTHALATIN GERÇEKLEŞMESİNDEN SONRA EN GEÇ ON BEŞ GÜN (15) İÇİNDE** belgenin aslı, ilgili gümrük beyannamesinin örneği, fatura ve dağıtıcı firma tarafından ithalatçı firmaya düzenlenen ve ithalatın hangi ruhsatnameye istinaden gerçekleştirildiğini gösteren belgeyi Sağlık Bakanlığına (TİCK) iletmekle yükümlüdür.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.7

- (1) Ek-1'deki listede yer alan ürünlerin ithalatında Kontrol Belgesi veya Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi tescil sırasında gümrük beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesinin veya Kayıt Belgesinin ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur
- (2) İlgili gümrük idaresince, birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde **ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır**. Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 8. madde hükümleri uygulanır.

YAPTIRIMLAR – Md.8

- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu; 4458 sayılı Gümrük Kanunu; Teknik Düz. Rej. Kararının ilgili hükümleri, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan mevzuat hükümleri ile birlikte diğer mevzuat uygulanır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLER (ÜGD: 2026/5)

AMAÇ – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM – Md.2

- (1) Bu Tebliğ;

- a) **Serbest Dolaşıma Giriş, Dâhilde İşleme, Hariçte İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimine** tâbi tutulmak istenen Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6/A, Ek-6/B, Ek-6/C ve Ek-7'de belirtilen ürünler ile 5/3 fıkrasında belirtilen şartları sağlayan ürünleri,
- b) **Serbest Dolaşıma Giriş, Dâhilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, TRANSİT REJİMİ ve ANTREPO REJİMİNE** tabi tutulan Ek-12'de belirtilen orman yetiştirme materyallerini, kapsar.

ÖN BİLDİRİM – Md.4

- (1) Eklerdeki listelerden;

- a) Ek-1/A ve Ek-1/B'de belirtilen ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik,
- b) Ek-2'de belirtilen ürünler için, Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik,
- c) Ek-6/A'da belirtilen ürünler için, Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerin İthalatı Hakkında Yönetmelik, Hükümlerine uygun olarak **ÖN BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİR.**

UYGUNLUK DENETİMİ – Md.5

- (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6/A, Ek-6/B ve Ek-7'de belirtilen ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığınca Ek-9'da yer alan **UYGUNLUK YAZISI DÜZENLENİR.**
- (2) Uygunluk Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen TPS üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.
- (3) Ek-5'te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler ile Ek-2'de yer almayan ancak gıda veya yem sanayiinde kullanılacak olan ürünlerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün mevzuatına uygun olması halinde Ek-9'da yer alan Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir.
- (4) Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Tarım ve Orman Bakanlığına ibrazı gerekir.
- (5) **UYGUNLUK YAZISI;**
- a) Ek-1/A ve Ek-1/B'de yer alan ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,
- b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6/A, Ek-6/B, Ek-7 ve Ek-12'de yer alan ürünler için ithalatçıya, iletilir.
- (6) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen **BİR ÜRÜNÜN BİRDEN FAZLA LİSTEDE YER ALMASI DURUMUNDA**, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde **YALNIZCA BİR UYGUNLUK YAZISI** düzenlenir.
- Ancak, birden fazla listede yer almakla birlikte, sadece bir liste için 10. madde kapsamında muafiyet tanınan bir ürüne diğer liste için Uygunluk Yazısı düzenlenir.
- Bir ürüne 10. madde kapsamında birden fazla liste için muafiyet tanınması halinde ise her bir liste için ayrı muafiyet referans numarası beyan edilir.

- (7) Ek-6/A ve Ek-6/B kapsamında bulunan ürünlerin **UYGUNLUK YAZISININ** geçerlilik **SÜRESİ ALTI (6) AYDIR.**

- (8) Toksikolojileri nedeniyle kullanımları yasaklanan Ek-6/C'de yer alan ürünler için UYGUNLUK YAZISI DÜZENLENMEZ.

- (9) Eklerdeki listelerde belirtilen ürünler için düzenlenen Uygunluk Yazısına ilişkin ithalatçı tarafından beyan edilen **GTİP'İN GÜMRÜK İDARESİNCE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE**, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, ilgili Uygunluk Yazısı ile gerekli işlemler yürütülür.

UYGUNSUZLUK YAZISI – Md.6

- (1) Ürünün ilgili mevzuata UYGUN OLMADIĞININ tespiti halinde, gerekçeli olarak Ek-10'da yer alan **UYGUNSUZLUK YAZISI DÜZENLENİR** veya Ticaret Bakanlığınca yürütülen TPS üzerinden uygun değildir bilgisi iletilir.

VETERİNER GİRİŞ BELGESİ – Md.7

- (1) Ek-1/A ve Ek-1/B'de yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

- (2) Ek-1/A ve Ek-1/B'de yer alan ürünlerin, petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii vb. Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kontrollerde uygun bulunması durumunda Ön Bildirim ve Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranır ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.
- (3) Veteriner Giriş Belgesi, elektronik kayıt sistemlerinden de sağlanabilir.

KONTROL BELGESİ – Md.8

- (1) Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-12'de yer alan ürünlerin ithalatında **Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce** Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan **KONTROL BELGESİ ARANIR**.
- (2) Kontrol Belgesi alınmasını teminen Ek-1/A ve Ek-3'te yer alan ürünler için Ek-8'de yer alan Kontrol Belgesi formu ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığına başvurulur.
- (3) Ek-1/A'daki 01.06 tarife pozisyonu altında yer alan yaban hayvanlarının üretici kod numarası almış yaban hayvanı üretim tesisleri için ithalatında; ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-8/B'de yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) başvurulur.
- (4) Ek-12'de yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-13'te yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) başvurulur.
- (5) Kontrol Belgesi, e-belge sistemi veya ilgili kayıt sistemleri üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

KONTROL BELGESİNİN GEÇERLİK SÜRESİ – Md.9

- (1) **KONTROL BELGESİNİN GEÇERLİK SÜRESİ**, düzenlendiği tarihten itibaren;
- a) Ek-1/A ve Ek-12'de yer alan ürünler için **DÖRT (4) AYDIR**.
- Ancak 0504.00, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 18.06, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99, 2208.70 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için **ON İKİ (12) AYDIR**.
- b) Ek-3'te yer alan ürünler için **ALTI (6) AYDIR**.
- (2) **Türkiye gümrük bölgesine geldikten** ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan **sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten** ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin **GEÇERLİK SÜRESİ DİKKATE ALINMAKSIZIN** tamamlanır.
- (3) **DENİZ YOLUYLA YAPILAN CANLI HAYVAN İTHALATINDA**, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ithalat yapılmasına engel mücbir bir sebeple veya beklenmeyen hallerle karşılaşılması durumunda, ithalatçının bu durumu Tarım ve Orman Bakanlığına belgelendirmesi ve ibraz edilen belgelerin uygun görülmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından **EN FAZLA ON (10) GÜN EK SÜRE VERİLEBİLİR**.

MUAFİYETLER VE KAPSAM DIŞI – Md.10

- (1) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması ve **Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla**, Ek-1/A'da yer alan **yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen**, üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen, **özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen** ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için **KONTROL BELGESİ DÜZENLENMEZ**.
- (2) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması ve **Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla**, Ek-1/A'da yer alan ve Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27. maddesi kapsamındaki ürünler için **KONTROL BELGESİ DÜZENLENMEZ**.
- (3) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, Ek-1/A ve Ek-1/B'de yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii vb. Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda **UYGUNLUK YAZISI VE/VEYA KONTROL BELGESİ DÜZENLENMEZ**. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 15442489916128745008274 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.
- (4) **ANNE VE BEBEK ÜRÜNLERİNİN** İthalat Denetimi Tebliği (17 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) kapsamında Ticaret Bakanlığının kontrolüne tabi ürünler ile **19, 21 ve 22 nci fasıllarda** yer alan ve Sağlık Bakanlığının kontrolüne tabi özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar için bu Tebliğ kapsamında ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 26350791627714067959101 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.

(5) Eklerdeki **diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla**, ithal edilmek istenen;

- a) Ek-1/A ve Ek-1/B'de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen **HAYVAN VE ÜRÜNLER KAPSAMI DIŞINDA OLMASI HALİNDE** Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 11794819983716856553986 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,
- b) Ek-2'de yer alan ürünlerin **gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması halinde** Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10617541565699503532523 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,
- c) Ek-4'te yer alan ürünlerin **hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması halinde** Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10746679379456304570062 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,
- ç) Ek-5'te yer alan ürünlerin **veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması halinde** Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10655019861881571511690 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,
- d) Ek-6/A ve Ek-6/B'de yer alan ürünlerin **bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması halinde** Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 11190652683877198781391 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,
- e) Ek-6/C'de yer alan ürünlerin **bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması halinde** Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25070018761525362012000 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,
- f) Ek-2, Ek-5 ve Ek-6/A, Ek-6/B ve Ek-6/C' de yer alan ürünlerin **laboratuvar analizinde kullanılacak olması halinde** Beyannamenin 44 nolu hanesine 13977662350291883035269 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,
- g) Ek-7'de yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonundaki **ürünlerin kullanılmamış ürün olması veya tarım ve ormancılıkta kullanılmayacak olması halinde** Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 20141526384562143265110 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,
- ğ) **Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında** ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen **İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN** Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 16918166167401431106286 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,
- h) **Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edildikten sonra herhangi bir işleme faaliyetinden geçmeksizin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen** ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 21243081100000000000002 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir, ve

Bu durumlarda **ÖN BİLDİRİM, KONTROL BELGESİ** ve/veya **UYGUNLUK YAZISI DÜZENLENMEZ**.

- (6) 3 ile 4. fıkra kapsamında sabit referans numarası beyan edilerek ithal edilen ürünlerin, yapılan beyana uygun kullanımının veya tesliminin gerçekleştirildiğinin tespitine dair **gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz**.
- (7) **İthalatçı**, üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında sabit referans numarası beyan ederek ithal ettiği ve serbest dolaşıma giriş sonrası **devrettiği ürünlerin alıcısı tarafından uygun kullanıma sevk edilmesinden sorumludur**.
- (8) Bu maddede özel olarak düzenlenen haller dışında, bu Tebliğin eklerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibarıyla yer almakla birlikte **parantez içi ifadeler ile denetim kapsamı dışında bırakılan ürünlerin** veya Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan mevzuat uyarınca bu Tebliğ kapsamında **denetime tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayan ürünlerin** ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ek-14'te yer alan **KAPSAM DIŞI YAZISI DÜZENLENİR**. **KAPSAM DIŞI YAZISI** Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

BİLGİ FORMU – Md.11

- (1) İthalatçı, **ithalatın yapılmasından sonra EN GEÇ KIRK BEŞ (45) GÜN İÇİNDE** Ek-11'de yer alan Bilgi Formunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;
 - a) Ek-5'te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olanlar tarafından ithal edilmesi,
 - b) Beşeri tıbbi ürün, bitki koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar hariç olmak üzere, Ek-5'te yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin 10/4 (ç) ve (e) bentleri kapsamında ithal edilmesi durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletir.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.12

- (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen **Uygunluk Yazısı** aranır.
- (2) 10/5 fıkrasında yer alan **MUAFİYETLER KAPSAMINDA OLDUĞU BEYAN EDİLEN ÜRÜNLERİN İTHALATINA** gümrük idarelerince **DOĞRUDAN İZİN VERİLİR**. İzin verilen eşyaya ilişkin veriler elektronik ortamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşılır.
- (3) **Bir ürünün ilgili mevzuata UYGUN OLMADIĞININ TESPİTİ** ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, **ürünün ithaline gümrük idarelerince İZİN VERİLMEZ** ve **UYGUNSUZLUK YAZISI** özet beyana ve taşıma belgesine iliştilir veya kaydedilir.
- (4) **UYGUNSUZ ÇIKAN** Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6/A, Ek-6/B veya Ek-7’de belirtilen ürün **mahrecine iade edilir** veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imhâ suretiyle tasfiye edilmek üzere **gümrüğe terk edilir** ya da ilgili mevzuat çerçevesinde **Tarım ve Orman Bakanlığının uygun göreceği tedbirler** alınır.
- (5) **UYGUNSUZ BULUNAN EK-12’DE** yer alan ürün, **ON (10) GÜN İÇİNDE** ithalatçı veya temsilcisi tarafından **mahrecine iade edilir** veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere **imha suretiyle tasfiye edilir**.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;
 - a) 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu,
 - b) 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
 - c) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat,Hükümleri uygulanır.

YEETKİ – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya **Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü** yetkilidir.

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/6)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Tebliğ, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C, Ek-2, Ek-3/A ve Ek-3/B'deki listelerde yer alan madde, karışım ve eşyanın, **Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi** kapsamındaki ithalatında **çevrenin korunması yönünden** uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler

TANIMLAR – Md.3

FAALİYET RAPORLARI VERİ TABANI (FARAVET): Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya imha eden işletmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahsisi ve lisans modülünü içeren elektronik veri tabanını,

GERİ DÖNÜŞÜM: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin filtre etme ya da susuzlaştırma gibi temel temizlik işlemlerini takiben tekrar kullanımını,

GERİ KAZANIM: Bakım veya servis sırasında veya ürün ya da ekipmanın bertaraf edilmesinden önce ürün, kap veya ekipmandan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin toplanması ve depolanmasını,

HİDROFLOROKARBONLAR: Ek-2'deki listenin birinci bölümünde listelenen maddeleri ve/veya bu maddelerden en az birini içeren Ek-2'deki listenin beşinci bölümünde yer alan karışımları,

ISLAH: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin kullanım amacı göz önünde bulundurularak saf madde performans standardına geri döndürülmesi için işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yükseltilmesini,

OTİM: Ozon tabakasını incelten maddeleri,

YILLIK ÜLKE KOTASI: Belirli bir takvim yılında ülkeye ithal edilmesine izin verilen maksimum hidroflorokarbonun ton CO₂ eşdeğeri cinsinden maksimum miktarını, ifade eder.

İTHALİ YASAK OTİM'LER – Md.4

(1) Ek-1/A'daki listede yer alan maddelerin ithalatı ile bu maddeleri içeren veya bu maddeler ile çalışan ve Ek-1/B ve Ek-1/C'deki listelerde yer alan eşyanın **İTHALATI YASAKTIR.**

– Ancak bu **Tebliğde ithaline izin verilen eşya**, mezkûr **YASAK KAPSAMI DIŞINDADIR.**

İTHALİ KONTROLE TABİ OTİM'LER – Md.5

(1) Ek-1/A'daki listede yer alan kimyasallardan bu tebliğde belirtilenlerin ithalatı **ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞININ İZNI** ile ve **YALNIZCA; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak** Ek-7'de belirtilen hususlar dikkate alınarak ya da Ek-8'de yer alan halonun kritik kullanım alanları için yapılır.

(2) 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP'li kimyasalı içeren 8424.10 GTP'de yer alan eşyanın, Ek-8'de yer alan **halonun kritik kullanım alanlarındaki ithalatı** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izni ile yapılır.

UYGUNLUK DENETİMİ VE BELGELENDİRME – Md.6

(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kimyasalların ithalatında, bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu **OTİM KONTROL BELGESİ** (Ek-4) ile belgelenir. OTİM Kontrol Belgesi, e-belge olarak düzenlenebilir.

(2) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmî kuruluşlardan denetim isteyebilir.

OTİM KONTROL BELGESİ – Md.7

(1) 5/1 fıkrasında belirtilen kimyasalların ithalatında **OTİM KONTROL BELGESİNİN ALINABİLMESİ İÇİN;**

a) OTİM Kontrol Belgesi formu, b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi, c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi, d) Orijinal etiket, e) OTİM Kontrol Belgesi için ödeme yapıldığına ilişkin dekont, ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurulur.

OTİM KONTROL BELGESİNİN SÜRESİ – Md.8

(1) 5/1 fıkrasında belirtilen kimyasallar için verilen **OTİM Kontrol Belgesi, DÜZENLENDİĞİ TARİHTEN TAKVİM YILI SONUNA KADAR GEÇERLİDİR, BU SÜRE DEĞİŞTİRİLEMEZ.**

İTHALİ YASAK FLORLU SERA GAZLARI – Md.9

- (1) Ek-2'de yer alan maddeleri, **TEK KULLANIMLIK BASINÇLI KAPLAR İÇİNDE İTHAL ETMEK**, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç **YASAKTIR**.

İTHALİ KONTROLE TABİ FLORLU SERA GAZLARI – Md.10

- (1) Ek-2'deki listenin birinci ve beşinci bölümlerinde yer alan maddelerin saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithalatında, bu maddelerin çevrenin korunması yönünden uygunluğu, **FARAVET sistemine yapılan başvuru üzerine** Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden 11 inci madde kapsamında e-belge olarak düzenlenen Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi ile belgelenir.
- (2) Ek-2'deki listenin birinci ve beşinci bölümlerinde yer alan maddelerin saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde, **Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihrac kaydıyla ithalatında**, Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25260780062185900123261 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir ve **HİDROFLOROKARBON KONTROL BELGESİ ARANMAZ**. Ancak ithalatçının FARAVET sistemine kaydı zorunludur.
- (3) Ek-2'deki listede yer alan maddelerin **tek kullanımlık basınçlı kap içerisinde laboratuvar ve zorunlu kullanım amaçlı ithalatında FARAVET'e giriş yapılmaz**. Bu maddelerin ithalatında ithalatçı, bu tebliğde yer alan belgeler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurur.
- (4) Ek-2'deki listede yer alan 3827.69.00.00.12 GTİP'li maddenin ithalatında **KONTROL BELGESİ ARANMAZ**.
- (5) Tek kullanımlık basınçlı kap içerisinde laboratuvar ve zorunlu kullanım amaçlı ithal edilenler hariç olmak üzere, Ek-2'deki listenin birinci ve beşinci bölümlerinde yer alan maddelerin **İTHALATI KOTAYA TABİDİR**. Kota, yıllık ülke kotası kapsamında **ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLİR**.

HİDROFLOROKARBON KONTROL BELGESİ – Md.11

- (1) Hidroflorokarbon **KONTROL BELGESİ**, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan **FATURA KAPSAMI EŞYANIN İTHALATI DIŞINDA KULLANILAMAZ**.
- (2) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, **ALINDIĞI TAKVİM YILININ SONUNA KADAR GEÇERLİDİR**.
- (3) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin düzenlenmesi ve kapatılmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenir.
- (4) Hidroflorokarbon **KONTROL BELGESİ DEVREDİLEMEZ**.
- (5) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, **gümrük beyannamesinin tescilinde** ilgili gümrük idaresince aranır.
- (6) Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi **BİRDEN FAZLA BEYANNAME İÇİN KULLANILAMAZ**. **Birden fazla kimyasalın tek beyannameye yer alması halinde, AYNI HİDROFLOROKARBON KONTROL BELGESİ İLE İTHALATI MÜMKÜNDÜR**.
- (7) Sistemsel sorunlarla karşılaşılması durumunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen yöntem ve esaslara göre Hidroflorokarbon **KONTROL BELGESİ DÜZENLENİR**.

DİĞER KİMYASALLARIN İTHALAT İŞLEMLERİ – Md.12

- (1) Ek-3/A ve Ek-3/B'deki listelerde yer alan madde, karışım ve eşyanın **İTHALATI**, ikinci fıkrada belirtilen hâller dışında **YASAKTIR**.
- (2) Ek-3/A'daki listede yer alan maddeler **YALNIZCA** laboratuvarlarda referans standart olarak kullanılma amacıyla ithal edilebilir.
- Ek-3/B'deki listede yer alan kimyasallar ise **ANCAK** Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmeliğin Ek-2'sindeki listede yer alan muafiyetlerin sağlanması hâlinde veya bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı veya laboratuvarlarda referans standart olarak kullanılma amacıyla ithal edilebilir.
 - Söz konusu kimyasalların ithalatında, ithalatçı tarafından, Çevre Bakanlığınca Muafiyet Beyanı Kabul Yazısı (Ek-6) için başvuruda bulunulur.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.13

- (1) Aşağıdaki belgeler, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır:
- a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan eşyanın ithalatında OTİM Kontrol Belgesi.
 - b) [Ek-2'deki](#) listede yer alan eşyanın ithalatında, 10 uncu madde kapsamında düzenlenecek kontrol belgeleri.
 - c) [Ek-3/A](#) ve [Ek-3/B'deki](#) listelerde yer alan madde, karışım ve eşyanın 12 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki ithalatında Muafiyet Beyanı Kabul Yazısı.

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/7)

AMAÇ – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1'deki listede yer alan **KATI YAKITLARIN SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** rejimi kapsamında **çevrenin korunması yönünden** uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İTHALATÇI – Md.4

- (1) Ek-1'deki listede yer alan **KATI YAKITLARIN İTHALATI**, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında alınan **KATI YAKIT İTHALATÇISI KAYIT BELGESİNE SAHİP** firmalar tarafından yapılabilir.
- (2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi, vergi levhası ve Çevre Bakanlığınca istenecek taahhütname ile birlikte anılan Bakanlığa, Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurulur. **Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan** ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.
- (3) 2025 yılı içerisinde verilen Kayıt Belgeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütnamenin anılan Bakanlığa verilmesi halinde, **2026 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde** aynı Bakanlıkça **yenilenir**. Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayıt Belgesinin yenilenmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca istenecek taahhütname yeniden anılan Bakanlığa verilir.
- (4) **Kayıt Belgeleri**, bu Tebliğ kapsamında yapılacak **tüm ithalat işlemlerinde geçerlidir** ve bu işlemlere esas teşkil eder.

UYGUNLUK DENETİMİ – Md.5

- (1) **Serbest Dolaşıma Giriş** Rejimine tabi tutulmak istenen **yakıttan numune alınması amacıyla**;
- a) Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi örneği,
- b) İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi formu (iki nüsha),
- c) Yakıtın her bir parametresinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,
- ç) İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi, ile birlikte,
- Yakıtın boşaltıldığı gümrük idaresinin bulunduğu ilin** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından Bakanlık Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurulur.
- (2) İthalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idaresinin gözetiminde depolanan ve ilgili gümrük yetkilisinin tespit ettiği yakıttan, Çevre İl Müdürlüğü, uluslararası gözetim firması yetkilileri ile ithalatçı veya temsilcisinden oluşan **Numune Alma Komisyonu gözetiminde**, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Çevre Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde **numune alınır** ve Ek-3'te yer alan İthal Katı Yakıt Numune Alma Tutanağı düzenlenir.
- **Alınan numune**, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Çevre Referans Laboratuvarı veya Çevre Bakanlığında **Yeterlik Belgesi almış laboratuvarlarda analiz ettirilir**. Analiz sonuçları, analizi yapan laboratuvar tarafından ilgili **Çevre İl Müdürlüğüne gönderilir**.
- (3) Çevre İl Müdürlüğünce, yakıtın **numune analiz sonucunun UYGUN BULUNMASI DURUMUNDA**, Ek-4'te yer alan **İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlenir** ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine ve ilgili gümrük idaresine bildirilir.
- **UYGUN BULUNMAMASI DURUMUNDA** ise Ek-5'te yer alan **Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek** keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine iletilir. Uygunsuzluk Yazısının ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren **YEDİ (7) İŞ GÜNÜ İÇİNDE**, firmanın şahit numune analizlerinin yapılmasını yazılı olarak talep etmemesi durumunda düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir.
- (4) **Isınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda**, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve Çevre Bakanlığınca istenecek taahhütnamenin verilmesi kaydıyla sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre İl Müdürlüğünce İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi verilebilir.
- (5) **Aynı şekilde sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda**, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve Çevre Bakanlığınca istenecek taahhütnamenin verilmesi kaydıyla termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre İl Müdürlüğünce İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi verilebilir.

- (6) **Tek parti halinde getirilen ve gümrüklü sahada tek bir yığın olarak depolanan yakıtın birden fazla parti halinde çekilmek istenmesi durumunda**, ilk partinin çekilmesi sırasında yakıtın tamamını temsil edecek şekilde numune alınarak analiz ettirilir. Yakıtın tamamını temsil eden bu analiz raporu, müteakip İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi düzenlenmesinde esas alınır.

ANALİZ SONUÇLARINA İTİRAZ – Md.6

- (1) Yakıttan alınan numunenin analiz sonucunun **uygun bulunmaması durumunda** keyfiyetin ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren **YEDİ (7) İŞ GÜNÜ İÇİNDE**, yazılı talep üzerine ve giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak kaydıyla, Çevre Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde şahit numune/numunelerin analizi yaptırılır ve yakıtın uygunluğuna/uygunsuzluğuna karar verilir:
- a) Analiz sonuçları **UYGUN ÇIKAN YAKIT İÇİN Çevre İl Müdürlüğünce İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi** düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
 - b) Şahit numune analiz sonucu da **UYGUNSUZ ÇIKAN YAKITLAR İÇİN Çevre İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı** düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
 - c) **Numunelerin alınması, torbalanması, gönderilmesi, analize hazırlanması** ve muhafazası sırasında oluşan durumlar dışında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden **YENİ NUMUNE ALINMASI TALEBİNDE BULUNULAMAZ.**

TESLİM TESELLÜM BELGESİ – Md.7

- (1) Ek-1'deki listede yer alan yakıtları sanayide kullanmak üzere İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi almış firmalar, ithal edilen yakıtın fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), **YAKIT GÜMRÜKTEN ÇEKİLDİKTEN SONRA EN GEÇ DOKSAN (90) GÜN İÇİNDE** İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesini düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.
- **Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde**, yükümlülüğü yerine getirmeyen ithalatçı ya da sanayicinin müteakip İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi talepleri **6 AY SÜREYLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ**. Eksikliklerin firma tarafından tamamlanması halinde yeni talepler değerlendirilir.

İSTİSNAİ DURUM VE MUAFİYET – Md.8

- (1) **Geçici depolama yeri veya antreponun bulunmadığı** veya yeterli olmadığı durumlarda, **yakıt, geçici depolanan eşya statüsünde müsaade edilen yerlerde**, aynı yerde bulunan diğer yakıtlarla karıştırılmamak kaydıyla depolanabilir. Bu durumda depolanan yakıtın uygunluk denetimi 5 inci madde çerçevesinde yapılır.
- (2) İthalatçı veya temsilcisi tarafından, **TGB'YE GETİRİLMEDEN ÖNCE**, Ek-2'de yer alan bilgi formunun ilgili Çevre İl Müdürlüğüne verilmesi kaydıyla geçici depolama yeri veya antrepoları konulamayan ve birinci fıkra kapsamına girmeyen yakıtlar **TAŞIT ÜSTÜ İŞLEME TABİ TUTULABİLİR.**
- Yakıt, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra bilgi formunda belirtilen alana, varsa diğer yakıtlarla karıştırılmamak koşuluyla depolanır.
 - Numunenin, yakıt araç üstündeyken veya yakıtın depolandığı alanda alınması halinde, 5/2 fıkrasında belirtilen Komisyon gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Çevre Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yakıttan numune alınır ve Ek-3'te yer alan İthal Katı Yakıt Numune Alma Tutanağı düzenlenir.
 - **Bu fıkra kapsamında işleme tabi tutulan yakıtlar, bulunduğu ilin sınırları dışındaki bir alana depolanamaz.**
 - Ancak, sanayi amaçlı ithal edilecek yakıtlar, firma tarafından talep edilmesi halinde sanayi tesisinin bulunduğu ilde depolanabilir.
 - Bu amaçla depolanmak istenen yakıtlar için Ek-2'de yer alan bilgi formu, firma tarafından yakıtın depolanacağı ilin Çevre İl Müdürlüğüne verilir.
 - Bu yakıtların uygunluk denetimi yakıtın depolandığı ilin Çevre İl Müdürlüğünce yapılır.
 - Çevre İl Müdürlüğü tarafından 5. maddeye göre yapılan uygunluk denetimi sonucunda **İTHAL KATI YAKIT UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENENE KADAR yakıt, piyasaya hiçbir şekilde arz edilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz, kullanılamaz, kullandırılmaz, eleme işlemine tabi tutulamaz ve torbalanamaz.**
- (3) İkinci fıkra çerçevesinde ithalatı gerçekleştirilmiş olan yakıtların analiz sonucunun **UYGUN BULUNMAMASI DURUMUNDA** 5 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uygulanır.
- Bunun mümkün olmaması durumunda, **yakıtın menşesine veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilmek veya üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere İHRACI ZORUNLUDUR.**

- (4) Ek-1'deki listede yer alan eşyanın; savunma sanayinde, ısıtma işlemleri gerçekleştirilmeyen **üretimde girdi olarak filtrasyonda** ya da **laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla** Çevre Bakanlığınca **uygun görülecek miktar** ve özelliklerde ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için Çevre Bakanlığınca Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden **muafiyet başvurusunda bulunulur**. Başvurunun uygun bulunması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İthal **Katı Yakıt Uygunluk Belgesi yerine Muafiyet Yazısı verilir** ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
- (5) 4. fıkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların **Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur**.
- Ancak belirtilen eşyanın **YILLIK 1 TONU AŞMAYACAK MİKTARDA** ithalatında **KATI YAKIT İTHALATÇISI KAYIT BELGESİ ARANMAZ**.
- (6) Dördüncü fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 10 uncu maddedeki yaptırımlar uygulanır.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.9

- (1) Ek-1'deki listede yer alan yakıtların ithalatında, 8/2 fıkrası hükmü hariç olmak üzere, Çevre İl Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk denetimi sonucunda düzenlenen İthal Katı Yakıt **Uygunluk Belgesi** veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen **Muafiyet Yazısı gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır**.
- (2) Çevre İl Müdürlüğünce **UYGUNSUZLUK YAZISI DÜZENLENEN** yakıtların **İTHALATINA İZİN VERİLMEZ**. Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, **menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir** veya **üçüncü ülkeye transit** edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.10

- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNLEMLER – Md.11

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

TELSİZ EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/8)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip **GERİ GELEN EŞYALARI KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

AQAP BELGESİ: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni,

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

DENETİM BİRİMİ: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-1'de belirtilmekle birlikte, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürün,

KULLANICI: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)'ne uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Telsiz ekipmanlarının ithalat denetimi ile ilgili **TÜM İŞLEMLER TAREKS ÜZERİNDEN** ve risk analizine göre yapılır.
- (2) Bu Tebliğ kapsamı **ürünleri ithal etmek isteyen firmaların**, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS'te tanımlanması** ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak **EN AZ BİR KULLANICININ YETKİLENDİRİLMİŞ** olması gerekir.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.
- (2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdinde işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, **KRİPTOLU OLDUĞU BEYAN EDİLEN TÜM ÜRÜNLER İÇİN** Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan "kurum onayı" elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir.
- (5) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

- (1) **A.TR DOLAŞIM BELGELİ** olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR**.
- (2) **AQAP BELGESİ** sahibi sanayicilerin **kendi ihtiyaçları için** Ek-1'de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP belgesinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için **DOĞRUDAN OLUŞTURULAN TAREKS REFERANS NUMARASI, İÇİNDE BULUNULAN YILIN SONUNA KADAR** aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
- (3) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.
- (4) **2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.
- (5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede **BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRA KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER DE FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEBİLİR**.

KAPSAM DIŞI – Md.7

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler**, kullanıcıların TAREKS'te beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin** ithal edilebileceğine dair TAREKS doğrudan oluşturulur.

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER** için Ek-2'nin 3, 4 ve 5. maddelerinde belirtilen **BELGELER**, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme **süresi içerisinde yüklenmemesi halinde** başvuru **olumsuz olarak sonuçlanır**.
- (2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (4) **İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim **OLUMSUZ** olarak sonuçlandırılır.
- (5) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim **OLUMSUZ** olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. **Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir**.
- (3) **Yapılan denetimde üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde**, durum ayrıca ilgili gümrüğe yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS numarasının beyannamenin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR**.
- (3) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA** bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 18080099108115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24080099908250780421812 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) **İthalatçı**, bu Tebliğ kapsamında **denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda** Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği dâhil olmak üzere **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından** ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.
- (2) Ek-1'de belirtilen ürünlerden "kısa mesaj" hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.
- (3) **ÜRÜNÜN İTHALİNE İZİN VERİLMESİ** veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, **ÜRÜNÜN MUTLAKA MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ**.
- (4) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası **o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz**.
- (5) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını takip eden **ON BEŞ (15) GÜN İÇİNDE** gümrük beyannamesi ile birlikte elektronik kimlik bilgilerini (IMEI numaraları) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.
- (6) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının **sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde** keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, 7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi,
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY ARASINDA ASKIYA ALINIR**,
 - Firmanın denetim başvuruları **1 AY İLA 12 AY ARASINDA FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR**.
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/9)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

AQAP BELGESİ: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi"ni,

GMP BELGESİ: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi"ni,

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

DENETİM BİRİMİ: Türk Standardları Enstitüsünü,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulama,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-2'de belirtilmekle birlikte, Ek-1'deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürün,

KULLANICI: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Ek-2'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü, ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

(1) Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2'de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili **TÜM İŞLEMLER TAREKS ÜZERİNDEN** ve **RİSK ANALİZİNE GÖRE YAPILIR**.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS'te tanımlanması** ve firma adına işlem yapacak **EN AZ BİR KULLANICININ YETKİLENDİRİLMİŞ OLMASI** gerekir.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-3'ün birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

(1) **A.TR DOLAŞIM BELGESİ** olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR**.

(2) **Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen** ve Ek-2'de yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir.

- Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR**. Bu kapsamdaki muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. TAREKS'e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Sanayi Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan muafiyet yazısı iptal edilir.
- (3) **AQAP** veya **GMP** belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-2'de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP veya GMP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu **her ürün için DOĞRUDAN OLUŞTURULAN TAREKS NUMARASI, İÇİNDE BULUNULAN YILIN SONUNA KADAR** aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
- (4) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.
- (5) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.
- (6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, **BİRİNCİ, İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ FIKRA KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER DE FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEBİLİR**.

KAPSAM DIŞI – Md.7

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin **kapsam dışı beyanı**, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde **denetim birimine yapılır**.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler** kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin** ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER** için Ek-3'ün üçüncü maddesinde belirtilen **BELGE**, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ** içinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili **belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde** başvuru **OLUMSUZ** olarak sonuçlanır.
- (2) Fiili denetim esnasında aranacak kriterlerin tespitinde ihtiyaç duyulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınır.
- (3) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (4) **Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi** ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (5) **İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.
- (6) TAREKS'e yüklenen AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
- (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde, durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR**.
- (3) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA** bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24090099909722693429626 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) **İthalatçı**, bu Tebliğ kapsamında **denetlensin veya denetlenmesin**, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Ek-1'deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından**, ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca **sorumludur**.
- (2) **Ürünün ithaline izin verilmesi** veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, **ÜRÜNÜN MUTLAKA MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ**.
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası **o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz**.
- (4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-2'de yer aldığının **sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde**, şişme botlar hariç, keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Şişme botlara ilişkin bildirimler ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletilir. İlgili Bakanlık tarafından ürünün güvenli olmadığının tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-3'te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi,
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR**,
 - Firmanın **denetim başvuruları** **1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR**.
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

YÜRÜTME

- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- Bu Tebliğ, **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

DENETİM BİRİMİ: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-1'de belirtilmekle birlikte; Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Oyuncakların ithalat denetimiyle ilgili **TÜM İŞLEMLER TAREKS ÜZERİNDEN** ve **RİSK ANALİZİNE GÖRE YAPILIR**.
- (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS'te tanımlanması** ve firma adına işlem yapacak **en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir**.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.
- (2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) Beyan edilen bilgi ve **belgelerin doğru, eksiksiz** ve zamanında sunulmasından **firma ve kullanıcı sorumludur**.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

- (1) **A.TR DOLAŞIM BELGELİ** olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR**.
- (2) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.
- (3) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.

- (4) Risk analizine göre yapılacak deęerlendirmede **BİRİNCİ FIKRA KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER DE FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEBİLİR.**

KAPSAM DIŞI – Md.7

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler**, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettięi bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görölmesi halinde ilgili dięer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin** ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN** Ek-2'nin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen **BELGELER**, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili **belgelerin sisteme süresi içinde yüklenmemesi halinde** başvuru **olumsuz olarak sonuçlanır**.
- (2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (3) Fiili denetim sonucunda **ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi** ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (4) **İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim **OLUMSUZ** olarak sonuçlandırılır.
- (5) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen dięer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, dięer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim **OLUMSUZ** olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
- (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
- (2) TAREKS referans numarası verildiğİ tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR.**
- (3) **GTİP deęişikliği sonucunda** bu Tebliğın eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 18100099110115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24100099910333534943036 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) **İthalatçı**, bu Tebliğ kapsamında **denetlensin veya denetlenmesin**, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği dâhil olmak üzere **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından** ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.
- (2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair **TAREKS REFERANS NUMARASI OLUŞTURULMASI, ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.**
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası **o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.**
- (4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığı **sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet**, ilgili gümrük idaresi tarafından Bakanlık Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilir. İlgili birimin ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi,
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR**,
 - Firmanın denetim başvuruları **1 AY İLA 12 AY** arasında **FIİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR.**
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME REJİMİ** uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihi rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

DENETİM BİRİMİ: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-1'de belirtilmekle birlikte, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

KULLANICI: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimiyle ilgili **TÜM İŞLEMLER TAREKS ÜZERİNDEN** ve risk analizine göre yapılır.
- (2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS'te tanımlanması** ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak **en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması** gerekir.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.
- (2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

- (1) **A.TR DOLAŞIM BELGELİ** olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR**.
- (2) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ, İTHALAT İŞLEMLERİ 11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.

- (3) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ, İTHALAT İŞLEMLERİ 11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, **BİRİNCİ FIKRA KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER DE FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEBİLİR.**

KAPSAM DIŞI – Md.7

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler**, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime YÖNLENDİRİLMİYEN** ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası **DOĞRUDAN** oluşturulur.

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler** için Ek-2'nin üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen **BELGELER**, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili **belgelerin süresi içerisinde yüklenmemesi** halinde başvuru **olumsuz** olarak sonuçlanır.
- (2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (4) **İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim **olumsuz** olarak sonuçlandırılır.
- (5) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince **düzenlenmediğinin** tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim **olumsuz** olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
- (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarasının** gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından **kaydedilmesi zorunludur.**
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR.**
- (3) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA** bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 1811009911115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24110099911270248252457 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.
- (2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, **ÜRÜNÜN MUTLAKA MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.**
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen **TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.**
- (4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığı sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu Tebliğe **aykırı hareket edenler** ile **yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar**, Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede **tahrifat yapanlar** veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi,
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR**,
 - Firmanın **denetim başvuruları 1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR.**
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan ürünlerin, **ithalatta Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması** Hakkında Yönetmeliğe, teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile **Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi** Tebliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.

(3) Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

DENETİM BİRİMİ: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-1'de belirtilmekle birlikte; 1. maddede belirtilen yönetmelikler veya Ek-1'de belirtilen standartlar veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

RİSK: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin 1. maddede belirtilen yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

(1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili **TÜM İŞLEMLER, TAREKS ÜZERİNDEN** ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS'te tanımlanması** ve firma adına işlem yapacak **EN AZ BİR KULLANICININ YETKİLENDİRİLMİŞ OLMASI** gerekir.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.

2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

- (1) **A.TR DOLAŞIM BELGELİ** olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN** oluşturulur.
- (2) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ, İTHALAT İŞLEMLERİ 11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (3) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 İNCİ MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede **BİRİNCİ FIKRA KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER de fiili denetime yönlendirilebilir.**

KAPSAM DIŞI – Md.7

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin **kapsam dışı beyanı** ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde **denetim birimine** yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler**, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime yönlendirilmeyen** ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler** için Ek-2'nin üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen **BELGELER**, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir.
İlgili **belgelerin sisteme süresi içinde yüklenmemesi** halinde başvuru **olumsuz olarak sonuçlanır.**
- (2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (3) Fiili denetim sonucunda ilgili **mevzuata aykırılık tespit edilmemesi** ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (4) İlgili **mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve **belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi** durumunda, fiili denetim **OLUMSUZ olarak sonuçlandırılır.**
- (5) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin **sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.**
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. **Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.**
- (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TARKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarasının** gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından **kaydedilmesi zorunludur.**
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR.**
- (3) **GTİP değişikliği sonucunda** Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 19120099118115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 18100099110115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) **İthalatçı**, bu Tebliğ kapsamında **denetlensin veya denetlenmesin**, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği de dahil olmak üzere **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından** ve ürünlere eşlik eden belgelerin **doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.**
- (2) **ÜRÜNÜN İTHALİNE İZİN VERİLMESİ** veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması **ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.**
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen **TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.**
- (4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığı **sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde** keyfiyet, ilgili gümrük idaresi tarafından Bakanlık Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilir. Dezenfektanlara ilişkin bildirimler ise Sağlık Bakanlığına iletilir. İlgili birimin ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, Ek-2’de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; 7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi,
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLE 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR,**
 - Firmanın **denetim başvuruları 1AY İLE 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR.**
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür

**7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU İLE
DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN
DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜGD: 2026/13)**

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 2025 yılı için yeniden değerlendirme oranı olarak tespit edilen % 25,49 (yirmi beş virgöl kırk dokuz) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2026 tarihinden 31/12/2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

7223 sayılı Kanun'un;	Alt Limit (TL)	Üst Limit (TL)
20 nci Maddesinin birinci fıkrasının		
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı	434.505	4.345.058
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı	173.801	1.738.022
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı	173.801	1.738.022
(ç) bendinde öngörülen ceza miktarı	86.900	869.010.
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı	434.505	4.345.058
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı	60.830	608.307
20. Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı	60.830	608.307
20. Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 ceza miktarı	434.505	4.345.058
20. Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ceza miktarı	173.801	1.738.022
20. Maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen 240.566 ila 2.405.665 ceza miktarı	434.504	4.345.057
20. Maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen 96.226 ila 962.265 ceza miktarı	173.801	1.738.021
20. Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı	173.801	1.738.022

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/14)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ürünlerin, ithalatı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
- (2) Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- (3) Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

AQAP BELGESİ: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini,

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihi rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

ÇEVRE UYUM İZİNİ: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan izni,

DENETİM BİRİMİ: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

Fiili DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmekle birlikte, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Ek-1 veya Ek-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat denetimiyle ilgili **TÜM İŞLEMLER TAREKS ÜZERİNDEN** ve risk analizine göre yapılır.
- (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS’te tanımlanması** ve firma adına işlem yapacak **EN AZ BİR KULLANICININ YETKİLENDİRİLMİŞ** olması gerekir.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.
- (2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-işlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) Beyan edilen bilgi ve **belgelerin doğru, eksiksiz** ve zamanında sunulmasından **firma ve kullanıcı sorumludur**.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

- (1) **A.TR DOLAŞIM BELGELİ** olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR.**
- (2) **Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında** ithal edilen ürünlerden elde edilen **İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN** Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ, İTHALAT İŞLEMLERİ 11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (3) Yönetmeliğin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ, İTHALAT İŞLEMLERİ 11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (4) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ, İTHALAT İŞLEMLERİ 11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, **BİRİNCİ FIKRA KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER** de fiili denetime yönlendirilebilir.

KAPSAM DIŞI – Md.7

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler**, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime yönlendirilmeyen** ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN** Ek-3'ün üçüncü maddesinde belirtilen **BELGELER**, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ** içinde TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir.
İlgili **belgelerin** sisteme **süresi içinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.**
- (2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (3) Fiili denetim sonucunda ilgili **mevzuata aykırılık tespit edilmemesi** ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (4) İlgili **mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.
- (5) TAREKS'e yüklenen, Performans Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
- (3) Yapılan denetimde üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrüğe yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarasının** gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından **kaydedilmesi zorunludur.**
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR.**
- (3) **Dâhilde İşleme Rejimi Kararı** kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen **İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN** Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde 18140099152013143475484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilir.
- (4) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA** bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5. madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (5) **4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 18140099114115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (6) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24140099914710012931030 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) **İTHALATÇI**, bu Tebliğ kapsamında **denetlensin veya denetlenmesin**, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği dâhil olmak üzere **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından** ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca **sorumludur.**
- (2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair **TAREKS referans numarası oluşturulması, ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.**
- (3) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1 veya Ek-2'de yer aldığı **sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde** keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu Tebliğe **aykırı hareket edenler** ile **yanlış** veya **yanıltıcı beyanda bulunanlar**, Ek-3'te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir belgede tahrifat yapanlar veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, **7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının** hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden **KULLANICININ YETKİSİ**,
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR**,
 - Firmanın denetim başvuruları **1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR.**
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜGD: 2026/15)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.

Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

AQAP BELGESİ: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini,

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

ÇEVRE UYUM İZNİ: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan izni,

DENETİM BİRİMİ: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-1'de belirtilmekle birlikte, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Ek-1'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevkiyat veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

(1) Pil ve akümülatörlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS'te tanımlanması** ve firma adına işlem yapacak **EN AZ BİR KULLANICININ YETKİLENDİRİLMİŞ** olması gerekir.

ÇEVRE UYUM İZNİ BAŞVURUSU – Md.5

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, **ÇEVRE UYUM İZNİ ALMIŞ OLMALARI GEREKİR**.

(2) **Çevre Uyum İzni başvurusu**, kullanıcı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki "E-İşlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümü kullanılarak TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında "Denetim Başvurusu" başlığı altındaki "Ön İzin" alt başlığından "Yeni Başvuru" kutucuğu altındaki "Ürün Grubu Bazında Başvuru" seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (Çevre Uyum İzni) işaretlenmesi yeterlidir.

(3) Başvuruya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından istenen belgeler yazılı olarak ayrıca anılan Bakanlığa iletilir ve başvurular anılan Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.6

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-İşlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.7

(1) **Çevre Uyum İzni almış, A.TR Dolaşım Belgesini haiz ürünlerin ithalatında TAREKS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR.**

(2) **AQAP belgesi sahibi** sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP belgesinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için **DOĞRUDAN OLUŞTURULAN TAREKS REFERANS NUMARASI, İÇİNDE BULUNULAN YILIN SONUNA KADAR** aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(3) Yönetmeliğin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ, İTHALAT İŞLEMLERİ 12. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**

(4) **KALP PİLLERİ; hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller;** endüstriyel kullanım amacına bağlı olarak kalıcı olarak yerleştirilmiş pillerin bulunduğu aletler içindeki pil veya akümülatörler; bilimsel ve mesleki alanda kullanılan pil veya akümülatörler; sadece uzman kişiler tarafından uzaklaştırılması gereken, kesintisiz olarak sürekli çalışması gereken aletler içindeki pil veya akümülatörler **ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNDAN KAPSAM DIŞI OLARAK BEYAN EDİLİR.**

(5) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ, İTHALAT İŞLEMLERİ 12. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**

(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, **BİRİNCİ** veya **İKİNCİ** fıkra kapsamına giren ürünler de **fiili denetime yönlendirilebilir.**

KAPSAM DIŞI – Md.8

(1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.9

(1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler,** kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.

(4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime yönlendirilmeyen** ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası **DOĞRUDAN** oluşturulur.

FiİLİ DENETİM – Md.10

(1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler için** Ek-2'nin üçüncü maddesinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili **BELGELERİN sisteme süresi içinde yüklenmemesi halinde** başvuru **olumsuz olarak** sonuçlanır.

(2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda **ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi** ve teste yönlendirilen ürünlerin üzerindeki bilgilerin doğru olması ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili **mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(5) **İthaline izin verilmeyen** ve gümrük idaresine bırakılan pil ve akümülatörlerin tasfiyesi, söz konusu ürünlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen derneklere ve/veya lisanslı atık akü geri kazanım tesislerine geri kazanılmak veya bertaraf edilmek üzere bedelli veya bedelsiz teslim edilir.

(6) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.11

1. Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
2. Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. **Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.**
3. Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrüğe yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.12

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarasının** gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından **kaydedilmesi zorunludur.**
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR.**
- (3) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA** bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 ve 6. maddeler çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 18150099115115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24150099915801771102479 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.13

- (1) **İthalatçı**, bu Tebliğ kapsamında **denetlensin veya denetlenmesin**, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği dâhil olmak üzere **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından** ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca **sorumludur.**
- (2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair **TAREKS referans numarası oluşturulması, ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.**
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen **TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.**
- (4) İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının **sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde**, keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvenli olmadığı tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.14

- (1) Bu Tebliğe **aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar**, Ek-2’de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir **belgede tahrifat yapanlar** veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, **7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi** Kararının hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden **KULLANICININ YETKİSİ,**
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR,**
 - Firmanın **denetim başvuruları 1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR.**
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.15

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya **Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü** yetkilidir.
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

DENETİM BİRİMİ: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-1’de belirtilmekle birlikte, 1 inci maddede belirtilen yönetmelikler kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin 1 inci maddede belirtilen yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Tıbbi cihazların ithalat denetimiyle ilgili **TÜM İŞLEMLER TAREKS ÜZERİNDEN** ve risk analizine göre yapılır.
- (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS’te tanımlanması** ve firma adına işlem yapacak **en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir**.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.
- (2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2’nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından **firma ve kullanıcı sorumludur**.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

- (1) **A.TR DOLAŞIM BELGELİ OLDUĞU** kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
- (2) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.
- (3) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.
- (4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede, birinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

KAPSAM DIŞI – Md.7

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı imalatçı firma tarafından TAREKS başvurusu sürecinde denetim birimine yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler**, kullanıcıların beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime yönlendirilmeyen** ürünlerin ithal edilebileceğine dair **TAREKS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR**.

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler için** Ek-2'nin üçüncü, dördüncü ve beşinci maddelerinde belirtilen **BELGELER**, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili **belgelerin sisteme süresi içinde yüklenmemesi halinde** başvuru **olumsuz** olarak sonuçlanır.
- (2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (3) Fiili denetim sonucunda ilgili **mevzuata aykırılık tespit edilmemesi** ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (4) İlgili **mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim **olumsuz** olarak sonuçlandırılır.
- (5) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince **talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti** halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim **olumsuz** olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. **Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.**
- (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrüğe yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarasının** gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından **kaydedilmesi zorunludur.**
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR.**
- (3) **GTİP değişikliği sonucunda bu Tebliğin eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin**, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5. madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 18160099116115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24160099916464780107088 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda 1 inci maddede belirtilen yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından ve ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan 7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.
- (2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair **TAREKS referans numarası oluşturulması, ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.**
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen **TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.**
- (4) **İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığı sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet, ilgili gümrük idaresi tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilir.** Sağlık Bakanlığının ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu Tebliğ **aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar**, Ek-2’de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir **belgede tahrifat yapanlar** veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, **7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının** hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR**, Firmanın **denetim başvuruları 1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR**.
- Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

ANNE VE BEBEK ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/17)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME REJİMİ** uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

DENETİM BİRİMİ: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-2/A veya Ek-2/B’de belirtilmekle birlikte, Ek-1’deki tabloda belirtilen yönetmelik ve standartların bir veya birkaçı kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

KULLANICI: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

RİSK: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmeliklere, standartlara veya ilgili diğer mevzuata uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili **TÜM İŞLEMLER, TAREKS ÜZERİNDEN** ve risk analizine göre yapılır.
- (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS’te tanımlanması** ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak **EN AZ BİR KULLANICININ YETKİLENDİRİLMİŞ OLMASI** gerekir.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR.**
- (2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-3’ün birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) **Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.**

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

- (1) **A.TR DOLAŞIM BELGELİ** olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR.**
- (2) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (3) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede **BİRİNCİ FIKRA KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER de fiili denetime yönlendirilebilir.**

KAPSAM DIŞI – Md.7

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvurusu sürecinde denetim birimine yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler**, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizi kriterleri, gerekli görülmesi halinde ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler PGDBİS’e iletilir.
- (4) **Fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin** ithal edilebileceğine dair **TAREKS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR.**

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN** Ek-3’ün üçüncü maddesinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili **BELGELERİN sisteme süresi içinde yüklenmemesi halinde** başvuru **OLUMSUZ** olarak sonuçlanır.
- (2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (3) Fiili denetim sonucunda **ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi** ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (4) İlgili **mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.
- (5) TAREKS’e yüklenen; AB Uygunluk Beyanı, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS üzerinden yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
- (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarasının** gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından **kaydedilmesi zorunludur.**
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR.**
- (3) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin,** gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 19120099118115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24170099917123790512872 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) **İthalatçı,** bu Tebliğ kapsamında **denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda** Ek-1’deki tabloda yer alan ilgili yönetmelikler veya standartlar dahil olmak üzere **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından,** ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan **7223 sayılı Kanun uyarınca sorumludur.**
- (2) **ÜRÜNÜN İTHALİNE İZİN VERİLMESİ** veya ürüne dair **TAREKS referans numarası oluşturulması ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ.**
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen **TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.**
- (4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-2’de belirtildiğinin sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet, ilgili gümrük idaresi tarafından ilgili yetkili kuruluşa bildirilir. İlgili birimin ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu **Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar,** Ek-3’te belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir **belgede tahrifat yapanlar** veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; **7223 sayılı Kanun, Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının** hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden **KULLANICININ YETKİSİ,**
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR,**
 - Firmanın denetim **başvuruları 1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR.**
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda **uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü** yetkilidir.
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de yer alan ürünlerin **ithalatta Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe**, teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda **Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine** ve **Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine** uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
- (2) Bu Tebliğ, **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- (3) Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünleri ve **Dâhilde İşleme Rejimi Kararı** kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen **İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİ KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

A.TR DOLAŞIM BELGESİ: Türkiye veya Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihi rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

DENETİM BİRİMİ: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-1’de belirtilmekle birlikte, Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürünü,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin 1 inci maddede belirtilen yönetmeliğe uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası ve modeli; fiyat ve miktar; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili **TÜM İŞLEMLER TAREKS ÜZERİNDEN** ve risk analizine göre yapılır.
- (2) Bu **Tebliğ kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların**, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS’te tanımlanması** ve firma adına işlem yapacak **en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş** olması gerekir

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.
- (2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2’nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından **firma ve kullanıcı sorumludur**.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

- (1) **A.TR DOLAŞIM BELGELİ** olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR**.
- (2) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.
- (3) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.
- (4) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede **1. FIKRA KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLER DE FİİLİ DENETİME TABİ TUTULABİLİR**

KAPSAM DIŞI – Md.7

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) **Fiili denetime yönlendirilen ürünler**, kullanıcıların beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde, ilgili Bakanlıklar ile diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin** ithal edilebileceğine dair **TAREKS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR**.

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN** Ek-2'nin üçüncü ve dördüncü maddelerinde belirtilen **BELGELER** başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili **belgelerin** sisteme **süresi içerisinde yüklenmemesi** halinde başvuru **OLUMSUZ** olarak sonuçlanır.
- (2) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (3) Fiili denetim sonucunda ilgili **mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda**, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (4) İlgili **mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.
- (5) TAREKS'e yüklenen, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. **Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir**.
- (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde, durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarasının** gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından **kaydedilmesi zorunludur**.
- (2) TAREKS referans numarası, verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR**.
- (3) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA** bu Tebliğin eki listelerde yer aldığı **tespit edilen ürünlerin**, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5. madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24180099918610787605264 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) **İTHALATÇI**, bu Tebliğ kapsamında **denetlensin veya denetlenmesin**, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından** ve ürünlere eşlik eden **belgelerin doğruluğundan**, 7223 sayılı Kanun uyarınca **sorumludur**.
- (2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair **TAREKS referans numarası oluşturulması, ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ**.
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen **TAREKS referans numarası o ürünün ithal işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz**.
- (4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığı sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet, ilgili gümrük idaresi tarafından Bakanlık Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilir. İlgili birimin temin edilen bilgiler çerçevesinde erişebildiği ürünlerin güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu **Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar**, Ek-2’de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir **belgede tahrifat yapanlar** veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında, **7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının** hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden **KULLANICININ YETKİSİ**,
- Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR** ve
 - Firmanın denetim başvuruları belirli **1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR**.
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.14

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda **uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü** yetkilidir.

Bu Tebliğ hükümlerini **Ticaret Bakanı** yürütür.

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜGD: 20226/19)

AMAÇ – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatı **Ek-1’de** yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata **uygunluğunun belgelenmesine**, **Ek-2’de** yer alan ürünlerin **bildirimini yapılmasına** ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM – Md.2

- (1) Bu Tebliğ, **Serbest Dolaşıma Giriş, Dâhilde İşleme, Hariçte İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimine** tabi tutulan ekli listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

UYGUNLUK DENETİMİ VE BELGELENDİRME – Md.4

- (1) Bu tebliğdeki listelerde yer alan ürünlerin Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile belirlenen mevzuat hükümlerine uygun olması zorunludur.

UYGUNLUK BELGESİ – Md.5

- (1) Ek-1’de belirtilen etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, sigara kâğıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca **UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENİR**.
- (2) Uygunluk Belgesi Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

BİLDİRİM – Md.6

- (1) İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek Ek-2’de belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına **ALKOLLÜ İÇKİ BİLDİRİMİ YAPILMASI ZORUNLUDUR**.

İTHAL EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER – Md.7

- (1) Ek-3’te belirtilen **DÖKME ALKOLLÜ İÇKİLERİN, ALKOLLÜ İÇKİ KÖKENLİ KARIŞIM İÇKİLERİN**, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların, tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün içeren ürünlerin ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin **SERBEST DOLAŞIMI ve İTHALİ**;
- Test, numune, araştırma ve geliştirme amacıyla ithal edilenler ile tütün işleme tesisinde işlenmek üzere olanlar hariç **ŞARK TİPİ TÜTÜN ve TÜTÜN TOZU İTHALATI YAPILAMAZ**.

KAPSAM DIŞI – Md.8

- (1) GTİP itibarıyla Ek-1’de yer almakla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı **Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının görev alanına girmedigi tespit edilen ürünler** için ithalatçıya Ek-4’te yer alan **KAPSAM DIŞI YAZISI VERİLİR**.
- (2) Kapsam Dışı Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.
- (3) DİR kapsamında ithal edildikten sonra herhangi bir işleme faaliyetinden geçmeksizin SDG Rejimine tabi tutulmak istenen etil alkol ve metanol için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25189625413652980235200 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir ve bu durumda Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.9

- (1) Ek-1’de yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca düzenlenen **UYGUNLUK BELGESİ** veya **KAPSAM DIŞI YAZISI BEYANNAMENİN TESCİLİ SIRASINDA GÜMRÜK İDARELERİNE İBRAZ EDİLİR**.
- (2) İthalatçı, ithal edeceği ürünlerin denetlenmesinden ve kapsam dışı beyanından sorumludur.

SORUMLULUK – Md.10

- (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin 4. maddede **belirtilen mevzuata uygun olmasından**, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca sorumludur.

YETKİ – Md.11

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya **Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü** yetkilidir.
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜGD: 2026/20)

AMAÇ – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünlerin ithalatında **insan sağlığı ve güvenliği yönünden** uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM – Md.2

- (1) Bu Tebliğ, **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları **KAPSAR**.

İTHALAT DENETİMİ VE BELGELENDİRME – Md.4

- (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünlerin, karşılarında belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, **insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu** Sağlık Bakanlığına sunulan belgeler esas alınarak **KONTROL BELGESİ İLE BELGELENİR**.
- (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından **Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur**.
- (3) Kontrol Belgesinin geçerlilik **SÜRESİ ON İKİ (12) AYDIR**.
- Kontrol Belgesi sahibinin talebi veya Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatının öngördüğü hallerde Kontrol Belgesi geçerlilik **SÜRESİNDEN ÖNCE İPTAL EDİLEBİLİR**.
- (4) Ek-1/A’da yer alan ürünler için yapılan başvuruların Sağlık Bakanlığı (TİCK) tarafından incelenmesi sonucunda özel izin alınması gereken ürünler arasında olduğu tespit edilen ürünler için, Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2025/4) hükümleri uygulanır.
- (5) **Halk sağlığı hizmetlerinin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan**, ücretsiz olarak uygulanan ve bu amaçla tedariki sağlanacak aşı, antidot ve serumların yalnızca bitmiş ürünleri için **Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne başvuru yapılabilir**.

BAŞVURU – Md.5

- (1) Kontrol Belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına başvurulur:
- a) Başvuru dilekçesi.
 - b) Ek-2’de yer alan ürünler için Ek-3’te yer alan Kontrol Belgesi formu (üç nüsha).
 - c) Proforma fatura veya fatura.
 - ç) Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünler için analiz sertifikası.
 - d) Ek-1/C ve Ek-2’de yer alan ürünler için menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümesi.
- (2) **KONTROL BELGESİ**, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebilir.
- (3) Kontrol Belgesi verilmiş ve Ek-1/C ve Ek-2’deki listelerde yer alan bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün müteakip ithalatlarında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için Sağlık Bakanlığınca tevdi edilen sağlık sertifikasına göre işlem yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.
- (4) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatında gerekli görülen durumlarda Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ilave bilgi ve belgelerin ibrazı istenebilir.

BİLGİ FORMU – Md.6

- (1) İlaç sanayiinde kullanılan tıbbi müstahzarların terkinde bulunan **ilaç ham, başlangıç maddelerini ve ilaç hammaddeleri üretiminde kullanılan maddeleri** ithal eden ilaç sanayicisi veya ilaç sanayicisi adına ithalat yapan tedarikçilerin, **İTHALATIN GERÇEKLEŞMESİNDEN SONRA EN GEÇ OTUZ (30) GÜN İÇİNDE** gümrük beyanname ve fatura suretlerini, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu elektronik ithalat geri bildirim bilgi formunu doldurarak iletmeleri zorunludur.

- (2) Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden ithalatı yapılan tıbbi müstahzarların/ürünlerin **ithalatının gerçekleşmesinden sonra en GEÇ ONBEŞ (15) GÜN İÇİNDE** gümrük beyanname ve fatura suretlerinin, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu elektronik ithalat geri bildirim formu doldurularak iletilmesi zorunludur.
- (3) Özel Tıbbi Amaçlı Gıda (ÖTAG) terkinde bulunan hammadde/maddeleri ve yardımcı madde/maddeleri ithal eden üreticinin, **ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç OTUZ (30) GÜN İÇİNDE** gümrük beyanname ve fatura suretlerini, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu elektronik ithalat geri bildirim formunu doldurarak ilemesi zorunludur.

MUAFİYET VE İSTİSNALAR – Md.7

(1) Bu Tebliğ aşağıda açıklanan **ŞAHSİ EŞYA, NUMUNE** ve **GERİ GELEN EŞYAYA UYGULANMAZ**:

- a) **ŞAHSİ EŞYA**, kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25171999917123790512883 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.
- b) **NUMUNE**, belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibarıyla o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25272999927124780412892 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir. **HALK SAĞLIĞI ALANINDA KULLANILAN** pestisit ve pestisit benzeri maddeler için numune **MİKTARI 10 KG/L İLE SINIRLIDIR**.
- c) **GERİ GELEN EŞYA**, Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinde tanımlanan;
- 1) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi veya kullanıma arz edilmemesi,
 - 2) Kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından kabul edilmemesi,
 - 3) İhracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi,

Nedenleriyle TGB'YE geri gelen ve bu durumun TGB dışındaki alıcıdan veya TGB dışındaki yetkili kurumlardan alınacak belgelerle gümrük idaresine ispatı yapılan ihraç eşyasını ifade eder. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25373999937125770312871 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ – Md.8

- (1) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen **KONTROL BELGESİ** tescil sırasında **gümrük beyannamesine kaydedilir**. Kontrol Belgesinin ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.
- (2) Birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde **ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır**. Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 9 uncu madde hükümleri uygulanır.

YAPTIRIMLAR – Md.9

- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında **7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri**, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte ilgili diğer mevzuat uygulanır.

VERİ BİLDİRİMİ – Md.10

- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve belgeler, gerekli görüldüğü durumlarda Sağlık Bakanlığınca Ticaret Bakanlığından talep edilebilir.

UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNLEMLER – Md.11

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik **önlem almaya** ve **düzenleme yapmaya** **Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü** yetkilidir.
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini **Ticaret Bakanı yürütür**.

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/21)

AMAÇ – Md.1

(1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen **ihracata ve ithalata konu ürünlerden** gerekli görülenlerin **ticari kalite yönünden uygunluğunun** gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM – Md.2

(1) Bu Tebliğ, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan;

- İhracat Rejimi** ile **Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ihracatında**,
- Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi** ile **Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ithalatında**, Denetim Birimlerince yapılacak ticari kalite denetimlerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ **GIDA GÜVENLİĞİ KONTROLLERİNİ KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.4

Bakanlık: Ticaret Bakanlığı,

Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,

Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlükleri arasından Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’nde ilan edilenleri,

Denetim Birimi: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ticari kalite denetimlerinden sorumlu Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüklerini ve Ürün Güvenliği Denetimleri Servislerini,

Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

Firma: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlere konu olan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini,

Genel Müdür: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmekle birlikte söz konusu eklerde yer alan teknik düzenlemeler kapsamına girmeyen ürünleri,

TAREKS: Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

Teknik düzenleme: Ticari kalite denetimine tabi ürünlerin uygun olması gereken ve Ek-1 ile Ek-2’de yer alan düzenlemeleri,

Ticari kalite denetimi: İhracat ve ithalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

Ticaret Denetmeni: İhracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme yetkisini haiz, denetime konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine ilişkin bilgiye sahip denetmen ve denetmen yardımcılarında oluşan personeli,

Yetkilendirilmiş laboratuvar: Genel Müdürlük tarafından, ürünün ilgili teknik düzenlemesinde öngörülen fiziksel ve kimyasal analizleri yapmak üzere yetkilendirilen Bakanlık laboratuvarları dışındaki kamu veya özel sektör laboratuvarlarını, ifade eder.

FİRMA VERİ TABANI – Md.5

(1) Firma bilgilerini kayda alarak güncel tutmak üzere Genel Müdürlük tarafından bir veri tabanı oluşturulur.

(2) Veri tabanında kayıtlı tüm bilgiler ticari kalite denetimleri ile ilgili işlemlerde değerlendirilir.

(3) Firmalar veri tabanının oluşturulması ve güncellenmesi amacıyla gerekli tüm bilgileri Bakanlığa sağlamakla yükümlüdür.

FİRMA TANIMLAMASI – Md.6

(1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmaların, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS’te tanımlanması** ve firma adına işlem yapacak **en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş** olması gerekir.

(2) Ticari kalite denetimlerine ilişkin **başvuru**, denetim ve bildirimlere ilişkin işlemler **TAREKS üzerinden yapılır**.

TİCARİ KALİTE DENETİMLERİ – Md.7

(1) İhracata veya ithalata konu Ek-1 ve Ek-2’de yer alan ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite denetimleri, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun tespiti amacıyla, risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde **TİCARET DENETMENLERİ TARAFINDAN YAPILIR**.

(2) Risk analizi için;

- Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağına belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların ilgili mevzuat uyarınca Genel Müdürlük tarafından belirlenen sınıfları,
- Ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava şartları, işleme ve paketlenme işlemleri, saklama şartları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi,
- Firmanın büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketlenme, işleme gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma şartları ile ilgili gümrük mevzuatı uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması,
- Önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer Bakanlıklardan alınan bilgiler, yurt dışından alınan geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler,
- Ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler, kullanılabilir.

ÖZEL VE ZORUNLU DURUMLAR – Md.8

- Genel Müdürlük, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan teknik düzenlemelere uymayan ürünlerin ihracatına, ithalatçının talebinin tevsiği halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilir veya gerektiğinde bu teknik düzenlemelerin uygulanmasına istisna getirebilir.
- Ülke ekonomisinin ve ihtiyaçlarının gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyerek, ilgili teknik düzenlemelere uygun olmayan ürünlerin ithalatına izin vermeye Genel Müdürlük yetkilidir.
- Birinci fıkra kapsamında **ihraç edilen ürünlerin GERİ GELMESİ DURUMUNDA**, aynı firma tarafından **ilgili takvim yılı içinde YENİ İZİN BAŞVURUSU YAPILAMAZ**.

RİSK KOMİSYONU – Md.9

- Risk analizine esas olacak kuralları belirlemek üzere, **EN AZ 3 KİŞİDEN** müteşekkil **Risk Komisyonu oluşturulur**. Başkanı Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı olan Komisyona gerekli durumlarda Bakanlığın ilgili birimlerinden ve diğer kamu kurumlarından katılım istenebilir.
- Komisyon, **DÖRDER AYLIK** dönemler itibarıyla **YILDA 3 KEZ** olağan toplanarak risk kurallarını gözden geçirir ve gerekli değişiklikleri yapar. Komisyon ihtiyaç duyulan durumlarda Genel Müdürlüğün çağrısı üzerine ayrıca toplanabilir.
- Komisyon kararları gizli ve üyelerin imzalarını içerecek şekilde** yazılı olarak saklanır.

İHRACATTA PARTİ NUMARASI – Md.10

- Aynı araç içine konulan** veya aynı başvuru kapsamında kontrole sunulan tüm ürünler için ürün sayısına bakılmaksızın **TEK PARTİ NUMARASI KULLANILIR**.
- İhracatta parti numarası**, TAREKS’te her bir işletme için belirlenen numara ve denetimi yapan Denetim Biriminin kod numarasının ardından 1’den başlayarak verilir ve aynı yıl içinde sadece bir kez kullanılır (örneğin; TAREKS tarafından belirlenen numarası 012345678 olan işletmenin 68 kod numaralı Denetim Birimine yıl içerisinde denetime sunduğu ilk parti için 012345678-68-1 ve sonrakiler için sırasıyla 012345678-68-2, 012345678-68-3, ...).
- TAREKS referans numarası ile bu numaranın temsil ettiği ihracata konu ürün arasında gerekli bağlantıyı sağlamak için, parti numarası ve ilgili diğer mevzuat uyarınca öngörülen diğer resmî işaretler **ambalajın üzerinde yer alır**.
- Ambalajları üzerinde gereken **parti numarası** ve diğer **resmî işaretleme bilgileri bulunmayan** ürünler **İHRAÇ EDİLEMEZ**.
- Denetim sonrasında kapatılmış ambalajların sonradan açılmaları** veya üzerlerindeki resmî işaretlerin değiştirilmesi, ancak **Ticaret Denetmeninin gözetiminde yapılabilir**.

DENETİM BAŞVURUSU – Md.11

- Bu Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin ihracatında ve ithalatında, Denetim Birimlerine yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kullanıcılar tarafından Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” uygulamasını veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden gerçekleştirilir.

FİİLİ DENETİM – Md.12

- Başvuru üzerine, TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına karar verilen ürünler, Dış Ticarete Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük veya ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde denetime tâbi tutulur.
- Fiili denetim; duysal inceleme, tartma veya ölçme yoluyla muayene ve gerektiğinde fiziksel ve/veya kimyasal analizler yapmak veya yaptırmak suretiyle yerine getirilir.
- Denetimlerde firma hazır bulunur**. Ticaret Denetmenleri, ürünleri denetime konu olan firmaya, istenmesini beklemeksizin, kimlik kartlarını gösterir. Firma, denetim hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için görevlilere gerekli kolaylığı göstermekle ve istenen tüm bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.
- Denetimler, denetlemeye elverişli yere en yakın Denetim Birimine TAREKS ile yapılan başvuru üzerine gerçekleştirilir.

NUMUNE ALIMI – Md.13

- (1) Ürünün fiziksel ve/veya kimyasal analizinin gerektiği durumlarda, denetime tâbi ürünler için ilgili **TEKNİK DÜZENLEMELERDE BELİRTİLEN MİKTARLARDA NUMUNE ALINIR.**
- (2) **Numuneler** Ticaret Denetmeni ile firma tarafından birlikte **mühürlenir** ve üzerlerine aynı şahısların imzalarını taşıyan Ek-3'te yer alan **Numune Kartı konulur.** Firmanın talebi halinde fazladan alınan bir numune firmaya teslim edilir.
- (3) Numune alımı sonrasında, firmanın Denetim Biriminde kalan numuneyi geri alma hakkı olduğu ve söz konusu **numuneyi geri alabileceği süre** Ticaret Denetmenlerince firmaya bildirilir.
- (4) Denetim sonunda alınan numuneler, **ALTMİŞ (60) GÜNDEN FAZLA** olmamak üzere, ürünün çeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren **ON BEŞ (15) GÜN İÇİNDE** firma numuneleri **GERİ ALABİLİR.**
- (5) İthalatta ve geri gelen üründe numune alımı sonrasında 2 nüsha tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanakların bir nüshası firmaya teslim edilir, bir nüshası Denetim Biriminde saklanır.

LABORATUVAR ANALİZİ – Md.14

- (1) Alınan numuneler, Bakanlık laboratuvarlarında ya da yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz edilir. Ancak firmanın tercihi doğrultusunda TÜRKA tarafından TS-EN-ISO 17025 standardı kapsamında akredite edilmiş laboratuvarlarda da gerekli analizler yaptırılabilir.
- (2) Laboratuvar, muayene ve deneyleri en kısa zamanda yaparak analiz sonucunu bir raporla tespit eder.
- (3) Analizin TÜRKA tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılması halinde, Ek-4'te yer alan Laboratuvar Taahhütname Formu ve ekli analiz belgeleri firma tarafından TAREKS'e elektronik ortamda yüklenir. Birden fazla analizin yapıldığı durumda Bakanlık laboratuvarları referans laboratuvar olarak kabul edilir.
- (4) Bakanlık, gerekli görülmesi halinde, bu Tebliğ kapsamı ürün ve ürün grupları için öngörülen kimyasal ve/veya fiziksel analizleri yapmak üzere birinci fıkra kapsamında Bakanlık laboratuvarları dışında laboratuvar yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş laboratuvarlar için akreditasyon şartı aranmaz.
- (5) Bu Tebliğin yayımı tarihinde yetkilendirilmiş olan laboratuvarların yetkileri Genel Müdürlük tarafından iptal edilmedikçe devam eder.

İHRACATTA DENETİM – Md.15

- (1) **İhracatta denetim**, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren **EN GEÇ YİRMİ DÖRT (24) SAAT İÇİNDE** depo, antrepo, liman veya işleme yerinden **DENETLEMeye EN ELVERİŞLİ OLANINDA YAPILIR.**
 - **NAKİL VASITASI ÜZERİNDE DENETİM YAPILMAZ.**
- (2) Üretim yerinden ihracat merkezlerine gelen ürünlerin, denetim yapmaya elverişli ve olumsuz dış etkenlerden etkilenmeyecek bir depoya indirilmiş ve uygun olarak işlenip, etiket ve işaretlemelerinin yapılmış olması halinde denetimi gerçekleştirilir.
- (3) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (4) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
- (5) **Aşağıdaki durumlarda**, Bakanlık tarafından belirlenen ve aşağıda yer alan 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ihracatçı tarafından kaydedilir:
 - a) İlgili merci tarafından tevsik edilmek kaydıyla, **müteahhitler tarafından yurt dışında alınan inşaat**, tesisat ve montaj projeleri kapsamında işçilerin ihtiyacı olan ürünler için 18210099162013012727484.
 - b) **Hariçte İşleme** Rejimi ve **Bedelsiz İhracat** kapsamı ürünler için 18210099172013012727484.
 - c) **Kapsam dışı ürünler** için 18210099182013012727484.
- (6) Beşinci fıkra kapsamında ihraç edilmek istenen ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 11 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İHRAÇ PARTİSİNİN GERİ ÇEVİRİLMESİ – Md.16

- (1) Yapılan ihracat denetimi sonucunda, ürünün kontrole hazır olmaması, ilgili teknik düzenlemelerde yer alan toleransları aşması ve/veya mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi veya denetim için firmanın hazır bulunmaması durumlarında ürün geri çevrilir.
- (2) Geri çevrilen ürünün bir kısmı veya tamamı firma tarafından ilgili teknik düzenlemelere uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusunun geri çevirme işleminden en az on iki saat sonra yapılması gerekir.

İTHALATTA DENETİM – Md.17

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılır.
- (2) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, Ek-5'te yer alan Başvuru Formu ve eki belgeler firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından **BAŞVURU TARİHİNİ TAKİP EDEN EN GEÇ BİR İŞ GÜNÜ İÇİNDE** TAREKS'e elektronik ortamda yüklenir. TAREKS'e elektronik olarak yüklenen bilgi ve belgeler, talep edilmesi halinde ilgili Denetim Birimine sunulur. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda, Denetim Birimince ilave süre verilebilir.
- (3) Firmaya tanınan süre içerisinde istenilen belgelerin TAREKS'e elektronik ortamda yüklenmemesi ya da Denetim Birimine iletilmemesi durumunda, denetim başvurusu iptal edilir.
- (4) İthalat denetimine, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren **EN GEÇ YİRMİ DÖRT (24) SAAT İÇİNDE** ilgili gümrük idaresinde başlanır.
- (5) Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (6) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalatının fiili denetiminde ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen vasıfları esas alınır.
- (7) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünün ihraç edilen ürün olduğunun tespiti yeterlidir. Söz konusu tespit için, fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektiren ürünlerden, ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen miktarda numune alınır.
- (8) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
- (9) Gümrük idarelerine **KAPSAM DIŞI OLARAK BEYAN EDİLEN ÜRÜNLERİN İTHALATINDA**, 18210099192013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 11 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İTHAL ÜRÜNÜN REDDEDİLMESİ – Md.18

- (1) Yapılan ithalat denetimi sonucunda, ürünün ilgili teknik düzenlemelere ya da mevzuatın diğer hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi durumlarında ürün reddedilir. Bu durum, ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca bildirilir.
- (2) Reddedilen ürünün bir kısmı veya tamamı ret tarihinden itibaren otuz günü geçmemek üzere firma tarafından talep edilen süre içinde ilgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen ürünler için yeniden denetim başvurusu yapılması gerekir.

ETİKET VE İŞARETLEME – Md.19

- (1) Etiketleme veya işaretlemede, ürünün ilgili teknik düzenlemesinde belirtilen hükümler uygulanır. Söz konusu mevzuatta düzenleme bulunmaması halinde etiketleme veya işaretleme işlemi, ürün ambalajı üzerinde olması gereken bilgilerin silinmeyecek ve yeknesak biçimde ambalaj üzerine basılması veya ambalajın ayrılmaz bir parçası halinde etiketlenmesi, ayrıca ambalajın bir kenarında okunaklı ve açık bir şekilde görünmesi; bunun mümkün olmaması halinde ambalajların paletlenmesi ve söz konusu bilgilerin paletin ayrılmaz bir parçası halinde etiketle, açık ve okunur şekilde iliştilmesi şeklinde yapılır
- (2) Etiket veya işaretlemede yer alan bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. İngilizce dışındaki yabancı dillerde etiketleme veya işaretleme yapılması halinde, etiket veya işaretlemede yer alan bilgilerin Türkçe tercümesi firma tarafından beyan edilir.
- (3) İthalat denetiminde, etiketleme veya işaretlemeyle ilişkin olarak ürünlerin ilgili standardına karşılık gelen uluslararası standart hükümleri uygulanabilir.
- (4) **İTHALATA KONU ÜRÜNLER** için **PARTİ NUMARASI** ve **TÜRK STANDARDI NUMARASI ARANMAZ**.

İKİNCİ DENETİM – Md.20

- (1) Denetim sonucu uygun olanlar dâhil, **DENETLENMİŞ ÜRÜNLER GEREKTİĞİ TAKDİRDE İKİNCİ KEZ DENETLENEBİLİR**.

DENETİM SONUCUNA İTİRAZ – Md.21

- (1) Firma, denetim sonucuna sebepleriyle birlikte **EN GEÇ İKİ (2) İŞ GÜNÜ İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLİR**. İtiraz, denetimi gerçekleştiren Denetim Biriminin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.

BİLİRKİŞİ HEYETİ – Md.22

- (1) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve düşüncesini bildirmek üzere **ÜÇ (3) KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ** Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya yardımcısının başkanlık edeceği Heyetin üyeleri, itiraz konusu üründe yetkili Ticaret Denetmenlerinden oluşur.
- (2) Bölge Müdürlüğünce gerekli görülmesi halinde, itiraza konu ürünün ihracatını yapan İhracatçı Birlikleri üyesi bir ihracatçı Bilirkişi Heyetine çağrılabilir.

- (3) Başkan veya üyelerden biri, denetimin sonucuna itiraz eden firmanın üst soy veya alt soy hısımlarından, karı veya kocasından, dördüncü dereceye kadar civar veya sıhrî hısımlarından olduğu veya ortağı veya beraber iş gördüğü kişi veya çalışanı bulunduğu takdirde, **Heyete katılamaz** ve yeni üye seçilir.

- (4) **İtiraz konusu ürünün denetimini yapan görevliler HEYETTE YER ALAMAZ.**

İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ – Md.23

- (1) Bilirkişi Heyeti, firmanın itiraz başvurusu üzerine derhal toplanır ve anlaşmazlık konusunu ilgili teknik düzenlemelerde yer alan hükümlere göre inceleyerek, gerekçeli raporunu en kısa sürede ilgili Bölge Müdürlüğüne iletir.
- (2) İtiraz konusu ürünlerden fiziksel ve/veya kimyasal analiz gerektirenler için Bakanlık laboratuvarlarında ya da Genel Müdürlüğün uygun göreceği laboratuvarlarda ikinci bir analiz yapılır. Söz konusu analiz, varsa Denetim Biriminde bulunan şahit numune, Denetim Biriminde şahit numune bulunmaması halinde ilk analizi yapan laboratuvardaki şahit numune kullanılarak yapılır.
- (3) İkinci analizin neticesi nihai karar olarak kabul edilir ve Bilirkişi Heyeti raporunda bu analizin sonucu dikkate alınır.
- (4) Heyet raporu, denetim sonucunu doğrularsa ürün geri çevrilir veya reddedilir, farklı sonuç olduğu takdirde, Heyetin kararı esas alınır.

DENETİM BİLGİLERİNİN GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.24

- (1) Ürünlerin ihraç veya ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına veya ithalatına izin verilmez.
- (2) Ek-1/C kapsamı ürünler için TAREKS referans numarasının yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasının tarihi ve seri numarasının da gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına izin verilmez.
- (3) TAREKS referans numarası kapsamı ürüne ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, firma ünvanı, vergi numarası ve miktarı gibi bilgilerin söz konusu ürünlere ilişkin firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgilerle aynı olması gerekir.

İHRACATTA UYGUNLUK BELGESİ – Md.25

- (1) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talepte bulunması halinde, ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu belirten Ek-6'da yer alan Uygunluk Belgesi kâğıt ortamında ilgili Denetim Birimince düzenlenir.
- (2) Bu Tebliğ kapsamında ilgili teknik düzenlemelere uygun olmadan (kapsam dışı, hariçte işleme rejimi, bedelsiz ihracat ve benzeri) ihracına izin verilen ürünler için kâğıt ortamında Uygunluk Belgesi düzenlenmez.
- (3) Uygunluk Belgesinin süre uzatımı başvurusu, ihraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasının geçerlik süresi dolmadan veya dolduktan sonra, TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilir.
- (4) Süre uzatımı öncesinde kâğıt ortamında düzenlenen Uygunluk Belgesi ilgili Denetim Birimine derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

TAREKS REFERANS NUMARASI KAPSAMINDAKİ BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI – Md.26

- (1) İhraç partisi için düzenlenen TAREKS referans numarasına ilişkin geçerlik süresi içinde olmak üzere, devir ve ifraz ile gideceği ülke, alıcı firma, taşıma şekli ve çıkış gümrüğüne dair değişiklik işlemleri TAREKS aracılığıyla firma tarafından yapılabilir.
- (2) Söz konusu devir, ifraz ve ülke değişikliği gibi işlemler öncesinde kâğıt ortamında düzenlenen Uygunluk Belgesi ilgili Denetim Birimine derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.
- (3) İthalata konu ürünler için düzenlenmiş TAREKS referans numarası kapsamına yönelik değişiklik yapılamaz.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.27

- (1) Kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS üzerinden yapar.
- (2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ – Md.28

- (1) Bu Tebliğ kapsamında elde edilen denetim işlemleri ile ilgili olanlar da dâhil, tüm bilgi ve belgelerin üçüncü taraflarla paylaşımı Genel Müdürlüğün iznine tâbidir.

SORUMLULUK – Md.29

- (1) Firma, bu Tebliğ kapsamında denetlenen veya denetlenmesin, ihraç veya ithal ettiği ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasından sorumludur.
- (2) Firma, TAREKS'e beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olmasından sorumludur.

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜGD: 2021/22)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Tebliğin amacı, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağını belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen firmaların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TANIMLAR – Md.3

Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

Bakanlık laboratuvarı: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvarları,

Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlükleri arasından Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)'nde ilan edilenleri,

Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesini,

Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

Firma: İhracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve/veya ihracatını yapan, kamu kurumları dâhil, tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların temsilcilerini,

Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

İşletme: Ürünün ihracata hazırlanması amacıyla firmanın merkezinde ya da başka yerlerde birbirinden bağımsız şekilde firmanın aynı vergi numarasına bağlı olarak faaliyet gösteren her bir işletmeyi,

Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO 9000, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GAP, GLOBALGAP, BRC Global Standard For Food Safety, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, IFS (International Food Standard), FFSC 22000 belgelerinden biri veya birkaçını,

Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvuruları ile sınıflandırılan firmaların ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıları (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri), Sorumlu Denetçileri, laboratuvar elemanlarını ve faaliyetlerini değerlendirmek veya denetlemek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az biri Ticaret Denetmeni olmak üzere en az iki kişiden oluşturulan ekibi,

Laboratuvar elemanı: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere göre fiziksel ve kimyasal analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (ürünün özelliğine göre gıda mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, veteriner veya biyolog),

Marka Tescil Belgesi: Sınıflandırma başvurusunda bulunan firmaya ait markanın, Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı olduğunu gösteren veya yurt dışında tescil edilmiş olması durumunda ilgili ülke makamlarınca düzenlenmiş belgeyi,

Risk analizi: İhracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmama ihtimali çerçevesinde; ürünün niteliği, üretim dönemi, fiyatı, hava şartları, işleme ve paketlenme işlemleri, saklama şartları, taşıma aracı ve ticareti yapılan partinin miktarı, ihraç, ithal veya menşe ülkesi, firmanın teknik altyapısı, büyüklüğü ve ticaretteki payı, üretim yelpazesi, saklama, paketlenme, işleme gibi üretim tesisinin altyapısı ve taşıma şartları, önceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri çevirme ve ret işlemleri, geri gelen ürün bildirimleri ve benzeri), diğer bakanlıklardan alınan bilgiler, yurt dışından alınan geri bildirimler, denetimin yapıldığı yerin özellikleri ve firma tarafından beyan edilen bilgiler ve ürünün uygunsuzluğunu gösterebilecek diğer tüm bilgiler dikkate alınarak fiili denetime tâbi tutulması gereken ürünlerin belirlenmesi işlemini,

Sorumlu Denetçi: Dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış ve bu Tebliğ uyarınca aranan gerekli şartları sağlayarak Sorumlu Denetçi olmaya hak kazanan kişileri,

Ticari kalite denetimi: İhracata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunun risk analizine göre seçici ve yeterli düzeyde olacak biçimde yapılan denetimini,

Ticaret Denetmeni: İhracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yürütme yetkisini haiz, denetime konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine ilişkin bilgiye sahip denetmen ve denetmen yardımcılarında oluşan personeli, ifade eder.

SINIFLANDIRMA – Md.4

(1) Ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin ihracatta hangi sıklıkla ticari kalite denetimine tâbi tutulacağını belirlenmesi amacıyla **FİRMALARIN İŞLETMELERİ**, ürün veya ürün grubu bazında olmak üzere **AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE SINIFLANDIRILIR**:

SINIF	AÇIKLAMA
A	Tescilli markası ile faaliyette bulunan, Kalite Sistem Belgesi ile ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar
B	Kalite Sistem Belgesi ile ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar
C	Ürünün üretim ve/veya işlenmesinde gerekli teknik altyapıya (depo, makine, üretim bandı, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Denetçi ve ürünün özelliğine göre laboratuvar elemanı çalıştıranlar
D	A, B veya C sınıflarına girmeyenler

(2) Şartları "A", "B" veya "C" sınıflarından birine uymakla birlikte bu Tebliğ kapsamında **SINIFLANDIRMA BAŞVURUSU YAPMAMIŞ** ya da başvuru yapmakla birlikte "A", "B" veya "C" olarak sınıflandırılmamış işletmeler **"D" sınıfı olarak kabul edilir**.

(3) Sınıflandırma, yalnızca ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta gerçekleştirilen ticari kalite denetimlerinin risk analizi esaslı yapılmasında veri amaçlı kullanılır.

SINIFLANDIRMA BAŞVURUSU – Md.5

(1) Bölge Müdürlüklerinin sınıflandırmaya ilişkin görev bölgeleri TAREKS'te ilan edilir.

(2) Sınıflandırma başvurusu, işletme tarafından, işletmenin bulunduğu ile göre Bölge Müdürlüğünün TAREKS'te ilan edilen görev bölgesi esas alınarak TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru tarihini takip eden en geç yedi işgünü içinde aşağıdaki bilgi ve belgeler TAREKS'e elektronik ortamda yüklenir. TAREKS'e elektronik olarak yüklenen bilgi ve belgeler, talep edilmesi halinde ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulur.

(3) Firmaya tanınan süre içinde istenilen bilgi ve belgelerin TAREKS'e elektronik ortamda yüklenmemesi veya Bölge Müdürlüğüne iletilmemesi durumunda, sınıflandırma başvurusu Bölge Müdürlüğüne reddedilir.

(4) Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi ve işe alım sözleşmesi dışında başvuru sırasında istenen belgelerin başvuru tarihi itibarıyla en az **ÜÇ AY GEÇERLİ OLMASI** gerekir.

(5) Marka Tescil Belgesinin sınıflandırma başvurusunda bulunan firma adına düzenlenmiş olması gerekir.

(6) Marka kullanım hakkının devir veya lisans hakkı alınmak suretiyle elde edilmiş olması durumunda, bu işlemlerin Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı olduğunun tevsiki gereklidir.

(7) Marka Tescil Belgesinin;

a) Yurt içinden alınması halinde, Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan aslı veya onaylı örneği,

b) Yurt dışından temin edilmesi halinde, ilgili ülke resmi makamlarınca düzenlenen belgenin noter onaylı sureti ve tercümesi, aranır.

DEĞERLENDİRME – Md.6

(1) Bölge Müdürlüğüne yapılan ön incelemenin olumlu olması halinde, sınıflandırma başvurusu değerlendirilmek üzere en kısa süre içinde Komisyona havale edilir.

(2) Komisyon, firma tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeleri değerlendirir ve yerinde yapacağı inceleme neticesinde, işletmenin durumuna uyan sınıfı bir raporla tespit eder. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin sınıflandırma kapsamına giren ürünlerle ilgili olması gerekir.

(3) Fiziksel ve kimyasal analizlerin Bakanlık laboratuvarları veya Bakanlık tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptırılmasının yazılı olarak taahhüt edilmesi (Ek-1) halinde, sınıflandırma için laboratuvar ve laboratuvar elemanı bulundurma şartı aranmaz.

SINIFLANDIRMA ONAY İŞLEMLERİ – Md.7

(1) Sınıflandırma talebi, Komisyonun bu Tebliğde belirtilen şartların sağlandığına dair olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğün onayına sunulur.

(2) Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda işletmenin sınıfı belirlenir ve TAREKS'e kaydedilir. Firma, sınıflandırmaya ilişkin gelişmeleri (sınıf değişikliği, sınıflandırmanın iptali vb.) TAREKS üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

(3) İşletmenin sınıfı, gerekli şartları sağladığı sürece geçerlidir.

(4) **"D" sınıfı için** bu Tebliğ kapsamında **BAŞVURU VEYA SINIFLANDIRMA YAPILMASI GEREKMEZ**.

PERSONEL – Md.8

- (1) "A", "B" ve "C" sınıfı işletmelerde, ürünleri ilgili teknik düzenlemelerine göre;
 - a) Denetleyebilmesine imkân sağlayan Sorumlu Denetçi,
 - b) Ürünle ilgili fiziksel ve kimyasal analizlerin gerekli olması halinde, bu analizleri yapabilecek nitelikte laboratuvar elemanı, istihdam edilmesi gerekir.
- (2) Sorumlu Denetçi bir firmanın sadece bir işletmesinde çalışabilir. Bir işletmede çalışmak üzere TAREKS kapsamında yetkilendirilen Sorumlu Denetçi, sınıflandırma başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde, aynı firmanın diğer işletmeleri de dâhil başka hiçbir firma için çalışamaz. Bununla beraber, Sorumlu Denetçinin varsa diğer firmalar adına TAREKS kapsamındaki yetkilerinin hepsi otomatik olarak iptal edilir.
- (3) Sorumlu Denetçi sigortalı olarak çalıştığı firma adına TAREKS kapsamında kullanıcı olarak işlem yapabilmekle birlikte, ürünlerin hazırlanmasında sadece sınıflandırma başvurusunda beyan edilen firmanın işletmesinde çalışabilir.
- (4) Sorumlu Denetçi şartları uygun olması kaydıyla laboratuvar elemanı olarak görev yapabilir. Bu durumda, ilgili işletme için ayrıca laboratuvar elemanı istihdamı zorunluluğu yoktur.

SORUMLU DENETÇİ – Md.9

- (1) Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilmek için, Sorumlu Denetçi Belgesi Başvuru Formu (Ek-2) ve eki belgelerle birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekir.
- (2) Birinci fıkra kapsamında başvuru yapan Sorumlu Denetçi adayları, Bakanlık tarafından düzenlenecek **eğitime katıldıktan sonra, eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutulurlar.**
- (3) **YAZILI SINAVDA** en az **YETMİŞ VE ÜZERİ PUAN ALARAK BAŞARILI OLANLAR**, Genel Müdürlüğün onayı sonrasında TAREKS üzerinde Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilirler.
- (4) Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü emrinde istihdam edilen Ticaret Denetmenleri, mühendis ve kimyagerler, bu görevlerinde asgari beş yıl görev yaptıktan sonra istifa ya da emeklilik sebebiyle memuriyetten ayrılmaları durumunda Bölge Müdürlüğüne müracaatları halinde, eğitim ve sınava alınmaksızın ihracatta ticari kalite denetimine tâbi tüm ürünler için Sorumlu Denetçi olarak yetkilendirilebilirler.
- (5) Daha önce Sorumlu Denetçi yetkileri iptal edilmiş olanlara ait başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilir ve bu Tebliğ uyarınca sonuçlandırılır.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ – Md.10

- (1) Sorumlu Denetçi adayları, sınav sonucuna yazılı olarak **EN GEÇ İKİ İŞGÜNÜ İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLİRLER.**
- (2) İtiraz üzerine, başvuruyu incelemek ve sonuçlandırmak üzere üç kişilik "Bilirkişi Kurulu" Bölge Müdürlüğünce teşkil edilir. Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısının başkanlık edeceği Kurulda, sınav konusu ürünlerde yetkili en az bir Ticaret Denetmeni görevlendirilir.
- (3) Bilirkişi Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu nihai karar olarak kabul edilir.

EĞİTİM – Md.11

- (1) "A", "B" ve "C" sınıfı işletmeler ve ürünün özelliğine göre özel eğitim verilmesi gerekli Sorumlu Denetçi/Sorumlu Denetçi adayları veya diğer personel için, Bölge Müdürlüğünün veya firmanın talebi üzerine, denetimlerde yeknesaklığın sağlanmasını teminen, Bakanlık tarafından eğitim programları düzenlenebilir.
- (2) İhtiyaç duyulan diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

SINIFLANDIRMAYA İLİŞKİN GÜNCELLEMELER – Md.12

- (1) Sınıflandırma başvurusunda beyan edilen bilgi ve belgelerde meydana gelen her türlü değişiklik **BİR AY İÇİNDE TAREKS ÜZERİNDEN GÜNCELLENİR** ve ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Söz konusu değişiklik sonrasında gerekli olması halinde işletmenin sınıfı bu Tebliğ hükümlerince yeniden belirlenir.
- (2) Türünü değiştiren firmaların, tür değişikliği gerçekleşmeden önceki sınıflandırılmış statülerini devam ettirmeleri için, tür değişikliğinin gerçekleşmesinden itibaren **BİR AY İÇİNDE** ilgili Bölge Müdürlüğüne keyfiyeti bildirerek TAREKS üzerinden tekrar sınıflandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu durumda, Bölge Müdürlüğünce yeni firmanın eski firmanın devamı olduğu yerinde ve belge üzerinde yapılan incelemeler sonucu tespit edildikten sonra firma tekrar sınıflandırılır.
- (3) Sınıflandırma kapsamına yeni Sorumlu Denetçi dâhil edilmesi, yeni ürün ilave edilmesi veya sınıf değişikliği talebinde bulunmak için firmanın TAREKS üzerinden güncelleme yaptıktan sonra yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekir. Bu durumda, gerekiyorsa Komisyonun olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde yeni Sorumlu Denetçi ya da yeni ürünler sınıflandırmaya dâhil edilir veya işletmenin sınıfı değiştirilir. Sınıf değişikliği başvurusunda daha önce sunulan ve geçerliği devam eden belgeler tekrar aranmaz.
- (4) İşletmenin sınıfına ilişkin her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri, sınıflandırma için ilk başvuru yapılan Bölge Müdürlüğü nezdinde takip edilir ve Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.

BİLGİLERİN KAYDEDİLMESİ – Md.13

(1) Sınıflandırma işlemlerine ve Sorumlu Denetçilere ilişkin bilgiler (sınıflandırma sonuçları, sınıf değişikliği, sınıflandırmanın iptali ve benzeri) ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından derhal TAREKS'e kaydedilir.

SINIFLANDIRMANIN İZLENMESİ – Md.14

(1) Sınıfları itibarıyla taşıması gereken şartların sürekliliğinin temini amacıyla, ilgili Bölge Müdürlüğünce A, B ve C sınıfı işletmeler **YILDA EN AZ BİR KEZ KOMİSYON TARAFINDAN YERİNDE OLAĞAN DENETİME TÂBİ TUTULUR.**

Sorumlu Denetçi tarafından yapılan denetimlerin doğruluğunu teyit bakımından, numuneler firmadan istenerek incelenebilir veya risk analizi kapsamında ihracat partisinden numune alınarak ticari kalite denetimi yapılabilir.

SORUMLULUK – Md.15

- (1) Sorumlu Denetçi;
 - a) TAREKS referans numarası kapsamında ihracat edilecek partilere ilişkin bilgileri içeren Denetim Beyanı ve Belgesini (Ek-3) düzenlemek ve saklamakla,
 - b) İhracata konu ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizinin gerektiği durumlarda, ürünlerden iki takım numune almak, bu numunelere ilişkin bilgileri Numune Kayıt Defterine (Ek-4) kaydetmek ve şahit numuneleri kırk beş günden az altmış günden fazla olmamak üzere, ürünün çeşidine göre tespit olunacak süreye veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında bunun giderilmesine kadar saklamakla,
 - c) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihracat edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçları ve ilgili kayıtları beş yıl boyunca saklamakla, yükümlüdür.
- (2) Bölge Müdürlüğünün istemesi halinde, sınıflandırma kapsamında ürün ihracat eden firmaların adı, ihracat edeceği ürün ve miktarına ilişkin bilgiler, üyesi bulunduğu İhracatçı Birliklerince verilir.
- (3) Sınıflandırılmış firmalar;
 - a) Ürünlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamakla,
 - b) Sınıflandırmaya ilişkin beyan edilen bilgi ve belgelerdeki değişikliği derhal ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle,
 - c) Bakanlıkça istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,
 - ç) Denetimle görevlendirilen personele, işletmede yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,
 - d) Bakanlığın düzenleyeceği eğitim programlarına ilgili firma personelinin katılımını sağlamakla,
 - e) İhracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihracat edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçları ve ilgili kayıtları beş yıl boyunca saklamakla,
 - f) Sınıflandırma kapsamında yer alan ürünler ile ilgili diğer mevzuata uymakla, yükümlüdür.
- (4) Sorumlu Denetçilerin bu Tebliğ hükümlerine aykırı işlemlerinden firmalar da müştereken sorumludurlar.

YAPTIRIMLAR – Md.16

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen firmadan, söz konusu uygunsuzluğa ilişkin yazılı savunmasını yedi işgünü içinde bildirmesi, Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından istenir. Söz konusu istemin Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması halinde, firmanın savunması Bölge Müdürlüğünün görüşü ile birlikte değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe iletilir.
- (2) Tanınan süre içinde firmanın yazılı savunma yapmaması veya savunmasının Genel Müdürlükçe yeterli görülmemesi halinde, firmaya 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14/1 (a) bendi gereğince yazılı uyarı cezası verilir veya aynı fıkranın (b) bendi gereğince firmanın ilgili işletmesinin sınıfı ve gerekli görülmesi halinde işletmenin Sorumlu Denetçisi/Denetçilerinin yetkisi Genel Müdürlük tarafından **BİR AYDAN AZ VE BİR YILDAN FAZLA OLMAMAK ÜZERE ASKIYA ALINIR.** Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde, işletmenin sınıfı, askıya alınan süre sonunda 4. maddeye uygun şekilde değiştirilebilir.
- (3) Sınıfının askıya alındığı süre ile bu sürenin bitiminden itibaren **ÜÇ AY İÇERİSİNDE**, firmanın bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tekrar tespit edilmesi halinde, firmanın ilgili işletmesinin sınıfı ve gerekli görülmesi halinde işletmenin Sorumlu Denetçisi/Denetçilerinin yetkisi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.
- (4) Sınıfı iptal edilen işletme için yeni sınıflandırma başvurusu ile yetkisi iptal edilen Sorumlu Denetçi için yeniden yetkilendirme başvurusu, iptal tarihini takip eden altı ay boyunca yapılamaz.
- (5) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının bu maddede belirtilmeyen diğer hükümleri ve Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2011/53)'nin ilgili hükümleri ile ilgili diğer mevzuat uygulanır.

MASRAFLAR – Md.17

- (1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve benzeri masraflar firmalar tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.
- (2) Sorumlu Denetçi adaylarının eğitim, sınav ve benzeri masrafları Sorumlu Denetçi adaylarınca, Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.
- (3) Masraflara ilişkin usul ve esaslar Döner Sermaye Komisyonunca belirlenir.

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜGD: 2026/23)

AMAÇ – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, serbest bölgeler dahil TGB'YE GİRECEK Ek-1'deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Türkiye gümrük bölgesine **GİRİŞİ YASAK OLAN METAL HURDALARI** belirlemektir.

KAPSAM – Md.2

- (1) Bu Tebliğ, serbest bölgeler dahil TGB'YE GİRECEK Ek-1'deki listede yer alan metal hurdalar ile Ek-2'deki listede yer alan **İTHALİ YASAK OLAN METAL HURDALAR** ilişkin usul ve esasları kapsar.

İTHALATA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR – Md.4

- (1) Ek-1'deki listede yer alan **METAL HURDALARI**, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında **METAL HURDA İTHALATÇI BELGESİ ALMIŞ OLMAK KAYDIYLA**;

- **Metal hurdayı ergiterek işlem yapan** veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik Bakanlığında **GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ** veya **ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİNE SAHİP SANAYİCİLER** ithal edebilirler.

- (2) Birinci fıkrada belirtilen **İTHALATÇILARIN**, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde Radyasyon Kontrol ve Tespit Sistemine (RKTS), radyasyon ölçümü için uygun ve kalibre edilmiş taşınabilir ölçüm cihazına ve ilgili diğer donanım ile **radyasyondan korunma konusunda eğitim almış personele sahip olduğunun** belirlenmesi gerekmektedir.

- Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu görülecek eksiklikler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir.

- (3) Bu Tebliğe istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen **METAL HURDA İTHALATÇI BELGESİ**, verildiği tarihten itibaren **İKİ (2) YIL GEÇERLİDİR**. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfasında ilan edilir.

- (4) **EK-2'DEKİ** listede yer alan **METAL HURDALARIN SERBEST BÖLGELER DAHİL TGB'YE GİRİŞİ YASAKTIR**.

- Ancak Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, **Ek-2'de yer alan METAL HURDALARIN** ülkemiz gümrük bölgesinden **TRANSİT GEÇİŞİNDE** Çevre, Şehircilik Bakanlığında alınacak **İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir**.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.5

- (1) İthal edilen metal hurdaların dağılmayan **KATI FORMDA BULUNMASI**, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla **KARIŞTIRILMAMASI** ve **KONTAMİNE OLMAMASI** gerekir.

- (2) İthal edilen metal hurdaların içinde **top, havan, roket mermileri** veya diğer **patlayıcı askeri mühimmat** bulunması halinde **gerekli tedbirler ithalatçı tarafından alınır**

- (3) İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

SERBEST BÖLGEDE OLUŞAN METAL HURDALAR – Md.6

- (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdaya ön işlem uygulanması, hurdanın geri kazanımı ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firmanın hurdayı bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdaya ön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine, **SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 37. MADDESİ UYARINCA OLUŞTURULAN ATIK KOMİSYONU HURDANIN**;

- a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdaya ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan belge veya yazılardan birine sahip sanayi tesislerine veya,

- b) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan ve bu amaçla Çevre Bakanlığında **Geçici Faaliyet Belgesi** veya **Çevre İzin ve Lisans Belgesi** alan **SANAYİ TESİSLERİNE** veya Çevre Bakanlığında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış **SANAYİ TESİSLERİNE VERİLMESİ** şartıyla Tehlikesiz Atık Toplama-Ayrırma İzin Belgesine sahip **METAL HURDA ALIMI YAPAN FİRMALARA**,

Verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi **KOŞULU İLE İZİN VERİR. SERBEST BÖLGELERDEN METAL HURDA ÇIKIŞINDA METAL HURDA İTHALATÇI BELGESİ ALINMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.**

- (2) Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler altı aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

METAL HURDALARA İLİŞKİN ÖZEL HUSUSLAR – Md.7

- (1) Ek-1'deki listede yer alan metal hurdaların **TGB'YE GİRİŞİNİN YAPILACAĞI SINIR GÜMRÜK KAPILARI** Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir.

Tespit edilen **DENİZ SINIR GÜMRÜK KAPILARI DIŞINDA KALAN**, Ticaret Bakanlığından izin ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli altyapıyı haiz terminallerinden, Ek-1'deki listede yer alan metal hurdaların TGB'YE giriş işlemleri yapılabilir.

Metal hurdaların gümrük bölgesine giriş işlemlerinde yapılan radyasyon kontrolü için Ulusal Radyasyon İzleme ve Radyasyon Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İSTİSNAİ DURUMLAR – Md.8

- (1) **EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ KAPSAMINDA** TGB'YE gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu kısmen veya tamamen Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alan **METAL HURDAYA DÖNÜŞMESİ VE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİNE TABİ TUTULMASI HALİNDE, ÇEVRE KATKI PAYI ALINMAK ŞARTIYLA**; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında **GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ** veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla **METAL HURDA İTHALATÇI BELGESİ ARANMAZ.**
- (2) **HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI** kapsamında ihraç edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması halinde, **ÇEVRE KATKI PAYI ALINMAK ŞARTIYLA**; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında **GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ** veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla bu ürünlerin ithalatında **METAL HURDA İTHALATÇI BELGESİ ARANMAZ.**

DENETİM – Md.9

- (1) İthalatçıların bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı **ilgili gümrük idaresinin bulunduğu** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği **İl Müdürlüğü tarafından denetlenir.**

YAPTIRIMLAR – Md.10

- (1) Bu Tebliğin hükümlerine **aykırı hareket eden ithalatçılara** 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
- (2) **Metal Hurda İthalatçı Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığının** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca veya Ticaret Bakanlığınca ya da başka bir şekilde sonradan tespiti durumunda birinci fıkra hükmü uygulanır.
- (3) **İthalata konu metal hurdanın ithalinin yasak olduğunun gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde**, her tür cezai hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır.
- (4) 8 inci madde kapsamında serbest dolaşıma giren eşyanın **Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin Lisans Belgesine sahip tesislere verilmediğinin tespiti** halinde çevre mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖNLEMLER – Md.11

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik **önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.**

YÜRÜTME – Md.14

- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ve sadece araçlarda kullanılan ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları teknik düzenlemeye uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
- (2) Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- (3) Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

E işareti: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Birleşmiş Milletler **Avrupa Ekonomik Komisyonu** (BM-AEK) Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu **gösteren işareti**,

e işareti: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin **Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonlarına** uygun tip onay belgeli olduğunu **gösteren işareti**,

AQAP belgesi: Millî Savunma Bakanlığı tarafından verilen, Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini,

ARAÇ: Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve karayollarında kullanılabilen motorlu araçlar ile römorklarını,

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

BM-AEK REGÜLASYONU: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müsterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

DENETİM BİRİMİ: Türk Standardları Enstitüsünü,

DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

FİİLİ DENETİM: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

GERİ GELEN EŞYA: Gümrük Yönetmeliğinin 446’ ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

KAPSAM DIŞI: GTİP olarak Ek-1’de belirtilmekle birlikte, ilgili regülasyonların kapsamına girmeyen veya Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında denetimi hedeflenmeyen ürün,

KULLANICI: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

RİSK: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları BM-AEK Regülasyonuna veya ilgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygun olmama ihtimalini,

RİSK ANALİZİ: Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; imalatçı veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, ifade eder.

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
- (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri **ithal etmek isteyen firmaların**, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS’te tanımlanması** ve firma adına işlem yapacak **en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir**.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.
- (2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2’nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdinde işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.6

- (1) **A.TR BELGELİ OLDUĞU** kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR.**
- (2) Sanayicilerin ürettikleri **ÜRÜNLERİN BÜNYESİNDE GİRDİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE** sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve Ek-1'de yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça **üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir.** Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR.**
 - Bu kapsamdaki muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. TAREKS'e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığına tespiti durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan muafiyet yazısı iptal edilir.
- (3) **AQAP BELGESİ** sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatı, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için **DOĞRUDAN OLUŞTURULAN TAREKS NUMARASI, içinde bulunulan yılın sonuna kadar** aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
- (4) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (5) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **11. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR.**
- (6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede; **BİRİNCİ, İKİNCİ** veya **ÜÇÜNCÜ FIKRA** kapsamına giren ürünler de **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEBİLİR.**

KAPSAM DIŞI – Md.7

- (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvuru sürecinde denetim birimine yapılır.

RİSK ANALİZİ – Md.8

- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime yönlendirilmeyen** ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası **DOĞRUDAN** oluşturulur.

FİİLİ DENETİM – Md.9

- (1) **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN** Ek-2'nin üçüncü maddesinde belirtilen **BELGE**, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ** içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili **belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi** halinde başvuru **OLUMSUZ** olarak sonuçlanır.
- (2) Fiili denetim kapsamında ürünün,
 - a) İlgili BM-AEK Regülasyonuna uygunluğunun, Birleşmiş Milletler - Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ve ilgili Regülasyona taraf olan bir ülkenin Tip Onay kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi,
 - b) İlgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygunluğunun AB üyesi bir ülkenin onay kuruluşu veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi esastır.
- (3) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (4) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında Ek-3'teki taahhütname elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir. İlgili denetim biriminin incelemesi sonucunda verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde uygunluk denetiminin yapılması kaydıyla, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur. İlgili denetim biriminin bilahare yapacağı uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, bu durum ithalatçı firmaya ve Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne yazıyla ayrıca bildirilir.
- (5) Fiili denetim sonucunda ilgili **mevzuata aykırılık tespit edilmemesi** ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

- (6) İlgili **mevzuata aykırılık tespit edilmesi** veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda fiili denetim **olumsuz** olarak sonuçlandırılır.
- (7) TAREKS'e yüklenen, Tip Onay Belgesi, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer **belgelerin ilgisince düzenlenmediğinin tespiti halinde**, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim **olumsuz** olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.10

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
- (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.11

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarasının**, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından **kaydedilmesi zorunludur**.
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR**.
- (3) **MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA** yapılan ithalat 20181900132013016724484 ve **AQAP BELGELİ** kurum ve kuruluşlar adına Savunma Sanayii Başkanlığınca yapılan ithalat 20181900142013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (4) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA** Tebliğ eki listede yer aldığı **tespit edilen ürünlerin**, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (5) **4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 20181900101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (6) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24250099925736517728306 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.12

- (1) **İTHALATÇI**, bu Tebliğ kapsamında **denetlensin veya denetlenmesin**, ithal ettiği ürünlerin her halükârda ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından**, ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca **SORUMLUDUR**.
- (2) **ÜRÜNÜN İTHALİNE İZİN VERİLMESİ** veya ürüne dair **TAREKS referans numarası oluşturulması, ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ**.
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen **TAREKS referans numarası O ÜRÜNÜN İTHALAT İŞLEMİ DIŞINDA BAŞKA BİR AMAÇLA** veya **ÜRÜNÜN GÜVENLİ VE MEVZUATA UYGUN OLDUĞUNUN İSPATI** olarak kullanılamaz.
- (4) **İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığı sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde** keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvenli olmadığını tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

YAPTIRIMLAR – Md.13

- (1) Bu **Tebliğe aykırı hareket edenler** ile **yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar** Ek-2'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir **belgede tahrifat yapanlar** veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; **7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının** hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden **KULLANICININ YETKİSİ**,
- Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR**,
 - Firmanın **denetim başvuruları 1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR**.
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2/A ve Ek-2/B'de belirtilen ürünlerin ithalatı, tabi bulundukları yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
- (2) Bu Tebliğ **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulacak ürünleri **KAPSAR**.
- (3) Bu Tebliğ **HARİÇTE İŞLEME** Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları **KAPSAMAZ**.

TANIMLAR – Md.3

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

DENETİM BİRİMİ: Türk Standardları Enstitüsünü,

TAREKS VE FİRMA TANIMLAMASI – Md.4

- (1) Ek-1'de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve Ek-2/A ve Ek-2/B'de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
- (2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri **ithal etmek isteyen firmaların**, Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (ÜGD: 2025/28) çerçevesinde **TAREKS'te tanımlanması** ve firma adına işlem yapacak **en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir**.

İTHALAT DENETİM ÖN İZİNİ BAŞVURUSU – Md.5

- (1) Bu Tebliğin Ek-2/A'sı kapsamındaki ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, fiili denetim başvurusu öncesinde İthalat Denetim Ön İzni almış olmaları gerekir.
- (2) İthalat Denetim Ön İzni başvurusu, firma kullanıcısı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki "E-İşlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümü kullanılarak TAREKS üzerinden yapılır. Başvuru için, firma ekranında "Denetim Başvurusu" başlığı altındaki "Ön İzin" alt başlığından "Yeni Başvuru" kutucuğu altındaki "Ürün Grubu Bazında Başvuru" seçeneği ile birlikte alınmak istenen ön izin belgesinin (İthalat Denetim Ön İzni) işaretlenmesi yeterlidir.
- (3) Başvuruya ilişkin [Ek-3'te](#) belirtilen 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı belgeler başvuru esnasında TAREKS'e yüklenir. Bununla beraber aynı ekte yer alan 2, 3, 4 ve 5 numaralı belgeler ürünün gümrük bölgesine ulaşmasını müteakip denetim birimine iletilir ve başvurular sonuçlandırılır.
- (4) TAREKS'e yüklenen, ancak ilgisince düzenlenmediği anlaşılan AB Uygunluk Beyanı, Tip Onay Belgesi veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi İthalat Denetim Ön İzni olumsuz olarak sonuçlandırılır.
- (5) Ek-2/A'da belirtilen ürünler için her hâlûkârda İthalat Denetim Ön İzni başvurusu yapılması zorunludur.
- (6) Ek-2/B 'de belirtilen ürünler için İthalat Denetim Ön İzni başvurusu yapılmaz, 6 ıncı madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.

İTHALATÇININ BAŞVURUSU – Md.6

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181/4 fıkrası çerçevesinde **GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN TESCİLİ ÖNCESİNDE YAPILIR**.
- (2) Firma kullanıcısı, Bakanlık internet sayfasının "E-İşlemler" kısmında yer alan "Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması" bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2'nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.
- (3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, ilgili denetim birimi nezdinde işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.
- (4) Beyan edilen bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve zamanında sunulmasından firma ve kullanıcı sorumludur.

MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR – Md.7

- (1) **A.TR BELGELİ OLDUĞU** kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS REFERANS NUMARASI DOĞRUDAN OLUŞTURULUR**.
- (2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve Ek-2/A ve Ek-2/B'de belirtilen ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir. Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası **DOĞRUDAN** oluşturulur.

- Bu kapsamdaki muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. TAREKS'e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan **MUAFİYET YAZISI İPTAL EDİLİR**

- (3) **AQAP BELGESİ** sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1'de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP belgelerinin TAREKS'te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için **DOĞRUDAN OLUŞTURULAN TAREKS NUMARASI, içinde bulunulan yılın sonuna kadar** aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
- (4) Gümrük Yönetmeliğinin 446/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle **GERİ GELEN** daha önce ihraç edilmiş eşya için **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **12. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.
- (5) **2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI** ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında **TAREKS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILMAZ**, ithalat işlemleri **12. MADDEYE GÖRE SONUÇLANDIRILIR**.
- (6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede; **BİRİNCİ, İKİNCİ** veya **ÜÇÜNCÜ FIKRA** kapsamına giren ürünler de **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEBİLİR**.
- (7) GTİP'inin Ek-2/A'da yer alması halinde birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamına giren ürünler için her halükârda İthalat Denetim Ön İzni alınması gerekmektedir.

KAPSAM DIŞI – Md.8

- (1) Ek-2/A'da belirtilen ve başvuru konusu ithalat partisine ilişkin **kapsam dışı beyanı**, ithalatçı firma tarafından İthalat Denetim Ön İzni başvurusu sürecinde **denetim birimine yapılır**.
- (2) Ek-2/B'de belirtilen ürünler için başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı, ithalatçı firma tarafından TAREKS başvurusu sürecinde **denetim birimine yapılır**

RİSK ANALİZİ – Md.9

- (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler, kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde risk analizine göre belirlenir.
- (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerekli görülmesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
- (3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin veriler, PGDBİS'e iletilir.
- (4) Risk analizi sonucunda **fiili denetime yönlendirilmeyen** ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası **DOĞRUDAN** oluşturulur.

FİİLİ DENETİM – Md.10

- (1) **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER** Ek-2/A'da yer alan ürünler için, Ek-3'te belirtilen 1, 2 ve 6 numaralı belgeler ile ürünün özelliğine göre 3, 4 ve 5 numaralı belgelerden bir veya birkaçı; Ek-2/B'de yer alan ürünler için ürünün özelliğine göre Ek-3'te belirtilen 3, 4 ve 5 numaralı belgelerden bir veya birkaçı, başvuru günü dâhil **YİRMİ (20) İŞ GÜNÜ** içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e yüklenir ve TAREKS'te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili **belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi** halinde başvuru **OLUMSUZ** olarak sonuçlanır.
- (2) Fiili denetim esnasında aranacak kriterlerin tespitinde ihtiyaç duyulması halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınır.
- (3) Firmalardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
- (4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
- (5) gili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS'e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.
- (6) TAREKS'e yüklenen, AB Uygunluk Beyanı, Tip Onay Belgesi, test raporu veya denetim birimince talep edilen diğer belgelerin ilgilisince düzenlenmediğinin tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır.

KULLANICIYA YAPILAN BİLDİRİMLER – Md.11

- (1) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamalar TAREKS aracılığıyla yapılır.
- (2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
- (3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ayrıca ilgili gümrük idaresine yazıyla ve sistem üzerinden bildirilir.

TAREKS REFERANS NUMARASININ GÜMRÜKLERE BEYANI – Md.12

- (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair **TAREKS referans numarasının**, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı firma tarafından **kaydedilmesi zorunludur**.
- (2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren **1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR**.
- (3) **GTİP DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA** Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde TAREKS üzerinden başvuru yapılır.
- (4) **4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında** belirtilen eşyanın ithalatında 20181900101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.
- (5) **GERİ GELEN EŞYANIN İTHALATINDA** 24250099925736517728306 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İTHALATÇININ SORUMLULUĞU – Md.13

- (1) **İTHALATÇI**, bu Tebliğ kapsamında **denetlensin veya denetlenmesin**, ithal ettiği ürünlerin her halükârda ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere **ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından**, ürünlere eşlik eden belgelerin doğruluğundan, 7223 sayılı Kanun uyarınca **SORUMLUDUR**.
- (2) **ÜRÜNÜN İTHALİNE İZİN VERİLMESİ** veya ürüne dair **TAREKS referans numarası oluşturulması, ÜRÜNÜN MEVZUATA UYGUN VE/VEYA GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ**.
- (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen **TAREKS referans numarası O ÜRÜNÜN İTHALAT İŞLEMİ DIŞINDA BAŞKA BİR AMAÇLA** veya **ÜRÜNÜN GÜVENLİ VE MEVZUATA UYGUN OLDUĞUNUN İSPATI** olarak **kullanılamaz**.
- (4) **İthal edilmiş ürünün** GTİP'inin Ek-2/A ve Ek-2/B'de yer aldığının **sonradan yapılan kontrol neticesinde** tespit edilmesi hâlinde, ilgili gümrük idaresi ürünlere ilişkin tespitleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir. İlgili Bakanlıkça ürünün güvenli olmadığının belirlenerek gümrük idaresine iletilmesi hâlinde, söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesi olumsuz sonuçlanmış addedilir.

YAPTIRIMLAR – Md.14

- (1) Bu **Tebliğe aykırı hareket edenler** ile **yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar** Ek-3'de belirtilen ya da denetim süresince talep edilen herhangi bir **belgede tahrifat yapanlar** veya tahrifat yapılmış belgeyi ibraz edenler hakkında; **7223 sayılı Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının** hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
- (2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden **KULLANICININ YETKİSİ**,
 - Fiilin ağırlığına göre **1 AY İLA 12 AY** arasında **ASKIYA ALINIR**,
 - Firmanın **denetim başvuruları 1 AY İLA 12 AY** arasında **FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLİR**.
 - Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

YETKİ – Md.15

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

BAZI ELEKTRİKLİ VE HARİCEN ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT ARAÇLARIN İTHALAT DENETİMİ

TEBLİĞ (ÜGD: 2026/33)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede gümrük tarife pozisyonları (GTP) numaraları ve eşya tanımı verilen tip onayına tabi elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ İZİN BELGESİNE TABİ EŞYA – Md.3

(1) Aşağıda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın **AB** ve **STA** imzalanan ülkeler **MENŞELİ OLMAYANLARININ** Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde,

- **Gümrük beyannamelerinin tescilinde** gümrük idarelerince, **SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA** veya **YETKİ VERDİĞİ KURUM** veya kuruluşça düzenlenen "**İZİN BELGESİ**" aranır.
- **İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için** eşyanın **A.TR DOLAŞIM BELGESİ** veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında **MENŞE İSPAT BELGESİ İLE GELMESİ GEREKLİDİR.**

GTİP	EŞYA TANIMI
8701.21, 8701.22, 8701.23, 701.24, 8701.29	Yarı römorklar için çekiciler
8701.91.10, 8701.92.10, 8701.93.10, 8701.94.10, 8701.95.10	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
87.02	10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
87.03	Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (go-kart araçları hariç) (8703.10.11.00.00 GTİP'li arama kurtarma/acil müdahale amaçlı paletli araçlar hariç) (steysin vagonlar ve yarış arabaları dahil)
87.04	Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
87.05	Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
87.11	Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın), sepetler
87.16	Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları (8716.80; 8716.90 hariç)

(2) **İZİN BELGESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN;**

- İthalatı yapılacak eşyanın **SATIŞ SONRASI** montaj, bakım ve onarımına ilişkin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M, N, T ve L sınıfı motorlu taşıtlar için
 - **7 COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 20 YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN** ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi,
- Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin **TSE veya MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN** münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit **ARAÇ BAKIM VE ONARIMINA İLİŞKİN** bir **YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMASI**,
- İthalatı yapılacak **HER BİR MARKA İÇİN** Türkiye'de kurulmuş **EN AZ 40 PERSONELE** sahip **TÜRKÇE ÇAĞRI MERKEZİ** ile hizmet verilmesi,
- İthalatı yapılacak eşyanın **İMALATÇISININ YURT İÇİNDE YERLEŞİK yetkili TEMSİLCİSİNİN olması**,
- Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü** ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir **TAAHHÜTNAME VERİLMESİ**, koşullarının bir arada sağlanması gerekir.

(3) **TİP ONAYINA TABİ OLMAYAN** elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında TSE tarafından düzenlenen **MUAFİYET/KAPSAM DIŞI YAZISI** gümrük idarelerince aranır.

DİĞER MEVZUAT – Md.4

(1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler, **diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez** ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

İTHALAT TEBLİĞLERİ

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT 2026/1)

AMAÇ VE KAPSAM

- (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalatının düzenlenmesidir.

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLAR VE SERGİLERE GETİRİLEN EŞYA

- (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar **SADECE TEŞHİR AMACIYLA KATILABİLİRLER**.
- **PERAKENDE SATIŞ YAPAMAZLAR.**
- (2) Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilir.

HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİ (İTHALAT: 2026/2)

AMAÇ VE KAPSAM

- (1) Bu Tebliğin amacı, harp silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithalatının düzenlenmesidir.

İTHALATI BELİRLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILACAK EŞYA

- (1) Bu Tebliğde GTP ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bak., Ticaret Bak. Gümrükler Muhafaza Genel Müd., MİT Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bunlar adına ithal etmek üzere yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca **İTHAL EDİLEBİLİR**.
- (2) **Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar**, bu Tebliğde belirtilen eşyayı **İTHAL EDEBİLİR**.

RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI CİHAZLAR (İTHALAT: 2026/3)

AMAÇ VE KAPSAM

- (1) Bu Tebliğin amacı, radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatının düzenlenmesidir.

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMUNUN İZİN VEYA UYGUNLUK YAZISINA TABİ EŞYA

- (1) Bu Tebliğde (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Antrepo, Dahilde işleme, Hariçte İşleme, Gümrük Kontr. Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, **beyanname tescilinde** gümrükçe;
- **NÜKLEER DÜZENLEME KURUMUNUN** düzenleyeceği **İZİN** veya **UYGUNLUK YAZISI** ARANIR.

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2026/4)

AMAÇ VE KAPSAM

- (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatını düzenlemektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ UYGUNLUK YAZISINA TABİ EŞYA

- (1) Bu Tebliğde (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş, Dâhilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, beyanname tescilinde gümrükçe **TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ UYGUNLUK YAZISI** aranır.

HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYA İTHALİ (İTHALAT: 2026/5)

AMAÇ VE KAPSAM

- (1) Bu Tebliğin amacı, harita ve harita bilgisi içeren eşyanın ithalatının düzenlenmesidir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ UYGUNLUK BELGESİNE TABİ EŞYA

- (1) **Bu Tebliğde (GTP) ve tanımları belirtilen eşya** ile **içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın** (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört vb.) **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİNE** tabi tutulması halinde, **GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN TESCİLİNDE** gümrük idarelerince;
- a) **DENİZ HARİTALARI İÇİN** Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının,
- b) **KARA VE HAVA HARİTALARI** ile **ATLAS, KÜRE** vb. dokümanlar için ise Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünün,

Fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği **UYGUNLUK BELGESİ** ARANIR.

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Tebliğ, 3350 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususları düzenler.

TANIMLAR VE KISALTMALAR – Md.3

AKÇT: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu,

DTÖ: Dünya Ticaret Örgütünü,

GB: Gümrük Birliğini,

GTS: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini,

GYÜ: Gelişme yolundaki ülkeyi,

ÖTDÜ: Özel teşvik düzenlemesi ülkesini,

EAGÜ: En az gelişmiş ülkeyi,

DÜ: Diğer ülkeyi, ifade eder.

TEMEL İLKELER – Md.,4

(1) GTS, ülkemizin başta DTÖ olmak üzere uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan **II SAYILI** ve **III SAYILI LİSTELERDE** yer alan eşya için tatbik edilmekte olup (93. fasıl ve AKÇT ürünleri hariç); **AŞAĞIDAKİ TEMEL İLKELERE DAYANIR.**

a) Gümrük vergisi tavizlerinin **TEK TARAFLI OLMASI**,

b) Tavizlerin verililerinin **BAĞLAYICI OLMAMASI**,

c) Tercihlerin **KISMEN VEYA TÜMÜYLE KALDIRILABİLMESİ**,

ç) Tek taraflı veya uluslararası müzakereler sonucunda yapılacak **EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE ESASINA DAYALI TARİFE İNDİRİMLERİNİ ENGELLEYİCİ OLMAMASI**, temel ilkelerine dayanmaktadır.

(2) GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan **II ve III sayılı listelerde** GTS ülkeleri sütununa **dercedilerek yürürlüğe konulmuştur.**

– GTS'den yararlanacak GYÜ, ÖTDÜ ve EAGÜ'ler sırasıyla İthalat Rejimi Kararı Ek-1A, Ek-1B ve Ek-1C'deki listelerde yer almaktadır. GTS kapsamında tercihli tarifeler, bu listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyanın ithalatında uygulanır.

(3) GTS kapsamındaki ürün grubu listeleri GYÜ için İthalat Rejimi Kararı Ek-2'de, ÖTDÜ için Ek-3'te ve EAGÜ için ise Ek-4'te yer almaktadır.

TERCİHLİ TARİFE KAPSAMI EŞYA VE İNDİRİM ORANLARI – Md.5

(1) Taviz tanınan eşyalar hassaslık derecesine göre, İthalat Rejimi Kararı Ek- 2'de yer alan listede **HASSAS VE HASSAS OLMAYAN OLARAK İKİ GRUBA AYRILIR.** Eşyanın ait olduğu hassaslık grubu değiştirilebilir.

(2) **GYÜ GRUBUNDA** yer alan ülkeler menşeli hassas ürünlerde,

– **MAKTU** gümrük vergileri **% 30 ORANINDA AZALTILMIŞ**,

– **NİSPİ** gümrük vergileri ise İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II ve III sayılı listelerde DÜ sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden **3,5 PUAN İNDİRİLMİŞTİR.**

– Ancak **50 İLA 63. FASILLAR** arasında yer alan **hassas ürünlerde**, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II sayılı listede DÜ sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden **% 20 ORANINDA İNDİRİM YAPILMIŞTIR.**

– GTS kapsamında tanınan tercihli tarifenin nihai oranı 1 inci ondalık sayıya yuvarlanmıştır.

(3) **GYÜ GRUBUNDA** yer alan ülkeler menşeli hassas olmayan bazı ürünler haricinde kalan ürünlerde gümrük vergisi **%0 OLARAK** uygulanmaktadır.

(4) **EAGÜ GRUBUNDA** yer alan ülkeler menşeli İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II ve III sayılı listelerde bulunan sanayi ve tarım ürünlerinin (AKÇT ürünleri ve 93. fasılda bulunan eşya hariç) ithalatında gümrük vergisi **%0 OLARAK** uygulanmaktadır.

(5) **AB'nin yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak**, bazı eşya için **ikinci fıkrada belirtilen tavizlerden daha düşük olan gümrük tarifeleri uygulanmıştır.**

(6) Tercihli tarife uygulaması sonucunda

- **NİSPİ** vergi oranlarının % 1 veya **DAHA AZ** olması,
 - **MAKTU** vergilerin **2 AVRO** veya **DAHA AZ** olması durumunda,
- GYÜ için **GÜMRÜK VERGİLERİ ASKIYA ALINMIŞTIR.**

HARİÇ SEKTÖRLER – Md.6

(1) GTS kapsamı sektörler İthalat Rejimi Kararının Ek-2, Ek-3 ve Ek-4'ünde yer almaktadır. **GTS'den sağlanan tercihli tarifeler**, İthalat Rejimi Kararı Ek-1A, Ek-1B ve Ek-1C'de belirtilen ilgili ülkeler itibarıyla **HARİÇ TUTULAN SEKTÖRLER İÇİN UYGULANMAZ.**

TAVİZLERİN ASKIYA ALINMASI – Md.7

(1) GTS kapsamında sağlanan **TAVİZLER**; aşağıdaki hallerde ilgili ülkeler menşeli eşya için belirli veya belirsiz süreyle geçici veya daimi olarak **ASKIYA ALINABİLİR.**

- a) Temel insan ve işçi hakları ile çevreye ilişkin uluslararası sözleşmelerde belirlenen prensiplerin ciddi ve sistematik bir şekilde ihlal edilmesi,
- b) Türkiye sanayisi üzerinde olumsuz etki yapan haksız ticari uygulamalar,
- c) Menşe kurallarının sistematik bir biçimde ihlal edilmesi,
- ç) DTÖ tarafından haksız ticari uygulamaların tespit edilmesi,
- d) GB'nin etkin işleyişine zarar verecek şekilde trafik sapmasına neden olması,
- e) Uluslararası Çalışma Örgütü Konvansiyonlarında belirtilen kölelik ya da angaryanın herhangi bir türünün uygulanması,
- f) Uyuşturucu ticaretine ilişkin gümrük kontrollerinin yetersiz olması,
- g) Mahkumlara yaptırılan ürünlerin ihraç edilmesi,
- ğ) Dünya Bankası tarafından bir ülkenin yüksek gelir grubunda sınıflandırılması,

TAVİZLERİN İNCELENMESİ VE YENİDEN DÜZENLENMESİ – Md.8

- (1) **Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü**, GTS kapsamı bir eşya veya GTS kapsamı ülke menşeli eşya ithalatı nedeniyle ciddi zarar veya zarar tehdidine ilişkin **başvuru üzerine** ya da **resen inceleme kararı alabilir.**
- (2) Ciddi zarar ya da zarar tehdidine ilişkin incelemede yerli üretimin; üretim, üretim kapasitesi, kapasite kullanımı, satışlar, stok, maliyet, kârlılık, istihdam, pazar payı, ithalatın mutlak ve nispi gelişimi ve ithal fiyatları ile yurt içi fiyatlar, iflas faktörlerinden biri veya birkaçı göz önünde bulundurulur.
- (3) **İnceleme ALTI (6) AY İÇİNDE tamamlanır.** Gerek görülen hallerde bu süre **uzatılabilir.**
- (4) **İnceleme sonunda**, GTS kapsamı eşyadan kaynaklanan ciddi zarar veya zarar tehdidinin tespit edilmesi halinde, inceleme konusu eşya veya ülke menşeli eşya için **tavizlerin kaldırılmasına karar verilebilir.**

TAVİZLERİN KALDIRILMASI VE YENİDEN DÜZENLENMESİ – Md.9

- (1) Ticaret Bakanlığınca dış ticaretimizdeki gelişmeler göz önüne alınarak ülke/ürün bazında tavizler kaldırılabilir.
- (2) GTS kapsamında bir eşyanın ithali **yurt içi pazarda ciddi zarar** ya da **zarar tehdidi yaratır ise** bu eşya için ülke ayrımı gözetmeksizin İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II ve III sayılı listelerde **DÜ sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı yeniden yürürlüğe konulabilir.**
- (3) GTS kapsamında tavizden faydalanan ülke menşeli **eşyanın ithali benzer** ya da **doğrudan rakip bir mal üreten yerli üreticisi için ciddi zarar veya zarar tehdidi yaratır ise** ilgili ülke menşeli bu eşya için İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan **II ve III sayılı listelerde 'DÜ' sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı yeniden yürürlüğe konulabilir.**
- (4) Sektörlerde belirtilen ürünlere GTS kapsamında sağlanan **TAVİZLER** aşağıdaki hallerde **KALDIRABİLİR.**
 - a) GTS kapsamında tavizden faydalanan bir ülkeden, bir sektör kapsamında gerçekleştirilen ithalatın, aynı sektörde bir önceki yıl gerçekleştirilen ithalata oranla **MİKTAR** bazında **% 13,5 VE DAHA FAZLA ORANDA ARTMASI** veya,
 - b) Sektörde belirtilen ürünlerin GTS kapsamında tavizden yararlanan herhangi bir ülkeden ithalatının, GTS kapsamında yer alan ülkelerin tamamından herhangi bir on iki aylık dönem süresince gerçekleştirilen ithalatın **DEĞER** bazında **% 14,5'İNİ AŞMASI HALİNDE**, kaldırılabilir.

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞ (İTH.: 2026/7)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Tebliğin amacı, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında **Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından** elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR – Md.3

Bakanlık: Ticaret Bakanlığı,

BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

GSMA (Global System for Mobile Communications Association): GSM Birliği,

IMEI (International Mobile Equipment Identity): Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numarayı, ifade eder.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN IMEI NUMARASI KONTROLÜNE TABİ EŞYA – Md.4

(1) IMEI numarasını haiz eşyanın **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞİ** veya **GEÇİCİ İTHALATI ÖNCESİNDE** IMEI numarasının uygunluk kontrolü için TPS üzerinden beyan sahibi tarafından **BTK'YA BAŞVURULUR**.

- BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün **olumlu sonuçlanması halinde**, IMEI **NUMARASI KONTROL YAZISI** verilir.
- Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilir ve **beyannamenin tescilinde** IMEI Numarası Kontrol Yazısı, elektronik olarak **kontrol edilir**.
- IMEI numarasını haiz eşyaya ilişkin olarak bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan **ithalatçı sorumludur**.
- **IMEI NUMARASININ BEYAN EDİLMEMESİ HALİNDE**, eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair **gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz**.

(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen IMEI Numarası Kontrol Yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı ve IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu kontrol edilerek düzenlenir.

DİĞER MEVZUAT – Md.5

(1) Bu Tebliğ kapsamında verilen **IMEI NUMARASI KONTROL YAZISI**, **Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez** ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2026/8)

AMAÇ VE KAPSAM

(1) Bu Tebliğin amacı, sivil hava taşıtlarının ithalatının düzenlenmesidir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞININ UYGUNLUK YAZISINA TABİ EŞYA

(1) Bu Tebliğde (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** veya **GEÇİCİ İTHALAT** Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince,

- **ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN** fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği **UYGUNLUK YAZISI** aranır.

BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BİÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2026/11)

AMAÇ VE KAPSAM

(1) Bu Tebliğin amacı, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalatının düzenlenmesidir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGUNLUK YAZISINA TABİ EŞYA

(1) Bu Tebliğde (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Antrepo, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde,

- Gümrük beyannamelerinin tescilinde, **genel güvenlik ve asayiş yönünden** İçişleri Bakanlığı **EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN** fiziksel ya da TPS üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği **UYGUNLUK YAZISI GÜMRÜK İDARELERİNCE ARANIR.**

(2) Ek-1 kapsamı eşyanın **MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI** veya bu Bakanlıkça **yetki verilen kurum veya kuruluşlar** tarafından gerçekleştirilecek ithalatında **EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGUNLUK YAZISI ARANMAZ.**

(3) Ek-2 kapsamı eşyanın Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatında **EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGUNLUK YAZISI ARANMAZ.**

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALAT TEB

(İTHALAT: 2023/13)

AMAÇ VE KAPSAM

(1) Bu Tebliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatını düzenlemektir.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ KONTROL BELGESİNE TABİ EŞYA

(1) Bu Tebliğde (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş, Dâhilde İşleme, Hariçte İşleme, Geçici İthalat ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutulması halinde,

- Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince **ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINCA** fiziksel olarak veya TPS üzerinden elektronik olarak düzenlenecek **KONTROL BELGESİ ARANIR.**

(2) Birinci fıkra hükmü; **özet beyan, tır karnesi veya transit beyannamesi** muhteviyatı eşyanın bedelsiz olarak faturalandırılmış **10 KG VEYA DAHA AZ AĞIRLIKTAKİ NUMUNELER İÇİN UYGULANMAZ.**

MUSHAFLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2026/14)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ İZİN BELGESİNE TABİ EŞYA

(1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince; **DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ** fiziksel ya da Tek Pencere Sisteminde elektronik olarak düzenleyeceği **İZİN BELGESİ ARANIR.**

GTİP	Eşyanın Tanımı
4901.10.00.00.11	Mushaflar
4901.99.00.00.11	Mushaflar

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2026/9)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Tebliğin amacı, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirlemektir.

İTHALİ İZNE TABİ EŞYA – Md.4

- (1) **KULLANILMIŞ** veya **YENİLEŞTİRİLMİŞ** eşyanın ithalatı, **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ** rejimine tabi tutulması halinde, **İZNE TABİDİR**.
- (2) **Ek-1'de** yer alan **LİSTE KAPSAMINDAKİ** eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesindeki ithalatı **Genel Müdürlükçe değerlendirilir**.
- Değerlendirmede; ithalatçının niteliği, eşyanın miktarı, iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler de göz önüne alınabilir.
 - Bu eşyanın ithalatı esnasında beyanname tescilinde gümrükçe "**0970-TPS-İzin Belgesi**" aranır (Kullanılmış Eşya-Liste)
- (3) **LİSTE DIŞINDA KALAN** veya **LİSTEDE GRUP 2 SÜTUNUNDA YER ALMAKLA BİRLİKTE** sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları **OLMAMASI** durumunda eşyanın **Serbest Dolaşıma Giriş** Rejimine tabi tutulması halinde,
- Beyanname tescilinde gümrük idarelerince "**0962-TPS-İZİN BELGESİ**" aranır. (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)

EK-1 LİSTE KAPSAMI EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER ESASLAR – Md.5

- (1) 4'üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki eşya için **AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR**:
- a) **LİSTEDE YER ALAN** ve GTİP karşısında "**GRUP 1-BELİRLİ EŞYA**" SÜTUNUNDA "**X**" İLE BELİRTİLEN kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın belirlenen **YAŞ KRİTERİNE UYGUN OLANLARI İÇİN**:
- 1) **YATIRIM TEŞVİK** belgesi kapsamında olanlarına, **BİRİM KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN**,
 - 2) **YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BULUNMAYANLARINA**, karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması halinde, birim gümrük kıymeti belirtilmemiş ise birim kıymetine bakılmaksızın,
- "0970-TPS-İZİN BELGESİ DÜZENLENİR.** (Kullanılmış Eşya-Liste)
- b) **LİSTEDE YER ALAN** ve GTİP karşısında "**GRUP 2-SİVİL HAVACILIK EŞYASI**" sütununda veya "**GRUP 2-DENİZ TAŞITLARI**" sütununda "**X**" ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın "sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus olanlar" veya "deniz taşıtları" **OLMASI HALİNDE**,
- Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılan ithalatında **ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞININ UYGUNLUK YAZISI** aranır.
 - Uygunluk Yazısı bulunan bu eşyanın ithalatı için **BİRİM GÜMRÜK KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN** "0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)" düzenlenir.
- c) "**GRUP 2-SİVİL HAVACILIK EŞYASI**" sütununda belirtilen eşyalar için TPS üzerinden **Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce** TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı **UYGUNLUK YAZISI** (SHGM) düzenlenir.
- ç) Listede yer alan ve GTİP karşısında "**GRUP 2-SİVİL HAVACILIK EŞYASI**" sütununda veya "**GRUP 2-DENİZ TAŞITLARI**" sütununda "**X**" ile belirtilen eşyanın sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus eşya veya deniz taşıtları **OLMAMASI DURUMUNDA**,
- Eşya "**Grup 1-Belirli Eşya**" sütununda "**X**" ile belirtilmiş ise (a) bendi kapsamında işlem yapılır.
 - Aksi halde, "0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)" **DÜZENLENMEZ**.

GEÇİCİ İTHALATIN KESİN İTHALATA DÖNÜŞMESİ – Md.6

- 1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan;
- a) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte **YENİ VE KULLANILMAMIŞ** olanlarının kesin ithali gümrük idarelerince sonuçlandırılır. (Kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla)
 - b) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte **KULLANILMIŞ** veya **YENİLEŞTİRİLMİŞ** olması halinde, **YURDA GİRDİĞİ TARİHTE YENİ VE KULLANILMAMIŞ İSE**, kesin ithaline izin verilmiştir. Bu eşyalar için **AYRICA İZİN BELGESİ ARANMAZ**.
 - c) Eşyanın geçici olarak yurda girdiği tarihte **KULLANILMIŞ** veya **YENİLEŞTİRİLMİŞ** olması halinde, kesin ithali 4. ve 5. maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

BAŞVURU USUL VE ESASLARI – Md.7

- (1) İzin belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) "E-Hizmetler" başlığı altındaki "E-İşlemler" menüsünde yer alan "İthalat Belge İşlemleri" uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.
- (2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2025/19) çerçevesinde yapılır.
- (3) 5 inci madde kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen "İthalat Belge İşlemleri" uygulamasında bulunan "Başvuru İşlemleri" ana başlığı altındaki "Başvuru Girişi" ekranında belge türü olarak "0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)", Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
- (4) 4'üncü maddesinin 3. fıkrası kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen "İthalat Belge İşlemleri" uygulamasında bulunan "Başvuru İşlemleri" ana başlığı altındaki "Başvuru Girişi" ekranında belge türü olarak "0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)", Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
- (5) Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Tebliğ'de yer alan ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
- (6) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır.
- (7) "0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)" kapsamındaki müracaatların değerlendirilmesinde ithalatçının niteliği, eşyanın miktarı, eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

BELGELERİN DÜZENLENMESİ, BİLDİRİMİ VE KULLANIMI – Md.8

- (1) Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi adına İzin Belgesi **Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir** ve başvuru formunda yer alan **e-posta adresine bildirilir**.
 - Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen **23 haneli belge numarası** ile belge tarihi yer alır.
 - Başvuru sahibine **AYRICA YAZILI BİLDİRİM YAPILMAZ**.
- (2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilir.
- (3) **Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle**, İzin Belgesinin TPS'de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından **BEŞ (5) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

BELGELERİN SÜRESİ – Md.9

- (1) İzin Belgesi belge tarihinden itibaren **ALTI (6) AY GEÇERLİDİR**.
 - **SÜRE UZATIMI YAPILMAZ**.
- (2) İzin Belgesi kapsamındaki **İTHALATIN, BELGE SAHİBİ TARAFINDAN YAPILMASI ZORUNLUDUR**.

BEYANLARIN VE İTHAL EŞYANIN DENETLENMESİ – Md.10

- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.
- (2) Yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

GÜMRÜK KIYMETİ VE DİĞER HUSUSLAR – Md.11

- (1) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 4458 sayılı **GÜMRÜK KANUNU ÇERÇEVESİNDE YAPILAN BİRİM KIYMETLERE İLİŞKİN DENETİM VE KONTROLLERİN YERİNE GEÇMEZ**.
- (2) İzin belgesi, Gümrük Kanunu'nun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (GTİP tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, **GÜMRÜK KANUNU'NUN EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA ESAS TEŞKİL ETMEZ**.
- (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, **TOPLAM % 5'TEN (% 5 DÂHİL) DAHA AZ BİR ORANDA AŞMASI İTHALATIN YAPILMASINI ENGELLEMEZ**.
- (4) Bu Tebliğ kapsamında **VERİLEN İZİNLER VE UYGUNLUK YAZILARI**, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken **İZİN VE BELGELERİN YERİNE GEÇMEZ** ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KÂĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2026/10)

TANIMLAR VE KISALTMALAR – Md.3

Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

İzin Belgesi: İthalat genel müdürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

Sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere SPK tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,

SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu, ifade eder.

İTHALİ İZNE TABİ EŞYA – Md.4

- (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 GTİP'lerinde yer alan **banknot vb. kıymetli evraka mahsus KÂĞITLARIN İTHALATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜN İZNİNE TABİDİR.**
- (2) Bu Tebliğ kapsamı eşyadan ithali **SADECE TCMB** ve **BANKALAR** tarafından yapılanlar için **İZİN BELGESİ ARANMAZ.**
- (3) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın **SPK'den Uygunluk Yazısı** alması durumunda **AYRICA İZİN BELGESİ ARANMAZ.**
- (4) **İTHALİ İZNE TABİ EŞYANIN**, Serbest Dolaşıma Giriş, Dâhilde İşleme, Hariçte İşleme ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Genel Müdürlük tarafından düzenlenen **İZİN BELGESİ** veya **SPK tarafından düzenlenen UYGUNLUK YAZISI ARANIR.**

BAŞVURU USUL VE ESASLARI – Md.5

- (1) İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) "E-Hizmetler" başlığı altındaki "E-İşlemler" menüsünde yer alan "İthalat Belge İşlemleri" uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.
- (2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2025/19) çerçevesinde yapılır.
- (3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen "İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)" sayfasında bulunan "Başvuru İşlemleri" sekmesi altındaki altındaki "Yeni Başvuru Girişi" ekranında belge türü olarak "TPS-983-İzin Belgesi (Kıymetli Kâğıt)", Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-1'de yer alan Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
- (4) 6362 sayılı **Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan** şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak izne tabi filigranlı kâğıt ithali için bu maddede belirtilen ek belgelere **Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınacak Uygunluk Yazısı ilave edilir.**

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN UYGUNLUK YAZISINA TABİ EŞYA – Md.6

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyadan **PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN HALKA AÇIK ŞİRKETLER İÇİN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ BASIMINDA KULLANILAN KAĞITLAR** (6362 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak filigranlı kâğıtlar hariç) ile **4907.00 GTP'Lİ YALNIZ HALKA ARZ VE SATIŞI YAPILMAK ÜZERE YURT DIŞINDA BASTIRILAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ**
 - Serbest Dolaşıma Giriş, Dâhilde İşleme, Hariçte İşleme ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, **SPK'NİN UYGUNLUK YAZISI ARANIR.**

İTHALATI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YAPILACAK EŞYA – Md.7

- (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyadan **YALNIZ BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KÂĞITLARIN, DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ** ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kâğıtların **İTHALİ SADECE TCMB TARAFINDAN YAPILIR.**

İTHALATI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK EŞYA – Md.8

- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyadan **YALNIZ ÇEK KÂĞITLARININ İTHALİ SADECE BANKALAR TARAFINDAN YAPILIR.**

ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR BELGELERİN ONAYLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2026/12)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- (1) Bu Tebliğin amacı, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR – Md.3

İTHAL ŞEHADETNAMESİ: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için ihracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından **ÜLKEMİZDEKİ İTHALATÇIDAN TALEP EDİLEN BELGE**,

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI: Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için ihracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından **ÜLKEMİZDEKİ İTHALATÇIYA VERİLEN/GÖNDERİLEN ve TİCARET BAKANLIĞINCA ONAYLANMASI TALEP EDİLEN BELGE**,

TESELLÜM TEYİDİ VESİKASI: İthal Şehadetnamesi kapsamında **İTHALATIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖSTEREN ONAYLI BELGE**,

İTHAL ŞEHADETNAME

Sİ – Md.4

- (1) İhracatçı ülke / ihracatçısı tarafından, ithalatçıdan talep edilen İthal Şehadetnamesi **Genel Müdürlük onayına tabidir**.
- **İTHALATIN İTHALATÇIDAN FARKLI BİR FİRMA ADINA YAPILMASI DURUMUNDA**, Ek-1 ve Ek-3 formlarında adına ithalat yapılan firmanın da bilgileri yer alır ve ithalatçı ile adına ithalat yapılan **MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR**.
- (2) İthal Şehadetnamesinin **GEÇERLİLİK SÜRESİ** onay tarihinden itibaren **ALTI (6) AYDIR**. Belgelerin **SÜRESİ UZATILAMAZ**.
- İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan İthal Şehadetnamelerinin geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz.
- (3) Tesellüm Teyidi Vesikasının alınmasında İthal Şehadetnamesinin geçerlilik süresi dikkate alınmaz.

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI – Md.5

- (1) İhracatçı ülke / ihracatçısı tarafından ithalatçıdan talep edilen Nihai Kullanım Sertifikası **Genel Müdürlük onayına tabidir**.
- **Son kullanıcının ithalatçıdan farklı olması durumunda**, sertifikada her ikisinin de bilgileri yer alır ve **müteselsilen sorumludurlar**.
- (2) Nihai Kullanım Sertifikasının geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren **ALTI (6) AYDIR**. Belgelerin **SÜRESİ UZATILAMAZ**.
- İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan Nihai Kullanım Sertifikalarının geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde dikkate alınmaz.

BAŞVURU USUL VE ESASLARI – Md.6

- (1) İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) "E-Hizmetler" başlığı altındaki "E-İşlemler" menüsünde yer alan "İthalat Belge İşlemleri" uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.
- (2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2025/19) çerçevesinde yapılır.
- (3) **İTHAL ŞEHADETNAME**SİNİN ONAYLANMASI İÇİN BAŞVURULAR, birinci fıkrada belirtilen "İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)"de bulunan "Başvuru İşlemleri" ana başlığı altındaki "Başvuru Girişi" ekranında belge türü olarak "TPS-1082-İthal Şehadetnamesi", Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir.
- Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
 - Başvuruya, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalanan İthal Şehadetnamesinin Onayına İlişkin Taahhütlü Başvuru Formu, Onaylanacak İthal Şehadetnamesi, fatura örneği veya proforma faturanın elektronik halleri eklenir.
- (4) **NİHAİ KULLANIM SERTİFİKANIN ONAYLANMASI İÇİN BAŞVURULAR**, birinci fıkrada belirtilen "İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)"de bulunan "Başvuru İşlemleri" ana başlığı altındaki "Başvuru Girişi" ekranında belge türü olarak "TPS-1083-Nihai Kullanım Sertifikası", Karar/Tebliğ olarak bu Tebliğ seçilir.

- Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
 - Başvuruya, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalanan Nihai Kullanım Sertifikasına ilişkin Taahhütlü Başvuru Formu, Nihai Kullanım Sertifikası ve Türkçe çevirisi, fatura örneği veya proforma faturanın elektronik (Pdf) halleri eklenir. Nihai kullanıcı, ithalatçı firmadan farklı ise onun da imza ve kaşesi başvuru formunda ayrıca aranır.
- (5) **Başvurunun eksik ve tutarsız bilgi ve belge içermesi halinde**, Bakanlıkça başvuru sahibine eksikleri tamamlaması ve açıklaması için **5 İŞ GÜNÜ EK SÜRE VERİLİR**. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

ONAYA İLİŞKİN İŞLEMLER VE BİLDİRİM – Md.7

- (1) Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, İthal Şehadetnameleri ve Nihai Kullanım Sertifikaları onaylanır.
- (2) Gerek görülmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş istenebilir. Ayrıca firmalardan da gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler istenebilir.
- (3) İthal Şehadetnamesi ile Nihai Kullanım Sertifikası onay işlemi Genel Müdürlükçe elektronik olarak yapılır ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda verilen **23 haneli belge numarası ile belge tarihi** yer alır.
- Onaylanan belgeler başvuru sahibine ayrıca İthal Şehadetnamesi 1 nüsha, Nihai Kullanım Sertifikası 1 nüsha halinde fiziki belge olarak da iletilir.
 - Onaylanan belgelerin ihracat izinlerinin alınması için ihracatçısına gönderilmesi başvuru sahibi tarafından yapılır.
- (4) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilir.
- İthal şehadetnamesi kapsamı **İTHALAT AYNI GÜMRÜK İDARESİNDEN YAPILIR**.
 - İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası ithalatçı talebine istinaden düzenlenen ve ilgili ülkelerden ihraç izni alınmasına mesnet teşkil eden belgeler olduğu için belgelerin kontrolü gümrük idaresinin sorumluluğunda değildir.
- (5) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İthal Şehadetnamesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından **BEŞ (5) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.
- (6) İthalatın gerçekleşmesini müteakip Tesellüm Teyidi Vesikası talep eden ithalatçılar, ithalatlarına ait Gümrük Giriş Beyannamesi, İthal Şehadetnamesi, "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" ile gümrük idaresine başvurur.
- (7) Tesellüm Teyidi Vesikası ithalatçı tarafından ihracatçı vasıtasıyla ihracatçı ülkenin ilgili makamına/makamlarına ulaştırılır. İhracatçıya ve/veya ihracatçı ülkenin ilgili makamına/makamlarına ve ilgili gümrük idaresine bilgi verilmek kaydıyla **Tesellüm Teyidi Vesikası düşümlü olarak da alınabilir**.

SERBEST BÖLGELERDEN TÜRKİYE'YE İTHALAT – Md.8

- (1) İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının tatbikatı bakımından, **serbest bölgelerden Türkiye'ye yapılacak ithalatta da bu Tebliğ hükümleri geçerlidir**.

ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE SEVKİYAT – Md.9

- (1) İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu malların **3. bir ülkeye sevk edilmek istenmesi durumunda**,
- İthalatçı tarafından ihracatçı ülke/ihracatçıdan İzin Yazısı/İzin Belgesi temin edilmesi ve bu yazının/belgenin Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

DİĞER HUSUSLAR – Md.10

- (1) İthal Şehadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikası konusu eşya ile ilgili olarak, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilerek fiziksel veya elektronik olarak ithalat aşamasında ilgili gümrük idarelerine ibraz edilmesi gereklidir.
- (2) İthal Şehadetnamesi ve Tesellüm Teyidi Vesikası ile Nihai Kullanım Sertifikası ihracatçı ülke makamları tarafından ihracatçı firmadan istenen ihraç izni verilmesine mesnet teşkil eden belgeler olması nedeniyle, **BU BELGELER İTHALATTA İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEZ**. Gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesine **MESNET TEŞKİL ETMEZ**.
- Ülkemizde kontrolden dolayı doğabilecek olaylara ve maddenin kullanımı sonucu oluşabilecek olumsuz durumlara hukuki mesnet oluşturmaz.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILACAK İTHALATTA ALINACAK İZİN HAKKINDA TEBLİĞ

(İTHALAT: 2026/15)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

Bu Tebliğ, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR – Md.3

GENEL MÜDÜRLÜK: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

İZİN BELGESİ: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini, ifade eder.

İTHALİ İZNE TABİ EŞYA – Md.4

➤ Bu Tebliğ kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından **SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ** kapsamında yapılacak **İTHALAT İZNE TABİDİR. İZİN BELGESİ**, gümrük beyannamesinin tescilinde aranır.

İTHALİNE İZİN VERİLEN EŞYA – Md.5

(1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından **4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU’NUN 167. MADDESİNDE** sayılan haller kapsamında yapılan ithalatta **BU TEBLİĞ HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.**

(2) Aşağıda yer alan eşyanın ithaline **BAKANLIKÇA İZİN VERİLMİŞ OLUP**, gümrük idarelerince bu Tebliğ kapsamında **İZİN BELGESİ ARANMAZ:**

- a) Genel Müdürlükçe İthal Lisansı / İzin Belgesi / Uygunluk Yazısı düzenlenen eşya.
- b) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ithalatta alınan vergi, resim ve harçlardan istisna olduğunu tevsik eden Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün İthal İzin Belgesini haiz eşya.
- c) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 01-24 arası fasıllar (bu fasıllar dahil) altında ithali gerçekleştirilen eşya.
- ç) 4734 sayılı Kanunun 63’üncü maddesi çerçevesinde, yerli malı lehine uygulanan en yüksek orandan daha avantajlı teklife sahip yabancı menşeli malların lehlerine sonuçlanan ihale kapsamı eşya.
- d) 27.10; 27.11 ve 27.16 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan eşya.
- e) 30.02; 30.04; 30.05 ve 30.06 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan eşya.
- f) T.C.M.B tarafından ithal edilecek banknot vb. kıymetli evraka mahsus kağıtlar ve banknot mürekkebi.

İTHALİNE İZİN VERİLMEYEN EŞYA – Md.6

(1) Aşağıda yer alan eşyanın ithalatında bu Tebliğ kapsamında **İZİN BELGESİ DÜZENLENMEZ:**

- a) 4734 sayılı Kanunun 63. maddesi kapsamında yer verilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında **yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşya.**
- b) Ek-2’de yer alan **Negatif Liste kapsamındaki eşya.**

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşyaların ithalatına, özel ve istisnai durumlar ve/veya teknik zorunlulukların gerektirdiği hallerde, Genel Müdürlükçe izin verilebilir.

BAŞVURU USUL VE ESASLARI – Md.7

(1) İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) "E-Hizmetler" başlığı altındaki "E-İşlemler" menüsünde yer alan "İthalat Belge İşlemleri" uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2026/19) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen "İthalat Belge İşlemleri" sayfasında bulunan "Başvuru İşlemleri" ana başlığı altındaki "Başvuru Girişi" ekranında belge türü olarak "TPS-340-İzin Belgesi (Kamu İthalatı)", Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik olarak imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİLDİRİM – Md.8

- (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, ithalatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi amacıyla, Genel Müdürlükçe ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılır.
- (2) Genel Müdürlükçe, ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edilebilir.
- (3) Uygun bulunan başvurular için İzin Belgesi Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen **23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır.**
- (4) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilir.
- (5) **Başvuru sahibi kurumun gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle**, ithal izninin TPS'de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı kurum tarafından **5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE** gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçı kurumun sorumluluğundadır.
- (6) 5/2 fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde izin verilen kamu kurum ve kuruluşları, ithalat esnasında ilgili gümrük idaresine ithal eşyasının ihale süreçlerinin yabancı menşeli eşya lehine sonuçlandığını yazılı olarak bildirir.

DİĞER HÜKÜMLER – Md.9

- (1) Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen **İZİN BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ BİR (1) YILDIR.** Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu süre tekerrüren **ALTI (6) AY UZATILABİLİR.**
- (2) Bu Tebliğde yer alan hususlara ilişkin uygulamaya yönelik önlem almaya, özel, istisnai ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
- (3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen **İZİN BELGESİ, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez** ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2026/16)

- **AMAÇ**, bu tebliğde yer alan ürünlerin ithalatının düzenlenmesidir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ UYGUNLUK YAZISINA TABİ EŞYA – Md.3

- (1) Ek-1 ve Ek-2'de (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş, Dâhilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde;
 - Gümrük idarelerince **TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ** fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği **UYGUNLUK YAZISI ARANIR.**
- (2) Ek-2'de yer alan, **AVRUPA BİRLİĞİNDE SERBEST DOLAŞIM STATÜSÜ KAZANMIŞ** eşyanın **İTHALATI SERBESTTİR.**

GÜBRE HARİCİ EŞYANIN İTHALATI – Md.4

- (1) Ek-1 ve Ek-2'de yer alan maddelerden 2832.30.00.20.00, 2832.30.00.90.00, 2834.21, 2834.29.80.11.00, 2834.29.80.12.00, 2834.29.80.19.00, 3002.49.00.00.00, 3824.84.00.00.00, 3824.85.00.00.00, 3824.86.00.00.00, 3824.87.00.00.00, 3824.88.00.00.00, 3824.99.92.00.39, 3824.99.93.00.19, 3824.99.96.90.68 G.T.P.'lerinde yer alanların **GÜBRE OLARAK KULLANILMAYACAK OLMASI HALİNDE**, ithalatında **UYGUNLUK YAZISI ARANMAZ.**
- (2) Birinci fıkrada belirtilen maddelerin dışında kalan Ek-1 ve Ek-2'deki eşyanın **GÜBRE OLARAK KULLANILMAYACAK OLMASI HALİNDE, UYGUNLUK YAZISI YERİNE** geçerli olan **Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.**

UYGUNLUK YAZISININ İADESİ – Md.5

- (1) Serbest Dolaşıma Giriş, Dâhilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında
 - ithalatın **kısmen** ya da **tamamen gerçekleşmesini** müteakip **ON BEŞ (15) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve
 - **HER HALÜKARDA** Uygunluk Yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip **ON BEŞ (15) İŞ GÜNÜ İÇİNDE** elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere **Uygunluk Yazısının aslı**,
ithalatı gerçekleştiren firmalarca Tarım ve Orman Bakanlığına iade edilir.

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2026/17)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

- Bu Tebliğin amacı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan ürünlerin ithalatını düzenlemektir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR – Md.3

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığını,

GENEL MÜDÜRLÜK: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

İZİN BELGESİ: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

KAPSAM DIŞI BELGESİ: Bu Tebliğ ekinde GTİP itibarıyla bulunmakla birlikte, Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin kapsamı dışında olan eşya için İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen belgeyi,

İTHALİ İZNE TABİ EŞYA – Md.4

(1) **EK-1'DE** yer alan eşyanın **İTHALİ YASAKTIR**.

- Ancak usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu listede kayıtlı eşyanın, Ek-4'te belirtilen ülkelerden "**sadece araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla**" yapılacak **İTHALATINA İZİN VERİLİR**. İlgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgeler başvuruya eklenir.

- **İTHALİNE İZİN VERİLEN EŞYANIN TEKRAR ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE İHRACATI YAPILAMAZ.**

(2) **EK-2'DE** yer alan listede kayıtlı eşyanın **İTHALATI İZNE TABİDİR**.

- Usulüne uygun başvuru üzerine, bu liste kapsamı eşyanın **Ek-4'te belirtilen ülkelere yapılacak ithalatına izin verilir**.

(3) **EK-3'TE** yer alan liste kapsamı eşyanın **İTHALATI İZNE TABİDİR**.

- Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu liste kapsamı eşyanın tüm ülkelere yapılacak ithalatına izin verilir.

(4) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş, Antrepo, Dâhilde İşleme, Hariçte İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin **BEYANNAMELERİN TESCİLİNDE, İZİN BELGESİ ARANIR**.

BAŞVURU USUL VE ESASLARI – Md.5

- (1) İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) "E-Hizmetler" başlığı altındaki "E-İşlemler" menüsünde yer alan "İthalat Belge İşlemleri" uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılır.
- (2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2026/19) çerçevesinde yapılır.
- (3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen "İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)" sayfasında bulunan "Başvuru İşlemleri" sekmesi altındaki "Yeni Başvuru Giriş" ekranında Belge Türü olarak "TPS-0875-İzin Belgesi (KSS)", Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-5'te yer alan Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Başvuru Formunda başvuruya eklenmesi gerektiği belirtilen belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

İZİN BELGESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM VE İŞLEMLER – Md.6

- (1) Uygun bulunan başvurular için İzin Belgesi, Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen **23 haneli belge** numarası ile belge tarihi yer alır. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.
- (2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi, yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilir.
- (3) **Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle**, İzin Belgesinin TPS'de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından **BEŞ (5) İŞGÜNÜ İÇİNDE** gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.
- (4) Ek-1 kapsamındaki eşyaya ilişkin **İTHALİNE İZİN VERİLEN EŞYANIN TEKRAR ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE İHRACATI YAPILAMAZ**.

- (5) İthal edilen Ek-1 ve Ek-2'de yer alan liste kapsamı eşyanın **YURT İÇİNDE DEVRİ HALİNDE** ithalatçılar tarafından Genel Müdürlük bilgilendirilir.
- (6) Ek-1'deki listede yer alan eşya için düzenlenen **İZİN BELGELERİNİN SÜRESİ ÜÇ (3) AYDIR** ve bu **SÜRE UZATILAMAZ**. Bu belgedeki **HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK, YENİ BELGE ALINMASINI GEREKTİRİR**.
- (7) Ek-2 ve Ek-3'te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen **İzin Belgeleri tanzim edildiği takvim yılı içinde geçerlidir**.
- (8) Ek-2 ve Ek-3'te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen İzin Belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun görülen **DEĞİŞİKLİKLER Genel Müdürlükçe belge üzerinde yapılabilir**.
- **ANCAK FİRMA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ KABUL EDİLMEZ.**

KAPSAM DIŞI BELGESİ – Md.7

- (1) GTİP itibarıyla EK-1, EK-2 ve EK-3'teki listelerde yer almakla birlikte, karşısında belirtilerden **FARKLI BİR CAS NUMARASINI HAİZ EŞYANIN İTHALİNDE**, Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 25010099992354050813582 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilerek söz konusu eşyanın **KAPSAM DIŞI OLDUĞU BEYAN EDİLİR**.
- Bu fıkra kapsamında yapılan beyanın ispatı için eşyanın üreticisi tarafından düzenlenen belgeler kullanılabilir.
- (2) GTİP itibarıyla Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'de yer alan listeler kapsamı eşyanın karşısında **CAS NUMARASI BELİRTİLMEMİŞ** olması halinde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) Kapsam Dışı Belgesi düzenlenebilir. Söz konusu belge numarası ve belge tarihi Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine kaydedilir.
- (3) Kapsam Dışı Belgesi tanzim edildiği takvim yılı içinde birden çok kere kullanılmak üzere geçerlidir.
- (4) Düzenlenen Kapsam Dışı Belgesine ilişkin değişiklik talepleri kabul edilmez.

YETKİ – Md.8

- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya ve/veya düzenlenen İzin Belgelerinin iptaline **GENEL MÜDÜRLÜK YETKİLİDİR**. Bu Tebliğ hükümlerini **TİCARET BAKANI YÜRÜTÜR**.

ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2026/18)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Tebliğin amacı,

- Türkiye'deki sanayicilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek,
- Üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlerden, ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa uygulanan Askıya Alma Sistemine dâhil edilen ve edilmesi planlanan eşya için, Askıya Alma Sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR – Md.3

ASKIYA ALMA SİSTEMİ: 1'inci maddede belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütünü,

ASKIYA ALMA: Askıya Alma Sistemi kapsamında **SINIRSIZ** miktarda tanınan gümrük vergisi **MUAFİYETİ**,

KISMİ ASKIYA ALMA: Askıya Alma Sistemi kapsamında **SINIRSIZ** miktarda tanınan gümrük vergisi **İNDİRİMİ**,

OTONOM TARİFE KONTENJANI (KOTA): Askıya Alma Sistemi kapsamında **SINIRLI** miktarda tanınan ve ulusal mevzuata göre düzenlenen gümrük vergisi **MUAFİYETİ**,

ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu,

İTİRAZ: ETSG'de yapılan müzakereler sırasında askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılması istemiyle yapılan başvurulara, AB veya Türkiye'de söz konusu ürünün üretiminin yapıldığı gerekçesiyle yapılan itiraz.

ASKIYA ALMA SİSTEMİ – Md.4

(1) Askıya Alma Sistemi; aşağıdaki durumların **HERHANGİ BİRİNDE UYGULANMAZ**.

- a) Başvuru konusu ürünün aynısının, eşdeğerinin veya ikamesinin **AB veya TÜRKİYE'DE ÜRETİMİNİN OLMASI**,
- b) Başvuru konusu ürünün nihai ürün olması,
- c) Başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye'deki üreticilerce üçüncü ülkeden ithal edilmesine engel teşkil edecek şekilde bir ayrıcılık ticari anlaşma kapsamına girmesi,
- ç) Ürünün fikri mülkiyet hakları kapsamında korunuyor olması,
- d) Başvuru sahibinin ilgili ürünü sadece ticari amaçla ithal etmesi,
- e) Başvurunun dış ticaret politikası uygulamalarını bozucu etkiye sahip olması,

(2) Askıya alma başvuru sürecinde AB veya Türkiye'de başvuru konusu ürünün üretiminin bulunduğu **ANCAK BU ÜRETİMİN YETERLİ OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA**,

- Askıya alma **TALEBİ TARİFE KONTENJANINA ÇEVİRİLEBİLİR** veya **KISMİ ASKIYA ALMA UYGULANABİLİR**.

(3) Bir ürünün askıya alma sisteminden yararlanabilmesi için başvuru konusu ürünün ithalatında,

- Askıya alma sonrası tahsil edilmeyecek gümrük vergisi tutarının YILLIK 15.000 AVRO KARŞILIĞI TÜRK LİRASINDAN AZ OLMAMASI gerekir.

ÜRÜN KAPSAMI VE TANIMLAMASI – Md.5

(1) Askıya Alma Sistemine konu ürünler, AB veya Türkiye'deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları

- **HAMMADDE, YARI MAMUL** ya da **İMALAT BİLEŞENLERİ** olmalıdır.

(2) Aşağıdaki özelliklerden en az birini haiz nihai ürünler **ASKIYA ALMA SİSTEMİNE KONU EDİLEMEZ:**

B	<u>Bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan</u>
A	<u>Asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olan</u>
N	<u>Nihai tüketiciye satışa hazır olan</u>
D	<u>Demonte edilmiş olan</u>

(3) Askıya Alma Sistemine tabi olacak ürünün kullanımı **BELİRLİ BİR AMAÇ İLE SINIRLANDIRILMIŞ İSE**

- Söz konusu ürünün Askıya Alma Sistemi kapsamında ithal edilmesinde gümrük mevzuatının **NİHAİ KULLANIMA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ ESAS ALINIR.**

(4) **ÜRÜN TANIMLAMALARI, YÜRÜRLÜKTEKİ TGTC ESAS ALINARAK YAPILIR.**

- Talep edilen ürüne ilişkin uygun tanımın TGTC'de bulunmaması durumunda Uluslararası Standart Örgütü, Uluslararası Tescilsiz İsimleri, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği, Avrupa Kimyasal Maddeler Gümrük Envanteri veya Renk İndeksi tanımlamaları veya gümrük muayenesine esas teşkil edebilecek nitelikte özel tanımlar kullanılır.

(5) **ÖLÇÜ BİRİMLERİNDE TGTC ESAS ALINIR.**

- TGTC'de uygun birimlerin bulunmaması halinde Uluslararası Birim Sistemi tanımları kullanılır. Tanımlamalarda kullanılacak standartlar ve test metodlarının uluslararası tanınırlığının olması gerekir.
- Marka, firma içi kalite standartları, ürünün teknik özellikleri vb. **TERİMLER TANIMLAMALARDA KULLANILAMAZ.**

BAŞVURU USUL VE ESASLARI – Md.6

- (1) Başvurular ile ilgili yetkili merci; Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü'dür.
- (2) Başvurular tam ve eksiksiz olarak firmaların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) elektronik ortamda yapılır.
- (3) Başvurular Ek-1'de yer alan takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.
- (4) Yeni ürünler için askıya alma veya otonom tarife kontenjanı açılması taleplerine ilişkin başvurular Ek-2'de yer alan Başvuru Dilekçesi ve ekleri ile birlikte yapılır. Ek-2A ve Ek-2B'de yer alan Talep Formu ile Ek-5A ve Ek-5B'de yer alan Beyan Formları Türkçe ve İngilizce dillerinde eksiksiz doldurularak elektronik ortamda askiyaalma@ticaret.gov.tr e-posta adresine gönderilir.
- (5) Askıya Almaya İtiraz Taleplerine İlişkin Başvurular için Ek-3'te yer alan Başvuru Dilekçesi ve ekleri ile birlikte yapılır. Ek-3A ve Ek-3B'de yer alan İtiraz Formu Türkçe ve İngilizce dillerinde eksiksiz doldurularak elektronik ortamda askiyaalma@ticaret.gov.tr e-posta adresine gönderilir.
- (6) Temdit (askıya almanın uzatılması) Taleplerine İlişkin Başvurular için Ek-4'te yer alan Temdit Talebi Başvuru Dilekçesi ve ekleri ile birlikte yapılır. Ek-4A ve Ek-4B'de yer alan Temdit Talep Formu Türkçe ve İngilizce dillerinde eksiksiz doldurularak elektronik ortamda askiyaalma@ticaret.gov.tr e-posta adresine gönderilir.
- (7) Askıya alma veya otonom tarife kontenjanı kapsamında yeni ürün, itiraz ve temdit taleplerine ilişkin başvurular ile birlikte müzakere sürecinde irtibat kurulmak üzere en az iki firma yetkilisinin iletişim bilgileri askiyaalma@ticaret.gov.tr e-posta adresine gönderilir.
- (8) Yürürlükte olan Askıya Alma Sistemine tabi ürünlere yönelik değişiklik talepleri, Ek-1'de yer alan takvime göre yeni başvuru kıstaslarına uygun olarak yapılır.
- (9) Başvurulara, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye'de üretimi bulunmadığına veya yeterli üretimi olmadığına dair başvuru sahiplerince yapılan ön incelemede elde edilen bilgi ve belgeler eklenir.
- (10) Başvurunun incelenmesi aşamasında veya müzakere sürecinde, Genel Müdürlükçe her türlü ilave bilgi ve belge talep edilebilir. Bilgi veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmaması durumunda başvuru reddedilir.
- (11) Tam ve eksiksiz olan başvurular, Genel Müdürlükçe müzakere edilmek üzere ETSG'ye iletilir.

MÜZAKERELER – Md.7

- (1) Başvurular **ETSG bünyesinde YILDA İKİ DÖNEMDE müzakere edilir** ve her dönem **ÜÇ TOPLANTIDAN** oluşur.
- (2) Her bir dönemde müzakere edilecek ürünlere ilişkin AB Komisyonunca yayımlanan listenin orijinal nüshası, Bakanlık internet sitesinde <https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjan/askiya-alma-sistemi> bağlantısında duyurulur.
- (3) Müzakerelerin tamamlanmasını müteakiben AB Konseyi tarafından gümrük vergisi askıya alınması kararlaştırılan ürünler,
 - AB ile eşzamanlı olarak **HER YIL 1 OCAK VE 1 TEMMUZ** tarihleri itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle
 - **İthalat Rejimi Kararı Eki V SAYILI LİSTEDE GÜNCELLENİR.**
- (4) Bahse konu müzakereler sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtımı, Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden hazırlanan tarife kontenjanının dağıtım usul ve esaslarına ilişkin tebliğler çerçevesinde yapılır.

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU İÇİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ (İTH.: 2026/19)

AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (*kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç*), başvuruların elektronik ortamda yapılmasını teminen işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR – Md.3

BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı,

ELEKTRONİK İMZA: Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri,

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan diğer mevzuat,

ELEKTRONİK ORTAM: İthalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesi için gerçekleştirilen işlemlerin yürütüldüğü web tabanlı uygulama,

ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICILARI: Elektronik imza mevzuatı uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler,

GENEL MÜDÜRLÜK: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

İTHALAT İŞLEMLERİ: Elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygun görülen ithalata ilişkin lisans, uygunluk, izin ve diğer her türlü belge düzenlenmesine esas işlemler,

KAMU KURUMU KULLANICISI: Kamu kurumları adına ithalat işlemlerini yürütmek üzere görev alan ve işlem yapan kişiler,

KULLANICI: İthalat işlemlerinde kendi adına işlem yapan ya da firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişiler,

MOBİL ELEKTRONİK İMZA: Bakanlık ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartını kullanarak oluşturulan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifika,

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA: 5070 sayılı Kanunun 9. maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifika,

İTHALATBİS: E-Devlet ve Bakanlık internet sayfası "E-Hizmetler" başlığı altında bulunan "E-İşlemler" kısmında yer alan İthalat Belge İşlemlerini, ifade eder.

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA VEYA MOBİL ELEKTRONİK İMZA TEMİNİ – Md.4

(1) **KULLANICILAR**, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorundadır.

(2) Başka amaçlarla **daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi dolmamış** veya **yenilenmiş** nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için **kullanılabilir**.

YETKİLENDİRME BAŞVURUSU VE ONAYI – Md.5

(1) İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere **aşağıdaki belgeler** sunulur:

- Dilekçe:** Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış ve firmayı/kurumu/şahsı temsile yetkili kişi veya kişilerce ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış, yetkilendirilen kişi tarafından dijital olarak imzalanmış, ".pdf" formatında düzenlenmiş, Genel Müdürlüğe muhatap dilekçe,
- Sicil tasdiknamesi:** Ticaret siciline kayıtlı olanlardan, 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan Yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgilere sahip belgenin aslı veya noter onaylı örneği ya da elektronik imzalı nüshası,
- Taahhütname:** Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun, firmayı/kurumu/şahsı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve Türkçe olarak noterde her bir kişi için düzenlenmiş taahhütnamenin aslı. Kamu kurumu kullanıcısı için yetki işleminde noter onayı aranmaz.

- (2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin **renkli olarak taranmış ".pdf" uzantılı dijital birer sureti**, gerek duyulduğunda Genel Müdürlüğe elektronik ortamda iletilmek üzere firmalar/kurumlar/şahıslar tarafından muhafaza edilir.
- (3) İthalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde "Yetkilendirme Başvuruları" başlığında yer alan "İthalat İşlemleri" formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunur.
- (4) Yetkilendirme başvurusu yapılması üzerine, başvuru sahibine başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere **KISITLI YETKİ VERİLİR**.
- (5) Kısıtlı yetkili kullanıcı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde "E-İmza Uygulamalarına Giriş" başlığı seçilerek elektronik imza ile "İthalat İşlemleri" menüsüne giriş yapılır. Birinci fıkrada belirtilen belgeler sisteme yüklenmeden önce "Firma Tanımlama Formu" doldurulur, daha sonra belgeler sisteme yüklenerek elektronik başvuru tamamlanır.
- (6) **KISITLI YETKİ VERİLMESİNDEN İTİBAREN 10 (ON) GÜN İÇİNDE** İthalatBİS sisteminde yer alan "Firma Tanımlama Formu"nun doldurulmaması ve birinci fıkrada sayılan belgelerin sisteme yüklenmemesi halinde, başvuru sahibinin kısıtlı yetkisi kaldırılarak **yetkilendirme başvurusu iptal edilir**.
- (7) Elektronik ortamda başvurunun tamamlanması üzerine, sunulan belgelerin doğruluğu ve usulüne uygunluğu kontrol edildikten sonra **Genel Müdürlüğe elektronik ortamda onay işlemleri başlatılır**.
- (8) **Belgelerin eksik olması** ya da **usulüne uygun olmaması** ya da internet üzerinden girilen bilgilerin belgelerle uyuşmaması durumunda, eksik olan ve/veya usulüne uygun olmayan belgeler tamamlanır ve/veya gerekli **değişiklikler yapılır**.
- (9) **Genel Müdürlük**, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da **yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir**.
- (10) Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu üçüncü fıkra çerçevesinde yapılan başvuruda kullanıcı tarafından beyan edilen e-posta adresine bildirir. **Bakanlık, ilgisine ulaşmayan bildirimlerden sorumlu değildir**.
- (11) **BİRDEN FAZLA KİŞİYE AYNI ANDA** ithalat işlemlerini elektronik ortamda yapmak üzere yetki verilebilir. Bu durumda birinci fıkrada belirtilen TAAHHÜTNAME, yetkilendirilecek **HER BİR KİŞİ İÇİN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE ÜÇ (3) YIL** geçerli olacak şekilde düzenlenir.
- (12) Kullanıcıların, sertifikalarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza temin etmesi durumlarında yeniden **yetkilendirme başvurusu yapması gerekmez**.

YETKİ SÜRESİNİN UZATILMASI – Md.6

- (1) Kullanıcının **YETKİ SÜRESİ 3 (ÜÇ) YILDIR**.
- (2) **Yetki süresinin bitimini müteakip** yeni bir süre uzatımına dair belgelerin İthalatBİS sistemine yüklenmesine kadar kullanıcının yetkisi **KISITLI YETKİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜR**. Süre uzatımı talebinde bulunulabilmesi için 5/1 fıkrasındaki belgeler her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere İthalatBİS sistemine yüklenir.
- (3) İflas etmiş ya da iflas süreci devam edenler adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhünameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak iflas müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhüname kabul edilir.

YETKİNİN İPTALİ – Md.7

- (1) **Kullanıcının yetkisi**, Genel Müdürlüğe yazılı **başvuru üzerine iptal edilir**. Başvuruda, Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun olarak **NOTER TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ AZILNAME ARANIR**.
- (2) **Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde**, bunun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması üzerine **yetki iptal edilir**.

YETKİNİN ASKIYA ALINMASI – Md.8

- (1) Bu Tebliğ uyarınca yetkilendirilmiş olan kullanıcıların yetkisi, yazılı olarak **Genel Müdürlüğe yapılacak başvuru ile askıya alınabilir**.
- (2) Birinci fıkra uyarınca **askıya alınan yetkinin iptali için**, Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun olarak noter kanalıyla düzenlenen azilname ile **7 iş günü içinde** Genel Müdürlüğe başvurulur. **Aksi durumda, askıya alma işlemi kaldırılır ve yetki tekrar kullanıma açılır**.

GÜNCELLEME İŞLEMLERİ – Md.9

- (1) Yetkilendirme onayı gerçekleştirildikten sonra, vergi numarası ve/veya firma ünvanı dışındaki değişiklikler için beyan yeterli olup ayrıca belge aranmaz.
- (2) Firma ünvanında değişiklik yapılması durumunda, bu durumu tevsik eden Ticaret Sicil Gazetesi İthalatBİS'e yüklenir. Ayrıca, yetkilendirilen kullanıcıların ismi de beyan edilir.
- (3) Vergi numarasının değişmesi durumunda Genel Müdürlükçe, firmanın önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numarasını haiz firmanın kullanıcıları 5. madde çerçevesinde yeni bir başvuruda bulunur. İstenilen belgelerin İthalatBİS sistemine yüklenmesi üzerine yetkilendirme işlemi yapılır. Önceki vergi numarasına sahip firmanın faaliyetine devamı halinde, bu Tebliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, firmanın kullanıcılarının yetkisi iptal edilmez.
- (4) Faaliyetine son veren firma/kurum/şahıs, bu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük kullanıcı yetkilerinin iptali için onay işlemi başlatır.
- (5) 5 inci maddede sayılan **belgelere dair değişiklik olması** durumunda, **EN GEÇ 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE** bu Tebliğe uygun olarak Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur. Aksi halde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, durumun öğrenilmesini müteakip kullanıcıların yetkileri derhal askıya alınır. Bu durumda askıya alma işlemi ancak eksikliklerin giderilmesi halinde kaldırılır.

İTHALAT İŞLEMLERİ İÇİN ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU – Md.10

- (1) İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, E-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) "E-Hizmetler" başlığı altındaki "E-İşlemler" menüsünde yer alan "İthalat Belge İşlemleri" uygulaması takip edilerek elektronik imza ile yapılır.
- (2) İthalat işlemleri için başvuruda istenilecek bilgi ve belgeler, her bir ithalat işleminin ilgili mevzuatında yer almaktadır.
- (3) Elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul edilebilir.

YETKİ – Md.11

- (1) İthalat Genel Müdürlüğü, bu Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.
- (2) İthalat işlemlerinin uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir.
- (3) Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yapılan firmanın tüzel kişiliğinin kaybedildiği öğrenilen nitelikli elektronik sertifika ya da mobil elektronik imza sahibi kişilerin yetkileri Genel Müdürlükçe iptal edilir.
- (4) Kamu kurumu kullanıcılarına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın ilgili kurumlarla yaptığı protokoller çerçevesinde belirlenir.